ANALISTA APROVADO · CÂMARA DOS DEPUTADOS 2026

Noções de Direito Administrativo e Administração Pública

Apostila completa da matéria
21 temas · 4.717 perguntas no app
4 temas que mais caem, em dourado

Analista Legislativo – Registro e Redação (cargo 11) · Cebraspe · itens de Certo ou Errado
Versão de 10/11/2026

Como usar esta apostila

Cada tema do app tem aqui um capítulo, na mesma ordem em que aparece na tela da matéria. Os temas em **dourado** são os que mais caem nas provas: comece por eles.

Todo capítulo segue o mesmo roteiro:

- **O que cai**: onde a banca põe a atenção naquele tema.
- **Entenda o tema**: a explicação do zero, em linguagem simples.
- **Quadros para memorizar**: prazos, números e comparações lado a lado.
- **Lei seca que cai** (ou **Conceitos e autores que caem**): o texto literal que a banca cobra, com a palavra-chave em negrito.
- **Pegadinhas da banca**: as trocas que transformam um item certo em errado.
- **Itens comentados**: exemplos no formato Certo ou Errado, com o porquê.
- **Resumo para revisar**: o essencial para ler antes de jogar.

As caixas coloridas marcam o que merece cuidado:

> **Atenção:** regra que confunde ou exceção importante.

> **Pegadinha:** ponto em que a banca costuma trocar a palavra.

> **Lei seca:** texto literal da norma vigente.

> **Exemplo:** caso prático, com nomes fictícios.

Leia o capítulo e, em seguida, jogue o tema no app. As leis citadas foram conferidas com o texto oficial vigente.

Sumário

1 **Regime jurídico dos servidores federais (Lei 8.112/1990)** MAIS CAI 4

2 **Organização administrativa: direta, indireta, descentralização e desconcentração** MAIS CAI 44

3 **Nova governança pública, redes, coprodução e transparência ativa** MAIS CAI 78

4 **Governança, governabilidade e valor público** MAIS CAI 105

5 Direito administrativo disciplinar: fontes, princípios, ilícito e procedimentos 117

6 Improbidade administrativa (Lei 8.429/1992) 146

7 Processo administrativo federal (Lei 9.784/1999) 181

8 Patrimonialismo, burocracia e nova gestão pública 208

9 Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies 219

10 Agentes públicos na Constituição; cargo, emprego, função e requisição 253

11 Política de governança federal (Decreto 9.203/2017) 287

12 Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) 301

13 Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) 320

14 Extinção, nulidades e revogação 342

15 Responsabilidade civil do Estado 363

16 Estado, governo e Administração Pública 393

17 Princípios constitucionais e doutrinários da Administração 406

18 Parecer e responsabilidade do parecerista 432

19 Poderes administrativos e abuso de poder 444

20 Licitação: princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei 14.133/2021) 469

21 Contratos administrativos: gestão, fiscalização, ETP e termo de referência 525

TEMA 1 DE 21 · MAIS CAI

Regime jurídico dos servidores federais (Lei 8.112/1990)

151 perguntas no app · Agentes públicos

O que cai

O edital pede "Agentes públicos": disposições constitucionais, cargo, emprego e função, requisição e o regime jurídico dos servidores federais (Lei 8.112/1990 e alterações). Na prática, as perguntas deste tema se concentram em cinco blocos:

- **Provimento**: as sete formas (nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução), originário x derivado, e a troca de uma pela outra (recondução x reintegração x reversão é a confusão campeã).
- **Posse, exercício, estágio probatório e estabilidade**: prazos de 30 e 15 dias, o que acontece se cada um for perdido, os 24 meses da lei x os 3 anos da Constituição, efetividade x estabilidade.
- **Vacância**: as sete causas, exoneração x demissão, promoção e readaptação como provimento e vacância ao mesmo tempo.
- **Direitos e vantagens**: vencimento x remuneração x subsídio, indenizações (que nunca se incorporam), teto, férias, licenças (doença em pessoa da família, interesses particulares), mandato eletivo.
- **Regime disciplinar básico**: deveres e proibições (gerência de empresa), acumulação de cargos, independência das responsabilidades civil, penal e administrativa.

Também aparecem itens de jurisprudência sobre concurso (direito à posse, cadastro de reserva, momento de exigir o diploma), sobre teto remuneratório e sobre aposentadoria após a reforma de 2019. Atenção redobrada aos números: a banca troca 30 por 60, 15 por 30, dois períodos de férias por três, 24 meses por 3 anos.

Entenda o tema

Agentes públicos: quem é quem

Agente público é toda pessoa que exerce, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, uma função pública. É o gênero. Dentro dele estão os agentes políticos (parlamentares, chefes do Executivo), os servidores estatutários, os empregados públicos (regidos pela CLT), os temporários e os particulares em colaboração com o Estado (como o jurado e o mesário).

O **servidor estatutário** não assina contrato de trabalho com o Estado. O vínculo dele nasce da **lei** (o estatuto) e se forma com a **posse**, pela assinatura do termo de posse. Por isso se diz que o vínculo é legal, e não contratual. A Lei 8.112/1990 é o estatuto dos servidores civis da União, das

autarquias (inclusive as de regime especial) e das fundações públicas federais. Os servidores efetivos da Câmara dos Deputados também são estatutários.

Para a Lei 8.112, **servidor** é a pessoa legalmente investida em cargo público, e **cargo público** é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter **efetivo** ou **em comissão**. A lei também proíbe a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.

Algumas carreiras têm **regimes estatutários próprios**, previstos em suas leis orgânicas: Magistratura, Ministério Público, Tribunais de Contas, Advocacia Pública e Defensoria Pública. No plano federal, a Lei 8.112 pode ser usada para suprir lacunas desses regimes.

Agente de fato é quem exerce função pública com alguma irregularidade na investidura (por exemplo, nomeação com vício), mas de **boa-fé** e com aparência de legalidade. Os atos que ele pratica perante terceiros de boa-fé costumam ser mantidos. O **usurpador de função** é diferente: assume a função sem nenhuma investidura, de **má-fé**, para tirar proveito. A usurpação de função pública é crime, e os atos do usurpador são considerados inexistentes.

Lotação tem dois sentidos. A lotação **básica ou numérica** lista e conta os cargos e funções de cada repartição. A lotação **nominal ou supletiva** diz quais servidores ocupam esses cargos e funções. Não é só "contar servidores".

Cargo efetivo, cargo em comissão e função de confiança

A Constituição (art. 37, II) exige **concurso público** de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público. A exceção são os **cargos em comissão** declarados em lei de **livre nomeação e exoneração**. Quem ocupa cargo em comissão não precisa ter feito concurso e pode ser exonerado a qualquer tempo, sem motivação (exoneração *ad nutum*).

> **Exemplo:** um Deputado indica Carlos, advogado de sua confiança, para chefe de gabinete (cargo em comissão). O setor de pessoal não pode exigir aprovação em concurso para nomeá-lo. Se Carlos ficar cinco anos no cargo, com ótimas avaliações, continua podendo ser exonerado por perda de confiança: cargo em comissão nunca gera estabilidade.

O art. 37, V, da Constituição distingue as duas figuras de confiança:

- **Funções de confiança**: exercidas **exclusivamente** por servidores ocupantes de **cargo efetivo**. Um empregado celetista não ocupa cargo efetivo e, por isso, não pode recebê-las.
- **Cargos em comissão**: podem ser ocupados por pessoas de fora, mas uma parte deve ser preenchida por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei.
- Ambos destinam-se **apenas** às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**.

Para ocupar cargo de confiança vago, ainda que como **interino**, a forma de provimento é a **nomeação** (nomeação em comissão, art. 9º, II).

Quem provê e extingue cargos. O provimento e a extinção de cargos não são competência exclusiva do Legislativo. A Constituição dá ao Presidente da República o poder de **prover e**

extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei (art. 84, XXV), e de extinguir, **por decreto**, funções ou cargos públicos **quando vagos** (art. 84, VI, b). A **criação** de cargos depende de lei. Na Lei 8.112, o provimento se faz por ato da autoridade competente de cada Poder (art. 6º).

Gestante. A proteção à maternidade não depende do tipo de vínculo. O STF garante licença-maternidade e estabilidade provisória da gestante **independentemente do regime jurídico**: vale para a servidora efetiva, para a ocupante **exclusivamente de cargo em comissão** e para a contratada **por tempo determinado**. A comissionada grávida não pode ser exonerada durante a estabilidade provisória.

Concurso público e requisitos para a investidura

Requisitos básicos para investidura em cargo público (art. 5º da Lei 8.112):

1. nacionalidade brasileira;
2. gozo dos direitos políticos;
3. quitação com as obrigações militares e eleitorais;
4. nível de escolaridade exigido para o cargo;
5. idade mínima de 18 anos;
6. aptidão física e mental.

As atribuições do cargo podem justificar outros requisitos, mas eles têm de estar **estabelecidos em lei**. A Administração não pode inventar exigências para a posse por ato próprio, sem previsão legal. As universidades e instituições federais de pesquisa podem prover cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros.

Pessoas com deficiência. Têm direito de se inscrever em concurso para cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. A Lei 8.112 reserva **até 20%** das vagas; regulamento federal garante o **mínimo de 5%**. O edital fixa o percentual dentro dessa faixa, conforme o número de vagas. A Administração não pode barrar a inscrição por achar, de antemão, que a pessoa não daria conta da função.

Validade do concurso. Até **2 anos**, prorrogável **uma única vez, por igual período** (art. 12 da Lei 8.112 e art. 37, III, da CF). Na Lei 8.112, não se abre novo concurso enquanto houver aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. O edital é publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. O concurso pode ser de provas ou de provas e títulos e pode ter duas etapas.

Requisitos de inscrição x requisitos do cargo. São coisas diferentes, comprovadas em momentos diferentes:

- os **requisitos de inscrição** (documento, taxa, condições previstas no edital para participar) se comprovam **na inscrição**;
- os **requisitos do cargo**, como o **diploma** ou a habilitação legal, se comprovam **na posse**. É a **Súmula 266 do STJ**: o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição.

Por isso é válido o edital que pede só identidade e taxa na inscrição e deixa o diploma para a posse. No momento da posse, porém, o candidato precisa preencher **todos** os requisitos do cargo; não pode tomar posse "devendo" um requisito para regularizar depois.

> **Atenção:** duas exceções à regra do diploma na posse. (1) Os **três anos de atividade jurídica** exigidos para Magistratura e Ministério Público são comprovados na **inscrição definitiva** do concurso, e não na posse. (2) Quando o concurso tem **estágio experimental** em que o candidato já exerce as funções do cargo, é razoável exigir a comprovação dos requisitos do cargo nessa fase, antes da posse.

Candidato condenado. Condenação criminal não impede automaticamente a posse. Para o STF, o aprovado que cumpre pena pode ser nomeado e empossado, desde que a infração **não seja incompatível com o cargo**. O **início do exercício**, porém, não é imediato: depende do regime da pena ou de decisão do juízo da execução, que avalia se o condenado consegue cumprir a jornada.

Direito à nomeação. A regra é:

- aprovado **dentro do número de vagas** do edital: tem direito subjetivo à nomeação durante a validade do concurso;
- aprovado **fora das vagas** ou em **cadastro de reserva**: tem mera **expectativa de direito**. O direito só nasce se houver preterição (desrespeito à ordem de classificação) ou comportamento da Administração que demonstre, de forma inequívoca, a necessidade de prover as vagas (por exemplo, contratar precários para a mesma função).

> **Exemplo:** Laura passou em 20º lugar num concurso com dez vagas. A Câmara nomeou os dez primeiros, na ordem. Laura não tem direito à nomeação: aprovação em concurso não garante automaticamente a investidura.

Direito à posse. Já quem foi **nomeado** tem **direito à posse**. É a **Súmula 16 do STF**: funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. A Administração não pode negar a posse ao nomeado que preenche os requisitos alegando apenas "falta de conveniência".

Revisão de prova. O candidato pode pedir revisão administrativa da correção mesmo que o edital não preveja essa etapa. O fundamento é o direito de petição e a ampla defesa. A banca não pode indeferir só por falta de previsão no edital.

Estágio experimental x estágio probatório. Não se confundem:

- o **estágio experimental** é **etapa do concurso**, vem **antes da nomeação** e serve para habilitar o candidato a ser nomeado. Aprovação nele **não** dá estabilidade;
- o **estágio probatório** vem **depois da posse e da entrada em exercício**, já como servidor, e é etapa para a **estabilidade**.

Período eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 73, V). Nos **três meses** que antecedem a eleição e até a posse dos eleitos, a lei eleitoral proíbe, na circunscrição do pleito, **nomear**, contratar, admitir, demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidor de ofício. Ela **não** proíbe **realizar** concurso. E não proíbe a **posse** de quem foi nomeado antes do período. As ressalvas incluem:

nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; nomeação dos aprovados em concursos **homologados até o início** do prazo; e a transferência ou remoção **de ofício** de **militares, policiais civis e agentes penitenciários**.

> **Exemplo:** a Câmara nomeou aprovados em abril, antes das vedações, e marcou a posse para julho, já no período eleitoral. A posse pode acontecer: o que a lei veda é a nomeação no período, e não a posse de quem já foi nomeado.

Provimento: as sete formas

Provimento é o ato que preenche um cargo público, ligando uma pessoa a ele. A Lei 8.112 (art. 8º) prevê **sete** formas: **nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução**. Dizer que o provimento ocorre "exclusivamente por nomeação" está errado.

> **Dica:** a nomeação é a porta de entrada; as outras seis são caminhos de quem já é (ou já foi) servidor: subir (promoção), mudar por limitação de saúde (readaptação), voltar da aposentadoria (reversão), voltar da disponibilidade (aproveitamento), voltar da demissão anulada (reintegração) e voltar ao cargo antigo (recondução).

Originário x derivado.

- **Provimento originário**: não há vínculo anterior entre a pessoa e o cargo ou a carreira. É o particular aprovado em concurso que é nomeado. A **nomeação** é a **única** forma de provimento originário.
- **Provimento derivado**: o servidor **já tem vínculo** com a Administração e passa a ocupar outro cargo, ou volta a um cargo. São derivadas as outras seis (promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução).

Formas inconstitucionais. A **ascensão** e a **transferência** (que existiam na redação original da lei) permitiam ao servidor passar a cargo de **outra carreira** sem novo concurso. O STF as declarou inconstitucionais, e a lei as revogou. É a **Súmula Vinculante 43**: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Pelo mesmo motivo, não se admite **aproveitar** servidor de cargo de nível médio em cargo de nível superior.

1. Nomeação. Pode ser:

- **em caráter efetivo**, para cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, e depende de prévia habilitação em concurso público, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de validade;
- **em comissão**, inclusive na condição de **interino**, para cargos de confiança vagos.

O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem deixar o que ocupa; nesse caso, opta pela remuneração de um deles. Fora dessa hipótese, o servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão.

2. Promoção. É a elevação do servidor de uma classe para a classe superior **dentro da mesma carreira**. É provimento **derivado** (o servidor já é do quadro). A promoção **não interrompe** o tempo de exercício. Ela é, ao mesmo tempo, **forma de provimento** (o servidor é provido no cargo da classe superior) e **forma de vacância** (deixa vago o cargo da classe anterior), mesmo que ele continue no mesmo órgão e no mesmo departamento.

3. Readaptação. É a investidura do servidor em **cargo** de atribuições e responsabilidades compatíveis com a **limitação** que tenha sofrido em sua capacidade **física ou mental**, verificada em inspeção médica (art. 24). Pontos-chave:

- o servidor muda de **cargo**, não de órgão. Readaptar **não** é transferir para outro órgão;
- o novo cargo deve ter atribuições afins, respeitadas a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos. A Constituição (art. 37, § 13) manda manter a **remuneração do cargo de origem**;
- se não houver cargo vago, o servidor exerce as atribuições como **excedente**, até surgir vaga;
- se for julgado **incapaz para o serviço público**, o readaptando será **aposentado**;
- como na promoção, a readaptação é **provimento e vacância ao mesmo tempo**: o readaptado não fica no mesmo cargo com tarefas reduzidas; ele vai para outro cargo e deixa vago o antigo.

> **Exemplo:** Jonas, motorista efetivo, perdeu parte da visão. A junta médica oficial o julgou incapaz de dirigir, mas apto para tarefas administrativas. Jonas será **readaptado** em cargo compatível, no mesmo órgão, e **não aposentado**: a aposentadoria por incapacidade permanente só cabe quando a readaptação é inviável.

4. Reversão. É o retorno à atividade do servidor **aposentado** (art. 25). Há só **duas** hipóteses:

- **por invalidez**: quando junta médica oficial declarar **insubsistentes** os motivos da aposentadoria (a pessoa se recuperou). Se o cargo estiver ocupado, o servidor trabalha como **excedente** até surgir vaga;
- **no interesse da Administração**, desde que, **cumulativamente**: (a) o aposentado tenha **solicitado** a reversão; (b) a aposentadoria tenha sido **voluntária**; (c) fosse **estável** quando na atividade; (d) a aposentadoria tenha ocorrido nos **cinco anos anteriores** à solicitação; (e) haja **cargo vago**.

A reversão se faz no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. **Não** pode reverter quem já completou **70 anos**. Quem volta no interesse da Administração recebe a remuneração do cargo (inclusive as vantagens pessoais que tinha antes) em substituição aos proventos, e só terá os proventos calculados pelas regras atuais se permanecer **pelo menos cinco anos** no cargo.

> **Atenção:** a reversão **não** acontece por simples vontade da Administração, convocando o aposentado de ofício quando achar conveniente. A modalidade "no interesse da Administração" exige **pedido** do aposentado, aposentadoria **voluntária** e **cargo vago**, e não alcança o aposentado por invalidez. O aposentado por invalidez volta pelo outro caminho (motivos insubsistentes, declarados por junta médica oficial).

5. Aproveitamento. É o retorno **obrigatório** à atividade do servidor que estava em **disponibilidade**, em cargo de atribuições e vencimentos **compatíveis** com o anteriormente ocupado (art. 30).

Disponibilidade é a situação do servidor **estável** cujo cargo foi **extinto** ou declarado **desnecessário**: ele fica inativo, aguardando aproveitamento, com **remuneração proporcional ao tempo de serviço** (CF, art. 41, § 3º). Não é remuneração integral. E é garantia **só do estável**: se o servidor em estágio probatório tiver o cargo extinto, será **exonerado**.

O órgão central do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC) determina o imediato aproveitamento em vaga que surgir. Se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, o aproveitamento fica sem efeito e a disponibilidade é **cassada**, salvo doença comprovada por junta médica oficial.

> **Exemplo:** o cargo de Marta, servidora estável, foi extinto; ela foi posta em disponibilidade. Meses depois surgiu vaga em cargo de atribuições e vencimentos semelhantes. O retorno de Marta a esse cargo é **aproveitamento**, forma de provimento prevista na Lei 8.112.

6. Reintegração. É a reinvestidura do servidor **estável** no cargo anteriormente ocupado (ou no resultante de sua transformação), quando **invalidada a sua demissão** por decisão **administrativa ou judicial**, com **ressarcimento de todas as vantagens** (art. 28). Vale também para o estável desligado ilegalmente de outra forma: ele volta com todos os direitos.

- Se o **cargo foi extinto**, o reintegrado fica em **disponibilidade** (e depois é aproveitado). Ele **não** é exonerado.
- Se o **cargo está ocupado**, o **ocupante** é **reconduzido** ao cargo de origem, **sem direito a indenização**, ou **aproveitado** em outro cargo, ou ainda posto em **disponibilidade**.

7. Recondução. É o retorno do servidor **estável** ao cargo **anteriormente ocupado** (art. 29), por:

- **inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo**; ou
- **reintegração do anterior ocupante**.

Se o cargo de origem estiver ocupado, o reconduzido é **aproveitado** em outro cargo; ele **não** é exonerado. A jurisprudência admite também a recondução quando o servidor **desiste** do estágio probatório no novo cargo antes de ficar estável nele.

> **Atenção:** reintegração e recondução são direitos do servidor **estável**. Quem ainda não adquiriu estabilidade não tem essas garantias. E a recondução exige que o servidor tenha **mantido o vínculo** com o cargo de origem.

Como manter o vínculo para poder ser reconduzido. O servidor estável que vai assumir outro cargo federal inacumulável **não precisa pedir exoneração** do cargo de origem. Ao tomar posse no novo cargo, o cargo antigo fica vago por **posse em outro cargo inacumulável** (uma das causas de vacância), e o vínculo com o serviço público continua, o que permite a recondução se ele não for aprovado no novo estágio. O caminho **não** é tirar licença sem vencimentos: pela **Súmula 246 do TCU**, a licença sem vencimentos num cargo **não** habilita o servidor a tomar posse em outro cargo inacumulável, porque a proibição de acumular alcança a **titularidade** dos cargos, e não só a remuneração.

> **Exemplo:** Otávio, servidor estável da Câmara, passou em concurso de outro órgão federal. Ele **pediu exoneração** do cargo da Câmara antes de tomar posse no novo cargo e depois foi reprovado no estágio probatório. Otávio será exonerado do novo cargo e **não** tem direito à recondução: a exoneração a pedido rompeu o vínculo com o cargo de origem.
>
> **Pegadinha:** a banca troca as definições. Retorno do **aposentado** = **reversão**. Retorno do **demitido** cuja demissão foi anulada = **reintegração**. Retorno do **estável** ao cargo antigo (reprovado no estágio de outro cargo ou desalojado pelo reintegrado) = **recondução**. Retorno de quem estava em **disponibilidade** = **aproveitamento**.

Posse e exercício

Investidura e posse. A investidura em cargo público ocorre com a **posse** (art. 7º). Mas a posse não surge sozinha: ela pressupõe atos anteriores, como o concurso e a **nomeação**. E **só há posse** nos casos de provimento por **nomeação** (art. 13, § 4º); nas formas derivadas (promoção, reintegração etc.) não há nova posse.

A posse se dá pela **assinatura do termo**, no qual constam as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos do cargo, que não podem ser alterados unilateralmente por nenhuma das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

Prazo da posse: 30 dias, contados da **publicação do ato de provimento** (e não da data da nomeação). A lei atual **não** prevê prorrogação desse prazo a critério da autoridade. A única regra que desloca o início: se o nomeado já é servidor e, na data da publicação, está em certas licenças ou afastamentos (por exemplo, licença por doença em pessoa da família, para o serviço militar, para capacitação, férias, licença à gestante), o prazo conta do **término do impedimento**.

Outras regras da posse:

- pode ser feita por **procuração específica** (regra dos servidores; o Deputado, por sua vez, não toma posse por procuração);
- depende de **prévia inspeção médica oficial**; só é empossado quem for julgado apto física e mentalmente;
- no ato da posse, o servidor apresenta **declaração de bens e valores** e declaração sobre o exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública;
- se a posse **não ocorrer** no prazo, o ato de provimento será **tornado sem efeito** (a nomeação cai; a pessoa nunca chegou a ser servidora).

Exercício é o **efetivo desempenho** das atribuições do cargo ou da função de confiança (art. 15). Tomar posse não é o mesmo que entrar em exercício. Vários direitos (como o início do estágio probatório e a contagem de tempo) dependem do exercício, e não da posse.

Prazo do exercício: 15 dias, contados da **posse**. Se o servidor empossado **não entrar em exercício** no prazo, será **exonerado** (exoneração de ofício). Como ele já tomou posse, já era servidor; por isso não se "torna sem efeito" a nomeação, e sim se exonera. Compete à autoridade do órgão para onde ele foi nomeado dar-lhe exercício.

> **Dica: 30 para posse, 15 para exercício.** Perdeu o prazo da **posse**: nomeação **tornada sem efeito**. Perdeu o prazo do **exercício**: **exoneração**.
>
> **Exemplo:** a nomeação de Beatriz foi publicada em 3 de março e ela assinou o termo de posse em 25 de março (22 dias depois). A posse foi tempestiva, e ela tem 15 dias, contados da posse, para entrar em exercício.

Função de confiança. O exercício começa na data de publicação do ato de designação (se o servidor estiver em licença ou afastado, no primeiro dia útil após o fim do impedimento, que não pode passar de 30 dias da publicação). Se não entrar em exercício, a designação é tornada sem efeito.

Mudança de município. O servidor removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório em outro município tem **no mínimo 10 e no máximo 30 dias**, contados da publicação do ato, para retomar o exercício, incluído o tempo de deslocamento. Pode abrir mão desse prazo.

Jornada. Máximo de **40 horas semanais**, com limites mínimo e máximo de **6 e 8 horas diárias**, salvo leis especiais. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança fica em regime de **integral dedicação** e pode ser convocado sempre que houver interesse da Administração.

Estágio probatório, efetividade e estabilidade

Estágio probatório é o período em que o servidor nomeado para cargo **efetivo** é avaliado no próprio cargo. Ele começa quando o servidor **entra em exercício**, e não na nomeação nem na posse.

> **Exemplo:** Hugo foi nomeado em março, tomou posse em abril e entrou em exercício em maio. O estágio probatório dele começou em **maio**.

Fatores avaliados (art. 20): **assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade**. Quatro meses antes de terminar o período, a avaliação de desempenho, feita por **comissão constituída para essa finalidade**, é submetida à homologação da autoridade competente, sem prejuízo de continuar a apuração dos fatores.

24 meses x 3 anos: a diferença que mais confunde.

- O texto do art. 20 da Lei 8.112 ainda diz que o estágio probatório dura **24 meses**, e o art. 21 ainda fala em estabilidade após **2 anos**. Esses números são da redação original de 1990.
- A **Emenda Constitucional 19/1998** mudou o art. 41 da Constituição: o servidor nomeado para cargo efetivo em virtude de concurso só fica **estável após 3 anos de efetivo exercício**, e a **avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para esse fim é **condição obrigatória** para a estabilidade.
- Por isso, o **STF e o STJ** firmaram que o estágio probatório passou a ser de **3 anos (36 meses)**, para coincidir com o prazo da estabilidade. Ninguém fica estável com só dois anos.

> **Atenção:** se o item disser "**nos termos do art. 20 da Lei 8.112**, o estágio probatório é de 24 meses", ele reproduz a letra da lei. Se disser que o estágio "dura 36 meses", "três anos" ou que coincide com o prazo da estabilidade, segundo a jurisprudência, também está certo. O que está sempre errado é dizer que a estabilidade vem com **dois anos**.

Estabilidade exige duas coisas, cumulativamente: (1) **três anos de efetivo exercício** e (2) **aprovação na avaliação especial de desempenho**. O simples decurso do tempo não basta: se a comissão reprova o servidor, ele não fica estável, ainda que tenha completado os três anos.

Quem pode ser estável. Só o servidor **nomeado para cargo efetivo em virtude de concurso público**. Não adquirem a estabilidade do art. 41:

- os ocupantes de **cargo em comissão** (por mais tempo que fiquem e por melhores que sejam as avaliações);
- os **contratados temporários** (funções temporárias);
- os **empregados públicos** celetistas.

Efetividade x estabilidade. São atributos diferentes:

- **efetividade** é uma característica do **cargo**: o servidor se torna efetivo ao tomar posse em cargo de provimento efetivo;
- **estabilidade** é uma garantia do **servidor no serviço público**, adquirida depois de três anos de exercício e aprovação na avaliação especial.

Por isso o servidor pode ser **efetivo sem ser estável** (quem está em estágio probatório).

A estabilidade é no serviço público, não no cargo. Ela protege o servidor no serviço público como um todo. Assim, a **promoção** na mesma carreira **não** exige novo estágio probatório: o servidor já estável continua estável no cargo da classe superior. Já a posse em **outro cargo**, de outra carreira, por novo concurso, exige novo estágio probatório naquele cargo (e, se ele for reprovado, entra a recondução).

Estabilidade extraordinária (ADCT, art. 19). A Constituição de 1988 considerou estáveis os servidores civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas que, na data da promulgação, estavam em exercício havia **pelo menos cinco anos continuados**, ainda que não admitidos por concurso. Não se aplica aos ocupantes de cargos de confiança ou em comissão.

Vitaliciedade é outra garantia, própria de magistrados e membros do Ministério Público. No primeiro grau, é adquirida após **dois anos** de exercício (o vitaliciamento). Durante esses dois anos, o membro pode perder o cargo por deliberação do tribunal ou órgão competente; depois, só por sentença judicial transitada em julgado.

Estágio probatório: o que pode e o que não pode.

- **Cargos em comissão.** O servidor em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento **no órgão de lotação**. Para ser cedido a outro órgão, só para cargos de Natureza Especial ou cargos em comissão de nível mais alto (DAS 6, 5 e 4 ou equivalentes).

- **Licenças e afastamentos permitidos** (art. 20, § 4º): licença por motivo de doença em pessoa da família, por afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar e para atividade política; afastamento para mandato eletivo, para estudo ou missão no exterior, para servir em organismo internacional; e para curso de formação de outro cargo federal. Fora dessa lista, **não**. Em especial, **não** cabe **licença para tratar de interesses particulares** nem licença para capacitação.
- **Suspensão** (art. 20, § 5º): o estágio **fica suspenso** durante a licença por doença em pessoa da família, a licença por afastamento do cônjuge (sem remuneração), a licença para atividade política, o afastamento para organismo internacional e o curso de formação. Ele é **retomado** quando termina o impedimento, e o prazo para a estabilidade é empurrado pelo tempo do afastamento.

> **Exemplo:** Sílvia, em estágio probatório, ficou dois meses em licença por doença na família. O estágio ficou suspenso nesses dois meses e voltou a correr no retorno dela.

Reprovação no estágio. O servidor não aprovado será **exonerado** ou, **se estável** (de cargo anterior), **reconduzido** ao cargo anteriormente ocupado. Quem não era estável em outro cargo simplesmente perde o cargo; não tem direito a ser realocado.

Perda do cargo pelo estável (CF, art. 41, § 1º). O servidor estável só perde o cargo:

1. em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**;
2. mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada **ampla defesa**;
3. mediante **procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de **lei complementar**, assegurada ampla defesa.

A Lei 8.112 (art. 22) repete as duas primeiras. Há ainda a hipótese de excesso de despesa com pessoal (CF, art. 169). O **afastamento preventivo** durante um processo disciplinar **não** é perda do cargo: é medida temporária, sem prejuízo da remuneração.

Vacância

Vacância é o fato de o cargo ficar sem ocupante. Suas causas (art. 33) são **sete**:

1. **exoneração**;
2. **demissão**;
3. **promoção**;
4. **readaptação**;
5. **aposentadoria**;
6. **posse em outro cargo inacumulável**;
7. **falecimento**.

Observe:

- a vacância **não** depende sempre de ato expresso da autoridade: o **falecimento**, fato natural, também deixa o cargo vago;

- **promoção** e **readaptação** aparecem nas duas listas: são **provimento e vacância** ao mesmo tempo;
- a **posse em outro cargo inacumulável** gera vacância do cargo antigo **mesmo sem pedido de exoneração**.

> **Exemplo:** Clara, técnica efetiva da Câmara, passou para juíza federal e tomou posse no novo cargo sem pedir exoneração. O cargo de técnica ficou vago por posse em outro cargo inacumulável.

Exoneração x demissão. Esta é uma das distinções mais cobradas.

- **Exoneração não tem caráter punitivo**. Pode ser **a pedido** do servidor ou **de ofício**. No cargo **efetivo**, a exoneração de ofício ocorre: (I) quando **não satisfeitas as condições do estágio probatório**; (II) quando, tendo tomado posse, o servidor **não entra em exercício** no prazo.
- **Demissão** é **penalidade**: aplica-se a quem comete **infração disciplinar grave**, apurada em processo administrativo disciplinar.
- No **cargo em comissão**, a exoneração (e a dispensa de função de confiança) se dá **a juízo da autoridade competente** ou **a pedido** do próprio servidor.

> **Pegadinha:** "a exoneração de ofício é a penalidade aplicada ao servidor que comete falta grave" está errado. Falta grave gera **demissão**. A exoneração nunca é castigo.

Remoção, redistribuição e substituição

Remoção é o deslocamento do **servidor**, a pedido ou de ofício, **no âmbito do mesmo quadro**, **com ou sem mudança de sede**. Remoção **não** implica necessariamente mudar de cidade. Modalidades: (I) de ofício, no interesse da Administração; (II) a pedido, a critério da Administração; (III) a pedido, **independentemente do interesse da Administração**, para outra localidade, em três casos: acompanhar cônjuge ou companheiro servidor deslocado no interesse da Administração; motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente (com junta médica oficial); e processo seletivo quando os interessados superam as vagas.

Redistribuição é o deslocamento do **cargo** de provimento efetivo, ocupado ou vago, para outro órgão ou entidade **do mesmo Poder**, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados o interesse da Administração, a equivalência de vencimentos, a manutenção da essência das atribuições, o mesmo nível de escolaridade e a compatibilidade com as finalidades do órgão. Se o órgão é extinto ou reorganizado e o servidor estável não é redistribuído, ele fica em **disponibilidade**.

Substituição. Os ocupantes de cargo ou função de direção ou chefia e de Natureza Especial têm substitutos, que assumem automática e cumulativamente nos afastamentos e impedimentos do titular, optando pela remuneração de um dos cargos. A retribuição pela substituição é paga nos afastamentos superiores a 30 dias consecutivos, na proporção dos dias que excederem esse período.

Requisição e cessão. O servidor pode ser **cedido** para ter exercício em outro órgão ou entidade da União, dos Estados, do DF ou dos Municípios para exercer cargo em comissão ou função de

confiança, ou nos casos previstos em leis específicas. Na cessão para Estados, DF ou Municípios para cargo em comissão, o ônus da remuneração é do **cessionário**; nos demais casos, do **cedente**. A cessão se faz por portaria publicada no Diário Oficial da União. A **requisição** é a cessão obrigatória, determinada por autoridade com poder legal para requisitar (por exemplo, a Justiça Eleitoral), que o órgão de origem não pode recusar.

Vencimento, remuneração e subsídio

Três palavras que a banca adora trocar:

- **Vencimento** é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com **valor fixado em lei** (art. 40). É o "básico" do cargo.
- **Remuneração** é o **vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes** estabelecidas em lei (art. 41).
- **Subsídio** é a forma de pagamento em **parcela única**, **vedado o acréscimo** de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (CF, art. 39, § 4º). É obrigatório para membros de Poder, detentores de mandato eletivo, Ministros de Estado e Secretários, e pode ser adotado para servidores organizados em carreira.

> **Pegadinha:** "subsídio é o vencimento acrescido das vantagens permanentes, enquanto a remuneração é fixada em parcela única" inverte os nomes. Parcela única = **subsídio**. Vencimento + vantagens permanentes = **remuneração**.

Subsídio não exclui tudo. A parcela única impede gratificações e adicionais **remuneratórios**, mas **não** impede: as **verbas indenizatórias** e os direitos sociais que a Constituição estende aos servidores (art. 39, § 3º), como **décimo terceiro**, **adicional noturno**, **adicional de férias** e serviço extraordinário.

Garantias da remuneração (Lei 8.112):

- o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é **irredutível**;
- nenhum servidor recebe remuneração inferior ao **salário mínimo**;
- é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens individuais e as relativas à natureza ou ao local de trabalho;
- salvo imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incide sobre a remuneração ou provento;
- o vencimento, a remuneração e o provento **não** podem ser objeto de arresto, sequestro ou **penhora**, **exceto** nos casos de **prestação de alimentos** resultante de decisão judicial;
- o servidor perde a remuneração do dia em que faltar sem motivo justificado;
- o servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou tiver a aposentadoria ou disponibilidade cassada tem **60 dias** para quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Súmula Vinculante 15 do STF: o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor **não incide sobre o abono** utilizado para se atingir o salário mínimo. As vantagens não incidem "sobre qualquer parcela".

Teto remuneratório (CF, art. 37, XI). A remuneração e o subsídio dos agentes públicos, os proventos e as pensões, **incluídas as vantagens pessoais** ou de qualquer outra natureza, não podem exceder o subsídio mensal dos **Ministros do STF** (com subtetos nos Estados e Municípios). Pontos cobrados:

- **Ficam fora do teto** as parcelas de **caráter indenizatório** previstas em lei (CF, art. 37, § 11), como **diárias** e **auxílio-alimentação**: elas só repõem gastos e não remuneram o trabalho.
- **Entram no teto** as **vantagens pessoais**, como adicionais por tempo de serviço e gratificações pessoais, **ainda que concedidas antes da EC 41/2003**. Para o STF, não há direito adquirido a receber acima do teto; o excedente é cortado.
- No **MS 24.875**, o STF admitiu computar no teto da EC 41/2003 o adicional por tempo de serviço dos Ministros aposentados do STF, mas assegurou a eles o acréscimo de **20%** sobre os proventos até sua absorção por futuros aumentos do subsídio.
- A **gratificação de presença** dos Ministros do STF por atuação no **TSE não** entra no teto, porque remunera função adicional, a da Justiça Eleitoral.

Vantagens: indenizações, gratificações e adicionais

Além do vencimento, o servidor pode receber três tipos de **vantagens** (art. 49): **indenizações**, **gratificações** e **adicionais**.

- As **indenizações não se incorporam** ao vencimento ou provento **para qualquer efeito**. Nunca. Nem depois de anos de recebimento, nem para calcular a aposentadoria.
- As **gratificações e os adicionais** incorporam-se ao vencimento ou provento **nos casos e condições indicados em lei**.
- As vantagens não são computadas nem acumuladas para conceder acréscimos posteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento (proibição do "efeito cascata").

As quatro indenizações (art. 51): **ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia**.

- **Ajuda de custo**: compensa as despesas de **instalação** do servidor que, **no interesse do serviço**, passa a ter exercício em **nova sede**, com mudança de domicílio **em caráter permanente**. Não pode passar de **3 meses** de remuneração. Não é paga na remoção a pedido. **Não** é concedida ao servidor que se afasta do cargo, ou o reassume, em virtude de **mandato eletivo**. É concedida a quem, não sendo servidor da União, é nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. O servidor que, sem justificativa, não se apresenta na nova sede em **30 dias** devolve a ajuda de custo.
- **Diárias**: indenizam despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana quando o servidor se afasta da sede **em caráter eventual ou transitório**, a serviço. São pagas pela metade quando não há pernoite. Quem recebe diárias e não viaja devolve em **5 dias**.
- **Indenização de transporte**: para quem usa meio próprio de locomoção em serviços externos, por força das atribuições do cargo.
- **Auxílio-moradia**: ressarcimento de despesas com aluguel ou hotel, para quem se mudou para ocupar cargo em comissão ou função de confiança de nível alto, cumpridos vários requisitos (não haver imóvel funcional, não ter imóvel no município etc.).

> **Exemplo:** Rui recebeu diárias e ajuda de custo por anos antes de se aposentar e pediu que esses valores entrassem no cálculo dos proventos. O pedido não pode ser atendido: indenizações não se incorporam ao vencimento nem ao provento para nenhum efeito.

Gratificações e adicionais (art. 61), entre outros: retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; **gratificação natalina** (13º: 1/12 da remuneração de dezembro por mês de exercício, fração de 15 dias ou mais conta como mês, paga até 20 de dezembro); adicionais de **insalubridade, periculosidade ou atividade penosa** (quem tem direito a insalubridade e periculosidade **opta** por um deles); adicional por **serviço extraordinário** (**50%** sobre a hora normal, limite de **2 horas por jornada**, só para situações excepcionais e temporárias); adicional **noturno** (das **22h às 5h**, **25%** a mais, hora de 52 minutos e 30 segundos); **adicional de férias** (**1/3**, pago independentemente de pedido); e gratificação por encargo de curso ou concurso (que não se incorpora).

Férias

- O servidor tem **30 dias de férias** por ano.
- Podem ser **acumuladas até o máximo de dois períodos**, **no caso de necessidade do serviço**, ressalvadas as hipóteses de legislação específica. Três períodos é mais do que a lei permite.
- Para o **primeiro período aquisitivo**, exigem-se **12 meses de exercício**.
- É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.
- Podem ser **parceladas em até três etapas**, desde que **requeridas pelo servidor** e **no interesse da Administração** (os dois requisitos juntos). No parcelamento, o adicional de 1/3 é pago no primeiro período.
- O adicional de **1/3** é pago **independentemente de solicitação**; a remuneração das férias é paga até **2 dias** antes do início.
- Só podem ser **interrompidas** por calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão.
- Quem opera direta e permanentemente com raios X ou substâncias radioativas tem **20 dias consecutivos por semestre**, proibida a acumulação.
- O servidor exonerado recebe indenização das férias a que tinha direito e das incompletas (1/12 por mês de exercício ou fração superior a 14 dias).

> **Exemplo:** Lúcia acabou de completar 12 meses de exercício e pediu para dividir as férias em três etapas; a chefia concordou, por interesse do serviço. O parcelamento é válido.

Licenças

A Lei 8.112 (art. 81) prevê sete licenças "do Título III", além das licenças ligadas à seguridade (saúde, gestante, paternidade, acidente em serviço), tratadas mais adiante.

1. Por motivo de doença em pessoa da família (art. 83). Para cuidar de cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta, enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do

assentamento funcional.

- Exige **comprovação por perícia médica oficial**.
- Só é deferida se a **assistência direta** do servidor for **indispensável** e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
- A cada período de **12 meses**: até **60 dias** (consecutivos ou não) **com remuneração** e até **90 dias** (consecutivos ou não) **sem remuneração**.
- É vedado exercer atividade remunerada durante a licença.
- Pode ser concedida em **estágio probatório**, mas **suspende** o estágio.

2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro (art. 84). Para acompanhar cônjuge deslocado para outro ponto do país, para o exterior ou para exercer mandato eletivo. É **por prazo indeterminado e sem remuneração**. Se o cônjuge também for servidor, pode haver exercício provisório em órgão federal.

3. Para o serviço militar (art. 85). Concluído o serviço, o servidor tem até **30 dias sem remuneração** para reassumir.

4. Para atividade política (art. 86). **Sem remuneração** entre a escolha em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura. Do registro até o **10º dia seguinte à eleição**, licença **com** os vencimentos do cargo efetivo, **somente por três meses**.

5. Para capacitação (art. 87). Após cada **quinquênio** de efetivo exercício, no interesse da Administração, até **três meses** com remuneração, para curso de capacitação. Os períodos **não** são acumuláveis.

6. Para tratar de interesses particulares (art. 91). É a mais cobrada:

- concedida **a critério da Administração**: **não** é direito subjetivo do servidor; a autoridade pode negar se o serviço precisar dele;
- só para servidor ocupante de **cargo efetivo** que **não esteja em estágio probatório**;
- prazo de **até três anos consecutivos**;
- **sem remuneração**;
- pode ser **interrompida a qualquer tempo**, **a pedido do servidor ou no interesse do serviço**;
- o período **não conta** como efetivo exercício **nem para aposentadoria**; o vínculo com o regime de previdência do servidor fica suspenso, e ele só mantém a contagem previdenciária se **recolher as contribuições** por conta própria;
- durante essa licença, o servidor pode participar de gerência ou administração de sociedade privada (exceção à proibição do art. 117, X), observada a legislação sobre conflito de interesses;
- quem se afastou para **estudo no exterior** (ou pós-graduação no país, com afastamento) **não** pode obter essa licença, nem exoneração, antes de decorrido **período igual ao do afastamento**, salvo se **ressarcir** a despesa.

> **Atenção:** a lei **não** manda exonerar automaticamente do cargo em comissão o servidor que obtém licença para tratar de interesses particulares. Se a autoridade exonera o licenciado do cargo em comissão, faz isso porque o cargo em comissão é de livre exoneração, e não por imposição legal.

7. Para desempenho de mandato classista (art. 92). **Sem remuneração**, para mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato ou entidade fiscalizadora da profissão, com limite de servidores licenciados conforme o número de associados (2, 4 ou 8). Dura o mandato e pode ser renovada em caso de reeleição.

Regra geral: licença da mesma espécie concedida dentro de **60 dias** do término de outra é considerada **prorrogação**.

Afastamentos e mandato eletivo

Mandato eletivo (art. 94 da Lei 8.112 e art. 38 da CF):

- **mandato federal, estadual ou distrital** (deputado, senador, governador): o servidor fica **afastado** do cargo, **mesmo que haja compatibilidade de horários**;
- **Prefeito**: afastado do cargo, podendo **optar** pela remuneração do cargo efetivo;
- **Vereador**: **havendo compatibilidade de horário**, exerce os dois e **recebe as duas remunerações** (as vantagens do cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo); **não havendo**, é afastado e pode optar pela remuneração.

No afastamento para mandato, o tempo de serviço conta para todos os efeitos, **exceto para promoção por merecimento**, e o servidor contribui para a seguridade como se estivesse em exercício. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não pode ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

> **Exemplo:** Cláudio, servidor efetivo, foi eleito vereador e consegue cumprir os dois horários: recebe as vantagens do cargo e o subsídio de vereador. Sérgio, servidor efetivo, foi eleito deputado estadual: deve se afastar do cargo, ainda que os horários sejam compatíveis.

Estudo ou missão no exterior (art. 95). Depende de autorização do Presidente da República, dos Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo ou do Presidente do STF. A ausência **não excede 4 anos**, e só depois de decorrido igual período é permitida nova ausência. Na volta, **não** se concede exoneração nem licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, **salvo ressarcimento** da despesa.

Organismo internacional (art. 96): afastamento com **perda total da remuneração**.

Pós-graduação no país (art. 96-A): com remuneração, no interesse da Administração, exigindo tempo mínimo no cargo (3 anos para mestrado, 4 para doutorado e pós-doutorado, incluído o estágio probatório). Na volta, o servidor permanece no exercício por período igual ao do afastamento; se pedir exoneração ou aposentadoria antes, ressarce os gastos.

Concessões (art. 97): o servidor pode ausentar-se, sem prejuízo, por **1 dia** para doar sangue; até **2 dias** para alistamento ou recadastramento eleitoral; **8 dias consecutivos** por casamento ou

falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Há **horário especial** para o servidor estudante (com compensação) e para o servidor com deficiência ou com cônjuge, filho ou dependente com deficiência (sem compensação).

Tempo de serviço. Conta-se como efetivo exercício, entre outros: férias, exercício de cargo em comissão, júri, mandato eletivo (exceto para promoção por merecimento), licença à gestante, à adotante e paternidade, licença por acidente em serviço, licença para tratamento da própria saúde até 24 meses, licença para capacitação, serviço militar. A **licença para tratar de interesses particulares não está nessa lista** e também não está entre os tempos contados só para aposentadoria. A licença por doença em pessoa da família **com remuneração** que exceder 30 dias em 12 meses conta só para aposentadoria e disponibilidade.

Direito de petição. O servidor pode requerer em defesa de direito ou interesse legítimo. Pedido de reconsideração e recurso: prazo de **30 dias**. O direito de requerer prescreve em **5 anos** (demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, interesse patrimonial) ou em **120 dias** (demais casos).

Greve, associação sindical e acumulação de cargos

O servidor civil tem direito à **livre associação sindical** e o **direito de greve**, que será exercido nos termos e limites definidos em **lei específica** (CF, art. 37, VII, com a redação da EC 19/1998; o texto original exigia lei complementar).

Acumulação de cargos. A regra é a **proibição** da acumulação **remunerada** de cargos públicos. A Constituição (art. 37, XVI) só admite, **quando houver compatibilidade de horários** e respeitado o teto:

- **dois cargos de professor**;
- **um cargo de professor com outro técnico ou científico**;
- **dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas.

Mesmo nas hipóteses permitidas, a **compatibilidade de horários** é requisito indispensável (art. 118, § 2º, da Lei 8.112). A proibição se estende a empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e sociedades controladas pelo poder público, de qualquer ente.

Aposentado que volta ao serviço público. A vedação de acumular **não acaba com a aposentadoria**. É proibido receber **proventos** de aposentadoria junto com **vencimento** de cargo efetivo, **salvo** quando os cargos forem **acumuláveis na atividade** (art. 118, § 3º). A Constituição (art. 37, § 10) também ressalva os **cargos eletivos** e os **cargos em comissão**.

> **Exemplo:** Paulo aposentou-se como Analista Legislativo e foi nomeado para cargo efetivo numa autarquia federal, cargo que não poderia ser acumulado com o anterior na ativa. Ele não pode receber proventos e vencimento ao mesmo tempo.

Outras regras: o servidor não pode exercer **mais de um cargo em comissão** (salvo a interinidade do art. 9º) nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva (salvo conselhos de administração e fiscal de estatais). Quem acumula licitamente dois cargos efetivos e é investido em cargo em comissão fica afastado de ambos, salvo compatibilidade de horário e local com um deles. Se a acumulação ilegal for detectada, o servidor é notificado para **optar em 10 dias**; a opção até o último dia do prazo de defesa configura **boa-fé** e vira pedido de exoneração do outro cargo; provada a **má-fé**, aplica-se a **demissão**.

Deveres e proibições

Deveres (art. 116), entre eles: exercer com zelo e dedicação as atribuições; **ser leal às instituições** a que servir; observar as normas; cumprir as ordens superiores, **exceto quando manifestamente ilegais**; atender com presteza o público; **levar as irregularidades** de que tiver ciência em razão do cargo **ao conhecimento da autoridade superior** ou, **quando houver suspeita de envolvimento desta**, ao conhecimento de **outra autoridade competente** para apuração; guardar sigilo sobre assunto da repartição; ser assíduo e pontual; tratar as pessoas com urbanidade; **representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder**.

Não existe regra que mande levar a irregularidade "apenas ao Ministério Público" nem que proíba avisar o chefe. E o servidor que comunica crime ou improbidade à autoridade competente **não pode ser responsabilizado** civil, penal ou administrativamente por isso (art. 126-A).

Proibições (art. 117), entre elas: ausentar-se durante o expediente sem autorização do chefe; retirar documento da repartição sem anuência; manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o **segundo grau** civil; valer-se do cargo para proveito pessoal; atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas (salvo benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro); receber propina ou presente em razão das atribuições; aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro; praticar usura; proceder de forma desidiosa; usar pessoal ou recursos da repartição em atividades particulares; exercer atividades incompatíveis com o cargo e com o horário de trabalho.

Gerência de empresa (art. 117, X). É proibido ao servidor **participar de gerência ou administração de sociedade privada** e **exercer o comércio**, **exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário**. Detalhes que caem:

- ser **sócio investidor** (cotista ou acionista sem poder de gestão) é **permitido**;
- **administrar** a empresa é proibido **em qualquer horário**, mesmo fora do expediente e sem prejuízo do serviço. A proibição não depende de conflito de horário;
- **exceções** em que o servidor pode participar da gestão: (I) participação nos **conselhos de administração e fiscal** de empresas em que a União tenha participação, ou de cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; (II) durante a **licença para tratar de interesses particulares**, observada a legislação sobre conflito de interesses.

> **Exemplo:** Fábio é cotista de uma consultoria, sem gerência nem administração: conduta permitida. Wagner passou a administrar a empresa da família, só à noite e sem atrapalhar o serviço: conduta proibida.

Responsabilidades civil, penal e administrativa

O servidor responde **civil, penal e administrativamente** pelo exercício irregular de suas atribuições (art. 121).

- A responsabilidade **civil** decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que cause **prejuízo ao erário ou a terceiros**. Pelo dano a terceiros, o servidor responde perante a Fazenda Pública em **ação regressiva**. A obrigação de reparar passa aos **sucessores**, até o limite da herança.
- A responsabilidade **penal** abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade.
- A responsabilidade **administrativa** resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

Independência das instâncias. As sanções civis, penais e administrativas **podem cumular-se**, sendo **independentes entre si** (art. 125). A Administração pode punir no processo disciplinar mesmo que o processo criminal não tenha terminado; não precisa esperar condenação definitiva.

A exceção. A responsabilidade administrativa é **afastada** no caso de **absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria** (art. 126). Só essas duas absolvições "amarram" a Administração. A absolvição por **insuficiência de provas** (ou por outro fundamento, como falta de dolo para fins penais) **não** impede a punição disciplinar.

> **Exemplo:** Mário foi absolvido na ação penal por falta de provas do desvio de bens. O processo disciplinar sobre os mesmos fatos pode continuar e terminar em punição. Se o juiz tivesse afirmado que o desvio não existiu, ou que Mário não foi o autor, a punição administrativa cairia.

Penalidades e processo disciplinar: visão geral

O direito disciplinar tem capítulo próprio nesta matéria; aqui ficam os números da Lei 8.112 que mais aparecem.

Penalidades (art. 127): **advertência**, **suspensão**, **demissão**, **cassação de aposentadoria ou disponibilidade**, **destituição de cargo em comissão** e **destituição de função comissionada**. Na aplicação, consideram-se a natureza e a gravidade da infração, os danos ao serviço, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

- **Advertência**: por escrito, para violação das proibições dos incisos I a VIII e XIX do art. 117 e para inobservância de dever funcional que não justifique pena mais grave.
- **Suspensão**: para reincidência em faltas punidas com advertência e para as demais proibições que não levem à demissão; **máximo de 90 dias**. Quem se recusa sem justificativa a fazer inspeção médica determinada pode ser suspenso por até 15 dias. Por conveniência do serviço, a suspensão pode ser **convertida em multa** de **50%** por dia de remuneração, e o servidor continua trabalhando.
- **Cancelamento dos registros**: advertência após **3 anos** e suspensão após **5 anos** de efetivo exercício sem nova infração, sem efeitos retroativos.

- **Demissão** (art. 132): crime contra a administração pública; **abandono de cargo** (ausência **intencional** por **mais de 30 dias consecutivos**); **inassiduidade habitual** (faltas sem causa justificada por **60 dias, interpoladamente, em 12 meses**); improbidade administrativa; incontinência pública e conduta escandalosa na repartição; insubordinação grave em serviço; ofensa física em serviço, salvo legítima defesa; aplicação irregular de dinheiro público; revelação de segredo apropriado em razão do cargo; lesão aos cofres públicos; corrupção; acumulação ilegal de cargos; transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.
- **Cassação de aposentadoria ou disponibilidade**: para o inativo que praticou, na atividade, falta punível com demissão.
- **Destituição de cargo em comissão**: para quem ocupa só cargo em comissão e comete infração sujeita a suspensão ou demissão.
- **Retorno ao serviço público federal**: a demissão ou destituição por valer-se do cargo (art. 117, IX) ou por atuar como intermediário (art. 117, XI) impede nova investidura federal por **5 anos**; por crime contra a administração, improbidade, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos ou corrupção, o servidor **não pode retornar** ao serviço público federal.

Quem aplica (art. 141): demissão e cassação, o Presidente da República, os **Presidentes das Casas do Legislativo** e dos Tribunais Federais e o Procurador-Geral da República; suspensão **superior a 30 dias**, a autoridade imediatamente inferior a essas; advertência e suspensão **até 30 dias**, o chefe da repartição e outras autoridades conforme regimentos; destituição de cargo em comissão, a autoridade que fez a nomeação.

Prescrição da ação disciplinar (art. 142): **5 anos** para demissão, cassação e destituição de cargo em comissão; **2 anos** para suspensão; **180 dias** para advertência. O prazo começa a correr da data em que o fato **se tornou conhecido**. Se a infração também é crime, aplicam-se os prazos da lei penal. A abertura de sindicância ou do PAD **interrompe** a prescrição até a decisão final.

Sindicância e PAD. A autoridade que tem ciência de irregularidade é **obrigada** a promover a apuração imediata, mediante **sindicância** ou **processo administrativo disciplinar**, assegurada ampla defesa. Denúncias precisam de identificação e endereço do denunciante, por escrito.

- Da **sindicância** pode resultar: arquivamento; advertência ou suspensão de até 30 dias; ou instauração de PAD. Prazo: **30 dias**, prorrogável por igual período.
- O **PAD** é **obrigatório** sempre que a pena cabível for suspensão por **mais de 30 dias**, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão.
- **Afastamento preventivo** (art. 147): como medida **cautelar**, para que o servidor não influa na apuração, a autoridade instauradora pode afastá-lo por **até 60 dias**, **sem prejuízo da remuneração**, prorrogável por igual prazo. Não é pena e não é perda do cargo.
- O PAD é conduzido por **comissão de três servidores estáveis**; tem as fases de **instauração**, **inquérito administrativo** (instrução, defesa e relatório) e **julgamento**; prazo de **60 dias**, prorrogável por igual prazo. Defesa escrita em **10 dias** (20 dias se houver dois ou mais indiciados; 15 dias da última publicação, se citado por edital). A autoridade julga em **20 dias**.
- O **rito sumário** (acumulação ilegal, abandono de cargo e inassiduidade habitual) usa comissão de **dois** servidores estáveis e prazo de **30 dias**, prorrogável por até 15.

- O servidor que responde a PAD só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente **depois** de concluído o processo e cumprida a pena.
- O processo pode ser **revisto** a qualquer tempo, quando surgirem fatos novos que justifiquem a inocência ou a inadequação da pena; da revisão **não** pode resultar agravamento.

Seguridade social, aposentadoria e licenças de saúde

Cargo em comissão puro. O servidor ocupante **apenas** de cargo em comissão (que não seja, ao mesmo tempo, ocupante de cargo ou emprego efetivo) **não** tem direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor, **com exceção da assistência à saúde** (art. 183, § 1º). Pela Constituição (art. 40, § 13), ele contribui para o Regime Geral de Previdência Social.

Licenças ligadas à saúde e à família:

- **Tratamento da própria saúde**: com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração. Acima de **120 dias** em 12 meses, exige junta médica oficial; abaixo de **15 dias** no ano, pode ser dispensada a perícia.
- **Gestante**: **120 dias** consecutivos, sem prejuízo da remuneração (pode começar no primeiro dia do nono mês). Aborto atestado por médico oficial: **30 dias** de repouso remunerado.
- **Adotante**: **90 dias** para criança de até 1 ano; **30 dias** para criança com mais de 1 ano.
- **Paternidade**: **5 dias** consecutivos.
- **Lactante**: uma hora de descanso por jornada (ou dois períodos de meia hora) até o filho completar seis meses.
- **Acidente em serviço**: licença com **remuneração integral**. Acidente em serviço é o **dano físico ou mental** sofrido pelo servidor que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo. Equiparam-se a ele a agressão sofrida e não provocada no exercício do cargo e o dano sofrido no **percurso** entre a residência e o trabalho. A prova do acidente é feita em 10 dias, prorrogáveis.

Aposentadoria (Constituição, art. 40, após a EC 103/2019). O texto do art. 186 da Lei 8.112 ainda traz as regras antigas; vale a Constituição.

- **Por incapacidade permanente** (antiga "por invalidez"): no cargo em que estiver investido, **quando insuscetível de readaptação**, com avaliações periódicas. Não exige que a incapacidade tenha surgido no trabalho: um acidente fora do serviço também pode levar a ela. Se o servidor ainda pode exercer outro cargo compatível, é **readaptado**, e não aposentado.
- **Compulsória**: aos **70 anos**, ou aos **75**, na forma de lei complementar, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
- **Voluntária**: no âmbito da **União**, aos **62 anos se mulher** e **65 anos se homem**, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos legais.
- **Professor**: idade mínima **reduzida em 5 anos**, desde que comprove tempo de efetivo exercício de magistério na **educação infantil e no ensino fundamental e médio**.
- Lei complementar pode fixar idade e tempo diferenciados para servidores com deficiência, para **agentes penitenciários, agentes socioeducativos e policiais**, e para quem trabalha exposto a agentes nocivos.

- **Pensão**: a lei do ente deve tratar **de forma diferenciada** a pensão por morte de **agentes penitenciários, agentes socioeducativos e policiais** mortos em decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

Pensão vitalícia a dependentes de ex-agentes políticos. O STF declarou **inconstitucional** a concessão de pensão vitalícia a viúvas e dependentes de ex-agentes políticos (inclusive dos falecidos no exercício do mandato), por ferir a igualdade, a impessoalidade, a moralidade e a responsabilidade com as contas públicas.

Quadros para memorizar

Prazos e números da Lei 8.112

Assunto	Regra	Contagem ou detalhe
Validade do concurso	até 2 anos	prorrogável uma vez, por igual período
Vagas para pessoa com deficiência	até 20% (Lei 8.112)	mínimo de 5% (regulamento)
Idade mínima para investidura	18 anos	requisito básico do art. 5º
Posse	30 dias	da publicação do ato de provimento; sem prorrogação
Exercício	15 dias	da posse
Perdeu o prazo da posse	ato de provimento tornado sem efeito	a pessoa não chegou a ser servidora
Perdeu o prazo do exercício	exoneração de ofício	já era servidor
Mudança de município (remoção, redistribuição etc.)	10 a 30 dias	da publicação do ato, incluído o deslocamento
Jornada	até 40 h semanais	entre 6 e 8 h diárias
Estágio probatório	24 meses no texto da lei	3 anos (36 meses) pela jurisprudência
Avaliação no estágio	4 meses antes do fim	por comissão, homologada pela autoridade
Estabilidade	3 anos de efetivo exercício + avaliação especial	CF, art. 41 (o art. 21 da lei ainda diz 2 anos)
Estabilidade extraordinária	5 anos continuados em 05/10/1988	ADCT, art. 19
Vitaliciedade	2 anos	magistrados e membros do MP
Reversão no interesse da Administração	aposentadoria nos 5 anos anteriores ao pedido	proventos pelas regras atuais só se ficar 5 anos
Limite de idade para reverter	70 anos	art. 27
Débito com o erário de quem sai	60 dias para quitar	senão, dívida ativa

Assunto	Regra	Contagem ou detalhe
Ajuda de custo	até 3 meses de remuneração	devolve se não se apresentar em 30 dias
Diárias recebidas sem viajar	devolver em 5 dias	
Hora extra	+50%, até 2 h por jornada	só situações excepcionais e temporárias
Adicional noturno	+25%, das 22h às 5h	hora de 52 min 30 s
Adicional de férias	1/3	independe de pedido
Gratificação natalina	1/12 por mês; fração de 15 dias = mês	paga até 20 de dezembro
Férias	30 dias; acumula até 2 períodos	1º período exige 12 meses de exercício
Parcelamento de férias	até 3 etapas	a pedido do servidor e no interesse da Administração
Licença por doença em pessoa da família	60 dias com + 90 dias sem remuneração	a cada 12 meses; perícia oficial
Licença para interesses particulares	até 3 anos consecutivos	sem remuneração; não em estágio probatório
Licença para capacitação	até 3 meses a cada 5 anos	com remuneração; não acumula
Licença para atividade política remunerada	só 3 meses	do registro até 10 dias após a eleição
Estudo no exterior	até 4 anos	nova ausência só após igual período
Licença à gestante	120 dias	aborto: 30 dias
Licença à adotante	90 dias (até 1 ano de idade)	30 dias (mais de 1 ano)
Licença-paternidade	5 dias	
Concessões	1 dia (sangue); até 2 dias (alistamento eleitoral); 8 dias (casamento ou luto)	sem prejuízo
Licença da mesma espécie dentro de 60 dias	é prorrogação	art. 82
Pedido de reconsideração e recurso	30 dias	
Prescrição do direito de requerer	5 anos (demissão, patrimônio) ou 120 dias (demais)	

As sete formas de provimento

Forma	O que é	Quem	Detalhe que cai
Nomeação	ingresso no cargo	qualquer pessoa (efetivo: aprovado em concurso)	única forma originária; única que gera posse; em comissão, inclusive interino

Forma	O que é	Quem	Detalhe que cai
Promoção	subida de classe na mesma carreira	servidor da carreira	é provimento e vacância; não exige novo estágio
Readaptação	ida para cargo compatível com limitação física ou mental	servidor efetivo com limitação atestada em inspeção médica	mesmo órgão; mantém remuneração; excedente se não houver vaga; provimento e vacância
Reversão	volta do aposentado	aposentado por invalidez recuperado ou aposentado voluntário estável	interesse da Administração exige pedido, 5 anos, cargo vago; limite de 70 anos
Aproveitamento	volta de quem estava em disponibilidade	servidor estável em disponibilidade	obrigatório; cargo de atribuições e vencimentos compatíveis
Reintegração	volta do demitido cuja demissão foi invalidada	servidor estável	com ressarcimento de todas as vantagens; cargo extinto gera disponibilidade
Recondução	volta do estável ao cargo antigo	servidor estável	inabilitado no estágio de outro cargo ou desalojado pelo reintegrado; cargo ocupado gera aproveitamento

Quem volta para onde

Situação	Nome
Aposentado volta à atividade	reversão
Servidor em disponibilidade volta à atividade	aproveitamento
Demitido volta porque a demissão foi anulada	reintegração
Estável volta ao cargo de origem (reprovado ou desistente no estágio de outro cargo)	recondução
Ocupante do cargo do reintegrado volta ao cargo de origem	recondução (sem indenização), ou aproveitamento, ou disponibilidade
Reintegrado cujo cargo foi extinto	disponibilidade
Reconduzido cujo cargo de origem está ocupado	aproveitamento em outro cargo

Vacância

Causa	Observação
Exoneração	sem caráter punitivo; a pedido ou de ofício
Demissão	penalidade por infração grave
Promoção	também é provimento
Readaptação	também é provimento
Aposentadoria	
Posse em outro cargo inacumulável	dispensa pedido de exoneração e preserva o vínculo para a recondução

Causa	Observação
Falecimento	fato natural; não depende de ato

Exoneração x demissão

	Exoneração	Demissão
Natureza	não é punição	é punição
Cargo efetivo	a pedido; ou de ofício (reprovação no estágio, não entrar em exercício no prazo)	infrações do art. 132, apuradas em PAD
Cargo em comissão	a juízo da autoridade ou a pedido	o comissionado puro sofre "destituição de cargo em comissão"
Exemplo	servidor pede para sair	servidor comete corrupção

Estágio probatório, estabilidade e vitaliciedade

	Estágio probatório	Estabilidade	Vitaliciedade
Quem	nomeado para cargo efetivo	servidor de cargo efetivo nomeado por concurso	magistrados e membros do MP
Prazo	24 meses no texto; 3 anos na jurisprudência	3 anos de efetivo exercício	2 anos
Começa	com a entrada em exercício	com a entrada em exercício	com o exercício
Requisito extra	avaliação de assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade, responsabilidade	aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão	deliberação do tribunal ou órgão
Perda do cargo depois		sentença transitada em julgado, PAD com ampla defesa ou avaliação periódica (lei complementar)	só por sentença judicial transitada em julgado
Não alcança		cargo em comissão, temporário, celetista	

Licenças da Lei 8.112

Licença	Remuneração	Prazo	Em estágio probatório?
Doença em pessoa da família	60 dias com + 90 dias sem, a cada 12 meses	conforme perícia	sim (suspende o estágio)
Afastamento do cônjuge ou companheiro	sem	indeterminado	sim (suspende o estágio)
Serviço militar	conforme lei específica; 30 dias sem remuneração para reassumir	duração do serviço	sim
Atividade política	sem, até a véspera do registro; com, do registro a 10 dias após a eleição, por até 3 meses	período eleitoral	sim (suspende o estágio)

Licença	Remuneração	Prazo	Em estágio probatório?
Capacitação	com	até 3 meses a cada quinquênio	não
Interesses particulares	sem	até 3 anos consecutivos	não
Mandato classista	sem	duração do mandato	não
Tratamento da própria saúde	com	conforme perícia	sim (benefício de seguridade)
Gestante / adotante / paternidade	com	120 / 90 ou 30 / 5 dias	sim
Acidente em serviço	com remuneração integral	conforme perícia	sim

Mandato eletivo do servidor

Mandato	Situação no cargo	Remuneração
Federal, estadual ou distrital	afastado, mesmo com horários compatíveis	a do mandato
Prefeito	afastado	pode optar pela do cargo
Vereador com compatibilidade de horário	continua no cargo	recebe as duas
Vereador sem compatibilidade	afastado	pode optar pela do cargo

Vencimento, remuneração, subsídio e indenização

Termo	Definição	Observação
Vencimento	retribuição pelo exercício do cargo, valor fixado em lei	o "básico"
Remuneração	vencimento do cargo efetivo + vantagens pecuniárias permanentes	irredutível
Subsídio	parcela única, vedados gratificação, adicional, abono, prêmio	admite indenizações, 13º, adicional noturno, 1/3 de férias
Indenização	ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio-moradia	nunca se incorpora; fica fora do teto

Teto remuneratório (CF, art. 37, XI)

Entra no teto	Fica fora do teto
vantagens pessoais, inclusive anteriores à EC 41/2003	verbas indenizatórias previstas em lei (diárias, auxílio-alimentação)

Entra no teto	Fica fora do teto
adicional por tempo de serviço	gratificação de presença dos Ministros do STF no TSE
proventos e pensões, cumulados ou não	

Penalidades, prescrição e quem aplica

Penalidade	Quando	Prescrição	Quem aplica
Advertência	proibições do art. 117, I a VIII e XIX; dever funcional	180 dias	chefe da repartição
Suspensão (até 90 dias)	reincidência em advertência; demais proibições	2 anos	até 30 dias: chefe da repartição; mais de 30: autoridade imediatamente inferior à máxima
Demissão	art. 132	5 anos	Presidentes da República, das Casas do Legislativo, dos Tribunais Federais e PGR
Cassação de aposentadoria ou disponibilidade	falta punível com demissão praticada na atividade	5 anos	as mesmas da demissão
Destituição de cargo em comissão	infração sujeita a suspensão ou demissão	5 anos	autoridade que nomeou

Sindicância x PAD x rito sumário

	Sindicância	PAD	Rito sumário
Para quê	apurar; pode punir com advertência ou suspensão até 30 dias	obrigatório para suspensão acima de 30 dias, demissão, cassação, destituição	acumulação ilegal, abandono, inassiduidade
Comissão	(a lei não fixa composição)	3 servidores estáveis	2 servidores estáveis
Prazo	30 dias + 30	60 dias + 60	30 dias + até 15
Defesa		10 dias (20 se dois ou mais indiciados; 15 por edital)	5 dias
Julgamento		20 dias	5 dias

Responsabilidades do servidor

Regra	Conteúdo
Três esferas	civil, penal e administrativa
Relação entre elas	independentes e cumuláveis
Exceção	absolvição criminal que nega o fato ou a autoria afasta a responsabilidade administrativa
Não afasta	absolvição por insuficiência de provas
Dano a terceiro	Estado indeniza; servidor responde em ação regressiva (dolo ou culpa)
Sucessores	respondem até o limite da herança

Lei seca que cai

A lista das formas de provimento; a banca tira uma, acrescenta ascensão ou transferência, ou diz que é "só nomeação".

> **Lei seca:** Art. 8º São formas de provimento de cargo público: I - **nomeação**; II - **promoção**; V - **readaptação**; VI - **reversão**; VII - **aproveitamento**; VIII - **reintegração**; IX - **recondução**.

Os prazos de posse e exercício e as consequências de perdê-los.

> **Lei seca:** Art. 13, § 1º A posse ocorrerá no prazo de **trinta dias** contados da **publicação do ato de provimento**. (...) § 3º A posse poderá dar-se mediante **procuração específica**. § 4º **Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação**. (...) § 6º Será **tornado sem efeito** o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.
>
> **Lei seca:** Art. 15. **Exercício é o efetivo desempenho** das atribuições do cargo público ou da função de confiança. § 1º É de **quinze dias** o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da **data da posse**. § 2º O servidor será **exonerado** do cargo (...) se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo (...).

O estágio probatório na letra da lei (24 meses, que a jurisprudência lê como 3 anos) e seus fatores.

> **Lei seca:** Art. 20. **Ao entrar em exercício**, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de **24 (vinte e quatro) meses**, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: I - **assiduidade**; II - **disciplina**; III - **capacidade de iniciativa**; IV - **produtividade**; V - **responsabilidade**.
>
> **Lei seca:** Art. 20, § 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será **exonerado** ou, **se estável, reconduzido** ao cargo anteriormente ocupado (...).

A regra constitucional da estabilidade, que prevalece sobre o texto antigo da lei.

> **Lei seca:** CF, art. 41. São estáveis após **três anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para **cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público**. (...) § 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em **disponibilidade**, com **remuneração proporcional ao tempo de serviço**, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é **obrigatória a avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade.

As hipóteses da reversão, para não confundir com recondução.

> **Lei seca:** Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de **servidor aposentado**: I - **por invalidez**, quando junta médica oficial declarar **insubsistentes os motivos** da aposentadoria; ou II - **no interesse da administração**, desde que: a) **tenha solicitado** a reversão; b) a aposentadoria tenha sido **voluntária**; c) **estável** quando na atividade; d) a aposentadoria tenha ocorrido nos **cinco anos anteriores** à solicitação; e) **haja cargo vago**.

Reintegração e o destino de quem ocupava o cargo.

> **Lei seca:** Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do **servidor estável** no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando **invalidada a sua demissão** por decisão administrativa ou judicial, **com ressarcimento de todas as vantagens**. § 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em **disponibilidade** (...). § 2º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será **reconduzido** ao cargo de origem, **sem direito à indenização** ou **aproveitado** em outro cargo, ou, ainda, posto em **disponibilidade**.

Recondução: a banca troca com reintegração e com reversão.

> **Lei seca:** Art. 29. Recondução é o retorno do **servidor estável** ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: I - **inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo**; II - **reintegração do anterior ocupante**. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será **aproveitado em outro** (...).

As causas de vacância.

> **Lei seca:** Art. 33. A vacância do cargo público decorrerá de: I - **exoneração**; II - **demissão**; III - **promoção**; VI - **readaptação**; VII - **aposentadoria**; VIII - **posse em outro cargo inacumulável**; IX - **falecimento**.

A exoneração de ofício e suas duas hipóteses (nenhuma é punição).

> **Lei seca:** Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á **a pedido** do servidor, ou **de ofício**. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: I - quando **não satisfeitas as condições do estágio probatório**; II - quando, tendo tomado posse, o servidor **não entrar em exercício** no prazo estabelecido.

Remoção com ou sem mudança de sede.

> **Lei seca:** Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, **no âmbito do mesmo quadro**, **com ou sem mudança de sede**.

Vencimento e remuneração.

> **Lei seca:** Art. 40. **Vencimento** é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com **valor fixado em lei**. Art. 41. **Remuneração** é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das **vantagens pecuniárias permanentes** estabelecidas em lei.

A impenhorabilidade e sua exceção.

> **Lei seca:** Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento **não serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora**, **exceto** nos casos de **prestação de alimentos** resultante de decisão judicial.

Indenizações nunca se incorporam.

> **Lei seca:** Art. 49, § 1º As **indenizações não se incorporam** ao vencimento ou provento **para qualquer efeito**. Art. 51. Constituem indenizações ao servidor: I - **ajuda de custo**; II - **diárias**; III - **transporte**; IV - **auxílio-moradia**.
>
> **Lei seca:** Art. 55. **Não será concedida ajuda de custo** ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de **mandato eletivo**.

Férias: dois períodos, doze meses, três etapas.

> **Lei seca:** Art. 77. O servidor fará jus a **trinta dias de férias**, que podem ser acumuladas, **até o máximo de dois períodos**, no caso de **necessidade do serviço**, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. § 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos **12 (doze) meses de exercício**. (...) § 3º As férias poderão ser **parceladas em até três etapas**, desde que **assim requeridas pelo servidor**, e **no interesse da administração pública**.

Licença por doença em pessoa da família.

> **Lei seca:** Art. 83, § 1º A licença somente será deferida se a **assistência direta do servidor for indispensável** e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário (...). § 2º A licença (...) poderá ser concedida **a cada período de doze meses** nas seguintes condições: I - por até **60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, **mantida a remuneração** do servidor; e II - por até **90 (noventa) dias**, consecutivos ou não, **sem remuneração**.

Licença para interesses particulares: discricionária, sem remuneração, vedada no estágio.

> **Lei seca:** Art. 91. **A critério da Administração**, poderão ser concedidas ao servidor **ocupante de cargo efetivo**, desde que **não esteja em estágio probatório**, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de **até três anos consecutivos**, **sem remuneração**. Parágrafo único. A licença poderá ser **interrompida, a qualquer tempo**, **a pedido do servidor ou no interesse do serviço**.

Mandato eletivo: só o vereador acumula.

> **Lei seca:** Art. 94. (...) I - tratando-se de **mandato federal, estadual ou distrital**, ficará **afastado** do cargo; II - investido no mandato de **Prefeito**, será afastado do cargo, sendo-lhe **facultado optar** pela sua remuneração; III - investido no mandato de **vereador**: a) **havendo compatibilidade de horário**, perceberá as vantagens de seu cargo, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo**; b) não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

Estudo no exterior e o "pedágio" para sair.

> **Lei seca:** Art. 95, § 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo **não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento**, ressalvada a hipótese de **ressarcimento da despesa** havida com seu afastamento.

O dever de comunicar irregularidades.

> **Lei seca:** Art. 116. São deveres do servidor: (...) II - **ser leal às instituições** a que servir; (...) VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo **ao conhecimento da autoridade superior** ou, **quando houver suspeita de envolvimento desta**, ao conhecimento de **outra autoridade competente** para apuração; (...)

Gerência de empresa: cotista pode, administrador não.

> **Lei seca:** Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) X - **participar de gerência ou administração de sociedade privada**, personificada ou não personificada, exercer o comércio, **exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário**; (...) Parágrafo único. A vedação (...) não se aplica nos seguintes casos: I - participação nos **conselhos de administração e fiscal** de empresas ou entidades em que a União detenha (...) participação no capital social ou em sociedade cooperativa (...); e II - gozo de **licença para o trato de interesses particulares** (...).

Acumulação: horário compatível sempre, e a regra dos proventos.

> **Lei seca:** Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é **vedada a acumulação remunerada** de cargos públicos. (...) § 2º A acumulação de cargos, **ainda que lícita**, fica condicionada à **comprovação da compatibilidade de horários**. § 3º Considera-se **acumulação proibida** a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo **com proventos da inatividade**, **salvo** quando os cargos de que decorram essas remunerações forem **acumuláveis na atividade**.
>
> **Lei seca:** CF, art. 37, XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, **quando houver compatibilidade de horários** (...): a) a de **dois cargos de professor**; b) a de **um cargo de professor com outro técnico ou científico**; c) a de **dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas**.

Independência das instâncias e sua única exceção.

> **Lei seca:** Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas **poderão cumular-se, sendo independentes entre si**. Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de **absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria**.

Afastamento preventivo: cautelar, com remuneração.

> **Lei seca:** Art. 147. Como **medida cautelar** e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de **até 60 (sessenta) dias**, **sem prejuízo da remuneração**.

Comissionado puro e a seguridade.

> **Lei seca:** Art. 183, § 1º O servidor ocupante de **cargo em comissão** que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo (...) **não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social**, **com exceção da assistência à saúde**.

Acidente em serviço: remuneração integral, dano físico ou mental.

> **Lei seca:** Art. 211. Será licenciado, **com remuneração integral**, o servidor acidentado em serviço. Art. 212. Configura acidente em serviço o **dano físico ou mental** sofrido pelo servidor, que se relacione, **mediata ou imediatamente**, com as atribuições do cargo exercido.

Cargos em comissão e funções de confiança na Constituição.

> **Lei seca:** CF, art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de **aprovação prévia em concurso público** (...), **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração**. V - as **funções de confiança**, exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se **apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento**.

Pegadinhas da banca

- **"Provimento só por nomeação."** Errado: são sete formas. A nomeação é a única **originária**, não a única forma.
- **"A reintegração é a única forma originária."** Errado: a reintegração é derivada (o servidor já tinha vínculo). Só a nomeação é originária.
- **"Provimento originário pressupõe vínculo prévio."** Errado: é o contrário. Vínculo prévio caracteriza o provimento **derivado**.
- **Reintegração x recondução trocadas.** O item diz que reintegração é o retorno do estável reprovado no estágio de outro cargo. Errado: isso é **recondução**. Reintegração é a volta do demitido cuja demissão foi invalidada.

- **Recondução x reversão trocadas.** O item diz que recondução é a volta do aposentado por invalidez recuperado. Errado: isso é **reversão**.
- **Readaptação como transferência de órgão.** Errado: o readaptado muda de **cargo**, no mesmo órgão, mantendo a remuneração.
- **"Readaptação não é vacância porque o servidor fica no mesmo cargo."** Errado: ele vai para outro cargo; readaptação é provimento **e** vacância.
- **"Na promoção não há vacância porque o servidor continua no mesmo órgão."** Errado: a promoção está na lista de vacância.
- **Reversão por simples vontade da Administração.** Errado: na modalidade "interesse da Administração" é preciso **pedido**, aposentadoria **voluntária**, estabilidade, **5 anos** e **cargo vago**; não alcança o aposentado por invalidez.
- **"Reversão no interesse da Administração mesmo sem cargo vago."** Errado: cargo vago é requisito. (O aposentado por invalidez que reverte é que pode ficar como excedente.)
- **Disponibilidade com remuneração integral.** Errado: é **proporcional ao tempo de serviço**.
- **Disponibilidade para quem está em estágio probatório.** Errado: só o **estável** fica em disponibilidade; o não estável cujo cargo foi extinto é exonerado.
- **Reintegrado em cargo extinto é exonerado.** Errado: fica em **disponibilidade**.
- **Reconduzido com cargo de origem ocupado é exonerado.** Errado: é **aproveitado** em outro cargo.
- **"Reintegração e recondução valem para qualquer servidor efetivo."** Errado: só para o **estável**.
- **"Para assumir outro cargo inacumulável, o estável tem de se exonerar."** Errado: a posse no novo cargo gera vacância do antigo e preserva o vínculo para a recondução. Mas quem **pede exoneração** antes rompe o vínculo e perde a recondução.
- **Licença sem vencimentos para tomar posse em outro cargo.** Não serve: pela Súmula 246 do TCU, a vedação de acumular alcança a titularidade dos cargos.
- **Posse em 60 dias.** Errado: **30 dias**.
- **Posse contada "da nomeação" e prorrogável por mais 30 dias a critério da autoridade.** Errado: conta da **publicação** do ato de provimento e não há essa prorrogação. (Quem tem posse em 30 dias prorrogáveis é o **Deputado**, pelo Regimento Interno da Câmara; não confunda.)
- **Prazos invertidos: posse em 15 e exercício em 30.** Errado: posse **30**, exercício **15**.
- **"A investidura ocorre com a posse, que dispensa a nomeação."** Errado: a investidura ocorre com a posse, mas a posse pressupõe a nomeação.
- **"O exercício começa com a posse."** Errado: exercício é o **efetivo desempenho** das atribuições; posse e exercício são momentos diferentes.
- **"Quem toma posse e não entra em exercício tem a nomeação tornada sem efeito."** Errado: é **exonerado**. Torna-se sem efeito a nomeação de quem **não toma posse**.
- **Estágio probatório contado da nomeação ou da posse.** Errado: conta da **entrada em exercício**.
- **"Pelo art. 20 (24 meses), a estabilidade vem após dois anos."** Errado: a CF exige **três anos**; a jurisprudência leu o estágio como de 36 meses.

- **Estabilidade automática ao completar três anos.** Errado: é preciso **aprovação na avaliação especial de desempenho**.
- **"Aprovado no estágio, dispensa-se a avaliação especial."** Errado: a avaliação especial por comissão é condição obrigatória.
- **Estabilidade para cargo em comissão ou temporário.** Errado: só cargo **efetivo** provido por concurso.
- **"Promovido precisa de novo estágio probatório."** Errado: a estabilidade é no serviço público; promoção na mesma carreira não exige novo estágio.
- **"Estágio experimental dá estabilidade" ou "é igual ao estágio probatório".** Errado: o experimental é etapa do concurso, antes da nomeação; o probatório vem depois da posse.
- **Licença para interesses particulares em estágio probatório.** Não cabe. E ela é **a critério da Administração**, não direito subjetivo.
- **"A licença para interesses particulares conta para aposentadoria."** Errado: não conta para nada, salvo se o servidor recolher a contribuição previdenciária.
- **"A licença para interesses particulares obriga a exoneração do cargo em comissão."** Errado: a lei não impõe isso; a exoneração do cargo em comissão é ato livre da autoridade.
- **Licença por doença na família: "120 dias com remuneração".** Errado: **60 com** e **90 sem**, a cada 12 meses.
- **Férias acumuladas em três períodos.** Errado: no máximo **dois**. (Três é o número de **etapas** do parcelamento.)
- **Indenizações que se incorporam após anos.** Errado: **nunca** se incorporam, para nenhum efeito.
- **Ajuda de custo para quem assume mandato de prefeito.** Errado: a lei proíbe ajuda de custo em virtude de mandato eletivo.
- **Remoção sempre com mudança de sede.** Errado: pode ser **com ou sem** mudança de sede.
- **Subsídio x remuneração trocados.** Parcela única é **subsídio**; vencimento + vantagens permanentes é **remuneração**.
- **"Subsídio impede 13º, adicional noturno e indenizações."** Errado: esses continuam devidos.
- **"Verbas indenizatórias entram no teto."** Errado: ficam fora (CF, art. 37, § 11).
- **"Vantagens pessoais anteriores à EC 41/2003 ficam fora do teto por direito adquirido."** Errado: entram no teto.
- **"Vantagens incidem sobre o abono para atingir o salário mínimo."** Errado: Súmula Vinculante 15.
- **Instâncias dependentes.** Errado: são **independentes**; a Administração não precisa esperar a condenação criminal.
- **Absolvição por insuficiência de provas impede a pena administrativa.** Errado: só a absolvição que **nega o fato** ou **a autoria**.
- **Exoneração como pena e demissão sem caráter punitivo.** Inversão: **demissão** é pena; **exoneração** não.
- **Afastamento preventivo como perda do cargo.** Errado: é cautelar, até 60 dias, **com** remuneração.

- **Deputado estadual com horário compatível acumula com o cargo.** Errado: só o **vereador** acumula.
- **Administrar empresa fora do expediente é permitido.** Errado: a gerência é proibida em qualquer horário; ser **cotista** ou **acionista** é que é permitido.
- **Irregularidade comunicada "apenas ao Ministério Público".** Errado: comunica-se à **autoridade superior** (ou a outra autoridade, se a superior estiver envolvida).
- **Aposentado pode acumular proventos com vencimento de qualquer cargo.** Errado: só se os cargos forem acumuláveis na atividade (além de cargos eletivos e em comissão).
- **Acumulação lícita sem compatibilidade de horários.** Errado: a compatibilidade é sempre exigida.
- **Comissionado puro sem nenhum benefício de seguridade.** Errado: tem direito à **assistência à saúde**.
- **Licença por acidente em serviço com remuneração proporcional e só para dano físico.** Errado: remuneração **integral**; dano **físico ou mental**.
- **Aposentadoria por incapacidade só se a invalidez ocorreu em serviço.** Errado: basta a incapacidade permanente sem possibilidade de readaptação.
- **Concurso proibido nos três meses antes da eleição.** Errado: a lei eleitoral proíbe **nomear**, não realizar concurso; e não impede a **posse** de quem foi nomeado antes.
- **Diploma exigido na inscrição.** Errado: Súmula 266 do STJ, exige-se na **posse**. Mas a atividade jurídica de juiz e promotor é comprovada na **inscrição definitiva**.
- **Reserva para pessoa com deficiência "exatamente 20%".** Errado: **até 20%**, com mínimo de 5%.
- **Cadastro de reserva gera direito à nomeação desde a homologação.** Errado: gera expectativa; o direito depende de necessidade inequívoca ou preterição.
- **Gestante comissionada ou temporária sem estabilidade provisória.** Errado: a proteção vale em qualquer regime.
- **Função de confiança para celetista.** Errado: só para ocupante de cargo efetivo.
- **"Só o Legislativo provê e extingue cargos."** Errado: o Presidente provê e extingue cargos federais na forma da lei e extingue por decreto cargos vagos.
- **Greve "nos termos de lei complementar".** Errado desde a EC 19/1998: **lei específica**.

Itens comentados

- **Item:** Na Lei 8.112/1990, a posse ocorre no prazo de quinze dias contados da publicação do ato de provimento, e o exercício, no prazo de trinta dias contados da posse. **Errado.** Os prazos foram invertidos: são 30 dias para a posse, contados da publicação, e 15 dias para o exercício, contados da posse.
- **Item:** Situação hipotética: Joel Cardoso tomou posse em cargo efetivo da Câmara dos Deputados, mas não entrou em exercício no prazo de quinze dias contados da posse. Nessa situação, o ato de provimento será tornado sem efeito, por não ter havido a investidura no

cargo. **Errado.** A investidura ocorreu com a posse. Quem toma posse e não entra em exercício no prazo é exonerado; a nomeação só fica sem efeito quando a posse não ocorre.

- **Item:** Como o art. 20 da Lei 8.112/1990 fixa o estágio probatório em 24 meses, a jurisprudência do STF e do STJ entende que o servidor federal adquire a estabilidade após dois anos de efetivo exercício. **Errado.** Desde a EC 19/1998 a Constituição exige três anos de efetivo exercício, e os tribunais passaram a ler o estágio probatório como de 36 meses.
- **Item:** A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em razão de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. **Errado.** Isso é recondução. Reintegração é a volta do estável cuja demissão foi invalidada, com ressarcimento de todas as vantagens.
- **Item:** Nos termos do art. 25, II, da Lei 8.112/1990, a reversão no interesse da Administração alcança o servidor aposentado por invalidez, independe de pedido do interessado e pode ocorrer ainda que não exista cargo vago, bastando que a Administração demonstre a necessidade do serviço. **Errado.** Essa modalidade exige pedido do aposentado, aposentadoria voluntária, estabilidade na ativa, aposentadoria nos cinco anos anteriores e cargo vago.
- **Item:** Na reintegração do servidor estável cuja demissão foi invalidada, caso o cargo esteja provido, a Lei 8.112/1990 determina a recondução do atual ocupante do cargo ao seu cargo de origem, sem direito a indenização, ou o seu aproveitamento em outro cargo, ou, ainda, sua colocação em disponibilidade. **Certo.** É a letra do art. 28, § 2º.
- **Item:** Situação hipotética: João, servidor estável da Câmara dos Deputados, foi aprovado em concurso para outro órgão federal e pediu exoneração do cargo da Câmara antes de tomar posse no novo cargo, no qual acabou reprovado no estágio probatório. Assertiva: Nessa situação, João não tem direito à recondução, pois esse instituto exige que o servidor tenha mantido vínculo funcional com o cargo de origem, o que a exoneração a pedido rompeu. **Certo.** Sem vínculo com o cargo de origem não há recondução; reprovado no novo estágio, ele é exonerado.
- **Item:** A readaptação é forma de provimento, mas não de vacância, porque o servidor readaptado permanece no mesmo cargo, apenas com atribuições reduzidas. **Errado.** O readaptado vai para outro cargo, compatível com a limitação, e deixa vago o antigo; por isso a readaptação é provimento e vacância.
- **Item:** Situação hipotética: Maria, servidora de um órgão federal ainda em estágio probatório, teve o cargo que ocupava extinto por lei, e a Administração a exonerou. Assertiva: Nessa situação, a exoneração foi ilegal, pois Maria tinha direito à disponibilidade remunerada, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até ser aproveitada em outro cargo. **Errado.** A disponibilidade é garantia do servidor estável. Maria não era estável; a extinção do cargo leva à exoneração.
- **Item:** Situação hipotética: Ana Beltrão, servidora efetiva da Câmara dos Deputados em estágio probatório, requereu licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de dois anos. Nessa situação, a Administração não poderá conceder a licença, porque ela só pode ser deferida a servidor ocupante de cargo efetivo que não esteja em estágio probatório. **Certo.** O

art. 91 veda essa licença a quem está em estágio probatório (e o art. 20, § 4º, não a inclui entre as permitidas).

- **Item:** (Situação: Maria, servidora federal efetiva e estável, obteve licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração.) O período de licença concedido a Maria será computado para fins de aposentadoria da servidora, ainda que não seja considerado tempo de efetivo exercício para outras vantagens funcionais. **Errado.** A licença para tratar de interesses particulares é sem remuneração e não conta nem como efetivo exercício nem para aposentadoria; a contagem previdenciária só se mantém se a servidora recolher as contribuições.
- **Item:** O servidor regido pela Lei 8.112/1990 tem direito a trinta dias de férias anuais, que podem ser acumuladas até o máximo de três períodos em caso de necessidade do serviço. **Errado.** O limite é de dois períodos.
- **Item:** Situação hipotética: Sérgio Lopes, servidor efetivo da Câmara dos Deputados, foi eleito deputado estadual. Há plena compatibilidade de horário entre o mandato e o cargo efetivo. Nessa situação, Sérgio poderá permanecer no exercício do cargo efetivo e acumulá-lo com o mandato. **Errado.** Mandato federal, estadual ou distrital impõe afastamento do cargo; só o vereador com horário compatível acumula.
- **Item:** Situação hipotética: Wagner Salles, servidor efetivo da Câmara dos Deputados, passou a administrar uma sociedade empresária de sua família, mas somente fora do horário de expediente e sem prejuízo de suas atribuições. Nessa situação, a conduta é permitida, pois a proibição de gerir sociedade privada só se aplica quando houver conflito com o horário de trabalho. **Errado.** A gerência ou administração de sociedade privada é proibida em qualquer horário; só se permite ser acionista, cotista ou comanditário (e há exceções como a licença para interesses particulares).
- **Item:** A absolvição criminal por insuficiência de provas afasta a responsabilidade administrativa do servidor, exceção à regra da independência das instâncias. **Errado.** Só a absolvição que nega a existência do fato ou a autoria afasta a responsabilidade administrativa.

Resumo para revisar

- Lei 8.112 vale para servidores civis da União, autarquias e fundações públicas federais. O vínculo é **legal** (estatutário), formado com a **posse**, não por contrato.
- Agente de fato: boa-fé, investidura irregular. Usurpador: má-fé, sem investidura, crime.
- Cargo em comissão: sem concurso, livre nomeação e exoneração, **nunca** gera estabilidade. Função de confiança: **só** para ocupante de cargo efetivo. Ambos: direção, chefia e assessoramento.
- Gestante tem licença-maternidade e estabilidade provisória em **qualquer** regime (comissionada e temporária incluídas).
- Requisitos de investidura só por **lei**. Diploma se exige na **posse** (Súmula 266 STJ); atividade jurídica de juiz e promotor, na **inscrição definitiva**.
- Pessoa com deficiência: **até 20%** das vagas (mínimo 5%). Concurso vale até **2 anos + 2**.

- Aprovado fora das vagas tem expectativa; **nomeado tem direito à posse** (Súmula 16 STF).
- Sete formas de provimento; **nomeação** é a única originária e a única com posse. Ascensão e transferência são inconstitucionais (SV 43).
- Reversão = volta do **aposentado** (invalidez cessada, ou interesse da Administração com pedido, aposentadoria voluntária, estável, 5 anos, cargo vago; limite de 70 anos).
- Aproveitamento = volta da **disponibilidade**, obrigatória, em cargo compatível. Disponibilidade: só estável, remuneração **proporcional**.
- Reintegração = volta do **demitido** (demissão anulada), com todas as vantagens; cargo extinto gera disponibilidade.
- Recondução = volta do **estável** ao cargo antigo (reprovação ou desistência no estágio de outro cargo; reintegração do anterior ocupante); cargo ocupado gera aproveitamento. Exige vínculo mantido.
- Posse: **30 dias** da publicação, sem prorrogação, por procuração específica possível; senão, nomeação sem efeito. Exercício: **15 dias** da posse; senão, exoneração.
- Estágio probatório começa com o **exercício**; texto diz 24 meses, jurisprudência diz **3 anos**. Estabilidade: **3 anos + avaliação especial** por comissão.
- Efetivo não é o mesmo que estável. Estabilidade é no serviço público: promoção não exige novo estágio.
- Vacância: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em cargo inacumulável, falecimento. Promoção e readaptação são provimento e vacância.
- Exoneração não é pena (a pedido; de ofício por reprovação no estágio ou por não entrar em exercício). Demissão é pena.
- Remuneração = vencimento + vantagens permanentes. Subsídio = parcela única (mas admite indenizações, 13º, adicional noturno).
- Indenizações (ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio-moradia) **nunca** se incorporam e ficam **fora do teto**; vantagens pessoais **entram** no teto.
- Férias: 30 dias, acumula até **2 períodos**, parcela em até **3 etapas** (pedido do servidor + interesse da Administração), 1º período após 12 meses.
- Doença em pessoa da família: **60 dias com + 90 sem** a cada 12 meses, com perícia, se a assistência for indispensável.
- Interesses particulares: **a critério da Administração**, cargo efetivo fora do estágio, até **3 anos**, sem remuneração, interrompível a qualquer tempo, não conta para aposentadoria sem contribuição.
- Mandato: federal, estadual ou distrital afasta; prefeito afasta e escolhe a remuneração; vereador com horário compatível acumula as duas.
- Proibido gerir empresa em qualquer horário; pode ser cotista ou acionista.
- Acumulação: só professor + professor, professor + técnico ou científico, dois de saúde; sempre com horário compatível. Proventos + vencimento só se os cargos forem acumuláveis na ativa.
- Responsabilidades civil, penal e administrativa são **independentes**; só a absolvição que nega **fato ou autoria** afasta a administrativa.

- Afastamento preventivo: até **60 dias**, com remuneração, prorrogável uma vez. Prescrição disciplinar: 5 anos, 2 anos, 180 dias.
- Comissionado puro: só **assistência à saúde** no plano do servidor. Acidente em serviço: remuneração **integral**, dano físico ou mental.
- Aposentadoria voluntária federal: **62 (mulher) e 65 (homem)**; professor tem **5 anos** a menos; incapacidade permanente só se não couber readaptação.

TEMA 2 DE 21 · MAIS CAI

Organização administrativa: direta, indireta, descentralização e desconcentração

388 perguntas no app · Estado e Administração

O que cai

O edital pede "organização administrativa: administração direta e indireta; centralização, descentralização, concentração e desconcentração". Na prática, as perguntas deste tema percorrem toda a estrutura da Administração brasileira, e o Cebraspe gosta de cobrar detalhes de cada tipo de entidade.

Os assuntos que mais se repetem:

- **Descentralização x desconcentração**: duas pessoas jurídicas (vinculação) contra uma só pessoa (hierarquia). A banca adora inverter os conceitos.
- **Criação das entidades (CF, art. 37, XIX e XX)**: a lei **cria** a autarquia; a lei só **autoriza** empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, que nascem com o **registro**.
- **Controle sobre a indireta**: tutela, supervisão ministerial, vinculação. Não há hierarquia.
- **Órgãos públicos**: não têm personalidade jurídica, teoria do órgão, classificação de Hely Lopes Meirelles, exceções de capacidade processual.
- **Autarquias e agências reguladoras**: bens públicos, foro, precatório, dirigentes com mandato, poder normativo, deslegalização.
- **Empresas estatais**: capital, forma societária, Estatuto das Estatais (Lei 13.303/2016), regime de pessoal, responsabilidade civil.
- **Fundações estatais** de direito público e de direito privado.
- **Consórcios públicos** (Lei 11.107/2005): protocolo de intenções, ratificação por lei, associação pública, contrato de rateio, contrato de programa.
- Pano de fundo histórico: reforma do Estado, administração gerencial, setores do aparelho do Estado, Estado regulador e Terceiro Setor.

Entenda o tema

Estado, Poderes e função administrativa

O Brasil é uma **federação**. A Constituição reparte o poder político entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, "todos autônomos" (CF, art. 18). Federação é, portanto, **descentralização política**: Estados e Municípios não exercem competências "delegadas pela União"; exercem competências próprias, dadas pela Constituição.

A autonomia de cada ente tem três faces:

- **auto-organização**: cada ente faz suas próprias normas (constituição estadual, lei orgânica);
- **autogoverno**: escolhe e organiza seus governantes;
- **autoadministração**: presta e gere os serviços públicos de sua competência.

> **Exemplo:** o transporte coletivo dentro da cidade é serviço de interesse local do **Município** (CF, art. 30, V). O transporte entre municípios do mesmo Estado fica com o **Estado**. A **União** cuida do transporte rodoviário **interestadual e internacional** de passageiros (CF, art. 21, XII, "e"). Por isso é errado dizer que a União é dona de "todo o transporte do país".

Separação de Poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos (CF, art. 2º). A separação não é rígida: cada Poder exerce uma **função típica** (a principal) e também **funções atípicas**. O Judiciário julga (típica), mas também faz concursos, contrata e edita regimentos internos (atípicas). O Legislativo legisla e fiscaliza, mas também administra seus servidores e seus prédios.

> **Exemplo:** quando a Câmara dos Deputados faz concurso, nomeia servidores e contrata a manutenção de seus prédios, ela exerce **função administrativa**, de forma atípica. Isso é legítimo: administrar não é exclusividade do Executivo.

A **função administrativa** costuma ser definida por **critério residual**: é o que sobra quando se retiram a função legislativa (criar normas primárias, que inovam no Direito) e a jurisdicional (resolver conflitos com força de coisa julgada).

O Judiciário **não revoga**, por conveniência e oportunidade, atos administrativos dos outros Poderes; ele só os **anula** quando ilegais. Mas pode revogar os **seus próprios** atos administrativos, praticados na sua função administrativa atípica.

Administração Pública em dois sentidos.

- **Sentido subjetivo** (formal ou orgânico): **quem** administra. É o conjunto de órgãos, agentes e entidades que exercem a função administrativa. Abrange a **Administração Direta e a Indireta**: o INSS (autarquia) e a Caixa (empresa pública) fazem parte dela tanto quanto os ministérios.
- **Sentido objetivo** (material ou funcional): **o que** se faz. É o conjunto das atividades administrativas: serviço público, poder de polícia, fomento e intervenção/regulação, não importa quem as exerça.

Governo x Administração. O **Governo** formula políticas públicas e dirige politicamente o Estado (planejamento, diretrizes, decisões como declarar guerra e sancionar leis). A **Administração** executa as decisões governamentais por meio de órgãos, agentes e entidades. Não são a mesma coisa nem têm a mesma composição.

Tradicionalmente, separar Governo de Administração servia para afastar os **atos políticos** do controle judicial e deixar a Justiça só com os atos administrativos. Hoje essa ideia é **relativizada**: ato político que viola direito também pode ser levado ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). A

judicialização das políticas públicas reforça que nenhum ato do Estado escapa do controle judicial quando há lesão ou ameaça a direito.

Da administração burocrática à gerencial

A **administração burocrática** valoriza regras, processos e controle formal dos procedimentos. A **administração gerencial**, adotada no Brasil com a reforma do aparelho do Estado (Plano Diretor de 1995 e Emenda Constitucional 19/1998), valoriza **resultados**, eficiência, avaliação de desempenho e **descentralização** de atividades. Quem se preocupa mais com processos é a burocrática, não a gerencial.

O Plano Diretor dividiu o aparelho do Estado em **quatro setores**:

1. **Núcleo estratégico**: define leis e políticas públicas e dá a palavra final sobre elas. **Não pode ser delegado a particulares**, nem para economizar. A sociedade pode participar das discussões, mas quem decide é o Estado.
2. **Atividades exclusivas**: as que exigem o poder de Estado, como regular, fiscalizar, arrecadar e exercer poder de polícia. Não vão para empresas privadas, mas podem ser entregues a **autarquias** criadas por lei (as agências reguladoras são o exemplo). Não é só a Administração Direta que as exerce.
3. **Serviços não exclusivos**: saúde, educação, cultura, pesquisa. Não exigem poder de autoridade e podem ser prestados pelo Estado, por particulares e por entidades do Terceiro Setor. O Estado também os incentiva (fomento).
4. **Produção de bens e serviços para o mercado**: em regra, cabe ao **setor privado**; a atuação estatal é excepcional (segurança nacional ou relevante interesse coletivo).

> **Atenção:** a doutrina separa a **titularidade** de um serviço da sua **execução**. Serviços públicos que só o Estado titulariza podem ter a execução delegada a particulares (concessão, permissão), **desde que não envolvam poder de polícia**, que é poder de autoridade e não se delega a particular.

Desestatização e parcerias. O **Programa Nacional de Desestatização (PND)**, criado em 1990 e depois regido pela Lei 9.491/1997, serviu para **reduzir** o tamanho do Estado e abrir a economia, e não para o Estado comprar empresas. O **Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)** foi criado para ampliar a interação entre Estado e iniciativa privada por contratos de parceria (infraestrutura e desestatização).

Estado Subsidiário e Estado Regulador. No modelo subsidiário, o Estado não presta tudo diretamente: atua quando a sociedade não dá conta e prefere **regulação e fomento** à intervenção direta. O **Estado Regulador**, consolidado no Brasil com as desestatizações dos anos 1990, normatiza e fiscaliza setores estratégicos; só excepcionalmente executa atividade econômica.

> **Pegadinha:** descentralizar e desestatizar **não** acabam com o papel regulador do Estado. Mesmo repassando atividades, o Estado continua regulando e fiscalizando, principalmente nos setores essenciais.

A organização administrativa moderna precisa ser **flexível**, adaptável a novas demandas e aberta a novos modelos de governança. Não se baseia **exclusivamente** em hierarquia e centralização: usa também **coordenação**, acordos de cooperação e **contratos de gestão** (acordos que fixam metas).

Três setores.

- **Primeiro Setor**: o Estado (Administração Direta e Indireta). A Câmara dos Deputados, as autarquias e as empresas públicas estão aqui.
- **Segundo Setor**: o mercado (empresas privadas, inclusive concessionárias e permissionárias).
- **Terceiro Setor**: a sociedade civil sem fins lucrativos (organizações sociais, OSCIPs e outras).

As parcerias com o Terceiro Setor são chamadas de **descentralização social**: o Estado formaliza parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos para atividades de interesse público. Mas isso **não é descentralização administrativa formal** e **não transfere a titularidade** do serviço; o Estado só apoia e incentiva o que essas entidades fazem.

O termo **paraestatal** não tem sentido pacífico. Conforme o autor, abrange empresas estatais, serviços sociais autônomos e entidades do Terceiro Setor; não se limita às autarquias.

Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

São quatro palavras que a banca mistura o tempo todo. Duas olham para **pessoas jurídicas**; duas olham para **órgãos**.

- **Centralização**: o próprio ente político (União, Estado, DF, Município) executa a atividade por seus órgãos.
- **Descentralização**: a atividade passa para **outra pessoa**, distinta do ente. Pode ser uma entidade da Administração Indireta (autarquia, fundação, empresa estatal) ou um particular (concessionária, permissionária). Entre o ente e quem recebe a atividade **não há hierarquia**, só **vinculação** e controle finalístico.
- **Concentração**: a atividade fica reunida em um órgão, sem divisão interna.
- **Desconcentração**: distribuição **interna** de competências entre órgãos da **mesma pessoa jurídica**. Os órgãos não têm personalidade própria e continuam ligados por **hierarquia** (poder de fiscalizar, rever e avocar). Ministérios, secretarias, departamentos e coordenações nascem por desconcentração.

> **Dica:** "des**centra**lizar" tira a atividade do **centro** (da pessoa) e a entrega a outra pessoa. "Des**concentra**r" só reparte o trabalho dentro de casa. Duas pessoas = descentralização; uma pessoa = desconcentração.
>
> **Exemplo:** a Câmara dos Deputados redistribuiu competências entre suas secretarias, diretorias e coordenações, sem criar órgãos novos e mantendo a hierarquia. Isso é **desconcentração**. Se tivesse passado a tarefa a outra entidade, seria descentralização.
>
> **Exemplo:** uma fundação pública federal de direito privado passou a executar materialmente atividades-meio internas da Câmara (apoio administrativo), sem receber titularidade nem execução de **serviço público** propriamente dito, e com a Câmara no comando. Isso **não** configura descentralização administrativa, porque nenhum serviço público foi transferido.

A descentralização administrativa existe para dar **eficiência** e qualidade aos serviços, não "apenas" para reduzir o Estado.

Modalidades de descentralização administrativa.

- **Territorial (geográfica)**: uma entidade recebe capacidade administrativa genérica sobre uma região. É típica de **Estados unitários** (França, Portugal). No Brasil, a doutrina lembra os **Territórios federais** (CF, art. 33), que hoje não existem. Estados e Municípios **não** são descentralização territorial: são entes federativos com autonomia política.
- **Funcional, por serviços, técnica ou por outorga**: o ente cria, **por lei**, uma pessoa jurídica para exercer atividade determinada (autarquia, fundação, empresa estatal). Transfere-se a **titularidade e a execução**. Exemplo: a União cria por lei uma entidade com personalidade, patrimônio e pessoal próprios para fiscalizar um setor.
- **Por colaboração ou por delegação**: o Estado transfere **apenas a execução** a um particular, por **contrato** (concessão) ou **ato unilateral** (permissão, autorização), por prazo determinado. A **titularidade continua com o Estado**.

> **Pegadinha:** a outorga nasce de **lei**, não de contrato ou ato unilateral. Contrato e ato unilateral são instrumentos da **delegação**.

A titularidade de serviço público é **irrenunciável**: o Estado não pode entregá-la "de vez" a particulares, nem com licitação e contrato por prazo determinado. Por isso, ao fim da concessão, a execução volta ao **poder concedente**, que pode prestar o serviço ou licitar de novo. Vinte anos de prestação não dão à concessionária direito de continuar.

A **responsabilidade subsidiária** do ente pelos danos das entidades descentralizadas (ele paga se a entidade não puder pagar) confirma que a titularidade permanece com o Estado.

Administração Direta e Administração Indireta

Administração Direta é o próprio ente federativo (União, Estados, DF, Municípios) com seus órgãos: Presidência, ministérios, secretarias, Câmara dos Deputados, tribunais. No Decreto-Lei 200/1967, a Direta federal é formada pelos serviços integrados na estrutura da Presidência da República e dos Ministérios (art. 4º, I).

Administração Indireta é o conjunto de **entidades com personalidade jurídica própria**, criadas ou autorizadas por lei, que exercem atividades de forma descentralizada, sem subordinação hierárquica ao ente que as criou, sujeitas a **controle finalístico**. Pelo Decreto-Lei 200/1967 (art. 4º, II), são quatro:

- **autarquias**;
- **empresas públicas**;
- **sociedades de economia mista**;
- **fundações públicas**.

Ministérios **não** fazem parte da Indireta: são órgãos da Direta, sem personalidade jurídica.

Pontos que caem:

- Integrar a Indireta **não** torna a entidade pessoa de direito público. Autarquias e fundações de direito público são de **direito público**; empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações de direito privado são de **direito privado**. Caixa (empresa pública) e Petrobras (sociedade de economia mista) são de direito privado; o INSS (autarquia) é de direito público.
- **Subsidiárias** de empresas públicas e de sociedades de economia mista também integram a Indireta, segundo a doutrina, por serem controladas pelo Estado. Para criá-las basta **autorização legislativa**, que pode ser genérica (veja em "Empresas estatais").
- **Concessionárias e permissionárias não integram a Indireta.** São particulares que prestam serviço por delegação, com contrato e prazo; vencer licitação de energia elétrica não transforma a empresa em entidade estatal.
- **Consórcios públicos** constituídos como **associação pública** têm personalidade de direito público, natureza autárquica e integram a Indireta de **todos** os entes consorciados (a lei diz isso expressamente). Para o consórcio de direito privado, a lei silencia, mas a doutrina também o põe na Indireta.
- Entidades da Indireta existem em **todos os Poderes**, não só no Executivo. A maioria está ligada ao Executivo, mas o Legislativo, o Judiciário e órgãos constitucionais autônomos (Ministério Público, Tribunal de Contas) podem ter entidades vinculadas para apoio técnico e operacional.
- Todas as entidades da Indireta, de direito público ou privado, têm **personalidade jurídica própria** e **autoadministração**. No âmbito federal, a Administração segue os **cinco princípios fundamentais** do Decreto-Lei 200/1967 (art. 6º): **planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle**.

Vocação de cada entidade. Cada tipo tem sua função natural:

- **autarquia**: atividades **típicas de Estado**, com poder de autoridade (polícia, regulação, fiscalização);
- **fundação pública**: atividades **sociais** (saúde, educação, cultura, pesquisa, assistência);
- **empresas estatais**: **serviços públicos** ou **atividade econômica**.

> **Pegadinha:** dizer que a autarquia é "responsável por atividades sociais, como saúde, educação e assistência" está errado. Atividade social é vocação da fundação; a autarquia exerce poder de autoridade.

Criação e extinção. A regra-mãe é o art. 37, XIX, da CF (texto na seção "Lei seca que cai"): **lei específica cria** a autarquia e **autoriza** a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação.

- **Autarquia** (e fundação de direito público): a lei **cria** diretamente. A personalidade jurídica começa com a **vigência da lei**. Não há registro de atos constitutivos em cartório.
- **Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação de direito privado**: a lei só **autoriza**. A entidade passa a existir com o **registro dos atos constitutivos** (junta comercial ou registro civil de pessoas jurídicas). Antes do registro, não há pessoa jurídica.
- A lei de criação ou de autorização é de **iniciativa privativa do chefe do Executivo**, a quem cabe dispor sobre a organização da Administração (CF, art. 61, § 1º, II, "e"). Decreto ou lei genérica

não bastam.

- **Extinção**: pelo princípio da **simetria das formas**, o que a lei criou ou autorizou só se extingue por **lei específica** (também de iniciativa do chefe do Executivo). O Presidente ou o Governador não extingue autarquia, fundação ou estatal por decreto, e a diretoria da entidade não pode deliberar a extinção.
- Cada ente cria suas entidades por **lei própria**. Um Município não precisa de autorização do Congresso Nacional para criar uma autarquia municipal (por exemplo, para gerir seu regime próprio de previdência).

Controle sobre a Indireta: vinculação, tutela e supervisão

Entre o ente e suas entidades **não há hierarquia**. Há **vinculação**: cada entidade fica vinculada ao ministério (ou secretaria) da sua área principal (Decreto-Lei 200/1967, art. 4º, parágrafo único). Pelo **princípio do controle**, essa vinculação garante que a entidade cumpra suas finalidades **sem suprimir a autonomia** que a lei lhe deu.

O controle sobre a Indireta tem vários nomes: **tutela administrativa**, **controle finalístico**, **supervisão ministerial** (no âmbito federal). Suas características:

- é **limitado**: só existe nos casos e na medida previstos em **lei**. A tutela **não se presume**;
- olha para os **fins**: verifica se a entidade cumpre os objetivos da lei de criação e segue a política e a programação do governo no seu setor (Decreto-Lei 200/1967, art. 26), preservando a autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade;
- **não alcança a gestão rotineira**: o ministério não aprova escala de férias, não escolhe fornecedores e não exige aprovação prévia de convênios sem norma que autorize;
- **não permite revogar** atos da entidade por conveniência e oportunidade, nem dar ordens, avocar competências ou rever atos como faria um chefe.

> **Exemplo:** o ministério ao qual o INSS se vincula acompanha se a autarquia cumpre suas finalidades legais e os programas de governo, sem dar ordens sobre a gestão interna. Isso é **supervisão ministerial**, forma de controle do Executivo federal sobre a Indireta.

Hierarquia só existe **dentro da mesma pessoa jurídica**, entre seus órgãos (por exemplo, entre a Diretoria-Geral e os Departamentos da Câmara). A **tutela** se dá entre **pessoas jurídicas diferentes** e depende de lei. Vinculação **não é** forma de hierarquia.

Recurso hierárquico impróprio é o recurso dirigido a órgão da Administração Direta contra decisão de entidade da Indireta. Chama-se "impróprio" porque não há hierarquia entre eles, só vinculação; por isso depende de **previsão legal expressa**.

Dirigentes. Como expressão do controle político do ente instituidor, os dirigentes das entidades da Indireta são, em regra, de **livre nomeação e exoneração** (ad nutum, sem precisar de motivo), salvo lei em contrário. A grande exceção são os dirigentes das **agências reguladoras**, com **mandato fixo** e estabilidade.

Outros controles.

- **Controle financeiro externo**: todas as entidades da Indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, são fiscalizadas pelos **Tribunais de Contas**, que examinam a aplicação dos recursos públicos.
- **Controle jurídico**: é feito pela **advocacia pública** (AGU, procuradorias dos Estados e dos Municípios), que representa os entes políticos, as autarquias e as fundações públicas.
- As **empresas estatais**, por serem de direito privado, em regra têm **corpo próprio de advogados** (empregados) e não são representadas pela advocacia pública.

Órgãos públicos

Órgão público é um **centro de competências** sem personalidade jurídica, criado por **desconcentração** para especializar funções dentro de uma pessoa jurídica e tornar a atuação mais eficiente. Exemplos: ministérios, secretarias, a Câmara dos Deputados, os departamentos e coordenações da Câmara.

- Órgãos existem na **Administração Direta e na Indireta**: autarquias, fundações e empresas estatais também se dividem em unidades internas sem personalidade.
- O órgão **não é ente autônomo**: não tem vontade nem patrimônio próprios. Para uma coordenação virar entidade autônoma, seria preciso **criar por lei uma nova pessoa jurídica**.
- A hierarquia existe **dentro** da pessoa jurídica, mas **não** entre pessoas diferentes: um Ministério manda nas suas secretarias, não na autarquia vinculada.
- Nem todos os órgãos de um mesmo ente são hierarquizados entre si. A Câmara e a Presidência da República integram a União, mas a Câmara **não** é subordinada à Presidência: ambas são órgãos independentes, com autonomia garantida pela Constituição.

Teorias sobre a relação entre o Estado e seus agentes.

- **Teoria do mandato**: o agente seria mandatário (procurador) do Estado. **Rejeitada**: o Estado não tem vontade própria para outorgar procuração.
- **Teoria da representação**: o agente seria representante do Estado, como um tutor. Também rejeitada.
- **Teoria do órgão** (Otto **Gierke**): **prevalece no Brasil**. O órgão é parte do Estado; a atuação do agente, nessa qualidade, é **imputada** à pessoa jurídica a que pertence. É o **princípio da imputação volitiva**: o ato é considerado do **Estado**, não do agente. Por isso a teoria do órgão sustenta a **responsabilidade civil do Estado** pelos danos causados por seus agentes.

Teorias sobre a natureza do órgão.

- **Subjetiva**: o órgão seria o próprio agente. Não prevalece, porque não explica por que o órgão continua existindo quando o agente sai.
- **Objetiva**: o órgão é um conjunto de atribuições, uma unidade de funções, que subsiste à troca de titulares. É a que se aceita.
- **Eclética (mista)**: junta os dois elementos; também criticada.

Personalidade e capacidade.

- Órgão **não tem personalidade jurídica** e, em regra, **não pode estar em juízo**. Quem é parte é a pessoa jurídica. O servidor aposentado que quer cobrar verbas deve acionar a **União**, e não o Departamento de Pessoal da Câmara. Um departamento da Câmara não ajuíza ação em nome próprio contra fornecedor.
- **Exceções**:
- **órgãos de cúpula** (Mesas das Casas Legislativas, tribunais, Ministério Público) podem ir a juízo para defender suas **prerrogativas institucionais**, como a Mesa da Assembleia que impetra mandado de segurança contra o Governador que retém repasses. É a chamada **personalidade judiciária**;
- o **Código de Defesa do Consumidor** dá legitimidade a órgãos sem personalidade destinados à defesa do consumidor, como os **Procons** (art. 82, III);
- quando órgãos sem hierarquia entre si não têm superior comum que resolva um **conflito de atribuições**, podem levá-lo ao Judiciário (inafastabilidade da jurisdição).
- Órgão **não tem capacidade contratual** própria. Ainda que o órgão conduza a licitação e conste no contrato, quem contrata é a **pessoa jurídica** (a União, no caso da Câmara), única titular de direitos e obrigações, e é ela quem responde pelo inadimplemento.

Criação e organização.

- **Criar e extinguir órgãos exige lei** (CF, art. 61, § 1º, II, "e"). O chefe do Executivo não cria nem extingue órgão por decreto.
- O Presidente pode, por **decreto**, dispor sobre a **organização e o funcionamento** da administração federal, **quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos** (CF, art. 84, VI, "a").
- No **Judiciário** e no **Ministério Público**, a iniciativa das leis sobre seus órgãos e serviços auxiliares é dos **próprios tribunais e do Ministério Público** (CF, arts. 96, II, e 127, § 2º).

Classificações (Hely Lopes Meirelles e doutrina).

Quanto à **posição** na estrutura:

- **Independentes**: originários da Constituição, no topo, sem subordinação hierárquica. Exemplos: Congresso Nacional, Câmara, Senado, Presidência da República, tribunais, **Ministério Público e Tribunais de Contas**. Ser independente **não** significa estar livre de controle: há controles recíprocos entre os Poderes, e os atos administrativos da Câmara se sujeitam ao Judiciário.
- **Autônomos**: logo abaixo da cúpula, com ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Exemplos: **Ministérios, Secretarias estaduais e municipais, Advocacia-Geral da União**.
- **Superiores**: têm poder de **direção e controle** sobre unidades subordinadas, mas **sem autonomia** administrativa e financeira. Exemplos: gabinetes, departamentos, coordenadorias.
- **Subalternos**: na base, com funções de **mera execução** e reduzida capacidade decisória. Exemplo: uma seção de protocolo que recebe, autua e encaminha documentos.

> **Atenção:** a Defensoria Pública, o CNJ e o CNMP têm classificação **controversa**: reúnem traços de órgãos independentes e de autônomos. É errado tratá-los simplesmente como "órgãos superiores".

Quanto à **composição**:

- **Singulares** (unipessoais): decisão de um único agente, como a Presidência da República.
- **Colegiados**: decisão conjunta de vários membros, como tribunais e casas legislativas. **Congresso, Câmara e Senado são colegiados**, não singulares.

Quanto à **esfera federativa**: **federais** (da União; existem nos três Poderes: Presidência, Ministérios, Congresso, Câmara, tribunais federais), **estaduais** (dos Estados), **distritais** (do **Distrito Federal**, ente próprio, distinto dos Estados; exemplo: Administrações Regionais do DF) e **municipais**.

Quanto à **função**:

- **Ativos**: executam as decisões e as políticas públicas.
- **Consultivos**: assessoram tecnicamente, emitem pareceres e estudos, sem decidir nem executar no lugar do assessorado. A Consultoria Legislativa da Câmara é órgão **consultivo**.
- **De controle**: fiscalizam a atividade de outros órgãos (legalidade, legitimidade, economicidade). Exemplos: Tribunais de Contas, Controladorias.

Essa classificação funcional **não é rígida**: na prática, um órgão executa, aconselha e controla ao mesmo tempo.

Contrato de gestão ou de desempenho. A CF permite ampliar a **autonomia gerencial, orçamentária e financeira** de órgãos e entidades por contrato que fixe **metas de desempenho** (art. 37, § 8º; no âmbito federal, a Lei 13.934/2019 chama-o de contrato de desempenho). Ele serve justamente para dar alguma flexibilização em troca de metas.

- Entre órgãos públicos, não é contrato administrativo típico (com interesses opostos): é instrumento de **coordenação interna** da Administração.
- O contrato de gestão pode ser **interno** (entre órgãos ou com entidades da Administração) ou **externo** (com entidades privadas sem fins lucrativos, como as Organizações Sociais).

Contrato de facilities. Previsto na Lei 14.011/2020, permite contratar, em um único ajuste, a **gestão e a manutenção de imóveis públicos**: gerenciamento do prédio e serviços necessários ao funcionamento, como conservação, limpeza, segurança e pequenas reformas.

Autarquias

Autarquia é pessoa jurídica de **direito público**, criada por **lei específica**, com patrimônio e receita próprios, para exercer **atividades típicas de Estado** que pedem gestão descentralizada (Decreto-Lei 200/1967, art. 5º, I). Exemplos federais: **INSS** (previdência), **IBAMA** (meio ambiente), **Banco Central** (sistema financeiro), ANVISA, ANEEL.

Lugar na estrutura. Autarquia integra a **Administração Indireta**, não a Direta, ainda que seja criada por lei e exerça atividade típica de Estado. Tem personalidade distinta da União.

Criação, organização e extinção.

- Criada por **lei específica**, de iniciativa do chefe do Executivo; personalidade de direito público com a **vigência da lei**. Não registra atos constitutivos.

- A **estrutura interna** (diretorias, departamentos, divisões) pode ser detalhada por **decreto** ou outro ato administrativo, nos limites da lei instituidora, sem nova lei.
- **Extinção só por lei**. Decreto do Presidente ou do Governador extinguindo autarquia é inválido (simetria das formas).

Objeto. Atividades típicas de Estado: poder de polícia, regulação, fiscalização, previdência. A autarquia **não** explora atividade econômica nem busca **lucro**, mesmo que a lei diga que o resultado irá para o ente. Se o Estado quer vender medicamentos no mercado, deve usar empresa pública ou sociedade de economia mista. A autarquia também **não** atua como **concessionária** disputando licitação com empresas privadas.

Poder de polícia e atos. Autarquias podem exercer **poder de polícia** (limitar direitos e aplicar sanções), como o IBAMA e a ANVISA. Seus atos são **atos administrativos**, com **presunção de legitimidade** (quem quer derrubá-los prova o vício) e, conforme o caso, **autoexecutoriedade** (a interdição sanitária pode ser executada sem ordem judicial). Os atos ficam sujeitos a controle judicial; contra ilegalidade ou abuso cabe **mandado de segurança**.

Bens. Os bens das autarquias são **bens públicos** (Código Civil, arts. 98 e 99, II). Por isso são:

- **inalienáveis** de forma relativa: a venda exige interesse público justificado, **avaliação prévia**, **licitação** e, para imóvel, **autorização legislativa** (Lei 14.133/2021, art. 76, I), além de o bem estar desafetado;
- **impenhoráveis**: não sofrem penhora nem servem de **garantia real** (hipoteca, penhor), nem com autorização do dirigente;
- **imprescritíveis**: **não se adquirem por usucapião** (Código Civil, art. 102), por mais longa que seja a ocupação.

Dívidas judiciais. Autarquias pagam condenações por **precatório** ou, conforme o valor, **requisição de pequeno valor** (CF, art. 100).

> **Atenção:** os **Conselhos Profissionais**, embora autarquias, **não** pagam dívidas judiciais por precatório. O STF afastou esse regime porque eles não recebem recursos do orçamento e vivem das anuidades; a cobrança segue a execução comum.

Contratos. Em regra, são **contratos administrativos**, com **cláusulas exorbitantes** (alteração e extinção unilaterais), e as autarquias se submetem à **Lei 14.133/2021**, que se aplica às Administrações diretas, **autárquicas** e fundacionais (art. 1º). Não são contratos privados do Código Civil.

Foro. Autarquia **federal** litiga na **Justiça Federal** (CF, art. 109, I). Autarquias **estaduais e municipais**, na **Justiça Estadual**, conforme as leis de organização judiciária.

Responsabilidade civil. Objetiva, pela teoria do **risco administrativo** (CF, art. 37, § 6º): a vítima prova dano e nexo causal, sem precisar provar culpa; a autarquia pode se livrar provando, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, e tem regresso contra o agente culpado. Se a autarquia não tiver patrimônio suficiente, o **ente instituidor responde subsidiariamente**.

Prerrogativas processuais. Autarquias são **Fazenda Pública** em juízo: **prazo em dobro** (CPC, art. 183) e **remessa necessária** das sentenças contrárias, nos casos da lei (CPC, art. 496). Têm **capacidade processual própria**: são autoras e rés em nome próprio, diferentemente dos órgãos.

Controle. Apesar da autonomia, sofrem controle **interno** (auditorias), **externo** (Tribunal de Contas) e a **supervisão** do ministério. Podem firmar **contrato de gestão** (CF, art. 37, § 8º) para ampliar autonomia em troca de metas.

Classificações.

- Quanto ao ente: **monofederativas** (de um só ente) e **plurifederativas** (de vários entes ao mesmo tempo, como as **associações públicas** dos consórcios).
- Quanto ao objeto: **assistenciais ou previdenciárias** (INSS, ligadas a benefícios), de **fomento ao desenvolvimento regional** (SUDENE), de **controle e regulação** (ANEEL, ANATEL, ANP, com poder normativo e de polícia), corporativas (conselhos profissionais), entre outras.
- Quanto ao regime: **comuns** e **especiais**. Nem todas as autarquias têm o mesmo regime. As especiais têm autonomia reforçada: **agências reguladoras**, o **Banco Central** (autonomia definida em lei complementar) e a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, transformada em autarquia de natureza especial por lei de 2022 e hoje incluída no rol de agências reguladoras da Lei 13.848/2019 como Agência Nacional de Proteção de Dados).

Agências executivas. É uma **qualificação** que o Poder Executivo dá a autarquia ou fundação que cumpre requisitos: ter **plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional** e celebrar **contrato de gestão** com o ministério supervisor (Lei 9.649/1998). A entidade ganha **mais autonomia gerencial, orçamentária e financeira**, em troca de **metas de desempenho**, para melhorar a eficiência. Uma lei que só "rotule" a autarquia como agência executiva, sem plano e sem contrato de gestão, não basta.

> **Pegadinha: agência executiva** é qualificação (por ato do Executivo, cumpridos os requisitos). **Agência reguladora** nasce da **lei específica** que cria a autarquia e lhe dá a função de regular; decreto presidencial sozinho não faz uma agência reguladora.

Associações públicas. São consórcios públicos de direito público. São **autarquias plurifederativas** (ou interfederativas), com personalidade de direito público, e integram a Indireta de **todos** os entes consorciados (Lei 11.107/2005). O Código Civil as inclui expressamente entre as autarquias (art. 41, IV).

Agências reguladoras

Origem. O modelo brasileiro se inspirou no **norte-americano** (agências que ganharam força depois da crise de **1929**, para corrigir falhas de mercado), e não em modelo europeu do pós-guerra. As agências surgiram no Brasil nos **anos 1990**, com a redução da intervenção direta do Estado, as desestatizações e a abertura econômica: era preciso regular os setores transferidos à iniciativa privada.

A Constituição **não obriga** a criar agência reguladora sempre que um setor é privatizado. Ela só fala em **órgão regulador** para **telecomunicações** (art. 21, XI) e para o **monopólio do petróleo** (art. 177, § 2º, III). Um Estado pode deixar a regulação de um serviço com uma secretaria.

Natureza jurídica. São **autarquias de regime especial**, criadas por **lei específica**, que define suas atribuições. A **Lei 13.848/2019** (lei geral das agências federais: gestão, organização, processo decisório e controle social) diz que a natureza especial se caracteriza pela **ausência de tutela ou de subordinação hierárquica**, pela **autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira** e pela **investidura a termo** dos dirigentes, com **estabilidade durante os mandatos** (art. 3º).

- Não há subordinação hierárquica ao chefe do Executivo nem ao ministério; há apenas **vinculação** à pasta da área. Subordinação direta ao Executivo **não** é a marca das agências; a marca é a **autonomia**.
- A autonomia financeira inclui elaborar a **própria proposta orçamentária** e enviá-la ao ministério ao qual estão vinculadas. O ministério não pode ignorá-la e fixar sozinho as dotações.
- Agências estaduais, distritais e municipais também têm autonomia funcional e decisória, nos termos das leis locais; não são "subordinadas às secretarias" por não serem federais.

Dirigentes. São indicados e nomeados pelo **Presidente da República**, após **aprovação do Senado** (Lei 9.986/2000, art. 5º). O mandato é de **5 anos, vedada a recondução** (art. 6º), e os mandatos são **não coincidentes** com o do chefe do Executivo. Segundo o art. 9º da Lei 9.986/2000, o dirigente **somente perde o mandato**:

- por **renúncia**;
- por **condenação judicial transitada em julgado** ou **condenação em processo administrativo disciplinar**;
- por infringir as **vedações** legais do cargo.

Portanto, **não** são exoneráveis ad nutum. Discordar de uma decisão regulatória não autoriza o Presidente a trocar um diretor antes do fim do mandato. Essa estabilidade existe para afastar interferência política.

> **Atenção:** há **polêmica** doutrinária sobre a constitucionalidade dos mandatos não coincidentes: alguns autores veem ofensa ao princípio republicano (o novo governo herda dirigentes do anterior); outros defendem que reforçam a independência técnica.

Poderes. As agências concentram poderes **normativos** (editam normas técnicas), **executivos/administrativos** (fiscalizam, aplicam sanções, exercem **poder de polícia**) e **judicantes** (resolvem conflitos entre os agentes regulados). Nada disso é função legislativa ou jurisdicional propriamente dita.

- As decisões em conflitos **não fazem coisa julgada**: a agência não substitui o Judiciário. Mesmo depois de esgotados os recursos administrativos, a empresa multada pela ANATEL pode pedir ao juiz que examine a multa (CF, art. 5º, XXXV).
- Ser autarquia especial **não** imuniza os atos normativos da agência contra o controle judicial.

Poder normativo e deslegalização.

- As agências têm **poder normativo ampliado**: editam normas técnicas **obrigatórias** para o setor regulado (ANEEL, ANVISA), **dentro dos parâmetros e limites da lei** que lhes deu a competência.

- Esse poder **não é pacífico** na doutrina: há quem veja ofensa à separação de Poderes e à legalidade.
- **Deslegalização**: a lei "rebaixa" uma matéria ao domínio do regulamento e transfere à agência sua disciplina, fixando só parâmetros e finalidades. Para os defensores da tese, os atos da agência podem prevalecer sobre a legislação anterior do tema, desde que respeitem a lei habilitadora.
- A lei que cria a agência tem **baixa densidade normativa**: trata da criação e do funcionamento da entidade e não cria, ela mesma, os direitos e deveres do setor, que vêm dos atos regulatórios.
- **Limites**: a agência **não** edita normas primárias com força de lei, **não** cria direitos e obrigações de forma autônoma, sem base legal, e a Constituição **não** lhe dá poder para "normas autônomas" (diferente do decreto autônomo do art. 84, VI). Matéria reservada pela Constituição à **lei complementar** não pode ser deslegalizada, nem por lei ordinária.
- O **Legislativo** pode alterar a disciplina e **retirar a delegação** a qualquer momento: não existe "reserva de regulamento" imune ao Congresso.
- O **princípio da juridicidade** (vinculação ao Direito como um todo, não só à lei formal) limita o poder normativo: as resoluções devem respeitar Constituição, leis e princípios, sob pena de invalidade.

Regulamento presidencial x ato regulatório. Os regulamentos do Presidente são **políticos e genéricos**, voltados à execução das leis em geral; os atos das agências são **técnicos e setoriais**. Não é pacífico que estejam no mesmo nível hierárquico. Pela tese da **especialidade**, a norma técnica da agência prevalece no seu setor. Um decreto do chefe do Executivo não pode reescrever diretamente o conteúdo técnico de uma resolução da ANVISA, porque a agência é vinculada, não subordinada.

Recurso hierárquico impróprio contra agências. Há **divergência** doutrinária. Prevalece que o ministério **só** pode rever decisões da agência por esse recurso se houver **previsão legal expressa**. Sem lei, o recurso não cabe.

Controle. Autonomia não é ausência de controle. O controle externo das agências federais é exercido pelo **Congresso Nacional com auxílio do TCU** (Lei 13.848/2019, art. 14). Agência que se recusa a prestar contas ao TCU alegando autonomia está errada.

Governança e transparência (Lei 13.848/2019).

- As agências devem adotar **gestão de riscos**, **controle interno** e **programa de integridade** para prevenir fraudes e corrupção (art. 3º, § 3º).
- As **reuniões deliberativas** da diretoria colegiada são **públicas e gravadas**; a pauta é divulgada na internet com **3 dias úteis** de antecedência (art. 8º). Ficam de fora só casos específicos, como **documentos sigilosos** e matéria de natureza administrativa. Fazer **todas** as reuniões a portas fechadas é ilegal.

Classificações.

- Quanto ao objeto: agências de **serviços públicos concedidos** (ANEEL, ANATEL, ANTT) e de **atividades econômicas em sentido estrito** (ANP, ANCINE).

- Quanto à abrangência: **monossetoriais** (um setor: ANEEL, ANATEL) e **plurissetoriais** (vários setores, como certas agências estaduais de energia, transporte e saneamento). No Brasil, a **regra** é a agência **monossetorial**, pela especialização.
- Quanto ao ente: existem em todos os níveis, como **ANEEL** (federal), **ARTESP** (estadual, São Paulo), **ADASA** (distrital) e **AGEREG** (municipal). A ANEEL (energia elétrica) e a ANP (petróleo e gás) são agências **federais** de setores estratégicos.
- As agências **estaduais** cuidam principalmente de **serviços públicos delegados** (transporte, saneamento, energia), fazendo cumprir os contratos de concessão.

Empresas estatais

Conceito amplo. "Empresa estatal" abrange as **empresas públicas**, as **sociedades de economia mista**, suas **subsidiárias** e as demais sociedades **controladas**, direta ou indiretamente, pelo Poder Público. Só a empresa **controlada** pelo Estado entra na Indireta: se a União tem 10% das ações, sem poder de mando, a companhia continua privada.

Empresa pública x sociedade de economia mista.

	Empresa pública	Sociedade de economia mista
Personalidade	direito privado	direito privado
Capital	**integralmente público** (entes ou entidades da Indireta); pode ser **unipessoal**	**público e privado**, com a **maioria das ações com direito a voto** do ente ou de entidade da Indireta
Forma societária	**qualquer** forma admitida em direito (inclusive limitada)	**obrigatoriamente sociedade anônima**
Exemplos	Caixa, BNDES, Correios, EBSERH	Petrobras, Banco do Brasil
Foro (federais)	Justiça Federal (CF, art. 109, I)	Justiça Estadual

- A empresa pública pode ter um **único sócio**, desde que seja pessoa administrativa (a União, no caso da Caixa e da EBSERH). Investidor privado **não** pode entrar no capital; se o governo quer sócios particulares, a forma é a sociedade de economia mista.
- Se os particulares passam a deter a maioria do capital votante, a companhia **deixa de ser** sociedade de economia mista.
- O BNDES é **empresa pública** (capital todo da União), não sociedade de economia mista.
- A empresa pública **não pode** lançar **debêntures** ou outros títulos **conversíveis em ações** nem emitir **partes beneficiárias** (Lei 13.303/2016, art. 11).

Criação. Depende de **autorização em lei específica** que indique de forma clara o **relevante interesse coletivo** ou o **imperativo de segurança nacional** (Lei 13.303/2016, art. 2º, § 1º). A existência formal começa com o **registro** dos atos constitutivos. Decreto do governador não substitui a lei. Ter controle acionário ou agir pelo interesse público **não dispensa** a lei. A **extinção** também exige lei (simetria das formas).

Subsidiárias e participação em empresa privada. Dependem de **autorização legislativa** (CF, art. 37, XX), inclusive a participação **minoritária**, sem controle. A deliberação do conselho de

administração ou da diretoria, sozinha, não basta. Mas o **STF** entende que **não** é preciso uma lei para **cada** subsidiária: basta **autorização genérica** na lei que criou a empresa-mãe.

Mesmo sem controle, a estatal que participa de empresa privada tem o **dever de fiscalizar**, com práticas de **governança e controle** proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos do negócio (Lei 13.303/2016, art. 1º, § 7º).

Estatuto das Estatais (Lei 13.303/2016). Abrange **toda e qualquer** empresa pública e sociedade de economia mista **da União, dos Estados, do DF e dos Municípios**, que explore atividade econômica, **ainda que em regime de monopólio** da União ou de **prestação de serviços públicos** (art. 1º). Não se limita às que atuam em concorrência. A lei só alivia algumas regras de governança para as estatais **pequenas**, pelo critério de **receita** (receita operacional bruta inferior a R$ 90 milhões no exercício anterior, art. 1º, § 1º), não pela atividade.

Atividade econômica. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado é **exceção**: só quando necessária aos **imperativos da segurança nacional** ou a **relevante interesse coletivo**, definidos em lei (CF, art. 173). A regra é deixar a atividade para os particulares. As estatais podem tanto **prestar serviços públicos** quanto **explorar atividade econômica** em sentido estrito.

Função social. A estatal tem **função social**: realizar o interesse coletivo, orientada para o **bem-estar econômico** e a **alocação socialmente eficiente** dos recursos, e não só o lucro (Lei 13.303/2016, art. 27). Deve adotar práticas de **sustentabilidade ambiental** e **responsabilidade social corporativa** compatíveis com o mercado em que atua. A lei **não** impõe o lucro como objetivo principal e obrigatório.

Regime jurídico: híbrido.

- O regime **não** depende só de ser empresa pública ou sociedade de economia mista; depende da **atividade**. É mais **público** quando a estatal presta **serviço público** e mais **privado** quando explora **atividade econômica**. As estatais **híbridas** (que fazem as duas coisas) não têm regime uniforme.
- A exploradora de atividade econômica sujeita-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto a obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (CF, art. 173, § 1º, II), mas **não integralmente**: continua obrigada a **concurso público**, **licitação** e controle do **Tribunal de Contas**.
- Quando disputa mercado, deve respeitar a **livre iniciativa** e a concorrência leal: **não pode** ter **privilégios fiscais** não extensivos ao setor privado (CF, art. 173, § 2º), nem mesmo por ter capital estatal.
- A estatal que presta **serviço público não** se rege pela livre iniciativa: o serviço é de titularidade estatal. E seu regime **não** é integralmente privado: incidem normas de direito público.

Pessoal.

- Os empregados são **empregados públicos**, regidos pela **CLT**, e não servidores estatutários da Lei 8.112/1990. Os litígios vão à **Justiça do Trabalho**.
- Precisam de **concurso público** para ingressar (CF, art. 37, II): ser celetista não dispensa concurso.
- **Não têm estabilidade** no emprego como a dos estatutários.

- Mas a **dispensa** de empregado concursado precisa de **motivação** formal (STF, Tema 1.022), mesmo nas estatais que atuam em concorrência; não se exige processo administrativo.
- Sujeitam-se ao **teto remuneratório**, salvo nas estatais que **não recebem** recursos do ente para despesas de pessoal ou custeio em geral (CF, art. 37, § 9º).
- São considerados **agentes públicos** para fins **penais** e de **improbidade**: desvio de recursos da estatal configura crime contra a Administração.
- O TST admite **equiparação salarial** entre empregados de sociedade de economia mista, que se equipara a empregador privado ao contratar pela CLT.
- **Dirigentes** não fazem concurso, mas devem cumprir **requisitos legais** (reputação ilibada, notório conhecimento, experiência profissional, formação), conforme a Lei 13.303/2016, art. 17. A simples confiança da autoridade não basta.

Atos e contratos.

- Em regra, os atos das estatais são **privados**. São **administrativos** quando a estatal exerce função administrativa, como na **licitação** e no **concurso público**. O contrato de compra e venda da atividade-fim não é ato administrativo.
- As estatais devem **licitar**, salvo as hipóteses de contratação direta da Lei 13.303/2016 (a Lei 14.133/2021 não se aplica a elas, salvo exceções pontuais).
- Os contratos das prestadoras de serviço público **não** seguem "sempre" o regime privado: conforme o objeto, pode haver contratos privados e administrativos.

Responsabilidade civil.

- Estatal **prestadora de serviço público** responde de forma **objetiva** (CF, art. 37, § 6º). Se o carro dos Correios em entrega bate no carro de Marcos, ele só prova dano e nexo causal; a empresa tem regresso contra o motorista culpado.
- Estatal que **explora atividade econômica** responde, em regra, como as empresas privadas, com base na **responsabilidade subjetiva** (prova de culpa). Não se aplica a ela o art. 37, § 6º.

Controle. As estatais **não** estão imunes ao **Tribunal de Contas**: o STF reconhece a fiscalização. Nas exploradoras de atividade econômica, o controle deve concentrar-se na **atividade-meio** e evitar interferir nas decisões negociais da **atividade-fim**, para não comprometer a competitividade.

Fundações estatais

Fundação é um **patrimônio personalizado** destinado a um fim, **sem finalidade lucrativa**. O Estado pode instituir fundações de **direito público** ou de **direito privado**. O STF admite as duas: a escolha é do **legislador**, conforme a entidade tenha ou não prerrogativas públicas (poder de império).

Fundação de direito público (autarquia fundacional, fundação autárquica):

- tem as mesmas características essenciais das autarquias, por isso a doutrina a chama de **autarquia fundacional**; o que a distingue é o substrato **patrimonial**;
- é **criada diretamente por lei específica**, de iniciativa do chefe do Executivo, sem registro em cartório;
- pode exercer **poder de império** (impor obrigações e sanções);

- pessoal **estatutário** (regime jurídico único da Direta, autarquias e fundações públicas);
- **bens públicos**, impenhoráveis; o credor não penhora a sede, cobra pelo procedimento das pessoas de direito público;
- edita **atos administrativos**, com presunção de legitimidade e imperatividade;
- responde **objetivamente** (CF, art. 37, § 6º), com regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa;
- tem as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

Fundação de direito privado:

- a lei só **autoriza**; a personalidade nasce com o **registro** dos atos constitutivos (para a fundação pública do Decreto-Lei 200/1967, a inscrição da escritura no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, art. 5º, § 3º). Antes do registro, o ministério não pode celebrar convênio com ela, porque ela ainda não existe;
- **não** exerce poder de império;
- pessoal **celetista**, mas com **concurso público** e **vedação de acumulação** remunerada de cargos e empregos;
- bens em regra **privados**, mas a doutrina admite prerrogativas para os bens **afetados ao serviço público** (como a impenhorabilidade);
- pratica **atos privados**; só os atos de procedimentos públicos (licitação, concurso) são vistos como administrativos para fins de controle;
- se **presta serviço público**, responde **objetivamente**, mesmo sendo de direito privado (CF, art. 37, § 6º);
- integra a **Administração Indireta** e se sujeita a **concurso, licitação e controle do Tribunal de Contas**.

Regras comuns.

- **Áreas de atuação**: a CF manda **lei complementar** definir as áreas de atuação das fundações cuja instituição a lei **autoriza** (art. 37, XIX). A lei que **autoriza** é a lei específica ordinária. A doutrina majoritária liga essa exigência de lei complementar às fundações de **direito privado**; para as de direito público, a própria lei de criação define o objeto.
- **Sem lucro**: eventual superávit volta para os objetivos da fundação; distribuir "participação nos lucros" entre administradores é inválido, mesmo invocando autonomia de gestão.
- **Extinção por lei específica** (simetria das formas), não por decreto nem por deliberação dos dirigentes.
- **Controle**: Tribunal de Contas (para as duas espécies), **supervisão** do ente instituidor e controle do **Legislativo**. Não é só o Tribunal de Contas.
- O **velamento pelo Ministério Público** previsto no Código Civil (art. 66) vale para as fundações **privadas instituídas por particulares**, não para as fundações públicas de direito público, controladas pelo ente e pelo Tribunal de Contas (o MP ainda pode processá-las por irregularidades).
- Não é verdade que todas as fundações públicas se submetem **integralmente** ao regime de direito público quanto aos bens: as de direito privado têm regime misto.

- **Uso**: o Estado usa fundações para **desburocratizar** serviços sociais (saúde, educação, pesquisa), com atuação mais flexível do que a dos órgãos da Direta.
- **Laicidade**: os entes não podem, nem por meio de fundações, estabelecer cultos religiosos ou subvencioná-los, ressalvada, na forma da lei, a **colaboração de interesse público** (CF, art. 19, I).

Consórcios públicos

Base constitucional. O art. 241 da CF manda União, Estados, DF e Municípios disciplinarem por lei os **consórcios públicos** e os **convênios de cooperação**, autorizando a **gestão associada** de serviços públicos e a **transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens** essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

A Lei 11.107/2005 é **lei nacional**: traz **normas gerais** que valem para todos os entes. Não é lei "federal" que só obriga a União.

- Prevalece que a União **pode** editar essas normas gerais: ela tem competência para normas gerais de **contratos** (CF, art. 22, XXVII), e a lei deu aos consórcios natureza **contratual** justamente para apoiar essa competência. Além disso, os consórcios envolvem vários entes e interesses que ultrapassam as fronteiras de cada um, o que pede **uniformização nacional**.
- O **federalismo cooperativo** não impede essas normas gerais; ele admite flexibilizar a divisão rígida de competências em favor da integração.
- Os demais entes **podem legislar** sobre normas **específicas**, respeitadas as gerais. Não é matéria exclusiva da União.
- Depois de alteração em 2020, as regras da lei aplicam-se, **no que couber**, também aos **convênios de cooperação** (art. 1º, § 4º).

Antes x depois de 2005.

Antes da Lei 11.107/2005 (doutrina tradicional)	Depois da Lei 11.107/2005
Consórcio não era contrato: era acordo de vontades com interesses **comuns** (ato complexo), como o convênio	Consórcio passa a ser **contrato**, de **comunhão de escopo** (interesses comuns), diferente dos contratos de intercâmbio (interesses opostos)
Consórcio = entes da **mesma espécie** (só Municípios, só Estados); convênio = entes de espécies diferentes	Qualquer combinação de entes; a **União** pode participar
A União não podia se consorciar (não havia outra pessoa da mesma espécie)	União pode firmar convênios e consórcios
Personificação **facultativa**	Personalidade jurídica **obrigatória** (direito público ou privado)
Autorização legislativa **dispensável**: exigi-la feriria a separação de Poderes (STF)	Exigência de **lei de ratificação** do protocolo é uma das **novidades** da lei

Quem participa. União, Estados, DF e Municípios. O consórcio **não** é exclusivo dos Municípios. Porém, a **União só participa** de consórcios em que também estejam **todos os Estados** em cujos territórios se situem os Municípios consorciados (art. 1º, § 2º). Se um dos Estados recusa, a União

não entra. Há quem considere essa regra **inconstitucional**, por deixar a participação da União e dos Municípios dependente da vontade do Estado.

Etapas de formação.

1. **Protocolo de intenções**: subscrito pelos entes, funciona como **minuta** do contrato. Tem **cláusulas necessárias** (art. 4º), entre elas: denominação, finalidade, prazo e **sede**; identificação dos entes; área de atuação; a **natureza jurídica** escolhida (associação pública ou pessoa de direito privado sem fins econômicos); regras da assembleia geral; representante legal (chefe do Executivo de um dos entes); forma de gestão.
2. **Ratificação por lei** em cada ente: o contrato de consórcio só é celebrado depois que o protocolo é **ratificado mediante lei** (art. 5º). O Prefeito não pode assinar o contrato sem passar o protocolo pela Câmara Municipal. Fica dispensado o ente que **já tinha disciplinado por lei** sua participação antes de subscrever o protocolo.
3. **Contrato de consórcio público**.

Personalidade jurídica (art. 6º):

- **Associação pública** (direito público): adquire personalidade com a **vigência das leis de ratificação** do protocolo, **não** com a assinatura do contrato. Integra a **Administração Indireta de todos** os entes consorciados (não a Direta). É **espécie de autarquia** (Código Civil, art. 41, IV), chamada **autarquia interfederativa**; não é uma categoria nova, nem empresa pública, nem pessoa de direito privado. Seus bens são **públicos** e impenhoráveis. **Não** pode explorar atividade econômica em concorrência com empresas.
- **Pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos**: adquire personalidade com o **atendimento da legislação civil** (registro dos atos constitutivos), não "automaticamente" com o contrato. A doutrina a põe na **Administração Indireta** (não na Direta) e a enquadra como **empresa pública prestadora de serviço público** ou **fundação estatal de direito privado**.

> **Atenção:** a decisão antiga do STF que vedou uma **autarquia interestadual** tratou de caso específico, sob a Constituição anterior. Ela **não** impede as entidades interfederativas criadas hoje pelos consórcios públicos.

Consórcio de direito privado: regime.

- Observa **normas de direito público** em **licitação, contratos, prestação de contas e admissão de pessoal** (art. 6º, § 2º): precisa de **concurso público**, e o pessoal contratado é regido pela **CLT**.
- **Não exerce poder de polícia** nem outras atividades típicas de Estado (multar, apreender veículos), mesmo que o protocolo diga o contrário. Isso só cabe a pessoa de direito público.
- **Não explora atividade econômica**: é entidade sem fins econômicos, voltada à gestão associada.
- **Bens**: em regra **privados**, não "exclusivamente públicos"; mas os bens **afetados ao serviço público** (como os equipamentos de uma estação de tratamento de água) têm proteção especial e **não podem ser penhorados livremente**.

- **Contratos**: são **contratos privados da Administração**, não "sempre" administrativos, embora precedidos de licitação.
- **Foro**: **Justiça Estadual**, por não estar entre as pessoas que atraem a Justiça Federal.
- **Responsabilidade civil**: **objetiva**, por prestar serviço público. Os entes consorciados respondem **subsidiariamente** (Decreto 6.017/2007), depois de esgotado o patrimônio do consórcio.
- **Tribunal de Contas**: fiscaliza como fiscaliza as associações públicas, porque gere recursos públicos repassados por contrato de rateio.

Pessoal e bens cedidos.

- Os entes podem **ceder servidores** ao consórcio, solução prática para suprir pessoal. O servidor cedido **continua** no regime jurídico do **ente de origem** (Ana, estatutária do Município cedida ao consórcio privado, não passa a ser celetista).
- Os bens cedidos, em regra, **retornam** ao ente de origem. Excepcionalmente, o contrato pode prever sua **irreversibilidade**, quando essencial à continuidade do serviço, assegurada **indenização** ao ente proprietário.

Recursos e contratos ligados ao consórcio.

- **Contrato de rateio**: é o **único** instrumento pelo qual os entes entregam recursos ao consórcio (art. 8º). O ente que não incluir no orçamento as dotações necessárias pode ser **excluído**, **após prévia suspensão** (art. 8º, § 5º).
- **Contrato de programa**: regula as **obrigações** de um ente com outro ente ou com o consórcio na **gestão associada** de serviços públicos (art. 13). Continua **vigente mesmo após a extinção** do consórcio ou do convênio de cooperação que autorizou a gestão associada, para proteger a continuidade do serviço. Embora a lei não fixe prazo, entende-se que ele **não** pode ter prazo indeterminado nem ultrapassar o prazo do contrato de consórcio.

Poderes do consórcio (art. 2º, § 1º):

- firmar **contratos, convênios e acordos** de qualquer natureza e receber **auxílios, contribuições e subvenções** sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo;
- promover **desapropriações** e instituir **servidões**, desde que haja **declaração de utilidade pública** (ou interesse social) feita pelo poder público;
- ser **contratado** pela Administração **direta ou indireta** dos entes consorciados com **dispensa de licitação**.

Para as contratações **feitas pelo consórcio**, os limites de **dispensa de licitação por valor** são **duplicados** (Lei 14.133/2021, art. 75, § 2º), ou seja, mais altos que os da Administração Direta.

Alteração, extinção e retirada.

- **Alteração** do contrato: instrumento aprovado pela **assembleia geral** e **ratificado mediante lei pela maioria** dos entes consorciados (art. 12-A, incluído em 2023).
- **Extinção**: instrumento aprovado pela assembleia geral e **ratificado mediante lei por todos** os entes consorciados (art. 12). Aprovação só da assembleia não basta.

- **Retirada** de um ente: depende de **ato formal** do seu representante na assembleia geral (art. 11).

Responsabilidade dos entes pelas dívidas. Com o consórcio funcionando normalmente, os entes respondem de forma **subsidiária**: o credor cobra primeiro do consórcio, não pode pular direto para o Município. A responsabilidade passa a ser **solidária** na **extinção** ou alteração do contrato, enquanto não houver decisão que indique os responsáveis por cada obrigação remanescente (art. 12, § 2º).

Foro e controle.

- Consórcio **com participação da União**: a associação pública integra a Indireta da União, e as ações vão para a **Justiça Federal**.
- Consórcio **sem a União**: **Justiça Estadual** da sede do consórcio.
- **Tribunal de Contas**: o consórcio é fiscalizado pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do **chefe do Executivo representante legal** do consórcio, **sem prejuízo** do controle externo sobre cada **contrato de rateio** pelos tribunais dos entes consorciados (art. 9º, parágrafo único). Não é "exclusivamente" um tribunal: todos os tribunais dos entes participantes fiscalizam a aplicação dos recursos que repassaram.

Quadros para memorizar

Descentralização x desconcentração

	Descentralização	Desconcentração
Pessoas envolvidas	**duas** (ente + outra pessoa)	**uma** só
Resultado	entidade da Indireta ou particular delegatário	**órgão** sem personalidade
Relação	**vinculação**, controle finalístico (tutela)	**hierarquia** (ordens, revisão, avocação)
Exemplos	INSS, Caixa, concessionária	Ministérios, secretarias, departamentos da Câmara

Modalidades de descentralização

Modalidade	Instrumento	O que passa	Para quem
Por serviços (outorga, funcional, técnica)	**lei**	**titularidade e execução**	entidade da Indireta
Por colaboração (delegação)	**contrato** ou **ato unilateral**	**só a execução**, por prazo	particular (concessionária, permissionária)
Territorial	lei	capacidade administrativa genérica sobre região	típica de Estado unitário (no Brasil, Territórios)

Criação das entidades (CF, art. 37, XIX)

Entidade	Lei específica	Nasce com	Personalidade
Autarquia	**cria**	vigência da lei	direito público
Fundação de direito público	**cria**	vigência da lei	direito público
Fundação de direito privado	**autoriza**	registro dos atos	direito privado
Empresa pública	**autoriza**	registro dos atos	direito privado
Sociedade de economia mista	**autoriza**	registro dos atos	direito privado
Subsidiárias e participação em empresa privada	**autorização legislativa** (pode ser genérica)	registro	direito privado
Associação pública (consórcio)	leis de **ratificação** do protocolo	vigência das leis de ratificação	direito público
Consórcio de direito privado	leis de ratificação	requisitos da legislação civil (registro)	direito privado

Extinção de qualquer delas: **lei específica** (simetria das formas).

Regime comparado das entidades

Tema	Autarquia / fundação de dir. público	Estatal prestadora de serviço público	Estatal de atividade econômica	Fundação de dir. privado
Bens	públicos (impenhoráveis, imprescritíveis)	privados; os afetados ao serviço têm proteção	privados	privados; os afetados ao serviço têm proteção
Pessoal	estatutário	CLT + concurso	CLT + concurso	CLT + concurso
Responsabilidade civil	objetiva	objetiva	em regra subjetiva	objetiva se presta serviço público
Dívidas judiciais	precatório / RPV (exceto conselhos profissionais)	execução comum	execução comum	execução comum
Licitação	Lei 14.133/2021	Lei 13.303/2016	Lei 13.303/2016	sim
Tribunal de Contas	sim	sim	sim (foco na atividade-meio)	sim
Atos	administrativos	em regra privados	em regra privados	privados (salvo licitação, concurso)

Agências reguladoras: números e regras

Item	Regra
Natureza	autarquia de regime especial (Lei 13.848/2019, art. 3º)
Subordinação	**nenhuma**: sem tutela nem hierarquia
Nomeação dos dirigentes	Presidente, após **aprovação do Senado**

Item	Regra
Mandato	**5 anos**, vedada a recondução; não coincidentes
Perda do mandato	renúncia; condenação judicial transitada em julgado; condenação em PAD; violação das vedações
Reuniões deliberativas	**públicas e gravadas**; pauta na internet **3 dias úteis** antes
Controle externo	Congresso Nacional com auxílio do **TCU**
Órgão regulador exigido pela CF	só **telecomunicações** e **petróleo**

Classificação dos órgãos (Hely Lopes Meirelles)

Posição	Característica	Exemplos
Independentes	na Constituição, no topo, sem subordinação	Congresso, Câmara, Senado, Presidência, tribunais, MP, Tribunais de Contas
Autônomos	logo abaixo da cúpula, autonomia administrativa, financeira e técnica	Ministérios, Secretarias, AGU
Superiores	direção e controle, sem autonomia	gabinetes, departamentos, coordenadorias
Subalternos	mera execução	seções de protocolo, portarias

Consórcio público: etapas e quóruns

Ato	Regra
Protocolo de intenções	minuta do contrato; cláusulas necessárias (nome, sede, finalidade, natureza jurídica, gestão...)
Ratificação	**lei** de cada ente (dispensada se lei anterior já disciplinava a participação)
Repasse de recursos	só por **contrato de rateio**
Ente que não põe a verba no orçamento	**suspensão**, depois **exclusão**
Alteração do contrato	assembleia + lei da **maioria** dos entes
Extinção	assembleia + lei de **todos** os entes
Participação da União	só com **todos** os Estados dos Municípios consorciados
Contratação do consórcio pelos entes	**dispensa** de licitação
Dispensa por valor nas compras do consórcio	limites **em dobro**
Responsabilidade dos entes	**subsidiária**; **solidária** na extinção, até se definirem os responsáveis

Setores do aparelho do Estado (Plano Diretor de 1995)

Setor	Quem atua
Núcleo estratégico	só o Estado (indelegável)
Atividades exclusivas	Estado, inclusive por autarquias/agências
Serviços não exclusivos	Estado, particulares e Terceiro Setor
Produção para o mercado	em regra, setor privado

Lei seca que cai

A base da criação de toda a Administração Indireta, cobrada em quase todo item sobre criação de entidades:

> **Lei seca:** CF, art. 37, XIX – somente por **lei específica** poderá ser **criada** autarquia e **autorizada** a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à **lei complementar**, neste último caso, definir as **áreas de sua atuação**;

A regra das subsidiárias e da participação em empresas privadas:

> **Lei seca:** CF, art. 37, XX – depende de **autorização legislativa**, em cada caso, a criação de **subsidiárias** das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a **participação de qualquer delas em empresa privada**;

O contrato de gestão ou de desempenho, que vale para órgãos e entidades:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 8º – A **autonomia gerencial, orçamentária e financeira** dos **órgãos e entidades** da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de **metas de desempenho** para o órgão ou entidade (...)

O teto nas estatais dependentes:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 9º – O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que **receberem recursos** da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

A responsabilidade objetiva, que separa prestadora de serviço público de exploradora de atividade econômica:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de **direito privado prestadoras de serviços públicos** responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A excepcionalidade da atuação econômica do Estado e a vedação de privilégios fiscais:

> **Lei seca:** CF, art. 173 – Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado **só será permitida** quando necessária aos **imperativos da segurança nacional** ou a **relevante interesse coletivo**, conforme definidos em lei.
>
> **Lei seca:** CF, art. 173, § 2º – As empresas públicas e as sociedades de economia mista **não poderão gozar de privilégios fiscais** não extensivos às do setor privado.

O decreto de organização, que não cria nem extingue órgão:

> **Lei seca:** CF, art. 84, VI, a – [compete ao Presidente] dispor, mediante decreto, sobre: organização e funcionamento da administração federal, **quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos**;

A base constitucional dos consórcios:

> **Lei seca:** CF, art. 241 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os **consórcios públicos** e os **convênios de cooperação** entre os entes federados, autorizando a **gestão associada** de serviços públicos, bem como a transferência **total ou parcial** de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

A definição legal de empresa pública e de sociedade de economia mista:

> **Lei seca:** Lei 13.303/2016, art. 3º – Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de **direito privado**, com criação **autorizada por lei** e com patrimônio próprio, cujo capital social é **integralmente detido** pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios.
>
> **Lei seca:** Lei 13.303/2016, art. 4º – Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, **sob a forma de sociedade anônima**, cujas **ações com direito a voto** pertençam **em sua maioria** à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta.

O alcance do Estatuto das Estatais:

> **Lei seca:** Lei 13.303/2016, art. 1º – Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo **toda e qualquer** empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica (...), **ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos**.

O que a empresa pública não pode emitir:

> **Lei seca:** Lei 13.303/2016, art. 11 – A empresa pública não poderá: I - lançar **debêntures** ou outros títulos ou valores mobiliários, **conversíveis em ações**; II - emitir **partes beneficiárias**.

A natureza especial das agências reguladoras, texto copiado em vários itens:

> **Lei seca:** Lei 13.848/2019, art. 3º – A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela **ausência de tutela ou de subordinação hierárquica**, pela **autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira** e pela **investidura a termo** de seus dirigentes e **estabilidade durante os mandatos** (...)

A publicidade das reuniões das agências:

> **Lei seca:** Lei 13.848/2019, art. 8º – As reuniões deliberativas do conselho diretor ou da diretoria colegiada da agência reguladora serão **públicas e gravadas** em meio eletrônico.

A associação pública como autarquia:

> **Lei seca:** Código Civil, art. 41 – São pessoas jurídicas de direito público interno: (...) IV - as **autarquias, inclusive as associações públicas**;

Os bens públicos e a usucapião:

> **Lei seca:** Código Civil, art. 102 – Os bens públicos **não estão sujeitos a usucapião**.

O foro das autarquias e empresas públicas federais:

> **Lei seca:** CF, art. 109, I – [aos juízes federais compete processar e julgar] as causas em que a União, **entidade autárquica** ou **empresa pública federal** forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (...)

Pegadinhas da banca

- **Desconcentração com pessoa jurídica nova.** O item diz que desconcentrar é transferir atividade a uma autarquia. Errado: isso é **descentralização**. Desconcentrar é repartir entre órgãos da mesma pessoa.
- **Hierarquia na descentralização.** O item diz que a descentralização pressupõe subordinação hierárquica. Errado: há só **vinculação**; hierarquia existe na desconcentração.
- **Ministérios por descentralização.** Errado: ministérios nascem por **desconcentração**.
- **Outorga por contrato.** Errado: outorga é por **lei** e passa titularidade e execução; contrato e ato unilateral são da **delegação**, que passa só a execução.
- **Transferir titularidade a particular.** Errado: a titularidade é **irrenunciável**; ao particular só vai a execução.
- **Descentralização territorial para Estados e Municípios.** Errado: é típica de Estados unitários; Estados e Municípios são entes autônomos.
- **Federação = centralização.** Errado: federação é **descentralização política**; Estados e Municípios têm competências próprias, não delegadas.
- **Concessionária na Indireta.** Errado: concessionária é particular.

- **Toda a Indireta é de direito público.** Errado: estatais e fundações de direito privado são de direito privado.
- **Indireta só no Executivo.** Errado: há entidades ligadas ao Legislativo, ao Judiciário e a órgãos autônomos.
- **"Cria" x "autoriza" invertidos.** O item diz que a lei autoriza a autarquia e cria a empresa pública. Errado: a lei **cria** a autarquia e **autoriza** as demais.
- **Registro da autarquia.** Errado: autarquia não registra atos; nasce com a vigência da lei. Quem registra são as pessoas de direito privado.
- **Lei complementar x lei ordinária nas fundações.** O item diz que a lei complementar autoriza a fundação e a ordinária define as áreas. Errado: a **lei específica** autoriza e a **lei complementar** define as áreas de atuação.
- **Lei complementar para estatais.** Errado: o estatuto das estatais é por **lei ordinária** (Lei 13.303/2016); lei complementar aparece para as áreas das fundações.
- **Extinção por decreto.** Errado: entidade criada ou autorizada por lei só se extingue por lei.
- **Subsidiária sem lei.** Errado: precisa de autorização legislativa (mas pode ser genérica, na lei da empresa-mãe). Também é errado dizer que é preciso uma lei nova para **cada** subsidiária.
- **Tutela presumida / controle total.** Errado: a tutela só existe nos limites da lei e não alcança a gestão rotineira, nem permite revogar atos por conveniência.
- **Vinculação = hierarquia.** Errado: vinculação não dá poder de ordenar, avocar ou rever.
- **Órgão com personalidade, capacidade processual ampla ou capacidade contratual.** Errado: órgão não tem personalidade; exceções restritas (órgãos de cúpula na defesa de prerrogativas, Procon).
- **Teoria do mandato ou subjetiva prevalece.** Errado: prevalece a **teoria do órgão** (imputação ao Estado) e, quanto à natureza, a **objetiva**.
- **Imputação ao agente.** Errado: a imputação volitiva atribui o ato ao **Estado**.
- **Órgão criado por decreto.** Errado: criação e extinção de órgão dependem de lei; decreto só organiza, sem aumento de despesa.
- **Ministérios como órgãos superiores; AGU como subalterna.** Errado: são **autônomos**.
- **Congresso, Câmara e Senado singulares.** Errado: são **colegiados**.
- **Órgão independente sem controle.** Errado: independente não tem chefe acima, mas sofre controles recíprocos.
- **Consultoria Legislativa como órgão ativo.** Errado: é **consultiva**.
- **Classificação funcional rígida.** Errado: as funções se sobrepõem.
- **Autarquia com lucro, atividade econômica ou como concessionária.** Errado.
- **Bens de autarquia: venda livre, hipoteca, usucapião, penhora.** Tudo errado: são bens públicos.
- **Autarquia federal na Justiça Estadual.** Errado: Justiça **Federal**.
- **Ente nunca responde pela autarquia.** Errado: responde **subsidiariamente**.
- **Conselho profissional paga por precatório.** Errado: o STF afastou o precatório para eles.
- **Autarquias fora da Lei de Licitações ou com contratos privados.** Errado: seguem a Lei 14.133/2021 e firmam contratos administrativos.

- **Autarquias todas iguais.** Errado: há comuns e especiais.
- **Agência executiva só por lei, sem requisitos.** Errado: exige plano estratégico e contrato de gestão.
- **Agência reguladora por decreto.** Errado: nasce da lei específica.
- **Agência subordinada ao Executivo; dirigente ad nutum.** Errado: autonomia, mandato e estabilidade.
- **Agência fora do controle do TCU ou do Judiciário.** Errado.
- **Resolução com força de lei, norma autônoma, obrigação sem base legal, deslegalização de matéria de lei complementar.** Tudo errado.
- **Reserva de regulamento imune ao Congresso.** Errado.
- **Poder normativo pacífico; hierarquia de atos pacífica; recurso hierárquico impróprio unânime.** Errado: são temas **controvertidos**.
- **Modelo europeu.** Errado: o modelo é o **norte-americano** (pós-1929).
- **CF exige agência em todo setor privatizado.** Errado.
- **Plurissetoriais são a regra.** Errado: a regra são as monossetoriais.
- **ANEEL, ANATEL e ANTT regulam atividade econômica em sentido estrito.** Errado: regulam serviços públicos concedidos; ANP e ANCINE é que regulam atividade econômica em sentido estrito.
- **Reuniões sigilosas nas agências.** Errado: são públicas e gravadas.
- **Estatuto das Estatais só para exploradoras em concorrência.** Errado: vale também para monopólio e serviço público; o alívio é só para estatais de pequena receita.
- **Empresa pública com sócio privado; sociedade de economia mista de qualquer forma; empresa pública obrigatoriamente S.A.** Tudo errado (e a banca troca as duas).
- **Petrobras ou BNDES classificados errado.** Petrobras é sociedade de economia mista; BNDES e Caixa são empresas públicas.
- **Privilégio fiscal para estatal econômica.** Errado (CF, art. 173, § 2º).
- **Estatal econômica integralmente privada (sem concurso, licitação, TCU).** Errado.
- **Estatal prestadora de serviço público com regime integralmente privado ou sujeita à livre iniciativa.** Errado.
- **Lucro como objetivo obrigatório.** Errado: há função social.
- **Empregado de estatal estatutário, sem concurso, com estabilidade ou demitido sem motivação.** Tudo errado.
- **Empregado de estatal não é agente público para fins penais.** Errado.
- **Dirigentes de estatais sem requisitos.** Errado.
- **Todos os atos das estatais são administrativos.** Errado: em regra são privados.
- **Estatal econômica com responsabilidade objetiva.** Errado: em regra subjetiva.
- **Estatais imunes ao Tribunal de Contas.** Errado.
- **Fundações sempre de direito público; todas criadas diretamente por lei; todas com poder de império.** Errado.

- **Fundação privada nasce com a lei.** Errado: com o registro.
- **Fundação distribuindo lucro.** Errado.
- **Fundação privada sem concurso, licitação ou TCU, ou fora da Indireta.** Errado.
- **Fundação privada prestadora de serviço público com responsabilidade subjetiva.** Errado: objetiva.
- **Velamento do MP para fundação pública de direito público.** Errado.
- **Consórcio só entre Municípios; União sem condição; consórcio sem personalidade após 2005; só de direito público.** Tudo errado.
- **Associação pública na Direta, nascida com o contrato, empresa pública ou pessoa de direito privado.** Tudo errado.
- **Lei 11.107/2005 só para a União; normas gerais da União inconstitucionais; competência exclusiva da União.** Errado.
- **Antes de 2005: consórcio era contrato com interesses opostos; autorização legislativa obrigatória.** Errado.
- **Consórcio privado com poder de polícia, atividade econômica, bens exclusivamente públicos, penhora livre de bens afetados, contratos sempre administrativos, responsabilidade subjetiva.** Tudo errado.
- **Cobrança direta do Município consorciado com o consórcio funcionando.** Errado: responsabilidade subsidiária.
- **Extinção do consórcio sem lei de todos os entes.** Errado.
- **Contrato de programa por prazo indeterminado.** Errado.
- **Dispensa de licitação do consórcio com os mesmos limites da Direta.** Errado: limites em dobro.
- **Núcleo estratégico delegável; serviços não exclusivos só do Estado; produção para o mercado prioritariamente estatal; PND para aumentar o Estado; gerencial focada em processos.** Tudo errado.
- **Parceria com o Terceiro Setor transfere titularidade.** Errado.
- **Paraestatal = só autarquias.** Errado.
- **Câmara no Segundo Setor.** Errado: Estado é o Primeiro Setor.
- **Separação de Poderes absoluta; função administrativa só do Executivo.** Errado.
- **Governo e Administração idênticos; Administração editando declaração de guerra.** Errado.

Itens comentados

- **Item:** A desconcentração administrativa ocorre quando a atividade é transferida para uma pessoa jurídica distinta da Administração Direta, como uma autarquia, o que a diferencia da simples distribuição interna de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica. **Errado.** Transferir a outra pessoa jurídica é descentralização. Desconcentração é a distribuição interna entre órgãos da mesma pessoa, com hierarquia.

- **Item:** A descentralização por outorga, pela qual o Estado transfere a entidade da Administração Indireta a titularidade e a execução de determinada atividade, ocorre por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, tal como a descentralização por delegação, que transfere apenas a execução do serviço. **Errado.** A outorga é feita por lei. Contrato e ato unilateral são instrumentos da delegação.
- **Item:** Pelo art. 37, XIX, da Constituição, a lei específica apenas autoriza a instituição de autarquia, enquanto a empresa pública e a sociedade de economia mista são criadas diretamente pela lei, sem necessidade de registro. **Errado.** Inverteu: a lei cria a autarquia e autoriza a empresa pública e a sociedade de economia mista, que nascem com o registro.
- **Item:** Situação hipotética: Sem amparo em qualquer norma, um ministro de Estado determinou a uma fundação pública vinculada ao seu ministério que submetesse à sua aprovação prévia todos os convênios que viesse a celebrar. Assertiva: Nessa situação, a determinação é indevida, pois a tutela administrativa sobre as entidades descentralizadas não se presume e só pode ser exercida quando prevista em lei. **Certo.** Não há hierarquia entre ministério e fundação; a tutela só existe nos limites da lei.
- **Item:** Situação hipotética: Pedro, servidor aposentado, ajuizou ação de cobrança de verbas remuneratórias indicando como réu o Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados, e não a União (...). Assertiva: Nessa situação, a ação pode prosseguir como proposta, pois os órgãos públicos possuem personalidade jurídica própria e podem ser demandados em juízo pelos atos que praticam. **Errado.** Órgão não tem personalidade jurídica. A Câmara integra a União, que deve ser a ré.
- **Item:** Situação hipotética: Em prova de concurso, um candidato afirmou que o Ministério da Fazenda e a Secretaria de Educação de um Estado (...) enquadram-se como órgãos superiores na classificação de Hely Lopes Meirelles. Assertiva: Nessa situação, a afirmação está correta (...). **Errado.** Ministérios e Secretarias são órgãos autônomos. Superiores são gabinetes, departamentos e coordenadorias, sem autonomia.
- **Item:** Situação hipotética: Um particular ocupou, por mais de vinte anos, de forma mansa e pacífica, terreno pertencente a uma autarquia federal, nele construindo sua moradia. Assertiva: Nessa situação, o ocupante pode adquirir o imóvel por usucapião (...). **Errado.** Bens de autarquia são bens públicos, e bens públicos não estão sujeitos a usucapião (Código Civil, art. 102).
- **Item:** Situação hipotética: Condenado a pagar indenização a um ex-empregado, um Conselho Profissional federal alegou que, por sua natureza autárquica, a dívida só poderia ser cobrada por precatório (...). Assertiva: Nessa situação, a alegação está correta (...). **Errado.** O STF afastou o regime de precatórios para os conselhos profissionais, que não recebem recursos orçamentários.
- **Item:** Situação hipotética: Insatisfeito com decisão regulatória contrária à orientação do governo, o Presidente da República pretende substituir um diretor de agência reguladora antes do término do seu mandato, sem que haja renúncia, condenação ou processo disciplinar. Assertiva: Nessa situação, a substituição não é possível (...). **Certo.** O dirigente tem mandato e

só o perde por renúncia, condenação judicial transitada em julgado, condenação em processo disciplinar ou violação de vedações.

- **Item:** Situação hipotética: Lei ordinária federal transferiu a uma agência reguladora a competência para disciplinar, por resolução, matéria que a Constituição Federal reserva expressamente à lei complementar. Assertiva: Nessa situação, a transferência é válida (...). **Errado.** Matéria reservada à lei complementar não pode ser deslegalizada.
- **Item:** Situação hipotética: A lei que autorizou a criação de uma empresa pública federal previu, de forma genérica, que ela poderia constituir subsidiárias. (...) Assertiva: Nessa situação, a criação da subsidiária é inválida, pois a Constituição exige, em cada caso, nova lei específica (...). **Errado.** Para o STF, basta a autorização genérica na lei da empresa-mãe.
- **Item:** A Lei 13.303/2016, o Estatuto das Estatais, diferencia o regime das empresas públicas e sociedades de economia mista conforme a atividade que desempenham, excluindo de suas regras de governança e de licitação as estatais prestadoras de serviço público e as que atuam em regime de monopólio. **Errado.** O Estatuto abrange também as prestadoras de serviço público e as que atuam em monopólio.
- **Item:** Situação hipotética: Uma sociedade de economia mista federal que explora atividade econômica em regime concorrencial dispensou, sem qualquer motivação formal, empregado admitido por concurso público (...). Assertiva: Nessa situação, a dispensa é válida (...). **Errado.** O STF exige motivação da dispensa de empregado concursado de estatal, embora não exija processo administrativo.
- **Item:** Situação hipotética: Municípios de dois Estados vizinhos formaram consórcio público para gestão de resíduos sólidos e convidaram a União a integrá-lo. Um dos Estados recusou-se a participar, e o outro aderiu. Assertiva: Nessa situação, a União pode ingressar no consórcio público (...). **Errado.** A União só participa se todos os Estados dos Municípios consorciados também participarem.
- **Item:** Pela Lei 11.107/2005, a associação pública é formalmente constituída com a assinatura do contrato de consórcio público, e não com a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções (...). **Errado.** A associação pública adquire personalidade com a vigência das leis de ratificação.

Resumo para revisar

- Descentralização: duas pessoas, vinculação. Desconcentração: uma pessoa, órgãos, hierarquia.
- Outorga (por serviços): lei, titularidade + execução, para entidade da Indireta. Delegação (colaboração): contrato ou ato, só execução, para particular. Titularidade de serviço público é irrenunciável.
- Federação é descentralização política; autonomia = auto-organização, autogoverno, autoadministração.
- Indireta (DL 200/1967): autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas; todas com personalidade própria; existem em todos os Poderes; concessionárias não entram.

- Princípios fundamentais do DL 200: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle.
- Lei específica **cria** autarquia (nasce com a vigência) e **autoriza** estatais e fundações (nascem com o registro). Iniciativa do chefe do Executivo. Extinção só por lei.
- Lei complementar define as **áreas de atuação** das fundações; subsidiárias e participação em empresa privada exigem autorização legislativa, que pode ser genérica.
- Controle sobre a Indireta: tutela/supervisão, finalística, só nos limites da lei, sem hierarquia, sem gestão rotineira, sem revogação de atos. Recurso hierárquico impróprio depende de lei.
- Órgão: sem personalidade, sem capacidade contratual; em juízo só por exceção (órgãos de cúpula para prerrogativas; Procon). Teoria do órgão (Gierke) e imputação ao Estado.
- Órgão se cria e extingue por lei; decreto só organiza sem aumento de despesa.
- Hely: independentes (Câmara, MP, TCs), autônomos (Ministérios, Secretarias, AGU), superiores (sem autonomia), subalternos (execução). Câmara, Senado e Congresso são colegiados.
- Autarquia: direito público, atividade típica de Estado, sem lucro; bens públicos (sem penhora, sem garantia real, sem usucapião, venda com avaliação, licitação e lei); precatório (exceto conselhos profissionais); Justiça Federal se federal; responsabilidade objetiva; prazo em dobro e remessa necessária; contratos administrativos pela Lei 14.133.
- Agência executiva: qualificação, com plano estratégico e contrato de gestão. Agência reguladora: autarquia especial criada por lei.
- Agências reguladoras: sem tutela nem hierarquia; dirigentes aprovados pelo Senado, mandato de 5 anos sem recondução, não coincidente; só perdem o cargo nas hipóteses legais; reuniões públicas e gravadas; controle do Congresso com TCU e do Judiciário; normas técnicas abaixo da lei.
- Empresa pública: capital todo público, qualquer forma, pode ser unipessoal (Caixa, BNDES). Sociedade de economia mista: S.A., maioria do capital votante estatal (Petrobras, Banco do Brasil).
- Lei 13.303/2016 vale para todas as estatais de todos os entes, inclusive monopólio e serviço público.
- Estatal econômica: atuação excepcional (segurança nacional ou relevante interesse coletivo), sem privilégios fiscais, mas com concurso, licitação e TCU; responsabilidade em regra subjetiva.
- Estatal de serviço público: regime mais público, responsabilidade objetiva.
- Empregados de estatais: CLT, concurso, sem estabilidade, dispensa motivada, teto salvo estatal não dependente, agentes públicos para fins penais.
- Fundação de direito público = autarquia fundacional, criada por lei, poder de império, estatutários, bens públicos. Fundação de direito privado: autorizada, registro, CLT com concurso, bens privados (salvo afetados), TCU; responde objetivamente se presta serviço público.
- Consórcio: protocolo de intenções → lei de ratificação → contrato. Associação pública nasce com as leis de ratificação, é autarquia interfederativa e integra a Indireta de todos.

- União só se consorcia com todos os Estados dos Municípios envolvidos. Lei 11.107 é nacional (normas gerais).
- Recursos só por contrato de rateio; inadimplente: suspensão e exclusão. Contrato de programa sobrevive à extinção do consórcio, mas não é eterno.
- Alteração do consórcio: lei da maioria; extinção: lei de todos. Responsabilidade dos entes: subsidiária, solidária na extinção.
- Consórcio privado: concurso e CLT, sem poder de polícia, sem atividade econômica, contratos privados, Justiça Estadual, responsabilidade objetiva.

TEMA 3 DE 21 · MAIS CAI

Nova governança pública, redes, coprodução e transparência ativa

245 perguntas no app · Gestão pública

O que cai

O edital pede a Nova Governança Pública (conceito, fundamentos e evolução), a ação pública em redes de cooperação, a articulação interinstitucional, as parcerias com o setor privado e com o terceiro setor, a coprodução do bem público, a participação cidadã e a transparência ativa.

Na prática, as perguntas se dividem em dois blocos:

- **Teoria da gestão** (menor parte): a diferença entre nova gestão pública (competição) e nova governança pública (cooperação em redes), coprodução, a escada de participação de Sherry Arnstein, instrumentos de participação e de controle social, accountability, transparência ativa e as plataformas e-Democracia (Câmara) e e-Cidadania (Senado).
- **Parcerias** (a maior parte): as PPPs da Lei 11.079/2004 (patrocinada × administrativa, valor mínimo de R$ 10 milhões, prazo de 5 a 35 anos, 70% e autorização legislativa, SPE, garantias, licitação) e o Terceiro Setor: organizações sociais (contrato de gestão), OSCIPs (termo de parceria), o Marco das OSCs da Lei 13.019/2014 (termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, chamamento público), Sistema S, fundações de apoio, fundos patrimoniais e consórcios públicos.

A banca adora **trocar os instrumentos** (contrato de gestão × termo de parceria; colaboração × fomento), **trocar a natureza do ato** (OS discricionária × OSCIP vinculada) e usar palavras absolutas ("apenas", "sempre", "exclusivamente", "sem restrições").

Entenda o tema

Da nova gestão pública à nova governança pública

A administração pública passou por modelos sucessivos: patrimonialismo, burocracia e nova gestão pública (*New Public Management*, NPM). Esses três são estudados em outro capítulo. Aqui interessa o passo seguinte: a **Nova Governança Pública** (*New Public Governance*, NPG), associada sobretudo ao autor **Stephen Osborne**.

A **nova gestão pública** levou para o Estado ferramentas do mercado: foco em resultados, contratos de desempenho, agências autônomas e, principalmente, **competição** entre fornecedores para prestar serviços públicos. O cidadão é visto como cliente.

A **nova governança pública** parte de outra constatação: os problemas públicos ficaram complexos demais para um ator só (o Estado sozinho) ou para a lógica do preço (o mercado). A resposta é a **cooperação em redes**: Estado, empresas, organizações da sociedade civil e cidadãos trabalham juntos, negociam e dividem responsabilidades. O cidadão deixa de ser só cliente e passa a ser parceiro e coprodutor.

> **Pegadinha:** a banca afirmou que a principal semelhança entre nova gestão pública e nova governança pública é a ênfase na competição. Errado. A competição é justamente o que **separa** as duas: a NPM aposta na competição; a NPG aposta na cooperação em redes.

Três ideias resumem a NPG:

- **Pluralidade de atores**: o Estado é um dos atores, não o único.
- **Coordenação por redes**: as decisões saem de articulação e pactuação, não de ordem hierárquica nem de preço.
- **Foco em confiança, relacionamento e valor público**, mais do que em eficiência isolada de cada órgão.

Redes de cooperação

Há três formas clássicas de coordenar a ação coletiva:

- **Hierarquia**: alguém manda e os outros obedecem (é a burocracia tradicional).
- **Mercado**: a coordenação se faz pelo **preço** e pela competição.
- **Rede**: a coordenação se faz por **articulação, negociação e pactuação** entre participantes relativamente autônomos.

Na ação pública em redes de cooperação, **ninguém fica subordinado** a um órgão líder. A rede é horizontal: os parceiros conversam, negociam e combinam o que cada um fará. Um órgão pode ter papel de articulador, mas não comanda os demais por ordem hierárquica.

> **Pegadinha:** "na rede, a coordenação se dá por ordem hierárquica do órgão público líder, ao qual os demais ficam subordinados". Errado. Na rede não há hierarquia nem preço; há pactuação.

Quando atores da **sociedade civil** e do **setor privado** entram nas políticas públicas, a política passa a envolver vários setores ao mesmo tempo (**intersetorialidade**). Mais atores significam mais interesses a conciliar, o que dá **maior complexidade** às redes organizacionais. Essa leitura aparece, por exemplo, em Sonia Fleury, que estudou as redes de políticas.

Articulação interinstitucional

Muitos problemas são **transversais**: atravessam várias políticas setoriais ao mesmo tempo. Violência, obesidade infantil e situação de rua envolvem saúde, educação, assistência social e segurança. Nenhum órgão resolve sozinho.

A **articulação interinstitucional** junta **instituições diferentes**: órgãos de um mesmo ente, entes federativos diversos (União, estados, municípios) e também atores privados e do terceiro setor. Ela

se materializa em:

- comitês intergovernamentais;
- consórcios públicos;
- convênios;
- acordos de cooperação técnica.

> **Pegadinha:** dizer que a articulação interinstitucional ocorre "apenas dentro de um mesmo órgão, entre suas unidades internas" está errado. Ela abrange entes federativos diversos e atores privados.

Abordagem bottom-up

Na implementação de políticas públicas, há duas leituras clássicas:

- **Top-down** (de cima para baixo): a política é decidida no topo e executada pela base conforme as ordens.
- **Bottom-up** (de baixo para cima): o processo decisório é **descentralizado**, e as estratégias são construídas **a partir das experiências da base operacional**. Quem está na ponta (professores, agentes de saúde, assistentes sociais) ajuda a definir como a política funciona na prática. O autor ligado a essa visão é **Michael Lipsky**, que estudou a "burocracia de nível de rua".

A abordagem bottom-up combina com a nova governança: valoriza o conhecimento de quem executa e de quem recebe o serviço.

Coprodução do bem público

Coprodução é quando cidadãos ou organizações da sociedade **deixam de ser apenas destinatários** de um serviço e passam a **contribuir com trabalho, informação ou recursos** na **concepção**, na **execução** ou na **avaliação** do serviço. O conceito é associado a **Elinor Ostrom**.

Exemplos: pais que participam da gestão da escola; moradores que fazem a separação do lixo para a coleta seletiva; vizinhos que integram um conselho comunitário de segurança; usuários que avaliam o atendimento de um posto de saúde e ajudam a redesenhá-lo.

Na coprodução, o cidadão é **ativo** e fica **corresponsável** pelo resultado.

> **Pegadinha:** "a coprodução pressupõe que o cidadão atue apenas como destinatário passivo, limitando-se a avaliar a qualidade após a entrega". Errado. O cidadão participa ativamente, inclusive do desenho e da execução.

A coprodução também tem **limites e riscos**:

- o Estado pode **empurrar suas obrigações** para o cidadão;
- grupos mais organizados podem **dominar** a participação;
- nem todos têm a **mesma condição** de participar (tempo, renda, informação).

> **Pegadinha:** dizer que a coprodução "não apresenta limites ou riscos" e "sempre amplia a capacidade de atendimento sem transferir responsabilidades" está errado.

Participação cidadã: a escada de Sherry Arnstein

Em 1969, **Sherry Arnstein** publicou *A Ladder of Citizen Participation* (Uma escada da participação cidadã). Ela comparou a participação a uma escada de **oito degraus**, agrupados em **três níveis**:

1. **Não participação** (degraus de baixo): **manipulação** e **terapia**. A administração só finge ouvir, para convencer ou acalmar as pessoas.
2. **Participação simbólica** ou **tokenismo** (meio): **informação**, **consulta** e **pacificação** (*placation*). O cidadão é informado e ouvido, mas **a decisão continua com a administração**.
3. **Poder cidadão** (topo): **parceria**, **delegação de poder** e **controle cidadão**. Aqui o cidadão de fato decide.

> **Atenção:** a **consulta pública** fica no nível da participação **simbólica**, não no poder cidadão, porque o cidadão é ouvido, mas não decide.
>
> **Pegadinha:** a banca troca o autor. A escada é de **Sherry Arnstein**, não de Robert Dahl. Dahl é conhecido pela teoria da **poliarquia**.

Instrumentos de participação e controle social

Participação cidadã vai **muito além do voto e do plebiscito**. Na gestão pública brasileira, são instrumentos de participação:

- **conselhos de políticas públicas** (saúde, assistência social, criança e adolescente, educação);
- **conferências** setoriais (nacionais, estaduais, municipais);
- **audiências públicas** e **consultas públicas**;
- **orçamento participativo**, em que a população decide parte do uso do dinheiro público;
- **ouvidorias**.

Conferências, conselhos e orçamento participativo são **espaços importantes de controle social**. Os **conselhos de políticas públicas** institucionalizam a participação da sociedade civil nas **decisões** e no **controle** da gestão. Com isso, fortalecem a **democracia** e a **descentralização**. A Constituição prevê essa participação, por exemplo, na saúde ("participação da comunidade", art. 198, III) e na assistência social (art. 204, II).

O **controle social** é o acompanhamento e a fiscalização da gestão pública pela sociedade. Ele **não se restringe à formulação** das políticas: alcança **todas as etapas**, inclusive a **fiscalização da execução orçamentária**. Exemplos constitucionais:

> **Lei seca:** CF, art. 74, § 2º. **Qualquer cidadão**, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, **denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União**.
>
> **Lei seca:** CF, art. 31, § 3º. As contas dos Municípios ficarão, durante **sessenta dias**, anualmente, **à disposição de qualquer contribuinte**, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
>
> **Pegadinha:** "o controle social restringe-se à formulação, pois a fiscalização da execução orçamentária é competência técnica exclusiva e indelegável dos órgãos de controle". Errado. A sociedade fiscaliza também a execução.

Accountability

Accountability é a responsabilização de quem exerce poder público. Tem duas dimensões (Andreas Schedler):

- **Prestar contas** e dar **transparência** aos atos (o dever de informar e justificar, *answerability*);
- **Capacidade de impor sanções e correções** em caso de desvio ou descumprimento de deveres (*enforcement*).

Prestar contas sem nenhuma consequência possível não completa a ideia. Guillermo O'Donnell distinguiu a accountability **vertical** (dos cidadãos sobre os governantes, por exemplo, pelo voto) da **horizontal** (de um órgão do Estado sobre outro, como tribunais de contas e Judiciário). A accountability **social** é a exercida pela sociedade civil e pela imprensa.

Transparência ativa e linguagem simples

A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) separa duas formas de transparência:

- **Transparência ativa**: o próprio órgão divulga, **por iniciativa própria**, **independentemente de requerimento**, informações de interesse coletivo ou geral. Ex.: portal da transparência com despesas, contratos e licitações.
- **Transparência passiva**: o órgão responde a **pedidos** de acesso feitos pelo cidadão.

> **Lei seca:** Lei 12.527/2011, art. 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente de requerimentos**, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de **interesse coletivo ou geral** por eles produzidas ou custodiadas.

A **Política Nacional de Linguagem Simples** (Lei 15.263/2025) tem, entre seus objetivos, **reduzir a necessidade de intermediários** na comunicação entre o poder público e o cidadão. A ideia é que a pessoa entenda sozinha o aviso, o formulário ou o serviço, sem precisar de despachante ou de ajuda.

Plataformas digitais de participação do Legislativo

- **e-Democracia**: plataforma da **Câmara dos Deputados**.
- **e-Cidadania**: plataforma do **Senado Federal**.

> **Dica:** "Câmara dos **De**putados" e "e-**De**mocracia" começam com "De".

As duas servem para o cidadão **participar**: responder **enquetes**, opinar e fazer **consultas sobre proposições** e enviar **sugestões legislativas**. Não são apenas portais de notícias.

Parcerias com o setor privado: concessão comum e PPP

A forma mais conhecida de parceria com o setor privado é a **concessão**: o Estado delega a uma empresa a prestação de um serviço público, por prazo determinado.

O Brasil não tem só dois tipos de concessão. Existem:

- a **concessão comum**, da **Lei 8.987/1995**: a empresa atua por sua conta e risco e se remunera pela **tarifa** paga pelos usuários (e por receitas alternativas), **sem dinheiro do governo**;
- as **concessões especiais**, que são as **parcerias público-privadas (PPPs)** da **Lei 11.079/2004**;
- **regimes setoriais próprios**, como telecomunicações, portos, transporte aéreo, rádio e TV.

> **Pegadinha:** dizer que as concessões se classificam "apenas" em comum e PPP, "inexistindo regimes próprios para setores como telecomunicações e portos", está errado.

As PPPs **não seguem o mesmo regime** da concessão comum. Têm **lei própria**, com regras específicas sobre pagamento pelo governo, riscos, garantias, prazos e valor mínimo.

Por que as PPPs surgiram

Dois motivos aparecem nas provas:

- **Serviços não autossustentáveis**: algumas obras e serviços custam mais do que a tarifa consegue pagar (ou nem admitem tarifa). O governo precisa complementar.
- **Limite de endividamento da Lei de Responsabilidade Fiscal** (LC 101/2000): o Estado não podia se endividar para investir. Na PPP, o **parceiro privado financia o investimento** e o Estado **paga ao longo do contrato, depois que o serviço é disponibilizado**.

As duas modalidades de PPP

A Lei 11.079/2004 prevê **duas** modalidades de PPP:

Concessão patrocinada: concessão de serviço público ou de obra pública (a da Lei 8.987/1995) em que, **adicionalmente à tarifa** cobrada dos usuários, há **contraprestação pecuniária do parceiro público**. São duas fontes de dinheiro: tarifa e pagamento do governo.

> **Exemplo:** o Estado concede uma rodovia a uma empresa que cobra pedágio e, além disso, recebe pagamento do Estado para tornar o projeto viável. É concessão **patrocinada**, não administrativa.

Concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a **Administração Pública é a usuária direta ou indireta**, **ainda que envolva execução de obra** ou fornecimento e instalação de bens. **Não há tarifa**: o parceiro privado é remunerado pela **contraprestação do parceiro público**.

A concessão administrativa serve para:

- **serviços administrativos**, em que o **Estado é o beneficiário direto** e a coletividade só indireto. Ex.: construção e manutenção de um centro administrativo para as secretarias; hotelaria em presídios (alimentação, lavanderia, manutenção); arena esportiva destinada à Administração;
- **serviços públicos prestados à população**, quando o Estado paga tudo e não cobra tarifa. Ex.: gestão de um hospital público; coleta de lixo domiciliar financiada exclusivamente pelo Estado.

> **Atenção:** a concessão administrativa **não se restringe a serviços administrativos**. Pode envolver também serviços públicos à população. O que a define é que o Estado é usuário (direto ou indireto) e paga o parceiro, sem tarifa.
>
> **Pegadinha:** "na PPP administrativa de serviços administrativos, o beneficiário direto é a coletividade e o Estado é beneficiário apenas indireto". Errado, é o inverso: o Estado é o beneficiário direto.
>
> **Pegadinha:** hotelaria em presídio é PPP **administrativa** (ninguém paga tarifa), não patrocinada.

A concessão comum não é PPP. Se não há contraprestação do governo, é concessão comum.

Modalidade	Quem paga o parceiro privado	Lei
Concessão comum	Tarifa dos usuários (sem dinheiro do governo)	Lei 8.987/1995
PPP patrocinada	Tarifa e contraprestação do governo	Lei 11.079/2004
PPP administrativa	Só o governo (Administração é usuária direta ou indireta)	Lei 11.079/2004

Serviço **essencial** não impede PPP. Um estado pode usar PPP para delegar o esgotamento sanitário, desde que siga a lei.

A Lei 11.079/2004 trata **só** das PPPs em sentido estrito (patrocinada e administrativa). **Convênios** com entidades sem fins lucrativos e **terceirizações** (ex.: limpeza de escolas) seguem outras regras, não essa lei.

Vedações: valor, prazo e objeto

A lei proíbe PPP:

- de **valor inferior a R$ 10 milhões** (o valor foi reduzido de R$ 20 milhões para R$ 10 milhões em 2017);
- cujo **período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos**;
- que tenha como **objeto único** o fornecimento de **mão de obra**, o fornecimento e instalação de **equipamentos** ou a **execução de obra pública**.

O valor mínimo está nas **disposições gerais** da lei, que valem para **todos os entes**, e não no capítulo aplicável só à União.

Além disso, são **indelegáveis** as funções de regulação, jurisdicional, de poder de polícia e outras atividades **exclusivas do Estado**.

> **Exemplo:** um município quer contratar por PPP a iluminação pública de um bairro, por R$ 3 milhões e prazo de 3 anos. Não pode: o valor é menor que R$ 10 milhões e o prazo é menor que 5 anos.

O **prazo de vigência** do contrato é de **no mínimo 5 e no máximo 35 anos, incluindo eventual prorrogação**. Prazo **indeterminado não é permitido**, em nenhum projeto.

Remuneração do parceiro privado

A contraprestação da Administração pode ser feita por:

- ordem bancária;
- cessão de créditos não tributários;
- outorga de direitos em face da Administração;
- outorga de direitos sobre **bens públicos dominicais**;
- outros meios admitidos em lei.

> **Pegadinha:** dizer que a contraprestação "só pode ser paga por ordem bancária" está errado.

O parceiro privado pode receber dinheiro do governo **mesmo sem cobrar tarifa** dos usuários (é a concessão administrativa). O contrato pode prever **remuneração variável** vinculada ao desempenho. O parceiro também pode ter **receitas alternativas**, como publicidade e exploração de atividades acessórias.

A Administração pode fazer **aporte de recursos** ao parceiro privado para a **realização de obras e aquisição de bens reversíveis** (bens que voltam ao poder público no fim do contrato), desde que previsto no edital ou em lei.

A **contraprestação é obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço**. O governo **não pode pagar antes** de o serviço estar disponível. A lei admite pagar a parcela **fruível** do serviço, ou seja, quando uma parte já está disponível. Pagar antecipadamente, sem nenhuma parcela disponível, contraria a lei, mesmo que seja "para acelerar a obra".

Autorização legislativa: a regra dos 70%

As concessões **patrocinadas** em que **mais de 70%** da remuneração do parceiro privado for paga pela Administração dependem de **autorização legislativa específica**.

Leitura correta:

- até 70% pago pelo governo na patrocinada: **sem** autorização legislativa;
- mais de 70% pago pelo governo na patrocinada: **com** autorização legislativa.

> **Pegadinha:** dizer que a autorização legislativa é obrigatória "para qualquer contrato de PPP" está errado. Ela só é exigida na patrocinada acima de 70%. Uma PPP administrativa para manutenção de escolas não depende de lei específica.

Repartição objetiva de riscos

Na concessão comum, o concessionário atua **por sua conta e risco**. Na PPP é diferente: a lei exige **repartição objetiva de riscos** entre as partes, **inclusive** os referentes a **caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária**. Essa divisão deve estar **no contrato desde o início**; não pode ficar em branco para ser resolvida quando o evento ocorrer.

A lógica é que **cada parte assume os riscos que tem melhores condições de gerenciar**. Riscos que a empresa não controla, como **variação cambial**, mudanças de política e **interpretação judicial**, tendem a ficar com o **poder concedente**, e não com o parceiro privado.

> **Pegadinha:** "os riscos são integralmente assumidos pelo parceiro privado, sem repartição" e "as PPPs seguem o mesmo modelo de riscos das concessões comuns" são falsos.

Garantias e Fundo Garantidor de Parcerias

Como o governo paga ao longo de muitos anos, as PPPs têm **garantias diferenciadas** para assegurar que o parceiro público pague. A lei admite, entre outras:

- **vinculação de receitas**;
- instituição ou utilização de **fundos especiais**;
- **seguro-garantia** com seguradoras **não controladas pelo Poder Público**;
- garantia de organismos internacionais ou de instituições financeiras não controladas pelo Poder Público;
- garantia de **fundo garantidor** ou de empresa estatal criada para essa finalidade.

O **Fundo Garantidor de Parcerias (FGP)** é federal. Podem participar dele a **União, seus fundos especiais, suas autarquias, suas fundações públicas e suas empresas estatais dependentes**. Ele serve **só** para garantir o pagamento das **obrigações pecuniárias dos parceiros públicos federais** nas PPPs. Não pode ser usado para custear outras despesas, como o custeio de ministérios.

Concessão comum e PPP **não têm o mesmo regime de financiamento e garantias**: a PPP tem garantias próprias e pode contar com financiamento público.

Sociedade de propósito específico (SPE)

Antes da celebração do contrato, deve ser constituída uma **sociedade de propósito específico (SPE)**, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Isso separa o patrimônio do projeto do resto do negócio (**segregação patrimonial**).

Regras sobre a SPE:

- é **obrigatória**: o vencedor **não pode optar** por não constituí-la, nem oferecendo garantias financeiras equivalentes;
- cabe **ao vencedor** constituí-la antes de assinar; **não** se pode exigir no edital que **cada licitante** já tenha constituído SPE para disputar, porque isso encarece a participação e restringe a competição;
- a Administração **não pode ser titular da maioria do capital votante** da SPE. **Exceção**: instituição financeira controlada pelo Poder Público que adquira a maioria do capital votante por

inadimplemento de contrato de financiamento.

> **Exemplo:** um estado propõe subscrever 60% do capital votante da SPE para controlar suas decisões, sem nenhum inadimplemento de financiamento. É ilícito.

Licitação da PPP e fase preparatória

A PPP **sempre depende de licitação**, com edital, na modalidade **concorrência** ou **diálogo competitivo** (este último introduzido pela Lei 14.133/2021, que alterou a lei das PPPs). Urgência não autoriza escolher a empresa diretamente.

Antes da licitação, a lei exige, entre outros:

- **autorização da autoridade competente**, fundamentada em **estudo técnico** que demonstre a **conveniência e a oportunidade** da contratação e **justifique a opção pela PPP** em vez de outras formas de parceria;
- demonstração de que as despesas respeitam as metas fiscais e os limites da **Lei de Responsabilidade Fiscal**;
- **estimativa do impacto orçamentário-financeiro** nos exercícios em que o contrato vigorar, para demonstrar a capacidade de pagamento do parceiro público;
- **declaração do ordenador da despesa** de que as obrigações são compatíveis com a **LDO** e estão previstas na **LOA**;
- previsão do objeto no **plano plurianual**;
- **consulta pública** das minutas de edital e de contrato, com prazo mínimo para sugestões (30 dias, encerrando pelo menos 7 dias antes da publicação do edital);
- **licença ambiental prévia** ou **diretrizes para o licenciamento ambiental**, quando o objeto exigir.

Se o contrato for assinado em **exercício diferente** do da publicação do edital, os estudos e demonstrações devem ser **atualizados**.

A falta de consulta pública, ou sua realização deficiente, pode levar à **nulidade da licitação** (e comprometer o contrato), com responsabilização de quem errou.

A responsabilidade fiscal é **condição essencial** da PPP. As exigências são **maiores** do que nas contratações comuns; a PPP não pode ignorar a LRF só porque o projeto é tecnicamente vantajoso.

Sobre limites de gasto: os entes não podem deixar que as despesas de caráter continuado derivadas das PPPs ultrapassem **5% da receita corrente líquida** (do contrário, a União não lhes concede garantia nem transferência voluntária). Esse limite conta as despesas em dinheiro; as **contraprestações não pecuniárias** (como cessão de direitos sobre bens públicos) **não entram** no cálculo.

O **Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)** pode ser usado para estruturar PPPs: particulares apresentam **estudos e projetos** que ajudam a Administração a modelar a futura licitação.

Nas licitações de concessões e PPPs:

- os **autores dos projetos básico e executivo podem participar** da licitação, direta ou indiretamente (a vedação da lei geral de licitações não se aplica aqui);
- a Administração **não é obrigada a elaborar o projeto básico** por conta própria; basta definir os **elementos do projeto básico que permitam a plena caracterização** da obra.

Julgamento da licitação da PPP

O edital da PPP pode prever:

- **etapa de qualificação das propostas técnicas**, desclassificando quem não atingir a **pontuação mínima**;
- critérios de julgamento como **menor valor da tarifa**, **menor valor da contraprestação** a ser paga pela Administração, ou a **combinação** desses critérios com o de **melhor técnica**;
- propostas escritas em envelopes lacrados **ou** propostas escritas **seguidas de lances em viva voz**;
- **inversão de fases**: julga-se primeiro, e só se abrem os documentos de habilitação do **licitante mais bem classificado**;
- **saneamento de falhas**, complementação de insuficiências e correções de caráter formal, **desde que o edital preveja** e o licitante cumpra as exigências **no prazo fixado** no edital.

> **Pegadinha:** o saneamento de falhas **não** é "sem restrições, independentemente de previsão no edital e de prazo". Depende do edital e do prazo, e respeita a igualdade entre licitantes, a razoabilidade e a boa-fé.

Responsabilidade civil nas PPPs

Quando a PPP envolve **prestação de serviço público**, o parceiro privado responde **objetivamente** (sem que a vítima precise provar culpa) pelos danos que causar, nos termos do **art. 37, § 6º, da CF**. Isso vale para danos a **usuários e a não usuários** do serviço (STF, RE 591.874, Tema 130). Por isso se diz que, por envolverem em regra serviço público, as PPPs patrocinadas e administrativas seguem a responsabilidade objetiva.

Mas a responsabilidade **não é sempre objetiva**: na concessão administrativa que tem por objeto **apenas serviços prestados à própria Administração** (serviços administrativos), não há serviço público, e o art. 37, § 6º, não se aplica automaticamente. A palavra "sempre" torna o item errado.

Terceiro Setor: conceito

A doutrina divide a sociedade em três setores:

- **Primeiro Setor**: o **Estado**;
- **Segundo Setor**: o **mercado** (empresas com fins lucrativos);
- **Terceiro Setor**: entidades **privadas**, **sem fins lucrativos**, criadas **por particulares**, que desempenham **atividades privadas de relevância social** (saúde, educação, cultura, assistência) e colaboram com o Estado.

O Terceiro Setor ocupa o espaço **entre o Estado e o mercado**. Suas entidades são chamadas de **públicas não estatais** (públicas pela finalidade social; não estatais porque não fazem parte do Estado). Também são chamadas de **entidades paraestatais**: "andam ao lado" do Estado.

Pontos que a banca cobra:

- **Não têm fins lucrativos.** Entidade que busca lucro está fora do Terceiro Setor, mesmo prestando serviço de interesse social.
- **São criadas por particulares**, não pelo Estado. Não há obrigação de serem criadas pelo Estado.
- **Não integram a Administração Pública**, nem direta nem indireta, mesmo recebendo dinheiro e bens públicos.
- Assumem forma de **associação civil** ou **fundação privada**.
- **Não vivem só de dinheiro público**: recebem também doações e cobram por serviços que prestam. Ao mesmo tempo, **podem receber incentivos do Estado**, como **subvenções** (ajuda em dinheiro) e **isenções fiscais**.

O surgimento do Terceiro Setor se explica pela passagem para uma **Administração consensual e subsidiária**: em vez de executar tudo diretamente, o Estado **fomenta** a atuação da sociedade civil em atividades de interesse social.

Fundações e associações existem há muito tempo. O que é **novo** é a **qualificação jurídica** especial (como OS e OSCIP) e as parcerias com o Estado. **OS e OSCIP não são novas espécies de pessoa jurídica**: são **títulos** dados a associações ou fundações privadas **já existentes**.

A parceria com o Estado **influencia o regime jurídico** da entidade: ela passa a se sujeitar a algumas **normas de caráter público** (prestação de contas, controle do Tribunal de Contas, procedimentos objetivos de contratação).

Cada ente federado (União, estados, DF e municípios) tem **autonomia para criar suas próprias regras** de qualificação e de parceria com entidades sem fins lucrativos. Mas as OS e as OSCIPs **não são reguladas só por leis estaduais e municipais**: há **leis federais** (Lei 9.637/1998 para as OS e Lei 9.790/1999 para as OSCIPs).

Organizações sociais (OS), Lei 9.637/1998

Organização social é o título que o **Poder Executivo** pode conferir a pessoa jurídica de direito privado, **sem fins lucrativos**, cujas atividades sejam dirigidas ao **ensino**, à **pesquisa científica**, ao **desenvolvimento tecnológico**, à **proteção e preservação do meio ambiente**, à **cultura** e à **saúde**.

Qualificação discricionária. A lei exige aprovação quanto à **conveniência e oportunidade** da qualificação. Cumprir os requisitos formais não basta: o governo avalia se quer qualificar aquela entidade.

Contrato de gestão. É o instrumento da parceria entre o poder público e a OS. Nele se fixam **metas**, **indicadores de desempenho** (qualidade e produtividade), **critérios de avaliação** e **prazos de execução**.

Pelo contrato de gestão, a OS pode receber:

- **recursos orçamentários**;

- **bens públicos**, por **permissão de uso**, **dispensada a licitação**, mediante cláusula expressa do contrato de gestão;
- **servidores públicos cedidos**, **com ônus para o órgão de origem** (o órgão continua pagando o salário).

Seleção. A lei das OS **não exige licitação** para o contrato de gestão, nem concorrência. O STF (ADI 1.923) exigiu que a qualificação e a escolha da entidade sigam **procedimento público, objetivo e impessoal**, observando os princípios do art. 37 da CF.

Regulamento de compras. A OS deve publicar, em até **90 dias** da assinatura do contrato de gestão, **regulamento próprio** para contratação de obras e serviços e para compras com recursos públicos.

Desqualificação. O Executivo pode desqualificar a OS que descumprir o contrato de gestão, mas **só após processo administrativo, com ampla defesa** e contraditório. Desqualificada, a OS **devolve os bens e valores** recebidos, sem prejuízo de outras sanções; os dirigentes respondem pelos danos.

> **Pegadinha:** o Estado **não** participa como acionista majoritário de uma OS, como faria numa sociedade de economia mista. A OS é entidade privada, fora da Administração.

OSCIPs, Lei 9.790/1999

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) é o título conferido pelo **Ministério da Justiça** a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

Qualificação vinculada. Se a entidade cumpre os requisitos da lei, o Ministério da Justiça **é obrigado** a conceder o título.

Requisitos. Não é qualquer entidade:

- precisa estar constituída e em **funcionamento regular há, no mínimo, 3 anos**;
- precisa atuar nas **finalidades previstas na lei** (assistência social, cultura, educação e saúde gratuitas, meio ambiente, combate à pobreza, voluntariado, direitos humanos etc.);
- **não pode ter fins lucrativos** nem **distribuir lucros** entre membros; tudo é aplicado nos objetivos sociais.

Termo de parceria. É o instrumento do vínculo da OSCIP com o poder público. Deve conter cláusulas essenciais como o objeto, as **metas** e resultados, os prazos, os **critérios objetivos de avaliação** de desempenho, a previsão de receitas e despesas e as **regras de prestação de contas**. **Não há cessão de servidores** para OSCIP.

Transparência. A OSCIP deve publicar suas **prestações de contas** e um **regulamento próprio** para contratação de obras, serviços e compras com recursos públicos (prazo de 30 dias da assinatura do termo de parceria).

Fiscalização. O termo de parceria é fiscalizado pelo órgão público da área, pelos **conselhos de políticas públicas**, e pode ser fiscalizado pelo **Tribunal de Contas**; irregularidades são comunicadas ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.

Bens imóveis. O imóvel que a OSCIP comprar com recursos do termo de parceria fica gravado com **cláusula de inalienabilidade**: não pode ser vendido livremente, nem para pagar dívidas da entidade.

Campanhas políticas. É **vedado** à OSCIP participar de campanhas de interesse político-partidário ou **eleitorais, sob quaisquer meios ou formas**, mesmo com dinheiro privado.

Perda da qualificação. A OSCIP perde o título a pedido ou por decisão em **processo administrativo ou judicial**, de **iniciativa popular ou do Ministério Público**, com ampla defesa e contraditório. **Qualquer cidadão** pode pedir a perda, **desde que se identifique** (vedado o anonimato) e apresente **fundadas evidências** de erro ou fraude.

OS × OSCIP: o quadro que mais cai

	Organização social (OS)	OSCIP
Lei	9.637/1998	9.790/1999
Quem qualifica	Poder Executivo (ministério da área)	Ministério da Justiça
Natureza da qualificação	**Discricionária** (conveniência e oportunidade)	**Vinculada** (cumpriu requisitos, recebe)
Instrumento	**Contrato de gestão**	**Termo de parceria**
Cessão de servidores	**Sim**, com ônus para a origem	**Não**
Bens públicos	Permissão de uso sem licitação	Pode receber cessão temporária de bens
Regulamento de compras	90 dias	30 dias
Tempo mínimo de existência	Não exige	3 anos

> **Dica:** OSCIP tem **P** de **P**arceria (termo de parceria) e de "**P**reencheu os requisitos, **P**egou o título" (vinculada). A OS fica com o contrato de **gestão**, os servidores cedidos e a escolha discricionária do governo.

Marco Regulatório das OSCs, Lei 13.019/2014

A Lei 13.019/2014 instituiu o **novo marco regulatório** das parcerias entre a Administração e as **organizações da sociedade civil (OSCs)**. Traz **normas gerais** para **União, estados, DF e municípios**; não é lei só federal. Não se aplica a alguns ajustes, como os **contratos de gestão com organizações sociais**.

OSC é entidade **privada sem fins lucrativos** que **não distribui** resultados entre sócios ou associados e **aplica integralmente** seus recursos na consecução do objeto social. Não é entidade pública nem criada pelo Estado. (A lei também inclui certas cooperativas sociais e organizações religiosas com atividades de interesse social.)

Os três instrumentos (não são "contratos"):

Instrumento	Há repasse de recursos?	Quem propõe o plano de trabalho
Termo de colaboração	Sim	**Administração Pública**
Termo de fomento	Sim	**Organização da sociedade civil**
Acordo de cooperação	**Não** (pode haver, por exemplo, cessão de espaço)	Qualquer um

> **Dica:** a OSC **colabora** com o projeto do governo (colaboração vem da Administração); o governo **fomenta** a ideia da OSC (fomento vem da OSC).
>
> **Exemplo:** uma secretaria municipal elabora plano de trabalho para atender crianças no contraturno escolar e seleciona uma OSC, com repasse de recursos: **termo de colaboração**. Uma universidade estadual e uma associação de moradores fazem mutirões de saúde só com cessão de espaço, sem dinheiro: **acordo de cooperação**.

Chamamento público. É o procedimento de seleção da OSC, com critérios objetivos e impessoais. **Não é licitação**: não se confunde com concorrência, pregão ou outras modalidades da Lei 14.133/2021. Em regra, é **obrigatório** para termos de colaboração e de fomento, **ressalvadas as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade**:

- **dispensa**: por exemplo, **guerra, calamidade pública**, grave perturbação da ordem pública, urgência por paralisação de atividade de relevante interesse público, programas de proteção a pessoas ameaçadas;
- **inexigibilidade**: quando é **inviável a competição** (só aquela entidade pode fazer o trabalho).

O gestor **não pode** escolher livremente a OSC "de forma motivada"; fora dos casos legais, faz chamamento.

Lei de Licitações. As parcerias da Lei 13.019/2014 **não se sujeitam à Lei de Licitações**; têm regime próprio.

Impedimentos. Não pode celebrar parceria a OSC que, entre outros casos:

- esteja **omissa no dever de prestar contas** de parceria anterior;
- tenha como dirigente **membro de Poder** ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da **mesma esfera de governo** (ex.: associação presidida por vereador do próprio município).

Princípios. As parcerias observam **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência**, entre outros. A lei tem regras rígidas para garantir a **moralidade**; não basta capacidade técnica.

Uso do dinheiro. Os recursos só podem ser usados **no objeto pactuado** e no plano de trabalho. Desviar para outra finalidade (ex.: reformar a sede de outra entidade) é proibido.

Compras. A OSC pode fazer compras da parceria por **sistema eletrônico disponibilizado pela Administração**.

Encargos. A OSC tem **responsabilidade exclusiva** pelos encargos **trabalhistas, previdenciários, fiscais** e comerciais da execução. E, no sentido inverso, a **inadimplência da Administração não transfere à OSC** a responsabilidade de pagar, com recursos próprios, as obrigações vinculadas à parceria.

Atuação em rede. Duas ou mais OSCs podem executar a parceria **em rede**, observados os requisitos legais e mantida a **responsabilidade da OSC celebrante**.

Transparência. A **OSC** divulga as parcerias na **internet** e em **locais visíveis de suas sedes**; a **Administração** mantém no **sítio oficial** a relação das parcerias e os planos de trabalho.

Conselho Nacional de Fomento e Colaboração. Pode ser criado pelo Executivo federal, com **composição paritária** (governo e sociedade civil), para divulgar boas práticas e propor políticas de fortalecimento das parcerias.

Sanções. A lei prevê, assegurada a defesa:

1. **advertência**;
2. **suspensão temporária** da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parcerias com a esfera sancionadora;
3. **declaração de inidoneidade** para participar de chamamento e celebrar parcerias.

> **Atenção: multa não está na lista** de sanções da Lei 13.019/2014. E o **ressarcimento ao erário não é sanção**: é recomposição do prejuízo. Por isso, item que diz "as sanções incluem multa e ressarcimento" está errado.

Serviços sociais autônomos (Sistema S)

Os **serviços sociais autônomos** (Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sebrae etc.) são **pessoas jurídicas de direito privado**, **sem fins lucrativos**, criadas por **confederações privadas** (patronais) **mediante autorização legal**.

- Precisam de **autorização em lei** porque são financiados por **contribuições sociais compulsórias** (parafiscais), e só a lei pode criar esse tipo de cobrança (CF, art. 240). **Não** vivem só de doações voluntárias.
- **Não integram a Administração Pública**, direta ou indireta.
- **Não precisam fazer concurso público** para contratar pessoal (STF, RE 789.874, Tema 569), mas devem usar processo seletivo objetivo e **prestar contas** do dinheiro público.
- São fiscalizados pela **União** e pelo **TCU**, porque as contribuições que os sustentam são instituídas por **lei federal**.
- **Não se sujeitam ao regime de precatórios**: o STF reconhece sua natureza de direito privado.
- São julgados, em regra, pela **Justiça Estadual**; vai para a **Justiça Federal** quando a **União for parte** no processo.

Fundações de apoio, Lei 8.958/1994

Fundações de apoio são **fundações privadas** criadas para apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e inovação das **instituições federais de ensino superior**

(IFES) e das **instituições científicas e tecnológicas (ICTs)**, por meio de **convênios ou contratos**.

- As IFES e ICTs podem contratá-las **sem licitação** (hipótese de dispensa).
- É **vedada a subcontratação total** do objeto e a subcontratação parcial que entregue a terceiros o **núcleo** do objeto.
- Não podem ser usadas para atender **necessidades de caráter permanente** das IFES e ICTs (por exemplo, contratar pessoal administrativo para tarefas do dia a dia).
- **Materiais e equipamentos** comprados com recursos transferidos pela IFES ou ICT **integram o patrimônio da instituição contratante**, não da fundação.
- **Servidores** que participam dos projetos **não têm vínculo empregatício** com a fundação; podem receber **bolsas** de ensino, pesquisa e extensão.
- É **vedado** às IFES e ICTs **pagar débitos** contraídos pelas fundações de apoio. O credor cobra da fundação.
- **Transparência**: contratos e relatórios de prestação de contas são divulgados na internet, em **sítio mantido pela própria fundação**.

Fundos patrimoniais, Lei 13.800/2019

Os **fundos patrimoniais** (também chamados de **fundos filantrópicos**) foram regulamentados pela **Lei 13.800/2019**, que disciplina a **arrecadação, gestão e destinação de doações privadas** para programas de interesse público. Inspiram-se nos *endowments* norte-americanos, mas têm **regras próprias** no Brasil; não são simples cópia dos modelos estrangeiros.

Os atores:

- **Organização gestora**: instituição **privada sem fins lucrativos**, na forma de **associação ou fundação privada** (não precisa ser fundação pública), que atua **exclusivamente** na **captação e gestão** das doações e do patrimônio, em favor de um fundo.
- **Organização executora**: instituição sem fins lucrativos que **executa** os programas e projetos financiados pelo fundo, em parceria com as instituições apoiadas.
- **Instituição apoiada**: instituição **pública ou privada sem fins lucrativos** beneficiada pelo fundo. Uma associação privada que mantém um museu pode ser apoiada.

A instituição apoiada (inclusive uma universidade federal) firma **instrumento de parceria** com a organização gestora. A esses instrumentos **não se aplicam** a lei geral de licitações nem as leis das parcerias do Terceiro Setor (Leis 13.019/2014 e 9.790/1999).

Consórcios públicos, Lei 11.107/2005

A CF (art. 241) manda os entes disciplinarem por lei os **consórcios públicos** e os convênios de cooperação para a **gestão associada de serviços públicos**.

O consórcio público pode ter personalidade:

- **de direito público**, como **associação pública**: adquire personalidade com a **vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções** e **integra a administração indireta de todos os entes consorciados**;

- **de direito privado**: segue a legislação civil (mas observa normas de direito público em licitação, contratos, prestação de contas e admissão de pessoal).

> **Pegadinha:** dizer que o consórcio "tem sempre personalidade de direito privado e não integra a administração indireta" está errado.

A **União só participa** de consórcio com municípios se **também participarem todos os estados** em cujos territórios estejam esses municípios.

Regime das entidades do Terceiro Setor

Pessoal. Os empregados de OS, OSCIP, OSC e Sistema S são regidos pela **CLT**. **Não são servidores públicos** e **não precisam de concurso**. Mas a contratação deve respeitar **impessoalidade e moralidade**, com **processo seletivo objetivo**, sem critérios exclusivamente subjetivos. O **teto remuneratório** do art. 37, XI, da CF, em regra, **não se aplica** a esses empregados.

Bens. Os bens das entidades do Terceiro Setor são **privados**, não públicos. Mas os **adquiridos com recursos públicos** seguem regras mais próximas das públicas: em caso de **extinção**, vão para **outra entidade similar ou para o Estado**. Parte da doutrina considera **impenhoráveis** os bens afetados às finalidades sociais, para garantir a continuidade do serviço. O Estado pode **ceder temporariamente bens públicos** às entidades (ex.: imóvel cedido a uma OSCIP para um centro de idosos).

Seleção da entidade. Contrato de gestão e termo de parceria **não exigem licitação obrigatória**: são ajustes de **interesses comuns**, não contratos com interesses opostos. Mas a escolha deve seguir **procedimento prévio objetivo** e impessoal.

Compras da entidade. Prevalece que as contratações feitas com recursos públicos **não seguem integralmente a Lei 14.133/2021**: adota-se **procedimento simplificado** (regulamento próprio), respeitando impessoalidade e moralidade.

Responsabilidade civil. Em regra é **subjetiva** (exige prova de culpa), porque as entidades prestam atividades privadas de interesse social, não serviços públicos delegados. Não é "sempre objetiva". O **Estado não responde solidariamente**: sua responsabilidade é **subsidiária** e depende de **falha na fiscalização** da parceria. O descumprimento de metas **não gera automaticamente** responsabilidade do Estado; quem responde é a entidade.

Foro. Ações indenizatórias contra entidades do Terceiro Setor, mesmo parceiras da União, correm na **Justiça Estadual**.

Controle. As entidades que recebem recursos públicos são fiscalizadas pelo ente parceiro, pelo **Tribunal de Contas** e pelo **Ministério Público**. O **controle social** também é permitido: ação popular, conselhos de políticas públicas, denúncias.

Benefícios fiscais.

- Entidades **beneficentes de assistência social** que atendam às exigências da lei não pagam **contribuição para a seguridade social** (CF, art. 195, § 7º; o STF trata como imunidade).

- Entidades sem fins lucrativos (filantrópicas, recreativas, culturais, científicas) podem ter **isenção de imposto de renda e de CSLL**.
- Entidades **educacionais e assistenciais** podem ter isenção de **imposto de importação** e de **IPI** para bens ligados às suas atividades.

Quadros para memorizar

Nova gestão pública × nova governança pública

	Nova gestão pública (NPM)	Nova governança pública (NPG)
Lógica de coordenação	Mercado, **competição**	**Redes**, cooperação, pactuação
Papel do cidadão	Cliente	Parceiro, **coprodutor**
Papel do Estado	Contratante, gerente de desempenho	Articulador de redes
Autor associado	(reformas dos anos 1980–1990)	Stephen Osborne

Hierarquia, mercado e rede

Forma	Como se coordena
Hierarquia	Ordem e subordinação
Mercado	Preço e competição
Rede	Articulação, negociação e pactuação entre atores autônomos

Escada de Arnstein (1969)

Nível	Degraus	O cidadão decide?
Não participação	Manipulação, terapia	Não
Participação simbólica (tokenismo)	Informação, consulta, pacificação	Não: é ouvido, mas não decide
Poder cidadão	Parceria, delegação de poder, controle cidadão	Sim

PPP em números (Lei 11.079/2004)

Regra	Número
Valor mínimo do contrato	R$ 10 milhões
Prazo de prestação mínimo	5 anos
Prazo de vigência	de 5 a 35 anos, incluída a prorrogação
Autorização legislativa na patrocinada	quando o governo paga **mais de 70%**
Limite de despesas com PPP (estados, DF e municípios)	5% da receita corrente líquida (só despesas pecuniárias)
Consulta pública	mínimo de 30 dias, encerrando 7 dias antes do edital

Regra	Número
Modalidades de licitação	concorrência ou diálogo competitivo

Instrumentos de parceria com o Terceiro Setor

Entidade	Instrumento	Lei
Organização social	Contrato de gestão	9.637/1998
OSCIP	Termo de parceria	9.790/1999
OSC, com repasse, plano da Administração	Termo de colaboração	13.019/2014
OSC, com repasse, plano da OSC	Termo de fomento	13.019/2014
OSC, sem repasse	Acordo de cooperação	13.019/2014
Fundação de apoio	Convênio ou contrato	8.958/1994
Fundo patrimonial e instituição apoiada	Instrumento de parceria	13.800/2019

Transparência

Tipo	Como funciona
Ativa	O órgão divulga por iniciativa própria, sem pedido
Passiva	O órgão responde a pedidos de acesso

Plataformas do Legislativo

Casa	Plataforma
Câmara dos Deputados	e-Democracia
Senado Federal	e-Cidadania

Conceitos e autores que caem

- **Stephen Osborne**: sistematizou a *New Public Governance*, que sucede a nova gestão pública e enfatiza redes, pluralidade de atores e cooperação.
- **Elinor Ostrom**: estudou a **coprodução** (cidadãos contribuem com trabalho, informação ou recursos para o serviço público).
- **Sherry Arnstein (1969)**: *A Ladder of Citizen Participation*; oito degraus em três níveis (não participação, participação simbólica, poder cidadão).
- **Robert Dahl**: teoria da **poliarquia**. Não é o autor da escada de participação.
- **Michael Lipsky**: burocracia de nível de rua; base da abordagem **bottom-up** de implementação.
- **Sonia Fleury**: redes de políticas; a entrada de atores da sociedade civil e do setor privado traz intersetorialidade e complexidade às redes.
- **Andreas Schedler** e **Guillermo O'Donnell**: accountability como prestação de contas mais capacidade de sanção; accountability vertical e horizontal.

- **Coprodução**: cidadão ativo e corresponsável na concepção, execução ou avaliação do serviço.
- **Articulação interinstitucional**: junção de instituições diferentes (entes, órgãos, privados) para problemas transversais, por comitês, consórcios, convênios e acordos de cooperação técnica.
- **Intersetorialidade**: várias áreas setoriais atuando juntas sobre o mesmo problema.
- **Controle social**: fiscalização da gestão pela sociedade, em todas as etapas, inclusive a execução orçamentária.
- **Transparência ativa**: divulgação espontânea de informações de interesse coletivo ou geral (LAI, art. 8º).
- **Linguagem simples**: comunicação que o cidadão entende sozinho, reduzindo intermediários.
- **Terceiro Setor / entidades paraestatais / públicas não estatais**: privadas, sem fins lucrativos, criadas por particulares, fora da Administração.

Pegadinhas da banca

- **"NPM e NPG se parecem pela competição."** Errado: a competição é da NPM; a NPG é cooperação em redes.
- **"Na rede, os participantes se subordinam ao órgão líder."** Errado: rede é horizontal, por pactuação.
- **"Articulação interinstitucional só entre unidades de um mesmo órgão."** Errado: abrange entes diversos e atores privados.
- **"Na coprodução o cidadão é destinatário passivo."** Errado: ele contribui ativamente.
- **"Coprodução não tem riscos."** Errado: pode transferir obrigações ao cidadão e ser capturada por grupos organizados.
- **"Consulta pública é poder cidadão na escada de Arnstein."** Errado: é participação simbólica.
- **"Manipulação e terapia são poder cidadão."** Errado: são não participação.
- **"Escada de participação de Robert Dahl."** Errado: é de Sherry Arnstein.
- **"Participação cidadã é só voto e plebiscito."** Errado: conselhos, conferências, audiências, consultas, orçamento participativo, ouvidorias.
- **"Controle social só na formulação."** Errado: alcança a execução orçamentária.
- **"e-Democracia é do Senado e e-Cidadania da Câmara."** Errado: é o inverso.
- **"As plataformas só divulgam notícias."** Errado: permitem enquetes, consultas e sugestões.
- **"Concessões são apenas comum e PPP."** Errado: há regimes setoriais.
- **"PPP segue o mesmo regime da concessão comum."** Errado: tem lei própria.
- **"PPP patrocinada é remunerada exclusivamente por tarifa."** Errado: tarifa e contraprestação do governo.
- **"Rodovia com pedágio e pagamento do Estado é PPP administrativa."** Errado: é patrocinada.
- **"Hotelaria em presídio é PPP patrocinada."** Errado: é administrativa.
- **"PPP pode ter prazo indeterminado."** Errado: de 5 a 35 anos.
- **"A lei das PPPs não fixa valor mínimo."** Errado: R$ 10 milhões.

- **"PPP pode ter por objeto exclusivo a execução de obra."** Errado: é vedado.
- **"Contraprestação pode ser paga antes da disponibilização do serviço."** Errado.
- **"Contraprestação só por ordem bancária."** Errado: também cessão de créditos não tributários, direitos sobre bens dominicais etc.
- **"Riscos integralmente do parceiro privado."** Errado: repartição objetiva; câmbio e interpretação judicial ficam com o poder concedente.
- **"Autorização legislativa para qualquer PPP."** Errado: só patrocinada com mais de 70% pago pelo governo.
- **"PPP sem licitação por urgência."** Errado: concorrência ou diálogo competitivo, sempre.
- **"Autores dos projetos básico e executivo não podem participar."** Errado: podem.
- **"Administração obrigada a elaborar projeto básico."** Errado: basta definir elementos que caracterizem a obra.
- **"Julgamento só por propostas escritas, sem lances em viva voz."** Errado.
- **"É vedada a qualificação prévia de propostas técnicas."** Errado: é permitida, com nota mínima.
- **"Saneamento de falhas sem restrições, sem edital e sem prazo."** Errado.
- **"PPP pode ignorar a LRF."** Errado.
- **"Contrato assinado em outro exercício dispensa atualizar estudos."** Errado.
- **"Contraprestações não pecuniárias entram no limite de 5% da RCL."** Errado.
- **"Pode-se exigir que todo licitante já tenha SPE."** Errado: só o vencedor, antes de assinar.
- **"Vencedor pode trocar a SPE por garantias."** Errado.
- **"Estado pode ter 60% do capital votante da SPE."** Errado, salvo banco público por inadimplemento de financiamento.
- **"FGP pode pagar custeio de ministérios."** Errado.
- **"Responsabilidade do parceiro privado é sempre objetiva."** Errado: só quando há serviço público.
- **"Terceiro Setor tem fins lucrativos / é criado pelo Estado / integra a Administração indireta."** Errado nas três.
- **"Terceiro Setor é financiado exclusivamente pelo Estado"** e **"não pode receber subvenções e isenções"**. Ambos errados.
- **"OS e OSCIP só por leis estaduais e municipais."** Errado: há leis federais.
- **"OS é qualificação vinculada e OSCIP discricionária."** Errado: é o inverso.
- **"OS firma termo de parceria e OSCIP contrato de gestão."** Errado: é o inverso.
- **"OS e OSCIP são novas espécies de pessoa jurídica."** Errado: são títulos.
- **"Cessão de bens à OS exige licitação."** Errado: permissão de uso sem licitação.
- **"Contrato de gestão exige licitação na modalidade concorrência."** Errado: procedimento público, objetivo e impessoal.
- **"OS desqualificada sem processo administrativo."** Errado.
- **"OSCIP para qualquer entidade, sem tempo mínimo."** Errado: 3 anos e finalidades legais.
- **"OSCIP pode distribuir lucros."** Errado.

- **"OSCIP pode apoiar campanha com dinheiro privado."** Errado.
- **"Imóvel comprado pela OSCIP com recursos do termo pode ser vendido livremente."** Errado: inalienável.
- **"Lei 13.019/2014 é só federal."** Errado: normas gerais nacionais.
- **"Parcerias com OSC são contratos; colaboração e fomento são só nomes."** Errado.
- **"Termo de colaboração quando a OSC propõe."** Errado: é termo de fomento.
- **"Termo de fomento quando a Administração propõe."** Errado: é termo de colaboração.
- **"Parceria sem repasse por termo de colaboração."** Errado: acordo de cooperação.
- **"Seleção da OSC por pregão."** Errado: chamamento público.
- **"Chamamento sempre dispensado; basta escolha motivada."** Errado.
- **"Parcerias com OSC seguem diretamente a Lei de Licitações."** Errado.
- **"OSC omissa em prestar contas pode firmar nova parceria."** Errado.
- **"Associação presidida por vereador do mesmo município pode firmar parceria."** Errado.
- **"Sanções incluem multa e ressarcimento."** Errado: advertência, suspensão temporária e inidoneidade.
- **"Inadimplência da Administração transfere à OSC o pagamento."** Errado.
- **"Sistema S vive de doações e é criado sem lei."** Errado.
- **"Sistema S precisa de concurso."** Errado.
- **"Bens da fundação de apoio comprados com recursos da IFES são da fundação."** Errado: são da instituição.
- **"Fundação de apoio pode subcontratar todo o objeto."** Errado.
- **"Servidor cedido à fundação de apoio vira empregado dela."** Errado.
- **"IFES responde pelas dívidas da fundação de apoio."** Errado.
- **"Fundo patrimonial só apoia instituições públicas."** Errado: também privadas sem fins lucrativos.
- **"Organização gestora deve ser fundação pública."** Errado: associação ou fundação privada.
- **"Instrumentos de parceria de fundos patrimoniais seguem as Leis 8.666, 13.019 e 9.790."** Errado: essas leis não se aplicam.
- **"Consórcio público é sempre de direito privado."** Errado.
- **"União pode consorciar com municípios sem os estados."** Errado.
- **"Empregados do Terceiro Setor são servidores e precisam de concurso."** Errado.
- **"Teto do art. 37, XI, vale para empregados do Terceiro Setor."** Errado, em regra.
- **"Bens do Terceiro Setor são públicos."** Errado.
- **"Compras do Terceiro Setor seguem integralmente a Lei 14.133/2021."** Errado: procedimento simplificado.
- **"Responsabilidade do Terceiro Setor é sempre objetiva."** Errado.
- **"Estado responde solidariamente com a OS."** Errado: subsidiariamente, se falhou na fiscalização.
- **"Ações contra entidades parceiras da União vão à Justiça Federal."** Errado: Justiça Estadual.

- **"Controle social sobre o Terceiro Setor é proibido."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** A principal similaridade entre as denominadas nova gestão pública e nova governança pública é a ênfase dada à competição para a provisão de serviços públicos. **Errado.** A competição é marca da nova gestão pública. A nova governança pública aposta na cooperação em redes. A competição separa os dois modelos.
- **Item:** Na ação pública em redes de cooperação, a coordenação não se dá por ordem hierárquica nem por preço, mas por articulação e pactuação entre os participantes. **Certo.** Hierarquia é a burocracia; preço é o mercado; a rede coordena por negociação entre atores autônomos.
- **Item:** O envolvimento de atores da sociedade civil e do setor privado nas políticas públicas está relacionado à incorporação da intersetorialidade a essas políticas e confere maior complexidade às redes organizacionais. **Certo.** Mais setores e mais atores significam mais interesses a conciliar e coordenação mais complexa.
- **Item:** Na escada de participação cidadã de Sherry Arnstein, a consulta pública situa-se no nível de poder cidadão, pois transfere ao cidadão o poder de decidir. **Errado.** A consulta é participação simbólica (tokenismo): o cidadão é ouvido, mas não decide. Poder cidadão são parceria, delegação de poder e controle cidadão.
- **Item:** No setor público, accountability compreende, além do dever de prestar contas e de transparência dos atos administrativos, a capacidade de imposição de sanções e correções em caso de desvios ou descumprimento de deveres. **Certo.** Accountability une prestação de contas e capacidade de sanção.
- **Item:** O controle social, como mecanismo de participação da sociedade na gestão pública, restringe-se à etapa de formulação das políticas públicas, visto que a fiscalização da execução orçamentária é competência técnica exclusiva e indelegável dos órgãos de controle externo e interno. **Errado.** O controle social alcança todas as etapas. Qualquer cidadão pode denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas (CF, art. 74, § 2º).
- **Item:** Situação hipotética: Um estado concedeu a exploração de uma rodovia a uma empresa privada, que cobrará pedágio dos motoristas e receberá, adicionalmente, contraprestação do Estado para tornar o projeto viável. Assertiva: Nessa situação, o contrato firmado é exemplo de PPP administrativa. **Errado.** Tarifa somada a contraprestação pública é concessão patrocinada. Na administrativa não há tarifa.
- **Item:** Nas PPPs patrocinadas, a Administração Pública pode arcar com até 70% da remuneração do concessionário sem necessidade de autorização legislativa. **Certo.** A autorização legislativa específica só é exigida quando o governo paga mais de 70%.
- **Item:** Diferentemente das concessões comuns, outorgadas por prazo determinado, os contratos de PPP podem ter prazo indeterminado, dependendo do projeto, desde que seja assegurada a

amortização dos investimentos realizados pelo parceiro privado. **Errado.** O contrato de PPP dura de 5 a 35 anos, incluída a prorrogação. Prazo indeterminado nunca é permitido.

- **Item:** Situação hipotética: Na estruturação de uma PPP, um estado propôs subscrever 60% do capital votante da sociedade de propósito específico, para controlar as decisões da SPE. Não havia inadimplemento de contrato de financiamento. Assertiva: Nessa situação, a proposta é lícita, pois a Administração Pública pode deter a maioria do capital votante da SPE em uma PPP. **Errado.** É vedado à Administração deter a maioria do capital votante da SPE. A única exceção é o banco público que assume o controle por inadimplemento de financiamento.
- **Item:** A qualificação de entidade privada como organização social é ato vinculado, de deferimento obrigatório quando cumpridos os requisitos legais, ao contrário da qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, que é discricionária. **Errado.** Está invertido: OS é discricionária (conveniência e oportunidade); OSCIP é vinculada.
- **Item:** Situação hipotética: Uma secretaria municipal elaborou plano de trabalho para atender crianças no contraturno escolar e decidiu selecionar uma organização da sociedade civil para executá-lo, com repasse de recursos públicos. Assertiva: Nessa situação, por ser proposta pela administração pública, a parceria deve ser formalizada por termo de fomento, e não por termo de colaboração. **Errado.** Plano proposto pela Administração, com repasse, gera termo de colaboração. Fomento é quando a proposta vem da OSC.
- **Item:** Situação hipotética: Após apurar que uma organização da sociedade civil executou parceria em desacordo com o plano de trabalho, um município aplicou-lhe multa de R$ 50 mil e exigiu a devolução dos valores aplicados irregularmente. Assertiva: Nessa situação, as medidas são legítimas, pois as sanções aplicáveis às OSCs que descumprirem as normas incluem multa e obrigação de ressarcimento ao erário. **Errado.** As sanções da Lei 13.019/2014 são advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. Multa não está prevista, e ressarcimento não é sanção.
- **Item:** Segundo o STF, os Serviços Sociais Autônomos, por terem personalidade de direito privado e não integrarem a Administração indireta, não estão obrigados a realizar concurso público para contratar pessoal. **Certo.** É o Tema 569 (RE 789.874). Eles continuam obrigados a prestar contas ao TCU.
- **Item:** Situação hipotética: Um paciente sofreu danos em hospital estadual gerido por organização social e ajuizou ação contra a entidade e o estado, sem alegar falha na fiscalização do contrato de gestão. Assertiva: Nessa situação, o estado responde em igualdade de condições com a entidade, pois a Administração Pública é solidariamente responsável pelos danos causados por entidades do Terceiro Setor. **Errado.** A responsabilidade do Estado é subsidiária e depende de falha na fiscalização. Não é solidária.

Resumo para revisar

1. NPM aposta em competição e cidadão-cliente; NPG (Osborne) aposta em redes, cooperação e cidadão-coprodutor.
2. Redes se coordenam por articulação e pactuação, não por hierarquia nem por preço.

3. Articulação interinstitucional: entes diversos e atores privados, para problemas transversais (comitês, consórcios, convênios, acordos de cooperação técnica).
4. Bottom-up: decisão descentralizada, estratégias a partir da base operacional (Lipsky).
5. Coprodução (Ostrom): cidadão ativo na concepção, execução ou avaliação; tem riscos (transferência de obrigações, captura por grupos).
6. Arnstein (1969): não participação (manipulação, terapia), participação simbólica (informação, consulta, pacificação), poder cidadão (parceria, delegação, controle cidadão).
7. Participação vai além do voto: conselhos, conferências, audiências, consultas, orçamento participativo, ouvidorias.
8. Controle social alcança a execução orçamentária (CF, art. 74, § 2º; art. 31, § 3º).
9. Accountability = prestar contas + transparência + capacidade de sanção.
10. Transparência ativa: divulgação sem requerimento (LAI, art. 8º). Linguagem simples reduz intermediários.
11. e-Democracia é da Câmara; e-Cidadania é do Senado; ambas permitem enquetes, consultas e sugestões.
12. PPP patrocinada = tarifa + contraprestação; administrativa = só o governo paga (Administração usuária direta ou indireta); concessão comum não é PPP.
13. PPP: mínimo de R$ 10 milhões; prazo de 5 a 35 anos; vedado objeto único de obra, mão de obra ou equipamentos.
14. Contraprestação só depois da disponibilização do serviço; pode ser por ordem bancária, créditos não tributários, direitos sobre bens dominicais; aporte para obras e bens reversíveis.
15. Patrocinada com mais de 70% pago pelo governo exige autorização legislativa.
16. Riscos repartidos objetivamente no contrato; cada parte assume o que melhor gerencia.
17. SPE obrigatória antes do contrato, só para o vencedor; Administração não pode ter a maioria do capital votante.
18. Licitação por concorrência ou diálogo competitivo, com estudo técnico, impacto orçamentário, declaração do ordenador, consulta pública e licença ambiental prévia.
19. Terceiro Setor: privado, sem fins lucrativos, criado por particulares, fora da Administração; pode receber subvenções, isenções, doações e cobrar serviços.
20. OS: contrato de gestão, qualificação discricionária, servidores cedidos com ônus para a origem, bens por permissão de uso sem licitação, regulamento em 90 dias, desqualificação com processo e devolução de bens.
21. OSCIP: termo de parceria, qualificação vinculada pelo Ministério da Justiça, 3 anos de existência, sem lucro, sem campanha eleitoral, imóvel inalienável, perda por iniciativa popular ou do MP.
22. Lei 13.019/2014: colaboração (Administração propõe), fomento (OSC propõe), acordo de cooperação (sem dinheiro); chamamento público em regra; sanções: advertência, suspensão, inidoneidade.
23. Sistema S: privado, criado com autorização legal, contribuições compulsórias, sem concurso, sem precatório, Justiça Estadual, fiscalizado pela União/TCU.

24. Fundações de apoio: contratação sem licitação, sem subcontratação total, bens ficam com a IFES, IFES não paga dívidas da fundação. Fundos patrimoniais: Lei 13.800/2019, gestora privada, apoiadas públicas ou privadas.
25. Consórcio público de direito público integra a indireta de todos os consorciados; União só entra com os estados dos municípios.

TEMA 4 DE 21 · MAIS CAI

Governança, governabilidade e valor público

64 perguntas no app · Gestão pública

O que cai

O edital pede governança pública (conceito, distinção entre governança e governabilidade, alinhamento estratégico), mecanismos de governança (liderança, estratégia e controle) e valor público (geração de valor para a sociedade, entrega de resultados, sustentabilidade e avaliação de impactos de políticas públicas).

As perguntas se concentram em cinco pontos:

- **Governança × governabilidade**: a banca troca as definições o tempo todo.
- **Triângulo estratégico de Mark Moore**: proposta de valor público, legitimidade e apoio, capacidade operacional.
- **Cadeia de valor**: insumos, processos, produtos, resultados e impactos, com o exemplo da vacina e da escola.
- **Eficiência, eficácia, efetividade e economicidade**, e a **avaliação de impacto** (contrafactual, monitoramento, ex ante, in itinere, ex post).
- **Controle social** (o que é e o que não é), além de alguns itens de governança corporativa: gestão de riscos, Relatório Cadbury, responsabilidade corporativa, teoria dos stakeholders e compliance.

Entenda o tema

Governança e governabilidade

São duas palavras parecidas para duas coisas diferentes. A distinção é clássica na literatura brasileira (Luiz Carlos Bresser-Pereira, Eli Diniz).

Governabilidade é a dimensão **político-institucional**: as **condições políticas do exercício do poder**. É ter **legitimidade** e **apoio** para governar: apoio do **Parlamento**, dos partidos, da **opinião pública** e da sociedade. Pergunta-chave: "o governo tem força política para governar?"

Governança é a **capacidade institucional, financeira, técnica e gerencial** de **formular e implementar políticas públicas** de forma eficiente e efetiva. Pergunta-chave: "o governo tem condições de fazer as coisas acontecerem?"

Exemplo: um governo recém-empossado tem ampla maioria no Parlamento, mas os ministérios não têm quadros técnicos, dinheiro nem instrumentos gerenciais. Ele tem **governabilidade** (apoio político), mas sofre de **déficit de governança** (falta capacidade de executar).

Dica: governa**bilidade** = ha**bilidade** política de se manter apoiado. Governa**nça** = a "**nça**" da máquina: capacidade de execução.

Pegadinha: "governabilidade consiste na capacidade que um governo possui para formular e implementar políticas públicas de forma eficiente e efetiva". Errado: isso é governança. Esse item caiu na prova da Câmara de 2026.

Conceito oficial de governança pública

No governo federal, o Decreto 9.203/2017 (estudado em capítulo próprio) define:

Lei seca: Decreto 9.203/2017, art. 2º, I. **governança pública** - conjunto de mecanismos de **liderança, estratégia e controle** postos em prática para **avaliar, direcionar e monitorar** a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Os três **mecanismos de governança**:

- **Liderança**: práticas de natureza humana ou comportamental nos principais cargos, que garantem as condições mínimas da boa governança (integridade, competência, responsabilidade e motivação).
- **Estratégia**: definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, com critérios de priorização e **alinhamento entre organizações e partes interessadas**.
- **Controle**: processos estruturados para **mitigar riscos** e garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades.

Alinhamento estratégico é fazer com que objetivos, planos e ações das unidades e das organizações parceiras apontem para o mesmo resultado, e que esse resultado atenda às partes interessadas.

Governança fraca e falta de **transparência** criam ambiente propício a **irregularidades**. Quando a gestão de um fundo público (de saúde ou de educação, por exemplo) é mal controlada e ninguém consegue ver como o dinheiro é gasto, o desvio fica mais fácil. Boa governança e transparência dificultam irregularidades.

Valor público e o triângulo estratégico de Mark Moore

Mark Moore, no livro *Creating Public Value* (1995), defende que o gestor público deve **criar valor público**, assim como o gestor privado cria valor para os acionistas. Mas valor público **não se mede pelo lucro** nem pelo retorno financeiro ao Tesouro: mede-se pelo benefício que a ação do Estado traz à sociedade.

O Decreto 9.203/2017 também define valor público:

> **Lei seca:** Decreto 9.203/2017, art. 2º, II. **valor público - produtos e resultados** gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representem **respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público** e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos.

O **triângulo estratégico** de Moore tem **três vértices**, que o gestor precisa **equilibrar**:

1. **Proposta de valor público**: o que se pretende entregar à sociedade e **por que isso é valioso**.
2. **Legitimidade e apoio**: a **autorização política e social** e a **sustentação** da política no **ambiente externo** (Parlamento, sociedade, mídia, grupos de interesse).
3. **Capacidade operacional**: os **recursos financeiros, humanos e tecnológicos**, a estrutura e o conhecimento para **executar**.

Se faltar um vértice, a estratégia falha. Uma proposta com apoio político, mas **sem capacidade operacional**, **não chega a ser executada**: fica no papel. A capacidade operacional não é secundária nem dispensável.

> **Pegadinha:** a banca diz que os vértices são "eficiência, eficácia e efetividade". Errado: esses são indicadores de desempenho. Também é errado dizer que um vértice é a "lucratividade". E é errado dizer que "legitimidade e apoio" correspondem a recursos financeiros, humanos e tecnológicos: isso é a capacidade operacional.

Cadeia de valor público

A **cadeia de valor** mostra como os recursos viram valor para a sociedade. A ordem dos elos é:

insumos → processos (ações) → produtos → resultados → impactos

- **Insumos** (*inputs*): os recursos que **entram** no início: dinheiro, pessoal, material, equipamentos.
- **Processos** ou **ações**: as atividades que transformam insumos em entregas.
- **Produtos** (*outputs*): os **bens e serviços entregues diretamente** pela organização ao público-alvo.
- **Resultados** (*outcomes*): os **efeitos da entrega sobre o público-alvo**.
- **Impactos**: as **transformações mais amplas e de longo prazo na sociedade**, que dependem também de **fatores externos** à política.

> **Exemplo:** na política de imunização, o dinheiro, os profissionais e as doses compradas são **insumos**; a campanha é o **processo**; as **vacinas aplicadas** são **produtos**; a **queda da incidência da doença no grupo vacinado** é **resultado**; a **elevação da expectativa de vida** da população é **impacto**.
>
> **Exemplo:** numa consulta médica, a consulta é o **produto**; a pessoa ficar curada é o **resultado**.
>
> **Pegadinha:** a banca troca os elos. "Impactos são os bens e serviços entregues diretamente" (errado: isso é produto); "a vacina aplicada é impacto" (errado: é produto); "a queda da doença é produto" (errado: é resultado); "a expectativa de vida é insumo" (errado: é impacto).

Eficiência, eficácia, efetividade e economicidade

São as dimensões clássicas de desempenho (usadas, por exemplo, pelo TCU na auditoria operacional):

- **Economicidade**: adquirir os **insumos** pelo **menor custo**, sem perder qualidade. Olha só para a entrada.
- **Eficiência**: relação entre os **produtos entregues** e os **recursos consumidos** para produzi-los. É "fazer mais com menos".
- **Eficácia**: **cumprir as metas** e entregar os produtos previstos, **sem considerar o custo**.
- **Efetividade**: o **impacto real sobre o problema** que motivou a política e sobre a vida das pessoas. Não é o simples cumprimento de metas físicas.

> **Exemplo:** numa política educacional, **construir as 100 escolas previstas** é **eficácia**; construí-las com o **menor custo por metro quadrado** é **eficiência**; verificar se a **aprendizagem das crianças melhorou** é **efetividade**. Comprar o cimento mais barato com a mesma qualidade é **economicidade**.
>
> **Exemplo:** um servidor compara o número de cursos de capacitação oferecidos com o orçamento e as horas de trabalho gastos. Ele mede **eficiência** (produto × recurso), não eficácia.
>
> **Atenção:** um ministério que anuncia ter construído todas as escolas, sem dado nenhum sobre aprendizagem, mostrou **eficácia**, não **efetividade**.

Monitoramento e avaliação de impacto

Monitoramento: acompanhamento **contínuo** de **insumos, processos e produtos**, para ver se a política está andando como planejado. **Não atesta causalidade**.

Avaliação de impacto: investiga se a mudança observada **foi causada pela intervenção**. Para isso, depende da comparação com o **contrafactual**: o resultado que o público-alvo **teria apresentado caso a política não tivesse sido implementada**.

Comparar só os indicadores "antes e depois" **não basta**: não separa o efeito do programa de outras mudanças que aconteceram ao mesmo tempo (crescimento da economia, outra política,

mudança climática etc.). O contrafactual é um cenário **estimado**, não o que se observou depois da política.

> **Pegadinha:** "o contrafactual é o resultado que o público-alvo apresentou depois de a política ter sido implementada". Errado: isso é o resultado real observado. O contrafactual é o cenário **sem** a política.

Momentos da avaliação (Casa Civil, guias de avaliação ex ante e ex post, 2018):

- **ex ante**: **antes** da implementação, para estimar os efeitos esperados e decidir se vale a pena;
- **in itinere**: **durante** a execução;
- **ex post**: **depois** da implementação.

> **Pegadinha:** "a avaliação só pode ser feita ex post, porque antes não há dados". Errado: existe avaliação ex ante.

Sustentabilidade do valor público

Valor público sustentável é o que **se mantém no tempo** e **não transfere custos para as gerações futuras**. Envolve três dimensões:

- **ambiental**;
- **social**;
- **econômico-fiscal** (saúde das contas públicas).

Uma política eficaz no curto prazo, mas **fiscalmente insustentável**, **não gera valor público duradouro**.

Universalismo e focalização na gestão local

Uma gestão local pautada na **cidadania** não trata todos exatamente igual quando as pessoas estão em situações diferentes. Ela **combina políticas universais** (para todos) com **ações específicas (focalizadas)** para grupos **vulneráveis**, como idosos e pessoas com deficiência. A Constituição manda reduzir as desigualdades sociais (art. 3º, III) e prestar assistência social a quem dela precisar (art. 203).

> **Pegadinha:** "a gestão local cidadã deve priorizar políticas universalistas e padronizadas, evitando atender necessidades específicas de grupos vulneráveis". Errado.

Controle social e as outras formas de controle

Há três "olhares" de controle sobre a Administração que a banca gosta de confundir:

- **Controle interno**: o que a **própria Administração** faz sobre si mesma, com seus órgãos e servidores (ex.: corregedorias, controladorias, autotutela).
- **Controle externo**: o que um Poder faz sobre outro. O **controle legislativo** da fiscalização contábil, financeira e orçamentária é exercido pelo **Congresso Nacional com o auxílio do**

Tribunal de Contas da União (CF, art. 71). O TCU **é auxiliar** do Legislativo nessa tarefa. Fiscalizar e **aplicar sanções** a agentes que causem prejuízo ao erário é atividade do **Tribunal de Contas**, ou seja, **controle externo**, não controle social.

- **Controle social**: o exercido pelo **cidadão e pela sociedade**, de **fora** da máquina pública.

> **Lei seca:** CF, art. 71. O **controle externo**, a cargo do Congresso Nacional, será exercido **com o auxílio do Tribunal de Contas da União**.

O **controle social** permite que a sociedade participe:

- do **planejamento** e do **monitoramento** da gestão pública;
- da **execução** de políticas e programas;
- por meio de **audiências e consultas públicas**, **conselhos** (ex.: conselho municipal de saúde acompanhando o orçamento e fazendo **representações** sobre gastos irregulares), **direito de petição** e de **representação**.

O controle social **não se resume a audiências públicas**. E o **direito de petição** e a participação em **consultas públicas** são **controle social**, não controle interno, ainda que sejam exercidos perante os próprios órgãos administrativos: quem age é o cidadão, de fora.

Audiências e consultas públicas reforçam a **democratização** da gestão. A **Lei 9.784/1999** (processo administrativo federal) prevê:

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de **consulta pública** para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.
>
> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada **audiência pública** para debates sobre a matéria do processo.

As **agências reguladoras** também têm mecanismos de participação: a Lei 13.848/2019 manda submeter a **consulta pública** as minutas de atos normativos de interesse geral (art. 9º) e permite **audiências públicas** (art. 10). Dizer que as agências, por sua autonomia técnica, não têm participação social está errado.

A ampliação da participação social fortalece a **legitimidade democrática** das decisões **administrativas e também judiciais**, porque aproxima a decisão das demandas dos cidadãos. Por isso o controle social **influencia** o controle jurisdicional: não é irrelevante para o Judiciário.

Governança corporativa e gestão de riscos

Alguns itens do tema vêm da governança corporativa, que inspirou a governança pública.

Gestão de riscos. Gerir riscos de forma efetiva exige conhecer o **apetite ao risco** (quanto risco a organização aceita correr para atingir seus objetivos) e a **cultura organizacional**. As respostas ao risco vão desde **evitar**, **mitigar** (reduzir), **transferir/compartilhar** e **aceitar**, até **explorar deliberadamente** o risco quando ele traz oportunidade de maiores benefícios (referências: ISO 31000 e COSO ERM).

Relatório Cadbury (Reino Unido, 1992). Marco da governança corporativa. A responsabilidade pela **eficácia dos controles internos** é do **conselho de administração**. Os **auditores externos** conferem, mas **não dividem** essa responsabilidade. O relatório quis **aumentar**, e não diminuir, a responsabilidade do conselho.

Responsabilidade corporativa. Um dos princípios de governança do IBGC (ao lado de transparência, equidade e prestação de contas). Vai **além de cumprir a lei**: vincula a organização à **função social** da propriedade e à **sustentabilidade** ambiental e econômica.

Teoria dos stakeholders. R. Edward Freeman defende que a organização deve satisfação a **todas as partes interessadas** (stakeholders), não só aos acionistas. O **modelo de saliência** (Mitchell, Agle e Wood, 1997) ajuda a **priorizar** os grupos conforme três atributos: **poder**, **legitimidade** e **urgência**. Assim, a teoria compatibiliza o dever ético de prestar contas com a necessidade estratégica de priorizar.

Compliance. A equipe de compliance **não** é apenas consultiva e neutra. Ela **orienta, treina, monitora e fiscaliza** para que as pessoas sigam as regras, buscando justamente **mudar condutas** de administradores e stakeholders. No Modelo das Três Linhas (IIA), compliance e gestão de riscos ficam na segunda linha.

Quadros para memorizar

Governabilidade × governança

	Governabilidade	Governança
Dimensão	Político-institucional	Técnica, institucional, financeira e gerencial
O que é	Condições políticas para exercer o poder	Capacidade de formular e implementar políticas
Fonte	Legitimidade, apoio do Parlamento, partidos, opinião pública	Quadros técnicos, recursos, instrumentos de gestão
Pergunta	Tem apoio para governar?	Tem capacidade de executar?

Triângulo de Moore

Vértice	Significa	Não é
Proposta de valor público	O que entregar e por que é valioso	Lucro, retorno ao Tesouro
Legitimidade e apoio	Autorização política e social, sustentação externa	Recursos financeiros, humanos e tecnológicos
Capacidade operacional	Recursos e estrutura para executar	Elemento dispensável

Cadeia de valor (exemplo da vacina)

Elo	Definição	Exemplo
Insumo	Recurso que entra	Verba, profissionais, doses compradas
Processo	Atividade que transforma	Campanha de vacinação
Produto (output)	Entrega direta	Vacinas aplicadas
Resultado (outcome)	Efeito no público-alvo	Queda da doença entre os vacinados
Impacto	Mudança ampla e de longo prazo	Aumento da expectativa de vida

Dimensões de desempenho (exemplo da escola)

Dimensão	Mede	Exemplo
Economicidade	Custo dos insumos	Comprar material mais barato com mesma qualidade
Eficiência	Produto ÷ recurso	Menor custo por metro quadrado construído
Eficácia	Cumprimento de metas	Construir as 100 escolas previstas
Efetividade	Impacto no problema	Melhora na aprendizagem das crianças

Monitoramento × avaliação de impacto

	Monitoramento	Avaliação de impacto
Quando	Contínuo	Pontual
Olha para	Insumos, processos, produtos	Mudança causada pela política
Causalidade	Não atesta	Investiga, com contrafactual

Tipos de controle

Controle	Quem exerce	Exemplo
Interno	A própria Administração	Controladoria, corregedoria
Externo	Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas	TCU julga contas e aplica sanções
Social	Cidadãos e sociedade	Conselhos, audiências, consultas, petição, representação

Conceitos e autores que caem

- **Luiz Carlos Bresser-Pereira** e **Eli Diniz**: distinção entre governabilidade (apoio político) e governança (capacidade de implementar).
- **Mark Moore** (*Creating Public Value*, 1995): valor público e triângulo estratégico.
- **Valor público** (Decreto 9.203/2017): produtos e resultados que respondem de forma efetiva e útil às necessidades de interesse público.
- **Governança pública** (Decreto 9.203/2017): mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a gestão.

- **Contrafactual**: o que teria acontecido sem a política.
- **Avaliação ex ante, in itinere e ex post**: antes, durante e depois.
- **Valor público sustentável**: dura no tempo, não transfere custo às próximas gerações; dimensões ambiental, social e econômico-fiscal.
- **Apetite ao risco**: quanto risco a organização aceita correr.
- **Relatório Cadbury (1992)**: conselho de administração responde pelos controles internos.
- **R. Edward Freeman**: teoria dos stakeholders. **Mitchell, Agle e Wood (1997)**: poder, legitimidade e urgência.
- **Compliance**: atuação ativa para que as regras sejam cumpridas e as condutas mudem.

Pegadinhas da banca

- **Inverter governança e governabilidade.** Capacidade de formular e implementar é **governança**; legitimidade e apoio são **governabilidade**.
- **Vértices de Moore como eficiência, eficácia e efetividade**, ou como **lucratividade**. Errado: proposta de valor, legitimidade e apoio, capacidade operacional.
- **Legitimidade e apoio como recursos financeiros e humanos.** Errado: isso é capacidade operacional.
- **"Basta apoio político; capacidade operacional é dispensável."** Errado.
- **Trocar produto, resultado e impacto** na cadeia de valor.
- **Chamar de eficácia** a relação produto/recurso. Errado: é eficiência.
- **Chamar de efetividade** o cumprimento de metas físicas. Errado: é eficácia.
- **Chamar de economicidade** a melhora na aprendizagem. Errado: é efetividade.
- **Trocar monitoramento e avaliação de impacto.**
- **"Avaliação de impacto dispensa contrafactual; basta antes e depois."** Errado.
- **"Contrafactual é o que se observou depois da política."** Errado.
- **"Avaliação só ex post."** Errado.
- **"Sustentabilidade não inclui a dimensão fiscal."** Errado.
- **"Gestão cidadã deve evitar ações para grupos vulneráveis."** Errado.
- **"Tribunal de Contas exerce controle social."** Errado: exerce controle externo.
- **"Controle legislativo sem participação do TCU."** Errado: o TCU auxilia o Congresso.
- **"Controle social é exclusivamente por audiências públicas."** Errado.
- **"Direito de petição e consultas públicas são controle interno."** Errado: são controle social.
- **"Agências reguladoras não têm participação social."** Errado: consultas e audiências públicas.
- **"Controle social não influencia o controle jurisdicional."** Errado.
- **"Cadbury: controles internos compartilhados com auditores externos, para reduzir a responsabilidade do conselho."** Errado.
- **"Compliance é só consultivo e neutro, sem interferir em condutas."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Governabilidade consiste na capacidade que um governo, de qualquer nível e orientação política, possui para formular e implementar políticas públicas de forma eficiente e efetiva. **Errado.** Isso é governança. Governabilidade é a legitimidade e o apoio político para governar.
- **Item:** Situação hipotética: Um governo recém-empossado conta com ampla maioria no Parlamento, mas seus ministérios não dispõem de quadros técnicos, recursos financeiros nem instrumentos gerenciais para executar os programas anunciados. Assertiva: Nessa situação, o déficit é de governança, entendida como a capacidade institucional, financeira e gerencial de formular e implementar políticas públicas, e não de governabilidade. **Certo.** Há apoio político (governabilidade), mas falta capacidade de execução (governança).
- **Item:** No triângulo estratégico de Mark Moore, os três vértices a serem equilibrados pelo gestor público são a eficiência, a eficácia e a efetividade. **Errado.** Os vértices são proposta de valor público, legitimidade e apoio, e capacidade operacional.
- **Item:** No triângulo estratégico de Mark Moore, uma proposta de valor público com apoio político, mas sem capacidade operacional, não chega a ser executada. **Certo.** Os três vértices precisam estar equilibrados; sem capacidade operacional, a política fica no papel.
- **Item:** Na lógica da cadeia de valor público, as vacinas aplicadas constituem produtos, ou outputs, da política de imunização, ao passo que a queda da incidência da doença no grupo vacinado corresponde a resultado da política, e não a produto. **Certo.** Vacina aplicada é entrega direta (produto); a queda da doença é efeito no público (resultado).
- **Item:** Situação hipotética: Em relatório sobre a política de capacitação da Câmara dos Deputados, um servidor comparou o número de cursos oferecidos com o orçamento e as horas de trabalho gastos para oferecê-los. Assertiva: Nessa situação, o servidor avaliou a eficácia da política, dimensão que mede a relação entre os produtos entregues e os recursos consumidos para produzi-los. **Errado.** Relação entre produto e recurso é eficiência. Eficácia é cumprir metas.
- **Item:** A avaliação de impacto dispensa a construção de contrafactual, bastando comparar os indicadores do programa antes e depois de sua implementação. **Errado.** Sem contrafactual não se separa o efeito do programa de outras mudanças simultâneas.
- **Item:** Uma política pública eficaz no curto prazo gera valor público duradouro mesmo que seja fiscalmente insustentável, pois a dimensão econômico-fiscal não integra a ideia de sustentabilidade. **Errado.** A sustentabilidade inclui as dimensões ambiental, social e econômico-fiscal.
- **Item:** O Tribunal de Contas exerce controle social ao fiscalizar e aplicar sanções a agentes públicos que causem prejuízo ao erário. **Errado.** O Tribunal de Contas exerce controle externo, auxiliando o Legislativo. Controle social é o da sociedade.
- **Item:** Situação hipotética: Um conselho municipal de saúde, formado por representantes de usuários, passou a acompanhar a execução do orçamento da Secretaria de Saúde e a apresentar representações sobre gastos irregulares. Um vereador afirmou que essa atuação

não é controle social, porque o controle social é realizado exclusivamente por meio de audiências públicas. Assertiva: Nessa situação, a afirmação do vereador está correta. **Errado.** O controle social inclui planejamento, acompanhamento, monitoramento, petição e representação, não só audiências.

- **Item:** De acordo com o Relatório Cadbury, a responsabilidade pela eficácia dos controles internos deve ser compartilhada solidariamente com os auditores externos, de modo a minimizar a responsabilidade do conselho de administração. **Errado.** A responsabilidade é do conselho de administração; o relatório quis reforçá-la.
- **Item:** A gestão efetiva de riscos requer conhecimento acerca do apetite ao risco e da cultura organizacional, sendo admitidas estratégias que abranjam desde a mitigação até a exploração deliberada do risco, visando obter maiores benefícios. **Certo.** As respostas ao risco vão de evitar e mitigar até explorar o risco como oportunidade.

Resumo para revisar

1. Governabilidade: condições políticas, legitimidade e apoio (Parlamento, opinião pública).
2. Governança: capacidade institucional, financeira, técnica e gerencial de formular e implementar políticas.
3. Governança pública (Decreto 9.203/2017): liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a gestão.
4. Alinhamento estratégico: objetivos e ações das organizações e partes interessadas apontando para o mesmo resultado.
5. Governança fraca e falta de transparência favorecem irregularidades.
6. Moore (1995): valor público não é lucro; triângulo = proposta de valor, legitimidade e apoio, capacidade operacional; os três precisam de equilíbrio.
7. Cadeia de valor: insumos, processos, produtos (outputs), resultados (outcomes), impactos.
8. Vacina aplicada = produto; queda da doença = resultado; expectativa de vida = impacto.
9. Economicidade = custo dos insumos; eficiência = produto/recurso; eficácia = metas; efetividade = impacto no problema.
10. Construir as escolas = eficácia; menor custo por metro quadrado = eficiência; melhor aprendizagem = efetividade.
11. Monitoramento: contínuo, insumos a produtos, sem causalidade. Avaliação de impacto: causalidade, com contrafactual.
12. Contrafactual = cenário sem a política; antes e depois não basta.
13. Avaliação ex ante, in itinere e ex post.
14. Valor público sustentável: dura no tempo, não onera gerações futuras; ambiental, social e econômico-fiscal.
15. Gestão cidadã combina políticas universais e ações focalizadas para vulneráveis.
16. Controle interno (a própria Administração), externo (Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, CF, art. 71) e social (sociedade).

17. Controle social: planejamento, monitoramento, execução; audiências, consultas, conselhos, petição, representação.
18. Lei 9.784/1999 prevê consulta pública (art. 31) e audiência pública (art. 32); agências reguladoras também (Lei 13.848/2019).
19. Participação social reforça a legitimidade de decisões administrativas e judiciais.
20. Gestão de riscos: apetite ao risco e cultura; respostas da mitigação à exploração deliberada.
21. Cadbury: conselho responde pelos controles internos. Freeman: stakeholders; saliência = poder, legitimidade, urgência.
22. Responsabilidade corporativa vai além da lei; compliance é ativo e busca mudar condutas.

TEMA 5 DE 21

Direito administrativo disciplinar: fontes, princípios, ilícito e procedimentos

143 perguntas no app · Disciplinar e processo

O que cai

O edital pede "Direito administrativo disciplinar: fontes e princípios; ilícito de direito administrativo disciplinar; procedimentos disciplinares da administração pública". Na prática, quase tudo gira em torno da Lei 8.112/1990 (estatuto dos servidores civis federais), arts. 116 a 182, completada por súmulas do STF e do STJ.

Os assuntos que mais se repetem nas perguntas:

- **Sindicância x PAD**: o que cada um pode gerar, prazos (30 e 60 dias), quem compõe a comissão.
- **Fases do PAD** (instauração, inquérito, julgamento) e o papel da comissão (opina) e da autoridade (decide).
- **Defesa**: ampla defesa sempre; advogado é dispensável (Súmula Vinculante 5), salvo no caso do preso; defensor dativo para o revel.
- **Prescrição**: 5 anos, 2 anos, 180 dias; conta da ciência do fato; interrupção e os 140 dias da Súmula 635 do STJ; prazo penal para falta que também é crime.
- **Independência das instâncias**: absolvição penal só obriga a Administração se negar o fato ou a autoria; falta residual (Súmula 18 do STF); perda do cargo no Código Penal.
- **Penalidades**: quando cabe cada uma, abandono de cargo, inassiduidade, acumulação ilegal e rito sumário.
- **A quem se aplica** a Lei 8.112 (e a quem não se aplica: empregados públicos, temporários, militares, agentes políticos, estagiários).
- **Controle**: recurso (legalidade e mérito), revisão (só fato novo, nunca piora a pena) e controle judicial (Súmula 665 do STJ).

Entenda o tema

O que é o direito disciplinar

Poder disciplinar é o poder que a Administração tem de apurar faltas e punir quem está ligado a ela por um vínculo especial: seus servidores e, em certos casos, quem tem contrato ou relação específica com ela. A finalidade é manter a ordem e a regularidade do serviço.

O poder disciplinar **não se confunde com o poder penal**. Os dois punem, mas:

- a **sanção disciplinar** (advertência, suspensão, demissão...) é aplicada pela **própria autoridade administrativa**, em processo administrativo;
- a **pena criminal** só pode ser aplicada por **juiz**, em processo penal.

Por isso a Administração **não precisa de sentença judicial** para punir um servidor. E as infrações funcionais **não** são apuradas pelo Judiciário em processo penal: são apuradas pela Administração.

O poder disciplinar não é exclusivo do Poder Executivo. **Os três Poderes** o exercem sobre os próprios agentes quando desempenham função administrativa. A Câmara dos Deputados, por exemplo, instaura processo disciplinar contra os servidores da Casa; o Tribunal faz o mesmo com os seus.

> **Exemplo:** A Mesa da Câmara instaura processo contra o servidor Lauro. Ele alega que só o Executivo pode punir servidores. Não procede: o Legislativo administra o próprio quadro e exerce poder disciplinar sobre ele.

Fontes do direito disciplinar

As regras disciplinares vêm de várias fontes:

- **Constituição Federal**: garante contraditório e ampla defesa "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo" (art. 5º, LV), trata da estabilidade e da perda do cargo (art. 41) e dos princípios da Administração (art. 37).
- **Estatuto de cada ente**: no âmbito federal, a **Lei 8.112/1990**, que traz deveres, proibições, penalidades, prescrição e todo o rito da sindicância e do processo disciplinar (arts. 116 a 182).
- **Lei 9.784/1999** (processo administrativo federal): aplica-se **subsidiariamente** (para cobrir lacunas) a todos os processos administrativos específicos, inclusive o disciplinar (art. 69). Não vale só para o disciplinar: alcança qualquer processo especial (tributário, licitatório etc.).
- **LINDB** (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), art. 22, com regras sobre dosimetria das sanções.
- **Súmulas do STF e do STJ**, muito cobradas (SV 5; Súmulas 591, 592, 611, 635, 641 e 665 do STJ; Súmula 18 do STF).
- Regimentos e normas internas dos órgãos (por exemplo, para dizer qual chefe aplica advertência).

> **Atenção:** a lei **principal** do processo disciplinar federal é a **Lei 8.112**, e não a Lei 9.784. A 9.784 só entra **onde a 8.112 for omissa** (por exemplo, impedimento e suspeição da autoridade, ou o agravamento da pena em recurso). Errado dizer que o PAD é regido "exclusivamente" por uma ou por outra.

Autonomia federativa. Cada ente (União, cada Estado, DF e cada Município) tem autonomia política para editar o **próprio estatuto** e as próprias regras de processo disciplinar dos seus servidores (CF, arts. 18 e 39). Não existe "norma geral" da União sobre PAD obrigatória para Estados e Municípios. Por isso a Lei 8.112 alcança os servidores **da União**, e não os dos Estados e Municípios.

A quem se aplica a Lei 8.112

A Lei 8.112 institui o regime dos **servidores públicos civis da União, das autarquias (inclusive as em regime especial) e das fundações públicas federais** (art. 1º). E "servidor", para ela, é **a pessoa legalmente investida em cargo público** (art. 2º). Logo, o processo disciplinar da 8.112 alcança quem ocupa **cargo público** nas pessoas jurídicas de direito público federais.

Não se sujeitam ao processo disciplinar da Lei 8.112:

Quem	Por quê / o que se aplica
Servidores de Estados e Municípios	Cada ente tem seu estatuto
Agentes políticos (Presidente, Ministros, parlamentares)	Regime próprio (crime de responsabilidade, perda de mandato etc.)
Militares das Forças Armadas	A 8.112 é só para **civis**; militares têm estatuto e regulamentos disciplinares próprios
Contratados temporários (Lei 8.745/1993)	Não ocupam cargo; a falta é apurada por **sindicância concluída em 30 dias, com ampla defesa** (Lei 8.745, art. 10)
Empregados públicos (Lei 9.962/2000) e empregados de estatais	Regime **celetista** (CLT) e normas internas
Estagiários e particulares em colaboração (mesários, jurados)	Não ocupam cargo público

Empregado público federal (Lei 9.962/2000). Ele é celetista, mas a Administração **não** pode dispensá-lo sem motivo, como um patrão privado. O contrato por prazo indeterminado só pode ser rescindido por ato unilateral da Administração nestas hipóteses:

1. **falta grave** (as do art. 482 da CLT);
2. **acumulação ilegal** de cargos, empregos ou funções públicas;
3. **redução de quadro por excesso de despesa** com pessoal;
4. **insuficiência de desempenho**, apurada em procedimento com pelo menos **um recurso hierárquico com efeito suspensivo** e com **prévio conhecimento dos padrões mínimos** exigidos.

> **Pegadinha:** "o empregado público federal pode ser dispensado sem justificativa, como na iniciativa privada" está **errado**. E a dispensa por desempenho **exige processo** e recurso com efeito suspensivo; não basta a avaliação negativa da chefia.

Terminologia. Para o servidor estatutário, a punição de desligamento chama-se **demissão**. Para o empregado celetista, usa-se em geral **dispensa** (ou despedida). Os termos não são equivalentes: cada um pertence a um regime.

Desligamento do cargo: exoneração, demissão e vacância

Provimento é o ato que põe a pessoa no cargo. **Desinvestidura** (ou desprovimento) é o ato que a desliga, rompendo o vínculo e deixando o cargo **vago**.

Pela Lei 8.112, art. 33, a **vacância** decorre de: **exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento**. Não é só a exoneração, nem só exoneração e demissão.

Exoneração x demissão — não são sinônimos:

- **Exoneração não é punição**. Pode ser **a pedido** do servidor ou **de ofício**.
- **Demissão** é **penalidade**, aplicada por infração grave, depois de processo disciplinar.

A exoneração de ofício de **cargo efetivo** não é livre. A lei lista os casos (art. 34, parágrafo único): quando o servidor **não satisfaz as condições do estágio probatório** e quando, tendo tomado posse, **não entra em exercício no prazo**. Não existe exoneração de ofício por mera conveniência e oportunidade. (Já o cargo **em comissão** é de livre exoneração, "a juízo da autoridade competente", art. 35.)

Servidor estável só perde o cargo (CF, art. 41, § 1º):

1. por **sentença judicial transitada em julgado**;
2. por **processo administrativo** com ampla defesa;
3. por **avaliação periódica de desempenho**, **na forma de lei complementar**, com ampla defesa.

Além disso, pode perdê-lo por **excesso de despesa com pessoal** (CF, art. 169, § 4º).

> **Atenção:** a perda do cargo por insuficiência de desempenho (art. 41, § 1º, III) **não é autoaplicável**: depende de **lei complementar** que ainda não foi editada. Sem ela, a hipótese não pode ser aplicada.

Estágio probatório. O servidor em estágio ainda não é estável, mas **não pode ser demitido nem exonerado sem as formalidades legais e sem ampla defesa e contraditório** (Súmula 21 do STF). As garantias de defesa não são exclusivas dos estáveis.

Vitaliciedade (magistrados, membros do MP e dos Tribunais de Contas) é garantia mais forte que a estabilidade: o vitalício só perde o cargo por **sentença judicial transitada em julgado**. Mas vitaliciedade **não é imunidade**: o vitalício pode receber sanções disciplinares (advertência, censura etc.). O que ele não pode é perder o cargo por decisão administrativa.

Reintegração (Lei 8.112, art. 28) é a volta do servidor **estável** ao cargo quando sua **demissão é invalidada** por decisão administrativa ou judicial, **com ressarcimento de todas as vantagens**.

> **Exemplo:** Paula, estável, foi demitida; o Judiciário anulou a pena por ilegalidade do processo. Ela é **reintegrada** e recebe tudo o que deixou de ganhar.

Não confunda com **reversão**, que é o retorno do **aposentado** à atividade (no caso de aposentadoria voluntária, depende do interesse da Administração e de requisitos legais). O aposentado que se arrepende e volta **não** é reintegrado.

Anistia. A anistia concedida pelo Legislativo a um fato que levou à demissão **não gera reintegração automática**. A anistia penal apaga efeitos criminais; o retorno ao cargo depende de previsão e de ato próprio.

Absolvição penal por negativa de autoria. Se a Justiça criminal diz que o servidor **não foi o autor**, a responsabilidade administrativa pelo mesmo fato é afastada (art. 126) e o servidor demitido por aquele fato pode ser **reintegrado**, com as vantagens.

Dois temas soltos que também caem:

- **Direitos políticos suspensos** por condenação criminal transitada em julgado **não impedem, por si sós**, a nomeação e a posse em cargo público aprovado em concurso. O STF (RE 1.282.553, Tema 1.190) admitiu a nomeação, desde que não haja incompatibilidade entre a infração penal e o cargo. Logo, é errado dizer que esse candidato "não pode ser nomeado".
- **Regime próprio de previdência**: o ente federado que descumpre as normas previdenciárias dos servidores pode sofrer sanções como **suspensão de transferências voluntárias da União** e impedimento de convênios e financiamentos (Lei 9.717/1998, art. 7º).

Princípios do processo disciplinar

Contraditório e ampla defesa. Nenhuma sanção disciplinar, nem a mais leve (advertência), pode ser aplicada sem que o acusado tenha tido oportunidade de se defender (CF, art. 5º, LV; Lei 8.112, arts. 143 e 153). Punição sem defesa é **nula**.

O nome do procedimento não importa. Chame-se sindicância, inquérito, averiguação ou qualquer outra coisa: se pode terminar em punição, exige contraditório e ampla defesa. Trocar o nome não dispensa a defesa.

Fim da "verdade sabida" e do "termo de declarações". Antes de 1988 existiam dois meios sumários de punir sem processo:

- **verdade sabida**: a autoridade **presenciava** a falta e punia na hora;
- **termo de declarações**: o servidor **confessava** a falta em termo e era punido com base nisso.

Os dois são **incompatíveis com a Constituição de 1988**, que exige defesa antes de qualquer punição, inclusive as leves.

Verdade real (verdade material). A comissão busca o que de fato aconteceu. Por isso pode **produzir provas de ofício**: tomar depoimentos, fazer acareações, investigações e diligências, recorrer a técnicos e peritos, **sem depender de pedido do acusado** (art. 155).

Oficialidade. A Administração age por iniciativa própria. A autoridade que **tiver ciência** de irregularidade é **obrigada** a promover a apuração imediata (art. 143). Não precisa esperar denúncia.

Motivação. A decisão que pune ou absolve deve indicar os **fatos e fundamentos** (Lei 9.784, art. 50, II; Lei 8.112, art. 168). O ato de punição menciona **sempre o fundamento legal e a causa da sanção** (art. 128, parágrafo único). Decisão sem motivação é nula; motivação não é exigência só das decisões judiciais.

Proporcionalidade e individualização da pena. Na escolha e na medida da sanção, a autoridade considera **a natureza e a gravidade da infração, os danos para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais** (Lei 8.112, art. 128; LINDB,

art. 22, § 2º). Considerar só a gravidade é errado: os antecedentes e a ausência de dano também pesam.

Dosimetria entre esferas. As sanções já aplicadas ao agente **serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato** (LINDB, art. 22, § 3º).

Vida privada. Em regra, atos da vida privada **não** são objeto do poder disciplinar. O processo disciplinar apura infração praticada **no exercício das atribuições** ou que **tenha relação com as atribuições do cargo** (art. 148). Uma briga com o vizinho no condomínio, sem ligação com o cargo e sem previsão legal como falta, não gera punição.

Classificação dos processos administrativos

A doutrina classifica os processos administrativos, e essa classificação aparece nas perguntas:

- **Processo gracioso** (ou não contencioso): não há litígio, só um pedido ou um expediente (ex.: pedido de licença, de certidão).
- **Processo contencioso** (ou litigioso): há conflito de interesses entre a Administração e o administrado. O **processo disciplinar** é contencioso: há uma acusação e uma defesa.
- **Processo punitivo** (ou sancionador): busca aplicar sanção. Pode ser:
- **interno**: contra **servidores** (é o processo disciplinar);
- **externo**: contra **particulares** (ex.: apuração de infrações no exercício do **poder de polícia**, como multas sanitárias ou ambientais).

O ilícito disciplinar: deveres do servidor (art. 116)

Ilícito disciplinar é a conduta do servidor que viola um dever ou uma proibição do estatuto. Diferente do direito penal, a lei disciplinar usa muitos tipos abertos (ex.: "proceder de forma desidiosa").

Deveres do servidor (art. 116):

1. exercer com **zelo e dedicação** as atribuições;
2. ser **leal** às instituições;
3. observar as normas legais e regulamentares;
4. **cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais**;
5. atender com presteza: o público (salvo informação sigilosa), a expedição de certidões para defesa de direito ou esclarecimento de interesse pessoal e as requisições para defesa da Fazenda Pública;
6. **levar as irregularidades** de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da **autoridade superior** ou, se houver suspeita de envolvimento desta, de **outra autoridade competente**;
7. zelar pela economia do material e conservação do patrimônio;
8. **guardar sigilo** sobre assunto da repartição;
9. manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

10. ser **assíduo e pontual**;
11. tratar com **urbanidade** as pessoas;
12. **representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder**. A representação vai **pela via hierárquica** e é apreciada pela autoridade **superior** àquela contra a qual é feita, assegurada ampla defesa ao representado.

Violar um dever, sem que o caso justifique pena mais grave, leva a **advertência** (art. 129).

Proteção de quem denuncia (art. 126-A): nenhum servidor pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior (ou a outra autoridade, se houver suspeita sobre a superior) de informação sobre **crimes ou improbidade**.

Proibições (art. 117) e a pena de cada grupo

O art. 117 traz 19 proibições. O que mais cai é **qual pena corresponde a cada uma**.

Grupo da advertência: incisos I a VIII e XIX (art. 129):

- I: ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato;
- II: retirar documento ou objeto da repartição sem prévia anuência;
- III: recusar fé a documentos públicos;
- IV: opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou serviço;
- V: promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
- VI: cometer a pessoa estranha à repartição atribuição que seja sua ou de subordinado;
- VII: **coagir ou aliciar subordinados a filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político**;
- VIII: manter sob chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
- XIX: recusar-se a atualizar dados cadastrais quando solicitado.

Grupo da demissão: incisos IX a XVI (art. 132, XIII):

- IX: **valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem**;
- X: **participar de gerência ou administração de sociedade privada**, personificada ou não, **exercer o comércio**, exceto como acionista, cotista ou comanditário;
- XI: **atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas**, salvo benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, cônjuge ou companheiro;
- XII: receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das atribuições;
- XIII: aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
- XIV: praticar usura;
- XV: proceder de forma desidiosa;
- XVI: utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em atividades particulares.

Grupo da suspensão: incisos XVII e XVIII (as "demais proibições", art. 130):

- XVII: cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo, salvo emergência e situações transitórias;
- XVIII: exercer atividades incompatíveis com o cargo ou com o horário de trabalho.

Exceções à proibição de gerência e comércio (inciso X), no parágrafo único do art. 117. A vedação **não se aplica**:

1. à participação em **conselhos de administração e fiscal** de empresas ou entidades em que a União detenha participação, ou em **cooperativa** constituída para prestar serviços a seus membros;
2. durante **licença para tratar de interesses particulares**, observada a legislação sobre **conflito de interesses**.

> **Pegadinha:** na licença para interesses particulares, a exceção alcança **as duas** condutas do inciso X: gerência de sociedade **e** comércio. Errado dizer que o servidor licenciado pode gerir empresa, mas continua proibido de comerciar.

Acumulação de cargos (arts. 118 a 120)

Salvo os casos da Constituição (ex.: dois cargos de professor; um de professor com outro técnico ou científico; dois de profissional de saúde), é **vedada a acumulação remunerada** de cargos públicos. A proibição alcança **cargos, empregos e funções** em autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista de **todos os entes**. Mesmo a acumulação lícita depende de **compatibilidade de horários**. Também é proibido somar vencimento de cargo efetivo com **proventos de aposentadoria**, salvo se os cargos fossem acumuláveis na atividade.

A acumulação ilegal é causa de **demissão** (art. 132, XII), mas **só se provada a má-fé**. Veja o rito sumário, mais adiante.

Responsabilidades: civil, penal e administrativa

O servidor responde **civil, penal e administrativamente** pelo exercício irregular de suas atribuições (art. 121):

- **civil**: ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que cause **prejuízo ao erário ou a terceiros**; no dano a terceiro, o servidor responde perante a Fazenda em **ação regressiva**; a obrigação de reparar passa aos **sucessores**, até o limite da herança (art. 122);
- **penal**: crimes e contravenções imputados ao servidor **nessa qualidade** (art. 123);
- **administrativa**: ato omissivo ou comissivo praticado **no desempenho do cargo ou função** (art. 124).

Independência das instâncias. As sanções civis, penais e administrativas **podem cumular-se, sendo independentes entre si** (art. 125). Punir o mesmo fato como crime e como falta disciplinar **não é bis in idem**.

Consequências práticas:

- A Administração **não precisa esperar** o processo penal. O PAD segue seu curso e o servidor pode ser **demitido sem condenação criminal**, mesmo que a conduta seja também crime

funcional.

- O processo disciplinar **não fica suspenso** até o trânsito em julgado da sentença penal.

Quando a decisão penal vincula a Administração. A responsabilidade administrativa é **afastada** no caso de **absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria** (art. 126). Só essas duas.

Outras absolvições **não** vinculam, especialmente a absolvição por **insuficiência de provas** (ou porque o fato não constitui crime). Nesses casos, a Administração pode punir. É a **falta residual**:

> **Lei seca:** Súmula 18 do STF. Pela **falta residual**, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.
>
> **Exemplo:** Rui foi absolvido do crime de corrupção por falta de provas, mas o PAD provou que ele aceitou presentes de empresa contratada (violação do art. 117, XII). Essa conduta que sobrou é a falta residual: pode ser punida. A absolvição por falta de provas também **não obriga** a reintegrar o servidor já demitido.

Condenação criminal e o cargo.

- **Crime contra a administração pública** (peculato, corrupção etc.) é hipótese de **demissão** na Lei 8.112 (art. 132, I).
- O Código Penal (art. 92, I) prevê a **perda do cargo** como efeito da condenação:
- **a)** pena privativa de liberdade **igual ou superior a 1 ano**, nos crimes praticados **com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração** (crimes funcionais);
- **b)** pena privativa de liberdade **superior a 4 anos**, **nos demais casos** (inclusive crimes sem relação com o cargo).
- Esses efeitos **não são automáticos**: o juiz precisa **declará-los motivadamente na sentença** (CP, art. 92, parágrafo único).

> **Atenção:** "condenado a mais de um ano por crime funcional, a perda do cargo é automática" está **errado**. Falta a declaração motivada do juiz. E crime **não funcional** também pode levar à perda do cargo, se a pena passar de 4 anos.

Se o relatório da sindicância concluir que a infração é também crime, a autoridade envia cópia dos autos ao **Ministério Público**, sem prejuízo de instaurar o PAD (art. 154, parágrafo único). Ao fim do PAD, se a infração estiver capitulada como crime, o processo é remetido ao MP, ficando cópia (traslado) na repartição (art. 171).

As penalidades (arts. 127 a 137)

São **seis** as penalidades disciplinares (art. 127):

1. advertência;
2. suspensão;
3. demissão;
4. cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

5. destituição de cargo em comissão;
6. destituição de função comissionada.

Advertência (art. 129): aplicada **por escrito**, nas violações do art. 117, **I a VIII e XIX**, e na inobservância de **dever funcional** previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique pena mais grave.

Suspensão (art. 130): aplicada na **reincidência** de faltas punidas com advertência e na violação das **demais proibições** que não levem a demissão. **Não pode passar de 90 dias.**

- Quem, sem justificativa, **se recusa a passar por inspeção médica** determinada pela autoridade leva suspensão de **até 15 dias**, que cessa quando ele cumpre a determinação.
- Por **conveniência do serviço**, a suspensão pode ser **convertida em multa** de **50% por dia** de vencimento ou remuneração, e o servidor **continua trabalhando**.

Cancelamento dos registros (art. 131): advertência é cancelada após **3 anos** e suspensão após **5 anos** de efetivo exercício, se o servidor não cometer nova infração no período. O cancelamento **não retroage**.

Demissão (art. 132), nos casos de:

1. crime contra a administração pública;
2. **abandono de cargo**;
3. **inassiduidade habitual**;
4. improbidade administrativa;
5. incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
6. insubordinação grave em serviço;
7. ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo legítima defesa própria ou de outrem;
8. aplicação irregular de dinheiros públicos;
9. revelação de segredo apropriado em razão do cargo;
10. lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
11. corrupção;
12. acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções;
13. transgressão do art. 117, IX a XVI.

Nessas hipóteses a pena de demissão é **vinculada**: caracterizado o caso do art. 132, a autoridade não pode trocar a demissão por pena mais branda (Súmula 650 do STJ).

Abandono de cargo x inassiduidade habitual (arts. 138 e 139):

- **Abandono**: ausência **intencional** por **mais de 30 dias consecutivos**. Faltar 25 dias seguidos, ou exatamente 30, ainda **não** é abandono (pode ser outra falta).
- **Inassiduidade habitual**: falta **sem causa justificada** por **60 dias, interpoladamente** (não precisam ser seguidos), **no período de 12 meses**.

> **Exemplo:** Caio falta todas as segundas-feiras durante um mês. São umas quatro faltas: longe dos 60 dias em 12 meses. Não há inassiduidade habitual nem demissão por isso.

Cassação de aposentadoria ou disponibilidade (art. 134): aplicada ao inativo que **praticou, quando em atividade, falta punível com demissão**. Se a falta da época da atividade era punível só com advertência (ex.: coagir subordinados a se filiarem a associação, art. 117, VII), **não cabe cassação**.

> **Atenção:** aposentar-se ou exonerar-se **não livra** o servidor da apuração. A falta cometida na ativa pode ser apurada depois, e a aposentadoria pode ser cassada (art. 134). Para ocupante de cargo em comissão exonerado, a exoneração é **convertida em destituição** (art. 135, parágrafo único).

Destituição de cargo em comissão (art. 135): aplicada ao ocupante de cargo em comissão **que não tem cargo efetivo**, nas infrações sujeitas a **suspensão e demissão**.

Efeitos extras da demissão e da destituição:

- **Indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário** (art. 136), nos casos de improbidade, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e corrupção (art. 132, IV, VIII, X e XI).
- **Incompatibilidade por 5 anos** para nova investidura em cargo público federal (art. 137) **só** quando a punição foi por **valer-se do cargo para proveito pessoal** (art. 117, IX) ou por **atuar como procurador ou intermediário** em repartições (art. 117, XI). Gerência de sociedade privada (inciso X) **não** está nessa lista.
- O parágrafo único do art. 137 proibia **para sempre** o retorno do demitido por crime contra a administração, improbidade, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres e corrupção. O STF declarou essa proibição perpétua **inconstitucional** (ADI 2.975, 2020), porque a Constituição veda penas de caráter perpétuo.

Quem aplica a penalidade (art. 141)

Penalidade	Autoridade competente
Demissão e **cassação** de aposentadoria ou disponibilidade	**Presidente da República**, **Presidentes das Casas do Legislativo** e dos **Tribunais Federais**, **Procurador-Geral da República** (cada um no seu Poder ou órgão)
Suspensão de mais de 30 dias	Autoridades de hierarquia **imediatamente inferior** às do item anterior
Advertência ou **suspensão de até 30 dias**	**Chefe da repartição** e outras autoridades previstas em regimentos ou regulamentos
Destituição de cargo em comissão	**Autoridade que fez a nomeação**

Na Câmara dos Deputados, portanto, a demissão de servidor da Casa cabe ao **Presidente da Câmara**.

O **Presidente da República pode delegar a Ministros de Estado** a competência para aplicar demissão a servidores federais (CF, art. 84, XXV e parágrafo único; o STF admite a delegação).

Prescrição da ação disciplinar (art. 142)

Prescrição é a perda do direito de punir pela demora da Administração. Os prazos são:

Penalidade cabível	Prazo
Demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão	**5 anos**
Suspensão	**2 anos**
Advertência	**180 dias**

Início do prazo. Corre da data em que o fato **se tornou conhecido** (art. 142, § 1º), e não da data em que aconteceu. O STJ precisa: da data em que **a autoridade competente para instaurar o procedimento** toma conhecimento do fato (Súmula 635).

Falta que também é crime. Aplicam-se os **prazos de prescrição da lei penal** (art. 142, § 2º). Para isso basta que a infração esteja **capitulada também como crime**; **não** é preciso que exista ação penal proposta.

Interrupção. A abertura de **sindicância** ou a instauração de **processo disciplinar interrompe** a prescrição (art. 142, § 3º). Segundo a Súmula 635 do STJ:

- a interrupção ocorre com o **primeiro ato de instauração válido**;
- só interrompe a **sindicância de caráter punitivo** ou o **PAD**; a sindicância **meramente investigativa não** interrompe;
- o prazo **volta a correr por inteiro** depois de **140 dias** da interrupção.

Por que 140 dias? É o tempo máximo que a lei dá para concluir e julgar o PAD: **60** dias de prazo + **60** de prorrogação + **20** dias para o julgamento (arts. 152 e 167).

Prescrição intercorrente. Como o prazo volta a correr depois dos 140 dias, a prescrição pode se consumar **durante o próprio processo**, se a Administração demorar demais.

> **Exemplo:** PAD por falta punível com suspensão, instaurado e parado por 4 anos. Passados os 140 dias, os 2 anos da suspensão voltaram a correr do zero e se esgotaram. A punição prescreveu. Errado dizer que a interrupção dura indefinidamente até a decisão.
>
> **Exemplo:** A chefia soube em março de uma falta punível com advertência e só instaurou a apuração um ano depois. A advertência prescreve em 180 dias: já prescreveu. (Cinco anos é o prazo da demissão; dois anos, o da suspensão.)

A prescrição é de ordem pública e **não pode ser relevada** pela Administração (art. 112): consumada, extingue a punibilidade, **mesmo com a infração provada**. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade manda **registrar o fato nos assentamentos** do servidor (art. 170). A autoridade julgadora que der causa à prescrição será responsabilizada (art. 169, § 2º).

Como a Administração apura: o dever de apurar e a denúncia

A autoridade que tiver **ciência** de irregularidade no serviço público é **obrigada** a promover sua **apuração imediata**, por **sindicância** ou **processo administrativo disciplinar**, assegurada ampla defesa (art. 143). A apuração pode ser feita **de ofício**, sem denúncia.

A apuração pode ser feita por autoridade de **outro órgão**, mediante delegação de competência dos chefes de Poder (Presidente da República, presidentes das Casas do Legislativo e dos Tribunais, PGR), preservada a competência para o julgamento (art. 143, § 3º).

Denúncia (art. 144): é apurada se tiver **identificação e endereço do denunciante**, for **por escrito** e tiver a autenticidade confirmada. Se o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia é **arquivada por falta de objeto**.

Denúncia anônima. A vedação constitucional ao anonimato (CF, art. 5º, IV) **não** impede a Administração de investigar. O STJ admite instaurar PAD com base em denúncia anônima, **desde que devidamente motivado e amparado em investigação ou sindicância prévia** que verifique a verossimilhança (Súmula 611). A denúncia anônima não pode ser simplesmente ignorada.

Sindicância

A Lei 8.112 não descreve o rito da sindicância em detalhe, mas a doutrina distingue duas espécies:

- **Sindicância investigativa** (ou preparatória, inquisitorial): serve para **apurar indícios de infração e de autoria**, reunindo elementos para eventual PAD. Como **não pode punir**, em regra **não exige** contraditório e ampla defesa; essas garantias virão no PAD.
- **Sindicância punitiva** (ou acusatória, contraditória): pode terminar em punição leve. Por isso **exige contraditório e ampla defesa**.

A sindicância **não** tem por objetivo único punir, e também **não** é sempre mera preliminar sem possibilidade de sanção.

Da sindicância pode resultar (art. 145):

1. **arquivamento** do processo;
2. aplicação de **advertência** ou **suspensão de até 30 dias**;
3. **instauração de processo disciplinar**.

Prazo: até **30 dias**, prorrogáveis por **igual período**, a critério da autoridade superior (art. 145, parágrafo único).

Quando o PAD é obrigatório (art. 146): sempre que a pena cabível for **suspensão de mais de 30 dias**, **demissão**, **cassação** de aposentadoria ou disponibilidade, ou **destituição de cargo em comissão**.

> **Exemplo:** A sindicância apurou falta punível com suspensão de 45 dias, e a autoridade puniu direto, "para ganhar tempo". Irregular: acima de 30 dias de suspensão, o PAD é obrigatório.
>
> **Exemplo:** A sindicância concluiu que não houve irregularidade e propôs arquivamento. A autoridade **pode arquivar**: a sindicância não precisa ser sempre seguida de PAD.

Os autos da sindicância **integram o PAD** como peça informativa da instrução (art. 154).

Sentidos de "inquérito administrativo". A expressão **muda de significado** conforme a lei. Em algumas normas designa a sindicância; em outras, o processo disciplinar inteiro. **Na Lei 8.112**, inquérito administrativo é a **segunda fase do PAD**, que compreende **instrução, defesa e relatório** (art. 151, II). Por isso é errado dizer que a expressão tem um único sentido ou que, na 8.112, é sinônimo de sindicância.

Afastamento preventivo (art. 147)

Como **medida cautelar**, para que o servidor **não influa na apuração**, a autoridade instauradora pode afastá-lo do exercício do cargo por **até 60 dias**, **sem prejuízo da remuneração**. O afastamento pode ser **prorrogado por igual prazo** (mais 60), e depois disso **cessam os efeitos, ainda que o processo não tenha terminado**. Não pode durar o processo inteiro.

O afastamento preventivo **não é punição**: o servidor continua recebendo.

O processo administrativo disciplinar (PAD)

O PAD é o **principal instrumento** para apurar responsabilidade de servidor por infração **praticada no exercício de suas atribuições ou relacionada às atribuições do cargo** (art. 148).

A comissão (art. 149):

- **três servidores estáveis**, designados pela autoridade competente;
- a autoridade indica o **presidente**, que deve ser **ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter escolaridade igual ou superior** à do indiciado;
- o **secretário** é designado pelo presidente e pode ser um dos membros;
- **impedimento**: não pode participar de comissão de sindicância ou de inquérito **cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau**. Irmão (colateral de 2º grau), tio, sobrinho, sogro, cunhado: todos impedidos.

A exigência de **estabilidade** protege os membros contra retaliação e garante independência.

A comissão atua com **independência e imparcialidade**, com o **sigilo** necessário à elucidação do fato; reuniões e audiências têm **caráter reservado** (art. 150). Os membros podem ficar dispensados do ponto, em tempo integral, e as reuniões são registradas em atas (art. 152, §§ 1º e 2º).

As três fases (art. 151):

1. **Instauração**: com a **publicação do ato que constitui a comissão** (portaria).
2. **Inquérito administrativo**: **instrução, defesa e relatório**.
3. **Julgamento**: pela autoridade competente.

O julgamento vem **por último**. Não existe julgamento antes do inquérito.

Prazo (art. 152): até **60 dias**, contados da **publicação do ato que constituir a comissão**, prorrogáveis por **igual prazo**. (30 + 30 é o prazo da **sindicância**.)

Excesso de prazo. O **julgamento fora do prazo legal não implica nulidade** (art. 169, § 1º). E o excesso de prazo para concluir o PAD **só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à**

defesa (Súmula 592 do STJ). Não há nulidade automática.

Instauração

A **portaria** de instauração **não precisa expor detalhadamente os fatos** (Súmula 641 do STJ). Basta indicar, de forma genérica, o que será apurado. A descrição minuciosa vem na **indiciação**, quando o servidor é formalmente acusado.

Inquérito: instrução

Na instrução, a comissão **produz as provas** que vão embasar a decisão: depoimentos, acareações, investigações, diligências, técnicos e peritos (art. 155), por iniciativa própria.

Direitos do acusado (art. 156): acompanhar o processo **pessoalmente ou por procurador**, **arrolar e reinquirir testemunhas**, **produzir provas e contraprovas** e formular quesitos em prova pericial. A comissão deve **apreciar** os pedidos de prova. O presidente pode **negar** pedidos **impertinentes, meramente protelatórios ou sem interesse** para os fatos; e a perícia é indeferida quando o fato não depende de conhecimento especial. Negar prova útil sem motivo prejudica a defesa e pode anular o processo.

Regras da prova oral (arts. 157 a 159): testemunha é intimada por **mandado** do presidente; o depoimento é **oral** e reduzido a termo (a testemunha não pode trazê-lo por escrito); testemunhas são ouvidas **separadamente**; depoimentos contraditórios levam a **acareação**; o **interrogatório do acusado** vem **depois** das testemunhas. O procurador do acusado assiste, mas não interfere nas perguntas (pode reinquirir por intermédio do presidente).

Havendo dúvida sobre a **sanidade mental** do acusado, a comissão propõe exame por **junta médica oficial** com pelo menos um **psiquiatra** (art. 160).

Prova emprestada. É permitida no PAD, inclusive a **interceptação telefônica** feita em investigação criminal, **desde que autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa** (Súmula 591 do STJ). Não é "sem nenhuma restrição".

Inquérito: indiciação, citação e defesa

Tipificada a infração, a comissão faz a **indiciação**: especifica os **fatos imputados e as provas** (art. 161).

Prazos de defesa escrita:

Situação	Prazo
Um indiciado (citação por mandado)	**10 dias**
Dois ou mais indiciados	**20 dias**, comum
Prorrogação para diligências indispensáveis	**pelo dobro**
Indiciado em lugar incerto (citação por **edital** no DOU e em jornal)	**15 dias** da última publicação

Se o indiciado se recusa a assinar o ciente, o prazo conta da data declarada em termo pelo membro da comissão, com assinatura de **duas testemunhas**. O indiciado que muda de endereço deve comunicar à comissão.

Revelia (art. 164): é **revel** o indiciado que, regularmente citado, **não apresenta defesa no prazo**. A revelia é declarada **por termo** nos autos e **devolve o prazo** para a defesa. A **autoridade instauradora** designa um **defensor dativo**: servidor **ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou com escolaridade igual ou superior** à do indiciado. Ninguém é julgado sem defesa.

Advogado é dispensável. O servidor pode se defender **pessoalmente** (autodefesa) **ou** por advogado (defesa técnica): os dois cabem na ampla defesa, mas o advogado **não é obrigatório**.

> **Lei seca:** Súmula Vinculante 5 do STF. A **falta de defesa técnica por advogado** no processo administrativo disciplinar **não ofende a Constituição**.

O que importa é que a Administração **dê a oportunidade** de defesa. Se o servidor se defendeu sozinho e acompanhou os atos, o processo é válido.

> **Atenção:** a SV 5 **não** vale para a **falta disciplinar do preso** na execução penal. Ali a defesa por **advogado constituído ou defensor público** é **imprescindível** (Súmula 533 do STJ).

Inquérito: relatório

Apreciada a defesa, a comissão faz **relatório minucioso**, resume as peças principais e menciona as provas em que baseou sua convicção (art. 165). O relatório é **sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade**. Se concluir pela responsabilidade, indica o dispositivo transgredido e as agravantes e atenuantes. O processo vai então à autoridade que o instaurou, para julgamento (art. 166).

Julgamento

Quem julga é a autoridade, não a comissão. A comissão **investiga e opina**; o relatório é uma **proposta**. A autoridade **decide** e responde pela decisão. Errado dizer que a comissão aplica a pena e a autoridade só homologa ou publica.

- **Prazo**: **20 dias** do recebimento do processo (art. 167).
- Se a pena exceder a alçada da autoridade instauradora, o processo vai à **autoridade competente**, que decide em igual prazo; havendo vários indiciados e penas diversas, julga a autoridade competente para a pena **mais grave**; para **demissão ou cassação**, julgam as autoridades do art. 141, I (art. 167, §§ 1º a 3º).
- Se a comissão reconhecer a **inocência**, a autoridade **arquiva**, salvo se a conclusão for **flagrantemente contrária à prova** dos autos (art. 167, § 4º).

Vinculação ao relatório (art. 168): o julgamento **acatará** o relatório, **salvo quando contrário às provas dos autos**. Nesse caso, a autoridade pode, **motivadamente**, **agravar** a pena proposta, **abrandá-la** ou **isentar** o servidor.

> **Atenção:** aplicar pena **mais grave** que a sugerida pela comissão **não é reformatio in pejus**. Reformatio in pejus é piorar uma **decisão** anterior em recurso; o relatório da comissão é só opinião, e a primeira decisão é a da autoridade.

Nulidade (art. 169): verificado **vício insanável**, a autoridade instauradora (ou superior) declara a nulidade, **total ou parcial**, e no mesmo ato constitui **nova comissão** para novo processo.

Execução imediata. Em regra, a penalidade pode ser **executada logo após o julgamento**, sem esperar a "coisa julgada administrativa", porque o recurso **não tem efeito suspensivo automático**: ele **poderá** ser recebido com efeito suspensivo, **a juízo da autoridade** (art. 109).

Exoneração durante o PAD (art. 172): o servidor que responde a processo disciplinar **só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente depois de concluído o processo e cumprida a penalidade**. Se ocorrer a exoneração de ofício do servidor em estágio probatório, o ato será **convertido em demissão**, se for o caso.

Diárias e transporte (art. 173) são garantidos ao servidor convocado para depor fora da sede e aos membros da comissão em missão essencial.

Rito sumário: acumulação ilegal, abandono e inassiduidade

Acumulação ilegal (art. 133). Detectada **a qualquer tempo**:

1. A autoridade **notifica** o servidor, por meio da chefia imediata, para **fazer a opção** por um dos cargos no prazo **improrrogável de 10 dias**, contados da ciência.
2. Se ele se **omitir**, adota-se o **procedimento sumário**, com três fases: - **instauração**: publicação do ato que constitui a comissão de **dois servidores estáveis**, já indicando **autoria** (nome e matrícula) e **materialidade** (cargos, órgãos, datas de ingresso, horários e regimes); - **instrução sumária**: **indiciação, defesa e relatório**. A comissão lavra o termo de indiciação em até **3 dias** após a publicação e cita o servidor para defesa escrita em **5 dias**; - **julgamento**: em **5 dias** do recebimento do processo.
3. **Prazo** total: até **30 dias** da publicação do ato que constituiu a comissão, prorrogáveis por **até 15 dias**.

Boa-fé e má-fé. A **opção** feita **até o último dia do prazo para defesa** configura **boa-fé** e se converte **automaticamente em pedido de exoneração** do outro cargo (art. 133, § 5º). Só **caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé** aplica-se **demissão**, destituição ou cassação (art. 133, § 6º). Portanto, acumulação ilegal **não** resulta "sempre" em demissão.

> **Exemplo:** Renato acumulava dois cargos inacumuláveis. Notificado, optou por um dentro do prazo. Não é demitido: a opção vale como pedido de exoneração do outro.

Abandono de cargo e inassiduidade habitual também seguem o **rito sumário** (art. 140). A materialidade é indicada pelo **período de ausência intencional superior a 30 dias** (abandono) ou pelos **dias de falta sem causa justificada, 60 ou mais, interpoladamente, em 12 meses** (inassiduidade). No abandono, a comissão opina sobre a **intencionalidade** da ausência.

Recurso, revisão e controle judicial

Recurso administrativo. Cabe contra a decisão disciplinar e permite reexaminar **legalidade e mérito** (Lei 9.784, art. 56). Pela Lei 8.112, o pedido de reconsideração e o recurso têm prazo de **30 dias** (art. 108), e o recurso **pode** ter efeito suspensivo a juízo da autoridade (art. 109).

Agravamento em recurso. A Lei 8.112 é **omissa** sobre a reformatio in pejus no recurso. Por isso, parte da doutrina aplica supletivamente a **Lei 9.784** (arts. 64 e 69): a decisão do recurso **pode agravar** a situação do recorrente, **desde que ele seja cientificado antes para formular alegações**.

Revisão (arts. 174 a 182). É diferente do recurso:

- pode ocorrer **a qualquer tempo**, **a pedido ou de ofício**;
- exige **fatos novos ou circunstâncias** que justifiquem a **inocência** do punido ou a **inadequação da pena**; a **simples alegação de injustiça não basta** (art. 176);
- o **ônus da prova** é do **requerente** (art. 175);
- se o servidor **faleceu, está ausente ou desaparecido**, **qualquer pessoa da família** pode pedir; se for **incapaz mentalmente**, pede o **curador**;
- o pedido vai ao **Ministro de Estado ou autoridade equivalente**; deferido, constitui-se comissão (nos moldes do art. 149), que corre **em apenso** ao processo original e tem **60 dias** para concluir; o julgamento cabe à **autoridade que aplicou a pena**, em **20 dias**;
- julgada procedente, a penalidade fica **sem efeito** e os direitos são restabelecidos; a **destituição de cargo em comissão** é **convertida em exoneração** (art. 182);
- **da revisão não pode resultar agravamento da penalidade** (art. 182, parágrafo único).

> **Exemplo:** Servidor suspenso pede revisão com fatos novos; a autoridade, reexaminando, aplica demissão. Inválido: a revisão nunca piora a pena.

Controle judicial. O Judiciário examina a **regularidade do procedimento** e a **legalidade do ato**, à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. **Não** entra no **mérito administrativo** (não troca a pena por outra que ache mais conveniente), **ressalvadas** as hipóteses de **flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade** da sanção (Súmula 665 do STJ).

> **Exemplo:** Servidor demitido por um único atraso, em processo formalmente perfeito. O juiz pode anular: a sanção é manifestamente desproporcional.

Via	O que examina	Exige fato novo?	Pode agravar?
Recurso administrativo	Legalidade e mérito	Não	Pela Lei 9.784, sim, com ciência prévia
Revisão (Lei 8.112)	Fatos novos que mostrem inocência ou pena inadequada	Sim	**Nunca**
Controle judicial	Legalidade e regularidade; mérito só em flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade	Não	Não

Quadros para memorizar

Prazos do regime disciplinar (Lei 8.112)

O quê	Prazo
Sindicância	30 dias + 30 (prorrogação)
PAD	60 dias + 60, contados da publicação do ato que constitui a comissão
Julgamento do PAD	20 dias do recebimento
Rito sumário (acumulação, abandono, inassiduidade)	30 dias + até 15
Opção na acumulação ilegal	10 dias, improrrogáveis
Indiciação no rito sumário / defesa / julgamento	3 dias / 5 dias / 5 dias
Defesa escrita no PAD	10 dias (um indiciado); 20 dias comum (dois ou mais); prorrogável pelo dobro
Defesa com citação por edital	15 dias da última publicação
Afastamento preventivo	até 60 dias + 60; depois cessa, mesmo sem fim do processo
Comissão revisora	60 dias; julgamento da revisão em 20 dias
Suspensão máxima	90 dias
Suspensão por recusa a inspeção médica	até 15 dias
Multa substitutiva da suspensão	50% por dia de remuneração, com o servidor trabalhando
Cancelamento de registro	advertência 3 anos; suspensão 5 anos
Abandono de cargo	mais de 30 dias consecutivos, intencional
Inassiduidade habitual	60 dias interpolados em 12 meses
Incompatibilidade para novo cargo federal (art. 117, IX e XI)	5 anos
Recurso e reconsideração (art. 108)	30 dias

Prescrição (art. 142 e Súmula 635 do STJ)

Ponto	Regra
Demissão, cassação, destituição de cargo em comissão	5 anos
Suspensão	2 anos
Advertência	180 dias
Termo inicial	Ciência do fato pela autoridade competente para instaurar
Falta que também é crime	Prazo da lei penal, mesmo sem ação penal
O que interrompe	Sindicância punitiva ou PAD (primeiro ato válido); a investigativa não
Volta a correr	Por inteiro, 140 dias após a interrupção (60 + 60 + 20)
Natureza	Ordem pública: não pode ser relevada

Sindicância x PAD x rito sumário

	Sindicância	PAD	Rito sumário
Para quê	Investigar ou punir faltas leves	Qualquer pena; obrigatório nas graves	Acumulação ilegal, abandono, inassiduidade
Pena máxima	Advertência ou suspensão até 30 dias	Todas	Demissão, destituição, cassação
Comissão	(a lei não fixa número)	3 servidores estáveis	2 servidores estáveis
Prazo	30 + 30	60 + 60	30 + 15
Defesa	Só se for punitiva	Sempre	Sempre (5 dias)

Penalidade x autoridade x procedimento

Penalidade	Quem aplica	Procedimento mínimo
Advertência	Chefe da repartição	Sindicância
Suspensão até 30 dias	Chefe da repartição	Sindicância
Suspensão de mais de 30 dias (até 90)	Autoridade imediatamente inferior ao chefe do Poder	PAD
Demissão, cassação	Presidente da República, Presidentes das Casas e dos Tribunais Federais, PGR	PAD (ou rito sumário)
Destituição de cargo em comissão	Quem nomeou	PAD

Absolvição penal e efeito na esfera administrativa

Fundamento da absolvição	Vincula a Administração?
Inexistência do fato	Sim: afasta a responsabilidade
Negativa de autoria	Sim: afasta e permite reintegração
Insuficiência de provas	Não: cabe punir pela falta residual
Fato não constitui crime	Não: pode haver falta disciplinar

Perda do cargo pelo Código Penal (art. 92, I)

Crime	Pena que permite a perda
Funcional (abuso de poder ou violação de dever com a Administração)	Igual ou superior a 1 ano
Demais crimes	Superior a 4 anos
Em ambos	Não é automática: declaração motivada na sentença

Súmulas que caem

Súmula	Conteúdo
SV 5 (STF)	Falta de advogado no PAD não ofende a Constituição
18 (STF)	Falta residual permite punir o absolvido no crime
21 (STF)	Estágio probatório: não se exonera nem demite sem as formalidades e a defesa
533 (STJ)	Falta do preso: defesa por advogado ou defensor público é imprescindível
591 (STJ)	Prova emprestada no PAD: com autorização judicial e contraditório
592 (STJ)	Excesso de prazo só anula com prejuízo à defesa
611 (STJ)	PAD com base em denúncia anônima: motivado e após investigação ou sindicância
635 (STJ)	Prescrição: ciência pela autoridade; interrupção; 140 dias
641 (STJ)	Portaria de instauração não precisa detalhar os fatos
650 (STJ)	Caracterizado o art. 132, a demissão é obrigatória
665 (STJ)	Juiz controla legalidade, não o mérito, salvo ilegalidade flagrante, teratologia ou desproporcionalidade

Lei seca que cai

O PAD como instrumento e seu alcance:

> **Lei seca:** Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada **no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo** em que se encontre investido.

Dever de apurar, de ofício:

> **Lei seca:** Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é **obrigada** a promover a sua **apuração imediata**, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Os três resultados da sindicância e o prazo:

> **Lei seca:** Art. 145. Da sindicância poderá resultar: I - **arquivamento** do processo; II - aplicação de penalidade de **advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias**; III - **instauração de processo disciplinar**. Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá **30 (trinta) dias**, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.

Quando o PAD é obrigatório:

> **Lei seca:** Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de **suspensão por mais de 30 (trinta) dias**, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será **obrigatória** a instauração de processo disciplinar.

Afastamento preventivo, com limite de tempo:

> **Lei seca:** Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de **até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração**. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual **cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo**.

Composição da comissão:

> **Lei seca:** Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de **três servidores estáveis** designados pela autoridade competente (...), que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo **superior ou de mesmo nível**, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (...) § 2º Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o terceiro grau**.

As fases e o prazo:

> **Lei seca:** Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: I - **instauração**, com a publicação do ato que constituir a comissão; II - **inquérito administrativo**, que compreende **instrução, defesa e relatório**; III - **julgamento**.
>
> **Lei seca:** Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá **60 (sessenta) dias**, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Revelia e defensor dativo:

> **Lei seca:** Art. 164, § 2º. Para defender o indiciado revel, a **autoridade instauradora** do processo designará um servidor como **defensor dativo**, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Vinculação relativa ao relatório:

> **Lei seca:** Art. 168. O julgamento **acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos**. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, **motivadamente, agravar** a penalidade proposta, **abrandá-la ou isentar** o servidor de responsabilidade.

Prescrição:

> **Lei seca:** Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: I - em **5 (cinco) anos**, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; II - em **2 (dois) anos**, quanto à suspensão; III - em **180 (cento e oitenta) dias**, quanto à advertência. § 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato **se tornou conhecido**. § 2º Os prazos de prescrição previstos na **lei penal** aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. § 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar **interrompe** a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Independência das instâncias e sua exceção:

> **Lei seca:** Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão **cumular-se**, sendo **independentes** entre si.
>
> **Lei seca:** Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que **negue a existência do fato ou sua autoria**.

Acumulação ilegal: boa-fé e má-fé:

> **Lei seca:** Art. 133, § 5º. A opção pelo servidor **até o último dia de prazo para defesa** configurará sua **boa-fé**, hipótese em que se converterá automaticamente em **pedido de exoneração** do outro cargo. § 6º Caracterizada a acumulação ilegal e **provada a má-fé**, aplicar-se-á a pena de demissão (...).

Abandono e inassiduidade:

> **Lei seca:** Art. 138. Configura abandono de cargo a **ausência intencional** do servidor ao serviço por **mais de trinta dias consecutivos**.
>
> **Lei seca:** Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, **sem causa justificada**, por **sessenta dias, interpoladamente**, durante o período de **doze meses**.

Revisão:

> **Lei seca:** Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, **a qualquer tempo, a pedido ou de ofício**, quando se aduzirem **fatos novos** ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
>
> **Lei seca:** Art. 182, parágrafo único. Da revisão do processo **não poderá resultar agravamento** de penalidade.

Pegadinhas da banca

- **Prazo trocado**: o item dá ao PAD "30 dias, prorrogáveis, igual ao da sindicância". Certo: PAD **60 + 60**; sindicância **30 + 30**.
- **Comissão trocada**: "comissão de cinco servidores, estáveis ou não". Certo: **três estáveis** no PAD; **dois estáveis** no rito sumário.

- **Suspensão pela sindicância**: "até 90 dias" ou "de qualquer duração". Certo: até **30 dias**; 90 dias é o teto da suspensão aplicada em PAD.
- **Sindicância sempre preliminar** ou **sempre seguida de PAD**. Certo: pode arquivar, punir levemente ou abrir PAD.
- **Sindicância com objetivo único de punir**. Certo: serve principalmente para investigar; a punitiva é uma espécie.
- **Advogado obrigatório** no PAD. Certo: dispensável (SV 5). Mas no processo disciplinar do **preso**, imprescindível (Súmula 533 do STJ).
- **Comissão julga, autoridade homologa**. Certo: comissão opina; **autoridade decide**.
- **Relatório vincula sempre**. Certo: vincula, **salvo se contrário às provas**; então a autoridade pode agravar, abrandar ou isentar, motivadamente.
- **Agravar a pena sugerida é reformatio in pejus**. Certo: não é, porque o relatório não é decisão.
- **Revisão pode agravar** ou **revisão e recurso têm o mesmo alcance**. Certo: revisão exige fato novo e **nunca** agrava.
- **Juiz reavalia o mérito da pena**. Certo: só legalidade e regularidade, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade.
- **Prescrição conta da data do fato**. Certo: da **ciência** do fato pela autoridade competente.
- **Qualquer sindicância interrompe a prescrição**. Certo: só a **punitiva** ou o PAD.
- **Interrupção dura até a decisão, indefinidamente**. Certo: o prazo volta a correr por inteiro após **140 dias**.
- **Prazo penal só se houver ação penal**. Certo: basta a infração ser capitulada também como crime.
- **Advertência prescreve em 5 anos**. Certo: **180 dias**.
- **Absolvição penal sempre vincula**, inclusive por falta de provas. Certo: só a que nega **o fato** ou **a autoria**.
- **PAD fica suspenso até o trânsito em julgado penal**. Certo: as instâncias são independentes.
- **Perda do cargo automática** na condenação. Certo: depende de declaração motivada na sentença; 1 ano (crime funcional) ou mais de 4 anos (demais).
- **Crime não funcional não repercute no cargo**. Certo: com pena acima de 4 anos, o juiz pode decretar a perda.
- **Acumulação ilegal sempre leva a demissão**. Certo: só com **má-fé** provada; a opção no prazo vale como pedido de exoneração.
- **Abandono com 25 dias**. Certo: só com **mais de 30 dias consecutivos**.
- **Inassiduidade com faltas às segundas por um mês**. Certo: 60 faltas interpoladas em 12 meses.
- **Impedimento só de cônjuge ou companheiro**. Certo: também parentes até o **terceiro grau** (irmão, por exemplo).
- **Portaria nula por não detalhar os fatos**. Certo: dispensa a exposição detalhada (Súmula 641 do STJ).
- **Excesso de prazo anula automaticamente**. Certo: só com prejuízo à defesa (Súmula 592 do STJ).

- **Prova emprestada sem restrição**. Certo: com autorização judicial e contraditório (Súmula 591 do STJ).
- **Denúncia anônima proibida**. Certo: admitida, com apuração prévia da verossimilhança (Súmula 611 do STJ).
- **PAD só por provocação**. Certo: a autoridade apura de ofício.
- **Afastamento preventivo durante todo o processo**. Certo: até 60 + 60 dias.
- **Exoneração ou aposentadoria impede o PAD**. Certo: pode haver apuração e cassação da aposentadoria.
- **Cassação de aposentadoria por falta leve** (coagir subordinados a se associarem). Certo: só por falta punível com **demissão**.
- **Incompatibilidade de 5 anos para quem gerenciou empresa**. Certo: só nos incisos **IX** (proveito pessoal) e **XI** (intermediário) do art. 117.
- **Licenciado pode gerir empresa, mas não comerciar**. Certo: a exceção da licença vale para os dois.
- **Lei 8.112 para temporários, empregados, militares, agentes políticos, estagiários**. Certo: só para servidor civil ocupante de cargo na União, autarquias e fundações públicas federais.
- **União edita normas gerais de PAD para todos os entes**. Certo: cada ente legisla para seus servidores.
- **PAD regido só pela Lei 9.784** ou **só pela Lei 8.112, sem aplicação supletiva**. Certo: 8.112 é a principal; 9.784 cobre lacunas.
- **9.784 subsidiária só em matéria disciplinar**. Certo: alcança todos os processos específicos.
- **Verdade sabida e termo de declarações válidos para penas leves**. Certo: incompatíveis com a Constituição de 1988.
- **Basta considerar a gravidade na dosimetria**. Certo: também danos, agravantes, atenuantes e antecedentes.
- **Exoneração e demissão são sinônimos**; **demissão e dispensa são sinônimos**. Certo: exoneração não é pena; dispensa é termo do regime celetista.
- **Vacância só por exoneração** (ou exoneração e demissão). Certo: também promoção, readaptação, aposentadoria, posse em cargo inacumulável e falecimento.
- **Exoneração de ofício discricionária** do efetivo. Certo: só nas hipóteses legais.
- **Estágio probatório sem defesa**. Certo: exige ampla defesa e contraditório.
- **Vitalício imune a sanção disciplinar**. Certo: pode ser punido; só não perde o cargo sem sentença transitada em julgado.
- **Perda do cargo por desempenho já aplicável**. Certo: depende de lei complementar.
- **Anistia reintegra automaticamente**. Certo: não reintegra.
- **Retorno do aposentado voluntário é reintegração**. Certo: é reversão; reintegração é retorno após demissão invalidada.

Itens comentados

- **Item:** Nos termos da Lei 8.112/1990, o prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar é de trinta dias, contados da publicação do ato que constituir a comissão, prorrogável por igual período, coincidindo com o prazo que a lei fixa para a conclusão da sindicância. **Errado.** Trinta dias prorrogáveis por igual período é o prazo da sindicância. O PAD tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60.
- **Item:** Diferentemente da sindicância punitiva, a sindicância meramente investigativa, sem possibilidade de aplicação de sanção, em regra não exige contraditório e ampla defesa, garantias que serão asseguradas no processo disciplinar eventualmente instaurado a partir dos indícios que ela reunir. **Certo.** A sindicância investigativa não pune; por isso dispensa defesa, que será garantida no PAD.
- **Item:** Situação hipotética: A portaria de instauração de processo administrativo disciplinar na Câmara dos Deputados indicou a comissão e mencionou genericamente os fatos a serem apurados, remetendo ao processo de sindicância que os detalhava. Assertiva: Nessa situação, a portaria é nula, pois a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar deve conter a exposição detalhada dos fatos a serem apurados, sob pena de cerceamento de defesa. **Errado.** A Súmula 641 do STJ dispensa a exposição detalhada na portaria. Os fatos são especificados na indiciação.
- **Item:** Nos termos da Lei 8.112/1990, o relatório final da comissão do processo disciplinar vincula, em qualquer caso, a decisão da autoridade julgadora, que não pode agravar, abrandar ou afastar a penalidade proposta, ainda que o relatório contrarie as provas dos autos. **Errado.** O julgamento acata o relatório, salvo quando contrário às provas. Nesse caso a autoridade pode, motivadamente, agravar, abrandar ou isentar (art. 168).
- **Item:** Segundo a doutrina, a aplicação pela autoridade julgadora de sanção mais grave que a sugerida pela comissão configura reformatio in pejus. **Errado.** O relatório é opinião, não decisão. A primeira decisão é a da autoridade; não há decisão anterior sendo piorada.
- **Item:** Situação hipotética: Processo disciplinar instaurado na Câmara dos Deputados contra servidor acusado de falta punível com suspensão permaneceu sem decisão por quatro anos após a instauração. Assertiva: Nessa situação, não há prescrição a reconhecer, pois, interrompida pela instauração do processo disciplinar, a prescrição pode ficar suspensa indefinidamente até a decisão final da Administração. **Errado.** Pela Súmula 635 do STJ, o prazo volta a correr por inteiro 140 dias após a interrupção. A suspensão prescreve em 2 anos; em 4 anos, já prescreveu.
- **Item:** A aplicação do prazo prescricional penal à infração disciplinar que também é crime depende da propositura da ação penal. **Errado.** Basta que a infração esteja capitulada também como crime (art. 142, § 2º).
- **Item:** Situação hipotética: Servidor da Câmara dos Deputados, acusado de peculato e de falta disciplinar pelo mesmo fato, foi absolvido criminalmente por insuficiência de provas e requereu a extinção do processo disciplinar com base na sentença. Assertiva: Nessa situação, o pedido deve ser acolhido, pois, nos crimes funcionais, a absolvição penal sempre impede a sanção

administrativa. **Errado.** Só a absolvição que nega o fato ou a autoria afasta a responsabilidade administrativa (art. 126). Por falta de provas, cabe punir a falta residual.

- **Item:** Condenado o agente público a mais de um ano de prisão por crime funcional, a perda do cargo é efeito automático da condenação. **Errado.** O efeito existe (CP, art. 92, I, "a"), mas não é automático: o juiz deve declará-lo motivadamente na sentença.
- **Item:** Situação hipotética: Detectou-se que Marina Duarte, servidora efetiva de cargo na Câmara dos Deputados, exerce simultaneamente outro cargo público não acumulável. Notificada para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, ela se omitiu. Nessa situação, a autoridade adotará procedimento sumário, cuja comissão será composta por dois servidores estáveis. **Certo.** É o rito do art. 133: opção em 10 dias; na omissão, procedimento sumário com comissão de dois estáveis.
- **Item:** É passível de cassação a aposentadoria de servidor inativo que tenha coagido, quando na atividade, seus subordinados a afiliarem-se a associação profissional de classe. **Errado.** Cassação só por falta punível com demissão (art. 134). Coagir subordinados a se filiarem (art. 117, VII) é punível com advertência.
- **Item:** A destituição de cargo em comissão pela participação em gerência de sociedade privada incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de cinco anos. **Errado.** A incompatibilidade de 5 anos (art. 137) vale só para os incisos IX e XI do art. 117. Gerência é o inciso X.
- **Item:** Servidor técnico legislativo da Câmara dos Deputados em gozo de licença para tratar de interesses particulares poderá participar da gerência de sociedade privada, sendo-lhe vedado apenas o exercício de atos de comércio. **Errado.** Na licença para interesses particulares, a exceção afasta toda a vedação do inciso X, inclusive o comércio, observada a lei de conflito de interesses.
- **Item:** Considere que determinada autoridade tenha instaurado processo disciplinar para apurar denúncia que relata o cometimento de irregularidades por servidor lotado no setor sob sua responsabilidade. Nessa situação, como medida cautelar e a fim de evitar que o servidor denunciado influa na apuração, a autoridade poderá afastá-lo do exercício do cargo durante todo o curso do processo, sem prejuízo de sua remuneração. **Errado.** O afastamento é de até 60 dias, prorrogáveis por igual prazo; depois cessa, ainda que o processo continue.
- **Item:** Situação hipotética: Um profissional contratado por tempo determinado por autarquia federal, com fundamento na Lei 8.745/1993, foi acusado de infração funcional, e a autoridade instaurou contra ele processo disciplinar nos moldes da Lei 8.112/1990, com comissão de três servidores estáveis. Assertiva: Nessa situação, o procedimento está correto, porque os servidores temporários submetem-se ao processo disciplinar da Lei 8.112/1990. **Errado.** O temporário não ocupa cargo. A Lei 8.745 manda apurar a falta por sindicância concluída em 30 dias, com ampla defesa.

Resumo para revisar

- Poder disciplinar é exercido pelos três Poderes, pela própria autoridade administrativa; não depende de sentença.
- Cada ente legisla sobre o regime disciplinar dos seus servidores; a Lei 8.112 vale para servidores civis da União, autarquias e fundações públicas federais.
- Fora da Lei 8.112: empregados públicos e de estatais (CLT), temporários (sindicância de 30 dias), militares, agentes políticos, estagiários, particulares em colaboração.
- Lei 9.784 é subsidiária a todos os processos específicos, inclusive o PAD.
- Toda punição exige contraditório e ampla defesa, qualquer que seja o nome do procedimento; verdade sabida e termo de declarações não valem mais.
- Advertência: art. 117, I a VIII e XIX, e violação de dever. Suspensão: reincidência e incisos XVII e XVIII; máximo 90 dias. Demissão: art. 132 e art. 117, IX a XVI.
- Abandono: mais de 30 dias consecutivos, intencional. Inassiduidade: 60 dias interpolados em 12 meses.
- Cassação de aposentadoria: falta punível com demissão cometida na ativa.
- Incompatibilidade de 5 anos: só art. 117, IX e XI.
- Demissão e cassação: chefes de Poder (na Câmara, o Presidente da Casa); suspensão de mais de 30 dias: autoridade imediatamente inferior; advertência e suspensão até 30 dias: chefe da repartição; destituição: quem nomeou.
- Prescrição: 5 anos, 2 anos, 180 dias; da ciência do fato; prazo penal se também for crime; interrupção por sindicância punitiva ou PAD; volta a correr após 140 dias; é de ordem pública.
- Sindicância: arquivamento, advertência ou suspensão até 30 dias, ou PAD; 30 + 30 dias.
- PAD obrigatório para suspensão de mais de 30 dias, demissão, cassação e destituição.
- PAD: comissão de 3 estáveis; presidente de cargo ou escolaridade igual ou superior ao indiciado; impedidos cônjuge, companheiro e parentes até o 3º grau.
- Fases: instauração, inquérito (instrução, defesa, relatório), julgamento. Prazo 60 + 60; julgamento em 20 dias.
- Defesa: 10 dias (um), 20 (vários), dobro para diligências, 15 por edital; revel recebe defensor dativo.
- Advogado dispensável (SV 5), exceto para o preso (Súmula 533 do STJ).
- Autoridade decide; acata o relatório salvo se contrário às provas; pode agravar, abrandar ou isentar, motivadamente; não é reformatio in pejus.
- Excesso de prazo só anula com prejuízo; portaria não precisa detalhar fatos; prova emprestada com autorização judicial e contraditório; denúncia anônima com apuração prévia.
- Afastamento preventivo: até 60 + 60 dias, com remuneração.
- Rito sumário: opção em 10 dias; comissão de 2 estáveis; 30 + 15 dias; opção até o fim do prazo de defesa = boa-fé e exoneração do outro cargo; demissão só com má-fé.
- Instâncias independentes; absolvição penal só vincula se negar fato ou autoria; falta residual pode ser punida (Súmula 18 do STF).

- Perda do cargo no CP: 1 ano ou mais em crime funcional; mais de 4 anos nos demais; sempre com declaração motivada.
- Recurso: legalidade e mérito; pela Lei 9.784 pode agravar com ciência prévia. Revisão: a qualquer tempo, fato novo, ônus do requerente, nunca agrava.
- Juiz controla legalidade e proporcionalidade flagrante, não o mérito (Súmula 665 do STJ).

TEMA 6 DE 21

Improbidade administrativa (Lei 8.429/1992)

309 perguntas no app · Poderes e responsabilidade

O que cai

O edital pede "Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e suas alterações)". As alterações são, sobretudo, a grande reforma da **Lei 14.230/2021**, que reescreveu quase toda a lei. As perguntas do tema giram em torno de oito blocos:

- **Base constitucional**: o art. 37, § 4º (as quatro consequências), e as outras menções à improbidade na Constituição (arts. 14, § 9º; 15, V; 85, V).
- **Dolo**: depois de 2021 não existe improbidade culposa; dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não basta a voluntariedade.
- **Sujeitos**: quem é agente público para a lei (conceito amplíssimo), o terceiro que induz ou concorre dolosamente, a pessoa jurídica, os agentes políticos (todos respondem, menos o Presidente da República) e a falta de foro especial.
- **Os três tipos** (arts. 9º, 10 e 11): enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação de princípios; róis exemplificativos nos arts. 9º e 10 e **taxativo** no art. 11.
- **Sanções** (art. 12): os prazos de 14, 12 e 4 anos, as multas, a execução só após o trânsito em julgado, o afastamento cautelar de até 90 dias.
- **Processo**: legitimidade do Ministério Público **e** da pessoa jurídica lesada (STF), indisponibilidade de bens, petição inicial, contestação em 30 dias, regras que não se aplicam (revelia, ônus dinâmico, reexame necessário).
- **Acordo de não persecução civil** (art. 17-B).
- **Prescrição** (art. 23): 8 anos contados do fato, suspensão por até 180 dias, marcos de interrupção, prescrição intercorrente, ressarcimento imprescritível (Tema 897) e o **Tema 1.199** do STF sobre a retroatividade da reforma.

Os números são o alvo preferido da banca: 8 anos (não 5), 180 dias, 365 dias, 14/12/4 anos, 24 vezes a remuneração, 90 dias, 30 dias, 60 dias, 5 anos, 6 meses, 40 salários mínimos, 20 anos.

Entenda o tema

O que é improbidade e de onde vem a regra

Improbidade administrativa é a desonestidade no trato da coisa pública: o agente usa a função para enriquecer, causa prejuízo de propósito aos cofres públicos ou age contra os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade nas formas que a lei descreve. Não é qualquer ilegalidade

nem qualquer imoralidade. É uma ilegalidade **qualificada pela má-fé** (o dolo) e enquadrada em um dos tipos da lei.

A matriz está na Constituição:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, **sem prejuízo da ação penal cabível**.

Guarde as quatro consequências constitucionais. A expressão "sem prejuízo da ação penal cabível" mostra que a improbidade **não é crime**: as sanções são de natureza **civil** (multa civil, ressarcimento) e **político-administrativa** (suspensão dos direitos políticos, perda da função). Se o mesmo fato também for crime, ele será apurado em ação penal separada.

A Constituição fala de improbidade em outros pontos, e a banca gosta de dizer que só o § 4º trata do tema (é falso):

- **art. 14, § 9º**: a lei complementar de inelegibilidades deve proteger a **probidade administrativa** (base da Lei da Ficha Limpa);
- **art. 15, V**: a improbidade é uma das hipóteses de **suspensão dos direitos políticos**;
- **art. 37, caput**: os princípios da administração (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), que valem para a administração direta e indireta de qualquer dos Poderes;
- **art. 85, V**: é **crime de responsabilidade** do Presidente da República o ato que atente contra a **probidade na administração**.

A Lei 8.429/1992 (LIA). Regulamenta o art. 37, § 4º. É a principal lei sobre o assunto: define os sujeitos, os atos de improbidade, as sanções e o processo. Ela foi quase toda reescrita pela **Lei 14.230/2021**. Quem diz que a lei "permanece com a redação original" erra.

Lei nacional, editada pela União. A LIA vale para União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Como as sanções são civis e políticas, a matéria cabe à União (CF, art. 22, I: direito civil, processual, eleitoral). Não é lei de "normas gerais" que os Estados completam com suas próprias sanções. Os entes podem, porém, regular aspectos **administrativos**, como as exigências para a posse e o exercício (por exemplo, a entrega de declaração de bens). Por isso o prefeito que alega "a LIA só vale no âmbito federal" não tem razão.

A improbidade sempre envolve a coisa pública. Fraude entre particulares, sem dinheiro ou entidade pública no meio, pode ser outro ilícito, mas não é improbidade.

Leis especiais também tipificam improbidade. O art. 1º, § 1º, da LIA ressalva "tipos previstos em leis especiais". O exemplo clássico é o **Estatuto da Cidade** (Lei 10.257/2001, art. 52), visto adiante. Logo, é errado dizer que só a LIA pode tipificar atos de improbidade.

Direito administrativo sancionador. A reforma mandou aplicar ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do **direito administrativo sancionador** (art. 1º, § 4º): legalidade, tipicidade, culpabilidade, presunção de inocência, entre outros. Parte da doutrina explica que improbidade e crime são manifestações de um **único poder punitivo estatal** (*ius puniendi*), que se

diferenciam pelos regimes jurídicos aplicáveis. Daí a exigência de **tipicidade**: uma conduta que não se encaixa em nenhum tipo da lei não pode ser punida como improbidade.

O dolo: a grande virada de 2021

Antes da reforma, a lesão ao erário (art. 10) podia ser punida também na forma **culposa** (negligência, imprudência ou imperícia). Isso acabou.

> **Lei seca:** Art. 1º, § 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as **condutas dolosas** tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. § 2º Considera-se dolo a **vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito** tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, **não bastando a voluntariedade** do agente.

Três ideias para fixar:

1. **Não existe mais improbidade culposa**, em nenhum dos três tipos. Nem a "culpa grave", nem a "negligência grave". O servidor que, por descuido, deixa de conferir uma nota fiscal e causa pagamento em duplicidade não comete improbidade. Pode responder disciplinarmente e ter de devolver o valor, mas não por improbidade.
2. **Dolo não é voluntariedade.** Agir por vontade própria (assinar o documento, ordenar a despesa) não basta. É preciso **querer o resultado ilícito**. Dizer que "basta a voluntariedade" é sempre errado.
3. **O exercício normal da função não gera improbidade.** O mero exercício da função, sem prova de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade (art. 1º, § 3º). E a **ilegalidade sem dolo** que a qualifique não é improbidade (art. 17-C, § 1º).

> **Exemplo:** o servidor Otávio, por descuido, não confere uma nota e a Câmara paga duas vezes o mesmo fornecedor. Não há improbidade, porque falta o dolo. Já a servidora que ordena, **por negligência**, uma despesa não autorizada em lei, mesmo com prejuízo efetivo, também não comete improbidade: negligência é culpa.

Divergência de interpretação não é improbidade. A ação ou omissão baseada em interpretação da lei apoiada em jurisprudência, ainda que não pacificada, não configura improbidade, mesmo que depois essa interpretação não prevaleça (art. 1º, § 8º). Esse parágrafo, porém, foi suspenso por liminar do STF na ADI 7.236 (2022); não conte com ele como regra pacífica.

A exigência de dolo vale também para o terceiro. O particular só responde se induziu ou concorreu **dolosamente** para o ato. Ter apenas lucrado com ele não basta.

Quem pode ser vítima: o sujeito passivo

O ato de improbidade precisa ser praticado **contra** uma das entidades protegidas pela lei. Essas entidades estão no art. 1º:

- os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e a **administração direta e indireta** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 1º, § 5º);

- a **entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício**, de entes públicos (§ 6º);
- a **entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra**, independentemente de integrar a administração indireta; nesse caso, o ressarcimento se limita à **repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos** (§ 7º).

> **Exemplo:** a empresa Alfa Limpeza presta serviço à Câmara por contrato, mas não recebe subvenção nem incentivo e não foi criada ou custeada com dinheiro público. Um desvio contra o patrimônio da própria Alfa não é improbidade. A LIA não protege toda empresa que presta serviços ao Estado.

Concessionária não é administração indireta. A empresa privada que recebe a concessão de um serviço (ônibus, energia) presta o serviço por delegação, mas continua privada e **não integra a administração indireta** (que é formada por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista).

Sujeito ativo e sujeito passivo andam juntos. As duas definições não são independentes: só há improbidade quando quem pratica o ato tem vínculo com uma das entidades protegidas e o ato atinge uma delas. O agente público é definido justamente pela ligação com as entidades do art. 1º.

Quem pode praticar: o agente público

O conceito de agente público da LIA é o mais amplo do direito administrativo:

> **Lei seca:** Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o **agente político**, o servidor público e todo aquele que exerce, **ainda que transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou **qualquer outra forma de investidura ou vínculo**, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Entram, portanto:

- os **agentes políticos** (prefeito, governador, deputado, ministro). A menção expressa ao "agente político" só entrou no art. 2º com a **Lei 14.230/2021**; antes, eles eram alcançados pela definição ampla, sem esse nome;
- os servidores **estatutários** e os **empregados públicos celetistas** (quem trabalha com carteira assinada numa estatal);
- os **temporários** e quem exerce função **sem remuneração**, como os particulares em colaboração com o Estado (o **mesário**, o **jurado**);
- o **advogado público** (Advogado da União, Procurador Federal), que ocupa cargo nas entidades protegidas;
- o **notário e o registrador** (titulares de cartório): exercem função pública **delegada** pelo Poder Público (CF, art. 236). O STF entende que os **emolumentos** que cobram têm natureza de **taxa** (ADI 1.378), o que reforça o caráter público da função.

Ficam fora do conceito (mas podem responder como **terceiros**, se ajudarem um agente público):

- o **advogado liberal**, sem vínculo com a administração;

- os empregados e dirigentes de **concessionárias e permissionárias**;
- o **árbitro**: a Lei de Arbitragem (Lei 9.307/1996, art. 17) o equipara a funcionário público **só para os efeitos da legislação penal**. Isso não o torna agente público para a LIA.

Não basta exercer "funções estatais" em sentido vago: sem vínculo com as entidades do art. 1º, a pessoa não é agente público para a lei.

O particular que celebra parceria com recursos públicos. No que se refere a **recursos de origem pública**, sujeita-se às sanções da lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração **convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação** ou ajuste equivalente (art. 2º, parágrafo único). Então não é só o agente com vínculo efetivo que responde.

Agente de fato. A doutrina chama de agente de fato quem exerce função pública sem investidura regular. Há duas espécies:

- **agente putativo**: a investidura parece regular, mas tem vício (por exemplo, nomeação com defeito);
- **agente necessário**: atua em situação excepcional de emergência (alguém que assume uma tarefa pública numa calamidade).

Os atos do agente de fato podem ser aproveitados para proteger **terceiros de boa-fé**, mas ele **não** recebe o mesmo tratamento do agente de direito nem tem todos os direitos de quem foi regularmente investido.

O terceiro e a pessoa jurídica

> **Lei seca:** Art. 3º. As disposições desta Lei são aplicáveis, **no que couber**, àquele que, mesmo não sendo agente público, **induza ou concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade.

Regras sobre o terceiro (o particular):

- **Responde**, se induzir ou concorrer **com dolo**. O empresário Rui, que paga propina ao servidor Lauro para direcionar uma contratação, pode ser réu ao lado de Lauro.
- **Não basta ter se beneficiado** do ato. É preciso provar que ele quis participar.
- **Não responde sozinho.** O particular só pratica improbidade junto com um agente público. Dois empresários que combinam propostas numa licitação **sem nenhum servidor envolvido** não cometem improbidade (podem responder pela Lei de Licitações ou pela Lei Anticorrupção). Para o **STJ**, a presença do **agente público no polo passivo** é condição para condenar o terceiro: não se pode processar só o particular.
- **"No que couber"**: ao terceiro só se aplicam as sanções compatíveis com ele (multa, ressarcimento, proibição de contratar). Não dá para tirar dele uma função pública que ele não tem.
- Na fixação das penas do terceiro, o juiz considera a **atuação específica** dele; ele não responde por ações ou omissões para as quais não concorreu ou das quais não obteve vantagem (art. 17-C, VI).

Pessoa jurídica. A lei nunca proibiu punir empresas, e a reforma deixou claro que elas podem sofrer as sanções da LIA. Há cuidados próprios:

- os **sócios, cotistas, diretores e colaboradores** não respondem automaticamente pelo ato imputado à empresa; respondem se houver **participação** comprovada, nos limites dela (art. 3º, § 1º). O texto da lei exige também "benefícios diretos", mas o STF, em 2026, derrubou essa exigência;
- se o ato também for sancionado como ato lesivo pela **Lei Anticorrupção** (Lei 12.846/2013), as sanções da LIA **não se aplicam à pessoa jurídica** (art. 3º, § 2º), e as sanções das duas leis devem respeitar o ***non bis in idem*** (art. 12, § 7º): a empresa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato;
- na punição da empresa, o juiz considera os **efeitos econômicos e sociais** das sanções, para viabilizar a **manutenção de suas atividades** (art. 12, § 3º).

Agentes políticos, Presidente da República e foro

Duplo regime. O STF (Pet 3.240, 2018) decidiu que os agentes políticos, **com exceção do Presidente da República**, se submetem a **dois regimes** de responsabilização: a improbidade (LIA) e os crimes de responsabilidade (Lei 1.079/1950 e Decreto-Lei 201/1967, para prefeitos). Isso **não é *bis in idem***, porque são esferas diferentes, com sanções diferentes. As duas leis convivem; não são incompatíveis.

> **Exemplo:** o governador acusado de desviar verba de convênio alega que, como agente político, só responde por crime de responsabilidade. Não procede: governadores, prefeitos e ministros respondem pela LIA **e** por crime de responsabilidade.

A exceção: o Presidente da República. Por atos contra a probidade na administração, o Presidente responde **apenas por crime de responsabilidade** (CF, art. 85, V), julgado pelo Senado (impeachment). Ele não pode ser réu em ação de improbidade. Mas não é verdade que seus atos "não geram responsabilização": geram, pela via do crime de responsabilidade.

Uma corrente doutrinária defende um meio-termo: o agente político responderia pela LIA, **salvo quanto às sanções políticas** (perda do cargo, suspensão de direitos), que ficariam reservadas ao processo por crime de responsabilidade. É posição de parte da doutrina, não a do STF.

Sem foro por prerrogativa de função. O foro especial existe para as **infrações penais** e os **crimes de responsabilidade**. A ação de improbidade é **cível** e corre no **juízo de primeiro grau**, mesmo contra governador, ministro ou conselheiro de tribunal de contas. O STF declarou inconstitucional (ADI 2.797, 2005) a lei que tentou estender o foro especial às ações de improbidade (o § 2º do art. 84 do CPP, incluído pela Lei 10.628/2002).

- Com o fim do mandato, não sobra foro nenhum: o ex-agente político responde normalmente, no primeiro grau, pelos fatos do mandato.
- Os **conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios** têm foro no **STJ** só nos processos **penais** e de responsabilidade (CF, art. 105, I, "a"). Em improbidade, o STJ decidiu que o julgamento é no **primeiro grau** (AIA 45).

- **A exceção do STF.** Na **Pet 3.211 QO** (2008), o STF reconheceu sua própria competência para julgar ação de improbidade contra **Ministro do próprio STF**: não faria sentido um juiz de primeiro grau decretar a perda do cargo de um ministro da Corte.

Vitaliciedade não impede a LIA. Magistrados, membros do Ministério Público e ministros ou conselheiros de Tribunais de Contas também respondem por improbidade. A vitaliciedade só garante que a **perda do cargo** dependa de **sentença judicial transitada em julgado** (CF, arts. 73, § 3º, 95, I, e 128, § 5º, I, "a").

Quem julga essas autoridades por crime de responsabilidade (regras constitucionais especiais):

- **Senado**: Ministros do STF, membros do CNJ e do CNMP, PGR e AGU (art. 52, II);
- **STF**: Ministros de Estado e Comandantes das Forças (ressalvado o art. 52, I), membros dos Tribunais Superiores, do TCU e chefes de missão diplomática permanente (art. 102, I, "c");
- **STJ**: desembargadores, membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do DF, dos TRFs, TREs e TRTs, dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e do MPU que oficiem perante tribunais (art. 105, I, "a").

Os três tipos de improbidade

A lei divide os atos em três grandes tipos. O que define se há improbidade são os **requisitos do caput** de cada artigo; os incisos descrevem condutas que preenchem esses requisitos.

Tipo	Artigo	Núcleo	Rol dos incisos
Enriquecimento ilícito	9º	vantagem patrimonial indevida em razão da função	exemplificativo ("e notadamente")
Lesão ao erário	10	perda patrimonial efetiva e comprovada	exemplificativo ("e notadamente")
Violação de princípios	11	violação dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade	**taxativo** ("caracterizada por uma das seguintes condutas")

> **Dica:** "notadamente" = lista de exemplos. A reforma tirou o "notadamente" **só do art. 11**. Nos arts. 9º e 10 ele continua. Por isso os róis dos arts. 9º e 10 são exemplificativos e o do art. 11 é fechado.

Nos três tipos exige-se **dolo**, e a conduta pode ser **comissiva ou omissiva** (fazer ou deixar de fazer).

Enriquecimento ilícito (art. 9º)

> **Lei seca:** Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito **auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida** em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e **notadamente**: (...)

Requisitos: **dolo**, **vantagem patrimonial indevida** e ligação com o **exercício da função**. Sem vantagem patrimonial, não há enriquecimento ilícito (pode haver outro tipo). Não é preciso haver

dano ao erário: a propina paga por uma empresa enriquece o servidor sem tirar dinheiro dos cofres públicos.

A vantagem **não precisa ser em dinheiro**: o inciso I fala em "dinheiro, **bem móvel ou imóvel**, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou **presente**".

Exemplos dos incisos que mais aparecem:

- receber vantagem de quem tenha interesse que possa ser atingido por **ação ou omissão** do agente (I);
- receber vantagem para **omitir ato de ofício**, providência ou declaração a que esteja obrigado (X). O fiscal Elias, que aceita dinheiro para **não aplicar** multa a uma empresa, enriquece ilicitamente por **omissão**;
- perceber vantagem para facilitar compra por preço **superior** ao de mercado (II) ou venda de bem público por preço **inferior** (III);
- usar em obra particular bens ou o trabalho de servidores da entidade (IV);
- adquirir bens de valor **desproporcional** à evolução do patrimônio ou à renda, assegurada ao agente a demonstração da licitude da origem (VII);
- aceitar emprego ou consultoria de quem tenha interesse em suas atribuições, durante a atividade (VIII);
- incorporar ao patrimônio ou usar em proveito próprio bens ou verbas públicos (XI e XII).

> **Exemplo:** o servidor Igor atrasa de propósito a publicação de um ato por antipatia ao interessado, sem receber nada. Não há enriquecimento ilícito, porque não houve vantagem patrimonial. (O antigo inciso do art. 11 que punia "retardar ou deixar de praticar ato de ofício" foi revogado em 2021.)

Lesão ao erário (art. 10)

> **Lei seca:** Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer **ação ou omissão dolosa**, que enseje, **efetiva e comprovadamente, perda patrimonial**, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e **notadamente**: (...)

Requisitos: **dolo**, **perda patrimonial efetiva e comprovada** e **nexo causal** entre a conduta e o dano. A reforma afastou o chamado **dano presumido** (por exemplo, presumir prejuízo em toda dispensa indevida de licitação). Não basta a ilegalidade da conduta, nem basta mostrar o prejuízo sem o dolo e o nexo.

O enriquecimento do agente **não é requisito** do art. 10. A conduta dolosa que gera prejuízo, mesmo sem proveito para o agente (por exemplo, para favorecer um terceiro), é punível.

Erário não é o mesmo que patrimônio público. Erário são os recursos financeiros, os cofres públicos. **Patrimônio público** é mais amplo: abrange os bens e direitos de valor econômico,

artístico, estético, histórico ou turístico (Lei 4.717/1965, art. 1º, § 1º). O art. 10 fala em lesão ao **erário**.

Incisos lembrados com frequência: facilitar a incorporação de bens públicos ao patrimônio particular (I); doar bens públicos sem as formalidades (III); permitir venda por preço **inferior** ou compra por preço **superior** ao de mercado (IV e V); conceder benefício administrativo ou fiscal sem as formalidades (VII); **frustrar a licitude de licitação ou dispensá-la indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva** (VIII); **ordenar ou permitir despesas não autorizadas em lei** (IX); liberar verba pública sem observar as normas (XI); permitir que terceiro se enriqueça ilicitamente (XII).

O antigo art. 10-A e o ISS. A LC 157/2016 tinha criado um tipo próprio (art. 10-A) para a concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário de **ISS**. A Lei 14.230/2021 revogou o art. 10-A, mas **a conduta continua sendo improbidade**: ela foi deslocada para o **art. 10, XXII**, como lesão ao erário. Hoje é improbidade conceder, aplicar ou manter benefício que contrarie o art. 8º-A da LC 116/2003, que fixa a **alíquota mínima de 2%** do ISS e proíbe benefícios que resultem em carga menor que essa. É o combate à **guerra fiscal** entre Municípios.

Duas regras do art. 10:

- **§ 1º**: se a inobservância de formalidades **não** gerar perda patrimonial efetiva, **não há ressarcimento**, vedado o enriquecimento sem causa da entidade.
- **§ 2º**: a **mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica** não é improbidade, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

> **Exemplo:** uma empresa pública federal perde dinheiro num contrato de exportação porque o preço internacional do produto despencou. Ninguém agiu para causar a perda. Não há improbidade: prejuízo do risco do negócio não é ato ímprobo.

Violação de princípios (art. 11)

> **Lei seca:** Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a **ação ou omissão dolosa** que viole os deveres de **honestidade, de imparcialidade e de legalidade**, **caracterizada por uma das seguintes condutas**: (...)

Depois de 2021, o art. 11 ficou muito mais restritivo:

- **Rol taxativo.** Só é improbidade a conduta descrita em um dos incisos. A "mera violação de um princípio", sem enquadramento num inciso, não basta. O STF manteve o rol taxativo ao julgar as ADIs 7.156 e 7.236 (2026). A razão é a **tipicidade**, própria do direito sancionador: um pedido de condenação por conduta que não está em nenhum inciso não pode prosperar.
- **Dolo** sempre (não existe violação culposa de princípios).
- **Fim de obter proveito ou benefício indevido** para si ou para outrem (§ 1º, com base na Convenção da ONU contra a Corrupção). A improbidade não se presume. Esse requisito vale para qualquer ato de improbidade (§ 2º).

- **Demonstração objetiva da ilegalidade**, com a **indicação das normas** constitucionais, legais ou infralegais violadas (§ 3º). A petição inicial não pode alegar genericamente "violação a princípios".
- **Lesividade relevante** ao bem jurídico tutelado (§ 4º). Formalidades descumpridas sem relevância não bastam.
- **Independe de dano ao erário e de enriquecimento ilícito** (§ 4º). O art. 11 é autônomo: pode haver improbidade por violação de princípios sem prejuízo financeiro.
- **Nomeação política não é, por si só, improbidade** (§ 5º): a mera nomeação ou indicação política por detentores de mandato eletivo exige a aferição de dolo com finalidade ilícita.

As condutas do art. 11 que mais caem:

- **III**: revelar fato sigiloso conhecido em razão das atribuições, propiciando benefício por informação privilegiada ou pondo em risco a segurança da sociedade e do Estado;
- **IV**: negar publicidade aos atos oficiais (salvo hipóteses legais de sigilo);
- **V**: frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de **concurso público**, de chamamento ou de licitação, para obter benefício próprio ou de terceiros;
- **VI**: **deixar de prestar contas** quando obrigado, **desde que disponha das condições** para isso, **com vistas a ocultar irregularidades** (é uma omissão dolosa);
- **VII**: revelar, antes da divulgação oficial, medida política ou econômica capaz de afetar preços;
- **VIII**: descumprir as normas de parcerias com entidades privadas;
- **XI (nepotismo)**: nomear **cônjuge, companheiro ou parente** em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau, inclusive**, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica com cargo de direção, chefia ou assessoramento, para **cargo em comissão ou de confiança ou função gratificada**, em qualquer Poder e ente, **compreendido o ajuste mediante designações recíprocas** (o nepotismo cruzado);
- **XII (promoção pessoal)**: praticar, com recursos do erário, publicidade que contrarie o art. 37, § 1º, da CF, de forma a promover **inequívoco enaltecimento do agente** e personalização de atos, programas e obras.

> **Atenção:** o nepotismo está escrito na própria LIA (art. 11, XI). Por isso, mesmo que a Súmula Vinculante 13 do STF deixasse de existir, a conduta continuaria tipificada como improbidade.
>
> **Exemplo:** o governador nomeia o irmão, engenheiro experiente, para Secretário Estadual de Obras, sem indício de fraude. A nomeação para cargo de **natureza política** não configura, por si só, nepotismo nem improbidade: o STF afasta a SV 13 dos cargos políticos, salvo fraude ou falta evidente de qualificação, e a LIA exige dolo com finalidade ilícita (art. 11, § 5º). O mesmo vale para o prefeito que nomeia secretários indicados pelos partidos da coligação.
>
> **Exemplo:** o diretor de um órgão usa a verba de publicidade institucional numa campanha centrada na própria imagem e em elogios à sua gestão. É improbidade do art. 11, XII.

A reforma reduziu a amplitude do art. 11. Ela fechou o rol, exigiu dolo e finalidade, e revogou incisos antigos (como "retardar ou deixar de praticar ato de ofício" e "praticar ato visando fim

proibido em lei"). Quem diz que a nova lei "manteve a amplitude" ou o caráter exemplificativo do art. 11 erra.

Absolvição por improbidade não impede punição disciplinar. Se a servidora Bianca é absolvida na ação de improbidade por falta de dolo, mas descumpriu deveres do estatuto, ainda pode sofrer advertência ou suspensão no processo disciplinar. As esferas são independentes (Lei 8.112, art. 125).

Improbidade no Estatuto da Cidade

O **Estatuto da Cidade** (Lei 10.257/2001, art. 52) descreve hipóteses específicas de improbidade ligadas à **ordem urbanística**. Pontos que caem:

- quem responde diretamente pelas condutas do art. 52 é o **Prefeito** (e o **Governador do Distrito Federal**, a quem o art. 51 estende as regras do Prefeito), "sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos". As condutas não são praticadas diretamente "por qualquer agente municipal";
- as condutas podem ser **comissivas** (aplicar os recursos da outorga onerosa ou das operações consorciadas em desacordo com a lei) ou **omissivas** (deixar de tomar as providências para a aprovação ou a revisão do **plano diretor** no prazo legal);
- o Prefeito incorre em improbidade "nos termos da Lei 8.429/1992": o Estatuto não traz sanções próprias e **depende da integração com a LIA**. Segundo a doutrina, para aplicar as sanções é preciso verificar se houve **enriquecimento ilícito ou lesão ao erário** (para escolher entre o art. 12, I ou II);
- as condutas do art. 52 não podem ser punidas como violação de princípios se não estiverem descritas no art. 11 da LIA (rol taxativo);
- também aqui se exige **dolo**: nem toda conduta do Prefeito que atente contra a ordem urbanística é improbidade. Atraso causado por falha da equipe técnica, sem intenção do Prefeito, não é.

As sanções (art. 12)

O art. 12 abre assim: "**Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo**, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas **isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato**". Três lições:

- o **ressarcimento** do dano efetivo é sempre devido e não é propriamente pena: vem junto com as demais sanções;
- as sanções podem ser aplicadas **isoladas ou cumuladas**, conforme a gravidade;
- a improbidade **não depende de condenação penal** e não a impede: as esferas são independentes.

Tipo	Perda de bens acrescidos	Perda da função	Suspensão dos direitos políticos	Multa civil	Proibição de contratar e receber benefícios
Art. 9º (enriquecimento)	sim	sim	**até 14 anos**	**equivalente ao acréscimo patrimonial**	**até 14 anos**
Art. 10 (lesão ao erário)	sim, se houver	sim	**até 12 anos**	**equivalente ao valor do dano**	**até 12 anos**
Art. 11 (princípios)	não	**não**	**não**	**até 24 vezes a remuneração**	**até 4 anos**

> **Dica:** 14, 12, 4. O art. 11 ficou só com **multa e proibição de contratar**: não tem perda da função nem suspensão dos direitos políticos.

O que mudou em relação à redação original. Antes de 2021, as penas eram fixadas em faixas (por exemplo, suspensão de 8 a 10 anos no art. 9º, de 5 a 8 no art. 10 e de 3 a 5 no art. 11), e as multas eram mais altas: **até 3 vezes** o acréscimo (art. 9º), **até 2 vezes** o dano (art. 10) e **até 100 vezes** a remuneração (art. 11). A reforma **reduziu** os tetos das multas (no art. 11, de 100 para 24 vezes a remuneração) e trocou as faixas por limites máximos. Hoje a multa do art. 9º é **igual** ao acréscimo, e a do art. 10, **igual** ao dano, e não o triplo ou o dobro.

Regras complementares do art. 12:

- **Multa até o dobro** (§ 2º): se, pela situação econômica do réu, o valor calculado for ineficaz para reprovar e prevenir, o juiz pode aumentar a multa **até o dobro**.
- **Pessoa jurídica** (§ 3º): considerar os efeitos econômicos e sociais da sanção, para manter a empresa funcionando.
- **Proibição de contratar** (§ 4º): pelo texto da lei, em regra vale perante o **ente lesado**; **em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados**, pode **extrapolar** o ente lesado. (O STF, em 2026, considerou inconstitucional a limitação ao ente lesado; para a prova, guarde que a extensão a outros entes é possível.) A sanção deve constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o **CEIS** (§ 8º).
- **Atos de menor ofensa** (§ 5º): a sanção **limita-se à multa**, sem prejuízo do **ressarcimento do dano** e da **perda dos valores obtidos**, quando for o caso.
- **Dedução do ressarcimento** (§ 6º): a reparação do dano na ação de improbidade **deduz** o que já foi ressarcido nas instâncias criminal, civil e administrativa sobre os mesmos fatos. Não se cobra duas vezes.
- ***Non bis in idem*** com a Lei Anticorrupção (§ 7º).
- **Execução só depois do trânsito em julgado** (§ 9º): **todas** as sanções do art. 12, de qualquer dos três tipos, só podem ser executadas após o trânsito em julgado da condenação. Não há execução provisória, nem para o enriquecimento ilícito, nem para o dano ao erário, nem para os princípios.

- **Perda da função** (§ 1º): o texto da lei limita a perda ao vínculo da mesma natureza que o agente tinha na época do fato (com extensão excepcional no caso do art. 9º). O STF, em 2026, derrubou essa limitação: a condenação pode atingir os vínculos que o agente tenha com o poder público.

Art. 20: perda da função e suspensão dos direitos políticos.

> **Lei seca:** Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos **só se efetivam com o trânsito em julgado** da sentença condenatória.

Afastamento cautelar (art. 20, §§ 1º e 2º). Antes da condenação definitiva, o juiz pode afastar o agente do cargo, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração**, quando a medida for necessária à **instrução processual** ou para **evitar a iminente prática de novos ilícitos**. O afastamento é de **até 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo**, por decisão motivada.

Sanções administrativas não vêm da LIA. As sanções do art. 12 são aplicadas pelo **Judiciário**, na ação de improbidade. Se a Câmara, em processo disciplinar, demite o servidor Vítor por um fato que também é improbidade, a demissão decorre do **estatuto** (Lei 8.112, art. 132, IV, "improbidade administrativa"), e não diretamente da LIA.

Sucessores e empresas incorporadas (arts. 8º e 8º-A)

> **Lei seca:** Art. 8º. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar **dano ao erário** ou que se **enriquecer ilicitamente** estão sujeitos **apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido**.

- Os herdeiros **não** recebem as penalidades do falecido (multa, suspensão de direitos). Respondem só pela **reparação**, e até o limite da herança.
- A morte do agente não apaga tudo: a punição pessoal se extingue, mas o dever de reparar passa aos herdeiros.
- A regra cobre o dano ao erário e o enriquecimento ilícito. **Não** alcança os atos que só violam princípios (art. 11).

> **Exemplo:** o servidor Mauro causou dano de R$ 500 mil e morreu durante a ação, deixando ao filho herança de R$ 200 mil. O filho responde pela recomposição do dano só até R$ 200 mil.

Empresas (art. 8º-A). A responsabilidade sucessória vale também na **alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão** societária. Nos casos de **fusão e incorporação**, a sucessora responde apenas pela **reparação integral do dano**, até o limite do patrimônio transferido, e **não** recebe as demais sanções (multa, proibição de contratar) por fatos anteriores à operação, **salvo simulação ou evidente intuito de fraude**, devidamente comprovados.

Declaração de bens e representação (arts. 13 a 15)

- A **posse e o exercício** do agente público ficam condicionados à apresentação da **declaração de imposto de renda** entregue à Receita Federal, arquivada no serviço de pessoal (art. 13). A

declaração é **atualizada anualmente** e na saída do cargo. Quem se **recusa** a prestá-la no prazo ou presta declaração **falsa** é punido com **demissão**. Os entes podem regular as exigências administrativas de posse.

- **Qualquer pessoa** pode **representar** à autoridade administrativa competente para que se instaure investigação sobre ato de improbidade (art. 14). Não é exclusividade do Ministério Público. A representação é **escrita ou reduzida a termo e assinada**, com a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a autoria e as provas conhecidas. Se faltarem essas formalidades, a autoridade a rejeita em despacho fundamentado, o que não impede a representação ao Ministério Público. Atendidos os requisitos, a autoridade determina a apuração imediata, segundo a lei do processo disciplinar do agente.
- A **comissão processante** dá conhecimento ao **Ministério Público** e ao **Tribunal ou Conselho de Contas** da existência do procedimento administrativo (art. 15), e eles podem designar representante para acompanhá-lo.
- A autoridade que souber de indícios de improbidade **representa ao Ministério Público** (art. 7º).
- É **crime** representar por improbidade contra quem o autor da denúncia **sabe inocente** (art. 19): detenção de **seis a dez meses** e multa, além de indenizar o denunciado.
- O Ministério Público pode instaurar **inquérito civil**, de ofício, a requerimento de autoridade ou por representação, e requisitar inquérito policial (art. 22). O investigado pode se manifestar por escrito e juntar documentos.

A ação de improbidade: natureza, legitimidade e competência

Natureza. A ação de improbidade **não é ação penal**: serve para aplicar sanções civis e políticas. Ela também não serve **só** para reparar o dano: reconhece o ato ímprobo e aplica as sanções do art. 12 (além do ressarcimento, art. 18). O art. 17-D a define como **repressiva, de caráter sancionatório**, destinada a sanções de caráter pessoal, e **proíbe** usá-la para o **controle de legalidade de políticas públicas** e para a proteção de **interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos**, que ficam para a **ação civil pública** (Lei 7.347/1985). O STF deu a esse artigo interpretação conforme: a improbidade tem natureza **civil**, mas a ação de improbidade não substitui a ação civil pública. Também não é correto dizer que ela é "sancionatória pura, sem caráter reparatório": a sentença condena ao ressarcimento.

Rito. A ação segue o **procedimento comum do CPC**, salvo as peculiaridades da LIA (art. 17, caput).

Legitimidade ativa. A história em três tempos:

1. **Redação original (1992)**: Ministério Público **ou** pessoa jurídica interessada.
2. **Lei 14.230/2021**: o art. 17 passou a dizer que a ação "será proposta pelo Ministério Público", tirando a legitimidade da pessoa jurídica lesada.
3. **STF, ADIs 7.042 e 7.043 (2022)**: a exclusividade do MP é **inconstitucional**. A legitimidade é **concorrente e disjuntiva** entre o Ministério Público e as **pessoas jurídicas interessadas** (cada um pode agir sozinho). Tirar do ente lesado o poder de propor a ação esvaziaria as atribuições da **Advocacia Pública** (CF, arts. 131 e 132). O STF manteve essa legitimidade concorrente ao julgar as ADIs 7.156 e 7.236 (2026).

Consequências do entendimento do STF: o município lesado, por sua procuradoria, pode propor a ação; a pessoa jurídica interessada pode pedir a **indisponibilidade de bens**; e a Advocacia Pública do ente lesado pode celebrar **acordo de não persecução civil**, de forma concorrente com o MP.

Intimação da pessoa jurídica. Sem prejuízo da citação dos réus, a **pessoa jurídica interessada** é **intimada** para, se quiser, intervir no processo (art. 17, § 14). Numa ação do MP contra servidores da Câmara por desvio de contrato da Casa, intima-se a **União**.

A assessoria jurídica que deu parecer. O art. 17, § 20, diz que a assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos **ficará obrigada** a defender o administrador na ação de improbidade. O STF (ADIs 7.042 e 7.043) declarou essa **obrigação** inconstitucional: não há dever de defesa; a representação só é possível se a lei específica do ente a autorizar.

Competência.

- A ação é proposta no **foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada** (art. 17, § 4º-A).
- A propositura **previne** a competência do juízo para todas as ações posteriores com a **mesma causa de pedir ou o mesmo objeto** (§ 5º).
- **Justiça Federal**, quando participam como partes entidades federais do art. 109, I, da CF (União, autarquia, fundação ou empresa pública federal). Não é "sempre" a Justiça Estadual: a ação do MPF contra servidores de autarquia federal que desviaram recursos da própria autarquia, que integra o processo, corre na Justiça Federal.
- **Primeiro grau**, sem foro por prerrogativa de função (ADI 2.797), com a exceção da Pet 3.211 QO já vista.
- **Uma só ação por fato**: não se admite mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato. Conflitos de atribuição entre membros de Ministérios Públicos distintos são resolvidos pelo **Conselho Nacional do Ministério Público** (§ 19, III).

Sem adiantamento de custas (art. 23-B): nas ações e acordos da LIA não há adiantamento de custas, preparo, emolumentos ou honorários periciais. Se a ação for procedente, as custas são pagas ao final; honorários contra o autor só na improcedência com **má-fé** comprovada.

Indisponibilidade de bens (art. 16)

A **indisponibilidade** é o bloqueio dos bens do réu para garantir que, no fim, haja como recompor o erário. Pode ser pedida em caráter **antecedente ou incidente** (antes ou durante a ação), independentemente da representação do art. 7º, e pode alcançar bens e contas **no exterior**. Da decisão que a defere ou indefere cabe **agravo de instrumento**.

O que diz o texto da lei, depois de 2021:

- **Requisitos** (§ 3º): demonstração, no caso concreto, de **perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo**, com probabilidade dos atos descritos na inicial, **após a oitiva do réu em 5 dias**.
- **Sem oitiva prévia** (§ 4º): possível quando o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, **não podendo a urgência ser presumida**. Não é "em qualquer circunstância".

- **Vários réus** (§ 5º): a soma dos bloqueios não pode superar o valor indicado na inicial como dano ou enriquecimento.
- **Substituição** (§ 6º): por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial, a pedido do réu.
- **Terceiros** (§ 7º): os bens de terceiro só são atingidos se demonstrada sua **efetiva concorrência** para os atos ilícitos; no caso de **pessoa jurídica**, é preciso instaurar o **incidente de desconsideração da personalidade jurídica**. Os bens dos sócios não são bloqueados diretamente.
- **Objeto** (§ 10): bens que assegurem o **integral ressarcimento do dano**, **sem** incidir sobre os valores da eventual **multa civil** nem sobre **acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita**.
- **Ordem de preferência** (§ 11): veículos, imóveis, móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas, pedras e metais preciosos; **só na falta deles**, contas bancárias.
- **Serviço público** (§ 12): é **vedada** medida capaz de prejudicar a **prestação de serviços públicos**. Não se pode bloquear todos os ônibus da única empresa de transporte coletivo da cidade.
- **Reserva de 40 salários mínimos** (§ 13): é **vedado** bloquear a quantia de **até 40 salários mínimos** em poupança, outras aplicações ou conta-corrente.
- **Bem de família** (§ 14): **vedada** a indisponibilidade, **salvo** se comprovado que o imóvel é fruto de **vantagem patrimonial indevida** (enriquecimento ilícito, art. 9º).

> **Atenção:** em 2026 o STF (ADIs 7.156 e 7.236) declarou inconstitucionais as exigências mais rígidas dos §§ 3º, 4º e 10: para o bloqueio, bastam indícios fortes do ato, e ele pode garantir também o acréscimo resultante de enriquecimento ilícito. Os §§ 13 (40 salários mínimos) e 14 (bem de família) não foram atingidos. Itens que pedem "nos termos da Lei 8.429/1992" costumam cobrar o texto acima.

O processo judicial passo a passo (art. 17)

1. Petição inicial (§ 6º). Precisa:

- **individualizar a conduta** do réu e apontar os **elementos probatórios mínimos** da ocorrência do ato (arts. 9º, 10 ou 11) e de sua autoria, salvo impossibilidade fundamentada;
- vir com documentos ou justificação que contenham **indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo** imputado.

A inicial genérica, sem individualizar a conduta, é **rejeitada** (§ 6º-B), assim como nos casos do art. 330 do CPC e quando for **manifestamente inexistente** o ato de improbidade. O MP pode pedir as tutelas provisórias do CPC (§ 6º-A).

2. Citação para contestar (§ 7º). Estando a inicial em devida forma, o juiz manda citar os réus para **contestar no prazo comum de 30 dias**, contado na forma do art. 231 do CPC.

> **Atenção:** a antiga **defesa prévia** (notificação do réu para manifestação escrita antes do recebimento da inicial) **acabou** com a reforma. Hoje o réu é citado direto para contestar. Não há nulidade por falta de notificação prévia.

3. Solução consensual (§ 10-A). Havendo possibilidade de acordo, as partes podem pedir a **interrupção do prazo para contestação por até 90 dias**.

4. Depois da contestação (§ 10-B). Ouvido o autor, se for o caso, o juiz: julga conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato; e **pode desmembrar o litisconsórcio** para otimizar a instrução.

5. Decisão de tipificação (§§ 10-C a 10-F). Após a réplica, o juiz profere decisão indicando com precisão a **tipificação** do ato. Pelo texto da lei:

- é **vedado** ao juiz **modificar o fato principal** e a capitulação legal apresentada pelo autor (§ 10-C);
- para cada ato, indica-se **apenas um tipo** entre os arts. 9º, 10 e 11 (§ 10-D) — nunca "mais de um";
- depois dessa decisão, as partes são **intimadas a especificar as provas** (§ 10-E);
- é **nula** a decisão de mérito que **condenar por tipo diverso** do definido na inicial ou que condenar **sem produzir as provas** tempestivamente especificadas pelo réu (§ 10-F).

> **Atenção:** em 2026 o STF (ADIs 7.156 e 7.236) retirou do § 10-C a vedação de mudar a **capitulação legal**, invalidou o tipo único do § 10-D e a nulidade por "tipo diverso" do § 10-F, I: o juiz pode dar ao fato o enquadramento jurídico correto. O que continua proibido é **alterar o fato principal** narrado pelo autor.

6. Improcedência a qualquer tempo (§ 11). Em **qualquer momento** do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julga a demanda **improcedente**.

7. Conversão em ação civil pública (§§ 16 e 17). Se o juiz identificar ilegalidades ou irregularidades a sanar, mas **sem todos os requisitos** para sancionar os réus, pode, em decisão motivada, **converter** a ação de improbidade em **ação civil pública**. Dessa decisão cabe **agravo de instrumento**.

8. Desconsideração da personalidade jurídica (§ 15): segue o incidente dos **arts. 133 a 137 do CPC**.

9. Interrogatório (§ 18): o réu tem direito de ser **interrogado**, e sua **recusa ou silêncio não implicam confissão**.

10. Recursos (§§ 9º-A e 21). **Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento**, inclusive da que **rejeita as preliminares** da contestação. Elas não são irrecorríveis: o réu Alceu pode agravar da decisão que indeferiu sua prova pericial.

O que NÃO se aplica à ação de improbidade (§ 19 e art. 17-C, § 3º):

- a **presunção de veracidade** dos fatos em caso de **revelia** (o réu Nestor, que não contestou, não tem os fatos presumidos verdadeiros);
- a **distribuição dinâmica do ônus da prova** do CPC (art. 373, §§ 1º e 2º);
- o ajuizamento de **mais de uma ação** pelo mesmo fato, mesmo por Ministérios Públicos diferentes;
- o **reexame obrigatório** (remessa necessária) da sentença de improcedência ou de extinção sem mérito. Nenhuma sentença da LIA tem remessa necessária (art. 17-C, § 3º).

A sentença (arts. 17-C, 18 e 18-A)

Além do art. 489 do CPC, a sentença deve (art. 17-C):

- **I**: indicar com precisão os fundamentos que demonstram os elementos dos arts. 9º, 10 e 11, **que não podem ser presumidos**;
- **II**: considerar as **consequências práticas** da decisão sempre que decidir com base em **valores jurídicos abstratos** (a mesma lógica da LINDB);
- **III**: considerar os **obstáculos e as dificuldades reais do gestor** e as exigências das políticas públicas a seu cargo (não se limita à legalidade formal);
- **IV**: na aplicação das sanções, considerar: os princípios da **proporcionalidade e da razoabilidade**; a **natureza, a gravidade e o impacto** da infração; a **extensão do dano**; o **proveito patrimonial** do agente; as circunstâncias **agravantes ou atenuantes**; a atuação do agente para **minorar os prejuízos**; os **antecedentes**;
- **V**: considerar a **dosimetria das sanções já aplicadas** ao agente pelo mesmo fato;
- **VI**: considerar a **atuação específica do terceiro**;
- **VII**: na ofensa a princípios, indicar **critérios objetivos** que justifiquem a sanção.

Solidariedade (art. 17-C, § 2º). O texto diz que, havendo vários réus, a condenação ocorre **no limite da participação e dos benefícios diretos de cada um, vedada qualquer solidariedade**. O STF, em 2026, admitiu a solidariedade quanto à **recomposição do erário** (o ressarcimento), mantendo a individualização das sanções.

Art. 18: ressarcimento e liquidação.

- A sentença que julgar procedente a ação dos arts. 9º e 10 condena ao **ressarcimento dos danos** e à **perda ou reversão dos bens** ilicitamente adquiridos, em favor da pessoa jurídica prejudicada.
- Se for preciso **liquidar o dano**, quem age primeiro é a **pessoa jurídica prejudicada**. Se ela não o fizer em **6 meses** do trânsito em julgado, o **Ministério Público** faz a liquidação e o cumprimento da sentença, sem prejuízo da responsabilização pela omissão. A liquidação, portanto, não é exclusiva do MP.
- Na apuração do ressarcimento, descontam-se os **serviços efetivamente prestados**.
- O juiz pode autorizar o **parcelamento em até 48 parcelas mensais** corrigidas, se o réu demonstrar incapacidade de pagar de imediato.

Art. 18-A: unificação das sanções. A **requerimento do réu**, na fase de **cumprimento da sentença**, o juiz unifica as sanções aplicadas em processos diferentes:

- **continuidade de ilícito**: aplica a **maior sanção aumentada de 1/3** ou a **soma das penas**, o que for **mais benéfico** ao réu;
- **prática de novos atos ilícitos** pelo mesmo sujeito: **soma** as sanções;
- a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar unificadas observam o **limite máximo de 20 anos**.

Independência das instâncias e o papel do Tribunal de Contas (art. 21)

> **Lei seca:** Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, **salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10** desta Lei; II - da **aprovação ou rejeição das contas** pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

- O **dano** só é indispensável para o **ressarcimento** e para o **art. 10**. Enriquecimento ilícito e violação de princípios podem ser punidos sem dano.
- A **aprovação das contas** pelo Tribunal de Contas **não impede** nem suspende a ação de improbidade. O diretor que teve as contas de 2024 aprovadas pelo TCU, mas recebeu propina naquele ano, pode ser condenado.
- Os atos dos órgãos de controle **serão considerados** pelo juiz quando tiverem servido de fundamento para a conduta do agente (§ 1º), e as provas e decisões desses órgãos entram na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise do dolo (§ 2º).
- **Sentenças civis e penais** produzem efeitos na ação de improbidade quando concluírem pela **inexistência da conduta** ou pela **negativa de autoria** (§ 3º).
- **Absolvição criminal** (§ 4º): o texto diz que a absolvição criminal **sobre os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada**, impede o trâmite da ação de improbidade, com comunicação de todos os fundamentos do art. 386 do CPP. Esse parágrafo foi suspenso por liminar (ADI 7.236, 2022) e, no mérito (2026), o STF decidiu que a absolvição não encerra automaticamente a ação: só repercutem a **inexistência do fato**, a **negativa de autoria** e a **excludente de ilicitude**. De todo modo, é sempre errado dizer que a absolvição "por qualquer fundamento" impede "sempre" a ação.
- **Compensação** (§ 5º): as sanções aplicadas em **outras esferas** devem ser **compensadas** com as da ação de improbidade. Se o servidor Gil já pagou multa ao Tribunal de Contas pelo mesmo fato, ela é compensada com a multa civil.

Acordo de não persecução civil (art. 17-B)

O **acordo de não persecução civil (ANPC)** é o instrumento de **autocomposição** da improbidade: o investigado ou réu faz um acordo e evita (ou encerra) o processo sancionador.

> **Lei seca:** Art. 17-B. O Ministério Público **poderá**, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, **ao menos**, os seguintes resultados: I - o **integral ressarcimento do dano**; II - a **reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida** obtida, ainda que oriunda de agentes privados.

Pontos que caem:

- **Conteúdo mínimo**: ressarcimento integral **e** reversão da vantagem indevida. Um acordo em que o servidor Túlio pagaria multa **sem devolver** o que desviou não pode ser celebrado. O ANPC **não precisa** prever sanções da LIA: o mínimo legal é o ressarcimento e a reversão. Segundo a doutrina, o acordo pode até **afastar integralmente as sanções**, desde que garantidos esses dois resultados, e pode prever benefícios ao investigado (desconto no pagamento à vista, substituição da multa por obrigações de fazer).
- **"Poderá"**: o MP **não é obrigado** a oferecer o acordo em todos os casos. Mas, segundo a doutrina, a **recusa deve ser motivada** e é controlável: não é juízo livre sem justificativa.
- **Requisitos cumulativos** (§ 1º):
- **oitiva do ente federativo lesado**, antes ou depois da propositura da ação;
- se o acordo for **anterior à ação**, **aprovação, em até 60 dias**, pelo órgão do MP competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis;
- **homologação judicial**, **independentemente** de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento.
- **Critérios** (§ 2º): personalidade do agente, **natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social** do ato, e as vantagens da rápida solução para o interesse público. Não só a personalidade.
- **Tribunal de Contas** (§ 3º): o texto manda ouvir o Tribunal de Contas, em 90 dias, para apurar o dano. O STF suspendeu (2022) e depois declarou inconstitucional (2026) essa oitiva obrigatória.
- **Momento** (§ 4º): no curso da **investigação**, no curso da **ação** ou no momento da **execução da sentença** condenatória. Celebrado antes da ação, funciona como um **pacto de não propositura** da ação de improbidade.
- **Negociação** (§ 5º): entre o MP, de um lado, e o investigado ou demandado e seu defensor, de outro.
- **Integridade** (§ 6º): o acordo pode prever **mecanismos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia** de irregularidades e códigos de ética na pessoa jurídica.
- **Descumprimento** (§ 7º): o investigado fica **impedido de celebrar novo acordo por 5 anos**, contados do conhecimento do descumprimento pelo MP. Não pode fazer outro acordo imediatamente.
- **Quem pode celebrar**: o texto fala só do MP, mas, com a legitimidade concorrente reconhecida pelo STF, a **Advocacia Pública do ente lesado** também pode. O acordo do município lesado com a empresa da merenda, prevendo ressarcimento integral e reversão da vantagem, é válido.

Colaboração premiada. O STF (**Tema 1.043**) admite a **colaboração premiada** (Lei 12.850/2013) na ação civil pública por ato de improbidade, desde que, entre outras condições, as declarações do colaborador não sejam a única prova, o acordo tenha a interveniência da pessoa jurídica interessada e seja homologado, e preveja o ressarcimento integral.

Prescrição (art. 23)

Prescrição é a perda do poder de punir pelo decurso do tempo. Na improbidade, o que prescreve é a **ação para aplicar as sanções** (multa, suspensão dos direitos políticos, perda da função, proibição de contratar).

Antes de 2021: prazos diferentes conforme o vínculo. A redação original do art. 23 tinha prazos distintos: até **5 anos após o término** do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança; para o ocupante de **cargo efetivo ou emprego**, o prazo que o estatuto previa para as faltas disciplinares puníveis com demissão; e, para as entidades que recebem dinheiro público, 5 anos da apresentação da prestação de contas final. Era preciso descobrir qual prazo valia para cada agente.

Depois de 2021: prazo único de 8 anos, contado do fato.

> **Lei seca:** Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em **8 (oito) anos**, contados a partir da **ocorrência do fato** ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que **cessou a permanência**.

- O prazo é **o mesmo para todos**: efetivo, comissionado, político eleito, terceiro. A reforma acabou com os prazos por tipo de vínculo, em nome da **segurança jurídica** e da previsibilidade.
- Conta-se **do fato**, e não da data em que a administração **tomou ciência** dele. Quem conta da ciência é, por exemplo, a Lei 8.112 para as infrações disciplinares (art. 142, § 1º). Dizer que a improbidade "passou a seguir o padrão" da ciência da infração é errado.
- Infração **permanente** (que se prolonga no tempo): conta-se do dia em que ela **parou**.
- Não é de 5 anos. Cinco anos era um dos prazos da lei antiga.

Suspensão (§ 1º). A instauração de **inquérito civil** ou de **processo administrativo** para apurar a improbidade **suspende** o prazo por, **no máximo, 180 dias corridos**. A contagem recomeça quando o procedimento termina ou, se ele não terminar, quando se esgotam os 180 dias. A suspensão **não é por tempo indeterminado** e **não pode ser prorrogada**, nem com justificativa de complexidade: o promotor que mantém a prescrição suspensa por 300 dias age contra a lei.

Prazo do inquérito civil (§§ 2º e 3º). O inquérito civil deve ser concluído em **365 dias corridos**, **prorrogável uma única vez por igual período**, por ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do Ministério Público. Encerrado esse prazo, a ação deve ser proposta em **30 dias**, se não for caso de arquivamento.

> **Atenção:** não confunda os dois prazos. O que se prorroga uma vez é o prazo para **concluir o inquérito** (365 + 365 dias). A **suspensão da prescrição** fica sempre limitada a 180 dias.

Interrupção (§ 4º). Interromper a prescrição é zerar a contagem. Interrompem o prazo:

1. o **ajuizamento** da ação de improbidade;
2. a **publicação da sentença condenatória**;
3. a publicação de decisão ou acórdão de **TJ ou TRF** que confirma sentença condenatória ou reforma sentença de improcedência;

4. a publicação de decisão ou acórdão do **STJ** que confirma acórdão condenatório ou reforma acórdão de improcedência;
5. a publicação de decisão ou acórdão do **STF** que confirma acórdão condenatório ou reforma acórdão de improcedência.

Quanto tempo corre depois da interrupção. Aqui há duas respostas, e a prova pode cobrar qualquer uma delas:

- **Texto da lei** (§ 5º): interrompida a prescrição, o prazo recomeça do dia da interrupção **pela metade** do prazo do caput, ou seja, **4 anos**.
- **STF, ADIs 7.156 e 7.236 (2026)**: o Supremo declarou inconstitucional a expressão "pela metade". Interrompida a prescrição, o prazo **recomeça inteiro**, isto é, **8 anos**.

> **Dica:** se o item diz "nos termos da Lei 8.429/1992" ou "a reforma instituiu", ele está cobrando a letra do § 5º (metade, 4 anos). Se diz "segundo o entendimento vigente do STF" ou cita as ADIs 7.156 e 7.236, a resposta é: o prazo recomeça **por inteiro**, não pela metade.

Prescrição intercorrente (§ 8º). É a prescrição que ocorre **durante o processo**, quando ele fica parado tempo demais entre um marco interruptivo e o seguinte. A reforma a previu **expressamente**: se, entre os marcos do § 4º, correr o prazo do § 5º, o juiz ou o tribunal **deve** reconhecê-la e decretá-la de imediato, **de ofício ou a requerimento** da parte, **depois de ouvir o Ministério Público**. Pelo texto da lei, esse prazo é de **4 anos** (a metade dos 8); com a decisão do STF de 2026, que derrubou a redução pela metade, o prazo entre os marcos passa a ser o inteiro. Em nenhuma leitura se exigem "mais de 8 anos".

> **Exemplo:** a ação contra o servidor Sérgio foi ajuizada em março de 2023, o que interrompeu a prescrição. Pela letra do § 5º, se a sentença condenatória não for publicada em 4 anos (até março de 2027), ocorre a prescrição intercorrente. Pela decisão do STF de 2026, o novo prazo é de 8 anos.

Efeito para todos (§§ 6º e 7º). A suspensão e a interrupção valem para **todos os que concorreram** para o ato, e não só para o principal responsável. E, nos **atos conexos** julgados no mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles se estendem aos demais.

O ressarcimento não prescreve (Tema 897). A Constituição manda a lei fixar prazos de prescrição para os ilícitos que causem prejuízo ao erário, "**ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**" (CF, art. 37, § 5º). Com base nisso, o STF fixou:

> **Atenção:** "São **imprescritíveis** as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de **ato doloso** tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (STF, Tema 897).

- O art. 23 da LIA trata só da ação para aplicar **sanções**. A lei **não fixou prazo** para o ressarcimento; o tema é regido pela Constituição e pela jurisprudência do STF. A reforma de 2021 **não** tornou o ressarcimento prescritível.

- Por isso, se as sanções estiverem prescritas, a ação que contém pedido de ressarcimento **pode prosseguir** quanto a esse pedido.
- A imprescritibilidade vale para o dano causado por ato **doloso** de improbidade. O ressarcimento por ilícito civil comum prescreve (STF, Tema 666).

A lei nova vale para o passado? (Tema 1.199)

A Lei 14.230/2021 foi publicada em **26/10/2021**. Ela trouxe regras mais favoráveis ao réu (fim da improbidade culposa, novo regime de prescrição). O STF decidiu até onde elas alcançam fatos antigos no **Tema 1.199 da repercussão geral** (ARE 843.989, 2022). As teses, em linguagem simples:

1. **Dolo sempre.** Para tipificar improbidade, é preciso responsabilidade **subjetiva**: dolo nos arts. 9º, 10 e 11.
2. **Coisa julgada protegida.** A revogação da modalidade culposa é **irretroativa** quanto à **coisa julgada**: não desfaz condenações por culpa já **transitadas em julgado**, nem atinge a execução das penas e seus incidentes (CF, art. 5º, XXXVI). A coisa julgada **não é relativizada** para aplicar a lei mais benéfica.
3. **Processos em curso alcançados.** A lei nova **se aplica** aos atos culposos praticados na vigência da lei antiga **cujos processos ainda não tenham condenação transitada em julgado**. Nesses processos, o juiz deve **analisar se houve dolo**: se houver, o caso pode seguir como improbidade dolosa (requalificação); se não houver, a ação cai.
4. **Prescrição irretroativa.** O novo regime prescricional **não retroage**: os novos marcos temporais (inclusive o da prescrição intercorrente) contam **a partir da publicação da lei**, e não da data do fato ou do ajuizamento.

> **Exemplo:** ação de 2015, por fatos de 2010. Em 2022, o réu pede a prescrição intercorrente contando os novos prazos desde o ajuizamento, em 2015. O pedido não procede: os prazos novos só começam a correr em 26/10/2021. A prescrição intercorrente **pode** atingir uma ação antiga, mas contada da publicação da lei.

Sem atalho para desfazer condenações definitivas.

- A **ação rescisória** com base na lei nova não serve, porque a lei não alcança a coisa julgada; e, de todo modo, a rescisória do processo civil tem prazo de **2 anos** (CPC, art. 975), não pode ser proposta "a qualquer tempo".
- A **revisão a qualquer tempo** para aplicar a lei mais benéfica é instituto do **processo penal** (revisão criminal, CPP, art. 622). Não se aplica à improbidade.

> **Pegadinha:** "o STF reconheceu a retroatividade da Lei 14.230/2021 em todos os seus aspectos" é falso. A lei nova só alcança os processos por culpa **ainda sem trânsito em julgado**, e a prescrição nova só vale da publicação em diante.

Partidos políticos e capacitação (arts. 23-A e 23-C)

- Atos que causem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio ou dilapidação de **recursos públicos dos partidos políticos** ou de suas fundações são responsabilizados nos termos da **Lei 9.096/1995** (Lei dos Partidos Políticos), diz o art. 23-C. O STF (ADI 7.236) deu ao dispositivo interpretação conforme: isso não exclui a aplicação da LIA aos dirigentes que desviem esses recursos públicos.
- É dever do poder público oferecer **contínua capacitação** aos agentes que atuam na prevenção e na repressão da improbidade (art. 23-A).

Quadros para memorizar

Os três tipos lado a lado

	Enriquecimento ilícito (art. 9º)	Lesão ao erário (art. 10)	Violação de princípios (art. 11)
Núcleo	vantagem patrimonial indevida em razão da função	perda patrimonial efetiva e comprovada	violar honestidade, imparcialidade e legalidade
Dolo	exigido	exigido (não há mais forma culposa)	exigido, com fim de proveito indevido
Precisa de dano ao erário?	não	**sim**	não
Precisa de enriquecimento do agente?	sim	não	não
Rol dos incisos	exemplificativo ("notadamente")	exemplificativo ("notadamente")	**taxativo**
Suspensão dos direitos políticos	até 14 anos	até 12 anos	não há
Perda da função	sim	sim	não há
Multa civil	igual ao acréscimo patrimonial	igual ao dano	até 24 vezes a remuneração
Proibição de contratar	até 14 anos	até 12 anos	até 4 anos
Herdeiros respondem (art. 8º)?	sim, até a herança	sim, até a herança	não

Números da LIA

Assunto	Número
Prescrição das sanções	8 anos, do fato (ou do fim da permanência)
Suspensão da prescrição por inquérito civil ou processo administrativo	até 180 dias corridos, sem prorrogação

Assunto	Número
Conclusão do inquérito civil	365 dias corridos, prorrogável uma vez por igual período
Propositura da ação após o fim do inquérito	30 dias
Prazo depois da interrupção (texto da lei)	metade: 4 anos
Prazo depois da interrupção (STF, ADIs 7.156 e 7.236, 2026)	inteiro: 8 anos
Oitiva do réu antes da indisponibilidade	5 dias
Valor que não pode ser bloqueado	até 40 salários mínimos
Contestação	30 dias, prazo comum
Interrupção do prazo de contestação para acordo	até 90 dias
Afastamento cautelar	até 90 dias, prorrogáveis uma única vez
Aprovação do ANPC anterior à ação pelo órgão do MP	até 60 dias
Impedimento após descumprir o ANPC	5 anos, da ciência do MP
Liquidação do dano pela pessoa jurídica antes do MP	6 meses do trânsito em julgado
Parcelamento do ressarcimento	até 48 parcelas mensais
Unificação por continuidade	maior sanção + 1/3 ou soma, o que for melhor ao réu
Teto da unificação (direitos políticos e proibição de contratar)	20 anos
Multa aumentada pela situação econômica do réu	até o dobro
Crime de representação contra inocente	detenção de 6 a 10 meses e multa
Rescisória no CPC	2 anos
Alíquota mínima do ISS (art. 10, XXII)	2%

Antes e depois da reforma de 2021

Ponto	Redação original (1992)	Hoje
Elemento subjetivo	dolo (arts. 9º e 11) ou culpa (art. 10)	só dolo, em todos os tipos
Dano ao erário	admitia dano presumido	perda efetiva e comprovada
Rol do art. 11	exemplificativo ("notadamente")	taxativo
Agente político no art. 2º	não citado pelo nome	citado expressamente
Legitimidade ativa	MP ou pessoa jurídica interessada	texto: só MP; STF: MP e pessoa jurídica (concorrente e disjuntiva)
Defesa prévia	existia	extinta; citação direta para contestar
Prescrição	prazos por vínculo (5 anos do fim do mandato etc.)	8 anos do fato, para todos

Ponto	Redação original (1992)	Hoje
Prescrição intercorrente	não prevista	prevista (§ 8º)
Multa do art. 9º	até 3 vezes o acréscimo	igual ao acréscimo
Multa do art. 10	até 2 vezes o dano	igual ao dano
Multa do art. 11	até 100 vezes a remuneração	até 24 vezes
Benefício indevido de ISS	art. 10-A (LC 157/2016)	art. 10, XXII

Quem pode e quem não pode

Situação	Resposta
Propor a ação de improbidade	MP e pessoa jurídica lesada (STF, ADIs 7.042 e 7.043)
Representar à autoridade pedindo investigação	qualquer pessoa
Celebrar ANPC	MP e, segundo o STF, a Advocacia Pública do ente lesado
Ser réu sozinho (particular sem agente público)	não
Presidente da República ser réu por improbidade	não (só crime de responsabilidade)
Governador, prefeito, ministro, parlamentar	respondem por improbidade e por crime de responsabilidade
Foro especial na ação de improbidade	não há (1º grau), salvo ministro do STF (Pet 3.211 QO)
Executar sanções antes do trânsito em julgado	nunca
Liquidar o dano	primeiro a pessoa jurídica; o MP se ela ficar 6 meses inerte

O que não se aplica à ação de improbidade

Instituto	Por quê
Presunção de veracidade na revelia	art. 17, § 19, I
Distribuição dinâmica do ônus da prova	art. 17, § 19, II
Mais de uma ação pelo mesmo fato	art. 17, § 19, III
Reexame obrigatório (remessa necessária)	art. 17, § 19, IV, e art. 17-C, § 3º
Controle de políticas públicas e tutela de interesses difusos	art. 17-D (é tarefa da ação civil pública)
Defesa prévia	revogada; o réu é citado para contestar

Lei seca que cai

A base constitucional, com as quatro consequências (cai em quase toda prova):

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a **suspensão dos direitos políticos**, a **perda da função pública**, a **indisponibilidade dos bens** e o **ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, **sem prejuízo da ação penal cabível**.

A ressalva que sustenta a imprescritibilidade do ressarcimento:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento**.

O conceito de dolo, que derruba a maioria dos itens sobre culpa:

> **Lei seca:** Art. 1º, § 2º. Considera-se dolo a **vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito** tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, **não bastando a voluntariedade** do agente.

O terceiro só responde se induzir ou concorrer com dolo:

> **Lei seca:** Art. 3º. As disposições desta Lei são aplicáveis, **no que couber**, àquele que, mesmo não sendo agente público, **induza ou concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade.

A palavra que fecha o rol do art. 11:

> **Lei seca:** Art. 11. (...) a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, **caracterizada por uma das seguintes condutas**: (...)

Nepotismo dentro da própria LIA:

> **Lei seca:** Art. 11, XI. nomear **cônjuge, companheiro ou parente** em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau, inclusive**, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de **cargo em comissão ou de confiança** ou, ainda, de **função gratificada** (...), compreendido o ajuste mediante **designações recíprocas**;

Ofensa a princípios não depende de dano:

> **Lei seca:** Art. 11, § 4º. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem **lesividade relevante** ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e **independem** do reconhecimento da produção de **danos ao erário** e de **enriquecimento ilícito** dos agentes públicos.

Nomeação política, sozinha, não é improbidade:

> **Lei seca:** Art. 11, § 5º. Não se configurará improbidade a **mera nomeação ou indicação política** por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de **dolo com finalidade ilícita** por parte do agente.

As sanções só se executam depois do fim do processo:

> **Lei seca:** Art. 12, § 9º. As sanções previstas neste artigo **somente** poderão ser executadas **após o trânsito em julgado** da sentença condenatória.

Herdeiros e sucessores:

> **Lei seca:** Art. 8º. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos **apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança** ou do patrimônio transferido.

Representação aberta a todos:

> **Lei seca:** Art. 14. **Qualquer pessoa** poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.

Independência em relação ao dano e às contas:

> **Lei seca:** Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, **salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10** desta Lei; II - da **aprovação ou rejeição das contas** pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.

O conteúdo mínimo do acordo:

> **Lei seca:** Art. 17-B. O Ministério Público **poderá** (...) celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, **ao menos**, os seguintes resultados: I - o **integral ressarcimento do dano**; II - a **reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida** obtida, ainda que oriunda de agentes privados.

O prazo e os marcos da prescrição:

> **Lei seca:** Art. 23, § 1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo (...) suspende o curso do prazo prescricional por, **no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos** (...).
>
> **Lei seca:** Art. 23, § 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, **pela metade** do prazo previsto no caput deste artigo. (Expressão "pela metade" declarada inconstitucional pelo STF nas ADIs 7.156 e 7.236, em 2026.)

Pegadinhas da banca

- **Culpa.** O item diz que, depois de 2021, negligência, imprudência ou imperícia (ou "culpa grave") ainda geram improbidade, em especial na lesão ao erário. Certo: não existe mais improbidade culposa em nenhum tipo. O servidor que, **por negligência**, ordena despesa não autorizada em lei não comete improbidade.

- **Voluntariedade.** O item diz que basta a voluntariedade para o dolo. Certo: é preciso a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
- **Lei inalterada.** O item diz que a LIA conserva a redação original. Certo: foi quase toda reescrita pela Lei 14.230/2021.
- **Só no § 4º.** O item diz que a Constituição só trata de improbidade no art. 37, § 4º. Certo: também nos arts. 14, § 9º, 15, V, e 85, V.
- **Lei federal ou de normas gerais.** O item diz que a LIA vale só na União ou que os Estados legislam sobre as sanções. Certo: é lei nacional, editada pela União; os entes só regulam aspectos administrativos, como a declaração de bens na posse.
- **Natureza penal.** O item diz que a ação de improbidade é criminal ou que depende de condenação penal. Certo: é civil, sem prejuízo da ação penal; as esferas são independentes.
- **Particular sozinho.** O item diz que particulares podem ser condenados sem nenhum agente público envolvido. Certo: o terceiro só responde junto com o agente público, que deve estar no polo passivo.
- **Terceiro que só lucrou.** O item diz que basta o terceiro ter se beneficiado. Certo: precisa induzir ou concorrer **dolosamente**.
- **Perda da função para o terceiro.** O item diz que todas as sanções se aplicam ao particular. Certo: só "no que couber".
- **Conceito restrito de agente.** O item exclui agentes políticos, temporários ou quem trabalha sem remuneração. Certo: o art. 2º alcança todos eles.
- **Conceito largo demais.** O item inclui advogado liberal, empregado de concessionária ou árbitro como agente público. Certo: não são agentes públicos para a LIA (podem responder como terceiros).
- **Concessionária na administração indireta.** Certo: concessionária é empresa privada que presta serviço por delegação.
- **Agente político fora da LIA.** O item diz que agentes políticos só respondem por crime de responsabilidade, ou que as duas leis são incompatíveis. Certo: respondem pelas duas vias, sem *bis in idem*; só o Presidente da República fica fora da LIA.
- **Presidente impune.** O item diz que os atos do Presidente contra a probidade não geram responsabilização. Certo: geram crime de responsabilidade (art. 85, V).
- **Foro especial.** O item leva a ação de improbidade ao STF, ao STJ ou ao tribunal. Certo: primeiro grau, mesmo para conselheiros de tribunais de contas e ex-agentes; a exceção é ministro do STF.
- **Vitaliciedade como escudo.** Certo: juízes, promotores e conselheiros respondem; a vitaliciedade só exige trânsito em julgado para a perda do cargo.
- **"Notadamente" no art. 11.** O item diz que o rol do art. 11 é exemplificativo ou que o dos arts. 9º e 10 é taxativo. Certo: 9º e 10 exemplificativos; 11 taxativo.
- **Mera violação de princípio.** O item diz que qualquer violação de princípio basta. Certo: só as condutas dos incisos do art. 11, com dolo, fim de proveito indevido e lesividade relevante.
- **Art. 11 com dano.** O item diz que a violação de princípios exige dano ou enriquecimento. Certo: independe dos dois.

- **Enriquecimento sem vantagem.** Certo: sem vantagem patrimonial indevida não há art. 9º; e a vantagem pode ser bem móvel, imóvel ou presente, não só dinheiro; pode decorrer de omissão.
- **Lesão ao erário sem enriquecimento.** O item exige proveito do agente no art. 10. Certo: não exige.
- **Dano presumido.** Certo: o art. 10 exige perda efetiva e comprovada, dolo e nexo causal.
- **Erário = patrimônio público.** Certo: erário é o dinheiro; patrimônio público inclui bens artísticos, históricos etc.
- **Fim do art. 10-A.** O item diz que a revogação do art. 10-A descriminalizou o benefício indevido de ISS. Certo: a conduta foi para o art. 10, XXII.
- **Prejuízo do negócio.** O item diz que perda na atividade econômica é sempre improbidade. Certo: não é, salvo ato doloso com essa finalidade.
- **Prazos das sanções trocados.** O item fala em 20 anos de direitos políticos, 20 anos de proibição de contratar ou multa do triplo/dobro. Certo: 14/12/4 anos; multa igual ao acréscimo ou ao dano; até 24 vezes a remuneração no art. 11; até o dobro só pela situação econômica do réu.
- **Art. 11 com perda da função.** Certo: o art. 11 só tem multa e proibição de contratar.
- **Execução provisória.** O item diz que alguma sanção (por ser menos grave, ou por dano ao erário) pode ser executada antes do trânsito em julgado. Certo: nenhuma pode.
- **Herdeiros punidos.** O item diz que os herdeiros arcam com todas as penalidades, ou que a morte extingue tudo. Certo: só a reparação, até o limite da herança.
- **Sucessão só de herdeiros.** Certo: também na transformação, fusão, incorporação e cisão; na fusão e na incorporação, só a reparação, salvo fraude.
- **Prescrição de 5 anos do fim do mandato.** Certo: 8 anos do fato.
- **Prescrição da ciência.** Certo: conta-se do fato, não da ciência pela administração.
- **Prazos diferentes por vínculo.** Certo: a reforma unificou.
- **Suspensão sem limite.** Certo: no máximo 180 dias, sem prorrogação.
- **Interrupção só para o principal.** Certo: vale para todos os que concorreram e para os atos conexos.
- **Ressarcimento prescritível.** Certo: o ressarcimento por ato doloso é imprescritível (Tema 897).
- **Retroatividade total.** O item diz que a lei nova retroage em tudo, inclusive na prescrição ou na coisa julgada. Certo: só alcança processos por culpa sem trânsito em julgado; a prescrição nova conta da publicação da lei.
- **Rescisória ou revisão a qualquer tempo.** Certo: não há; a rescisória tem 2 anos e a revisão sem prazo é criminal.
- **Legitimidade exclusiva do MP.** O item diz que, segundo o STF, só o MP pode propor a ação ou fazer o acordo. Certo: legitimidade concorrente e disjuntiva com a pessoa jurídica lesada.
- **Representação só pelo MP.** Certo: qualquer pessoa pode representar.
- **Justiça Estadual sempre.** Certo: Justiça Federal quando há entidade federal do art. 109, I, da CF como parte.

- **Defesa prévia.** O item diz que a falta de notificação prévia anula o processo. Certo: a defesa prévia acabou; o réu é citado para contestar em 30 dias.
- **Indisponibilidade sem limites.** O item admite bloqueio de até 40 salários mínimos, do bem de família sem prova de enriquecimento, de bens de sócios sem incidente, de bens que paralisam serviço público, da multa civil ou de acréscimo lícito. Certo: tudo isso é vedado pelo art. 16.
- **Bloqueio sem ouvir o réu sempre.** Certo: a urgência não se presume.
- **Revelia, ônus dinâmico, reexame necessário.** O item aplica algum deles à improbidade. Certo: não se aplicam.
- **Decisões irrecorríveis.** Certo: cabe agravo de instrumento das interlocutórias, inclusive da que rejeita preliminares.
- **Mais de uma ação pelo mesmo fato.** Certo: vedado, mesmo por Ministérios Públicos diferentes.
- **Contas aprovadas.** O item diz que a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas impede ou suspende a ação. Certo: não impede nem suspende.
- **Absolvição criminal "por qualquer fundamento".** Certo: só repercutem a inexistência do fato e a negativa de autoria (e, para o STF, a excludente de ilicitude).
- **Liquidação só pelo MP / 12 meses.** Certo: primeiro a pessoa jurídica; o MP depois de **6 meses** de inércia.
- **ANPC sem ressarcimento.** Certo: o acordo exige ressarcimento integral e reversão da vantagem; não precisa prever sanções.
- **ANPC obrigatório ou recusa imotivada.** Certo: o MP "poderá"; a recusa deve ser motivada.
- **ANPC sem juiz.** Certo: homologação judicial sempre, antes ou depois da ação.
- **ANPC em 90 dias.** Certo: aprovação em até **60** dias pelo órgão do MP.
- **Novo ANPC imediato.** Certo: impedimento de 5 anos.
- **ANPC só pela personalidade.** Certo: também natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social.
- **Sanção disciplinar vinda da LIA.** Certo: a demissão vem do estatuto; as sanções da LIA são judiciais.
- **Absolvição na improbidade impede punição disciplinar.** Certo: as esferas são independentes.
- **Nepotismo depende da SV 13.** Certo: está no art. 11, XI, da LIA.
- **Nomeação política é improbidade.** Certo: exige dolo com finalidade ilícita (art. 11, § 5º).

Itens comentados

- **Item:** Após a Lei 14.230/2021, a conduta culposa do agente público, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia que cause perda patrimonial ao erário, continua a configurar ato de improbidade administrativa. **Errado.** A reforma extinguiu a improbidade culposa. Só a conduta dolosa, com perda patrimonial efetiva e comprovada, configura o art. 10.
- **Item:** A mera voluntariedade do agente não é suficiente para configurar a conduta dolosa de improbidade administrativa, sendo necessária a presença da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. **Certo.** É a definição literal do art. 1º, § 2º.

- **Item:** O rol de condutas descritas no art. 11 da Lei 8.429/1992 é taxativo, de modo que a violação de princípios da administração pública só configura improbidade quando enquadrada em uma das hipóteses ali previstas. **Certo.** O caput do art. 11 diz "caracterizada por uma das seguintes condutas"; o "notadamente" só ficou nos arts. 9º e 10.
- **Item:** A Constituição Federal determina que os agentes políticos sejam julgados exclusivamente com base na legislação especial dos crimes de responsabilidade. **Errado.** Agentes políticos respondem pela LIA e por crime de responsabilidade (STF, Pet 3.240). Só o Presidente da República responde apenas por crime de responsabilidade.
- **Item:** Situação hipotética: Os empresários Davi e Ivo combinaram, entre si e sem a participação de nenhum servidor, apresentar propostas ajustadas em licitação da Câmara dos Deputados. Assertiva: Nessa situação, ainda que nenhum agente público esteja envolvido no ato, os empresários, como terceiros, podem ser condenados por improbidade administrativa. **Errado.** O terceiro só responde por improbidade quando induz ou concorre para o ato de um agente público. Sem servidor envolvido, os empresários podem responder por outras leis, não pela LIA.
- **Item:** Entre as penalidades previstas na Lei 8.429/1992 para o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, inclui-se a suspensão dos direitos políticos por até 20 anos, prazo superior ao fixado para os atos que causam lesão ao erário. **Errado.** O máximo é de 14 anos. Vinte anos é o teto da unificação de sanções (art. 18-A).
- **Item:** Após a Lei 14.230/2021, o ato de improbidade que viola princípios sujeita o responsável a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos de até 14 anos, como no enriquecimento ilícito. **Errado.** No art. 11 só há multa de até 24 vezes a remuneração e proibição de contratar por até 4 anos.
- **Item:** A revogação do art. 10-A da Lei de Improbidade pela Lei 14.230/2021 eliminou a tipificação do ato de improbidade decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. **Errado.** A conduta foi deslocada para o art. 10, XXII, como lesão ao erário.
- **Item:** Situação hipotética: Em inquérito civil instaurado para apurar ato de improbidade, o promotor de justiça, alegando a complexidade do caso, decidiu manter suspenso o prazo prescricional por 300 dias. Assertiva: Nessa situação, a decisão é válida, pois a suspensão do prazo prescricional decorrente do inquérito civil pode ultrapassar 180 dias, se houver justificativa. **Errado.** A suspensão é de no máximo 180 dias corridos. O que se prorroga uma vez é o prazo de 365 dias para concluir o inquérito.
- **Item:** Segundo o entendimento vigente do STF, interrompida a prescrição da ação de improbidade, o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, por quatro anos. **Errado.** A redução pela metade está no texto do § 5º, mas o STF a declarou inconstitucional nas ADIs 7.156 e 7.236 (2026): o prazo recomeça inteiro.
- **Item:** No Tema 1.199, o STF fixou que a revogação da modalidade culposa de improbidade não retroage para atingir a coisa julgada, mas alcança os atos praticados na vigência da lei anterior cujos processos ainda não tenham condenação transitada em julgado. **Certo.** É a síntese das teses 2 e 3 do Tema 1.199. Nesses processos, o juiz verifica se houve dolo.

- **Item:** É imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. **Certo.** Tese do Tema 897, com base no art. 37, § 5º, da CF.
- **Item:** Situação hipotética: Proposta ação de improbidade em devida forma contra o servidor Lino, o juiz determinou a citação para contestação, sem antes notificá-lo para apresentar manifestação escrita prévia. Assertiva: Nessa situação, o procedimento é nulo, pois a defesa prévia continua sendo fase obrigatória do procedimento judicial da ação de improbidade administrativa. **Errado.** A defesa prévia acabou em 2021. Estando a inicial em ordem, o réu é citado para contestar em 30 dias.
- **Item:** A indisponibilidade de bens pode atingir valores de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, outras aplicações financeiras ou conta-corrente. **Errado.** O art. 16, § 13, proíbe o bloqueio dessa quantia.
- **Item:** Situação hipotética: Um município, lesado por fraude em contrato de merenda escolar, negociou com a empresa responsável acordo de não persecução civil que prevê o integral ressarcimento do dano e a reversão da vantagem indevida. Assertiva: Nessa situação, o acordo é inválido, porque o acordo de não persecução civil pode ser celebrado exclusivamente pelo Ministério Público. **Errado.** Com a legitimidade concorrente reconhecida pelo STF (ADIs 7.042 e 7.043), a Advocacia Pública do ente lesado também pode celebrar o acordo, que respeita o conteúdo mínimo do art. 17-B.
- **Item:** Morrendo o servidor que tiver causado lesão ao patrimônio público, restará extinto qualquer tipo de punição a ele determinada em decorrência do ato de improbidade praticado. **Errado.** A punição pessoal se extingue, mas o dever de reparar o dano passa aos herdeiros, até o limite da herança (art. 8º).

Resumo para revisar

1. Improbidade é ilegalidade qualificada pelo **dolo** e enquadrada nos arts. 9º, 10 ou 11 (ou em lei especial, como o Estatuto da Cidade). Não é crime: sanções civis e políticas, **sem prejuízo da ação penal**.
2. CF, art. 37, § 4º: suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento. A improbidade aparece também nos arts. 14, § 9º, 15, V, e 85, V.
3. A LIA é lei **nacional** da União; os entes só regulam questões administrativas, como a declaração de bens.
4. **Não há improbidade culposa** desde 2021. Dolo = vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito; voluntariedade não basta.
5. Agente público, para a LIA, é quase todo mundo com vínculo com as entidades do art. 1º: políticos, estatutários, celetistas, temporários, mesários, notários. Ficam fora advogado liberal, empregado de concessionária e árbitro.
6. O **terceiro** responde se induzir ou concorrer **dolosamente**, nunca sozinho, e só pelas sanções compatíveis. A pessoa jurídica pode ser punida, sem *bis in idem* com a Lei Anticorrupção.

7. Agentes políticos respondem pela LIA **e** por crime de responsabilidade; o **Presidente da República**, só por crime de responsabilidade. Não há foro especial: a ação corre no **1º grau** (exceção: ministro do STF).
8. Art. 9º exige vantagem patrimonial indevida (dinheiro, bens, presentes; por ação ou omissão). Art. 10 exige perda patrimonial **efetiva e comprovada**, sem dano presumido, e não exige enriquecimento do agente.
9. Art. 11: rol **taxativo**, dolo, fim de proveito indevido, lesividade relevante, indicação das normas violadas; **independe** de dano e de enriquecimento. Nepotismo (XI) e promoção pessoal (XII) estão nele. Nomeação política, sozinha, não é improbidade.
10. Sanções: **14 / 12 / 4** anos; multa igual ao acréscimo, igual ao dano, até **24 vezes** a remuneração; o art. 11 não tem perda da função nem suspensão dos direitos políticos. Multa até o dobro pela situação econômica do réu.
11. Nenhuma sanção se executa antes do **trânsito em julgado**. Afastamento cautelar: até **90 dias**, prorrogável uma vez, com remuneração.
12. Herdeiros: só a reparação, até a herança; não vale para o art. 11. Fusão e incorporação: só a reparação, salvo fraude.
13. Qualquer pessoa pode **representar**; a declaração de bens condiciona posse e exercício, e a recusa ou a falsidade gera demissão.
14. Legitimidade ativa **concorrente e disjuntiva**: MP e pessoa jurídica lesada (STF). A pessoa jurídica é intimada para intervir; a assessoria jurídica não é obrigada a defender o gestor.
15. Indisponibilidade: perigo de dano pelo texto da lei (o STF afrouxou em 2026); réu ouvido em 5 dias, salvo risco comprovado; nunca até 40 salários mínimos, bem de família (salvo fruto de enriquecimento), multa civil ou bens que paralisem serviço público; sócios só por incidente de desconsideração.
16. Processo: inicial individualizada com indícios do dolo; sem defesa prévia; contestação em **30 dias**; acordo pode interromper o prazo por até **90 dias**; agravo de instrumento das interlocutórias; sem revelia presumida, ônus dinâmico, reexame necessário ou segunda ação pelo mesmo fato.
17. O juiz não pode mudar o **fato principal**; após a decisão de tipificação, as partes especificam provas. Pode converter a ação em ação civil pública; julga improcedente a qualquer tempo se não houver ato ímprobo.
18. Sentença: elementos não se presumem; consequências práticas; dificuldades reais do gestor; proporcionalidade; sanções já aplicadas; critérios objetivos no art. 11.
19. Liquidação: pessoa jurídica primeiro; MP após **6 meses**. Unificação a pedido do réu: maior + 1/3 ou soma (o melhor), soma em novos atos, teto de **20 anos**.
20. Art. 21: sanções independem de dano (salvo ressarcimento e art. 10) e da aprovação de contas; sentenças que negam o fato ou a autoria repercutem; sanções de outras esferas são compensadas.
21. ANPC: ao menos ressarcimento integral e reversão da vantagem; oitiva do ente lesado; aprovação em **60 dias** se anterior à ação; homologação judicial sempre; na investigação, na ação ou na execução; descumprido, **5 anos** sem novo acordo. Colaboração premiada é admitida (Tema 1.043).

22. Prescrição: **8 anos do fato** para todos; suspensão de até **180 dias**; inquérito civil em 365 + 365 dias; interrupção pelo ajuizamento, pela sentença e pelos acórdãos condenatórios; efeito para todos os coautores e atos conexos.
23. Depois da interrupção: texto da lei, **metade** (4 anos); STF 2026, prazo **inteiro**. A prescrição intercorrente é reconhecida de ofício, ouvido o MP.
24. Ressarcimento por ato doloso é **imprescritível** (Tema 897).
25. Tema 1.199: dolo sempre; fim da culpa não atinge a coisa julgada, mas alcança processos em curso (o juiz verifica o dolo); prescrição nova só da publicação da lei (26/10/2021) em diante.

TEMA 7 DE 21

Processo administrativo federal (Lei 9.784/1999)

179 perguntas no app · Disciplinar e processo

O que cai

O edital pede "Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/1999 e suas alterações)". A lei é curta (70 artigos) e a banca cobra o texto dela quase palavra por palavra, junto com conceitos de doutrina e algumas súmulas.

Os assuntos que mais se repetem nas perguntas:

- **Alcance da lei**: vale para a Administração federal direta e indireta **e** para o Legislativo e o Judiciário da União quando exercem função administrativa; Estados e Municípios só a usam na falta de lei própria (Súmula 633 do STJ).
- **Recursos**: prazo de 10 dias, decisão em 30, três instâncias, sem efeito suspensivo em regra, sem depósito prévio (Súmula Vinculante 21), possibilidade de agravar a situação do recorrente com ciência prévia.
- **Revisão**: a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, com fato novo, **nunca** agrava.
- **Decadência** de 5 anos para anular ato favorável, salvo má-fé, contada do primeiro pagamento nos efeitos contínuos.
- **Delegação e avocação** e o que não se delega (atos normativos, recursos, competência exclusiva).
- **Decisão coordenada** (arts. 49-A a 49-G): quando cabe e onde é proibida.
- **Princípios e critérios** do art. 2º, **motivação** (art. 50), impedimento x suspeição, prazos de decidir.
- **Conceitos de doutrina**: processo x procedimento, processualização, classificações, preclusão, coisa julgada administrativa.

Entenda o tema

Processo e procedimento

Processo administrativo é a relação jurídica que envolve uma **sucessão encadeada de atos instrumentais** voltados a obter uma **decisão administrativa**. Exemplo: o pedido de um servidor, os pareceres, as provas, a manifestação dele e, por fim, a decisão.

A doutrina distingue:

- **processo**: a **relação jurídica** entre pessoas, preordenada a um fim (a decisão);
- **procedimento**: o **rito**, a ordem dos atos, o aspecto dinâmico dessa relação.

Terminologia. A doutrina **não é unânime**. Uma parte prefere "procedimento administrativo", reservando "processo" para a atividade jurisdicional. Outra parte usa "processo administrativo", expressão que tem **respaldo nas normas**: a Constituição garante contraditório e ampla defesa "aos litigantes, em processo judicial **ou administrativo**" (art. 5º, LV), e a Lei 9.784 se chama lei do **processo** administrativo. Logo, é errado dizer que a expressão é só doutrinária ou que a Constituição usa apenas "procedimento".

Processo estatal. Conforme a função do Estado, há três tipos de processo: **legislativo** (elaboração das leis), **administrativo** e **jurisdicional**. O Parlamento também atua por meio de processo: o processo legislativo.

Por que a Administração age por processo (processualização)

Processualização é a tendência do Direito Administrativo de fazer a Administração decidir por meio de processos formais, com participação do interessado, motivação e recurso. A doutrina aponta três fatores:

1. **Legitimidade**: quem participa antes da decisão a aceita melhor; a participação dá legitimidade ao que se decide.
2. **Garantia dos administrados**: o processo permite **contraditório e ampla defesa**, protegendo o cidadão contra decisões arbitrárias. Esse fator é central, e não secundário.
3. **Eficiência**: ouvir agentes públicos e administrados traz informações e leva a **decisões melhores**.

> **Exemplo:** A Câmara passa a decidir pedidos de servidores e questões disciplinares por processos formais, ouvindo os interessados, motivando e permitindo recurso. Isso é processualização, impulsionada pela legitimidade, pela garantia dos administrados e pela eficiência.

Quem legisla e a quem a Lei 9.784 se aplica

Competência legislativa descentralizada. O processo **judicial** é matéria de competência privativa da União (CF, art. 22, I). O processo **administrativo** não: cada ente (União, Estados, DF e Municípios) tem **autonomia** para disciplinar o processo da **sua própria Administração** (CF, art. 18). A Constituição **não** deu à União competência para editar normas gerais de processo administrativo obrigatórias para todos.

Alcance da Lei 9.784 (art. 1º):

- **Administração federal direta e indireta** (ministérios, autarquias, fundações públicas federais etc.);
- **órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa** (§ 1º).

> **Exemplo:** Servidor da Câmara invoca a Lei 9.784 para exigir motivação de uma decisão sobre sua vida funcional. A autoridade responde que a lei só vale para o Executivo. Errado: a Câmara, ao decidir sobre seus servidores, exerce função administrativa e está sujeita à lei.

A finalidade da lei, dita no art. 1º: a **proteção dos direitos dos administrados** e o **melhor cumprimento dos fins da Administração**.

Estados, DF e Municípios. A Lei 9.784 **não se aplica automaticamente** a eles e **não prevalece** sobre a lei local. Mas o STJ admite aplicá-la **subsidiariamente**, quando **não houver norma local e específica**:

> **Lei seca:** Súmula 633 do STJ. A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao **prazo decadencial** para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, **de forma subsidiária**, aos estados e municípios, **se inexistente norma local e específica** que regule a matéria.

A súmula **não** impede que Estados e Municípios façam as próprias leis nem uniformiza o prazo no país.

> **Exemplo:** Um Município sem lei de processo administrativo quer anular ato favorável a servidor: pode usar o prazo de 5 anos da Lei 9.784, por empréstimo. Um Estado que tem lei própria com prazo de 10 anos segue a sua lei. O Distrito Federal, que tem lei própria, também segue a sua.

Processos específicos (art. 69): continuam regidos por **lei própria**, e a Lei 9.784 se aplica a eles **apenas subsidiariamente** (para cobrir lacunas). Vale para qualquer processo especial: disciplinar, tributário, licitatório etc.

Definições do art. 1º, § 2º:

- **órgão**: unidade de atuação **sem** personalidade jurídica, integrante da estrutura da Administração direta ou indireta;
- **entidade**: unidade de atuação **dotada de personalidade jurídica**;
- **autoridade**: servidor ou agente público **dotado de poder de decisão**.

Classificações do processo administrativo

A doutrina classifica o processo administrativo por vários critérios (não só dois):

1. Quanto à litigiosidade

- **Gracioso** (não contencioso): **não há conflito** entre a Administração e o administrado. Exemplo típico: pedido de **certidão** atendido sem resistência.
- **Contencioso** (litigioso): **há conflito** de interesses. Exemplo: processo disciplinar.

2. Quanto aos efeitos sobre os direitos dos administrados

- **Ampliativo**: **concede ou reconhece** direitos (licença, permissão, autorização).
- **Restritivo** (ou **ablatório**): **restringe** direitos ou **pune** quem descumpre a ordem jurídica (cassação de licença, aplicação de multa).

3. Quanto ao âmbito de incidência

- **Interno**: envolve quem tem **vínculo especial** com a Administração, como **servidores** e **contratados**.
- **Externo**: envolve os **particulares em geral**, sem vínculo especial. Exemplo: empresa que pede registro de marca ao INPI. O fato de tramitar dentro do órgão **não** torna o processo interno.

4. Quanto ao conteúdo (ou objeto)

- **De mero expediente**: só faz a tramitação interna andar (pedir cópia de documento a outro setor). **Não decide direitos** de ninguém.
- **De outorga**: **reconhece ou concede direitos** (licenças, permissões, registros).
- **De controle**: verifica a **juridicidade** de atos (ex.: fiscalização pelo Tribunal de Contas, prestação de contas). Não tem como finalidade principal punir.
- **Punitivo**: busca **aplicar sanção**. Pode ser **interno** (contra servidores: o disciplinar) ou **externo** (contra particulares, como as infrações apuradas no poder de polícia).

Princípios e critérios (art. 2º)

O art. 2º lista princípios: **legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência**. A lista é **exemplificativa**: a lei diz "**dentre outros**". Princípios não escritos ali, como a **oficialidade** e a **verdade material**, também valem.

O parágrafo único traz **critérios** que concretizam os princípios. Veja cada um ligado ao princípio que mais cai.

Legalidade e interesse público. Atuação conforme **a lei e o Direito** (I). Atendimento a **fins de interesse geral**, **vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei** (II). A autoridade não abre mão de poderes por conveniência; só se a lei autorizar.

Impessoalidade. Objetividade no atendimento do interesse público, **vedada a promoção pessoal** de agentes ou autoridades (III).

Moralidade e boa-fé. Atuação segundo padrões éticos de **probidade, decoro e boa-fé** (IV).

Publicidade. Divulgação oficial dos atos, **ressalvadas as hipóteses de sigilo** previstas na Constituição (V). A regra é a transparência, mas o sigilo é admitido quando **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado** ou para **proteger a intimidade** e o interesse social (CF, art. 5º, XXXIII e LX). Errado dizer que a publicidade é sempre ampla, sem exceções.

Razoabilidade e proporcionalidade. Adequação entre meios e fins, **vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior à estritamente necessária** ao interesse público (VI).

Motivação. Indicação dos **pressupostos de fato e de direito** que determinarem a decisão (VII). Detalhes no art. 50, adiante.

Formalismo moderado (informalismo). Observância das **formalidades essenciais** à garantia dos direitos (VIII) e adoção de **formas simples**, suficientes para dar certeza, segurança e respeito aos direitos (IX). Formalismo moderado **não** é ausência de forma: intimação e registro escrito

continuam obrigatórios. E também **não** é formalismo rígido: o requerimento sem o número do processo, mas com dados para identificá-lo, deve ser recebido. A Administração **não pode recusar documentos sem motivo** e deve orientar o interessado a suprir falhas (art. 6º, parágrafo único).

Contraditório e ampla defesa. Garantia dos direitos à **comunicação**, à apresentação de **alegações finais**, à **produção de provas** e à **interposição de recursos**, nos processos de que possam resultar **sanções** e nas situações de **litígio** (X). **Contraditório** é o direito de ser **informado e ouvido** sobre fatos, argumentos e documentos. A Constituição garante ambos "aos litigantes, em processo judicial **ou administrativo**, e aos acusados em geral" (art. 5º, LV). Valem mesmo quando a sanção cogitada é leve. A Administração **não** escolhe, por conveniência, se vai ouvir o interessado antes de puni-lo.

Gratuidade. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei (XI). Taxa de tramitação criada por ato interno, sem lei, não pode ser cobrada.

Oficialidade (impulso oficial). Impulsão, de ofício, do processo, **sem prejuízo da atuação dos interessados** (XII). Diferente do Judiciário, que é inerte, a Administração pode **instaurar o processo de ofício** (art. 5º), tem o dever de **levá-lo até a decisão** e pode **produzir provas por iniciativa própria** (art. 29).

Segurança jurídica. Interpretação da norma da forma que melhor atenda ao fim público, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação** (XIII). A Lei 9.784 também protege a confiança legítima ao exigir boa-fé e ao limitar no tempo (5 anos) a anulação de atos favoráveis (art. 54).

> **Exemplo:** A Câmara passa a interpretar de modo mais restritivo uma gratificação e manda devolver valores recebidos de boa-fé nos anos anteriores com base na leitura antiga. Irregular: nova interpretação não retroage.

Outros princípios cobrados (doutrina e Constituição):

- **Verdade material (verdade real)**: a Administração busca o que de fato aconteceu, sem ficar presa às provas que as partes trouxeram. Ex.: a comissão, vendo que os documentos são insuficientes, requisita por conta própria os registros de acesso ao prédio.
- **Devido processo legal** (CF, art. 5º, LIV): tem **dois sentidos**: o **formal (procedimental)**, que exige seguir o rito legal, e o **material (substantivo)**, que exige decisões **razoáveis e proporcionais**. Não é só procedimental.
- **Eficiência** (CF, art. 37; Lei 9.784, art. 2º): **celeridade**, **economia processual**, efetivação da finalidade pública, sem atos inúteis nem demoras injustificadas.
- **Razoável duração do processo** (CF, art. 5º, LXXVIII): vale também no âmbito administrativo. A Administração **não** tem prazo ilimitado: concluída a instrução, decide em até **30 dias** (art. 49).
- **Autotutela**: a Administração **anula** os próprios atos ilegais e **revoga** os inconvenientes ou inoportunos (art. 53; Súmula 473 do STF). Ela pode fazer as duas coisas.
- **Recorribilidade (pluralidade de instâncias)**: o administrado pode recorrer **dentro da própria Administração**, por razões de **legalidade e de mérito** (art. 56), sem precisar de ação judicial.
- **Participação popular**: consultas e audiências públicas (arts. 31 a 34).

Direitos e deveres do administrado (arts. 3º e 4º)

Direitos:

1. ser tratado com **respeito** pelas autoridades e servidores, que devem facilitar o exercício de seus direitos;
2. ter **ciência da tramitação**, **vista dos autos**, obter **cópias** e conhecer as decisões;
3. formular **alegações** e apresentar **documentos antes da decisão**, que serão considerados;
4. fazer-se assistir, **facultativamente, por advogado**, salvo quando a lei obrigar a representação.

Deveres: expor os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; não agir de modo temerário; prestar as informações solicitadas e colaborar.

Início do processo e interessados (arts. 5º a 10)

O processo pode iniciar-se **de ofício ou a pedido de interessado** (art. 5º). A Administração **não** está proibida de instaurar sem provocação.

> **Exemplo:** A Diretoria de Recursos Humanos nota erro na folha de pagamento e instaura processo de ofício. Válido. Idem a Diretoria-Geral que instaura processo a partir de relatório de auditoria sobre diárias.

O **requerimento inicial**, salvo quando se admite pedido oral, é **escrito** e contém: órgão ou autoridade a que se dirige; identificação do interessado; domicílio ou local para comunicações; pedido com fatos e fundamentos; data e assinatura (art. 6º). Os órgãos devem ter **formulários padronizados** para pretensões equivalentes (art. 7º). Pedidos de vários interessados com conteúdo e fundamento idênticos podem vir em **um único requerimento** (art. 8º).

Interessados (art. 9º):

1. pessoas **físicas ou jurídicas** que iniciem o processo como titulares de direitos ou no exercício do direito de representação;
2. quem, **sem ter iniciado**, tem direitos que **possam ser afetados** pela decisão;
3. **organizações e associações representativas**, quanto a direitos **coletivos**;
4. **pessoas ou associações** legalmente constituídas, quanto a direitos **difusos**.

Não são só pessoas físicas. Uma associação de servidores pode ingressar em processo sobre direito coletivo da categoria.

Capacidade (art. 10): maiores de **18 anos**, salvo previsão especial.

Competência, delegação e avocação (arts. 11 a 17)

A competência é **irrenunciável** e se exerce pelo órgão a que foi atribuída, **salvo delegação e avocação** legalmente admitidas (art. 11).

Delegação (art. 12): o órgão e seu titular podem, se não houver impedimento legal, **delegar parte** da competência a outros órgãos ou titulares, **ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados**, quando conveniente por circunstâncias de **índole técnica, social, econômica,**

jurídica ou territorial. Vale também para a delegação dos **órgãos colegiados aos seus presidentes**.

O que não pode ser delegado (art. 13):

1. a edição de **atos de caráter normativo**;
2. a **decisão de recursos administrativos**;
3. as matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.

> **Dica:** "**NO RE EX**": NOrmativos, REcursos, EXclusiva.

Regras do ato de delegação (art. 14):

- delegação e revogação são **publicadas no meio oficial**;
- o ato especifica matérias e poderes transferidos, limites, **duração**, objetivos e recurso cabível, e pode ressalvar o exercício da atribuição pelo delegante;
- é **revogável a qualquer tempo** pelo delegante;
- as decisões tomadas por delegação **mencionam expressamente essa qualidade** e **consideram-se editadas pelo delegado**. Por isso, em mandado de segurança, a autoridade coatora é o **delegado**.

Avocação (art. 15): o superior "puxa para si" competência de órgão **hierarquicamente inferior**. É permitida **em caráter excepcional**, por **motivos relevantes devidamente justificados**, e é **temporária**. Nunca permanente.

	Delegação	Avocação
Direção	Transfere competência a outro	Superior assume competência do inferior
Exige hierarquia?	**Não**	**Sim** (só de órgão inferior)
Caráter	Parcial, revogável a qualquer tempo, publicada	**Excepcional e temporária**, justificada

Competência residual (art. 17): não havendo competência legal específica, o processo começa perante a autoridade **de menor grau hierárquico** para decidir.

Impedimento e suspeição (arts. 18 a 21)

Impedimento decorre de situações **objetivas**. Está impedido o servidor ou autoridade que (art. 18):

1. tenha **interesse direto ou indireto na matéria**;
2. tenha participado ou vá participar como **perito, testemunha ou representante**, ou se isso ocorre com **cônjuge, companheiro, parente ou afim até o terceiro grau**;
3. esteja **litigando** judicial ou administrativamente com o interessado ou seu cônjuge ou companheiro.

Quem está impedido **deve comunicar** o fato e **abster-se de atuar**. A **omissão** do dever de comunicar o impedimento é **falta grave** para efeitos disciplinares (art. 19).

> **Exemplo:** Servidor designado para instruir processo sobre vantagem que ele mesmo pleiteia em processo semelhante tem interesse na matéria: está **impedido**.

Suspeição decorre de situações **subjetivas**. **Pode ser arguida** a suspeição de quem tenha **amizade íntima ou inimizade notória** com algum dos interessados ou com seus cônjuges, companheiros, parentes e afins **até o terceiro grau** (art. 20). O indeferimento da alegação de suspeição admite **recurso sem efeito suspensivo** (art. 21).

> **Pegadinha:** amizade íntima é **suspeição**, não impedimento. A regra de que a omissão é "falta grave" está ligada ao **impedimento** (art. 19).

Forma, tempo, lugar e prazos dos atos (arts. 22 a 25 e 66 e 67)

- Os atos **não dependem de forma determinada**, salvo quando a lei exigir (art. 22). Mas são **escritos, em vernáculo**, com data, local e assinatura da autoridade.
- **Reconhecimento de firma** só quando houver **dúvida de autenticidade** (salvo lei). A autenticação de cópias pode ser feita pelo próprio órgão. Páginas numeradas e rubricadas.
- Atos em **dias úteis**, no horário normal da repartição; atos já iniciados podem terminar depois do horário se o adiamento causar prejuízo (art. 23).
- **Prazo geral**: sem disposição específica, os atos do órgão e dos administrados são praticados em **5 dias**, salvo força maior, **dilatáveis até o dobro** mediante comprovada justificação (art. 24).
- Atos preferencialmente na **sede do órgão** (art. 25).

Contagem de prazos (art. 66): começam da **cientificação oficial**; **exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento**; se o vencimento cair em dia sem expediente, prorroga-se para o **primeiro dia útil seguinte**. Prazos em dias contam-se de modo **contínuo**; prazos em meses ou anos, **de data a data**. Os prazos **não se suspendem**, salvo força maior comprovada (art. 67).

Comunicação dos atos: intimação (arts. 26 a 28)

A intimação informa, entre outros dados, a finalidade, data, hora e local, se o intimado deve comparecer pessoalmente, a **continuidade do processo independentemente do comparecimento** e os fatos e fundamentos. Deve ter **antecedência mínima de 3 dias úteis** quanto à data de comparecimento. Pode ser feita por ciência no processo, via postal com AR, telegrama ou outro meio que assegure a ciência; para interessados indeterminados, desconhecidos ou de domicílio indefinido, por **publicação oficial**. Intimação irregular é nula, mas o **comparecimento supre** a falta.

> **Lei seca:** Art. 27. O **desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito** pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Não há "revelia" com confissão no processo administrativo da Lei 9.784.

Devem ser intimados os atos que imponham **deveres, ônus, sanções ou restrições** ao interessado (art. 28).

Instrução (arts. 29 a 47)

Atividade de instrução: realiza-se **de ofício** ou por impulsão do órgão, **sem prejuízo** do direito dos interessados de propor provas (art. 29). Atos que exijam atuação dos interessados devem ser feitos do modo **menos oneroso** para eles.

Provas ilícitas: **inadmissíveis** no processo administrativo (art. 30; CF, art. 5º, LVI). A vedação não vale só para o processo judicial.

> **Exemplo:** Gravação obtida pela invasão do celular do servidor, sem ordem judicial, não pode embasar a indiciação.

Participação popular:

- **Consulta pública** (art. 31): quando a matéria envolver **assunto de interesse geral**, o órgão **pode**, por **despacho motivado**, abrir período para **manifestação de terceiros**, por **alegações escritas**, antes da decisão, se não houver prejuízo para a parte. Quem participa **não se torna interessado**, mas tem direito a **resposta fundamentada** (que pode ser comum às alegações iguais).
- **Audiência pública** (art. 32): **a juízo da autoridade**, diante da **relevância da questão**, **poderá** ser realizada para **debates** sobre a matéria. **Não é obrigatória.**
- Outros meios de participação em matéria relevante (art. 33). Os resultados devem ser apresentados com a indicação do procedimento adotado (art. 34).
- **Reunião conjunta** com outros órgãos, quando necessária à instrução, com ata juntada aos autos (art. 35).

Ônus da prova (arts. 36 e 37): cabe ao **interessado** provar os fatos que **alegou**, **sem prejuízo do dever de instrução** do órgão. Se os dados estão em documentos da própria Administração ou de outro órgão, o órgão os obtém **de ofício**.

Provas do interessado (art. 38): pode juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias e fazer alegações, **antes da decisão**. Só se recusam, **por decisão fundamentada**, provas **ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias**.

Falta de resposta do interessado: se não atende a intimação para prestar informações, o órgão pode suprir a omissão de ofício e continua obrigado a decidir (art. 39). Se os documentos pedidos eram **necessários à apreciação do pedido dele**, a falta de entrega no prazo leva ao **arquivamento** (art. 40).

Pareceres (art. 42): órgão consultivo de oitiva obrigatória emite parecer em até **15 dias**. Parecer **obrigatório e vinculante** não emitido: o processo **para** até a apresentação. Parecer **obrigatório e não vinculante** não emitido: o processo **pode prosseguir** e ser decidido sem ele. Em ambos, responde quem deu causa. Se laudo técnico obrigatório não vier no prazo, pede-se a outro órgão com qualificação equivalente (art. 43).

Alegações finais (art. 44): encerrada a instrução, o interessado pode manifestar-se em **no máximo 10 dias**, salvo outro prazo legal.

Medidas cautelares (art. 45): **em caso de risco iminente**, a Administração pode, **motivadamente**, adotar **providências acauteladoras sem a prévia manifestação** do interessado. A defesa vem depois. É a exceção à regra de ouvir antes de decidir.

> **Exemplo:** Fiscais encontram medicamentos vencidos e os apreendem na hora, intimando o dono para se manifestar em seguida. Válido: risco iminente à saúde.

Vista e cópias (art. 46): direito do interessado, **ressalvados** dados de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, honra e imagem.

Relatório (art. 47): o **órgão de instrução que não for competente para decidir** elabora relatório com o pedido inicial, o conteúdo das fases e uma **proposta de decisão** justificada, e envia à autoridade competente. Não é "qualquer servidor".

As fases do processo (doutrina)

A Lei 9.784 não usa essa nomenclatura, mas a doutrina divide o processo em:

1. **Fase introdutória (inicial ou instauradora)**: abertura, **de ofício ou a pedido** (art. 5º).
2. **Fase preparatória (instrutória)**: **produção de provas, defesa (alegações) e relatório** (arts. 29 a 47).
3. **Fase decisória**: a autoridade **decide** (arts. 48 a 50).

Depois pode haver a fase **recursal** (controle).

Dever de decidir (arts. 48 e 49)

A Administração tem o **dever de emitir decisão explícita** nos processos e sobre solicitações ou reclamações de sua competência (art. 48), **mesmo que seja para indeferir**. Não pode simplesmente ficar calada.

Prazo para decidir (art. 49): concluída a instrução, **até 30 dias**, salvo **prorrogação por igual período expressamente motivada** (no máximo mais 30). Não é prazo de 60 dias, nem prorrogação livre.

> **Exemplo:** Encerrada a instrução, o interessado tem até 10 dias para se manifestar (art. 44), e a Administração tem até 30 dias para decidir, prorrogáveis por mais 30 com motivação expressa.

Decisão coordenada (arts. 49-A a 49-G)

Incluída em 2021 (Lei 14.210), a **decisão coordenada** é uma forma de decidir **em conjunto**, em vez de o processo passar de mesa em mesa, órgão por órgão.

Quando cabe (art. 49-A): no âmbito da **Administração Pública federal**, nas decisões que exijam a participação de **3 ou mais** setores, órgãos ou entidades, **sempre que**:

1. for justificável pela **relevância da matéria**; **e**
2. houver **discordância que prejudique a celeridade** do processo decisório.

O que é (§ 1º): **instância de natureza interinstitucional ou intersetorial** que atua **de forma compartilhada**, para **simplificar** o processo, mediante **participação concomitante** de **todas as autoridades e agentes decisórios** e dos **responsáveis pela instrução técnico-jurídica**.

Para a doutrina, ela busca **reduzir a assimetria de informações** entre os órgãos e **ampliar a qualidade** da decisão. Como reúne vontades de vários órgãos, a doutrina a aproxima do **ato complexo**, e não de um ato unilateral de um só órgão.

Regras:

- **Não exclui a responsabilidade originária** de cada órgão ou autoridade envolvida (§ 4º). A responsabilidade **não** passa só para o colegiado.
- Obedece aos princípios da **legalidade, eficiência e transparência**, usando, sempre que necessário, a **simplificação do procedimento** e a **concentração das instâncias decisórias** (§ 5º).
- Os **interessados** do art. 9º podem participar como **ouvintes**; a participação, que pode incluir direito a voz, é deferida por decisão **irrecorrível** de quem convocou (art. 49-B).
- Os participantes são **intimados** na forma do art. 26 (art. 49-D).
- **Cada órgão participante elabora documento específico** sobre o tema de sua competência, abordando a questão e **eventuais precedentes**, para subsidiar os trabalhos e integrar o processo (art. 49-E).
- O **dissenso** deve ser manifestado **durante as reuniões**, **de forma fundamentada**, **acompanhado de propostas** de solução e de alteração. Discordância genérica não vale. Não se pode arguir matéria estranha à convocação (art. 49-F).
- A conclusão é **consolidada em ata** (art. 49-G), com: relato dos itens da pauta; **síntese dos fundamentos**; **síntese das teses**; registro das orientações, diretrizes, soluções ou propostas; **posicionamento dos participantes**; e a **decisão de cada órgão** sobre a matéria de sua competência. A ata é **publicada por extrato no Diário Oficial da União**. Não basta decidir oralmente nem registrar só o resultado.

Onde é proibida (§ 6º): nos processos

1. de **licitação**;
2. relacionados ao **poder sancionador**;
3. em que estejam envolvidas **autoridades de Poderes distintos**.

> **Exemplo:** Câmara dos Deputados (Legislativo), um ministério e uma autarquia (Executivo) querem resolver juntos a cessão de um imóvel por decisão coordenada. Não cabe: são Poderes distintos. Três órgãos divergindo numa licitação também não podem usar o instrumento.

Motivação (art. 50)

Os atos devem ser **motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos**, quando:

1. **neguem, limitem ou afetem direitos** ou interesses;

2. **imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções**;
3. decidam processos de **concurso ou seleção pública**;
4. **dispensem ou declarem a inexigibilidade** de licitação;
5. **decidam recursos administrativos**;
6. decorram de **reexame de ofício**;
7. deixem de aplicar **jurisprudência firmada** ou **discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais**;
8. importem **anulação, revogação, suspensão ou convalidação** de ato.

A lista é ampla: a motivação **não** se limita aos atos que impõem sanção.

Como motivar:

- a motivação deve ser **explícita, clara e congruente**;
- pode consistir em **declaração de concordância** com pareceres, informações ou decisões anteriores, que passam a integrar o ato (**motivação aliunde**);
- em vários assuntos iguais, pode-se usar **meio mecânico** que reproduza os fundamentos, sem prejudicar direitos;
- a motivação de **colegiados, comissões e decisões orais** consta de **ata ou termo escrito**.

> **Atenção:** dizer que o ato é **discricionário** não dispensa a motivação quando ele nega ou limita direito (inciso I). Mas há exceções reconhecidas: a **exoneração de ocupante de cargo em comissão** (livre nomeação e exoneração, "ad nutum") **dispensa motivação**. Logo, a motivação não se aplica a "todos os atos, sem exceção".

Desistência e extinção (arts. 51 e 52)

O interessado pode, **por escrito**, **desistir** total ou parcialmente do pedido ou **renunciar a direitos disponíveis**. Havendo vários interessados, a desistência atinge só quem a fez. A desistência **não impede** a Administração de prosseguir, se o **interesse público** exigir. O órgão pode declarar o processo **extinto** quando exaurida a finalidade ou o objeto se tornar **impossível, inútil ou prejudicado** por fato superveniente.

Anulação, revogação, convalidação e decadência (arts. 53 a 55)

Autotutela (art. 53): a Administração **deve anular** seus atos **ilegais** e **pode revogá-los** por **conveniência ou oportunidade**, respeitados os direitos adquiridos (no mesmo sentido, Súmula 473 do STF).

Convalidação (art. 55): atos com **defeitos sanáveis** podem ser convalidados pela própria Administração, se não houver **lesão ao interesse público** nem **prejuízo a terceiros**.

Decadência (art. 54): o direito da Administração de **anular** atos de que decorram **efeitos favoráveis** aos destinatários **decai em 5 anos**, contados **da data em que foram praticados**, **salvo comprovada má-fé**.

- **Efeitos patrimoniais contínuos** (ex.: vantagem paga todo mês): o prazo conta **da percepção do primeiro pagamento** (§ 1º), e não do último.
- Considera-se exercício do direito de anular **qualquer medida de autoridade** que importe **impugnação à validade** do ato (§ 2º).
- **Má-fé comprovada**: o prazo de 5 anos **não** protege o beneficiário; a anulação pode ocorrer depois.
- A Administração **não** pode afastar o prazo a seu critério: só a má-fé o afasta.

A decadência é um **limite à autotutela** em favor da **segurança jurídica**: passados 5 anos, com boa-fé do beneficiário, o ato **não pode mais ser anulado**, mesmo que tivesse vício. A doutrina chama esse efeito de **convalidação involuntária** (ou estabilização pelo decurso do tempo).

> **Dica:** decadência na Lei 9.784 = **5 anos**, contados da prática do ato. Item que fala em 10 anos para a lei federal está errado (10 anos só aparece quando a banca descreve uma lei estadual própria).

Recurso administrativo (arts. 56 a 64-B)

Conceito. Recurso administrativo é o **meio formal de impugnação** das decisões administrativas, cabível por razões de **legalidade e de mérito** (art. 56). Diferente da ação judicial, é examinado pela própria Administração.

Modalidades (doutrina):

- **Recurso hierárquico próprio**: dirigido à **autoridade superior dentro da mesma pessoa jurídica** que decidiu. Decorre da **hierarquia**, por isso **independe de previsão legal expressa**.
- **Recurso hierárquico impróprio**: dirigido a autoridade de **pessoa jurídica diversa**, como o recurso ao **ministério supervisor** contra decisão de **autarquia** vinculada. Entre a autarquia e a União **não há hierarquia**, mas **vinculação** (supervisão ministerial, controle finalístico; Decreto-Lei 200/1967). Por isso esse recurso **só existe se a lei o prever**.
- **Pedido de reconsideração**: dirigido **à mesma autoridade** que decidiu, para que ela reveja a própria decisão. Não vai direto ao superior. Exemplo: na Lei 14.133/2021 (licitações), contra a **declaração de inidoneidade** cabe **apenas pedido de reconsideração**, em 15 dias úteis, decidido em até 20 dias úteis (art. 167).
- **Revisão**: reabre processo já encerrado diante de fato novo (art. 65; veja adiante).

> **Atenção:** pedido de reconsideração na via administrativa **não interrompe** o prazo de 120 dias para o **mandado de segurança** (Súmula 430 do STF).

Como tramita o recurso (art. 56, § 1º): é **dirigido à autoridade que proferiu a decisão**; se ela **não reconsiderar em 5 dias**, **encaminha à autoridade superior**. Se o recorrente alegar violação de **súmula vinculante**, a autoridade, se não reconsiderar, explica antes por que a súmula se aplica ou não (art. 56, § 3º); o órgão que decide o recurso faz o mesmo (art. 64-A).

Instâncias (art. 57): **no máximo três** instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Não sobe por toda a hierarquia. Depois, sempre resta o controle judicial.

Legitimidade (art. 58): não só quem foi parte. Podem recorrer:

1. os titulares de direitos que foram **parte** no processo;
2. aqueles cujos direitos foram **indiretamente afetados**;
3. **organizações e associações representativas**, quanto a direitos **coletivos**;
4. **cidadãos ou associações**, quanto a direitos **difusos**.

> **Exemplo:** Associação de moradores que não foi parte pode recorrer contra autorização de obra lesiva a interesses coletivos do bairro.

Prazos (art. 59):

- **interposição**: **10 dias**, contados da **ciência ou divulgação oficial** da decisão, **salvo disposição legal específica** (não é "sempre" 10 dias);
- **decisão**: **até 30 dias** do recebimento dos autos pelo órgão competente, quando a lei não fixar outro, **prorrogável por igual período** com justificativa explícita.

O recurso é interposto por **requerimento** com os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar documentos (art. 60). Interposto o recurso, os **demais interessados** são intimados para alegações em **5 dias úteis** (art. 62).

Efeitos (art. 61): **salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo** (tem só efeito **devolutivo**). Havendo **justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação**, a **autoridade recorrida ou a imediatamente superior** pode, **de ofício ou a pedido**, dar efeito suspensivo.

> **Exemplo:** Servidor recorre da decisão que mandou devolver valores pagos a mais. Sem lei em contrário, a decisão continua valendo durante o recurso, salvo se a autoridade conceder efeito suspensivo.

Caução e depósito prévio. O art. 56, § 2º, diz que, "salvo exigência legal", o recurso **independe de caução**. Mas o STF declarou **inconstitucional** qualquer exigência de **depósito ou arrolamento prévio** de dinheiro ou bens para recorrer, **mesmo prevista em lei** e **em qualquer valor**:

> **Lei seca:** Súmula Vinculante 21 do STF. É **inconstitucional** a exigência de **depósito ou arrolamento prévios** de dinheiro ou bens para **admissibilidade de recurso administrativo**.

- O STJ diz o mesmo: é **ilegítima** a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo (**Súmula 373 do STJ**).
- Fundamento: o depósito pode **inviabilizar o direito de recorrer**, sobretudo de quem não tem dinheiro, ofendendo a **ampla defesa** e o **direito de petição**.
- **Não confunda**: a **Súmula Vinculante 28** trata de outra coisa: depósito prévio como requisito de **ação judicial** para discutir crédito tributário.
- No processo **judicial**, o recurso exige em geral **preparo** (custas), sob pena de deserção. No **administrativo**, essa lógica **não** se aplica.

- Há doutrinadores que, apesar das súmulas, sustentam que o depósito não seria inconstitucional por si só (cobrando-o de quem pode pagar). A banca já cobrou a existência dessa corrente, mas o entendimento que vale é o do STF.

Direito de petição gratuito. A Constituição assegura a todos, **independentemente do pagamento de taxas**, o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder e a **obtenção de certidões** (art. 5º, XXXIV). O direito de petição não pode ser condicionado a taxa.

Não conhecimento do recurso (art. 63). O recurso não é conhecido quando interposto:

1. **fora do prazo**;
2. **perante órgão incompetente** (nesse caso, indica-se a autoridade competente e **devolve-se o prazo**);
3. por quem **não seja legitimado**;
4. **após exaurida** a esfera administrativa.

O não conhecimento **não impede** a Administração de **rever de ofício o ato ilegal**, **desde que não ocorrida preclusão administrativa** (§ 2º).

Poderes do órgão que julga o recurso e a reformatio in pejus (art. 64): pode **confirmar, modificar, anular ou revogar**, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

> **Lei seca:** Art. 64, parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer **gravame à situação do recorrente**, este deverá ser **cientificado para que formule suas alegações antes da decisão**.

Ou seja: **no recurso, a situação do recorrente pode piorar** (reformatio in pejus), **desde que ele seja ouvido antes**. A lei conciliou o agravamento com a ampla defesa. A proibição de piorar existe **na revisão**, não no recurso.

> **Exemplo:** Servidor recorre de uma advertência. A autoridade entende que cabe suspensão e, antes de decidir, intima-o para alegações. Válido pela Lei 9.784.

Correntes doutrinárias sobre a reformatio in pejus no recurso:

- **Contrária**: o agravamento viola a ampla defesa e desestimula o recurso; deve ser proibido.
- **Intermediária**: só se pode agravar para **corrigir ilegalidade** da decisão anterior, não para reavaliar o mérito. Não é "em qualquer hipótese".
- **Favorável** (a da lei): pode agravar, com ciência prévia.

Pela doutrina, a autoridade superior também pode **rever de ofício** a decisão do inferior para **corrigir ilegalidade**, ainda que isso agrave a situação do administrado (autotutela, arts. 53 e 64), ouvindo-o antes.

Revisão (art. 65)

> **Lei seca:** Art. 65. Os processos administrativos **de que resultem sanções** poderão ser revistos, **a qualquer tempo, a pedido ou de ofício**, quando surgirem **fatos novos ou circunstâncias relevantes** suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo **não poderá resultar agravamento da sanção**.

Pontos-chave:

- **sem prazo** (a qualquer tempo), mesmo depois de encerrado o processo; não é "só em 5 anos";
- **a pedido ou de ofício**: a Administração pode tomar a iniciativa;
- exige **fato novo ou circunstância relevante**;
- só pode **manter, reduzir ou cancelar** a sanção; **nunca agravar**, nem com o interessado ouvido antes.

A mesma regra existe na Lei 8.112 (arts. 174 e 182, parágrafo único). Uma **absolvição criminal que negue a autoria** é exemplo de fato novo que permite rever a demissão (Lei 8.112, art. 126).

	Recurso	Revisão
Momento	Processo em curso, contra decisão	Processo encerrado, a qualquer tempo
Fundamento	Legalidade e mérito	Fato novo ou circunstância relevante
Iniciativa	Interessado	A pedido ou de ofício
Prazo	10 dias (regra)	Nenhum
Pode agravar?	**Sim**, com ciência prévia	**Nunca**

Preclusão, decadência, prescrição e coisa julgada administrativa

São **prazos extintivos** diferentes, todos ligados ao tempo:

- **Preclusão**: perda de uma **faculdade processual** (ex.: o direito de recorrer, por perda do prazo). **Não** extingue o direito material; só aquela oportunidade no processo.
- **Decadência**: perda do **próprio direito** (ex.: o direito da Administração de anular o ato favorável após 5 anos).
- **Prescrição**: perda da **pretensão** de exigir o direito violado.

> **Exemplo:** Paulo perdeu o prazo e só depois recorreu. Houve **preclusão**: o recurso é **intempestivo** e não será conhecido (art. 63, I).

A preclusão atinge **tanto o administrado quanto a Administração**: ambos têm prazos, e a própria lei menciona a **preclusão administrativa** como limite à revisão de ofício do ato ilegal (art. 63, § 2º).

Coisa julgada administrativa. Quando se esgotam os recursos na esfera administrativa, a decisão torna-se **definitiva para a Administração**: ela **não pode, por conta própria, revogá-la ou anulá-la** só porque mudou de orientação. A exceção é a **revisão para beneficiar o punido** (minorar sanções).

> **Exemplo:** A Mesa da Câmara decidiu definitivamente processo a favor de um servidor. Meses depois, por mudança de orientação, quer alterar a decisão de ofício. Não pode: há coisa julgada administrativa.

Mas a coisa julgada administrativa **não é absoluta** e **não equivale** à coisa julgada judicial. A decisão pode ser levada ao **Poder Judiciário**, porque a lei não exclui da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5º, XXXV). Também **não** impede a revisão por fatos novos favoráveis ao punido.

Sanções e prioridade (arts. 68 e 69-A)

As **sanções**, aplicadas por autoridade competente, têm **natureza pecuniária** (multa) ou consistem em **obrigação de fazer ou de não fazer**, **assegurado sempre o direito de defesa** (art. 68).

Têm **prioridade de tramitação** os processos em que figure como parte ou interessado: pessoa com **60 anos ou mais**; pessoa com **deficiência**, física ou mental; pessoa com **doença grave** listada em lei (tuberculose ativa, neoplasia maligna, cardiopatia grave e outras), mesmo contraída após o início do processo. O interessado requer o benefício com prova da condição (art. 69-A).

Quadros para memorizar

Prazos da Lei 9.784

O quê	Prazo
Prazo geral para atos (sem regra específica)	5 dias, dilatável até o dobro com justificação
Antecedência mínima da intimação	3 dias úteis
Parecer de órgão consultivo obrigatório	até 15 dias
Alegações finais após a instrução	até 10 dias
Decisão após a instrução	até 30 dias + 30, com motivação expressa
Reconsideração pela autoridade recorrida	5 dias
Interposição de recurso	10 dias da ciência ou divulgação (salvo lei específica)
Alegações dos demais interessados no recurso	5 dias úteis
Decisão do recurso	até 30 dias + 30, com justificativa explícita
Instâncias recursais	no máximo 3 (salvo lei diversa)
Decadência para anular ato favorável	5 anos (da prática ou do primeiro pagamento), salvo má-fé
Revisão	a qualquer tempo
Capacidade	18 anos
Prioridade de tramitação	60 anos ou mais, deficiência, doença grave

Não pode ser delegado (art. 13)

Indelegável	Exemplo
Atos de caráter normativo	Portaria que cria regras gerais
Decisão de recursos administrativos	Julgar recurso, mesmo havendo hierarquia
Competência exclusiva	O que a lei reservou só àquela autoridade

Impedimento x suspeição

	Impedimento (art. 18)	Suspeição (art. 20)
Natureza	Objetiva	Subjetiva
Hipóteses	Interesse na matéria; ter atuado como perito, testemunha ou representante (ou cônjuge, parente até 3º grau); litígio com o interessado	Amizade íntima ou inimizade notória com interessado, cônjuge, companheiro, parente ou afim até 3º grau
Quem aponta	O próprio servidor deve comunicar e se abster	Pode ser arguida pelo interessado
Consequência da omissão	Falta grave disciplinar	Indeferimento admite recurso sem efeito suspensivo

Decisão coordenada

Ponto	Regra
Quantos órgãos	3 ou mais setores, órgãos ou entidades
Requisitos	Relevância da matéria **e** discordância que prejudique a celeridade
Proibida	Licitação; poder sancionador; Poderes distintos
Responsabilidade	Cada órgão mantém a sua (não passa ao colegiado)
Princípios	Legalidade, eficiência, transparência
Documento prévio	Cada órgão elabora o seu, com a questão e precedentes
Dissenso	Na reunião, fundamentado, com proposta de solução
Ata	Pauta, fundamentos, teses, soluções, posições e decisão de cada órgão; extrato no DOU
Interessados	Podem participar como ouvintes (com ou sem voz), por decisão irrecorrível

Recurso hierárquico próprio x impróprio x reconsideração

	Próprio	Impróprio	Pedido de reconsideração
Destino	Superior na mesma pessoa jurídica	Autoridade de outra pessoa jurídica (ex.: ministério supervisor)	A mesma autoridade que decidiu
Base	Hierarquia	Vinculação (supervisão), não hierarquia	Reexame pela própria autoridade
Precisa de lei?	Não	Sim	Conforme a lei (ex.: inidoneidade na Lei 14.133)

Classificações do processo

Critério	Espécies
Litigiosidade	Gracioso (sem conflito) x contencioso (com conflito)
Efeitos	Ampliativo (concede direitos) x restritivo ou ablatório (restringe ou pune)
Âmbito	Interno (servidores, contratados) x externo (particulares em geral)
Conteúdo	Mero expediente, outorga, controle, punitivo

Prazos extintivos

Instituto	O que se perde	Exemplo
Preclusão	Uma faculdade processual	Recorrer fora do prazo
Decadência	O próprio direito	Anular ato favorável após 5 anos
Prescrição	A pretensão de exigir o direito	Cobrar após o prazo legal

Súmulas

Súmula	Conteúdo
SV 21 (STF)	Inconstitucional exigir depósito ou arrolamento prévio para recurso administrativo
SV 28 (STF)	Inconstitucional exigir depósito prévio para **ação judicial** sobre crédito tributário
373 (STJ)	Ilegítimo o depósito prévio para recurso administrativo
430 (STF)	Pedido de reconsideração não interrompe o prazo do mandado de segurança
473 (STF)	Administração anula atos ilegais e revoga inconvenientes, ressalvada a apreciação judicial
633 (STJ)	Lei 9.784 (prazo decadencial) aplica-se subsidiariamente a Estados e Municípios sem lei própria

Lei seca que cai

Alcance da lei, inclusive Legislativo e Judiciário:

> **Lei seca:** Art. 1º, § 1º. Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos **Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa**.

Rol de princípios é aberto:

> **Lei seca:** Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, **dentre outros**, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Critérios mais cobrados:

> **Lei seca:** Art. 2º, parágrafo único. (...) II - atendimento a fins de interesse geral, **vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei**; (...) VI - adequação entre meios e fins, **vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias** ao atendimento do interesse público; (...) XI - **proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei**; XII - **impulsão, de ofício**, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; XIII - (...) **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**.

Início do processo:

> **Lei seca:** Art. 5º. O processo administrativo pode iniciar-se **de ofício ou a pedido** de interessado.

Delegação sem hierarquia:

> **Lei seca:** Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, **ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados**, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

O que não se delega:

> **Lei seca:** Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: I - a edição de **atos de caráter normativo**; II - a **decisão de recursos administrativos**; III - as matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.

Ato delegado:

> **Lei seca:** Art. 14, § 3º. As decisões adotadas por delegação devem **mencionar explicitamente esta qualidade** e considerar-se-ão **editadas pelo delegado**.

Avocação:

> **Lei seca:** Art. 15. Será permitida, em **caráter excepcional** e por motivos relevantes devidamente justificados, a **avocação temporária** de competência atribuída a órgão **hierarquicamente inferior**.

Impedimento e falta grave:

> **Lei seca:** Art. 19, parágrafo único. A **omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave**, para efeitos disciplinares.

Prova ilícita:

> **Lei seca:** Art. 30. São **inadmissíveis** no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Audiência pública é facultativa:

> **Lei seca:** Art. 32. Antes da tomada de decisão, **a juízo da autoridade**, diante da relevância da questão, **poderá** ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo.

Cautelar sem oitiva prévia:

> **Lei seca:** Art. 45. Em caso de **risco iminente**, a Administração Pública poderá **motivadamente** adotar providências acauteladoras **sem a prévia manifestação** do interessado.

Dever e prazo de decidir:

> **Lei seca:** Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de **até trinta dias** para decidir, salvo **prorrogação por igual período expressamente motivada**.

Onde não cabe decisão coordenada:

> **Lei seca:** Art. 49-A, § 6º. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos: I - de **licitação**; II - relacionados ao **poder sancionador**; ou III - em que estejam envolvidas autoridades de **Poderes distintos**.

Decadência:

> **Lei seca:** Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários **decai em cinco anos**, contados da data em que foram praticados, **salvo comprovada má-fé**. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da **percepção do primeiro pagamento**.

Recurso: razões e trâmite:

> **Lei seca:** Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de **legalidade e de mérito**. § 1º O recurso será dirigido à **autoridade que proferiu a decisão**, a qual, se não a reconsiderar no prazo de **cinco dias**, o encaminhará à autoridade superior.
>
> **Lei seca:** Art. 57. O recurso administrativo tramitará **no máximo por três instâncias** administrativas, salvo disposição legal diversa.
>
> **Lei seca:** Art. 59. **Salvo disposição legal específica**, é de **dez dias** o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.
>
> **Lei seca:** Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso **não tem efeito suspensivo**. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

Sanções:

> **Lei seca:** Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão **natureza pecuniária** ou consistirão em **obrigação de fazer ou de não fazer**, assegurado sempre o direito de defesa.

Aplicação subsidiária:

> **Lei seca:** Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas **subsidiariamente** os preceitos desta Lei.

Pegadinhas da banca

- **Lei só para o Executivo**. Certo: vale também para o Legislativo e o Judiciário da União em função administrativa.
- **Lei 9.784 é norma geral obrigatória** para Estados, DF e Municípios, ou prevalece sobre a lei local. Certo: cada ente legisla; a lei federal só se aplica subsidiariamente, na falta de norma local (Súmula 633 do STJ).
- **Súmula 633 impede leis locais** ou uniformiza o prazo. Certo: só autoriza o uso subsidiário.
- **Subsidiária só no disciplinar**. Certo: em todos os processos específicos.
- **Rol de princípios exaustivo**. Certo: "dentre outros".
- **Devido processo legal só procedimental**. Certo: também substantivo (razoabilidade e proporcionalidade).
- **Ampla defesa sempre antes, sem exceção**. Certo: em risco iminente, cabe cautelar sem oitiva prévia, motivada (art. 45).
- **Contraditório só no processo judicial** ou a critério da Administração. Certo: garantido também no administrativo (CF, art. 5º, LV).
- **Publicidade sempre ampla, sem exceções**. Certo: há sigilo para segurança da sociedade e do Estado e para a intimidade.
- **Formalismo moderado = formas rígidas** ou **= nenhuma forma**. Certo: formas simples, mas com as essenciais (escrito, intimação).
- **Cobrança de despesas processuais em regra**. Certo: proibida, salvo previsão em lei.
- **Nova interpretação retroage**. Certo: vedada a aplicação retroativa.
- **Renúncia de poderes por conveniência**. Certo: vedada, salvo autorização em lei.
- **Processo só a pedido do interessado**. Certo: de ofício ou a pedido.
- **Só pessoas físicas são interessadas**. Certo: também jurídicas, associações (coletivos) e pessoas ou associações (difusos).
- **Delegação exige hierarquia**. Certo: não exige. Quem exige hierarquia é a **avocação** (de órgão inferior).
- **Avocação permanente**. Certo: sempre temporária e excepcional.
- **Decisão de recurso pode ser delegada**. Certo: indelegável, mesmo havendo hierarquia.
- **Ato delegado é do delegante**. Certo: considera-se editado pelo **delegado**.

- **Amizade íntima é impedimento**. Certo: é suspeição; a falta grave é por omitir impedimento.
- **Desatendimento da intimação = confissão e renúncia**. Certo: não importa nenhuma das duas.
- **Prova ilícita admitida no administrativo**. Certo: inadmissível.
- **Audiência pública sempre obrigatória**. Certo: facultativa, a juízo da autoridade.
- **Relatório por qualquer servidor**. Certo: pelo órgão de instrução que não decide.
- **Prazo ilimitado para decidir** ou **60 dias, prorrogação livre**. Certo: 30 dias + 30, motivadamente.
- **Decisão coordenada em licitação**, **no poder sancionador** ou **entre Poderes distintos**. Certo: proibida nos três casos.
- **Decisão coordenada transfere a responsabilidade ao colegiado**. Certo: cada órgão mantém a sua.
- **Decisão coordenada é ato de um só órgão**. Certo: reúne vontades de vários (aproxima-se do ato complexo).
- **Dissenso genérico admitido**. Certo: deve ser fundamentado e vir com proposta.
- **Ata só com o resultado** ou **sem ata**. Certo: ata com fundamentos, teses, posições e decisões; extrato no DOU.
- **Motivação só para sanções**. Certo: também para recursos, revogação, anulação, dispensa de licitação e outros.
- **Motivação em todos os atos, sem exceção**. Certo: exoneração "ad nutum" de cargo em comissão dispensa motivação.
- **Ato discricionário dispensa motivação** quando nega direito. Certo: o art. 50, I, exige motivação.
- **Autotutela só anula, não revoga**. Certo: anula e revoga.
- **Anular ato favorável a qualquer tempo**. Certo: 5 anos, salvo má-fé.
- **Decadência de 10 anos**. Certo: 5 anos.
- **Prazo afastado a critério da Administração**. Certo: só a má-fé comprovada o afasta.
- **Efeitos contínuos: conta do último pagamento**. Certo: do **primeiro**.
- **Recurso hierárquico próprio exige lei**. Certo: decorre da hierarquia. O **impróprio** é que exige lei.
- **Todos os recursos exigem lei**. Certo: só o impróprio.
- **Reconsideração vai direto ao superior**. Certo: vai à mesma autoridade que decidiu.
- **Reconsideração interrompe o prazo do mandado de segurança**. Certo: não interrompe (Súmula 430 do STF).
- **Só as partes podem recorrer**. Certo: também afetados indiretamente, associações (coletivos), cidadãos e associações (difusos).
- **Recurso sempre em 10 dias, sem exceção**. Certo: salvo disposição legal específica.
- **Prazo de 15 dias e duas instâncias**. Certo: 10 dias e três instâncias.
- **Instâncias ilimitadas**. Certo: no máximo três, salvo lei diversa.
- **Efeito suspensivo automático**. Certo: em regra só devolutivo.
- **Depósito prévio válido se previsto em lei** ou **se proporcional**. Certo: inconstitucional (SV 21) e ilegítimo (Súmula 373 do STJ).
- **SV 28 é a do recurso administrativo**. Certo: é a 21; a 28 é sobre ação judicial tributária.

- **Recurso administrativo exige preparo como o judicial**. Certo: não.
- **Direito de petição condicionado a taxa**. Certo: é gratuito (CF, art. 5º, XXXIV).
- **Reformatio in pejus proibida no recurso**. Certo: permitida, com ciência prévia; proibida na revisão.
- **Corrente intermediária admite agravar em qualquer hipótese**. Certo: só para corrigir ilegalidade.
- **Revisão pode agravar**, mesmo ouvindo o interessado. Certo: nunca agrava.
- **Revisão só a pedido** ou **só em 5 anos**. Certo: a qualquer tempo, a pedido ou de ofício.
- **Recurso e revisão têm a mesma finalidade**. Certo: recurso ataca decisão no processo; revisão reabre processo encerrado por fato novo.
- **Coisa julgada administrativa impede revisão favorável** ou **impede o Judiciário**. Certo: não impede nenhum dos dois.
- **Coisa julgada administrativa permite à Administração mudar de ideia de ofício**. Certo: não permite; só revisão a favor do punido.
- **Preclusão extingue o direito material**. Certo: só a faculdade processual.
- **Processo legislativo não existe**. Certo: há processo legislativo, administrativo e jurisdicional.
- **Doutrina unânime pelo termo "procedimento"** ou **"processo" sem respaldo normativo**. Certo: há divergência; "processo administrativo" está na CF e na lei.
- **Garantia do administrado não é fator da processualização**. Certo: é um dos três fatores (com legitimidade e eficiência).
- **Processo gracioso tem conflito**. Certo: o contencioso é que tem.
- **Processo ampliativo restringe direitos**. Certo: amplia; o restritivo (ablatório) restringe.
- **Registro de marca pedido por particular é processo interno**. Certo: é externo.
- **Fiscalização do Tribunal de Contas é processo punitivo**. Certo: é processo de controle.
- **Mero expediente decide direitos**. Certo: só movimenta a tramitação interna.

Itens comentados

- **Item:** Nos termos da Lei 9.784/1999, a decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação, desde que haja subordinação hierárquica entre os órgãos, ficando vedada a delegação apenas da edição de atos de caráter normativo e das matérias de competência exclusiva. **Errado.** A decisão de recursos é indelegável (art. 13, II), ao lado dos atos normativos e da competência exclusiva, haja ou não hierarquia.
- **Item:** Na Lei 9.784/1999, a delegação de competência pode ocorrer ainda que não haja subordinação hierárquica, e a avocação é temporária, excepcional e restrita a competência de órgão hierarquicamente inferior. **Certo.** É o que dizem os arts. 12 e 15.
- **Item:** Situação hipotética: Três órgãos federais concluíram, em reunião de decisão coordenada, a solução de um conflito sobre a competência para licenciar determinado empreendimento, e cada autoridade manifestou sua decisão oralmente. Assertiva: Nessa situação, a conclusão dos trabalhos dispensa registro formal, bastando a comunicação do resultado aos interessados.

Errado. A conclusão é consolidada em ata, com fundamentos, teses, posições e a decisão de cada órgão, publicada por extrato no DOU (art. 49-G).

- **Item:** Situação hipotética: Para resolver divergência sobre a cessão de um imóvel, a Câmara dos Deputados, um ministério e uma autarquia federal pretendem reunir-se em decisão coordenada, nos moldes da Lei 9.784/1999. Assertiva: Nessa situação, o instrumento é cabível, pois a lei admite decisão coordenada que envolva autoridades de Poderes distintos, desde que a matéria seja relevante. **Errado.** A decisão coordenada não se aplica quando há autoridades de Poderes distintos (art. 49-A, § 6º, III).
- **Item:** Situação hipotética: Em processo administrativo na Câmara dos Deputados, o servidor Alberto Freitas, membro da comissão que analisará o pedido, é amigo íntimo do interessado. Alberto nada comunicou à autoridade competente. Nessa situação, trata-se de hipótese de impedimento, e a omissão do dever de comunicar constitui falta grave para fins disciplinares. **Errado.** Amizade íntima é suspeição (art. 20). A falta grave pela omissão de comunicar vale para o impedimento (art. 19).
- **Item:** Situação hipotética: Fiscais sanitários encontraram em depósito medicamentos com prazo de validade vencido e determinaram a apreensão imediata, antes de ouvir o proprietário, que foi intimado a se manifestar em seguida. Assertiva: Nessa situação, a apreensão é nula, pois a ampla defesa deve ser sempre assegurada antes da decisão administrativa, sem exceções. **Errado.** Em risco iminente, a Administração pode adotar, motivadamente, providência acauteladora sem oitiva prévia (art. 45).
- **Item:** Ressalvada a comprovada má-fé, decai em cinco anos o direito de anular ato com efeitos favoráveis, e, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo conta-se da percepção do primeiro pagamento. **Certo.** Literal do art. 54, caput e § 1º.
- **Item:** Situação hipotética: Determinado município, sem lei própria sobre processo administrativo, e certo estado, que possui lei específica com prazo de dez anos, pretendem anular atos administrativos ilegais favoráveis a servidores. Assertiva: Nessa situação, o prazo decadencial de cinco anos da Lei 9.784/1999 aplica-se automaticamente a ambos, por se tratar de norma geral que prevalece sobre a legislação local. **Errado.** Pela Súmula 633 do STJ, a lei federal só se aplica subsidiariamente, na falta de norma local: vale para o município, não para o estado com lei própria.
- **Item:** Como regra, o recurso administrativo regido pela Lei 9.784/1999 não tem efeito suspensivo, mas apenas efeito devolutivo, salvo disposição legal em contrário ou concessão do efeito suspensivo pela autoridade recorrida ou pela imediatamente superior, diante de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação. **Certo.** É o art. 61 e seu parágrafo único.
- **Item:** Situação hipotética: Lei federal passou a exigir, como condição de admissibilidade de recurso administrativo contra multa, o depósito prévio de trinta por cento do valor da penalidade. Assertiva: Nessa situação, a exigência é constitucional, pois a Lei 9.784/1999 admite caução quando prevista em lei e o percentual é moderado. **Errado.** A Súmula Vinculante 21 declara inconstitucional o depósito prévio para recurso administrativo, mesmo previsto em lei e em qualquer valor.

- **Item:** Situação hipotética: Ao julgar recurso administrativo de servidor contra advertência, a autoridade da Câmara dos Deputados entendeu que a falta justificava suspensão e, antes de decidir, cientificou o recorrente para apresentar alegações. Assertiva: Nessa situação, a decisão viola a Lei 9.784/1999, que veda expressamente a reformatio in pejus no julgamento do recurso administrativo. **Errado.** No recurso, a situação pode piorar, desde que o recorrente seja cientificado antes (art. 64, parágrafo único). A vedação é na revisão.
- **Item:** Situação hipotética: Servidor da Câmara dos Deputados punido com suspensão de dez dias obteve a revisão do processo, com base em fato novo, mas a autoridade concluiu que a conduta era mais grave do que se supunha. Assertiva: Nessa situação, a Lei 9.784/1999 permite que da revisão resulte o agravamento da sanção, desde que o servidor seja previamente ouvido. **Errado.** Da revisão nunca pode resultar agravamento (art. 65, parágrafo único).
- **Item:** Situação hipotética: Inconformado com decisão do Diretor de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados que indeferiu sua licença, o servidor Marcos apresentou pedido de reconsideração. Assertiva: Nessa situação, o pedido de reconsideração, por ser requerimento de reexame dirigido à autoridade superior, deverá ser encaminhado diretamente ao Diretor-Geral, sem passar pela autoridade que decidiu. **Errado.** A reconsideração é dirigida à própria autoridade que decidiu. O que sobe ao superior é o recurso, se ela não reconsiderar.
- **Item:** Situação hipotética: Após esgotadas as instâncias recursais, a Mesa da Câmara dos Deputados decidiu definitivamente processo em favor de um servidor; meses depois, por mudança de orientação, a mesma autoridade pretende modificar de ofício essa decisão. Assertiva: Nessa situação, segundo a doutrina, a modificação é possível, pois a coisa julgada administrativa não impede a Administração de rever de ofício suas próprias decisões. **Errado.** A coisa julgada administrativa impede a própria Administração de alterar a decisão definitiva, salvo a revisão para beneficiar o punido.
- **Item:** No âmbito do processo administrativo regulado pela Lei n.º 9.784/1999, as sanções podem ter natureza pecuniária ou consistir em obrigação de fazer ou de não fazer. **Certo.** É o art. 68, que ainda assegura sempre o direito de defesa.

Resumo para revisar

- A Lei 9.784 vale para a Administração federal direta e indireta e para o Legislativo e o Judiciário da União em função administrativa.
- Cada ente legisla sobre o próprio processo administrativo; a lei federal se aplica a Estados e Municípios só subsidiariamente, sem norma local (Súmula 633 do STJ).
- Processos específicos seguem lei própria; a Lei 9.784 é subsidiária (art. 69).
- Processo é a relação jurídica; procedimento é o rito. "Processo administrativo" está na CF e na lei.
- Processualização: legitimidade, garantia dos administrados e eficiência.
- Classificações: gracioso x contencioso; ampliativo x restritivo; interno x externo; expediente, outorga, controle, punitivo.

- Princípios do art. 2º são exemplificativos ("dentre outros"); oficialidade e verdade material também valem.
- Critérios: renúncia de poderes só com lei; proporcionalidade; gratuidade salvo lei; impulso oficial; vedação de nova interpretação retroativa; formas simples mas com as essenciais.
- Processo começa de ofício ou a pedido; interessados incluem pessoas jurídicas e associações; capacidade aos 18 anos.
- Delegação: parcial, sem necessidade de hierarquia, publicada, revogável; ato considera-se do delegado. Indelegáveis: normativos, recursos, competência exclusiva.
- Avocação: excepcional, temporária, justificada, só de órgão inferior.
- Impedimento (interesse, atuação anterior, litígio) obriga a comunicar; omissão é falta grave. Suspeição (amizade íntima, inimizade notória) pode ser arguida.
- Prazo geral de 5 dias (até o dobro); intimação com 3 dias úteis; desatendimento não é confissão nem renúncia.
- Provas ilícitas inadmissíveis; ônus de quem alega, sem prejuízo do dever de instrução.
- Consulta pública e audiência pública são facultativas; quem participa da consulta não vira interessado, mas recebe resposta fundamentada.
- Cautelar sem oitiva prévia só em risco iminente, motivada.
- Alegações finais em 10 dias; decisão em 30 dias + 30 motivados; dever de decidir explicitamente.
- Decisão coordenada: 3 ou mais órgãos, relevância e discordância; proibida em licitação, sanções e Poderes distintos; responsabilidade de cada órgão mantida; ata publicada por extrato.
- Motivação obrigatória nas oito hipóteses do art. 50; explícita, clara e congruente; pode remeter a parecer anterior; exoneração "ad nutum" dispensa.
- Anular ilegais (dever) e revogar inconvenientes (faculdade); decadência de 5 anos para anular ato favorável, salvo má-fé; efeitos contínuos contam do primeiro pagamento.
- Recurso: legalidade e mérito; dirigido a quem decidiu (5 dias para reconsiderar); 10 dias para recorrer; 30 + 30 para decidir; até 3 instâncias; sem efeito suspensivo em regra.
- Recurso hierárquico próprio dispensa lei; impróprio exige lei.
- Depósito prévio para recorrer é inconstitucional (SV 21; Súmula 373 do STJ).
- No recurso pode haver agravamento, com ciência prévia; na revisão, nunca.
- Revisão: a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, por fato novo ou circunstância relevante.
- Preclusão atinge faculdade processual; decadência, o direito; prescrição, a pretensão. Coisa julgada administrativa não impede o Judiciário nem a revisão favorável.

TEMA 8 DE 21

Patrimonialismo, burocracia e nova gestão pública

71 perguntas no app · Gestão pública

O que cai

O edital pede a evolução dos modelos de gestão pública: **patrimonialismo**, **administração burocrática** e **nova gestão pública** (*New Public Management*), com a passagem para a **Nova Governança Pública**.

As perguntas giram em torno de:

- **Patrimonialismo**: mistura do público com o privado, cargos como prebendas, nepotismo e clientelismo; para Weber, variante da dominação **tradicional**.
- **Burocracia weberiana**: dominação **racional-legal**, tipo ideal, impessoalidade, controle **a priori** dos meios; as **disfunções** são de **Robert Merton** (deslocamento de objetivos).
- **Os três tipos de dominação** de Weber (racional-legal, tradicional, carismática).
- **Nova gestão pública**: resultados, controle **a posteriori**, cidadão-**cliente**, mercado e contratos; **Christopher Hood** (1991) e **David Osborne e Ted Gaebler** (*Reinventando o Governo*, 1992).
- **Nova Governança Pública** (**Stephen Osborne**, 2006): redes, confiança, cidadão **coprodutor**.
- **Brasil**: DASP (1938), Decreto-Lei 200/1967, Constituição de 1988, **PDRAE de 1995** (Bresser-Pereira, MARE: quatro setores, três formas de propriedade, publicização) e **EC 19/1998**.

Entenda o tema

Visão geral: três modelos e um quarto em construção

A administração pública costuma ser estudada como uma evolução:

1. **Patrimonialismo**: o Estado como propriedade do governante.
2. **Administração burocrática**: o Estado das regras, da impessoalidade e do mérito, criado para combater o patrimonialismo.
3. **Administração gerencial** ou **nova gestão pública**: o Estado dos resultados, criado para corrigir a rigidez da burocracia.
4. **Nova Governança Pública**: o Estado em rede, com vários atores cooperando.

Um modelo não apaga o outro por completo. Traços de patrimonialismo e de burocracia convivem até hoje com práticas gerenciais.

Patrimonialismo

No **patrimonialismo**, **não há distinção nítida entre o patrimônio público e o patrimônio privado** do governante. O aparelho do Estado funciona como **extensão do poder pessoal** do soberano.

Características:

- **Cargos tratados como prebendas ou sinecuras**: benefícios pessoais que o soberano concede a quem lhe é **leal**. O cargo serve para render vantagens, não para servir ao público.
- **Ausência de mérito e de concurso**: o cargo é prêmio pela lealdade, não posto de carreira com seleção técnica.
- **Nepotismo**: nomeação de **parentes** para cargos públicos por causa do vínculo familiar.
- **Clientelismo**: **troca de benefícios públicos** (cargos, verbas, favores) **por apoio político** ou lealdade pessoal.
- Corrupção e uso privado dos bens públicos.

> **Dica: N**epotismo = **N**ome de família (parente). **C**lientelismo = **C**ompra de apoio com favores.
>
> **Pegadinha:** a banca troca as definições de nepotismo e clientelismo. Também diz que nepotismo e clientelismo seriam disfunções da **burocracia** descritas por Weber. Errado: são marcas do **patrimonialismo**.

Para **Max Weber**, o patrimonialismo é uma **variante da dominação tradicional**: apoia-se no **costume** e na **lealdade pessoal ao chefe**, e não em normas racionais impessoais.

> **Exemplo:** um palestrante diz que, no Brasil colonial, cargos eram distribuídos como benefícios a pessoas leais ao soberano. Isso é patrimonialismo, ligado à dominação **tradicional**, e não à racional-legal.

Os três tipos de dominação de Max Weber

Weber explica por que as pessoas obedecem. Há **três tipos puros de dominação legítima**:

- **Racional-legal**: obedece-se porque **a norma manda**. A legitimidade está em **normas impessoais** e na **crença na legalidade**. Sua forma de organização típica é a **burocracia**.
- **Tradicional**: obedece-se porque **sempre foi assim**. A legitimidade está no **costume**. O **patrimonialismo** é uma variante.
- **Carismática**: obedece-se por causa das **qualidades excepcionais** atribuídas ao **líder**.

> **Pegadinha:** "os três tipos de dominação são a racional-legal, a patrimonial e a gerencial". Errado. Patrimonialismo é variante da tradicional, e o modelo gerencial é muito posterior a Weber. Também é errado dizer que a burocracia é a forma de organização da dominação **carismática**.

Administração burocrática (Weber)

Para Weber, a **burocracia** é a forma de organização característica da **dominação racional-legal**. Ela surgiu para combater o patrimonialismo: separa o público do privado e o cargo da pessoa.

Características do modelo weberiano:

- **Autoridade fundada em normas escritas e impessoais** (caráter legal das normas);
- **Impessoalidade**: separação entre o **cargo** e a **pessoa** do ocupante; a autoridade **pertence ao cargo**, não ao indivíduo; o servidor obedece à função e à norma, não ao chefe como pessoa;
- **Hierarquia** funcional bem definida;
- **Formalismo**: atos e comunicações escritos e registrados;
- **Profissionalização** e **seleção por mérito** (competência técnica), com carreira;
- **Divisão do trabalho** e rotinas padronizadas, que dão **previsibilidade**.

Controle na burocracia: é feito **a priori** (antes) e incide sobre os **processos e os meios**. É controle de **legalidade e conformidade**, não de desempenho. A burocracia é voltada às próprias normas e rotinas (autorreferida).

Tipo ideal. A burocracia weberiana é um **tipo ideal**: um **modelo analítico de referência**, que serve para comparar organizações reais. **Não** é a descrição empírica de nenhuma repartição concreta (nem das organizações alemãs do século XIX).

> **Pegadinha:** dizer que a burocracia se baseia no **carisma** do líder, em **flexibilidade** de procedimentos e no **controle de resultados** está errado. Carisma é outro tipo de dominação; flexibilidade e resultados são do modelo gerencial.
>
> **Pegadinha:** "a administração burocrática caracteriza-se pelo controle a posteriori dos resultados e pelo cidadão tratado como cliente". Errado: isso é a nova gestão pública.

Disfunções da burocracia (Robert Merton)

Weber descreveu a burocracia **ideal**. Quem sistematizou os **problemas que ela causa na prática** foi **Robert Merton** (*Social Theory and Social Structure*, 1949). As disfunções vêm do **excesso**, não da falta, de regras:

- **Internalização das normas** e apego exagerado aos regulamentos;
- **Excesso de formalismo e de papelório**;
- **Resistência a mudanças**;
- **Despersonalização** do relacionamento;
- **Exibição de sinais de autoridade**;
- **Dificuldade no atendimento** ao cliente e conflitos com o público.

A disfunção mais cobrada é o **deslocamento de objetivos**, também chamado de **inversão de meios e fins**: a observância da norma **deixa de ser meio e passa a ser o próprio fim**. O servidor cumpre a regra só por cumprir, esquecendo para que ela serve.

> **Pegadinha:** o deslocamento de objetivos **não** foi descrito por Weber como característica do tipo ideal; foi descrito por **Merton** como disfunção. E não tem nada a ver com "dominação carismática".
>
> **Pegadinha:** "as disfunções de Merton são ausência de normas escritas, informalidade e excessiva abertura a mudanças". Errado: é o oposto.

Burocracia e Estado de bem-estar. Fundado na profissionalização e na impessoalidade, o Estado burocrático admite disfunções que o afastam das demandas sociais (lentidão, rigidez, apego a papéis). O **Estado de bem-estar social** buscou mitigar isso pela **universalização de direitos** e pelo fortalecimento do seu **caráter prestacional** (saúde, educação, previdência para todos).

Nova gestão pública (administração gerencial)

A **nova gestão pública** (*New Public Management*, NPM) surgiu nas décadas de 1980 e 1990 (Reino Unido, Nova Zelândia, Estados Unidos) para enfrentar a crise fiscal e a rigidez burocrática. Leva para o Estado práticas do setor privado.

Características:

- **Orientação para resultados**: o eixo do controle se desloca **dos processos para os resultados**;
- **Controle a posteriori** de **desempenho**;
- **Contratualização de metas** e indicadores, **contratos de desempenho** e **avaliação de desempenho**;
- **Autonomia gerencial** e **descentralização**: o gestor tem mais liberdade nos meios e é cobrado depois pelo que entregou;
- **Cidadão como cliente** ou **consumidor**;
- **Mercado e competição** como mecanismo central de coordenação (competição entre prestadores, terceirização, agências).

> **Pegadinha:** "controle a priori de procedimentos, centralização das decisões e reforço dos controles formais sobre os meios" são marcas da **burocracia**, não da nova gestão pública.

Gestão por resultados. Usa a **pactuação de desempenho** para **substituir o controle rígido de processos pela autonomia gerencial**, deslocando o foco da fiscalização dos **meios** para a avaliação do **alcance de metas e impactos**.

Autores:

- **Christopher Hood** consagrou a expressão *New Public Management* em **1991** (artigo *A Public Management for All Seasons?*).
- **David Osborne e Ted Gaebler** escreveram **Reinventando o Governo** (*Reinventing Government*, **1992**), marco da difusão da NPM, especialmente nos Estados Unidos.

> **Atenção:** há **dois Osbornes**. **David** Osborne (com Ted Gaebler) escreveu *Reinventando o Governo* (1992), sobre a nova gestão pública. **Stephen** Osborne propôs a **Nova Governança Pública** (2006). E *Reinventando o Governo* não é de Max Weber.

Nova Governança Pública

A **Nova Governança Pública** (*New Public Governance*, NPG) é associada a **Stephen Osborne** (*The New Public Governance?*, *Public Management Review*, 2006). Ela critica a nova gestão pública e parte do reconhecimento de um **Estado plural**: a política pública é formulada e implementada por **vários atores** (governo, mercado, terceiro setor, cidadãos) **articulados em redes**.

- **Mecanismo central de coordenação**: a **rede**, sustentada pela **confiança** e por **relações duradouras**.
- **Cidadão**: **parceiro** e **coprodutor** de valor público.
- **Não rejeita** atores privados e o terceiro setor; ao contrário, depende deles.

> **Pegadinha:** a banca atribui à NPG o mercado, a competição de preços, os contratos de curto prazo e o cidadão-consumidor (isso é NPM), ou a hierarquia e o comando (isso é a burocracia).

O cidadão em cada modelo (Osborne; Denhardt e Denhardt):

- administração tradicional (burocrática): **administrado**;
- nova gestão pública: **cliente** ou **consumidor**;
- Nova Governança Pública: **parceiro** e **coprodutor**.

A trajetória brasileira

Patrimonialismo: marca do Brasil colonial e imperial e da Primeira República.

Reforma burocrática (anos 1930, governo Vargas). A administração burocrática chegou com a reforma administrativa de **1936**. O **DASP** (Departamento Administrativo do Serviço Público), criado em **1938**, introduziu o **concurso público**, o **mérito** e a **padronização**.

Decreto-Lei 200/1967. Promoveu a **descentralização** para a administração indireta (autarquias, fundações, empresas estatais) e é apontado como a **primeira tentativa de administração gerencial** no Brasil.

Constituição de 1988. É apontada como um **retrocesso burocrático** (centralização, regime jurídico único, rigidez). **Não** foi ela que introduziu a burocracia nem criou o DASP.

> **Pegadinha:** "a administração burocrática foi introduzida pela CF/1988, que criou o DASP" e "o DASP foi criado pelo Decreto-Lei 200/1967" estão errados. DASP é de 1938.

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 1995. Elaborado pelo **MARE** (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado), sob a condução de **Luiz Carlos Bresser-Pereira**, no governo Fernando Henrique Cardoso. Pontos principais:

- **Distinguiu o Estado do aparelho do Estado**;
- Propôs a transição da **administração burocrática** para a **administração gerencial**;
- Trabalhou com **duas formas de administração**: a **burocrática** e a **gerencial**. Previa manter traços burocráticos no **núcleo estratégico** e adotar o modelo gerencial nos demais setores, onde fosse possível. (A burocracia não é espécie de patrimonialismo; surgiu para combatê-lo.)
- Dividiu o Estado em **quatro setores**, com **três formas de propriedade**.

Os quatro setores do PDRAE:

Setor	O que faz	Propriedade	Forma de administração
Núcleo estratégico	Define leis e políticas (Legislativo, Judiciário, cúpula do Executivo)	Estatal	Burocrática e gerencial
Atividades exclusivas de Estado	Poder de Estado: regular, fiscalizar, tributar, polícia	Estatal	Gerencial
Serviços não exclusivos	Educação, saúde, cultura, pesquisa	**Pública não estatal**	Gerencial
Produção de bens e serviços para o mercado	Empresas estatais	**Privada**	Gerencial

Três formas de propriedade: **estatal**, **pública não estatal** e **privada**. Não existe "propriedade mista" nessa classificação.

Publicização é a transferência dos **serviços não exclusivos** para o **setor público não estatal** (entidades sem fins lucrativos, como as **organizações sociais**). **Não é privatização**: privatização é transferir a produção para o mercado, a empresas com fins lucrativos, e o PDRAE a reservou ao setor de **produção para o mercado**.

> **Pegadinha:** "os serviços não exclusivos devem ser transferidos à propriedade privada por privatização". Errado: vão para a propriedade pública não estatal, por publicização.

Na reforma, os serviços não exclusivos (hospitais, universidades) ganharam **mais autonomia gerencial** e passaram a ser **cobrados por resultados**. A ideia era **reduzir** o controle de procedimentos, e não reforçá-lo.

Emenda Constitucional 19/1998 (reforma administrativa). Trouxe para a Constituição as ideias gerenciais:

- incluiu a **eficiência** entre os princípios expressos do **art. 37** da CF;
- previu o **contrato de gestão** (art. 37, § 8º): ampliação da **autonomia gerencial, orçamentária e financeira** de órgãos e entidades em troca de **metas de desempenho**;
- admitiu a **perda do cargo do servidor estável** mediante **avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, com ampla defesa (art. 41, § 1º, III);
- determinou que União, estados e DF mantenham **escolas de governo** para formação e aperfeiçoamento dos servidores (art. 39, § 2º).

Pegadinha: "a EC 19/1998 vedou a perda do cargo por insuficiência de desempenho e extinguiu as escolas de governo". Errado nas duas partes.

Quadros para memorizar

Comparação dos modelos

	Patrimonialismo	Burocracia	Nova gestão pública	Nova Governança Pública
Base	Lealdade pessoal ao governante	Normas impessoais	Resultados	Redes de atores
Público × privado	Misturados	Separados	Separados	Separados
Seleção de pessoal	Favor, parentesco	Mérito, concurso	Mérito e desempenho	(mantém mérito)
Controle	Arbitrário	A priori, sobre meios e processos	A posteriori, sobre resultados	Compartilhado, em rede
Coordenação	Vontade do soberano	Hierarquia e norma	Mercado, competição, contratos	Rede, confiança, relações duradouras
Cidadão	Súdito	Administrado	Cliente, consumidor	Parceiro, coprodutor
Autores	Weber (dominação tradicional)	Weber; disfunções: Merton	Hood (1991); Osborne e Gaebler (1992)	Stephen Osborne (2006)
Problemas típicos	Nepotismo, clientelismo, corrupção	Formalismo, rigidez, deslocamento de objetivos	(crítica: fragmentação, foco excessivo no mercado)	(coordenação complexa)

Tipos de dominação (Weber)

Tipo	Fundamento	Forma ligada
Racional-legal	Normas impessoais, crença na legalidade	Burocracia
Tradicional	Costume	Patrimonialismo
Carismática	Qualidades excepcionais do líder	Liderança pessoal

Linha do tempo brasileira

Ano	Marco
1936	Reforma administrativa de Vargas (burocracia)
1938	Criação do DASP: concurso, mérito, padronização
1967	Decreto-Lei 200: descentralização, primeira tentativa gerencial
1988	Constituição: visto como retrocesso burocrático

Ano	Marco
1995	PDRAE (MARE, Bresser-Pereira): reforma gerencial
1998	EC 19: eficiência no art. 37, contrato de gestão, avaliação de desempenho, escolas de governo

Conceitos e autores que caem

- **Max Weber** (*Economia e Sociedade*): três tipos de dominação; burocracia como tipo ideal da dominação racional-legal; patrimonialismo como variante da tradicional.
- **Robert Merton** (1949): disfunções da burocracia; deslocamento de objetivos (inversão de meios e fins).
- **Christopher Hood** (1991): consagrou a expressão *New Public Management*.
- **David Osborne e Ted Gaebler** (1992): *Reinventando o Governo*.
- **Stephen Osborne** (2006): *The New Public Governance?*.
- **Robert e Janet Denhardt** (2003): *The New Public Service*, cidadão no centro.
- **Luiz Carlos Bresser-Pereira**: ministro do MARE, condutor do PDRAE de 1995.
- **Prebenda / sinecura**: cargo como benefício pessoal, sem função real de serviço.
- **Nepotismo**: nomear parentes. **Clientelismo**: trocar benefícios públicos por apoio.
- **Tipo ideal**: modelo analítico de referência.
- **Publicização**: transferência de serviços não exclusivos ao setor público não estatal.
- **Gestão por resultados**: pactuação de desempenho e autonomia gerencial no lugar do controle rígido de processos.

Pegadinhas da banca

- **Burocracia com controle a posteriori e cidadão-cliente.** Errado: isso é NPM.
- **NPM com controle a priori, centralização e reforço de controles formais.** Errado: isso é burocracia.
- **NPG com mercado e cidadão-consumidor**, ou com **hierarquia e comando**, ou com **competição de preços e contratos de curto prazo**. Errado: NPG é rede, confiança e coprodução.
- **NPM com rede e confiança.** Errado: NPM é mercado, competição e contratos de desempenho.
- **NPG rejeita atores privados e terceiro setor.** Errado.
- **Trocar os papéis do cidadão** (administrado, cliente, coprodutor).
- **Patrimonialismo com separação público/privado e mérito.** Errado.
- **Cargos no patrimonialismo como carreira profissional.** Errado: são prebendas.
- **Patrimonialismo como dominação racional-legal.** Errado: é tradicional.
- **Trocar nepotismo e clientelismo**, ou atribuí-los à burocracia.
- **Burocracia como forma da dominação carismática.** Errado: é racional-legal.

- **Tipos de dominação: racional-legal, patrimonial e gerencial.** Errado: racional-legal, tradicional e carismática.
- **Burocracia como descrição empírica.** Errado: é tipo ideal.
- **Disfunções como falta de normas e abertura a mudanças.** Errado.
- **Deslocamento de objetivos descrito por Weber** ou chamado de "dominação carismática". Errado: é de Merton.
- **Reinventando o Governo de Max Weber** ou **de Stephen Osborne**. Errado: David Osborne e Ted Gaebler.
- **NPM consagrada por Stephen Osborne em 2006.** Errado: Christopher Hood, 1991.
- **Burocracia introduzida pela CF/1988, que criou o DASP.** Errado: reforma de 1936 e DASP de 1938.
- **DASP criado pelo Decreto-Lei 200/1967.** Errado.
- **PDRAE elaborado pelo DASP, sob Vargas.** Errado: MARE, Bresser-Pereira, 1995.
- **PDRAE: serviços não exclusivos privatizados.** Errado: publicizados.
- **PDRAE: serviços não exclusivos estatais e atividades exclusivas públicas não estatais.** Errado: é o inverso.
- **PDRAE: propriedade estatal, mista e privada.** Errado: estatal, pública não estatal e privada.
- **PDRAE: duas formas de administração, patrimonialista e gerencial.** Errado: burocrática e gerencial.
- **Reforma reforçou o controle de processos nos serviços não exclusivos.** Errado: deu autonomia gerencial.
- **EC 19/1998 vedou perda do cargo por desempenho e extinguiu escolas de governo.** Errado.

Itens comentados

- **Item:** A administração burocrática, modelo que sucedeu o patrimonialismo na evolução da administração pública, caracteriza-se pelo controle a posteriori dos resultados e pela orientação ao cidadão tratado como cliente, em vez do controle prévio dos procedimentos. **Errado.** A burocracia controla a priori os procedimentos e é autorreferida. Controle a posteriori e cidadão-cliente são da nova gestão pública.
- **Item:** Na evolução dos modelos de administração pública, nepotismo e clientelismo são apontados como disfunções típicas da administração burocrática, descritas por Weber como consequências da racionalidade legal que orienta esse modelo. **Errado.** Nepotismo e clientelismo são marcas do patrimonialismo. As disfunções da burocracia (formalismo, apego às regras) foram descritas por Merton.
- **Item:** Situação hipotética: Em seminário sobre a história da administração brasileira, um palestrante afirmou que, no período colonial, cargos públicos eram distribuídos como benefícios a pessoas leais ao soberano. Assertiva: Nessa situação, o modelo descrito é o patrimonialismo, que Max Weber classifica como variante da dominação racional-legal, fundada em normas

escritas e impessoais, e não da dominação tradicional. **Errado.** O modelo é o patrimonialismo, mas Weber o classifica como variante da dominação tradicional.

- **Item:** A burocracia weberiana é um tipo ideal, isto é, um modelo analítico de referência, e não a descrição de uma organização real. **Certo.** Weber construiu o tipo ideal como ferramenta de comparação.
- **Item:** O deslocamento de objetivos, disfunção burocrática em que a observância da norma deixa de ser meio e passa a ser o próprio fim da atuação administrativa, é também chamado de inversão de meios e fins. **Certo.** É a disfunção mais conhecida apontada por Merton.
- **Item:** A expressão New Public Management foi consagrada por Christopher Hood, em 1991, e não se confunde com a Nova Governança Pública, associada a Stephen Osborne, que tem nas redes de atores o seu mecanismo central de coordenação. **Certo.** Hood (1991) batizou a NPM; Stephen Osborne (2006) propôs a NPG, coordenada por redes.
- **Item:** A obra Reinventando o Governo, de 1992, é de Stephen Osborne, o mesmo autor que, em 2006, propôs a Nova Governança Pública. **Errado.** O livro é de David Osborne e Ted Gaebler. Stephen Osborne é outro autor.
- **Item:** Na administração pública tradicional o cidadão é visto como administrado, na nova gestão pública como cliente ou consumidor, e na Nova Governança Pública como parceiro e coprodutor. **Certo.** É a sequência correta dos papéis do cidadão.
- **Item:** O DASP foi criado pelo Decreto-Lei 200/1967 para introduzir a administração gerencial no Brasil, substituindo o modelo burocrático implantado pela reforma de 1995. **Errado.** O DASP é de 1938 e trouxe a burocracia; o Decreto-Lei 200 é de 1967; a reforma gerencial é de 1995.
- **Item:** No PDRAE, o núcleo estratégico e as atividades exclusivas de Estado têm propriedade estatal, os serviços não exclusivos têm propriedade pública não estatal e a produção de bens e serviços para o mercado tem propriedade privada. **Certo.** São os quatro setores e as três formas de propriedade do plano.
- **Item:** Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, os serviços não exclusivos devem ser transferidos à propriedade privada, por meio de privatização. **Errado.** Os serviços não exclusivos vão para a propriedade pública não estatal, por publicização.
- **Item:** A redefinição do papel do Estado assentou a diferença entre atividades exclusivas e serviços não exclusivos; em relação a estes, a reforma do serviço civil priorizou o reforço dos controles de processos em detrimento da autonomia gerencial, como forma de garantir a legalidade na prestação de serviços públicos. **Errado.** A reforma deu autonomia gerencial aos serviços não exclusivos e passou a cobrá-los por resultados.
- **Item:** A Emenda Constitucional 19/1998 previu o contrato de gestão, com ampliação da autonomia em troca de metas de desempenho, e admitiu a perda do cargo do servidor estável por insuficiência de desempenho apurada em avaliação periódica. **Certo.** Arts. 37, § 8º, e 41, § 1º, III, da CF, na redação da EC 19/1998.

Resumo para revisar

1. Patrimonialismo: público e privado misturados; Estado como extensão do poder pessoal do governante.
2. Cargos como prebendas e sinecuras; nepotismo (parentes) e clientelismo (favores por apoio).
3. Weber: patrimonialismo é variante da dominação tradicional.
4. Três tipos de dominação: racional-legal (normas), tradicional (costume), carismática (líder).
5. Burocracia: forma da dominação racional-legal; normas escritas e impessoais, hierarquia, formalismo, mérito.
6. Impessoalidade: a autoridade pertence ao cargo, não à pessoa.
7. Burocracia: controle a priori, sobre processos e meios; legalidade e conformidade.
8. Burocracia weberiana é tipo ideal, não descrição empírica.
9. Merton: disfunções por excesso (formalismo, apego às regras, resistência a mudanças); deslocamento de objetivos = inversão de meios e fins.
10. Estado de bem-estar buscou mitigar as disfunções burocráticas com universalização de direitos.
11. NPM: resultados, controle a posteriori, contratualização de metas, autonomia gerencial, cidadão-cliente, mercado e competição.
12. Hood (1991) consagrou o termo NPM; David Osborne e Ted Gaebler escreveram *Reinventando o Governo* (1992).
13. NPG (Stephen Osborne, 2006): Estado plural, redes, confiança, relações duradouras, cidadão coprodutor.
14. Cidadão: administrado (burocracia), cliente (NPM), parceiro e coprodutor (NPG).
15. Brasil: reforma de 1936, DASP de 1938 (concurso, mérito, padronização).
16. Decreto-Lei 200/1967: descentralização, primeira tentativa gerencial.
17. CF/1988: visto como retrocesso burocrático.
18. PDRAE 1995 (MARE, Bresser-Pereira): distingue Estado e aparelho do Estado; burocrática e gerencial; quatro setores.
19. Propriedades: estatal (núcleo estratégico e atividades exclusivas), pública não estatal (serviços não exclusivos), privada (produção para o mercado).
20. Publicização não é privatização: serviço não exclusivo vai para entidade sem fins lucrativos (organizações sociais).
21. EC 19/1998: eficiência no art. 37; contrato de gestão com metas (art. 37, § 8º); perda do cargo por avaliação de desempenho (art. 41, § 1º, III); escolas de governo (art. 39, § 2º).
22. Gestão por resultados: pactuação de desempenho, autonomia gerencial, foco em metas e impactos.

TEMA 9 DE 21

Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies

325 perguntas no app · Ato administrativo

O que cai

O edital pede "Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies". É o tema de Direito Administrativo com mais perguntas, e elas se concentram em sete blocos:

- **Conceito**: ato administrativo x contrato, fato administrativo, processo e ato político; quem pode praticar ato administrativo (os três Poderes, delegatários, estatais só em parte); silêncio administrativo.
- **Perfeição, validade e eficácia**: os três planos e as combinações entre eles (ato perfeito e inválido, válido e ineficaz etc.); ato pendente e consumado; efeitos típicos e reflexos.
- **Requisitos (elementos)**: competência (com delegação e avocação da Lei 9.784), finalidade, forma, motivo e objeto. Motivo x motivação x móvel, teoria dos motivos determinantes e desvio de finalidade são campeões.
- **Vinculação, discricionariedade e mérito**: o que é vinculado sempre (competência, finalidade, forma), onde mora a discricionariedade (motivo e objeto) e até onde vai o controle judicial.
- **Atributos**: presunção de legitimidade e de veracidade (a única presente em todos os atos), imperatividade e autoexecutoriedade (que faltam em muitos).
- **Classificação**: simples, composto e complexo; geral e individual; constitutivo, declaratório e enunciativo; império e gestão; ato-regra, ato subjetivo e ato-condição; interno e externo; ampliativo e restritivo.
- **Espécies**: normativos (decreto, regulamento, regimento, resolução, deliberação), ordinatórios (instrução, circular, aviso, portaria, ordem de serviço, ofício, despacho), negociais (licença, autorização, permissão, admissão, aprovação, homologação, visto), enunciativos (certidão, atestado, parecer, apostila) e punitivos (sanções de polícia e disciplinares).

A banca troca uma palavra e o item fica errado: "sempre", "todos", "nunca", "exclusivamente". Desconfie de qualquer item que diga que **todos** os atos têm imperatividade ou autoexecutoriedade, que a forma é **sempre** escrita ou que o Judiciário pode rever a **conveniência** do ato.

Entenda o tema

O que é ato administrativo

Ato administrativo é a manifestação **unilateral** de vontade da Administração Pública (ou de quem lhe faça as vezes) que, agindo nessa qualidade e sob regime de **direito público**, tem por fim

imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Três ideias saem daí:

- **É unilateral.** O ato vale pela vontade da Administração, sem precisar da concordância do particular. Quem depende do acordo de duas vontades é o **contrato**. Por isso o item que diz que o ato administrativo é "sempre manifestação bilateral" está errado.
- **Segue o direito público.** O ato administrativo submete-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e à supremacia do interesse público. Não é regido pelo Código Civil como um negócio entre particulares.
- **Produz efeitos jurídicos.** Cria, modifica, extingue ou declara direitos e deveres.

A Administração se expressa de várias maneiras, e só uma delas é o ato administrativo:

Forma de atuação	Quantas vontades	Exemplo
Ato administrativo	uma (unilateral)	nomeação, multa, licença
Contrato administrativo	duas (bilateral)	contrato de obra com a empreiteira
Convênio e consórcio	várias (plurilateral)	acordo entre entes para um objetivo comum

> **Atenção:** os contratos administrativos são uma forma de exteriorizar a vontade da Administração, mas **não se confundem** com o ato administrativo. Convênios e consórcios também não: são plurilaterais, e não unilaterais.

Quem pratica ato administrativo

Os três Poderes. A separação de poderes não se baseia na **exclusividade** de funções, e sim na **preponderância**. Cada Poder tem uma função típica (o Legislativo legisla e fiscaliza, o Judiciário julga, o Executivo administra), mas todos exercem funções atípicas. Quando a Câmara dos Deputados concede férias a um servidor, aplica uma suspensão, demite por abandono de cargo ou fixa por portaria o horário de um departamento, está exercendo **função administrativa** de forma atípica, e o ato é administrativo como qualquer outro. O mesmo vale para o tribunal que dá férias ou promove servidores.

> **Exemplo:** um deputado contesta portaria da Diretoria-Geral da Câmara que fixou o horário de atendimento de um Departamento, dizendo que só o Executivo edita atos administrativos. O argumento está errado: o Legislativo edita atos administrativos sempre que cuida da própria gestão.
>
> **Pegadinha:** "a separação de poderes impede que um Poder exerça funções atípicas" ou "proíbe o Legislativo e o Judiciário de exercer função administrativa". Errado. Exercer função atípica não é interferência indevida em outro Poder.

Delegatários de serviço público. Também pratica ato administrativo quem recebe do Estado a tarefa de prestar um serviço público, como a **concessionária**, quando age sob regime de direito público no exercício da função delegada. A concessionária **não integra** a Administração direta nem indireta (é empresa privada que presta serviço por contrato), mas seus atos ligados ao serviço

podem ter natureza administrativa. Por isso, é errado dizer que só os entes e entidades da Administração direta e indireta editam atos administrativos.

> **Exemplo:** a concessionária de energia corta o fornecimento de um usuário. Segundo o STF, esse ato tem natureza **materialmente administrativa** e pode ser atacado por **mandado de segurança**, embora a concessionária seja pessoa jurídica de direito privado.

Empresas estatais. Empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica em concorrência no mercado ficam, em regra, sujeitas ao **regime jurídico próprio das empresas privadas** (CF, art. 173, § 1º, II). Nessas atividades de mercado praticam **atos privados**, e não atos administrativos. Mas o regime não é inteiramente privado: a Constituição as obriga a fazer **licitação** (art. 173, § 1º, III) e **concurso público** (art. 37, II). Quando realizam esses procedimentos, os atos são **administrativos**.

> **Lei seca:** Súmula 333 do STF: "**Está sujeito a mandado de segurança** o ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública."
>
> **Atenção:** a Lei 12.016/2009 (art. 1º, § 2º) diz que **não cabe** mandado de segurança contra os atos de **gestão comercial** praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias. Licitação não é gestão comercial; o corte do serviço ao usuário também não.

Resumo: nem toda manifestação da Administração é ato administrativo. Os atos privados da Administração (como os das estatais no mercado) ficam de fora. Por isso a doutrina distingue os **atos da Administração** (gênero: tudo o que a Administração pratica, inclusive atos privados e atos materiais) dos **atos administrativos** (espécie, sob regime de direito público).

Ato, fato, processo e ato político

Fato administrativo é um acontecimento material, que não é manifestação de vontade da Administração. Pode ou não produzir efeitos jurídicos. Ato e fato administrativo **não** são a mesma coisa.

- A **construção de uma ponte** é fato administrativo (atividade material). Ela **não necessariamente** produz efeito jurídico imediato. É errado dizer que todo acontecimento material "sempre" repercute no mundo jurídico.
- A **morte de um servidor** em exercício é fato administrativo que produz efeito jurídico: a **vacância** do cargo.
- Na **desapropriação indireta**, o Poder Público ocupa o imóvel sem processo formal (esbulho) e o afeta a uma finalidade pública. Não houve ato formal, mas o fato gera efeitos: o dono perde a propriedade e passa a ter direito à indenização.

Processo administrativo é uma **sucessão encadeada de atos** que leva a uma decisão final. O processo é **dinâmico** (desenvolve-se no tempo, por etapas); o ato é **estático** (manifestação única de vontade, ainda que seja o resultado final do processo). Todo processo administrativo, por seu caráter instrumental, culmina num ato administrativo, a decisão final; os atos intermediários servem de meio para chegar a ela. Ato e processo não são idênticos, e o processo é categoria jurídica autônoma.

Ato político (ou de governo) é praticado na **função política**, com fundamento direto na Constituição, e regido pelo **Direito Constitucional**. Exemplos: **sanção e veto** de projeto de lei, declaração de guerra, iniciativa de leis. Não se submete ao regime do Direito Administrativo nem se analisa pelos cinco requisitos do ato administrativo.

> **Pegadinha:** a autorização de uso de uma praça para um evento **não** é ato político: é ato administrativo (função administrativa), regido pelo Direito Administrativo, ainda que discricionário.

Atos políticos e controle judicial. Antigamente se dizia que os atos políticos eram imunes ao controle judicial. Hoje prevalece que **nenhuma lesão ou ameaça a direito** pode ser afastada do Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). A **judicialização das políticas públicas** ampliou o controle sobre atos de governo, sobretudo para proteger direitos fundamentais e coibir arbitrariedades. É errado dizer que os atos políticos ficam imunes ao controle "ainda que violem direitos fundamentais".

Silêncio administrativo

Ato administrativo é, em regra, **expresso**. Quando a Administração simplesmente não responde a um pedido, não há declaração de vontade: o **silêncio é um fato administrativo**, e não um ato.

- **Regra:** o silêncio **não** significa concordância nem recusa. No Direito Civil, o silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem (Código Civil, art. 111); no Direito Administrativo, essa regra **não** vale.
- **Exceção:** a **lei** pode atribuir efeito ao silêncio, de concordância (aprovação tácita) ou de discordância. Exemplos cobrados: a **Lei da Liberdade Econômica** (Lei 13.874/2019) prevê **aprovação tácita** do pedido de ato público de liberação de atividade econômica quando a autoridade não decide no prazo fixado e informado ao particular; a lei das antenas de telecomunicações prevê a **licença tácita** para instalar infraestrutura de rede se a Administração não responde no prazo legal; normas do setor elétrico admitem **autorização tácita** para aplicar novos valores tarifários; há regras semelhantes no setor de petróleo. Nesses casos, a lei admite o ato **tácito**.

> **Pegadinha:** "na Lei da Liberdade Econômica, se a Administração não se manifesta no prazo, o pedido é automaticamente **indeferido**". Errado: é **aprovado**.

O que fazer diante da omissão. A Lei 9.784/1999 impõe o **dever de decidir** (art. 48) e dá prazo de até 30 dias, após a instrução, prorrogável por igual período com motivação (art. 49). Se a omissão é injustificada, o interessado pode ir à via administrativa ou ao **Judiciário** para obrigar a Administração a se manifestar. Mas o juiz **não pode substituir** a Administração e expedir ele mesmo o ato: ele fixa prazo para que a Administração decida (sob pena de multa, por exemplo). Decidir no lugar dela violaria a separação de poderes.

> **Exemplo:** Ana, servidora da Câmara, pediu licença para capacitação e ficou meses sem resposta, sem norma que dê efeito ao silêncio. Não há ato administrativo, só fato administrativo (a omissão). Ana pode cobrar a decisão, mas não pode considerar o pedido deferido.

Perfeição, validade e eficácia

Assim como o negócio jurídico privado, o ato administrativo pode ser examinado em três planos, e cada um responde a uma pergunta diferente:

- **Existência (perfeição):** o ato terminou de ser formado? **Ato perfeito** é o que concluiu todas as etapas do seu ciclo de formação (sua estruturação). **Ato imperfeito** é o que ainda não completou esse ciclo (falta, por exemplo, uma assinatura ou a publicação exigida).
- **Validade:** o ato está de acordo com o ordenamento jurídico? **Válido** é o ato compatível com a lei e com a Constituição; **inválido** é o que as contraria.
- **Eficácia:** o ato já pode produzir efeitos? **Eficaz** é o que está apto a produzi-los; **ineficaz** é o que depende de um **termo** (data futura), de uma **condição suspensiva** (evento futuro e incerto) ou de um ato de controle.

Os planos são independentes. Um ato pode ser válido e ainda ineficaz, ou inválido e eficaz. As combinações cobradas:

Combinação	Exemplo
Perfeito, válido e eficaz	portaria regular, publicada, já produzindo efeitos
Perfeito, válido e ineficaz	portaria regular que designa servidor para função comissionada "a partir do primeiro dia do mês seguinte": até essa data, não produz efeitos
Perfeito, inválido e eficaz	contrato feito sem licitação fora das hipóteses legais, executado por três meses até ser anulado: produziu efeitos enquanto não declarada a nulidade
Perfeito, inválido e ineficaz	edital de concurso com exigência inconstitucional, ainda não homologado

> **Pegadinha:** "todo ato válido é necessariamente eficaz". Errado: o ato com termo inicial ou condição suspensiva é válido e ainda ineficaz. E o concurso com exigência inconstitucional **não** é "válido": é perfeito, inválido e ineficaz.

Classificação de Hely Lopes Meirelles quanto à exequibilidade. Hely usa os rótulos de um jeito um pouco diferente, e a banca também os cobra:

- **Ato perfeito:** concluiu seu ciclo de formação e está **apto a produzir efeitos**.
- **Ato imperfeito: não completou** o ciclo de formação. É errado dizer que o ato imperfeito "já concluiu todo o seu ciclo e já é exequível".
- **Ato pendente:** já está concluído (perfeito), mas sua eficácia **depende de condição ou termo** futuro.

- **Ato consumado:** já **exauriu** seus efeitos. É **irretratável**: não pode mais ser revogado; só pode ser atacado se for ilegal.

> **Exemplo:** o analista Bruno pediu exoneração, o ato foi publicado e ele se desligou. Semanas depois, a nova Mesa quer "revogar a exoneração" para reaproveitá-lo. Não pode: a exoneração já exauriu seus efeitos e é ato consumado.
>
> **Atenção:** a publicação **não** consuma automaticamente o ato. A nomeação publicada ainda não exauriu seus efeitos antes da posse: se antes da posse se descobre que a candidata não preenchia requisito do edital, a Administração pode tornar a nomeação **sem efeito**. E o ato sujeito a termo ou condição continua pendente mesmo depois de publicado.

Efeitos do ato. Os **efeitos típicos** (próprios) são os **principais**, que decorrem diretamente do ato e estão previstos em lei: na demissão, a extinção do vínculo do servidor; na nomeação, o provimento do cargo. Os **efeitos atípicos** são secundários e dividem-se em:

- **Preliminares (prodrômicos):** surgem antes do aperfeiçoamento do ato, enquanto ele depende da manifestação de outro órgão (por exemplo, o dever de o segundo órgão se pronunciar).
- **Reflexos:** atingem **terceiros** que não eram o alvo do ato. Exemplo clássico: a desapropriação de imóvel alugado extingue a locação e atinge o inquilino.

Requisitos (elementos) do ato administrativo

Pela doutrina clássica (Hely Lopes Meirelles), apoiada na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965, art. 2º), são cinco os requisitos ou elementos de validade do ato administrativo: **competência, finalidade, forma, motivo e objeto**. O vício em qualquer deles torna o ato inválido e sujeito a controle judicial. Di Pietro chama a competência de **sujeito**; a ideia é a mesma.

> **Dica:** COM-FI-FOR-M-OB: **com**petência, **fi**nalidade, **for**ma, **m**otivo, **ob**jeto. Imperatividade e autoexecutoriedade **não** são elementos: são **atributos**. Se um item lista "competência, finalidade, forma, imperatividade e autoexecutoriedade" como elementos, está errado.

Competência

Competência é o poder atribuído por **lei** ao órgão ou ao agente para praticar determinado ato. Não basta a **capacidade** civil do agente nem a simples investidura no cargo: é preciso que a norma lhe dê atribuição para aquele assunto. A competência ao mesmo tempo **habilita** e **limita** a atuação do agente.

Características da competência:

- **Irrenunciável:** o agente não pode abrir mão dela. Deixar de exercer a competência é omissão, que pode gerar punição disciplinar (é dever do servidor exercer com zelo as atribuições do cargo).
- **Improrrogável:** a incompetência não se transforma em competência pelo simples fato de ninguém reclamar.
- **Intransferível pela vontade do agente**, ressalvadas a **delegação** e a **avocação** admitidas em lei.

- **Imprescritível:** não se perde por falta de uso.
- **Sempre vinculada:** é a lei que define quem é competente; o agente não escolhe.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 11. "A competência é **irrenunciável** e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, **salvo os casos de delegação e avocação** legalmente admitidos."

A Lei 9.784 também veda "a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei" (art. 2º, parágrafo único, II).

> **Exemplo:** uma chefia transfere, sem previsão legal, a um servidor de confiança uma atribuição que lhe cabe por lei e declara que "renuncia à competência". A renúncia é inválida: a competência é irrenunciável, e outro agente só pode exercê-la nos casos de delegação e avocação.

Delegação é a transferência **temporária** e **parcial** do **exercício** de parte da competência a outro órgão ou agente. Regras da Lei 9.784/1999 (arts. 12 a 14):

- Pode ocorrer **se não houver impedimento legal**, para **parte** da competência, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole **técnica, social, econômica, jurídica ou territorial**.
- Pode ser feita a órgãos ou titulares **não subordinados** hierarquicamente. A hierarquia **não é pressuposto** da delegação.
- Os órgãos colegiados podem delegar competência a seus **respectivos presidentes** (art. 12, parágrafo único). Fora daí, não podem delegar livremente a órgãos individuais as decisões que a lei lhes deu justamente por serem colegiados.
- **Não podem ser delegados** (art. 13): a edição de **atos normativos**, a decisão de **recursos administrativos** e as matérias de **competência exclusiva**.
- O ato de delegação e sua revogação devem ser **publicados** no meio oficial. O ato especifica as **matérias e poderes** transferidos, os **limites** da atuação do delegado, a **duração**, os **objetivos** e o **recurso cabível**, e pode conter **ressalva** de exercício da atribuição delegada.
- É **revogável a qualquer tempo** pelo delegante.
- As decisões tomadas por delegação mencionam essa qualidade e consideram-se **editadas pelo delegado**, que responde por elas.

Pontos de doutrina que a banca cobra junto com a lei:

- **Previsão legal.** Uma corrente diz que só lei expressa pode alterar a competência. A posição que prevalece (e a da Lei 9.784, que fala em "se não houver impedimento legal") é que as competências **não privativas** podem ser delegadas, salvo proibição legal. Não é preciso autorização expressa caso a caso.
- **Consentimento.** Na relação hierárquica, o superior delega **sem** precisar da concordância do subordinado. Entre órgãos de **mesmo nível**, como não há subordinação, a doutrina exige o **consentimento** do delegatário. Logo, é errado dizer que a delegação é "sempre unilateral".

Também é errado dizer que a delegação entre iguais acontece "automaticamente, por ajuste verbal": exige formalização e publicação.

- **Exercício pelo delegante.** Enquanto a delegação vigora, o delegante, em regra, não exerce a atribuição delegada, **salvo se o ato de delegação fizer ressalva** nesse sentido. É errado dizer que ele "sempre" continua a exercê-la concorrentemente, dispensada a ressalva.
- **Subdelegação.** O delegado não pode repassar a outro a competência recebida, salvo **autorização expressa** do delegante.
- **Limites.** A delegação deve seguir critérios objetivos e os princípios da **razoabilidade** e da **proporcionalidade**. Não pode servir para contornar restrições do regime jurídico administrativo, como passar uma decisão a quem a lei impede de decidi-la. Também não pode esvaziar a função de controle: um órgão de controle interno não pode delegar a auditoria ao próprio departamento que ele fiscaliza.

> **Pegadinha:** "a delegação transfere a competência de forma definitiva e irrestrita, e o delegante não pode revogá-la". Errado: é **temporária**, **parcial** e **revogável a qualquer tempo**. A titularidade continua com o delegante; só o exercício é transferido.
>
> **Exemplo:** o Diretor-Geral delega, por ato publicado, ao seu substituto a decisão dos recursos contra decisões da própria unidade, para desafogar a pauta. A delegação é inválida: **decisão de recurso administrativo** não se delega, e sobrecarga de pauta não muda isso.

Delegação pelo Presidente da República. A Constituição permite ao Presidente delegar **apenas** as atribuições dos incisos VI (dispor por decreto sobre organização e funcionamento da administração federal e extinguir cargos vagos), XII (conceder indulto e comutar penas) e XXV, primeira parte (prover cargos públicos federais), e **só** aos **Ministros de Estado**, ao **Procurador-Geral da República** e ao **Advogado-Geral da União** (CF, art. 84, parágrafo único). Ele **não** pode delegar livremente todas as suas competências.

Avocação é o movimento inverso: o superior hierárquico **chama para si**, temporariamente, uma competência atribuída a órgão **inferior**. Pela Lei 9.784 (art. 15), é permitida em **caráter excepcional**, por **motivos relevantes devidamente justificados**, e é **temporária**. Pressupõe **hierarquia**. Não cabe avocar competência exclusiva do subordinado.

> **Exemplo:** diante de denúncia de irregularidade num contrato de manutenção, o Diretor-Geral, por decisão motivada, chama para si temporariamente a análise do processo que cabia a um chefe de serviço subordinado. É avocação válida.

Critérios de fixação da competência. A lei distribui competências combinando vários critérios, que **não se excluem**:

- **Matéria:** divide as atividades pelo assunto, para especializar órgãos, ganhar eficiência e evitar conflitos de atribuição (na Câmara, departamentos de Pessoal, de Material e Patrimônio, de Taquigrafia).
- **Território:** distribui a atuação por área geográfica, aproximando a Administração do administrado (subprefeituras, seccionais de órgãos federais nos estados). Pode ocorrer nos

níveis federal, estadual e municipal. Não impede, em termos absolutos, a **cooperação** entre órgãos de entes distintos quando há norma que a autorize.

- **Hierarquia:** as atribuições de maior responsabilidade ficam com os níveis mais altos (as competências do Presidente da República, por exemplo, não podem ser exercidas por qualquer agente).
- **Tempo:** limita o exercício de certas funções a determinados períodos. Exemplos: mandatos e as vedações eleitorais, como a proibição de nomear e de remover servidores de ofício nos **três meses** que antecedem a eleição (Lei 9.504/1997, art. 73, V), ressalvada a nomeação de aprovados em concurso homologado até o início desse prazo. Competência em razão do tempo **não** significa órgão com prazo de existência.

> **Pegadinha:** "a competência é fixada apenas pela hierarquia" ou "matéria, hierarquia, território e tempo são critérios excludentes". Errado: são critérios combinados.

Finalidade

Finalidade é o resultado de **interesse público** que o ato deve alcançar. Ela é fixada **pela lei**, e não pela vontade do agente. Por isso a finalidade é **sempre vinculada**: o administrador não pode alterá-la, nem com justificativa técnica, nem a pretexto de discricionariedade.

A doutrina fala em dois sentidos:

- **Finalidade em sentido amplo (fim mediato):** o **interesse público**, meta invariável de todo ato.
- **Finalidade em sentido estrito:** o resultado específico que a lei atribui àquele tipo de ato (a remoção serve para atender à necessidade do serviço; a demissão, para punir).

Competência e finalidade andam juntas: a lei, ao atribuir competência, já a vincula a um resultado de interesse público. Não são conceitos independentes.

Desvio de finalidade (desvio de poder) ocorre quando o agente pratica o ato visando a fim **diverso** daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência (Lei 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, "e"). Pode acontecer de dois modos: o agente busca um interesse particular (perseguir ou favorecer alguém) ou busca um interesse público diferente do que a lei previu para aquele ato. O ato com desvio de finalidade é **nulo**, e a motivação formal bem escrita não o salva.

> **Exemplo:** depois de uma discussão acalorada, um diretor relota a servidora Júlia para um departamento distante, sem nenhuma necessidade do serviço. Ou um chefe remove um servidor "por necessidade do serviço" quando o propósito real era puni-lo por ter denunciado irregularidades ao controle interno. Em ambos os casos há **desvio de finalidade** (desvio de poder): a remoção foi usada como castigo, e o ato é nulo.

Forma

Forma é o modo como o ato se exterioriza.

- **Em sentido estrito:** o **meio** de materialização do ato (decreto, portaria, despacho, ofício).

- **Em sentido amplo:** inclui também as **formalidades** do procedimento de elaboração, como a motivação, a publicação e a oportunidade de defesa. O ato precisa respeitar os dois aspectos para ser válido.

Solenidade das formas. No direito privado, vale a liberdade das formas: a declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei a exigir. No Direito Administrativo vigora a **solenidade das formas**: a regra é a forma **escrita** e o cumprimento das formalidades legais. Isso é garantia do administrado, porque dá transparência, segurança jurídica e permite o controle. A forma, como elemento, é **vinculada**; não é requisito dispensável, e a vontade do agente não basta.

Exceções: formas não escritas. Admitem-se atos por **ordens verbais, gestos, apitos e sinais** quando a razoabilidade o justifica: o agente de trânsito, o agente de segurança que interdita uma via numa emergência, os semáforos e as placas. São atos administrativos válidos, e é errado dizer que "todos os atos devem ser escritos, sem exceções".

Formalismo moderado. A solenidade não é formalismo absoluto. A Lei 9.784 diz que os atos do processo **não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir** (art. 22) e manda adotar **formas simples**, suficientes para dar certeza e segurança (art. 2º, parágrafo único, IX), observando as **formalidades essenciais** à garantia dos direitos dos administrados (inciso VIII). Daí a distinção:

- **Formalidades essenciais:** indispensáveis à validade, como a oportunidade de defesa antes de uma sanção. A falta gera nulidade.
- **Formalidades acidentais (irrelevantes):** como a falta de data ou de assinatura num campo do documento, quando o processo mostra quem decidiu e quando. Podem ser **corrigidas** depois, sem anular o ato, se não houver prejuízo.

> **Pegadinha:** "a falta de assinatura ou de data torna o ato insanavelmente nulo e obriga a repetir todo o procedimento". Errado: é falha formal sanável. Também é errado dizer que qualquer desvio formal invalida o ato "ainda que não haja prejuízo".

Simetria das formas. Em regra, o ato que altera ou desfaz outro deve ter a **mesma forma** do ato original. O princípio admite relativização nas relações **hierárquicas**: o superior pode alterar, por ato de forma diferente, o que o subordinado praticou.

Motivação como parte da forma. A motivação integra a forma em sentido amplo. Um ato de demissão que só indica o nome do servidor e a pena, sem os fatos e os fundamentos, é inválido, mesmo sendo ato vinculado e mesmo que o fundamento esteja nos autos do processo.

Motivo, motivação e móvel

Motivo é a **situação de fato e de direito** que autoriza ou exige a prática do ato. É a causa objetiva do ato.

- **Motivo de fato:** o acontecimento concreto (a doença do servidor atestada em laudo; a infração cometida).
- **Motivo de direito:** a norma que prevê o ato para aquela situação (o artigo da lei que prevê a licença para tratamento de saúde). O motivo de direito **não** é escolhido livremente pelo

administrador: é a lei aplicável ao caso.

> **Exemplo:** a Câmara concede licença para tratamento de saúde com base no laudo que atesta a incapacidade temporária do servidor e na norma que prevê a licença. A doença (fato) e a norma (direito) são o **motivo** do ato.
>
> **Exemplo:** a aposentadoria compulsória aos **75 anos** (CF, art. 40, § 1º, II, na forma de lei complementar) é exemplo de motivo de direito: é a norma, e não uma avaliação de fato, que impõe o ato quando o servidor atinge a idade.

O motivo pode ser **vinculado** (a lei descreve com precisão a situação que obriga o ato) ou **discricionário** (a lei deixa margem para o administrador avaliar a situação, como em "necessidade do serviço" ou "interesse público"). Por isso é errado dizer que o motivo de fato é "sempre vinculado" e que o administrador "nunca" tem margem de apreciação sobre a situação concreta.

Motivação é a **exposição**, no próprio ato, das razões de fato e de direito que o justificam. Motivo e motivação **não** são sinônimos: o motivo é a situação; a motivação é o texto que a explica. O dever de motivar deriva dos princípios da legalidade, da publicidade, da ampla defesa e do contraditório, e fortalece a **transparência** e o **controle**: permite ao administrado, ao Judiciário e à sociedade verificar se o ato foi legítimo e não arbitrário. Nos atos discricionários, a Administração deve justificar suas escolhas também à luz da razoabilidade e da proporcionalidade.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 50. "Os atos administrativos **deverão ser motivados**, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - **neguem, limitem ou afetem direitos** ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou **sanções**; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - **decidam recursos administrativos**; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo."

A motivação deve ser **explícita, clara e congruente**, e pode consistir em declaração de concordância com pareceres ou informações anteriores, que passam a integrar o ato (motivação *aliunde*, art. 50, § 1º). Logo, motivar **não** é faculdade da autoridade.

> **Exemplo:** o Diretor de Pessoal indefere, escrevendo apenas "indeferido", o pedido do servidor Caio de averbar tempo de serviço anterior. Ou a Diretoria-Geral nega um recurso sem fundamento algum, dizendo que explicar é faculdade sua. Os dois atos são inválidos: negam direitos e decidem recurso, casos em que a motivação é obrigatória.

Teoria dos motivos determinantes. A validade do ato fica **vinculada aos motivos declarados**. Se a Administração expõe um motivo, ele precisa existir e ser verdadeiro. Se for falso ou inexistente, o ato é inválido, **mesmo que a lei não exigisse motivação**.

> **Exemplo:** o assessor Paulo, ocupante de cargo em comissão, é exonerado por ato que aponta como motivo "faltas injustificadas", e ele prova que estava de licença médica nos dias apontados. A exoneração de cargo em comissão é *ad nutum* e dispensa motivação, mas, uma vez motivada, fica presa ao motivo dado. Como o motivo é falso, o ato pode ser invalidado.

Móvel é a **intenção íntima**, subjetiva, do agente ao praticar o ato. Não se confunde com o motivo (causa objetiva) nem com a justificativa legal. Pela doutrina (Celso Antônio Bandeira de Mello), o móvel tem relevância sobretudo nos atos **discricionários**: se a escolha feita dentro da margem legal revela propósito de perseguir ou favorecer alguém, há **desvio de finalidade**, e o ato é nulo. É errado dizer que, nos atos discricionários, a intenção do agente é irrelevante desde que respeitados os limites da lei.

> **Atenção:** a banca também aceita desvio de finalidade em ato **vinculado** quando a intenção ilícita se materializa na conduta. Exemplo: o servidor encarregado de expedir certidões (ato vinculado) retarda de propósito, por semanas, a certidão de um colega para que um amigo obtenha antes a vantagem que dependia do documento. O atraso para favorecer o amigo configura desvio de finalidade. Por isso é errado afirmar que um ato vinculado editado com o objetivo de prejudicar um desafeto "permanece válido".

Objeto

Objeto (ou conteúdo) é o **efeito jurídico imediato** que o ato produz: aquilo que o ato decide, cria, extingue ou modifica. Deve ser **lícito**, **possível**, **certo** e **moral**.

- Na nomeação, o objeto é o **provimento do cargo**; a finalidade é atender ao interesse público com a composição do quadro de pessoal.
- Na demissão, o objeto é a **ruptura do vínculo** do servidor como punição pela infração grave.
- A construção de uma escola ou de um hospital, decidida pela Administração, diz respeito ao **objeto** (o conteúdo da decisão), não à finalidade.

Objeto e finalidade **não** são sinônimos: o objeto é o efeito imediato; a finalidade é o interesse público mediato que se busca. O objeto **nunca** pode ser ilícito, nem a pretexto de atender ao interesse público. Contratar diretamente a empresa de um parente, fora das hipóteses legais de dispensa, para "agilizar" uma reforma, é ato com objeto ilícito e inválido.

Objeto determinado e indeterminado. Conforme a liberdade dada pela lei:

- **Objeto determinado (vinculado):** a lei fixa integralmente o conteúdo. Exemplo: a **licença para dirigir**; cumpridos idade, exames e aptidão, a Administração está obrigada a expedi-la. Exemplo também: a licença-paternidade, cujo prazo o chefe não pode reduzir por conveniência do serviço.
- **Objeto indeterminado (discricionário):** a lei deixa ao administrador margem para definir o conteúdo. Exemplo: a **autorização de uso de bem público**, em que a Administração define a área cedida, o horário e as contrapartidas. Isso não torna o ato defeituoso.

Vinculação, discricionariedade e mérito

Ato vinculado é aquele em que a lei define **todos** os elementos e não deixa margem de escolha: preenchidos os requisitos, a Administração deve praticá-lo. Ainda assim, pode haver alguma margem **interpretativa**, porque o agente precisa interpretar a norma para verificar se os requisitos foram atendidos.

Ato discricionário é aquele em que a lei deixa ao administrador margem para avaliar a **conveniência e a oportunidade**, dentro dos limites legais. Exemplos: autorização de uso de bem público, licença para capacitação (em que a norma permite avaliar o interesse do curso para o serviço).

Onde está a discricionariedade:

Elemento	Vinculado ou discricionário
Competência	sempre vinculado
Finalidade	sempre vinculado
Forma	vinculado (em regra)
Motivo	pode ser discricionário
Objeto	pode ser discricionário

Mérito administrativo é o juízo de **conveniência e oportunidade** que a lei reserva ao administrador nos atos discricionários, e recai sobre o **motivo** e o **objeto**. A diferença entre ato vinculado e discricionário é de **grau** (critério **quantitativo**: quanto de liberdade a lei dá), e não de natureza (qualitativo).

> **Pegadinha:** "discricionariedade é agir conforme a vontade, sem restrições legais" ou "nos atos discricionários a Administração age de forma totalmente livre, sem controle judicial". Errado. Discricionariedade é liberdade **dentro da lei**, sujeita aos princípios. O Diretor-Geral que lota todos os aprovados de uma região no setor mais distante, "porque a lotação é discricionária", age ilegitimamente.

Controle judicial dos atos discricionários. Atos vinculados e discricionários estão **igualmente** sujeitos ao controle de **legalidade** pelo Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). O que o juiz **não** pode é **substituir** o juízo de conveniência e oportunidade do administrador pelo seu, nem mesmo por achar a sua solução mais benéfica ao interesse público, nem porque há recurso administrativo pendente. Mas o controle hoje é amplo:

- **Legalidade e desvio de finalidade:** o juiz verifica competência, forma, finalidade, existência dos motivos.
- **Princípios (juridicidade):** a Administração está vinculada não só à lei, mas a todo o ordenamento, inclusive aos princípios constitucionais. Com a força normativa dos princípios, o controle judicial **ampliou-se**: a escolha discricionária é aferida pela **razoabilidade**, **proporcionalidade**, **moralidade** e **impessoalidade**. A juridicidade **amplia**, e não reduz, esse controle; o mérito também tem de estar conforme a Constituição.

- **Flagrante ilegalidade, teratologia, desproporcionalidade:** o Judiciário pode anular ato discricionário que imponha sanção desproporcional ou que seja arbitrário. Ele **anula**; não revoga.
- **Conceitos jurídicos indeterminados** ("notório saber", "interesse público", "boa conduta"): não admitem qualquer interpretação que o administrador queira. Têm uma zona de certeza positiva, uma de certeza negativa e uma zona cinzenta; fora da zona cinzenta, o juiz pode controlar. A indeterminação **não** afasta o controle nem dispensa os limites do sentido das palavras.

> **Exemplo:** a **Súmula Vinculante 13** do STF proíbe o nepotismo na Administração Pública, com base nos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, mesmo sem lei específica. É um caso de controle por princípios.

Atributos do ato administrativo

Atributos são as **características** que distinguem o ato administrativo dos atos privados e decorrem do regime de direito público. Não confunda com os elementos (requisitos).

Presunção de legitimidade e de veracidade. Presume-se que o ato foi praticado conforme a lei (legitimidade) e que os fatos nele declarados são verdadeiros (veracidade).

- Justifica-se pela necessidade de **celeridade**: se a Administração tivesse de provar antes a legalidade de cada ato, o serviço público pararia.
- É presunção **relativa** (*juris tantum*): admite prova em contrário. O servidor advertido com base em relatório que registrou sua ausência pode provar, com o ponto e testemunhas, que estava presente.
- Produz a **inversão do ônus da prova**: cabe a quem contesta o ato provar a irregularidade. A doutrina (Di Pietro) liga essa inversão sobretudo à presunção de **veracidade** (dos fatos), e não à de legitimidade. Na ação de cobrança contra ex-servidor apoiada em processo administrativo regular, cabe ao réu provar que os fatos registrados são falsos.
- Por isso a Administração **não** precisa comprovar **previamente** a regularidade de cada ato para que ele produza efeitos, nem provar os fatos que declara. É errado dizer que ela "sempre" deve provar antes a legalidade do ato.
- É o **único** atributo presente em **todos** os atos administrativos.
- **Limites:** não alcança os **atos privados** da Administração (como os das estatais em regime de concorrência), nem os atos **manifestamente ilegais** (a ordem verbal de alterar a data de um documento já assinado para fraudar o exercício financeiro não se presume legítima), nem obriga o particular a provar **fato negativo**. Se o particular alega que não foi intimado, cabe à Administração provar que o intimou.

Imperatividade. É o poder de impor obrigações (condutas positivas ou negativas) ao particular **independentemente da sua concordância**. Está presente nos atos que impõem deveres (atos de polícia, sanções). **Não** existe nos atos **negociais** (licença, autorização, permissão), que atendem a um pedido do próprio interessado, nem nos **enunciativos** (certidões, atestados).

Autoexecutoriedade. É a possibilidade de a Administração **executar diretamente** suas decisões, sem precisar de prévia ordem do Judiciário. Exemplos: demolição de obra clandestina em área de

risco, inutilização de alimentos impróprios, apreensão de mercadorias, dissolução de passeata violenta. Pela doutrina majoritária, só existe quando há **previsão legal** ou situação de **urgência** (emergência). A Administração não pode usar a força "sempre que achar necessário", sem limite legal. Mesmo quando a força é permitida, ela deve ser usada com **moderação**, na medida necessária (proporcionalidade); o excesso é abuso de poder.

A doutrina divide a autoexecutoriedade em dois aspectos:

- **Exigibilidade:** meios **indiretos** de coerção (aplicar multa, condicionar a prática de outro ato ao cumprimento).
- **Executoriedade:** meios **diretos**, inclusive o uso da força (demolir, apreender, interditar).

> **Atenção:** a **cobrança da multa não** é autoexecutória. A Administração aplica a multa (exigibilidade), mas, se o infrator não paga, precisa ir ao Judiciário (execução fiscal) para penhorar bens. A Câmara não pode penhorar por conta própria os bens do visitante que danificou obra de arte. Também a **desapropriação** sem acordo depende de ação judicial para a imissão na posse; não basta o depósito administrativo.

Quantos atributos existem? A doutrina diverge. Hely Lopes Meirelles aponta três: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Maria Sylvia Di Pietro acrescenta a **tipicidade**: o ato deve corresponder a figuras previamente definidas em lei para produzir determinados efeitos. Celso Antônio Bandeira de Mello separa a **exigibilidade** (coerção indireta) da **executoriedade** (coerção direta) como atributos distintos. As perguntas deste tema trabalham com a lista de Hely e tratam exigibilidade e executoriedade como os dois aspectos da autoexecutoriedade.

Atributo	Está em todos os atos?
Presunção de legitimidade e veracidade	sim
Imperatividade	não (falta nos negociais e enunciativos)
Autoexecutoriedade	não (depende de lei ou urgência)

> **Pegadinha:** "imperatividade e autoexecutoriedade são atributos de todos os atos, independentemente de sua natureza e de previsão legal, mas a presunção de legitimidade não está em todos". Tudo invertido. A presunção está em todos; os outros dois, não.

Classificação dos atos administrativos

A doutrina classifica os atos por vários critérios. Um mesmo ato entra em várias classificações ao mesmo tempo: a suspensão de um servidor é ato simples, individual, interno, restritivo, constitutivo, de império e punitivo.

Quanto à formação da vontade: simples, composto e complexo. É a classificação mais cobrada.

- **Ato simples:** nasce da manifestação de **um único órgão**, seja ele **singular** (um só agente, como o diretor) ou **colegiado** (a Mesa, um conselho). A decisão de um colegiado continua sendo ato simples, porque é um órgão só. Exemplo: a concessão de férias pelo órgão de pessoal.

- **Ato composto:** há uma vontade **principal** e outra **instrumental**, de outro órgão, que apenas a **ratifica, aprova ou confere** (por exemplo, por visto). Um órgão define o **conteúdo**; o outro verifica a **legitimidade** ou dá o aval. A decisão de mérito cabe ao órgão que define o conteúdo. Exemplo: a nomeação que depende de prévio visto de outra autoridade.
- **Ato complexo:** resulta da **fusão** de vontades **autônomas** de órgãos diversos, em pé de igualdade, que se conjugam para formar **um único ato**. Sem qualquer uma delas, o ato não existe. Exemplos cobrados: a **nomeação de Ministro do STF** (escolha do Presidente da República + aprovação do Senado Federal) e a **aposentadoria do servidor**, que, segundo o STF, só se aperfeiçoa com o **registro pelo Tribunal de Contas**.

> **Exemplo:** a Câmara concedeu aposentadoria a um servidor e mandou o processo ao TCU para registro. Antes do registro, o servidor diz que o ato "já está definitivamente formado". Não está: a aposentadoria é ato **complexo** e só se completa com o registro.
>
> **Atenção:** há divergência na doutrina sobre nomeações que dependem de aprovação do Senado. Di Pietro vê nelas ato **composto** (a aprovação do Senado seria a vontade instrumental). A posição que as perguntas adotam é a de que a nomeação de Ministro do STF é ato **complexo**. Siga isso.
>
> **Pegadinha:** a banca troca as definições. "Ato complexo: uma vontade principal e outra instrumental, formando dois atos" é a definição (distorcida) do **composto**. "Ato composto: fusão em pé de igualdade, sem vontade principal" é a definição do **complexo**. E "ato simples resulta de dois ou mais órgãos" está errado.

Ato complexo **não** é processo administrativo. No ato complexo, várias vontades formam **um só ato**. No processo, vários atos **distintos e intermediários** se sucedem até a decisão final.

Quanto aos destinatários: geral e individual.

- **Ato geral (normativo):** destinatários **indeterminados**; aplica-se a todos que estejam na mesma situação jurídica. É abstrato. Exemplo: o decreto que regulamenta a legislação ambiental vale para a coletividade, e não só para os órgãos que o aplicam.
- **Ato individual (concreto):** destinatários **determinados**, ainda que sejam muitos (a nomeação de 50 aprovados identificados é ato individual). Exemplo: o decreto que declara a utilidade pública de um imóvel para desapropriação.

Quanto aos efeitos: constitutivo, declaratório e enunciativo.

- **Constitutivo: cria, modifica ou extingue** uma situação jurídica. Exemplos: a aplicação de **sanção disciplinar** (altera a situação do servidor ao impor a pena), a autorização, a permissão, a demissão.
- **Declaratório: reconhece** uma situação jurídica **preexistente**, sem criar direito novo. Exemplo: a **licença para construir**. O direito de construir já existia (o engenheiro é dono do terreno e seguiu as normas); a licença apenas o reconhece com base na legislação vigente. É errado dizer que a licença "cria um direito novo".
- **Enunciativo: atesta** um fato ou **emite opinião**, sem produzir por si efeito jurídico novo. Exemplo: a **certidão** de tempo de serviço.

Declaratório e enunciativo são **parecidos**: nenhum dos dois cria situação jurídica nova. A diferença é que o declaratório reconhece um **direito**, e o enunciativo certifica um **fato** ou dá uma opinião. É errado dizer que são "completamente diferentes" ou que o enunciativo "constitui novas situações jurídicas".

Quanto às prerrogativas: império e gestão. Classificação antiga, de Hely, ainda cobrada.

- **Atos de império:** a Administração usa sua **supremacia** (poder de autoridade) sobre o particular; são de **cumprimento obrigatório**. Exemplos: interdição, apreensão, desapropriação.
- **Atos de gestão:** a Administração age **sem** usar o poder de império, em relativa **igualdade** com o particular, administrando bens e serviços ou atendendo a pedidos. Exemplos dados nas perguntas: autorização de uso de bem público, exoneração a pedido. É errado dizer que os atos de gestão são praticados "sempre com o uso do poder de império".

Quanto ao conteúdo das situações jurídicas (classificação de Léon Duguit, adotada por Di Pietro e Celso Antônio).

- **Ato-regra:** cria situações **gerais e abstratas**, para sujeitos indeterminados. Exemplo: o **regulamento**.
- **Ato subjetivo:** cria **direitos e obrigações subjetivos** numa relação jurídica especial e concreta. Exemplo: o **contrato** (como o contrato de trabalho de empregados públicos).
- **Ato-condição:** faz alguém **ingressar numa situação jurídica preexistente**, já definida em lei, cujo conteúdo o ato não altera. Exemplo: a **nomeação** de servidor (ele passa a se submeter ao estatuto, que já existia).

Quanto à liberdade: vinculado e discricionário (ver a seção própria). No ato vinculado, a Administração **não** tem margem de liberdade (é errado dizer que ela tem "ampla margem"); preenchidos os requisitos, o particular tem **direito subjetivo** ao ato (licença para dirigir, licença para construir). No ato discricionário, há margem para decidir a conveniência e a oportunidade, e o particular tem só **expectativa de direito**: mesmo cumprindo as condições, não pode exigir a concessão (autorização de uso de bem público, licença para capacitação indeferida por ser o momento inoportuno).

Quanto ao alcance: interno e externo.

- **Interno:** produz efeitos dentro da Administração ou sobre quem tem **vínculo especial** com ela (servidores, contratados). Exemplo: portarias que organizam o serviço; a suspensão de um servidor.
- **Externo:** alcança os **administrados em geral**. Exemplo: o regulamento.

> **Pegadinha:** "os atos internos não produzem efeitos jurídicos sobre os servidores, que por isso não podem questioná-los". Errado. A portaria interna que fixa critérios de progressão funcional mexe na carreira dos servidores, e os prejudicados podem impugná-la.

Quanto aos efeitos sobre o destinatário: ampliativo e restritivo.

- **Ampliativo: amplia** a esfera jurídica do destinatário, dando ou reconhecendo vantagem (autorização para estacionar em vaga reservada, licença, permissão, admissão).

- **Restritivo: restringe** direitos ou impõe deveres (advertência, suspensão, multa, interdição).

Quanto à validade: válido e inválido. Válido é o que está de acordo com a lei; **inválido** é o que contraria a ordem jurídica. Exemplo de ato inválido: a suspensão aplicada a servidor **sem processo e sem defesa**. A presunção de boa-fé ou de legitimidade não torna "todos os atos válidos": ela só transfere o ônus da prova.

Quanto à exequibilidade: perfeito, imperfeito, pendente e consumado (ver a seção de perfeição, validade e eficácia). Atos **executórios** são os que a Administração pode implementar diretamente, sem o Judiciário, como a demolição de construção irregular em área pública com risco à segurança, depois de notificar o responsável.

> **Exemplo:** a pena de suspensão de quinze dias, com perda da remuneração do período, é ato **interno** (atinge quem tem vínculo funcional) e **restritivo** (limita direitos do servidor).

Espécies de atos administrativos

Hely Lopes Meirelles divide os atos em cinco espécies, conforme o conteúdo: **normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos**. A banca cobra a definição de cada figura e quem pode editá-la.

Espécies: atos normativos

Contêm comandos **gerais e abstratos** para a correta aplicação da lei. **Não inovam** na ordem jurídica nem criam obrigações que a lei não criou: servem à **fiel execução** da lei.

- **Decreto:** forma privativa dos **Chefes do Poder Executivo** (Presidente da República, governadores e prefeitos). Pode ser **normativo** (geral, como o decreto regulamentar) ou **individual** (como o decreto que declara a utilidade pública de um imóvel para desapropriação). O Diretor-Geral da Câmara não edita decreto; usa portaria e outros instrumentos próprios. Usar a forma errada é defeito do ato.
- **Regulamento:** é o **conteúdo** (a norma que detalha a lei); o decreto é a **forma** (a roupa). Decreto e regulamento não são sinônimos: há decreto sem regulamento (o individual) e regulamento veiculado por outra forma. O decreto regulamentar é ato **normativo**, e não ordinatório.
- **Regimento:** ato normativo de **atuação interna**, que rege o funcionamento e a organização de **órgãos colegiados** e corporações legislativas (ordem dos trabalhos, distribuição de processos, modo de votação). Obriga só os membros e servidores do órgão, não os particulares em geral. É editado pelo **próprio colegiado**, e não pelo Chefe do Executivo.
- **Resolução:** expedida por **altas autoridades** do Executivo, mas **não** pelo Chefe do Executivo (que só edita decretos), como os **Ministros de Estado**, e pelos presidentes de tribunais, de órgãos legislativos e de **órgãos colegiados** (diretoria de agência reguladora, CONTRAN), para disciplinar matéria de sua competência. Pode ser **normativa** (regras gerais) ou **individual** (decide caso concreto). Serve para **complementar** decretos regulamentares e regimentos, sem contrariá-los. O **CONTRAN**, órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, edita resoluções normativas por competência dada pelo Código de Trânsito.
- **Deliberação:** decisão tomada por **órgão colegiado** (comissão de licitação, conselho, colegiado de agência). Pode ser normativa ou decisória e tem **caráter decisório**: não é mera

recomendação. Não se confunde com o regimento: o regimento é a regra permanente de funcionamento; a deliberação é a decisão de um caso concreto, num processo específico.

> **Atenção:** pela doutrina clássica citada por Hely, o **regulamento** (de efeitos externos, sobre a conduta dos administrados) liga-se ao **poder de polícia**, e o **regimento** (de efeitos internos, sobre os membros do órgão) liga-se ao **poder disciplinar**. A banca inverte os dois.
>
> **Pegadinha:** "o Presidente da República editou resolução para complementar seu decreto, pois resolução e decreto são equivalentes". Errado: o Chefe do Executivo se expressa por **decreto**. E "ministros não podem editar resoluções" também está errado: podem, inclusive para detalhar decreto regulamentar.

Espécies: atos ordinatórios

Disciplinam o **funcionamento interno** da Administração e a conduta dos seus agentes. Decorrem do poder **hierárquico** e não obrigam os particulares.

- **Instruções:** ordens escritas e **gerais** sobre o modo de executar um serviço, expedidas por **qualquer superior hierárquico** aos subordinados (não só pelo Chefe do Executivo).
- **Circulares:** ordens escritas e uniformes, com finalidade **semelhante** à das instruções, mas de **alcance menor**, dirigidas a determinados servidores.
- **Avisos:** atos **exclusivos dos Ministros de Estado**, sobre assuntos do respectivo Ministério. Outras autoridades não expedem avisos.
- **Portarias:** atos internos pelos quais **autoridades distintas do Chefe do Executivo** (chefes de órgãos e repartições) expedem determinações gerais ou especiais aos subordinados, designam servidores e **instauram sindicâncias e processos disciplinares**. Portaria **não** serve para regulamentar a execução de lei; isso é do decreto.
- **Ordens de serviço:** determinam a **execução de uma conduta específica** em circunstância determinada, como o início de uma obra em data certa, com o servidor fiscal indicado.
- **Ofícios: comunicações escritas** oficiais entre autoridades e órgãos, ou entre a Administração e particulares (a Primeira-Secretaria pede informações a uma autarquia por ofício).
- **Despachos:** manifestações da autoridade **dentro de processos**. Podem ser **decisórios** (resolvem o pedido) ou de **mero expediente** (mandam juntar documento, encaminhar os autos). É errado dizer que "sempre têm caráter decisório". Portaria e despacho **não** são sinônimos.

Espécies: atos negociais

A Administração **atende a um pedido** do particular e lhe confere a vantagem requerida. A vontade da Administração coincide com o interesse do particular. Por isso **não têm imperatividade**.

- **Licença:** ato **vinculado** e **definitivo**, de natureza **declaratória**, pelo qual a Administração faculta ao particular uma atividade, desde que cumpridos os requisitos legais (licença para construir, licença para dirigir). Preenchidos os requisitos, há **direito subjetivo**: a Administração **não** pode negar por conveniência, nem a pretexto de exercer poder de polícia.
- **Autorização:** ato **discricionário** e **precário** pelo qual a Administração consente o uso privativo de bem público ou o exercício de atividade, no interesse **predominantemente privado** do

beneficiário. É **revogável a qualquer tempo**, em regra **sem indenização**. **Dispensa licitação**, porque não transfere direito permanente sobre o bem (o servidor autorizado a estacionar a moto em área do anexo, a título precário). Mesmo cumpridas as condições do regulamento, a Mesa **não** é obrigada a autorizar o uso do auditório.

- **Permissão (de uso de bem público):** também **discricionária** e **precária**, mas o **interesse público** e o **privado** são atendidos com **igual intensidade** (banca de jornal, feira). É a diferença entre ela e a autorização, segundo a doutrina (Di Pietro). Não é ato vinculado.
- **Admissão:** ato **vinculado** que assegura ao particular, preenchidos os requisitos legais, o **acesso a um serviço público** (matrícula em escola pública, internação em hospital público). Não pode ser negada a quem cumpre os requisitos.

> **Atenção:** a **permissão de serviço público** é diferente da permissão de uso. A Constituição (art. 175) e a Lei 8.987/1995 lhe dão natureza **contratual**: ela é delegação feita **mediante licitação** e formalizada por **contrato de adesão** (Lei 8.987, art. 40). Já a permissão de uso continua sendo ato unilateral, discricionário e precário.
>
> **Dica: alvará** é a **forma** (o documento); a **licença** ou a autorização é o **conteúdo** (a decisão). Como a carta e a mensagem.

Ato negocial	Vinculado ou discricionário	Precário?
Licença	vinculado (direito subjetivo)	não, definitivo
Admissão	vinculado	não
Autorização	discricionário	sim; interesse predominantemente privado
Permissão de uso	discricionário	sim; interesses público e privado equivalentes

Atos de controle (ou de verificação). Hely os inclui entre os negociais; Di Pietro os trata como atos de controle. São chamados de **confirmatórios**, porque sua prática pode ser necessária para a **eficácia** de outro ato. Podem ser **preventivos** (antes do ato controlado) ou **repressivos** (depois), e verificam legalidade e mérito de atos já editados.

- **Aprovação:** ato **discricionário** de controle de outro ato, que pode ser **prévio** (autoriza a prática do ato) ou **posterior** (confirma ato já editado). Examina **conveniência e oportunidade**, e por isso não é "exclusivamente vinculada". Exemplo: aprovação de projeto para execução de obra.
- **Homologação:** controle **posterior**. Para Di Pietro, posição que **prevalece**, é ato **vinculado**, voltado à **legalidade** do ato anterior. Para Hely, examina legalidade **e conveniência**. A lei pode dar à homologação também controle de mérito: na licitação, a autoridade superior, em vez de homologar, pode **revogar** o certame por conveniência e oportunidade (Lei 14.133/2021, art. 71). Por isso é errado dizer que a homologação é "exclusivamente discricionária", e também é errado dizer que a homologação da licitação se limita à legalidade "sem qualquer juízo de conveniência".
- **Visto:** controle de **legitimidade formal**: a autoridade confere se o ato está regular na forma e pode seguir. **Não** examina conveniência ou oportunidade.

> **Atenção:** na teoria, aprovação, homologação e visto são distintos; mas a **lei e a prática** muitas vezes usam essas palavras como **equivalentes**. Por isso é errado dizer que elas "não podem ser utilizadas de forma intercambiável".

Espécies: atos enunciativos

Certificam ou **atestam** um fato, ou **emitem opinião**, **sem decidir** e sem criar, modificar ou extinguir direitos. Também não têm imperatividade. Certidões, atestados e pareceres **não** são atos negociais (não dependem de "coincidência de vontades" nem conferem vantagem pedida).

- **Certidão:** cópia fiel de atos ou fatos **já registrados** em arquivos públicos (certidão de tempo de serviço, certidão de casamento, certidão negativa de débito tributário). Só **declara** o que consta; não faz nascer direito novo. A Constituição assegura a todos, **independentemente do pagamento de taxas**, a obtenção de certidões em repartições públicas **para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal** (art. 5º, XXXIV, "b").
- **Atestado:** comprova um fato ou situação **que não consta** de arquivo público, verificado pelo próprio agente (o médico do Departamento Médico atesta que o servidor está apto). Atestado e certidão **não** têm a mesma função.
- **Parecer: opinião técnica** de órgão consultivo sobre assunto submetido à sua apreciação (tratado no tema próprio).
- **Apostila: registro** que reconhece situação já criada por lei ou pelo contrato, **sem** criar direito novo nem alterar a relação jurídica. Na Lei 14.133/2021 (art. 136), os registros que **não caracterizam alteração do contrato** podem ser feitos por **simples apostila**, **dispensado o termo aditivo**: variação do valor para **reajuste ou repactuação** previstos no próprio contrato; atualizações, compensações ou penalizações financeiras previstas nas condições de pagamento; alteração da **razão ou denominação social** do contratado; e **empenho de dotações orçamentárias**.

> **Exemplo:** a Câmara precisa registrar no contrato de limpeza a mudança da dotação orçamentária que custeia a despesa, sem alterar objeto, prazo ou obrigações. Basta apostilamento; não é preciso termo aditivo.

Espécies: atos punitivos

Aplicam **sanções** a quem descumpre normas. Exigem **previsão legal** (a supremacia do interesse público não autoriza punir sem lei) e, em regra, **contraditório e ampla defesa**.

- **Sanções disciplinares (atuação interna):** decorrem do **poder disciplinar** e atingem servidores **e** quem mantém **vínculo especial** com a Administração, como a **empresa contratada** (multa por descumprimento de cláusula do contrato). Não alcançam quem não tem vínculo.
- **Sanções de polícia (atuação externa):** decorrem do **poder de polícia** e atingem os **particulares em geral**: multas de trânsito e ambientais, **interdição de atividade** (aplicável também a **pessoas jurídicas**, como a indústria que polui), demolição de construção irregular em área de risco, apreensão e destruição de bens.

> **Exemplo:** um visitante sem vínculo com a Câmara danifica equipamento de um plenário. Não cabe sanção **disciplinar** contra ele; ele responde por outras vias (civil, penal ou sanção de polícia, se houver lei).

Urgência. Em situação de **perigo público iminente** (alimentos estragados, construção prestes a desabar), a Administração pode apreender, destruir ou interditar **sem processo prévio**. A defesa não desaparece: o contraditório e a ampla defesa são **diferidos**, exercidos **depois** da medida. É errado dizer que a apreensão de bens nocivos "sempre exige processo prévio", e também é errado dizer que a urgência dispensa a defesa "definitivamente, inclusive depois".

Saneamento do ato e prazo para anular (noções)

Algumas perguntas deste tema antecipam o assunto da extinção dos atos, estudado no tema seguinte:

- **Reforma:** num ato com **mais de um objeto**, exclui-se a parte **inválida** e mantém-se a **válida**. Exemplo: ato da Mesa concede duas vantagens a um servidor, e só uma tem amparo legal; a Administração retira a ilegal e preserva a regular.
- **Conversão:** retira-se a parte inválida e coloca-se em seu lugar um **elemento novo e válido**, aproveitando o restante do ato, em vez de desfazê-lo por inteiro.
- **Decadência:** pela Lei 9.784/1999 (art. 54), a Administração federal tem **cinco anos** para anular os atos de que decorram efeitos **favoráveis** aos destinatários, salvo **má-fé**. A lei é **federal**: estados e municípios com lei própria seguem a sua; sem lei local, o STJ admite aplicar a Lei 9.784 de forma **subsidiária** (Súmula 633 do STJ). E, segundo o STF, situações **flagrantemente inconstitucionais** não se consolidam pelo decurso do prazo.
- **Recusa do beneficiário:** a autorização de uso pode extinguir-se pela **recusa** do beneficiário **antes** de começar a produzir efeitos.

Quadros para memorizar

Os cinco elementos (Lei 4.717/1965, art. 2º)

Elemento	O que é	Vício típico	Vinculado?
Competência (sujeito)	poder dado por lei ao agente ou órgão	incompetência; delegação proibida	sempre
Finalidade	interesse público fixado em lei	desvio de finalidade (desvio de poder)	sempre
Forma	modo de exteriorização + formalidades	vício de forma (formalidade essencial)	em regra
Motivo	situação de fato e de direito que autoriza o ato	motivo inexistente ou falso	pode ser discricionário
Objeto	efeito jurídico imediato do ato	objeto ilícito, impossível, incerto ou imoral	pode ser discricionário

Conceitos que a banca troca

Par	Diferença
Motivo x motivação	motivo é a situação; motivação é a exposição escrita das razões
Motivo x móvel	motivo é a causa objetiva; móvel é a intenção íntima do agente
Objeto x finalidade	objeto é o efeito imediato (provimento do cargo); finalidade é o interesse público mediato
Ato x fato administrativo	ato é manifestação de vontade; fato é acontecimento material (obra, morte do servidor, silêncio)
Ato x processo	ato é estático (uma manifestação); processo é dinâmico (sucessão de atos)
Ato administrativo x ato político	o primeiro segue o Direito Administrativo; o segundo (sanção, veto) o Direito Constitucional
Delegação x avocação	delegação passa parte do exercício a outro (até não subordinado); avocação traz para o superior a competência do inferior (exige hierarquia, é excepcional)
Exigibilidade x executoriedade	meios indiretos (multa) x meios diretos (força, demolição)

Delegação na Lei 9.784/1999

Ponto	Regra
Quando	se não houver impedimento legal; conveniência técnica, social, econômica, jurídica ou territorial
Extensão	parte da competência; temporária; revogável a qualquer tempo
A quem	subordinados ou não subordinados; colegiado pode delegar ao seu presidente
Proibida	atos normativos; decisão de recursos; competência exclusiva
Forma	ato publicado, com matérias, poderes, limites, duração, objetivos e recurso cabível
Responsável	o delegado (a decisão considera-se editada por ele)
Subdelegação	só com autorização expressa do delegante

Atributos

Atributo	Em todos os atos?	Onde falta
Presunção de legitimidade e veracidade	sim (relativa)	atos privados da Administração; atos manifestamente ilegais; não obriga a provar fato negativo
Imperatividade	não	negociais (licença, autorização, permissão) e enunciativos (certidão, atestado, parecer)
Autoexecutoriedade	não	quando não há lei nem urgência; cobrança de multa; desapropriação sem acordo
Tipicidade (só para Di Pietro)	sim	—

Simples, composto e complexo

Tipo	Vontades	Exemplo
Simples	um órgão (singular ou colegiado)	férias; decisão da Mesa
Composto	uma principal + uma instrumental (aprova, ratifica, visto)	nomeação que depende de visto prévio
Complexo	duas ou mais autônomas que se fundem num ato único	nomeação de Ministro do STF; aposentadoria + registro no TCU

Espécies (Hely)

Espécie	Para que serve	Exemplos
Normativos	regras gerais para executar a lei	decreto, regulamento, regimento, resolução, deliberação
Ordinatórios	organizar o funcionamento interno	instrução, circular, aviso, portaria, ordem de serviço, ofício, despacho
Negociais	atender pedido do particular	licença, autorização, permissão, admissão, aprovação, homologação, visto
Enunciativos	certificar fato ou dar opinião	certidão, atestado, parecer, apostila
Punitivos	sancionar	multa, interdição, demolição, advertência, suspensão

Quem edita o quê

Ato	Autor
Decreto	só o Chefe do Executivo (Presidente, governador, prefeito)
Resolução	altas autoridades abaixo do Chefe do Executivo (Ministros), presidentes de tribunais, de órgãos legislativos e colegiados
Regimento	o próprio órgão colegiado
Deliberação	órgão colegiado
Aviso	só Ministros de Estado
Instrução	qualquer superior hierárquico
Portaria	autoridades distintas do Chefe do Executivo

Controle judicial

Pode	Não pode
controlar legalidade de atos vinculados e discricionários	substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador
anular ato desproporcional, teratológico, com desvio de finalidade	revogar ato da Administração
controlar por princípios (razoabilidade, moralidade, impessoalidade)	expedir ele mesmo o ato diante da omissão (fixa prazo para a Administração decidir)

Pode	Não pode
verificar motivos declarados (motivos determinantes)	rever a conveniência só porque há recurso administrativo pendente

Lei seca que cai

Os cinco vícios que tornam o ato nulo, base da lista dos elementos; a banca troca elemento por atributo.

> **Lei seca:** Lei 4.717/1965, art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a) **incompetência**; b) **vício de forma**; c) **ilegalidade do objeto**; d) **inexistência dos motivos**; e) **desvio de finalidade**.

A definição legal de desvio de finalidade, cobrada em situações de remoção como castigo.

> **Lei seca:** Lei 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a **fim diverso** daquele previsto, explícita ou implicitamente, na **regra de competência**.

A inexistência dos motivos, base da teoria dos motivos determinantes.

> **Lei seca:** Lei 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é **materialmente inexistente** ou **juridicamente inadequada** ao resultado obtido.

A competência irrenunciável e as duas exceções.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 11. A competência é **irrenunciável** e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, **salvo os casos de delegação e avocação** legalmente admitidos.

A delegação, inclusive a não subordinados.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, **se não houver impedimento legal**, delegar **parte** da sua competência a outros órgãos ou titulares, **ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados**, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos **órgãos colegiados** aos respectivos **presidentes**.

O que não se delega: a lista de três que a banca sempre usa.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 13. Não podem ser objeto de delegação: I - a edição de **atos de caráter normativo**; II - a decisão de **recursos administrativos**; III - as matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.

Requisitos do ato de delegação, sua revogabilidade e quem responde.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser **publicados** no meio oficial. § 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. § 2º O ato de delegação é **revogável a qualquer tempo** pela autoridade delegante. § 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão **editadas pelo delegado**.

A avocação, sempre excepcional.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 15. Será permitida, em **caráter excepcional** e por **motivos relevantes devidamente justificados**, a avocação **temporária** de competência atribuída a órgão hierarquicamente **inferior**.

Forma: a regra do formalismo moderado.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 22. Os atos do processo administrativo **não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir**.

Quando a motivação é obrigatória (rol do art. 50, transcrito na seção de motivação): negar ou limitar direitos, impor sanções, decidir recursos, anular, revogar ou convalidar atos, entre outros.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 50, § 1º A motivação deve ser **explícita, clara e congruente**, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Delegação do Presidente da República.

> **Lei seca:** CF, art. 84, parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos **incisos VI, XII e XXV, primeira parte**, aos **Ministros de Estado**, ao **Procurador-Geral da República** ou ao **Advogado-Geral da União**, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Direito a certidões, base dos atos enunciativos.

> **Lei seca:** CF, art. 5º, XXXIV - são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**: (...) b) a obtenção de **certidões** em repartições públicas, para **defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal**.

Apostila: registro sem alteração do contrato.

> **Lei seca:** Lei 14.133/2021, art. 136. Registros que **não caracterizam alteração do contrato** podem ser realizados por **simples apostila**, **dispensada a celebração de termo aditivo**, como nas seguintes situações: I - variação do valor contratual para fazer face ao **reajuste ou à repactuação** de preços previstos no próprio contrato; II - atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato; III - alterações na **razão ou na denominação social** do contratado; IV - **empenho de dotações orçamentárias**.

Permissão de serviço público é contrato (diferente da permissão de uso).

> **Lei seca:** Lei 8.987/1995, art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante **contrato de adesão**, que observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à **precariedade** e à **revogabilidade unilateral** do contrato pelo poder concedente.

Prazo para anular atos favoráveis.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários **decai em cinco anos**, contados da data em que foram praticados, **salvo comprovada má-fé**.

Pegadinhas da banca

- **"Ato administrativo é bilateral."** Errado: é **unilateral**. Bilateral é o contrato; convênios e consórcios são plurilaterais.
- **"Só o Executivo edita atos administrativos."** Errado: Legislativo e Judiciário também, na função administrativa atípica (férias, suspensão, portaria de horário). A separação de poderes se baseia na **preponderância**, não na exclusividade.
- **"Só a Administração direta e indireta edita atos administrativos."** Errado: delegatários (concessionárias) também, no exercício da função delegada.
- **"Concessionárias integram a Administração indireta."** Errado: são empresas privadas; só seus atos ligados ao serviço podem ser administrativos.
- **"Estatais só praticam atos administrativos" ou "têm regime inteiramente privado, sem licitação e concurso".** Errado nos dois sentidos: no mercado, atos privados; licitação e concurso são obrigatórios e geram atos administrativos (Súmula 333 do STF: **cabe** mandado de segurança).
- **"Todo fato material sempre produz efeito jurídico."** Errado: a construção de uma ponte pode não produzir efeito jurídico imediato.
- **"Sanção e veto são atos administrativos."** Errado: são atos **políticos**, regidos pelo Direito Constitucional. E autorização de uso de praça **não** é ato político.
- **"Atos políticos são imunes ao controle judicial, ainda que violem direitos fundamentais."** Errado: nenhuma lesão a direito escapa do Judiciário.
- **"O silêncio administrativo, em regra, é consentimento."** Errado: em regra é **fato**, sem efeito; só vale como aprovação (ou recusa) quando a **lei** diz. Na Lei da Liberdade Econômica, o silêncio

no prazo é **aprovação**, não indeferimento.

- **"O juiz pode expedir o ato diante da omissão da Administração."** Errado: ele manda a Administração decidir; não decide por ela.
- **"Todo ato válido é eficaz."** Errado: o ato com termo ou condição suspensiva é válido e ineficaz.
- **"Ato imperfeito já concluiu o ciclo e é exequível."** Errado: imperfeito é o que **não** concluiu o ciclo.
- **"A publicação sempre consuma o ato."** Errado: a nomeação publicada pode ser tornada sem efeito antes da posse; o ato pendente segue pendente.
- **"Efeitos típicos são os secundários."** Errado: são os **principais**, previstos em lei (extinção do vínculo na demissão).
- **"Basta o agente ser civilmente capaz."** Errado: é preciso **competência** atribuída por lei.
- **"A delegação é definitiva, irrestrita e irrevogável."** Errado: é parcial, temporária e revogável a qualquer tempo.
- **"Delegação sempre depende de lei expressa caso a caso."** Errado: basta não haver impedimento legal e não ser competência exclusiva.
- **"Delegação é sempre unilateral" / "entre iguais é automática e verbal."** Errado: entre órgãos de mesmo nível exige consentimento; sempre exige formalização e publicação.
- **"O delegante sempre continua exercendo a competência delegada."** Errado: só se o ato de delegação fizer **ressalva**.
- **"O delegado pode subdelegar livremente."** Errado: só com autorização expressa do delegante.
- **"Pode-se delegar decisão de recurso por sobrecarga de pauta."** Errado: recurso administrativo não se delega.
- **"O Presidente da República pode delegar todas as suas competências."** Errado: só as dos incisos VI, XII e XXV (primeira parte) do art. 84, e só a Ministros, PGR e AGU.
- **"Colegiado delega sem limite a órgãos individuais."** Errado: a Lei 9.784 prevê a delegação do colegiado ao **seu presidente**; não pode esvaziar a natureza colegiada da decisão.
- **"Competência só por hierarquia" / "critérios excludentes" / "competência em razão do tempo é prazo de existência do órgão" / "território impede qualquer cooperação".** Todos errados: matéria, território, hierarquia e tempo se combinam; o tempo limita o exercício (vedações eleitorais de três meses); a cooperação autorizada por norma é possível.
- **"A finalidade pode ser alterada com justificativa técnica" / "depende da vontade do agente".** Errado: a finalidade é sempre vinculada, fixada em lei.
- **"Forma é só o meio (decreto, portaria)."** Errado: em sentido amplo inclui as formalidades (motivação, publicação).
- **"No Direito Administrativo vale a liberdade das formas."** Errado: vale a **solenidade**; mas há exceções (gestos, apitos, sinais) e o formalismo é **moderado**.
- **"Falta de data ou assinatura gera nulidade insanável."** Errado: formalidade acidental, corrigível sem prejuízo.
- **"Motivo de fato é sempre vinculado" / "motivo de direito é escolhido livremente."** Errado nos dois: o motivo de fato pode ser discricionário; o motivo de direito é a norma aplicável, que o administrador não escolhe.

- **"Motivo e motivação são equivalentes."** Errado: situação x exposição.
- **"Motivar é faculdade da autoridade."** Errado: é obrigatório nas hipóteses do art. 50 da Lei 9.784 (negar direitos, decidir recursos, impor sanções).
- **"Exoneração ad nutum motivada não pode ser invalidada por motivo falso."** Errado: teoria dos motivos determinantes.
- **"Móvel é a justificativa legal" / "móvel é irrelevante nos atos discricionários."** Errado: móvel é a intenção íntima e, se revela perseguição ou favorecimento, há desvio de finalidade. Ato vinculado praticado para prejudicar desafeto também não "permanece válido".
- **"Objeto e finalidade são sinônimos" / "objeto pode ser ilícito se atender ao interesse público".** Errado nos dois.
- **"Objeto sempre definido pela lei; autorização de uso é ato defeituoso."** Errado: o objeto pode ser indeterminado (discricionário).
- **"Discricionariedade é agir sem restrições legais" / "sem controle judicial".** Errado: é liberdade dentro da lei e dos princípios, sob controle de legalidade.
- **"Todos os elementos são vinculados" ou "motivo e objeto são sempre vinculados e a discricionariedade está na competência, finalidade e forma".** Errado: competência, finalidade e forma são vinculadas; motivo e objeto podem ser discricionários.
- **"Mérito é composto pela competência e pela forma, e o juiz pode substituí-lo."** Errado: mérito está no motivo e no objeto, e o juiz não o substitui.
- **"Diferença entre vinculado e discricionário é qualitativa."** Errado: é **quantitativa** (de grau).
- **"A juridicidade reduz o controle judicial."** Errado: amplia.
- **"Conceitos indeterminados admitem qualquer interpretação."** Errado: há zonas de certeza positiva e negativa.
- **"A presunção de legitimidade é absoluta."** Errado: é relativa (*juris tantum*).
- **"A inversão do ônus da prova vem da presunção de legitimidade."** Errado, segundo Di Pietro: vem da presunção de **veracidade**.
- **"Todos os atos do Poder Público se presumem legítimos, inclusive os privados e os manifestamente ilegais."** Errado.
- **"O particular que alega não ter sido intimado deve provar a omissão."** Errado: fato negativo; a Administração prova que intimou.
- **"Atos negociais têm imperatividade."** Errado: dependem do pedido do particular.
- **"Todos os atos são autoexecutórios" / "cobrança de multa e desapropriação são autoexecutórias".** Errado: a cobrança exige execução fiscal; a desapropriação sem acordo exige ação judicial.
- **"Ato simples vem de dois órgãos" / composto e complexo trocados / "ato complexo é o mesmo que processo".** Todos errados.
- **"Aposentadoria é ato simples, formado na concessão."** Errado: é complexa, só se completa com o registro no Tribunal de Contas.
- **"Ato individual tem destinatários indeterminados."** Errado: isso é o ato geral.

- **"Licença é ato declaratório que cria direito novo."** Errado: declaratório reconhece direito preexistente.
- **"Declaratórios e enunciativos nada têm em comum."** Errado: nenhum dos dois cria situação nova.
- **"Decreto regulamentar ambiental é ato individual."** Errado: é geral.
- **"Atos de gestão usam sempre o poder de império."** Errado.
- **"Ato vinculado dá ampla margem de liberdade."** Errado.
- **"No ato discricionário, quem cumpre os requisitos tem direito subjetivo."** Errado: tem expectativa.
- **"Ampliativo restringe, restritivo amplia."** Invertido.
- **"Decreto pode ser editado por qualquer autoridade" / "decreto é sempre normativo" / "decreto e regulamento são sinônimos" / "decreto regulamentar é ordinatório".** Todos errados.
- **"Regimento tem efeitos externos" / "regimento é editado pelo Chefe do Executivo" / "regulamento se apoia no poder disciplinar e regimento no de polícia".** Todos errados.
- **"Deliberação é mera sugestão" / "deliberação é do Chefe do Executivo".** Errado: é decisão de órgão colegiado.
- **"Instrução só do Chefe do Executivo" / "circular tem a mesma abrangência da instrução" / "aviso por qualquer autoridade" / "portaria regulamenta lei" / "despacho sempre decide".** Todos errados.
- **"Licença pode ser negada por conveniência."** Errado: vinculada.
- **"Permissão de uso é vinculada" / "licença e permissão têm a mesma natureza" / "autorização é sempre vinculada".** Errado: permissão e autorização são discricionárias e precárias.
- **"Autorização e permissão não têm diferença alguma."** Errado: muda o peso do interesse privado.
- **"Permissão de serviço e permissão de uso têm o mesmo regime."** Errado: a de serviço é contrato de adesão (Lei 8.987, art. 40).
- **"Alvará é o conteúdo; licença é a forma."** Invertido.
- **"Admissão pode ser negada a quem cumpre os requisitos."** Errado: vinculada.
- **"Certidões criam direitos" / "atestado e certidão têm a mesma função" / "certidão de casamento é atestado" / "certidão, atestado e parecer são negociais".** Todos errados.
- **"Apostila altera o contrato; reajuste exige termo aditivo."** Errado: reajuste previsto no contrato vai por apostila.
- **"Homologação é exclusivamente discricionária" / "homologação da licitação é só legalidade" / "aprovação é exclusivamente vinculada" / "visto examina conveniência" / "aprovação, homologação e visto nunca se intercambiam".** Todos errados.
- **"Sanção sem lei, por supremacia do interesse público."** Errado: exige lei.
- **"Sanção disciplinar só para servidores" / "cabe sanção disciplinar a visitante sem vínculo".** Errado: alcança quem tem vínculo especial (contratados), e só eles.

- **"Interdição só para pessoas físicas."** Errado.
- **"Apreensão de bem nocivo sempre exige processo prévio" / "urgência dispensa a defesa para sempre".** Errados: defesa diferida.
- **"Sanções de polícia e disciplinares têm o mesmo fundamento."** Errado.
- **"O prazo de cinco anos da Lei 9.784 vale automaticamente para estados e municípios, mesmo com lei local."** Errado: prevalece a lei local; a federal é subsidiária.

Itens comentados

- **Item:** Por executarem atividade estatal delegada mediante contrato, as concessionárias de serviços públicos integram a Administração Pública Direta e Indireta, ao lado das autarquias e das empresas estatais, ainda que mantenham personalidade jurídica de direito privado e capital inteiramente particular. **Errado.** Concessionárias são empresas privadas e não integram a Administração. O que se admite é que pratiquem atos administrativos no exercício do serviço delegado.
- **Item:** Embora, em regra, o silêncio administrativo não represente manifestação de vontade da Administração, há casos excepcionais, previstos expressamente em lei, em que o decurso do prazo sem resposta importa concordância ou discordância com o pedido, como ocorre em normas setoriais de energia elétrica e de petróleo. **Certo.** O silêncio é, em regra, fato administrativo; só a lei pode atribuir-lhe efeito de concordância ou discordância.
- **Item:** O concurso público que estabelece exigências inconstitucionais, mas ainda não teve seu resultado homologado, é considerado perfeito, válido e eficaz. **Errado.** Ele é perfeito (formado), mas inválido (viola a Constituição) e ineficaz (falta a homologação).
- **Item:** Nos termos da Lei 9.784/1999, a delegação sempre permite que o delegante continue a exercer, concorrentemente com o delegado, a competência delegada, sendo desnecessária qualquer ressalva nesse sentido no ato de delegação, pois a titularidade da atribuição permanece com o delegante. **Errado.** O exercício pelo delegante depende de ressalva no ato de delegação (art. 14, § 1º).
- **Item:** A competência fixada em razão do tempo significa que determinados órgãos possuem prazo limitado de existência, extinguindo-se automaticamente ao término do período previsto, e não se refere à limitação temporal para o exercício de certas funções, como a vedação de nomear servidores nos meses que antecedem as eleições. **Errado.** É exatamente o contrário: o critério temporal limita o exercício de funções em certos períodos, como as vedações eleitorais.
- **Item:** A inversão do ônus da prova em favor da Administração decorre diretamente da presunção de legitimidade dos atos administrativos, e não da presunção de veracidade, pois é a conformidade do ato com a lei, e não a veracidade dos fatos alegados, que transfere ao administrado o encargo de provar. **Errado.** Para a doutrina (Di Pietro), a inversão decorre da presunção de veracidade dos fatos declarados pela Administração.
- **Item:** Assim como a apreensão de mercadorias impróprias ao consumo, a cobrança de multa administrativa é exemplo de ato autoexecutório, pois, não paga a multa, a Administração pode

penhorar e alienar bens do infrator por seus próprios meios, sem recorrer ao Poder Judiciário. **Errado.** A multa é exigível, mas sua cobrança forçada depende de execução fiscal no Judiciário.

- **Item:** A distinção entre atos discricionários e atos vinculados deve considerar um critério qualitativo, e não um critério quantitativo, pois os dois tipos de ato têm naturezas jurídicas essencialmente diferentes, e não apenas graus distintos de liberdade concedida ao administrador. **Errado.** A diferença é de grau (quantitativa): o que varia é a margem de liberdade que a lei concede.
- **Item:** Situação hipotética: A Câmara dos Deputados concedeu aposentadoria voluntária a servidor e encaminhou o processo ao Tribunal de Contas da União para registro. Antes da apreciação pelo Tribunal, o servidor sustentou que o ato já estava definitivamente formado. Assertiva: Nessa situação, o servidor tem razão, pois a aposentadoria é ato simples, que se aperfeiçoa apenas com a manifestação da entidade administrativa que a concede. **Errado.** A aposentadoria é ato complexo e só se aperfeiçoa com o registro pelo Tribunal de Contas.
- **Item:** O ato administrativo composto resulta de uma vontade principal e de outra instrumental, que a ratifica ou aprova, como a nomeação que depende de prévio visto de outra autoridade. **Certo.** É a definição de ato composto; no complexo as vontades se fundem em pé de igualdade.
- **Item:** Situação hipotética: Um ministro de Estado editou resolução detalhando o procedimento de registro de frequência previsto em decreto regulamentar, e um servidor impugnou o ato, alegando que ministros não podem editar resoluções. Assertiva: Nessa situação, a impugnação procede, pois os ministros de Estado não possuem competência para editar resoluções administrativas, reservadas ao Presidente da República. **Errado.** Resoluções são próprias de altas autoridades como os Ministros; o Presidente se expressa por decreto.
- **Item:** Embora ambas sejam atos discricionários e precários, a autorização e a permissão de uso de bem público se distinguem pelo grau de interesse público envolvido: na permissão, o interesse público e o interesse privado são atendidos com igual intensidade, enquanto na autorização predomina o interesse privado do beneficiário. **Certo.** É a distinção doutrinária entre as duas figuras.
- **Item:** A homologação de uma licitação se limita à verificação de sua legalidade, sem qualquer juízo de conveniência ou oportunidade. **Errado.** Na licitação, a autoridade superior também avalia a conveniência e pode revogar o certame em vez de homologá-lo (Lei 14.133/2021, art. 71).
- **Item:** Nos termos da Lei 14.133/2021, o apostilamento é ato administrativo que altera o conteúdo dos contratos administrativos, razão pela qual o reajuste de preços previsto no próprio contrato exige a celebração de termo aditivo, não podendo ser registrado por simples apostila. **Errado.** A apostila registra o que não altera o contrato, como o reajuste previsto nele, dispensado o termo aditivo (art. 136).
- **Item:** A aplicação de multas a empresas contratadas pela Administração Pública, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais, configura sanção disciplinar, pois decorre do poder disciplinar exercido sobre quem mantém vínculo jurídico especial com a Administração, e não do poder de polícia. **Certo.** O poder disciplinar alcança servidores e quem tem vínculo especial com a Administração, como a contratada.

Resumo para revisar

- Ato administrativo: manifestação **unilateral**, sob **direito público**, que produz efeitos jurídicos. Contrato é bilateral; convênio e consórcio, plurilaterais.
- Os três Poderes praticam atos administrativos (preponderância, não exclusividade). Concessionárias também, no serviço delegado. Estatais no mercado praticam atos privados, mas licitação e concurso são atos administrativos (Súmula 333 do STF).
- Fato administrativo é acontecimento material (obra, morte do servidor, desapropriação indireta); pode ou não gerar efeito jurídico. Silêncio é fato; só tem efeito se a lei disser (Lei da Liberdade Econômica: aprovação tácita).
- O juiz manda a Administração decidir; não decide por ela.
- Planos: perfeição (ciclo concluído), validade (conforme a lei), eficácia (apto a produzir efeitos). São independentes. Pendente: depende de termo ou condição. Consumado: exauriu efeitos, irretratável.
- Efeitos típicos são os principais; atípicos são preliminares (prodrômicos) ou reflexos (o inquilino na desapropriação).
- Elementos: **competência, finalidade, forma, motivo, objeto** (Lei 4.717, art. 2º). Competência, finalidade e forma: vinculadas. Motivo e objeto: podem ser discricionários (mérito).
- Competência: irrenunciável, improrrogável, imprescritível; delegação e avocação são as exceções.
- Delegação: parcial, temporária, revogável, publicada, possível a não subordinados; não cabe para atos normativos, recursos e competência exclusiva; decisão é do delegado; subdelegar só com autorização.
- Avocação: excepcional, temporária, motivada, pressupõe hierarquia.
- Presidente da República delega só os incisos VI, XII e XXV (primeira parte) do art. 84, a Ministros, PGR e AGU.
- Finalidade: interesse público fixado em lei; desvio de finalidade torna o ato nulo (remoção como castigo).
- Forma: solenidade (escrita) como regra, com exceções (gestos, sinais) e formalismo moderado; formalidades acidentais são sanáveis.
- Motivo (situação) x motivação (exposição) x móvel (intenção). Motivação obrigatória no art. 50 da Lei 9.784. Motivos determinantes: motivo declarado falso invalida o ato, mesmo na exoneração *ad nutum*.
- Objeto: efeito imediato; lícito, possível, certo e moral. Determinado (vinculado) ou indeterminado (discricionário).
- Judiciário controla a legalidade de todos os atos e aplica princípios (juridicidade amplia o controle), mas não substitui o mérito.
- Atributos: presunção de legitimidade e veracidade (relativa, em **todos** os atos), imperatividade e autoexecutoriedade (só em alguns). Cobrança de multa e desapropriação sem acordo não são autoexecutórias.

- Simples (um órgão), composto (principal + instrumental), complexo (fusão: Ministro do STF, aposentadoria com registro no TCU).
- Geral x individual; constitutivo x declaratório (licença) x enunciativo (certidão); império x gestão; ato-regra, ato subjetivo, ato-condição (nomeação); interno x externo; ampliativo x restritivo.
- Normativos: decreto (só Chefe do Executivo, normativo ou individual), regulamento (conteúdo), regimento (colegiado, interno), resolução (Ministros, presidentes de colegiados; normativa ou individual), deliberação (decisão de colegiado).
- Ordinatórios: instrução (qualquer superior), circular (menor alcance), aviso (só Ministros), portaria (abre PAD; não regulamenta lei), ordem de serviço, ofício (comunicação), despacho (decisório ou de mero expediente).
- Negociais: licença e admissão vinculadas; autorização e permissão de uso discricionárias e precárias. Permissão de serviço público é contrato de adesão. Alvará é a forma.
- Controle: aprovação (discricionária, prévia ou posterior), homologação (em regra vinculada, mas na licitação inclui conveniência), visto (formal).
- Enunciativos: certidão (fato registrado; CF, art. 5º, XXXIV, "b"), atestado (fato não registrado), parecer (opinião), apostila (registro sem alterar contrato; Lei 14.133, art. 136).
- Punitivos: exigem lei; disciplinares (servidores e contratados) x de polícia (particulares em geral). Em perigo iminente, medida sem processo prévio e defesa diferida.
- Reforma (tira a parte inválida), conversão (troca a parte inválida por válida). Decadência de 5 anos para anular ato favorável (salvo má-fé); lei local prevalece; flagrante inconstitucionalidade não se consolida.

TEMA 10 DE 21

Agentes públicos na Constituição; cargo, emprego, função e requisição

401 perguntas no app · Agentes públicos

O que cai

O edital pede "Agentes públicos: disposições constitucionais aplicáveis; cargo, emprego e função pública; requisição". O núcleo é a Constituição, arts. 37 a 41, mais a doutrina sobre a classificação dos agentes. As perguntas deste tema se concentram em seis blocos:

- **Classificação dos agentes**: agentes de direito x agentes de fato (putativos e necessários); agentes políticos (conceito amplo de Hely x conceito restritivo); servidores estatutários, celetistas e temporários; particulares em colaboração.
- **Cargo, emprego e função**: o que é cada um, quem cria e quem extingue (lei, resolução das Casas, decreto para cargo vago), carreira, classe, quadro, cargo isolado, cargo em comissão x função de confiança.
- **Acesso e concurso público** (art. 37, I a IV): brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros; exceções ao concurso; validade de até 2 anos, prorrogável uma vez; prioridade dos aprovados; direito à nomeação; provas e títulos.
- **Acumulação, teto e remuneração** (art. 37, X a XVII, e art. 39): as três hipóteses de acumulação, militares, magistrados e MP, aposentadoria, teto por cargo, subsídio.
- **Estabilidade e vitaliciedade** (art. 41): 3 anos, avaliação especial, as quatro formas de perder o cargo estável, excesso de despesa (art. 169), estabilidade do art. 19 do ADCT, efetividade x estabilidade, vitaliciedade.
- **Mandato eletivo, greve, sindicato, requisição e Justiça competente** (arts. 37, VI e VII, e 38).

A banca troca números (2 anos por 4, 3 anos por 2), inverte competências (Justiça do Trabalho x Justiça comum; União x Estados nos militares) e generaliza exceções com "sempre", "exclusivamente" e "qualquer".

Entenda o tema

Agente público: o gênero

Agente público é toda pessoa que exerce uma função do Estado, ainda que de forma **transitória**, **sem remuneração** e **sem vínculo formal**. É o conceito mais amplo do direito administrativo. A mesária Marta, que trabalha um dia na eleição, de graça e sem contrato, é agente pública.

A Constituição de 1988 abandonou a expressão **funcionário público**, usada nas Constituições anteriores, e passou a falar em **servidor público**. O **Código Penal** continua usando "funcionário público" para os crimes contra a administração.

A primeira divisão da doutrina leva em conta a **regularidade do vínculo**:

- **Agentes de direito**: foram **regularmente investidos** (nomeados, eleitos, contratados, designados). Dividem-se em **três** categorias: **agentes políticos**, **servidores públicos** e **particulares em colaboração**.
- **Agentes de fato**: exercem função pública **sem investidura válida**. Não são uma quarta categoria dos agentes de direito; são o grupo oposto.

Agentes de fato: putativos e necessários

Os agentes de fato se dividem em duas espécies:

- **Agente putativo** ("putativo" = que se acredita ser): atua em **situação de normalidade**, com **aparência de legalidade**, de **boa-fé**, achando que foi investido regularmente. Exemplo: Renato tomou posse depois de um concurso que, anos depois, foi anulado por fraude de terceiros que ele desconhecia.
- **Agente necessário**: atua em **situação excepcional, de emergência** (calamidade, desastre), sem nenhuma investidura prévia, para atender ao interesse público. Exemplos: Joaquim coordena o resgate numa enchente até a Defesa Civil chegar; um particular organiza o trânsito num cruzamento cujo semáforo quebrou.

> **Pegadinha:** a banca troca as espécies. Quem age no desastre é o **necessário**; o **putativo** atua em tempos normais, com aparência de servidor.

Efeitos dos atos do agente putativo:

- Os atos são **mantidos (convalidados) perante terceiros de boa-fé**, com base na **teoria da aparência**: quem foi atendido não pode ser prejudicado.
- A **remuneração** recebida **não precisa ser devolvida**: ele trabalhou e o Estado aproveitou o serviço; cobrar de volta seria enriquecimento sem causa do Estado.

Efeitos dos atos do agente necessário:

- Os atos também **devem ser mantidos** quando beneficiam terceiros de boa-fé. A falta de vínculo formal não derruba o socorro prestado.
- Em regra, o Estado **não responde** pelos danos que ele cause, porque a teoria da aparência não se aplica a quem age por conta própria numa emergência. Por isso é errado dizer que o Estado "sempre" responde.
- **Exceção**: o Estado pode ser responsabilizado se o **mau funcionamento do serviço público** gerou a calamidade (o semáforo quebrado por falta de manutenção, por exemplo).

> **Atenção:** o **usurpador de função** é outra figura: assume a função de má-fé, sem nenhuma investidura. A usurpação é crime e seus atos são considerados inexistentes.

Agentes políticos

Há dois conceitos, e a banca cobra a diferença:

- **Conceito amplo (Hely Lopes Meirelles)**: agentes políticos são os que ocupam os **mais altos escalões** do Estado, com atribuições traçadas na **própria Constituição**, e atuam com **independência funcional**, sem subordinação hierárquica. Inclui chefes do Executivo, ministros e secretários, parlamentares, **magistrados**, **membros do Ministério Público**, membros dos Tribunais de Contas e diplomatas.
- **Conceito restritivo** (majoritário na doutrina atual): só os que exercem **função política de governo**: os **chefes do Executivo**, seus **auxiliares diretos** (ministros, secretários estaduais e municipais) e os **membros do Legislativo**. **Juízes e membros do Ministério Público ficam de fora.** Não é "só a cúpula dos três Poderes". O acesso ao cargo se dá por **eleição** ou por **nomeação feita por agentes eleitos** (o ministro é nomeado pelo Presidente eleito).

A marca da função política é a **transitoriedade**: o mandato tem prazo, em respeito ao **princípio republicano**. O deputado Antônio exerce o mandato por uma legislatura de quatro anos e depois volta às urnas.

Nepotismo e agentes políticos. O STF decidiu que a **Súmula Vinculante 13** (que proíbe o nepotismo) **não se aplica**, em regra, à nomeação para **cargos de natureza política** (ministro, secretário), salvo fraude ou falta evidente de qualificação. Já para os **cargos em comissão** e funções de confiança comuns, a súmula veda o nepotismo **direto e cruzado** (as designações recíprocas).

Servidores públicos e particulares em colaboração

Servidores públicos são os **profissionais do Estado**: têm vínculo de trabalho, recebem remuneração e atuam de modo **permanente**, não eventual. Pela **natureza da função**, dividem-se em **civis** e **militares**: os civis seguem as regras gerais dos servidores (arts. 37 a 41); os militares têm disposições próprias (militares dos Estados e do DF no art. 42; Forças Armadas no art. 142).

Pelo **regime jurídico**, os servidores são de **três** tipos (não quatro):

1. **estatutários**: ocupam **cargo público**; vínculo **legal**, definido em estatuto;
2. **celetistas** (empregados públicos): ocupam **emprego público**; vínculo **contratual**, regido pela CLT;
3. **temporários**: contratados por tempo determinado (art. 37, IX); exercem **função**, sem cargo nem emprego.

Os **terceirizados não são servidores**: são empregados de uma empresa privada contratada pela Administração.

Particulares em colaboração com o poder público exercem função pública **sem ocupar cargo ou emprego**, em geral de forma **transitória** e às vezes sem remuneração. Exemplos: **jurados** (Pedro, sorteado para o Júri), **mesários**, **empregados de concessionárias** e **notários e registradores** (que exercem função delegada). Eles **não** são servidores públicos.

O regime estatutário

O **regime estatutário** tem natureza **legal, e não contratual**: os direitos e deveres vêm da lei, que pode ser alterada **unilateralmente** pelo Estado (não há direito adquirido a regime jurídico). Aplica-se **somente** aos ocupantes de **cargos públicos** nas **pessoas jurídicas de direito público** (União, Estados, DF, Municípios, autarquias e fundações públicas) e em seus órgãos. Os empregados das empresas estatais, os agentes políticos, os particulares em colaboração e os terceirizados **não** estão no regime estatutário.

- **Quem legisla**: cada ente faz o estatuto dos seus servidores. As leis sobre o regime dos servidores do Executivo são de **iniciativa privativa do chefe do Executivo** (Presidente, Governador, Prefeito); um parlamentar não pode apresentá-las.
- **Militares**: o regime dos militares das **Forças Armadas** é definido pela **União**; o dos **policiais militares e bombeiros militares**, pelos **Estados e DF**. A banca inverte.
- **Justiça competente**: as causas dos estatutários vão para a **Justiça comum**, e não para a Justiça do Trabalho. O STF entendeu que a expressão "relação de trabalho" da EC 45/2004 **não alcança** as relações estatutárias (ADI 3.395). Servidores **federais**: **Justiça Federal**; **estaduais e municipais**: **Justiça Estadual**.

Empregados públicos (celetistas)

O **empregado público** tem vínculo **contratual** com a Administração: um **contrato de trabalho** regido pela **CLT**. Ocupa **emprego público**, não cargo.

- O regime celetista vale para os empregados das entidades da administração indireta com **personalidade de direito privado**: empresas públicas, sociedades de economia mista e também as **fundações estatais de direito privado**. Não é "exclusivo" das estatais.
- Mesmo celetistas, estão sujeitos a regras constitucionais próprias dos agentes públicos: **concurso público**, **teto remuneratório** (nas estatais que recebem recursos públicos para pessoal ou custeio, art. 37, § 9º), proibição de acumular.
- **Não têm estabilidade** do art. 41, nem depois de três anos, nem depois do período de experiência. Mas a dispensa deve ser **motivada** (STF). A empregada Cláudia, dispensada por ato motivado após três anos, não pode alegar estabilidade.
- **Competência legislativa**: só a **União** legisla sobre **direito do trabalho** (CF, art. 22, I). É inconstitucional lei estadual sobre a dispensa de empregados das estatais do Estado.
- **Justiça competente**: as causas trabalhistas dos empregados públicos (horas extras, por exemplo) vão para a **Justiça do Trabalho**.

Lei 9.962/2000 (emprego público federal). Disciplina o emprego público na administração direta, autárquica e fundacional **federal**. Vale **só para a União**, não para Estados e Municípios. O regime combina a **CLT** com as **regras específicas** da própria lei, e o contrato é por **prazo indeterminado**. Ela é uma das exceções em que se admite empregado em pessoa de direito público.

Temporários (art. 37, IX)

> **Lei seca:** CF, art. 37, IX. a lei estabelecerá os casos de contratação **por tempo determinado** para atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**;

- É **exceção** à regra do concurso. Exige: **lei** que preveja os casos, **prazo determinado**, **necessidade temporária** e **excepcional interesse público**, demonstrado de forma **objetiva e motivada** (não basta a conveniência do gestor).
- **Não exige concurso**, mas exige **processo seletivo simplificado**, com critérios objetivos, em respeito à impessoalidade e à moralidade. Contratar por indicação dos chefes é ilegal.
- **Não serve para funções permanentes.** Renovar contratos temporários por anos para protocolo e arquivo é usar a exceção como regra.
- **Pluralidade normativa**: **cada ente** faz sua própria lei de contratação temporária (a União tem a Lei 8.745/1993). A União não impõe regras nacionais.
- O vínculo é **contratual, mas não celetista** obrigatoriamente: é regido pela lei específica do ente (vínculo **jurídico-administrativo**). Os temporários **não ocupam cargo nem emprego**: exercem **função**.
- **Justiça competente**: **Justiça comum** (STF), e não a do Trabalho.

Cargo, emprego e função

- **Cargo público**: conjunto de atribuições e responsabilidades criado por **lei**, ocupado por **servidor estatutário**. Não tem relação com a CLT.
- **Emprego público**: posto de trabalho ocupado por **celetista**, em regra nas entidades de **direito privado** da administração indireta (com as exceções da Lei 9.962/2000).
- **Função pública**: o conjunto de atribuições que a lei dá a um agente. **Não é sinônimo** de cargo ou emprego. Todo cargo e todo emprego têm funções, mas pode haver **função sem cargo ou emprego**: é o caso dos **temporários** e dos **particulares em colaboração**.

Como os cargos se organizam:

- **Classe**: reunião de cargos da **mesma** natureza, com atribuições, responsabilidades e vencimentos **semelhantes**. Cada classe é um **degrau** da carreira.
- **Carreira**: conjunto de **classes** da mesma profissão, organizadas **hierarquicamente** (A, B, C), para a **progressão funcional**: quem sobe assume mais responsabilidade e ganha mais. A passagem não é aleatória.
- **Cargo de carreira**: organizado em classes; permite progressão.
- **Cargo isolado**: único em sua categoria, **sem classes** (o ouvidor-geral do exemplo). **Não permite progressão**.
- **Quadro**: o conjunto de **carreiras, cargos isolados e funções** de uma mesma entidade.

Classificação quanto às garantias:

- **Cargo em comissão**: de **livre nomeação e exoneração**; pode ser ocupado por servidores ou por **pessoas de fora**, nos limites da lei.

- **Cargo efetivo**: provido por concurso; gera **estabilidade** após três anos.
- **Cargo vitalício**: magistrados, membros do MP, ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas; perda só por **sentença judicial transitada em julgado**.

Criação e extinção de cargos

- **Regra**: criar, transformar e extinguir **cargos, empregos e funções** depende de **lei**.
- **Iniciativa**: o chefe do Executivo propõe as leis dos cargos do **Executivo**. Os cargos do **Judiciário**, do **Ministério Público** e da **Defensoria Pública** têm iniciativa dos dirigentes desses órgãos (tribunais, Procurador-Geral, Defensor-Geral). Não é iniciativa "exclusiva" do chefe do Executivo.
- **Casas Legislativas**: a Câmara e o Senado criam, transformam e extinguem os cargos de seus serviços por **resolução**, **sem sanção** do Presidente (CF, arts. 51, IV, e 52, XIII). A **remuneração**, porém, é fixada por **lei**.
- **Decreto para cargo vago**: o Presidente pode, por **decreto**, extinguir funções ou cargos públicos **quando vagos** (CF, art. 84, VI, "b"). Os vinte cargos vagos de datilógrafo podem ser extintos por decreto, sem lei. Cargo **ocupado** só se extingue por lei.
- **Empregos das estatais**: os empregos das empresas públicas e sociedades de economia mista **não** são criados por lei; são criados por **atos internos** da entidade, conforme seu estatuto.

Acesso aos cargos: brasileiros e estrangeiros

> **Lei seca:** CF, art. 37, I. os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos **brasileiros** que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos **estrangeiros, na forma da lei**;

- **Natos e naturalizados** têm, em regra, o mesmo acesso. A lei ordinária **não pode** criar novas restrições ao naturalizado: as distinções entre natos e naturalizados são só as da **Constituição** (art. 12, § 2º).
- **Cargos privativos de brasileiro nato** (art. 12, § 3º): Presidente e Vice-Presidente da República; Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Ministro do STF; carreira diplomática; oficial das Forças Armadas; Ministro de Estado da Defesa. A naturalizada Sofia pode ser técnica legislativa da Câmara.
- **Estrangeiros**: só nos casos que a **lei** permitir. A **EC 11/1996** permitiu às **universidades** e às instituições de pesquisa admitir **professores, técnicos e cientistas estrangeiros** (CF, art. 207, §§ 1º e 2º). O alemão Hans não pode ser nomeado analista da Câmara só por cumprir o edital.

Concurso público

> **Lei seca:** CF, art. 37, II. a investidura em cargo ou emprego público depende de **aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos**, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

O que é. Um **processo administrativo** obrigatório para escolher, com **impessoalidade**, os candidatos mais qualificados. Fundamenta-se nos princípios da **impessoalidade, moralidade e eficiência** e da **isonomia** (não serve "apenas" para trazer gente qualificada).

Quem precisa. Cargos **e empregos**, na administração **direta e indireta**: autarquias, **fundações públicas** (a fundação que contratou por currículo errou), **empresas públicas e sociedades de economia mista** (mesmo sendo de direito privado e atuando no mercado).

Provas ou provas e títulos.

- Pode haver concurso **só de provas**, sem títulos; a lei e o edital escolhem.
- É **vedado** o concurso **só de títulos**: a prova de títulos não substitui a prova de conhecimento.
- A prova de títulos tem caráter **apenas classificatório**, não eliminatório (os títulos não medem o conhecimento mínimo).

Outras regras de jurisprudência:

- A banca pode cobrar **legislação superveniente** ao edital, se a **matéria** estiver prevista no edital.
- A **cláusula de barreira** (limitar quantos candidatos passam à fase seguinte pela classificação) é **constitucional** (STF).
- **Nulidade.** Nomear para cargo efetivo sem concurso gera a **nulidade** do ato e a **punição da autoridade** responsável (art. 37, § 2º). "Notória especialização" não substitui concurso.
- **Novas exceções só pela Constituição.** Lei estadual ou municipal, decreto ou ato do chefe do órgão **não** podem criar hipóteses de dispensa de concurso, nem por escassez de profissionais.
- **Reestruturação de carreiras**: é **inconstitucional** aglutinar, numa carreira só, cargos de **atribuições diferentes** (motorista, auxiliar, contador viram "analista"): isso é provimento em cargo diverso sem concurso.

Formas de provimento derivado banidas. A **ascensão** e a **transferência**, que levavam o servidor a cargo de **carreira diversa** sem novo concurso, foram declaradas **inconstitucionais** (Súmula Vinculante 43: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido). A **readmissão** discricionária do servidor exonerado **não foi recepcionada**.

Permuta de magistrados. A **EC 130/2023** passou a admitir a **permuta** de magistrados de comarcas da **mesma entrância** e do mesmo segmento de justiça. Não se confunde com **promoção**, que leva à entrância superior.

Exceções constitucionais ao concurso:

- **cargos em comissão** de livre nomeação e exoneração;
- **contratação temporária** (art. 37, IX), com processo seletivo simplificado;
- **agentes políticos eleitos** e os nomeados para cargos políticos;
- **Ministros do STF e dos tribunais superiores**: nomeados pelo Presidente, com aprovação do Senado;
- **Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas**: escolha política (parte pelo Legislativo, parte pelo Executivo), sem concurso;

- **quinto constitucional**: advogados e membros do MP indicados em **lista sêxtupla** pelos órgãos de classe ingressam nos tribunais sem concurso (art. 94);
- **agentes comunitários de saúde e de combate às endemias**: admitidos por **processo seletivo público** (art. 198, § 4º), não por concurso;
- **ex-combatentes** da Segunda Guerra que participaram efetivamente de operações bélicas: aproveitamento no serviço público **sem concurso, com estabilidade** (ADCT, art. 53, I).

> **Pegadinha:** "o ingresso em cargos vitalícios sempre exige concurso" é falso. Juízes de primeiro grau e promotores entram por concurso, mas ministros do STF, do TCU e os advogados do quinto não.

Validade do concurso e direito à nomeação

> **Lei seca:** CF, art. 37, III. o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período**;

- **Até 2 anos**: o edital pode fixar menos. A prorrogação é por **igual período**: se o prazo foi de 1 ano, prorroga-se por **1 ano**, não por 2. Máximo absoluto: **4 anos** (2 + 2). Só **uma** prorrogação.
- O prazo conta da **homologação** do resultado, e não da publicação do edital.
- A prorrogação é **discricionária**: os aprovados não têm direito a ela, mesmo havendo vagas. Ela tem de ser feita **dentro do prazo inicial**; depois de expirado o prazo, não se prorroga mais. A prorrogação feita após o vencimento é **ilegal** e deve ser **anulada**, com as nomeações dela decorrentes.
- Se o candidato ajuizou ação **durante a validade** e ganhou depois que ela expirou, **pode ser nomeado**.

> **Lei seca:** CF, art. 37, IV. durante o prazo **improrrogável** previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público (...) será convocado **com prioridade sobre novos concursados** para assumir cargo ou emprego, na carreira;

- A Administração **pode** abrir novo concurso durante a validade do anterior; o que a Constituição garante é a **prioridade** de nomeação dos aprovados no primeiro. A abertura do novo certame, por si só, **não gera direito automático** à nomeação.

Direito subjetivo à nomeação (STF, RE 598.099 e Tema 784; STJ):

- **Aprovado dentro do número de vagas** do edital tem **direito subjetivo** à nomeação durante a validade. A Administração escolhe **quando** nomear, mas não **se** nomeia; não pode preteri-lo por conveniência. Só **situações excepcionais**, supervenientes, imprevisíveis, graves e necessárias, devidamente motivadas (como uma **restrição orçamentária** grave), justificam não nomear.
- **Aprovado fora das vagas**: o surgimento de **novas vagas** ou a **abertura de novo concurso** durante a validade **não** gera, sozinho, direito à nomeação. Passa a haver direito quando houver **preterição arbitrária e imotivada**: por exemplo, contratar **temporários ou terceirizados** para as

mesmas atribuições do cargo, sem justificar a omissão em nomear; ou quando a Administração manifesta a **necessidade** do cargo e não há restrição orçamentária.

- **Preterição na ordem de classificação**: nomear quem está pior colocado dá aos preteridos direito à nomeação (Súmula 15 do STF).
- **Desistência**: se o candidato classificado imediatamente antes desiste, o seguinte passa a figurar dentro das vagas e ganha direito à nomeação (STJ). A sexta colocada Alice, num concurso de cinco vagas, ganha o direito quando um dos cinco desiste.
- **Cessão ou requisição** de servidores de outros órgãos para o mesmo cargo **não** gera, por si só, direito à nomeação.
- **Mandado de segurança** contra a não nomeação: o prazo (120 dias) conta do **fim da validade** do concurso.
- **Nomeação por liminar depois revogada**: o candidato **não** fica no cargo; não se aplica a "teoria do fato consumado". E não há indenização pelo tempo trabalhado, que já foi remunerado.
- **Nomeação tardia por decisão judicial**: **não** gera indenização por danos materiais ou morais, nem promoções e progressões retroativas, salvo arbitrariedade flagrante (STF, Tema 671).

Requisitos para o cargo e regras do certame

Requisitos só por lei. Requisitos de acesso (idade, altura, experiência, exame psicotécnico, teste físico) só valem se estiverem **em lei** e tiverem **relação com as atribuições do cargo**. O edital sozinho não pode criá-los, e a Administração não pode inventar exigências sem lei (Súmula 14 e Súmula 683 do STF).

- **Idade**: limite mínimo ou máximo só com **lei** e justificado pela **natureza do cargo**. Idade máxima para **bombeiro militar** ou **agente penitenciário**, prevista em lei, é válida; o STF validou idade mínima e máxima para a **PM do DF**. Já a idade mínima de **35 anos** para **fiscal de tributos** foi julgada **inconstitucional** (não tem relação com a função). Não é verdade que todo limite de idade seja "sempre" inconstitucional.
- **Altura mínima**: só se tiver relação com as funções.
- **Teste de aptidão física**: exige **previsão legal** e compatibilidade com o cargo. Para cargo administrativo, não é "sempre" válido.
- **Exame psicotécnico** (Súmula Vinculante 44): só por **lei**. Além disso, precisa de **critérios objetivos** e de **possibilidade de recurso**. O resultado "apto/inapto" sem parâmetros é inválido.
- **Investigação social**: o candidato **não** pode ser eliminado só por responder a **inquérito policial** ou a ação penal sem condenação, nem por ter celebrado **transação penal** (presunção de inocência).
- **Tatuagens**: o edital **não** pode proibir candidatos tatuados, salvo tatuagens que violem valores constitucionais (incitação à violência, ao racismo etc.) (STF, Tema 838).
- **Grávida**: tem direito à **remarcação do teste físico**, mesmo sem previsão no edital (STF).
- **Crença religiosa**: a Administração pode ter de oferecer **data ou horário alternativo** ao candidato que invoca escusa de consciência religiosa, se isso for razoável e não trouxer ônus desproporcional (STF). Não pode simplesmente negar.

- **Isenção de taxa** só para servidores do próprio Estado: **inconstitucional** (privilegia um grupo sem justificativa).
- **Magistratura**: a Constituição exige **bacharelado em Direito** e **três anos de atividade jurídica** (art. 93, I). Não fixa idade mínima de 25 anos.

Cotas e pessoas com deficiência.

- A Constituição manda a lei **reservar percentual** de cargos e empregos para **pessoas com deficiência** (art. 37, VIII). A Lei 8.112 reserva **até 20%**; o Decreto 9.508/2018 garante o **mínimo de 5%**; se a conta der número **fracionado**, arredonda-se para o **inteiro seguinte**. A reserva não é "de no mínimo 10%".
- A reserva não se aplica de forma automática a qualquer número de vagas: com **poucas vagas**, ela pode ser afastada (o STF admitiu isso em concursos de **cartório**), e não vale "sempre no mínimo 5%, independentemente do número de vagas". Também não se aplica a cargos cujas atribuições sejam **incompatíveis** com a deficiência.
- O **Decreto 3.298/1999** define as espécies de deficiência (física, auditiva, visual, mental e múltipla) para a reserva.
- O candidato com deficiência tem direito à **adaptação razoável** nas provas físicas (STF); submetê-lo aos **mesmos critérios** dos demais viola a igualdade.
- A reserva de vagas para PcD e as **cotas raciais** (STF, ADC 41) são **constitucionais**, inclusive quando criadas por Estados.

Desempate e preferências.

- O **Estatuto da Pessoa Idosa** (Lei 10.741/2003, art. 27) proíbe discriminar por idade e fixar limite máximo de idade, salvo quando a natureza do cargo o exigir, e manda usar a **idade mais elevada** como **primeiro critério de desempate**. Não garante "direito de ingresso" a pessoas com mais de 75 anos.
- O **jurado** que exerceu efetivamente a função tem **preferência**, em igualdade de condições, em **concursos públicos**, licitações, promoções e remoção voluntária (CPP, art. 440).

Estágio experimental. Se o edital o prevê como etapa (o curso de formação é o exemplo comum), ele **integra o concurso**: o candidato já exerce funções do cargo, mas **ainda não foi nomeado**; a **reprovação** nessa etapa o **elimina**; e a **nomeação** só vem depois da aprovação nela.

Controle judicial das provas.

- O Judiciário **não substitui a banca** para reavaliar critérios de correção ou dar nota (STF, Tema 485). Pode **anular** questão que contrarie o edital ou a lei, ou que tenha **duas alternativas corretas** quando o comando pedia uma só (com pontos a todos).
- Nas provas **discursivas**, o controle é feito com **parcimônia**; o juiz pode mandar fazer **nova correção** se houver ilegalidade, mas não corrige ele mesmo a prova.
- A anulação de questão, por **isonomia**, aproveita a todos os candidatos, e não só a quem foi a juízo.
- O candidato tem direito à **vista da prova** corrigida (publicidade, contraditório e ampla defesa) e pode **recorrer administrativamente** do gabarito mesmo que o edital não preveja recurso (direito

de petição).

- Pode ser cobrada **legislação alterada depois do edital**, se o tema estiver no conteúdo programático; matéria **fora** do programa não pode ser cobrada.

Nomeações no período eleitoral e no fim do mandato

Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 73, V). Nos **três meses** que antecedem a eleição, até a posse dos eleitos, é proibido, **na circunscrição do pleito**, nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa, remover ou transferir servidores. Não vale para todas as esferas: na eleição municipal, a proibição atinge o Município. As **ressalvas** caem muito:

- nomear ou exonerar **cargos em comissão** e designar ou dispensar **funções de confiança** (é permitido);
- nomear para cargos do **Poder Judiciário**, do **Ministério Público**, dos **Tribunais ou Conselhos de Contas** e dos **órgãos da Presidência da República** (permitido);
- nomear aprovados em concursos **homologados antes** do início desse prazo (permitido);
- nomear ou contratar o necessário à **instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais**, com autorização prévia e expressa do chefe do Executivo (permitido; hospitais e escolas não precisam esperar a posse dos eleitos).

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). É **nulo** o ato que resulte **aumento da despesa com pessoal** nos **180 dias** anteriores ao fim do mandato do titular de Poder ou órgão (art. 21).

- A regra vale para **todos os Poderes e órgãos** (Executivo, Legislativo, Judiciário, MP).
- Não proíbe **realizar concurso**; proíbe **aumentar a despesa**. Para a doutrina, a nomeação é possível se a despesa for **compensada** (por exemplo, exonerando comissionados) ou coberta por aumento permanente de receita.
- Não impede, segundo a doutrina, a **contratação temporária** para excepcional interesse público, como professores substitutos para não interromper o ano letivo.
- O descumprimento é **crime** previsto no **Código Penal** (art. 359-G, crimes contra as finanças públicas), o que permite responsabilizar criminalmente o gestor.

Cargo em comissão e função de confiança

> **Lei seca:** CF, art. 37, V. as **funções de confiança**, exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os **cargos em comissão**, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e **percentuais mínimos previstos em lei**, destinam-se **apenas** às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**;

- **Função de confiança**: só para quem já é **servidor efetivo**.
- **Cargo em comissão**: pode ser ocupado por **servidores ou pessoas de fora**, mas a lei fixa um **percentual mínimo** para servidores de carreira. Não é "qualquer pessoa, independentemente de vínculo" para os dois.
- **Exoneração *ad nutum***: o comissionado pode ser exonerado a qualquer tempo, por decisão unilateral, **sem motivação** e **sem processo** (a assessora Lúcia, da Câmara).

- **Exoneração x demissão**: a **exoneração** não é punição (a pedido ou de ofício, como a do comissionado); a **demissão** é **sanção disciplinar**.
- A escolha é livre, mas **não** está fora dos princípios: a nomeação do **irmão** sem formação para assessoramento é **nepotismo** (SV 13).
- O comissionado ocupa **cargo público** e, na União, submete-se ao **regime estatutário** da Lei 8.112 (o assessor Roberto, sem concurso, num gabinete da Câmara). Para a previdência, porém, vai para o **regime geral**.

Dirigentes de agências reguladoras. Não são comissionados comuns. São nomeados pelo **Presidente da República** após **aprovação do Senado**, depois de **arguição pública** (Lei 9.986/2000), e têm **mandato fixo**. Por isso **não** podem ser exonerados livremente no meio do mandato, sem motivo legal.

Acumulação de cargos

> **Lei seca:** CF, art. 37, XVI. é **vedada a acumulação remunerada** de cargos públicos, **exceto, quando houver compatibilidade de horários**, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de **dois cargos de professor**; b) a de **um cargo de professor com outro técnico ou científico**; c) a de **dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas;

- As exceções existem; a vedação não é absoluta. Em **todas** elas se exige **compatibilidade de horários**, inclusive professor + técnico.
- A proibição **se estende** a **empregos e funções** e alcança autarquias, fundações, **empresas públicas, sociedades de economia mista**, suas subsidiárias e controladas (inciso XVII). Bruno, servidor de ministério, não pode ter também emprego numa sociedade de economia mista fora das exceções.
- São no máximo **dois** vínculos. A **tríplice acumulação** (três fontes) não é admitida, nem mesmo combinando hipóteses permitidas.
- **Teto**: nas acumulações lícitas, o teto incide sobre **cada vínculo isoladamente**, e não sobre a soma (STF, Temas 377 e 384). A médica Helena, com dois cargos lícitos, não sofre corte porque a soma passou do teto.
- **Acumulação ilegal** descoberta: o servidor é notificado para **optar** por um dos cargos; não é exonerado de imediato dos dois (Lei 8.112, art. 133).

Casos especiais:

- **Magistrados**: não podem exercer outro cargo ou função, **salvo uma de magistério** (CF, art. 95, parágrafo único, I). **Membros do MP**: idem (art. 128, § 5º, II, "d"). Segundo a doutrina, a vedação alcança funções **públicas**: dar aulas em **instituições privadas** é permitido. Não podem acumular outro cargo "técnico".
- **Militares das Forças Armadas**: não acumulam livremente. O militar que toma posse em cargo civil permanente vai para a reserva, **salvo** a hipótese do art. 37, XVI, "c": o **médico militar** pode acumular com outro cargo de **profissional de saúde** (o capitão médico Daniel pode ser também médico do hospital municipal).

- **Militares dos Estados e do DF**: desde a **EC 101/2019**, podem acumular nas **três** hipóteses do art. 37, XVI, com **prevalência da atividade militar** (art. 42, § 3º).

Aposentadoria e acumulação (art. 37, § 10). É **vedado** receber ao mesmo tempo **proventos** de aposentadoria do regime próprio (ou militar) e **remuneração** de cargo, emprego ou função, **ressalvados**: os **cargos acumuláveis** (o professor aposentado Osvaldo pode assumir outro cargo de professor), os **cargos eletivos** e os **cargos em comissão**. Em todos, respeita-se o **teto**. O aposentado aprovado em concurso para cargo **não acumulável** não recebe as duas coisas. **Duas aposentadorias** do regime próprio só nos casos de cargos acumuláveis (art. 40, § 6º).

Servidor no exercício de mandato eletivo (art. 38)

Mandato	Regra para o servidor
Federal, estadual ou distrital	**afastado** do cargo
Prefeito	**afastado**, podendo **optar** pela remuneração
Vereador, **com** compatibilidade de horários	**acumula**: recebe as vantagens do cargo **e** a remuneração do mandato
Vereador, **sem** compatibilidade	afastado, com opção pela remuneração (como o prefeito)

- O tempo de afastamento conta **para todos os efeitos**, **exceto promoção por merecimento**.
- Não é verdade que o servidor eleito prefeito ou deputado continua no cargo recebendo as duas remunerações. Só o **vereador** com horários compatíveis acumula (Jorge, que trabalha de manhã e vai às sessões à noite).

Estabilidade (art. 41)

> **Lei seca:** CF, art. 41. São **estáveis após três anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para **cargo de provimento efetivo** em virtude de **concurso público**. (...) § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é **obrigatória a avaliação especial de desempenho** por comissão instituída para essa finalidade.

- Só para **cargo efetivo**, com **concurso**. **Empregados públicos** (celetistas) **não** têm estabilidade, nem após 3 anos, nem após a experiência do contrato. Comissionados também não.
- **Avaliação especial de desempenho** é condição. Para parte da doutrina, se a Administração **não** fizer a avaliação no prazo, o servidor adquire a estabilidade ao completar os 3 anos: ele não pode ser prejudicado pela omissão.
- A estabilidade é **no serviço público**, mas o estágio é **por cargo**: quem toma posse em cargo de **outra carreira** (Ricardo, técnico estável que vira analista da Câmara) cumpre **novo estágio probatório** no novo cargo.
- Magistrados e membros do MP **não** têm "estabilidade após três anos": têm **vitaliciedade**, após **dois** anos.

Efetividade x estabilidade. Não são sinônimos. **Efetividade** é atributo do **cargo** (provido por concurso, em caráter efetivo). **Estabilidade** é garantia do **servidor** de permanecer no serviço

público. Pode haver servidor **efetivo não estável** (em estágio probatório) e servidor **estável não efetivo** (o estabilizado pelo art. 19 do ADCT).

Estabilidade extraordinária (ADCT, art. 19). Os servidores civis da administração **direta, autárquica e fundacional** que, em 5/10/1988, contavam **cinco anos continuados** de exercício e **não** tinham feito concurso foram considerados **estáveis**. Nilton, admitido sem concurso por fundação pública em 1981, é **estável, mas não efetivo**.

- **Não** alcança empregados de **empresas públicas e sociedades de economia mista**.
- O estabilizado **não** pode ser enquadrado em cargo efetivo (de nível superior ou outro) **sem concurso**. Teresa não tem direito ao enquadramento que pediu.

Como o servidor estável perde o cargo. Quatro hipóteses, todas com garantias:

1. **sentença judicial transitada em julgado** (art. 41, § 1º, I);
2. **processo administrativo** com **ampla defesa** (art. 41, § 1º, II);
3. **avaliação periódica de desempenho**, **na forma de lei complementar**, com ampla defesa (art. 41, § 1º, III);
4. **excesso de despesa com pessoal** (art. 169, § 4º).

A estabilidade, portanto, **não** impede a perda do cargo "em qualquer situação", e o estável **não** é demitido "só por decisão judicial" (isso é a vitaliciedade). Mas também não perde o cargo por **portaria** do diretor, sem processo.

Extinção do cargo (art. 41, § 3º). Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor **estável** fica em **disponibilidade**, com **remuneração proporcional ao tempo de serviço**, até ser **aproveitado** em outro cargo. Não "permanece em exercício em cargo equivalente até a aposentadoria". O não estável, nessa situação, pode ser exonerado.

Reintegração (art. 41, § 2º). Invalidada por sentença a demissão do estável, ele é **reintegrado**; o eventual ocupante da vaga, se estável, é **reconduzido** ao cargo de origem, sem indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.

Perda do cargo por excesso de despesa (art. 169)

Quando a despesa com pessoal passa dos limites da lei complementar (a **LRF**: **50%** da receita corrente líquida na **União**, **60%** nos **Estados** e **60%** nos **Municípios**; os limites não são iguais para todos), a Constituição impõe uma **ordem**:

1. reduzir em pelo menos **20%** as despesas com **cargos em comissão e funções de confiança** (§ 3º, I);
2. **exonerar os servidores não estáveis** (§ 3º, II);
3. só então, se não bastar, **o servidor estável pode perder o cargo** (§ 4º).

Regras da exoneração do estável por excesso de despesa:

- exige **ato normativo motivado de cada Poder** especificando a **atividade funcional**, o **órgão ou unidade** objeto da redução. Não basta a demonstração contábil nem a decisão individual do gestor;

- segue as **normas gerais** da **Lei 9.801/1999**, que fixa critérios **impessoais**: **menor tempo de serviço público**, **maior remuneração** e **menor idade**. Nada de sorteio ou critérios próprios do gestor;
- **não é punição**: não exige falta funcional. É a **única** hipótese de perda do cargo que **não decorre da conduta nem do desempenho** do servidor;
- o servidor recebe **indenização de um mês de remuneração por ano de serviço** (§ 5º);
- o cargo é considerado **extinto**, e fica **vedada a criação** de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas por **quatro anos** (§ 6º). Marcelo não pode ser recontratado seis meses depois.

Vitaliciedade

Vitaliciedade é a garantia de que o agente só perde o cargo por **sentença judicial transitada em julgado**. É mais forte que a estabilidade, mas **não absoluta**: a sentença definitiva tira o cargo.

- **Quem tem**: só os cargos que a **Constituição** indica: **magistrados**, **membros do MP**, **Ministros do TCU** (com as garantias dos Ministros do STJ, art. 73, § 3º) e **Conselheiros dos Tribunais de Contas** dos Estados (art. 75). Lei estadual ou municipal **não** pode criar vitaliciedade (os procuradores municipais não a têm). Servidor efetivo comum **não** a adquire após estágio.
- **Quando se adquire**:
- juízes de primeiro grau e membros do MP que entram por **concurso**: após **dois anos** de exercício (estágio de vitaliciamento);
- ministros do STF, dos tribunais superiores e do TCU, e quem entra pelo **quinto constitucional**: **na posse**, automaticamente (Fernando, advogado nomeado desembargador do TRF).
- **Antes do vitaliciamento**: o juiz ou promotor em estágio (Beatriz, com um ano; Caio, com um ano e meio) pode perder o cargo por **decisão administrativa** do próprio tribunal ou do MP, em processo com ampla defesa, inclusive por insuficiência de desempenho.
- **Depois do vitaliciamento**: perda **só por sentença judicial** transitada em julgado. Decisão administrativa do tribunal ou do CNMP **não** basta (o juiz Afonso não perde o cargo por decisão administrativa).
- **Não impede a extinção do cargo**: extinto o cargo, o vitalício fica em **disponibilidade, com todos os vencimentos** (Súmula 11 do STF), e não é "demitido sem remuneração".
- **Não impede a aposentadoria compulsória**.
- A vitaliciedade **não é privilégio pessoal**: protege a **sociedade**, garantindo a **independência** de quem julga e acusa.
- **Ingresso**: não "sempre" por concurso. Ministros do STF, do TCU e o quinto constitucional entram sem concurso.

Sistema remuneratório: vencimentos e subsídio

A Constituição prevê dois modelos:

- **Vencimentos** (remuneração): uma **parcela fixa** (o vencimento básico) **mais vantagens pecuniárias** (gratificações, adicionais).

- **Subsídio**: **parcela única**, **vedado o acréscimo** de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4º). É valor fixo, não variável.

Subsídio obrigatório (imposto pela própria Constituição): membros de Poder (parlamentares, **magistrados**), detentores de **mandato eletivo**, **Ministros de Estado**, **Secretários estaduais e municipais** (art. 39, § 4º), **membros do Ministério Público** (art. 128, § 5º, I, "c"), advogados públicos e defensores (art. 135) e **policiais** (art. 144, § 9º). **Subsídio facultativo**: os servidores **organizados em carreira** podem ser remunerados por subsídio, por **opção do legislador** (art. 39, § 8º). O subsídio não é obrigatório para todos os agentes, e Estados e Municípios não podem impô-lo a categorias novas **sem lei**; um **decreto** do governador não converte remuneração em subsídio.

- Quem recebe subsídio pode receber **verbas indenizatórias** (diárias, ajuda de custo, auxílio-alimentação): elas não são remuneração. O promotor Hugo tem direito às diárias da viagem a serviço.
- Vantagens pecuniárias **não se incorporam** ao subsídio.

Salário mínimo (Súmula Vinculante 16). A garantia do salário mínimo ao servidor se refere à **remuneração total**. O **vencimento-base** pode ser **inferior** ao mínimo se a soma com as gratificações o superar (o caso de Dirceu).

Fixação só por lei específica (art. 37, X). Remuneração e subsídio só se fixam ou alteram por **lei específica**, com a **iniciativa privativa** de cada caso:

- servidores do **Executivo**: **chefe do Executivo** (o projeto do deputado estadual que reajusta servidores das secretarias tem **vício de iniciativa**);
- servidores do **Judiciário**: os **tribunais** (art. 96, II, "b");
- servidores do **Ministério Público**: o **Procurador-Geral**;
- servidores das **Casas Legislativas**: a própria Casa propõe a lei; a **resolução** da Mesa **não** basta para fixar vencimentos.

Não se fixa remuneração de servidor por **convenção ou acordo coletivo** (Súmula 679 do STF), nem por **decisão judicial com base na isonomia**: "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula Vinculante 37).

Revisão geral anual. O art. 37, X, assegura **revisão geral anual**, **sempre na mesma data e sem distinção de índices**.

- **Obrigatória**: o chefe do Executivo tem o **dever** de propor a revisão a cada ano (o governo que fica três anos sem enviar o projeto descumpre a Constituição). O STF entende que essa omissão não gera direito a indenização, mas o Executivo deve se pronunciar fundamentadamente sobre as razões.
- **Por lei**, de **iniciativa do chefe do Executivo**, e não por decreto.
- **Mesmo índice para todos**: 8% para a saúde e 4% para os demais **não** é revisão geral.
- **Revisão geral x revisão específica**: a **geral** recompõe o poder de compra de **todos** (inflação); a **específica** reestrutura a remuneração de **uma carreira** e pode ser proposta pelo dirigente de

cada **Poder ou órgão autônomo** (como o MP) quanto aos seus servidores. Não têm o mesmo objetivo.

- **Vinculação proibida**: é **vedada a vinculação ou equiparação** de espécies remuneratórias (art. 37, XIII); uma carreira não pode acompanhar automaticamente os reajustes de outra, mesmo por lei. E é **inconstitucional** vincular o reajuste de servidores **estaduais ou municipais** a **índices federais** de correção monetária (Súmula Vinculante 42).

Incorporação de vantagens. A **EC 103/2019** (reforma da previdência) proibiu incorporar à remuneração do cargo efetivo vantagens **temporárias** ou ligadas ao exercício de **função de confiança** ou **cargo em comissão** (art. 39, § 9º). Elas são pagas só enquanto durar o exercício.

Devolução de valores pagos indevidamente (jurisprudência do STJ):

Origem do pagamento	Devolve?
Liminar ou decisão judicial **precária** depois revogada	**sim**: o servidor sabia que a decisão era provisória (Sueli devolve)
Erro de interpretação da lei pela Administração, recebido de boa-fé	**não**
Erro operacional ou de cálculo da Administração	sim, **salvo boa-fé** do servidor, que não contribuiu para o erro nem tinha como percebê-lo (Gustavo não devolve)

Teto remuneratório (art. 37, XI)

Teto geral: o **subsídio mensal dos Ministros do STF** (redação da EC 41/2003). Alcança remuneração, subsídio, **proventos, pensões** e **vantagens pessoais ou de qualquer natureza**, recebidos cumulativamente ou não, de agentes de **todos os entes e Poderes**, inclusive **agentes políticos** remunerados por subsídio (ministros e secretários também se submetem).

Subtetos:

Âmbito	Limite
Municípios	subsídio do **Prefeito**
Estados e DF, Executivo	subsídio do **Governador**
Estados e DF, Legislativo	subsídio dos **Deputados Estaduais e Distritais**
Estados e DF, Judiciário	subsídio dos **Desembargadores do TJ**, limitado a **90,25%** do subsídio dos Ministros do STF
MP, Procuradores e Defensores Públicos dos Estados	o mesmo teto dos Desembargadores

- **Subteto único estadual** (§ 12): Estados e DF podem, por **emenda à Constituição estadual ou à Lei Orgânica**, adotar como limite único o subsídio dos **Desembargadores do TJ** (até 90,25% do STF), sem alcançar Deputados Estaduais e Vereadores.
- **Magistratura estadual**: o STF afastou o subteto de 90,25% para os **magistrados estaduais**; eles se submetem ao mesmo teto dos magistrados federais (caráter nacional da magistratura).

- **Procuradores municipais**: submetem-se ao teto dos **Desembargadores**, e **não** ao do Prefeito (STF). Cortar o que excede o subsídio do Prefeito é errado.
- **Estatais**: o teto alcança as **empresas públicas e sociedades de economia mista** que **recebem recursos** do ente para **pagamento de pessoal ou custeio** (§ 9º). A estatal que vive de receita própria não se submete ao teto.
- **Acumulação lícita**: teto **por vínculo**, não sobre a soma (inclusive para o Ministro do STF que dá aulas). Na acumulação de **proventos** com cargo acumulável, comissionado ou eletivo, o teto também é observado.
- **Parcelas indenizatórias** expressamente previstas em lei não entram no teto (§ 11).
- **Deputados Estaduais**: subsídio fixado por **lei** de iniciativa da Assembleia, no máximo **75%** do dos Deputados Federais (art. 27, § 2º).
- **Vereadores**: subsídio com limites em **percentuais do subsídio dos Deputados Estaduais**, que **crescem** conforme a **população** do Município (art. 29, VI); e a despesa total com a remuneração dos Vereadores não pode passar de **5% da receita** do Município (art. 29, VII).

Teto e direito adquirido. O art. 9º da EC 41/2003 (que manda aplicar o art. 17 do ADCT) determinou a aplicação **imediata** do teto, com **redução** do que excedia, **sem** invocação de **direito adquirido**. A EC 19/1998 (art. 29) já previa algo semelhante. O STF entendeu que isso **não viola a irredutibilidade**: a garantia não protege valores **acima do teto**. Nenhum servidor, federal ou estadual, tem direito de continuar recebendo acima do teto por já receber antes, nem mesmo os adicionais por tempo de serviço. E **promoções e progressões** também se sujeitam ao teto: o servidor promovido além do limite recebe até o teto.

Sindicalização e greve

- **Sindicalização**: o servidor civil tem direito à **livre associação sindical** (art. 37, VI). A filiação é **livre**: nem lei nem ato administrativo podem obrigá-la. Ao **militar** são **proibidas a sindicalização e a greve** (art. 142, § 3º, IV).
- A **estabilidade sindical** (art. 8º, VIII) **não** alcança o ocupante de **cargo em comissão**, que continua exonerável *ad nutum*.

Greve (art. 37, VII): "será exercido nos termos e nos limites definidos em **lei específica**".

- Cada ente legisla sobre a greve dos **seus** servidores.
- A lei específica nunca foi editada, mas a greve **pode** ser exercida: nos **mandados de injunção** (MI 670, 708 e 712), o STF mandou aplicar, no que couber, a **Lei 7.783/1989** (lei de greve do setor privado). A Administração não pode declarar a greve ilegal só pela falta da lei.
- A greve deve respeitar a **continuidade do serviço público**: a lei pode exigir **equipes mínimas** nas atividades essenciais.
- **Desconto dos dias parados**: a Administração **deve** descontar os dias de paralisação, permitida a **compensação** por acordo. **Não** haverá desconto se a greve foi **provocada por conduta ilícita** do Poder Público, como o **atraso no pagamento** (STF, Tema 531).
- **Policiais civis** e demais servidores da **segurança pública não** podem fazer greve (STF, Tema 541), embora não sejam militares.

- **Competência**: as ações sobre greve de servidores da administração **direta, autárquica e fundacional**, **mesmo celetistas**, são da **Justiça comum** (STF, Tema 544), e não da Justiça do Trabalho.
- **Empregados das estatais** seguem a lei de greve da **iniciativa privada** (Lei 7.783/1989), por serem celetistas.

Previdência dos servidores

Quem vai para cada regime:

- **Regime Próprio (RPPS)**, art. 40: servidores **titulares de cargo efetivo**, inclusive **magistrados e membros do MP** (cargos vitalícios).
- **Regime Geral (RGPS)**, administrado pelo **INSS** (autarquia federal), de caráter **contributivo e de filiação obrigatória** (art. 201): **empregados públicos**, ocupantes **exclusivamente de cargo em comissão**, de **cargo temporário** (inclusive **mandato eletivo**) e **contratados por tempo determinado** (art. 40, § 13). Luciana, temporária, contribui para o RGPS, não para o regime próprio.

Características do regime próprio:

- **Contributivo e solidário**: contribuem o **ente**, os **servidores ativos**, os **aposentados** e os **pensionistas**, custeando os benefícios de todos; deve preservar o **equilíbrio financeiro e atuarial**.
- **Um só regime próprio por ente**, com **uma só unidade gestora**, abrangendo todos os Poderes (art. 40, § 20). O Estado não pode criar um RPPS só para o Legislativo.
- **Competência legislativa**: previdência social é competência **concorrente** da União, dos Estados e do DF (art. 24, XII); os **Municípios** legislam **suplementarmente** (art. 30, II). Não é privativa da União.
- **Contribuições**: instituídas por **lei de cada ente**, com possibilidade de **alíquotas progressivas** (art. 149, § 1º). A lei estadual pode fixar alíquotas próprias.
- **Normas gerais**: a **Lei 9.717/1998** traz as regras gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios, inclusive dos **fundos previdenciários** que os entes podem criar (art. 249). Os recursos desses fundos são **vinculados** ao pagamento de benefícios: o Prefeito não pode usá-los para pavimentar ruas.
- **Aplicação subsidiária**: o RPPS observa, **no que couber**, os requisitos e critérios do RGPS (art. 40, § 12).
- **Reformas**: as **EC 20/1998, 41/2003 e 103/2019** alteraram profundamente o regime, com regras de transição.

Aposentadorias (art. 40, § 1º):

- **por incapacidade permanente**, quando insuscetível de readaptação;
- **compulsória**, com **proventos proporcionais** ao tempo de contribuição, aos **70 anos** ou aos **75 anos, na forma de lei complementar**. A **LC 152/2015** fixou **75 anos**. Ela vale só para **cargo efetivo**: o ocupante **exclusivamente de cargo em comissão não** é aposentado

compulsoriamente (Pedro, efetivo, sim; Roberto, comissionado, não). Vitalícios também se aposentam compulsoriamente;

- **voluntária**: na **União**, **62 anos (mulher)** e **65 anos (homem)**; nos **Estados, DF e Municípios**, a idade mínima é fixada por **emenda às Constituições estaduais e Leis Orgânicas**.

Aposentadorias especiais (por lei complementar do ente): servidores **com deficiência** (avaliação biopsicossocial), **agentes penitenciários e socioeducativos** e **policiais**, e quem tem **efetiva exposição** a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, **vedada a caracterização por categoria profissional** (a enfermeira Lúcia precisa provar a exposição). **Professores** da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio têm a idade mínima **reduzida em 5 anos**.

Proventos e pensões:

- **Proventos** são o que recebe o **aposentado** (inativo); o ativo recebe vencimento, remuneração ou subsídio.
- Os proventos não podem ser **inferiores ao salário mínimo** (art. 40, § 2º).
- **Pensão por morte**: é concedida nos termos da **lei do ente**, e só tem a garantia do **salário mínimo** quando for a **única fonte de renda formal** do dependente (art. 40, § 7º). O ente **não** define o valor "livremente", fora da lei e dos princípios; e a pensão não vai a "qualquer pessoa indicada" pelo servidor, sem vínculo familiar ou dependência.
- **Reajustamento** dos benefícios para preservar, em caráter permanente, o **valor real** (art. 40, § 8º).
- **Contagem recíproca**: o tempo de contribuição **federal, estadual, distrital ou municipal** é somado para a aposentadoria (art. 40, § 9º). Beatriz soma os 8 anos municipais, os 6 estaduais e os 10 federais.
- **Integralidade e paridade**: a **EC 41/2003** extinguiu, para quem entrou depois, a **integralidade** (proventos iguais à última remuneração; hoje se calcula pela **média** das contribuições) e a **paridade** (revisão dos proventos com as mesmas vantagens dos ativos). Ficaram resguardados o **direito adquirido** de quem já cumpria os requisitos e as **regras de transição**.
- **Duas aposentadorias** do regime próprio só nos **cargos acumuláveis** (art. 40, § 6º). Médico e auditor fiscal não são acumuláveis: Fernando não recebe as duas.
- **Abono de permanência** (art. 40, § 19): para o servidor efetivo que **cumpriu os requisitos da aposentadoria voluntária** e **opta por continuar** trabalhando, no valor de **até** a sua contribuição previdenciária, **até a idade da compulsória**. Não é para quem já atingiu a compulsória, nem para qualquer servidor.

Previdência complementar (art. 40, §§ 14 a 16):

- Desde a **EC 103/2019**, os entes **devem** instituí-la, por lei de **iniciativa do Executivo**, para os servidores efetivos, observando o **teto do RGPS** nas aposentadorias e pensões do regime próprio.
- Plano só na modalidade **contribuição definida**, por **entidade fechada ou aberta** de previdência complementar (art. 202). É regime **privado e facultativo**, diferente do RGPS.
- Quem ingressou **antes** da instituição só é submetido ao novo regime (e ao teto do RGPS) **mediante prévia e expressa opção** (§ 16). Jorge, que entrou em 2005 e não optou, não é

obrigado.

Aposentadoria e Tribunal de Contas.

- A concessão de aposentadoria é **ato complexo**: só se aperfeiçoa com o **registro** pelo Tribunal de Contas (CF, art. 71, III). O registro integra a formação do ato; não é "mero controle externo".
- O Tribunal de Contas tem **5 anos**, contados da **chegada do processo** ao Tribunal (e não da publicação no Diário Oficial), para julgar a legalidade da concessão inicial; passado o prazo, o ato é considerado registrado (STF, Tema 445). Não pode negar o registro "a qualquer tempo".
- Na apreciação da **concessão inicial**, não há, em regra, contraditório (Súmula Vinculante 3). Mas, quando a decisão puder **anular ou revogar** benefício que já vinha sendo pago, assegura-se o contraditório e a ampla defesa ao servidor.
- O Tribunal de Contas **não altera** o ato concessivo para "corrigir" o percentual: ele **registra ou nega o registro**, e a Administração refaz o ato.
- O prazo de **5 anos** para a **Administração anular** a aposentadoria conta da **homologação (registro)** pelo Tribunal de Contas; depois disso, não pode mais anular.

Requisição

Requisição de servidores é o ato pelo qual um órgão obtém, de forma **compulsória** (irrecusável), a prestação de serviços de servidor de **outro quadro**. O servidor **mantém o vínculo** com o órgão de origem. É o caso, por exemplo, das requisições da **Justiça Eleitoral**.

- **Requisição x cessão**: a **cessão** depende de **concordância** (é consensual); a requisição **não** depende da anuência do órgão de origem nem do servidor. Em **nenhuma** das duas o servidor rompe o vínculo com o quadro de origem.

Requisição de particulares. Os **particulares em colaboração** se dividem, entre outras formas, em:

- **requisitados**: convocados compulsoriamente para uma função pública, como **mesários**, **jurados** e os convocados para o **serviço militar obrigatório**;
- **delegados**: exercem função pública por delegação, como **notários e registradores** e empregados de concessionárias;
- **voluntários** (ou honoríficos): colaboram espontaneamente.

Mesários e jurados são particulares em colaboração na modalidade **requisição**; não são servidores nem agentes políticos.

Quadros para memorizar

Classificação dos agentes públicos

Grupo	Espécies	Exemplos
Agentes de direito	agentes políticos	Presidente, governador, prefeito, ministros, secretários, parlamentares (e, no conceito amplo, juízes e MP)
	servidores públicos	estatutários, celetistas (empregados públicos), temporários; civis e militares

Grupo	Espécies	Exemplos
	particulares em colaboração	requisitados (mesário, jurado, serviço militar), delegados (notário, concessionária), voluntários
Agentes de fato	putativos	atuam em normalidade, com aparência de investidura regular (concurso anulado)
	necessários	atuam em emergência, sem investidura (enchente, semáforo quebrado)

Estatutário x celetista x temporário

	Estatutário	Celetista (empregado público)	Temporário
Ocupa	cargo	emprego	função (sem cargo nem emprego)
Vínculo	legal	contratual (CLT)	contratual, regido pela lei do ente
Ingresso	concurso	concurso	processo seletivo simplificado
Onde	pessoas de direito público	estatais e fundações de direito privado (e Lei 9.962/2000 na União)	qualquer ente, nos casos da lei
Estabilidade	sim, após 3 anos	não (dispensa motivada)	não
Justiça competente	comum (federal ou estadual)	do Trabalho	comum
Previdência	regime próprio	regime geral	regime geral

Números da Constituição e das leis

Assunto	Número
Validade do concurso	até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período (máximo 4)
Estabilidade	3 anos de efetivo exercício + avaliação especial
Vitaliciedade (juiz e promotor de carreira)	2 anos de exercício
Estabilidade do ADCT, art. 19	5 anos continuados em 5/10/1988
Reserva para PcD	mínimo 5% (Decreto 9.508/2018), até 20% (Lei 8.112); fração arredonda para cima
Redução de comissionados antes de exonerar estáveis	ao menos 20%
Indenização por excesso de despesa	1 mês de remuneração por ano de serviço
Vedação de recriar cargo extinto por excesso de despesa	4 anos
Limites da LRF (despesa com pessoal / RCL)	União 50%, Estados 60%, Municípios 60%
Vedação eleitoral	3 meses antes da eleição até a posse
Vedação da LRF	180 dias antes do fim do mandato

Assunto	Número
Subteto do Judiciário estadual	90,25% do subsídio dos Ministros do STF
Subsídio dos Deputados Estaduais	no máximo 75% do dos Deputados Federais
Despesa com Vereadores	até 5% da receita do Município
Compulsória	75 anos (LC 152/2015)
Voluntária na União	62 anos (mulher), 65 anos (homem)
Professor	idade mínima reduzida em 5 anos
Prazo do TC para registrar aposentadoria	5 anos da chegada do processo
Mandado de segurança contra não nomeação	120 dias, do fim da validade

Estabilidade x vitaliciedade

	Estabilidade	Vitaliciedade
Quem	servidor de cargo efetivo, por concurso	magistrados, MP, Ministros do TCU, Conselheiros dos TCEs (só os da Constituição)
Quando	3 anos + avaliação especial	2 anos (concurso) ou na posse (STF, tribunais superiores, TCU, quinto)
Perda do cargo	sentença transitada, processo administrativo, avaliação periódica (LC), excesso de despesa	só sentença judicial transitada em julgado
Extinção do cargo	disponibilidade com remuneração proporcional	disponibilidade com vencimentos integrais (Súmula 11)
Criada por lei local?	regime legal de cada ente	não

Acumulação: o que pode e o que não pode

Situação	Resposta
Dois cargos de professor	pode, com horários compatíveis
Professor + cargo técnico ou científico	pode, com horários compatíveis
Dois cargos/empregos privativos de profissionais de saúde regulamentados	pode, com horários compatíveis
Três vínculos	não
Cargo na administração direta + emprego em estatal fora das exceções	não (a vedação alcança a indireta)
Juiz ou promotor + magistério	pode (uma função de magistério)
Juiz ou promotor + outro cargo técnico	não
Médico militar das Forças Armadas + cargo civil de saúde	pode

Situação	Resposta
Militar estadual	as três hipóteses do art. 37, XVI (EC 101/2019)
Vereador + cargo, com horários compatíveis	pode, recebendo os dois
Prefeito, deputado, senador + cargo	não; afastamento (prefeito escolhe a remuneração)
Proventos + cargo acumulável, eletivo ou em comissão	pode, observado o teto
Proventos + novo cargo efetivo não acumulável	não
Teto na acumulação lícita	por vínculo, não pela soma

Ressalvas da vedação eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 73, V)

Pode nos 3 meses antes da eleição	Não pode
nomear e exonerar cargos em comissão; designar e dispensar funções de confiança	nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa, remover ou transferir servidores em geral, na circunscrição do pleito
nomear para Judiciário, MP, Tribunais de Contas e órgãos da Presidência	
nomear aprovados em concurso homologado antes do prazo	
nomear ou contratar para serviço essencial inadiável, com autorização do chefe do Executivo	

Súmulas que caem

Súmula	Conteúdo
SV 13	proíbe nepotismo (direto e cruzado) em comissão, confiança e função gratificada
SV 16	salário mínimo do servidor se refere à remuneração total
SV 37	Judiciário não aumenta vencimentos com base na isonomia
SV 42	inconstitucional vincular reajuste estadual ou municipal a índice federal
SV 43	inconstitucional provimento em cargo de outra carreira sem concurso (ascensão, transferência)
SV 44	psicotécnico só por lei
SV 3	sem contraditório na apreciação da concessão inicial de aposentadoria
Súmula 11	vitaliciedade não impede extinção do cargo (disponibilidade com vencimentos)
Súmula 15	preterição na ordem gera direito à nomeação
Súmula 679	vencimentos não se fixam por convenção coletiva
Súmula 683	limite de idade só se justifica pela natureza das atribuições

Lei seca que cai

O acesso de brasileiros e estrangeiros:

> **Lei seca:** CF, art. 37, I. os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos **brasileiros** que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos **estrangeiros, na forma da lei**;

A regra do concurso e sua grande exceção:

> **Lei seca:** CF, art. 37, II. a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em **concurso público de provas ou de provas e títulos** (...) **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão** declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

A validade, campeã de troca de números:

> **Lei seca:** CF, art. 37, III. o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período**;
>
> **Lei seca:** CF, art. 37, IV. durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público (...) será convocado **com prioridade sobre novos concursados** para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Função de confiança x cargo em comissão:

> **Lei seca:** CF, art. 37, V. as funções de confiança, exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e **percentuais mínimos** previstos em lei, destinam-se **apenas** às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**;

Sindicato e greve:

> **Lei seca:** CF, art. 37, VI. é garantido ao servidor público civil o direito à **livre associação sindical**; VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em **lei específica**;

Temporários:

> **Lei seca:** CF, art. 37, IX. a lei estabelecerá os casos de contratação **por tempo determinado** para atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**;

Remuneração por lei e revisão geral:

> **Lei seca:** CF, art. 37, X. a remuneração dos servidores públicos e o subsídio (...) somente poderão ser fixados ou alterados por **lei específica**, observada a **iniciativa privativa** em cada caso, assegurada **revisão geral anual**, sempre **na mesma data e sem distinção de índices**;

Vinculação proibida:

> **Lei seca:** CF, art. 37, XIII. é **vedada a vinculação ou equiparação** de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Acumulação e sua extensão à indireta:

> **Lei seca:** CF, art. 37, XVII. a proibição de acumular **estende-se a empregos e funções** e abrange autarquias, fundações, **empresas públicas, sociedades de economia mista**, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Sanção pelo desrespeito ao concurso e à validade:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 2º. A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a **nulidade do ato** e a **punição da autoridade responsável**, nos termos da lei.

Proventos com remuneração:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 10. É **vedada** a percepção simultânea de proventos de aposentadoria (...) com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, **ressalvados os cargos acumuláveis** na forma desta Constituição, os **cargos eletivos** e os **cargos em comissão** declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Vereador acumula; prefeito escolhe:

> **Lei seca:** CF, art. 38, II. investido no mandato de **Prefeito**, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe **facultado optar pela sua remuneração**; III - investido no mandato de **Vereador**, **havendo compatibilidade de horários**, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, **sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo** (...).

Subsídio em parcela única:

> **Lei seca:** CF, art. 39, § 4º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados **exclusivamente por subsídio fixado em parcela única**, **vedado o acréscimo** de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (...).

Estabilidade e as formas de perda:

> **Lei seca:** CF, art. 41. São estáveis após **três anos** de efetivo exercício os servidores nomeados para **cargo de provimento efetivo** em virtude de **concurso público**. § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de **sentença judicial transitada em julgado**; II - mediante **processo administrativo** em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar**, assegurada ampla defesa.
>
> **Lei seca:** CF, art. 41, § 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em **disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço**, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Excesso de despesa:

> **Lei seca:** CF, art. 169, § 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes (...), o servidor estável poderá perder o cargo, desde que **ato normativo motivado de cada um dos Poderes** especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. § 5º (...) fará jus a **indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço**. § 6º O cargo (...) será considerado extinto, **vedada a criação** de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de **quatro anos**.

Decreto só para cargo vago:

> **Lei seca:** CF, art. 84, VI. dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando **não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos**; b) **extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos**;

Previdência de quem não é efetivo:

> **Lei seca:** CF, art. 40, § 13. Aplica-se ao agente público ocupante, **exclusivamente, de cargo em comissão** (...), de outro **cargo temporário, inclusive mandato eletivo**, ou de **emprego público**, o **Regime Geral** de Previdência Social.

Pegadinhas da banca

- **Agente público só remunerado.** O item exige remuneração, vínculo formal ou caráter definitivo. Certo: basta exercer função estatal (mesária).
- **Agente de direito sem vínculo.** Certo: agente de direito tem investidura regular; quem não tem é o agente de fato.
- **Quatro categorias de agentes de direito.** Certo: são três (políticos, servidores, particulares em colaboração); o agente de fato é o outro grupo.
- **Putativo x necessário trocados.** Certo: necessário age na emergência; putativo, na normalidade com aparência de regularidade.
- **Devolver a remuneração do putativo.** Certo: não devolve (enriquecimento sem causa do Estado).

- **Estado sempre responde pelo necessário.** Certo: em regra não responde; responde se o mau funcionamento do serviço causou a calamidade.
- **Conceito restritivo com juízes e MP.** Certo: no restritivo, juízes e MP ficam de fora; também não é "só a cúpula dos três Poderes".
- **Jurado, mesário e notário como servidores.** Certo: são particulares em colaboração.
- **Terceirizado como servidor.** Certo: não é; os regimes são três (estatutário, celetista, temporário).
- **Celetista sem CLT ou com vínculo administrativo.** Certo: celetista é regido pela CLT, com vínculo contratual.
- **Celetista "exclusivamente" nas estatais.** Certo: também nas fundações de direito privado.
- **Estatutário na Justiça do Trabalho.** Certo: Justiça comum. Já o celetista vai à Justiça do Trabalho, e o temporário, à comum.
- **Militares com competências trocadas.** Certo: Forças Armadas, União; PM e bombeiros, Estados.
- **Iniciativa parlamentar sobre regime ou remuneração de servidores do Executivo.** Certo: iniciativa privativa do chefe do Executivo.
- **Iniciativa exclusiva do Executivo para cargos do Judiciário e do MP.** Certo: cada órgão tem iniciativa para os seus.
- **Lei 9.962/2000 nacional.** Certo: só para a União.
- **Temporário com concurso.** Certo: processo seletivo simplificado, sem concurso, mas com critérios objetivos; nunca por indicação.
- **Temporário em função permanente.** Certo: vedado.
- **Temporário obrigatoriamente pela CLT, ocupando cargo ou emprego.** Certo: regido pela lei do ente; exerce função, sem cargo nem emprego.
- **Pluralidade normativa como regra nacional.** Certo: cada ente faz sua lei.
- **Função = cargo = emprego.** Certo: há função sem cargo ou emprego.
- **Classe com atribuições diferentes; carreira sem hierarquia; cargo isolado com progressão.** Certo: classe reúne cargos semelhantes; carreira é escalonada; cargo isolado não tem classes.
- **Empregos das estatais criados por lei.** Certo: por ato interno.
- **Extinção de cargo sempre por lei.** Certo: cargo vago pode ser extinto por decreto. Mas **criar** cargo ou **extinguir órgão** por decreto não pode.
- **Casas Legislativas precisam de lei e sanção para criar cargos.** Certo: resolução, sem sanção.
- **Cargos só para natos.** Certo: natos e naturalizados; estrangeiros na forma da lei.
- **Naturalizado sem nenhuma restrição.** Certo: há os cargos do art. 12, § 3º.
- **Lei ordinária restringindo naturalizados.** Certo: só a Constituição distingue.
- **Estrangeiro em qualquer cargo.** Certo: só nos casos da lei (professores, técnicos e cientistas nas universidades).
- **Celetista sem concurso; estatal sem concurso; fundação sem concurso.** Certo: todos exigem concurso.
- **Concurso só de títulos.** Certo: vedado; títulos são só classificatórios.

- **Cláusula de barreira inconstitucional.** Certo: é constitucional.
- **Novas exceções ao concurso por lei local ou decreto.** Certo: só a Constituição cria exceções.
- **Vitalícios sempre por concurso.** Certo: STF, TCU e quinto constitucional entram sem concurso.
- **Ascensão e transferência constitucionais; readmissão recepcionada.** Certo: inconstitucionais e não recepcionada.
- **Validade de 4 anos com várias prorrogações; prorrogação de 2 anos sobre prazo de 1.** Certo: até 2 anos, uma prorrogação por igual período.
- **Validade contada do edital.** Certo: da homologação.
- **Prorrogação depois de vencido o prazo, ou independentemente do edital, ou como direito do candidato.** Certo: dentro do prazo, discricionária; a vencida é nula.
- **Novo concurso gera nomeação automática.** Certo: gera só prioridade; o direito surge com preterição arbitrária.
- **Requisitos criados pelo edital.** Certo: só por lei, com relação com o cargo.
- **Limite de idade sempre inconstitucional.** Certo: válido com lei e justificado pela função.
- **Psicotécnico só pelo edital, sem recurso.** Certo: exige lei, critérios objetivos e recurso.
- **Eliminação por inquérito, transação penal ou tatuagem.** Certo: vedada.
- **Cotas raciais ou para PcD inconstitucionais.** Certo: constitucionais.
- **PcD com os mesmos critérios físicos.** Certo: direito à adaptação razoável.
- **Reserva de 10%, ou sempre de 5%.** Certo: mínimo de 5% e até 20%, conforme o número de vagas.
- **Magistratura com idade mínima de 25 anos.** Certo: bacharelado e 3 anos de atividade jurídica.
- **Aprovado nas vagas pode ser preterido por conveniência.** Certo: tem direito subjetivo; só situação excepcional justifica.
- **Liminar revogada mantém no cargo; nomeação tardia gera indenização ou promoções retroativas.** Certo: não.
- **Juiz corrige a nota.** Certo: não substitui a banca; pode anular ou mandar recorrigir.
- **Sem recurso se o edital não prevê.** Certo: cabe recurso administrativo.
- **Vedação eleitoral em todas as esferas, inclusive comissionados, Judiciário, MP e serviços essenciais.** Certo: só na circunscrição do pleito e com as ressalvas.
- **LRF proíbe concurso ou qualquer nomeação.** Certo: proíbe aumento de despesa nos 180 dias.
- **Comissionado e função de confiança para qualquer pessoa.** Certo: função de confiança só para efetivos.
- **Nomeação de parente para comissionado sem critério.** Certo: nepotismo é vedado (SV 13).
- **Dirigente de agência exonerado livremente.** Certo: tem mandato fixo, aprovado pelo Senado.
- **Acumulação proibida sem exceção; só na administração direta.** Certo: há três exceções; a vedação alcança toda a indireta.
- **Professor + técnico sem compatibilidade de horários.** Certo: sempre se exige compatibilidade.
- **Teto sobre a soma dos cargos acumulados.** Certo: por vínculo.
- **Três fontes.** Certo: não.

- **Juiz com cargo técnico.** Certo: só magistério.
- **Militar das Forças Armadas acumulando livremente.** Certo: só médico militar com cargo de saúde.
- **Proventos com vencimentos sempre proibidos.** Certo: permitido nos cargos acumuláveis, eletivos e em comissão.
- **Acumulação ilegal com exoneração imediata dos dois.** Certo: o servidor opta.
- **Prefeito ou deputado acumulando.** Certo: só o vereador com horários compatíveis.
- **Empregado público estável.** Certo: não tem estabilidade.
- **Vitalício com estabilidade após 3 anos.** Certo: vitaliciedade após 2 anos.
- **Efetividade = estabilidade.** Certo: conceitos diferentes; há estável não efetivo (ADCT 19).
- **ADCT 19 para estatais ou com enquadramento sem concurso.** Certo: não.
- **Estável perde o cargo sem processo, ou só por sentença.** Certo: quatro hipóteses, todas com garantias.
- **Estável com cargo extinto continua em exercício.** Certo: vai para a disponibilidade com remuneração proporcional.
- **Excesso de despesa punitivo, por sorteio, sem ato normativo, sem ordem de medidas, sem indenização, com recontratação imediata.** Certo: nada disso.
- **Limites da LRF iguais para todos (50%).** Certo: 50% União; 60% Estados e Municípios.
- **Vitaliciedade absoluta, para todos os efetivos, por lei local, revogável pelo CNMP, impedindo extinção do cargo ou aposentadoria compulsória.** Certo: nada disso.
- **Subsídio variável, para todos, por decreto.** Certo: parcela única; obrigatório só para as categorias da Constituição; por lei.
- **Subsídio sem verbas indenizatórias.** Certo: diárias e auxílios são permitidos.
- **Remuneração por resolução, convenção coletiva ou sentença.** Certo: por lei específica.
- **Revisão geral por decreto ou com índices diferentes.** Certo: lei e mesmo índice.
- **Vinculação a índice federal ou equiparação automática.** Certo: vedadas.
- **Devolver sempre o que recebeu por erro.** Certo: depende da origem e da boa-fé.
- **Estatal sem recursos públicos no teto.** Certo: só a dependente.
- **Juízes estaduais no subteto de 90,25%.** Certo: o STF afastou.
- **Procurador municipal no teto do Prefeito.** Certo: teto dos Desembargadores.
- **Direito adquirido acima do teto.** Certo: não há.
- **Agentes políticos fora do teto.** Certo: estão sujeitos.
- **Militar com sindicato e greve.** Certo: proibidos.
- **Filiação sindical obrigatória.** Certo: livre.
- **Estabilidade sindical para comissionado.** Certo: não.
- **Greve impossível sem lei.** Certo: aplica-se a Lei 7.783/1989.
- **Dias parados pagos sempre.** Certo: desconto obrigatório, salvo greve causada por ilegalidade do Poder Público.
- **Policial civil em greve.** Certo: vedado.

- **Greve de celetista da administração direta na Justiça do Trabalho.** Certo: Justiça comum.
- **Estatais no regime de greve dos estatutários.** Certo: lei de greve do setor privado.
- **Todos no RGPS; magistrados no RGPS; temporário no RPPS.** Certo: efetivos e vitalícios no RPPS; comissionados, temporários e empregados no RGPS.
- **Dois RPPS no mesmo ente.** Certo: vedado.
- **Previdência dos servidores privativa da União.** Certo: concorrente; Municípios suplementam.
- **Aposentadoria como ato simples; TC sem prazo; prazo da publicação.** Certo: ato complexo; 5 anos da chegada ao TC.
- **Compulsória aos 70, para comissionados.** Certo: 75 (LC 152/2015), só efetivos.
- **Idade mínima igual para todos os entes.** Certo: Estados e Municípios fixam por emenda.
- **Aposentadoria especial por categoria.** Certo: exige exposição efetiva.
- **Integralidade extinta para todos, sem transição.** Certo: preservados direito adquirido e transição; integralidade era a última remuneração, hoje média.
- **Pensão abaixo do mínimo sempre possível; valor livre; qualquer beneficiário.** Certo: nada disso.
- **Abono de permanência na compulsória ou para qualquer um.** Certo: para quem cumpriu os requisitos da voluntária.
- **Previdência complementar obrigatória para quem entrou antes.** Certo: só com opção expressa.
- **Requisição consensual que rompe o vínculo.** Certo: compulsória e mantém o vínculo; a cessão é consensual e também mantém o vínculo.

Itens comentados

- **Item:** Os agentes públicos de fato são classificados em putativos e necessários: os primeiros atuam em situação de normalidade, com aparência de regularidade na investidura, enquanto os segundos assumem a função em circunstâncias emergenciais, como calamidades, sem que haja investidura formal. **Certo.** É a classificação clássica: putativo na normalidade, necessário na emergência.
- **Item:** O conceito restritivo de agentes políticos inclui apenas aqueles que ocupam os órgãos de cúpula dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. **Errado.** O conceito restritivo reúne chefes do Executivo, seus auxiliares e parlamentares; exclui juízes e membros do MP.
- **Item:** A competência para processar e julgar os servidores estatutários cabe à Justiça do Trabalho, conforme a Emenda Constitucional nº 45/2004. **Errado.** O STF excluiu as relações estatutárias da competência trabalhista: vão para a Justiça comum (federal ou estadual).
- **Item:** Situação hipotética: Após a aposentadoria dos últimos ocupantes, vinte cargos de datilógrafo de um ministério ficaram vagos, e o Presidente da República, por decreto, declarou-os extintos, sem envio de projeto de lei ao Congresso Nacional. Assertiva: Nessa situação, o ato é válido, pois a Constituição autoriza o chefe do Executivo a extinguir cargos públicos vagos por

meio de decreto. **Certo.** Art. 84, VI, "b": cargos e funções **vagos** podem ser extintos por decreto.

- **Item:** A CF autoriza o presidente da República a criar cargos e extinguir órgãos públicos por meio de decreto. **Errado.** Criar cargos depende de lei, e o decreto autônomo não pode criar nem extinguir órgãos (art. 84, VI, "a").
- **Item:** Embora a Constituição fixe em até dois anos o prazo inicial de validade do concurso público, o prazo máximo de validade, incluída a prorrogação, pode ultrapassar quatro anos quando o edital previr mais de uma prorrogação por igual período. **Errado.** A prorrogação é uma só, por igual período: o máximo é 4 anos.
- **Item:** Situação hipotética: Helena acumula licitamente dois cargos públicos de médica, cada um com remuneração inferior ao teto constitucional, mas cuja soma ultrapassa esse limite. Assertiva: Nessa situação, deve haver corte na remuneração de Helena, pois o teto remuneratório é aplicado ao somatório dos vencimentos dos cargos acumuláveis permitidos pela Constituição. **Errado.** Na acumulação lícita, o teto incide sobre cada vínculo isoladamente (STF).
- **Item:** Situação hipotética: Jorge, servidor efetivo de uma autarquia federal com jornada no período da manhã, foi eleito vereador em seu município, cuja Câmara realiza sessões à noite. Assertiva: Nessa situação, Jorge pode acumular seu cargo público com o mandato de vereador, percebendo as vantagens de ambos, desde que haja compatibilidade de horários, como no caso. **Certo.** Art. 38, III.
- **Item:** Situação hipotética: Nilton foi admitido sem concurso por uma fundação pública em 1981 e, em 1988, contava mais de cinco anos de serviço continuado, tendo sido alcançado pela estabilidade excepcional do ADCT. Assertiva: Nessa situação, Nilton é servidor estável, embora não seja efetivo, o que demonstra que um servidor pode ser estável sem ser efetivo. **Certo.** A estabilidade do art. 19 do ADCT não torna o cargo efetivo: estabilidade e efetividade são distintas.
- **Item:** Entre os critérios para exoneração de servidores estáveis por excesso de despesa, está o menor tempo de serviço público. **Certo.** A Lei 9.801/1999 adota critérios impessoais, como o menor tempo de serviço, a maior remuneração e a menor idade.
- **Item:** Segundo a Súmula 11 do STF, se um cargo vitalício for extinto, o ocupante será automaticamente demitido sem direito à remuneração, uma vez que a vitaliciedade protege o titular contra a perda arbitrária do cargo, mas não contra a sua extinção por lei. **Errado.** A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, mas o titular fica em disponibilidade com seus vencimentos.
- **Item:** Situação hipotética: Por falha operacional do setor de pagamento, Gustavo recebeu, durante seis meses, valores indevidos a título de adicional, sem ter contribuído para o erro nem percebido a irregularidade. Assertiva: Nessa situação, Gustavo deve restituí-los ao erário, pois o servidor que recebe valores indevidos por erro administrativo deve sempre devolvê-los, independentemente de boa-fé. **Errado.** No erro operacional, a boa-fé comprovada do servidor afasta a devolução (STJ).

- **Item:** Situação hipotética: Servidores de um órgão federal realizaram greve de dez dias por reajuste salarial, sem que a paralisação tenha sido provocada por conduta ilícita do órgão, e não firmaram acordo de compensação das horas. Assertiva: Nessa situação, a Administração Pública é obrigada a pagar os dias não trabalhados, porque a greve é direito constitucional e o desconto configuraria punição ao seu exercício. **Errado.** O desconto dos dias parados é devido, salvo compensação acordada ou greve causada por ilegalidade do Poder Público.
- **Item:** Situação hipotética: Pedro, servidor titular de cargo efetivo, e Roberto, ocupante exclusivamente de cargo em comissão no mesmo órgão, completaram 75 anos de idade no mesmo mês. Assertiva: Nessa situação, apenas Pedro será aposentado compulsoriamente, pois a aposentadoria compulsória aplica-se somente aos servidores ocupantes de cargos efetivos, não alcançando quem ocupa apenas cargo em comissão. **Certo.** A compulsória do art. 40 é do regime próprio, dos efetivos; o comissionado é segurado do regime geral.
- **Item:** A requisição de servidores depende da concordância do órgão de origem e da anuência do servidor, o que a torna idêntica à cessão, em que o servidor rompe o vínculo com o quadro de origem. **Errado.** A requisição é compulsória; a cessão é consensual; e em ambas o servidor mantém o vínculo com a origem.

Resumo para revisar

1. Agente público é quem exerce função estatal, mesmo sem remuneração, sem vínculo formal e por pouco tempo.
2. Agentes de direito: políticos, servidores e particulares em colaboração. Agentes de fato: putativos (normalidade, aparência) e necessários (emergência).
3. Atos do putativo valem perante terceiros de boa-fé e ele não devolve a remuneração; o Estado, em regra, não responde pelo necessário, salvo se o serviço público causou a calamidade.
4. Agentes políticos: conceito amplo (Hely) inclui juízes e MP; o restritivo, não. Função política é transitória. A SV 13 não alcança, em regra, cargos políticos.
5. Servidores: estatutários (cargo, lei, Justiça comum), celetistas (emprego, CLT, Justiça do Trabalho, sem estabilidade, com concurso) e temporários (função, lei do ente, seleção simplificada, Justiça comum).
6. Função não é sinônimo de cargo ou emprego. Classe = cargos semelhantes; carreira = classes escalonadas; quadro = carreiras, cargos isolados e funções.
7. Cargos se criam por lei (Casas Legislativas por resolução). Cargo vago se extingue por decreto. Empregos de estatais, por ato interno. Iniciativa: cada Poder e órgão autônomo para os seus.
8. Natos e naturalizados acessam cargos, salvo os do art. 12, § 3º; estrangeiros, na forma da lei (universidades, EC 11/1996).
9. Concurso de provas ou provas e títulos, nunca só títulos; vale para cargos e empregos de toda a administração direta e indireta; exceções só na Constituição.
10. Validade: até 2 anos, uma prorrogação por igual período, dentro do prazo, discricionária, contada da homologação. Aprovado anterior tem prioridade sobre novos concursados.

11. Dentro das vagas: direito à nomeação. Fora das vagas: só com preterição arbitrária (temporários ou terceirizados nas mesmas funções, quebra da ordem).
12. Requisitos (idade, altura, teste físico, psicotécnico) só por lei e ligados ao cargo; nada de eliminar por inquérito, transação penal ou tatuagem.
13. Função de confiança só para efetivos; cargo em comissão aberto a externos, com percentual mínimo para servidores; ambos só para direção, chefia e assessoramento.
14. Acumulação: dois de professor; professor + técnico ou científico; dois de saúde; sempre com horários compatíveis; alcança a indireta; teto por vínculo.
15. Mandato: federal, estadual ou distrital afasta; prefeito afasta e escolhe a remuneração; vereador com horários compatíveis acumula.
16. Estabilidade: 3 anos + avaliação especial; só efetivos; perde-se por sentença, processo administrativo, avaliação periódica (LC) ou excesso de despesa. Cargo extinto: disponibilidade proporcional.
17. Excesso de despesa: primeiro 20% dos comissionados, depois não estáveis, por fim estáveis, com ato normativo motivado, critérios da Lei 9.801/1999, indenização de 1 remuneração por ano e vedação de recriar o cargo por 4 anos.
18. Vitaliciedade: só nos cargos da Constituição; 2 anos para juízes e promotores de concurso, na posse para STF, TCU e quinto; perda só por sentença; não impede extinção do cargo nem compulsória.
19. Subsídio é parcela única, obrigatório para membros de Poder, mandatários, ministros, secretários, MP, advocacia pública, defensoria e policiais; facultativo para carreiras; admite verbas indenizatórias.
20. Remuneração só por lei específica, com iniciativa de cada Poder; revisão geral anual, mesma data, mesmo índice, por lei do chefe do Executivo; vedadas vinculação e equiparação.
21. Teto: subsídio dos Ministros do STF; subtetos de Prefeito, Governador, Deputados Estaduais e Desembargadores (90,25%); estatais só se dependentes; sem direito adquirido acima do teto.
22. Greve: lei específica inexistente, aplica-se a Lei 7.783/1989; desconto dos dias parados; vedada a policiais e militares; servidores civis têm livre sindicalização.
23. Previdência: efetivos e vitalícios no RPPS; comissionados, temporários e empregados no RGPS; um RPPS por ente; compulsória aos 75 só para efetivos; complementar só com opção para quem entrou antes.
24. Aposentadoria é ato complexo: o TC tem 5 anos da chegada do processo; a Administração tem 5 anos do registro para anular.
25. Requisição: compulsória, o servidor mantém o vínculo com a origem; mesários e jurados são particulares requisitados.

TEMA 11 DE 21

Política de governança federal (Decreto 9.203/2017)

60 perguntas no app · Gestão pública

O que cai

O edital pede o **Decreto Federal 9.203/2017** e suas alterações: a política de governança da administração pública federal **direta, autárquica e fundacional**.

As perguntas são quase todas de lei seca e cobram listas que a banca embaralha:

- a **definição de governança pública** (liderança, estratégia e controle para **avaliar, direcionar e monitorar** a gestão);
- os **seis princípios** (capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, transparência), que **não** são o LIMPE nem as diretrizes;
- os **três mecanismos** (liderança, estratégia, controle) e o que cada um compreende;
- as **diretrizes** mais conhecidas (simplificação, prevenção antes da sanção, comunicação aberta e voluntária, consultas públicas "sempre que conveniente");
- **valor público**, **alta administração** e **gestão de riscos**;
- o **CIG** (assessora o Presidente; quórum; grupos de trabalho) e os **comitês internos** (auxiliam a alta administração do órgão);
- **gestão de riscos e controles internos** (art. 17), **auditoria interna** (art. 18) e **programa de integridade** (art. 19, quatro eixos).

Entenda o tema

Para quem vale o decreto

O Decreto 9.203/2017 dispõe sobre a política de governança da administração pública **federal direta, autárquica e fundacional**. Ficam **fora** as **empresas públicas** e as **sociedades de economia mista**, que são entidades da administração indireta com personalidade de direito privado (e têm regras de governança próprias no Estatuto das Estatais).

Governança pública: conceito e funções

O decreto define governança pública como o **conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle** postos em prática para **avaliar, direcionar e monitorar** a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Separe bem os dois planos:

- **Governança** (nível de cima): **avaliar, direcionar e monitorar**. Ela não executa o serviço; avalia como a gestão está indo, aponta a direção e acompanha os resultados.
- **Gestão** (nível operacional): **planejar, executar e controlar** as tarefas do dia a dia.

> **Pegadinha:** a banca diz que os mecanismos de governança são "planejamento, execução e controle", ou que a governança serve para "planejar, executar e fiscalizar diretamente a prestação dos serviços". Errado: mecanismos são liderança, estratégia e controle; funções da governança são avaliar, direcionar e monitorar.

Outras definições do art. 2º

Valor público: **produtos e resultados** gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representem **respostas efetivas e úteis** às necessidades ou às demandas de interesse público. O conceito **inclui** produtos e resultados; **não** se limita aos impactos de longo prazo.

Alta administração: o topo dos órgãos e entidades: **Ministros de Estado**, ocupantes de cargos de natureza especial, ocupantes de cargo de nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e **presidentes e diretores de autarquias** (inclusive especiais) **e de fundações públicas**, ou autoridades de hierarquia equivalente. **Não** é qualquer servidor com função de confiança.

Gestão de riscos: processo de natureza **permanente**, estabelecido, direcionado e monitorado **pela alta administração**, que contempla identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer **segurança razoável** quanto à realização de seus objetivos.

> **Pegadinha:** "gestão de riscos é processo **eventual**, conduzido **apenas pela auditoria interna**, que dá **segurança absoluta**". Três erros: é permanente, comandada pela alta administração e dá segurança razoável (ninguém garante tudo).

Os seis princípios (art. 3º)

São princípios da governança pública:

1. **capacidade de resposta**;
2. **integridade**;
3. **confiabilidade**;
4. **melhoria regulatória**;
5. **prestação de contas e responsabilidade**;
6. **transparência**.

Explicando:

- **Capacidade de resposta**: atender de forma rápida e efetiva às necessidades da população.
- **Integridade**: agir com ética e honestidade, prevenindo fraude e corrupção.
- **Confiabilidade**: agir de modo previsível e coerente, para que a sociedade confie na Administração.

- **Melhoria regulatória**: **qualidade** dos atos normativos: normas mais claras, baseadas em evidências, e revisão ou revogação das ruins. **Não** é aumentar o número de normas para que nada fique sem regulamentação.
- **Prestação de contas e responsabilidade**: responder pelos atos e resultados.
- **Transparência**: dar acesso às informações.

> **Dica:** "**C**asa **I**ntegra, **C**onfiável, **M**elhorada, com **P**restação de contas e **T**ransparente" = Capacidade de resposta, Integridade, Confiabilidade, Melhoria regulatória, Prestação de contas e responsabilidade, Transparência.
>
> **Pegadinha:** o decreto **não** copia o LIMPE do art. 37 da CF. **Competitividade** e **subsidiariedade** não estão na lista. E "promover a simplificação administrativa" é **diretriz**, não princípio (item da prova da Câmara de 2026).

As diretrizes (art. 4º)

O art. 4º tem onze diretrizes. As mais cobradas:

- direcionar ações para a **busca de resultados para a sociedade**, com soluções tempestivas e inovadoras;
- promover a **simplificação administrativa**, a modernização da gestão e a integração dos serviços públicos, **especialmente os prestados por meio eletrônico**;
- **monitorar o desempenho** e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas;
- **articular instituições** e coordenar processos para gerar, preservar e entregar valor público;
- incorporar **padrões elevados de conduta** pela alta administração;
- implementar **controles internos fundamentados na gestão de risco**, que privilegiará **ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores**;
- avaliar propostas de criação ou expansão de políticas e de incentivos fiscais e aferir **custos e benefícios**;
- manter **processo decisório orientado pelas evidências**, pela **conformidade legal**, pela qualidade regulatória, pela **desburocratização** e pelo apoio à participação da sociedade;
- editar e revisar atos normativos pautando-se pelas boas práticas regulatórias, **realizando consultas públicas sempre que conveniente**;
- definir formalmente funções, competências e responsabilidades;
- promover a **comunicação aberta, voluntária e transparente** das atividades e dos resultados, para fortalecer o acesso público à informação.

> **Atenção:** o texto fala em "desburocratização", não em "simplicidade". Item que resume a diretriz como decisão "orientada pelas evidências, pela conformidade legal e pela simplicidade", ao lado da simplificação administrativa, foi dado como **certo**: a ideia é a mesma.
>
> **Pegadinha:** a consulta pública **não** é obrigatória "em toda e qualquer hipótese": é feita **sempre que conveniente**. A comunicação **não** fica restrita aos órgãos de controle: é **aberta e voluntária** ao público. E a prevenção vem **antes** da punição, não o contrário.

Os três mecanismos (art. 5º)

Liderança: conjunto de práticas de **natureza humana ou comportamental** exercida nos **principais cargos** das organizações, para assegurar as condições mínimas da boa governança: **integridade, competência, responsabilidade e motivação**.

Estratégia: **definição de diretrizes, objetivos, planos e ações**, além de **critérios de priorização e alinhamento** entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos alcancem o resultado pretendido.

Controle: **processos estruturados para mitigar os possíveis riscos**, com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução **ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz** das atividades, com preservação da **legalidade e da economicidade** no dispêndio de recursos públicos.

> **Dica:** Liderança = **pessoas** (comportamento no topo). Estratégia = **rumo** (planos e prioridades). Controle = **riscos** (processos para mitigá-los).
>
> **Pegadinha:** a banca troca as descrições: diz que a liderança é "definir diretrizes, objetivos e planos" (isso é estratégia); que o controle é "integridade, competência, responsabilidade e motivação" (isso é liderança); ou que a estratégia é "processos para mitigar riscos" (isso é controle). Também diz que os mecanismos são "transparência, integridade e prestação de contas" (isso são princípios).

Papel da alta administração (art. 6º)

Cabe à **alta administração** dos órgãos e entidades **implementar e manter** mecanismos, instâncias e práticas de governança. Eles incluirão, **no mínimo**:

1. formas de **acompanhamento de resultados**;
2. soluções para **melhoria do desempenho** das organizações;
3. instrumentos de promoção do **processo decisório fundamentado em evidências**.

Essa tarefa **não** é do TCU nem de outro órgão de controle externo, que fiscalizam de fora.

Comitê Interministerial de Governança (CIG)

Finalidade: **assessorar o Presidente da República** na condução da política de governança da administração pública federal.

Composição (texto do decreto): Ministro Chefe da **Casa Civil**, que o **coordena**; Ministro da Economia; e Ministro da **Controladoria-Geral da União**. Podem ser substituídos pelos Secretários-Executivos. Convidados de outros órgãos participam **sem direito a voto**.

Reuniões: ordinárias **trimestralmente** e extraordinárias sempre que necessário, convocadas pelo Coordenador.

Quóruns:

- de **reunião**: **maioria simples** dos membros;
- de **aprovação**: **maioria absoluta**;

- o **Coordenador** tem, além do voto ordinário, **voto de qualidade** em caso de empate.

Competências do CIG: **propor** medidas, mecanismos e práticas organizacionais; **aprovar manuais e guias**; aprovar recomendações aos colegiados temáticos; **incentivar e monitorar** as melhores práticas; editar resoluções.

Grupos de trabalho do CIG:

- **no máximo cinco membros**;
- **caráter temporário** e duração **não superior a um ano**;
- **no máximo três** operando **simultaneamente**.

A participação no CIG ou nos grupos de trabalho é **prestação de serviço público relevante, não remunerada**.

Secretaria-Executiva do CIG: Secretaria Especial de Relações Governamentais da Casa Civil.

> **Pegadinha:** o CIG **não** institui o programa de integridade nem executa a gestão de riscos de cada órgão: isso é dos **próprios órgãos** e da sua alta administração. O CIG assessora o Presidente, propõe medidas e aprova manuais.

Órgãos, entidades e comitês internos de governança

Os **órgãos e entidades** federais **executam** a política de governança, incorporando princípios, diretrizes e recomendações do CIG, e podem encaminhar propostas ao CIG.

Os **comitês internos de governança**, instituídos em cada órgão ou entidade, têm a função de:

- **auxiliar a alta administração** na implementação e manutenção de processos, estruturas e mecanismos de governança;
- incentivar iniciativas de acompanhamento de resultados, melhoria do desempenho e aprimoramento do processo decisório;
- promover e acompanhar a implementação das práticas definidas pelo CIG;
- elaborar manifestação técnica.

Os comitês internos publicam suas **atas e resoluções** em sítio eletrônico, ressalvado o conteúdo sigiloso.

> **Pegadinha:** a banca troca os papéis: diz que os comitês internos assessoram o Presidente e que o CIG auxilia a alta administração de cada órgão. É o contrário.

Gestão de riscos e controles internos (art. 17)

A **alta administração** deve **estabelecer, manter, monitorar e aprimorar** sistema de **gestão de riscos e controles internos**, para identificar, avaliar, tratar, monitorar e analisar criticamente os riscos que possam afetar a estratégia e os objetivos. Não é tarefa exclusiva da CGU.

Princípios desse sistema:

1. implementação **sistemática, estruturada, oportuna e documentada**, subordinada ao interesse público;
2. **integração** da gestão de riscos ao **planejamento estratégico** e aos processos e projetos em todos os níveis;
3. **controles internos proporcionais aos riscos**, considerando **causas, fontes, consequências e impactos**, observada a **relação custo-benefício**;
4. uso dos resultados da gestão de riscos para a **melhoria contínua** do desempenho e dos processos de risco, controle e governança.

> **Pegadinha:** "controles no nível máximo de rigor para todos os riscos, independentemente do custo-benefício, para eliminar qualquer falha". Errado: controles proporcionais e com custo-benefício; e a segurança é razoável, não absoluta.

Auditoria interna governamental (art. 18)

A auditoria interna deve **adicionar valor e melhorar as operações** das organizações, avaliando e melhorando a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, dos controles e da governança, por meio de:

1. trabalhos de **avaliação e consultoria** de forma **independente**, segundo padrões internacionais de auditoria e ética;
2. **abordagem baseada em risco** para planejar as atividades e definir o **escopo, a natureza, a época e a extensão** dos procedimentos;
3. promoção da **prevenção, detecção e investigação de fraudes** na utilização de recursos públicos federais.

> **Pegadinha:** a auditoria **não** planeja por "amostragem aleatória, sem considerar riscos". Ela olha onde estão os maiores riscos.

Programa de integridade (art. 19)

Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional **instituirão programa de integridade**, voltado à **prevenção, detecção, punição e remediação** de fraudes e atos de corrupção, estruturado em **quatro eixos**:

1. **comprometimento e apoio da alta administração**;
2. **existência de unidade responsável** pela implementação;
3. **análise, avaliação e gestão dos riscos** associados à integridade;
4. **monitoramento contínuo** dos atributos do programa.

> **Pegadinha:** o programa **não** tem "dois eixos apenas" (punição e remessa de denúncias ao MP), e o monitoramento contínuo **não** é dispensável.

Governança, transparência e irregularidades

Falhas de governança e ausência de transparência na gestão de recursos (por exemplo, fundos de saúde e de educação) criam ambiente propício a irregularidades. A gestão de riscos deve conhecer o **apetite ao risco** e a **cultura organizacional**; as respostas ao risco vão da **mitigação** até a **exploração deliberada** do risco quando ele traz benefícios.

Quadros para memorizar

Princípios × mecanismos × funções

Princípios (art. 3º)	Mecanismos (art. 5º)	Funções da governança (art. 2º, I)	Funções da gestão (não estão no decreto)
Capacidade de resposta	Liderança	Avaliar	Planejar
Integridade	Estratégia	Direcionar	Executar
Confiabilidade	Controle	Monitorar	Controlar
Melhoria regulatória			
Prestação de contas e responsabilidade			
Transparência			

O que cada mecanismo compreende

Mecanismo	Compreende
Liderança	Práticas humanas ou comportamentais nos principais cargos: integridade, competência, responsabilidade, motivação
Estratégia	Diretrizes, objetivos, planos, ações, priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas
Controle	Processos estruturados para mitigar riscos; execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz; legalidade e economicidade

CIG em números

Item	Regra
Finalidade	Assessorar o Presidente da República
Coordenação	Ministro Chefe da Casa Civil
Reuniões ordinárias	Trimestrais
Quórum de reunião	Maioria simples
Quórum de aprovação	Maioria absoluta
Desempate	Voto de qualidade do Coordenador
Grupos de trabalho	Até 5 membros, até 1 ano, até 3 simultâneos

Item	Regra
Remuneração	Nenhuma: serviço público relevante

Quem faz o quê

Tarefa	Responsável
Assessorar o Presidente na política de governança	CIG
Aprovar manuais e guias	CIG
Implementar e manter mecanismos de governança no órgão	Alta administração
Auxiliar a alta administração	Comitê interno de governança
Sistema de gestão de riscos e controles internos	Alta administração
Instituir programa de integridade	Cada órgão e entidade
Avaliar riscos, controles e governança com abordagem baseada em risco	Auditoria interna governamental

Programa de integridade: 4 eixos

Eixo	
I	Comprometimento e apoio da alta administração
II	Unidade responsável pela implementação
III	Análise, avaliação e gestão dos riscos de integridade
IV	Monitoramento contínuo dos atributos do programa

Lei seca que cai

O âmbito do decreto exclui as estatais:

> **Lei seca:** Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a política de governança da administração pública federal **direta, autárquica e fundacional**.

A definição de governança é a base de vários itens:

> **Lei seca:** Art. 2º, I - governança pública - conjunto de mecanismos de **liderança, estratégia e controle** postos em prática para **avaliar, direcionar e monitorar** a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

Valor público inclui produtos e resultados:

> **Lei seca:** Art. 2º, II - valor público - **produtos e resultados** gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representem **respostas efetivas e úteis** às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos;

A alta administração é só o topo:

> **Lei seca:** Art. 2º, III - alta administração - **Ministros de Estado**, ocupantes de cargos de natureza especial, ocupantes de cargo de nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e **presidentes e diretores de autarquias**, inclusive as especiais, **e de fundações públicas** ou autoridades de hierarquia equivalente;

Gestão de riscos: permanente, da alta administração, segurança razoável:

> **Lei seca:** Art. 2º, IV - gestão de riscos - processo de natureza **permanente**, estabelecido, direcionado e monitorado **pela alta administração**, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer **segurança razoável** quanto à realização de seus objetivos.

A lista fechada de princípios:

> **Lei seca:** Art. 3º São princípios da governança pública: I - **capacidade de resposta**; II - **integridade**; III - **confiabilidade**; IV - **melhoria regulatória**; V - **prestação de contas e responsabilidade**; e VI - **transparência**.

As diretrizes que a banca inverte:

> **Lei seca:** Art. 4º, II - promover a **simplificação administrativa**, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico;
>
> **Lei seca:** Art. 4º, VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará **ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores**;
>
> **Lei seca:** Art. 4º, VIII - manter processo decisório orientado pelas **evidências**, pela **conformidade legal**, pela qualidade regulatória, pela **desburocratização** e pelo apoio à participação da sociedade;
>
> **Lei seca:** Art. 4º, IX - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando **consultas públicas sempre que conveniente**;
>
> **Lei seca:** Art. 4º, XI - promover a **comunicação aberta, voluntária e transparente** das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação.

Os mecanismos, com o conteúdo de cada um:

> **Lei seca:** Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública: I - **liderança**, que compreende conjunto de práticas de **natureza humana ou comportamental** exercida nos principais cargos das organizações, para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam: a) integridade; b) competência; c) responsabilidade; e d) motivação; II - **estratégia**, que compreende a **definição de diretrizes, objetivos, planos e ações**, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas (...); e III - **controle**, que compreende **processos estruturados para mitigar os possíveis riscos** com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos.

O mínimo que a alta administração deve garantir:

> **Lei seca:** Art. 6º Caberá à **alta administração** dos órgãos e das entidades (...) implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança (...). Parágrafo único. (...) incluirão, no mínimo: I - formas de **acompanhamento de resultados**; II - soluções para **melhoria do desempenho** das organizações; e III - instrumentos de promoção do **processo decisório fundamentado em evidências**.

O CIG e seus números:

> **Lei seca:** Art. 7º-A O Comitê Interministerial de Governança - CIG tem por finalidade **assessorar o Presidente da República** na condução da política de governança da administração pública federal.
>
> **Lei seca:** Art. 8º-B (...) § 1º O quórum de reunião do CIG é de **maioria simples** dos membros e o quórum de aprovação é de **maioria absoluta**. § 2º Além do voto ordinário, o Coordenador do CIG terá o **voto de qualidade** em caso de empate.
>
> **Lei seca:** Art. 10-B Os grupos de trabalho: (...) II - não poderão ter mais de **cinco membros**; III - terão caráter temporário e duração não superior a **um ano**; e IV - estarão limitados a **três** operando simultaneamente.
>
> **Lei seca:** Art. 12-A A participação no CIG ou nos grupos de trabalho por ele constituídos será considerada prestação de serviço público relevante, **não remunerada**.

Comitês internos:

> **Lei seca:** Art. 15-A São competências dos comitês internos de governança (...): I - **auxiliar a alta administração** na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança (...).

Gestão de riscos:

> **Lei seca:** Art. 17 A **alta administração** (...) deverá **estabelecer, manter, monitorar e aprimorar** sistema de gestão de riscos e controles internos (...), observados os seguintes princípios: (...) III - estabelecimento de **controles internos proporcionais aos riscos**, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a **relação custo-benefício**;

Auditoria interna:

> **Lei seca:** Art. 18 A auditoria interna governamental deverá **adicionar valor e melhorar as operações** das organizações (...) por meio da: (...) II - adoção de **abordagem baseada em risco** para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria;

Programa de integridade:

> **Lei seca:** Art. 19 Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional **instituirão programa de integridade**, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à **prevenção, à detecção, à punição e à remediação** de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes eixos: I - **comprometimento e apoio da alta administração**; II - existência de **unidade responsável** pela implementação no órgão ou na entidade; III - **análise, avaliação e gestão dos riscos** associados ao tema da integridade; e IV - **monitoramento contínuo** dos atributos do programa de integridade.

Pegadinhas da banca

- **"Mecanismos: planejamento, execução e controle."** Errado: liderança, estratégia e controle.
- **"Mecanismos: transparência, integridade e prestação de contas."** Errado: esses são princípios.
- **"Funções da governança: planejar, executar e controlar."** Errado: avaliar, direcionar e monitorar.
- **"Governança serve para planejar, executar e fiscalizar diretamente os serviços."** Errado.
- **"Princípios do decreto = LIMPE."** Errado: seis princípios próprios.
- **"Competitividade" ou "subsidiariedade" como princípio.** Errado.
- **"Simplificação administrativa é princípio."** Errado: é diretriz (art. 4º, II).
- **"Melhoria regulatória é ampliar o número de normas."** Errado: é qualidade das normas.
- **"Comunicação restrita aos órgãos de controle."** Errado: aberta, voluntária e transparente.
- **"Consulta pública obrigatória em toda e qualquer hipótese."** Errado: sempre que conveniente.
- **"Processos sancionadores antes da prevenção."** Errado: prevenção antes.
- **"Liderança = diretrizes, objetivos e planos."** Errado: isso é estratégia.
- **"Controle = integridade, competência, responsabilidade e motivação."** Errado: isso é liderança.
- **"Estratégia = processos para mitigar riscos."** Errado: isso é controle.
- **"Valor público só abrange impactos de longo prazo."** Errado: produtos e resultados.
- **"Alta administração = todo ocupante de função de confiança."** Errado.
- **"Decreto alcança empresas públicas e sociedades de economia mista."** Errado.
- **"CIG institui programa de integridade e executa gestão de riscos nos órgãos."** Errado.
- **"Comitês internos assessoram o Presidente; CIG auxilia cada órgão."** Errado: é o inverso.

- **"CGU, com exclusividade, mantém o sistema de riscos de cada órgão."** Errado: alta administração.
- **"Governança cabe ao TCU, não à alta administração."** Errado.
- **"Gestão de riscos eventual, só da auditoria, com segurança absoluta."** Errado.
- **"Controles no rigor máximo, sem olhar custo-benefício."** Errado.
- **"Auditoria por amostragem aleatória, sem considerar riscos."** Errado.
- **"Programa de integridade com dois eixos: punição e denúncia ao MP."** Errado: quatro eixos.
- **"Monitoramento contínuo do programa é dispensável."** Errado.
- **"CIG: quórum de reunião por maioria absoluta e de aprovação por maioria simples, sem voto de qualidade."** Errado: reunião por maioria simples, aprovação por maioria absoluta, com voto de qualidade.
- **"Participação no CIG é remunerada por gratificação."** Errado: não remunerada.

Itens comentados

- **Item:** Os mecanismos para o exercício da governança pública, segundo o Decreto 9.203/2017, são o planejamento, a execução e o controle. **Errado.** Os mecanismos são liderança, estratégia e controle (art. 5º).
- **Item:** Avaliar, direcionar e monitorar são as três funções da governança pública no Decreto 9.203/2017, que não se confundem com as funções da gestão, como planejar, executar e controlar. **Certo.** A governança avalia, direciona e monitora; a gestão planeja, executa e controla.
- **Item:** Julgue os próximos itens, no que diz respeito aos princípios de governança pública, de acordo com o Decreto n.º 9.203/2017. Promover a simplificação administrativa pela priorização dos serviços prestados por meio eletrônico insere-se entre os princípios da governança pública expressamente previstos no referido instrumento legal. **Errado.** A simplificação administrativa está entre as diretrizes (art. 4º, II), não entre os seis princípios do art. 3º.
- **Item:** A competitividade está entre os princípios da governança pública enumerados no art. 3º do Decreto 9.203/2017, ao lado da integridade e da transparência. **Errado.** A lista é capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, e transparência.
- **Item:** Para o Decreto 9.203/2017, o mecanismo de liderança compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, com critérios de priorização e alinhamento estratégico. **Errado.** Isso é estratégia. Liderança são práticas humanas e comportamentais: integridade, competência, responsabilidade e motivação.
- **Item:** O Decreto 9.203/2017 dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, não alcançando, portanto, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, entidades da administração indireta com personalidade de direito privado. **Certo.** É o âmbito do art. 1º.

- **Item:** Conforme o Decreto 9.203/2017, compete ao Comitê Interministerial de Governança instituir, em cada órgão, o programa de integridade e executar a gestão de riscos institucional. **Errado.** O CIG assessora o Presidente, propõe medidas e aprova manuais. Programa de integridade e gestão de riscos são de cada órgão e de sua alta administração.
- **Item:** Para o Decreto 9.203/2017, a gestão de riscos é um processo eventual, conduzido apenas pela unidade de auditoria interna, destinado a fornecer segurança absoluta quanto à realização dos objetivos da organização. **Errado.** É processo permanente, dirigido pela alta administração, que dá segurança razoável.
- **Item:** Segundo o Decreto 9.203/2017, os controles internos devem ser estabelecidos no nível máximo de rigor para todos os riscos, independentemente da relação custo-benefício, com o fim de eliminar integralmente qualquer possibilidade de falha. **Errado.** Os controles são proporcionais aos riscos e observam a relação custo-benefício (art. 17, III).
- **Item:** Pelo Decreto 9.203/2017, o programa de integridade dos órgãos e das entidades se estrutura nos eixos de comprometimento da alta administração e de existência de unidade responsável pela implementação, sendo dispensável o monitoramento contínuo de seus atributos. **Errado.** São quatro eixos, e o monitoramento contínuo é um deles; também falta a gestão dos riscos de integridade.
- **Item:** No Comitê Interministerial de Governança, o quórum de reunião é de maioria simples dos membros e o quórum de aprovação é de maioria absoluta, tendo o Coordenador, além do voto ordinário, o voto de qualidade em caso de empate. **Certo.** Art. 8º-B, §§ 1º e 2º.
- **Item:** Segundo o Decreto 9.203/2017, a participação no Comitê Interministerial de Governança ou nos grupos de trabalho por ele constituídos é considerada prestação de serviço público relevante e é remunerada mediante gratificação específica. **Errado.** É serviço público relevante, não remunerado (art. 12-A).

Resumo para revisar

1. Âmbito: administração federal direta, autárquica e fundacional; estatais ficam fora.
2. Governança pública = liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a gestão.
3. Governança avalia, direciona e monitora; gestão planeja, executa e controla.
4. Valor público = produtos e resultados que respondem de forma efetiva e útil às necessidades de interesse público.
5. Alta administração = ministros, cargos de natureza especial, DAS 6, presidentes e diretores de autarquias e fundações.
6. Gestão de riscos = processo permanente, da alta administração, com segurança razoável.
7. Seis princípios: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, transparência.
8. Simplificação administrativa e serviços eletrônicos são diretriz, não princípio.
9. Melhoria regulatória = qualidade das normas, não quantidade.

10. Diretrizes: prevenção antes da sanção; decisão por evidências e conformidade legal; consulta pública sempre que conveniente; comunicação aberta e voluntária.
11. Liderança = integridade, competência, responsabilidade e motivação no topo.
12. Estratégia = diretrizes, objetivos, planos, ações, priorização e alinhamento.
13. Controle = processos para mitigar riscos; execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz.
14. Alta administração implementa e mantém a governança, com no mínimo acompanhamento de resultados, melhoria do desempenho e decisão por evidências.
15. CIG assessora o Presidente; coordenado pela Casa Civil; reúne-se trimestralmente.
16. CIG: reunião por maioria simples, aprovação por maioria absoluta, voto de qualidade do Coordenador.
17. Grupos de trabalho do CIG: até 5 membros, até 1 ano, até 3 simultâneos.
18. Participação no CIG: serviço público relevante, não remunerado.
19. Comitês internos auxiliam a alta administração de cada órgão e publicam atas e resoluções.
20. Alta administração estabelece, mantém, monitora e aprimora o sistema de gestão de riscos e controles internos; controles proporcionais aos riscos e com custo-benefício.
21. Auditoria interna adiciona valor e usa abordagem baseada em risco.
22. Programa de integridade: prevenção, detecção, punição e remediação; quatro eixos (apoio da alta administração, unidade responsável, gestão de riscos de integridade, monitoramento contínuo).

TEMA 12 DE 21

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)

60 perguntas no app · Informação e dados

O que cai

O edital pede a "Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 e suas alterações)" (item 11 de Direito Administrativo). A lei é curta e a banca cobra quase sempre o texto literal. Os assuntos que mais se repetem:

- **A quem a lei se aplica**: todos os Poderes e entes, administração direta e indireta, **inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista**, e, no que couber, entidades privadas **sem fins lucrativos** que recebem recursos públicos (só quanto a esses recursos).
- **Diretrizes**: publicidade como regra, sigilo como exceção; transparência ativa (divulgar **sem pedido**).
- **Pedido de acesso**: basta identificar o requerente e especificar a informação; é **proibido exigir o motivo**; a busca é **gratuita** (paga-se só a reprodução).
- **Prazos**: resposta em **20 dias + 10**; recurso em **10 dias** à autoridade **superior**, que decide em **5 dias**; CGU e Comissão Mista só no **Executivo federal**.
- **Sigilo**: graus e prazos (**25, 15 e 5 anos**, contados da **produção**), quem classifica, informação pessoal (**100 anos**), direitos humanos (nunca sigilosa).

Atenção aos números trocados (30 dias, 50 anos, 50 mil habitantes) e às autoridades trocadas (a mesma autoridade que negou, o Ministro de Estado depois da CGU).

Entenda o tema

Para que serve a LAI

A **Lei 12.527/2011**, a Lei de Acesso à Informação (LAI), regulamenta o direito de qualquer pessoa receber informações dos órgãos públicos. Ela dá concretude a três dispositivos da Constituição (art. 1º da lei):

- **art. 5º, XXXIII**: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo, salvo as de sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
- **art. 37, § 3º, II**: a lei disciplinará o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo;
- **art. 216, § 2º**: cabe à administração pública a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta.

O acesso à informação é um **direito fundamental** (art. 3º). É **dever do Estado** garanti-lo, com procedimentos **objetivos e ágeis**, de forma **transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão** (art. 5º).

A quem a lei se aplica

A LAI é uma lei **nacional**: vale para a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios** (art. 1º). Estados, DF e Municípios podem editar regras específicas próprias, obedecidas as normas gerais da LAI (art. 45).

Ficam subordinados ao regime da lei (art. 1º, parágrafo único):

1. os **órgãos da administração direta** dos Poderes **Executivo, Legislativo** (incluindo os **Tribunais de Contas**) e **Judiciário**, e do **Ministério Público**;
2. as **autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista** e demais entidades **controladas** direta ou indiretamente pelo Poder Público.

> **Pegadinha:** "a LAI não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista, por terem personalidade de direito privado". Errado. As estatais estão **expressamente** no art. 1º, parágrafo único, II. Ser pessoa de direito privado não as tira da lei.

A Câmara dos Deputados, como órgão do Poder Legislativo, está sujeita à LAI.

Entidades privadas sem fins lucrativos (art. 2º). A LAI se aplica, **no que couber**, às entidades privadas **sem fins lucrativos** que recebam **recursos públicos** para realizar ações de **interesse público**, seja diretamente do orçamento, seja por subvenção social, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo ou ajuste. Mas a publicidade exigida delas se limita à **parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação**. Não precisam abrir toda a sua vida interna.

> **Exemplo:** a Associação Amigos do Rio recebe verba de convênio com um Município para um projeto ambiental. Ela deve dar transparência a quanto recebeu e como gastou essa verba, mas não a doações privadas que recebe para outras atividades.

Diretrizes da lei

Os procedimentos da LAI seguem os princípios da administração pública e cinco **diretrizes** (art. 3º):

1. **publicidade como preceito geral e sigilo como exceção**;
2. divulgação de informações de interesse público **independentemente de solicitações** (transparência ativa);
3. uso de meios de comunicação da **tecnologia da informação**;
4. fomento à **cultura de transparência** na administração;
5. desenvolvimento do **controle social** da administração.

Daí decorre que a **restrição de acesso é exceção**: precisa ser **motivada**, **limitada no tempo** e **fundada em hipótese legal**.

> **Pegadinha:** a banca inverte: "o sigilo é o preceito geral e a publicidade a exceção, admitida mediante solicitação fundamentada". Errado duas vezes: a publicidade é a regra, e muita coisa deve ser divulgada sem pedido algum.

Conceitos da lei (art. 4º)

A lei define vários termos. Os mais cobrados:

- **Informação**: dados, processados ou não, que podem ser usados para produzir e transmitir conhecimento, em qualquer meio, suporte ou formato.
- **Documento**: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.
- **Informação sigilosa**: aquela submetida **temporariamente** à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a **segurança da sociedade e do Estado**. O sigilo é **temporário**, nunca permanente.
- **Informação pessoal**: aquela relacionada à **pessoa natural identificada ou identificável**.
- **Tratamento da informação**: o conjunto de ações sobre a informação (produção, recepção, classificação, uso, acesso, reprodução, transmissão, arquivamento, eliminação, controle etc.).

E as **qualidades** da informação:

- **Disponibilidade**: pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas **autorizados**.
- **Autenticidade**: foi **produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado** indivíduo, equipamento ou sistema (sabe-se quem a fez).
- **Integridade**: **não foi modificada**, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
- **Primariedade**: foi **coletada na fonte**, com o **máximo de detalhamento** possível, **sem modificações**.

> **Pegadinha:** a banca troca as definições. "Primariedade é a qualidade da informação produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo" é errado: isso é **autenticidade**.
>
> **Dica:** **A**utenticidade = **a**utor identificado. **I**ntegridade = **i**ntacta. **P**rimariedade = **p**rimeira mão, direto da fonte.

O que o direito de acesso compreende

O art. 7º lista o que o cidadão pode obter, entre outros: orientação sobre onde e como encontrar a informação; informação contida em registros ou documentos dos órgãos, recolhidos ou não a arquivos públicos; informação produzida ou guardada por pessoa ou entidade privada **com vínculo** com o Poder Público, mesmo que o vínculo já tenha acabado; informação **primária, íntegra, autêntica e atualizada**; informação sobre as atividades, a política, a organização e os serviços dos órgãos; sobre patrimônio público, uso de recursos, licitações e contratos; sobre programas, metas e indicadores; e sobre resultados de inspeções, auditorias e prestações de contas.

Pontos de prova do art. 7º:

- **Exceção de pesquisa** (§ 1º): o direito de acesso **não compreende** informações sobre **projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos** cujo sigilo seja **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**.
- **Acesso parcial** (§ 2º): se a informação é **parcialmente sigilosa**, o cidadão tem direito à **parte não sigilosa**, por **certidão, extrato ou cópia com ocultação** da parte sob sigilo. O sigilo de um trecho não fecha o documento inteiro.
- **Documentos que fundamentam decisões** (§ 3º): o acesso a documentos e informações usados como **fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo** (por exemplo, **pareceres jurídicos**) é assegurado **com a edição do ato decisório** respectivo. Antes da decisão, o acesso pode ser adiado; depois dela, é garantido, salvo se a informação for classificada como sigilosa ou protegida por sigilo legal.
- **Negativa sem fundamento** (§ 4º): sujeita o responsável a **medidas disciplinares** (art. 32).
- **Extravio** (§§ 5º e 6º): informado de que a informação se perdeu, o interessado pode pedir a **abertura imediata de sindicância**; o responsável pela guarda tem **10 dias** para justificar o fato e indicar testemunhas.

> **Exemplo:** a Câmara decide sobre um contrato com base em parecer da assessoria jurídica. Publicada a decisão, qualquer pessoa pode pedir acesso ao parecer, desde que ele não contenha informação classificada ou protegida por sigilo legal.

Transparência ativa (art. 8º)

Transparência ativa é o dever de **divulgar por iniciativa própria**, **independentemente de requerimento**, em **local de fácil acesso**, as informações de **interesse coletivo ou geral** produzidas ou guardadas pelo órgão (art. 8º, caput). O dever **não depende de pedido**. Já a **transparência passiva** é a resposta a pedidos de acesso (arts. 10 a 14).

Devem constar, **no mínimo** (art. 8º, § 1º):

1. competências, estrutura organizacional, endereços, telefones e horários de atendimento;
2. registros de **repasses ou transferências** de recursos financeiros;
3. registros das **despesas**;
4. informações sobre **licitações** (editais e resultados) e **todos os contratos** celebrados;
5. dados gerais para acompanhar **programas, ações, projetos e obras**;
6. **respostas a perguntas mais frequentes** da sociedade.

Divulgação na internet. Os órgãos devem usar todos os meios legítimos, sendo **obrigatória a divulgação em sítios oficiais na internet** (§ 2º). Esses sites devem, na forma de regulamento (§ 3º):

- ter **ferramenta de pesquisa** em linguagem de fácil compreensão;
- permitir a **gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários**, como **planilhas e texto**;
- permitir **acesso automatizado** por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

- divulgar os formatos usados; garantir **autenticidade e integridade**; manter as informações **atualizadas**;
- indicar como contatar o órgão por via eletrônica ou telefônica;
- garantir **acessibilidade** para pessoas com deficiência.

Municípios pequenos (§ 4º). Municípios com até **10.000 (dez mil) habitantes** ficam **dispensados** da divulgação obrigatória **na internet**. Mas **continuam obrigados** a divulgar, **em tempo real**, as informações sobre a **execução orçamentária e financeira** (nos termos do art. 73-B da Lei de Responsabilidade Fiscal).

> **Pegadinha:** "Municípios com até 50 mil habitantes ficam dispensados de qualquer divulgação na internet, inclusive da execução orçamentária". Errado duas vezes: o limite é **10 mil**, e a execução orçamentária e financeira **continua obrigatória** em tempo real.

Serviços sociais autônomos e conselhos profissionais. A lei também manda os serviços sociais autônomos que recebem recursos federais de contrato de gestão divulgarem plano de cargos e salários e remuneração dos empregados (art. 8º-A), e os conselhos de fiscalização profissional divulgarem de forma nominal as parcelas remuneratórias (art. 8º-B).

Serviço de informações ao cidadão (art. 9º)

O acesso é assegurado mediante:

- **criação de serviço de informações ao cidadão (SIC)** nos órgãos e entidades, em local apropriado para **atender e orientar** o público, **informar sobre a tramitação** de documentos e **protocolizar** documentos e requerimentos de acesso;
- realização de **audiências ou consultas públicas**, incentivo à participação popular ou outras formas de divulgação.

A criação do SIC é **obrigatória** ("será assegurado mediante criação"). Não fica a critério do dirigente.

O pedido de acesso (art. 10)

Quem pode pedir: qualquer interessado, por **qualquer meio legítimo**.

O que o pedido precisa ter: só duas coisas:

1. a **identificação do requerente**;
2. a **especificação da informação** requerida.

Regras de proteção do requerente:

- A identificação **não pode conter exigências que inviabilizem** a solicitação (§ 1º).
- Os órgãos devem oferecer alternativa de envio do pedido **pelos seus sítios oficiais na internet** (§ 2º).
- **São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos** determinantes da solicitação de informações de interesse público (§ 3º). O cidadão **não precisa dizer por que** quer a informação.

> **Exemplo:** a cidadã Helena pede à Câmara os gastos com diárias de servidores. O órgão condiciona a resposta a uma justificativa do pedido. A exigência é **ilegal**: a lei proíbe pedir o motivo.
>
> **Pegadinha:** "o pedido deve conter exposição de motivos, sob pena de indeferimento" ou "é condição do pedido a apresentação de exposição de motivos". Sempre errado.

O prazo de resposta (art. 11)

A regra é o **acesso imediato** à informação disponível (caput).

Se o acesso imediato **não for possível**, o órgão tem **até 20 (vinte) dias** para (§ 1º):

1. comunicar **data, local e modo** de fazer a consulta, a reprodução ou obter a certidão;
2. indicar as **razões de fato ou de direito da recusa**, total ou parcial; ou
3. comunicar que **não possui** a informação e indicar, se souber, o órgão que a detém, **ou remeter** o pedido a esse órgão, **avisando o interessado** da remessa.

O prazo de 20 dias pode ser **prorrogado por mais 10 (dez) dias**, mediante **justificativa expressa**, da qual o **requerente será cientificado** (§ 2º). Total máximo: **30 dias**.

Outras regras do art. 11:

- O órgão pode oferecer meios para que o próprio requerente **pesquise** a informação (§ 3º).
- Se negar por sigilo total ou parcial, deve informar a **possibilidade de recurso**, os prazos, as condições e a **autoridade competente** para julgá-lo (§ 4º).
- Informação em **formato digital** é fornecida **nesse formato**, **se o requerente concordar** (§ 5º). A lei não manda imprimir.
- Se a informação já está disponível ao público (impressa, na internet), o órgão informa **por escrito** onde e como obtê-la, e fica desobrigado de fornecê-la diretamente, **salvo** se o requerente declarar que não tem meios para isso (§ 6º).

Documento frágil (art. 13): se manusear o documento pode prejudicar sua integridade, oferece-se **cópia certificada**; se não for possível copiar, o interessado pode pedir reprodução por outro meio, **às suas custas** e sob supervisão de servidor.

> **Pegadinha:** "30 dias prorrogáveis por mais 30". Errado: **20 + 10**.

Gratuidade (art. 12)

O **serviço de busca e de fornecimento** da informação é **gratuito**. O órgão pode cobrar **exclusivamente** o valor necessário ao **ressarcimento dos custos dos serviços e materiais** quando houver **reprodução de documentos** (cópias, mídias).

Isenção: fica isento de ressarcir esses custos quem não puder pagar **sem prejuízo do sustento próprio ou da família**, situação **declarada** nos termos da Lei 7.115/1983 (lei que trata da declaração de pobreza). Basta a **declaração**; **não é preciso decisão judicial**.

> **Pegadinha:** "a busca é onerosa, cabendo ao requerente custear a busca e a análise do pedido" ou "a busca é sempre cobrada". Errado: a busca é gratuita; só a reprodução pode ser cobrada.

Negativa e recursos (arts. 14 a 18)

Inteiro teor da negativa (art. 14): o requerente tem direito de obter o **inteiro teor da decisão de negativa** de acesso, por **certidão ou cópia**.

Recurso (art. 15): contra o indeferimento do acesso (ou das razões da negativa), cabe recurso:

- no prazo de **10 (dez) dias**, a contar da **ciência** da decisão;
- dirigido à **autoridade hierarquicamente superior** à que decidiu;
- que deve se manifestar em **5 (cinco) dias**.

> **Pegadinha:** "recurso em 30 dias, dirigido à mesma autoridade que negou, que decide em 20 dias". Errado em tudo: **10 dias**, autoridade **superior**, decisão em **5 dias**.

Recurso à CGU (art. 16) — **só no Poder Executivo federal**. Negado o acesso por órgão ou entidade do **Executivo federal**, o requerente pode recorrer à **Controladoria-Geral da União (CGU)**, que delibera em **5 dias**, quando:

- o acesso a informação **não classificada** como sigilosa for negado;
- a negativa sobre informação sigilosa **não indicar** a autoridade classificadora ou a superior a quem pedir acesso ou desclassificação;
- os procedimentos de classificação **não forem observados**;
- estiverem sendo **descumpridos prazos** ou procedimentos da lei.

Condição: o recurso só vai à CGU **depois** de passar por **pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior** à que negou, que decide em 5 dias (§ 1º). Se a CGU der razão ao requerente, determina ao órgão as providências (§ 2º).

Depois da CGU (§ 3º): negado o acesso pela CGU, cabe recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações** (CMRI). **Não** ao Ministro de Estado.

Desclassificação (art. 17): o **Ministro de Estado da área** aparece em outra hipótese: quando é **indeferido pedido de desclassificação** de informação em órgão federal. Também aqui é preciso passar antes por pelo menos uma autoridade superior (e, nas Forças Armadas, pelo respectivo Comando). Indeferido o recurso sobre desclassificação de informação **secreta ou ultrassecreta**, cabe recurso à **CMRI**.

Legislativo, Judiciário e MP (art. 18): os procedimentos de revisão das decisões negativas do recurso do art. 15 e de revisão de classificação são objeto de **regulamentação própria** dos Poderes **Legislativo e Judiciário** e do **Ministério Público**, em seus respectivos âmbitos, assegurado sempre ao solicitante o direito de ser informado sobre o andamento do pedido. Por isso a **CGU não julga** recursos contra negativas da Câmara dos Deputados, de tribunais ou do MP.

> **Exemplo:** a Câmara nega acesso a uma informação pedida pela cidadã Lúcia. Ela **não pode** recorrer diretamente à CGU: a CGU atua só no Executivo federal, e a Câmara segue regulamentação própria do Legislativo.

O Judiciário e o MP informam ao **CNJ** e ao **CNMP**, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público (art. 19, § 2º).

A **Lei 9.784/1999** (processo administrativo federal) aplica-se **subsidiariamente** ao procedimento de acesso (art. 20).

Limites ao sigilo (arts. 21 e 22)

Há informações que **nunca** podem ser negadas:

- **Não pode ser negado** acesso à informação **necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais** (art. 21, caput).
- Informações ou documentos sobre **condutas que impliquem violação dos direitos humanos** praticada **por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não podem ser objeto de restrição de acesso** (parágrafo único). Não podem ser classificados em grau nenhum, nem com ratificação de comissão alguma.

A LAI **não exclui** as demais hipóteses legais de **sigilo** e de **segredo de justiça**, nem o **segredo industrial** decorrente da exploração direta de atividade econômica pelo Estado (art. 22). Exemplos de sigilo legal: fiscal, bancário.

Classificação de sigilo: quando cabe (art. 23)

Só pode ser classificada a informação **imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado**, ou seja, aquela cuja divulgação possa, por exemplo: pôr em risco a **defesa e a soberania** nacionais ou a integridade do território; prejudicar **negociações ou relações internacionais**; pôr em risco a **vida, a segurança ou a saúde da população**; oferecer elevado risco à **estabilidade financeira, econômica ou monetária**; prejudicar **planos ou operações das Forças Armadas**; prejudicar **projetos de pesquisa** e áreas de interesse estratégico; pôr em risco a segurança de **instituições ou altas autoridades** e seus familiares; comprometer atividades de **inteligência**, investigação ou fiscalização em andamento.

Graus e prazos de sigilo (art. 24)

A informação pode ser classificada como **ultrassecreta, secreta ou reservada**. Os **prazos máximos** de restrição contam da **data de produção** da informação (§ 1º), e **não** da data do pedido:

Grau	Prazo máximo
Ultrassecreta	**25 anos**
Secreta	**15 anos**
Reservada	**5 anos**

Regras complementares:

- **Presidente e Vice** (§ 2º): informações que possam pôr em risco a segurança do **Presidente e do Vice-Presidente** da República e de seus **cônjuges e filhos** são classificadas como **reservadas** e ficam sob sigilo **até o término do mandato** em exercício ou do **último mandato**, em caso de reeleição. Não por 25 anos.
- **Evento como termo final** (§ 3º): em vez de prazo, pode-se fixar como fim do sigilo a **ocorrência de determinado evento**, desde que ele ocorra **antes** do prazo máximo.
- **Abertura automática** (§ 4º): transcorrido o prazo ou ocorrido o evento, a informação torna-se **automaticamente** de acesso público. Não precisa de ato de desclassificação.
- **Critério menos restritivo** (§ 5º): na escolha do grau, observa-se o interesse público e usa-se o **critério menos restritivo possível**, considerando a gravidade do risco e o prazo.

Quem obtém acesso a informação sigilosa fica **obrigado a resguardar o sigilo** (art. 25, § 2º).

Quem classifica (art. 27)

Na **administração pública federal**:

Grau	Quem pode classificar
Ultrassecreto	**Presidente** e **Vice-Presidente** da República; **Ministros de Estado** e autoridades com as mesmas prerrogativas; **Comandantes** da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; **Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes** no exterior
Secreto	as autoridades acima **+ titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista**
Reservado	as autoridades acima **+ quem exerce direção, comando ou chefia de nível DAS 101.5 ou superior** (ou hierarquia equivalente)

Regras:

- A competência para classificar como **ultrassecreta e secreta** pode ser **delegada** a agente público, inclusive em missão no exterior, **vedada a subdelegação** (§ 1º).
- A classificação ultrassecreta feita pelos **Comandantes** e pelos **Chefes de Missão** deve ser **ratificada pelos Ministros de Estado** (§ 2º).
- Quem classifica como ultrassecreta encaminha a decisão à **CMRI** (§ 3º).

> **Pegadinha:** "o titular de autarquia ou estatal pode classificar como ultrassecreta" (errado: até **secreta**) e "qualquer autoridade de nível DAS 101.5 pode classificar como ultrassecreta" (errado: só **reservada**).

A **decisão de classificação** deve conter, no mínimo: **assunto**, **fundamento**, **prazo** (em anos, meses ou dias) ou **evento** final, e **identificação da autoridade** classificadora; e fica no **mesmo grau de sigilo** da informação (art. 28). A classificação é **reavaliada** pela autoridade classificadora ou superior, de ofício ou a pedido; se o prazo for reduzido, o novo prazo continua contado da **data de produção** (art. 29).

Anualmente, a autoridade máxima de cada órgão publica na internet o **rol de informações desclassificadas** nos últimos 12 meses, o **rol de documentos classificados** e **relatório estatístico**

dos pedidos (art. 30).

Informações pessoais (art. 31)

O tratamento de informações pessoais deve ser **transparente** e respeitar a **intimidade, vida privada, honra e imagem**.

As informações pessoais relativas à **intimidade, vida privada, honra e imagem** (§ 1º):

- têm acesso **restrito**, **independentemente de classificação de sigilo**, pelo prazo máximo de **100 (cem) anos** a contar da **data de produção**, a **agentes públicos legalmente autorizados** e à **própria pessoa** a que se referem;
- podem ser divulgadas ou acessadas por terceiros diante de **previsão legal** ou **consentimento expresso** da pessoa.

O consentimento **não é exigido** quando as informações forem necessárias (§ 3º): à **prevenção e diagnóstico médico** de pessoa física ou legalmente incapaz, só para tratamento médico; a **estatísticas e pesquisas científicas** de evidente interesse público, previstas em lei, **sem identificar** a pessoa; ao cumprimento de **ordem judicial**; à **defesa de direitos humanos**; ou à **proteção do interesse público e geral preponderante**.

A restrição sobre vida privada **não pode** ser invocada para **prejudicar apuração de irregularidades** em que o titular esteja envolvido, nem ações de **recuperação de fatos históricos** de maior relevância (§ 4º). Quem acessa informação pessoal responde por seu **uso indevido** (§ 2º).

> **Atenção:** informação pessoal **não é classificada** em grau de sigilo. O prazo de 100 anos vem direto da lei. Por isso é errado dizer que ela fica restrita "por 25 anos, desde que classificada como ultrassecreta", ou "por 50 anos".

Responsabilidades (arts. 32 a 34)

São **condutas ilícitas** do agente público ou militar (art. 32):

- **recusar-se** a fornecer informação, **retardar deliberadamente** o fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma **incorreta, incompleta ou imprecisa**;
- usar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, alterar ou **ocultar** informação sob sua guarda;
- agir com **dolo ou má-fé** na análise dos pedidos;
- **divulgar** ou permitir acesso indevido a informação **sigilosa ou pessoal**;
- **impor sigilo** à informação **para obter proveito pessoal ou de terceiro**, ou para **ocultar ato ilegal** cometido por si ou por outrem;
- **ocultar da revisão** de autoridade superior informação sigilosa para beneficiar alguém ou prejudicar terceiros;
- **destruir ou subtrair** documentos sobre possíveis **violações de direitos humanos** por agentes do Estado.

Consequências: para servidores da **Lei 8.112**, essas condutas são infrações administrativas punidas, **no mínimo, com suspensão**; para militares, transgressões médias ou graves; e o agente pode responder também por **improbidade administrativa** (art. 32, §§ 1º e 2º).

Entidade privada que detém informação por vínculo com o Poder Público e descumpre a lei sujeita-se a: advertência, multa, rescisão do vínculo, suspensão de licitar e impedimento de contratar por **até 2 anos**, e declaração de inidoneidade (art. 33).

Os **órgãos e entidades** respondem **diretamente** pelos danos causados pela divulgação não autorizada ou uso indevido de informação sigilosa ou pessoal, com **direito de regresso** contra o agente que agiu com dolo ou culpa (art. 34).

Comissão Mista de Reavaliação de Informações (art. 35)

A **CMRI** decide, **no âmbito da administração pública federal**, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas. Ela pode:

- **requisitar** esclarecimento ou o conteúdo da informação a quem classificou como ultrassecreta ou secreta;
- **rever a classificação** de informações **ultrassecretas ou secretas**, de ofício ou a pedido;
- **prorrogar o prazo de sigilo** da informação **ultrassecreta**, por prazo determinado, enquanto o acesso puder ameaçar a soberania, a integridade do território ou as relações internacionais.

Limites:

- A prorrogação vale **só para a ultrassecreta** e é **limitada a uma única renovação** (§ 2º). Não há prorrogação indefinida, nem prorrogação de informação reservada.
- A revisão de ofício de documentos ultrassecretos e secretos deve ocorrer **no máximo a cada 4 anos**; se a CMRI não deliberar no prazo, há **desclassificação automática** (§§ 3º e 4º).
- Seus integrantes têm **mandato de 2 anos** (§ 5º).

Quadros para memorizar

Prazos do procedimento

Etapa	Prazo
Resposta, quando não há acesso imediato	até **20 dias**
Prorrogação (com justificativa expressa, avisando o requerente)	**+ 10 dias**
Recurso contra a negativa	**10 dias** da ciência
Decisão da autoridade superior	**5 dias**
Decisão da CGU (só Executivo federal)	**5 dias**
Justificar extravio de informação	**10 dias**

Prazos de sigilo

Informação	Prazo máximo	Conta de
Ultrassecreta	25 anos (prorrogável **uma vez** pela CMRI)	produção
Secreta	15 anos	produção

Informação	Prazo máximo	Conta de
Reservada	5 anos	produção
Segurança do Presidente, Vice, cônjuges e filhos	reservada, **até o fim do mandato** (ou do último, se reeleito)	—
Pessoal (intimidade, vida privada, honra, imagem)	**100 anos**, sem classificação	produção
Violação de direitos humanos por agentes públicos	**nenhuma restrição**	—

Quem classifica (administração federal)

Autoridade	Ultrassecreto	Secreto	Reservado
Presidente, Vice, Ministros, Comandantes das Forças, Chefes de Missão no exterior	sim	sim	sim
Titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista	não	sim	sim
Direção, comando ou chefia DAS 101.5 ou superior	não	não	sim

Qualidades da informação (art. 4º)

Qualidade	Significa
Disponibilidade	pode ser conhecida e usada por quem é autorizado
Autenticidade	produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema
Integridade	não modificada, inclusive quanto a origem, trânsito e destino
Primariedade	coletada na fonte, com o máximo de detalhamento, sem modificações

Caminho do recurso

Situação	Para onde vai
Qualquer negativa	autoridade **superior** à que negou (10 dias para recorrer; 5 para decidir)
Negativa no Executivo federal, mantida pela autoridade superior	**CGU**
Negativa mantida pela CGU	**CMRI**
Pedido de desclassificação negado (órgão federal)	**Ministro de Estado** da área; se secreta ou ultrassecreta, depois **CMRI**
Legislativo, Judiciário, MP	**regulamentação própria** de cada um (a CGU não atua)

Pedido de acesso: pode e não pode

Pode	Não pode
exigir identificação do requerente e especificação da informação	exigir o **motivo** do pedido
cobrar o custo de **reprodução**	cobrar a **busca**
isentar quem declara não poder pagar	exigir **decisão judicial** para a isenção
entregar em formato digital, com anuência do requerente	impor o meio impresso
receber o pedido pela internet	recusar pedido feito pelo site oficial

Lei seca que cai

A quem a lei se aplica (inclui estatais):

> **Lei seca:** Art. 1º, parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, **Legislativo, incluindo as Cortes de Contas**, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, **as empresas públicas, as sociedades de economia mista** e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Entidades privadas sem fins lucrativos, só quanto à verba pública:

> **Lei seca:** Art. 2º, parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à **parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação** (...)

As diretrizes que a banca inverte:

> **Lei seca:** Art. 3º (...) I - observância da **publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção**; II - divulgação de informações de interesse público, **independentemente de solicitações**;

Sigilo é temporário:

> **Lei seca:** Art. 4º, III - informação sigilosa: aquela submetida **temporariamente** à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

Acesso à parte não sigilosa:

> **Lei seca:** Art. 7º, § 2º. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o **acesso à parte não sigilosa** por meio de **certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo**.

Documentos que fundamentam a decisão (pareceres):

> **Lei seca:** Art. 7º, § 3º. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado **com a edição do ato decisório respectivo**.

Transparência ativa:

> **Lei seca:** Art. 8º. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente de requerimentos**, a divulgação em local de fácil acesso (...) de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Municípios pequenos:

> **Lei seca:** Art. 8º, § 4º. Os Municípios com população de **até 10.000 (dez mil) habitantes** ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet (...), **mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira** (...)

Proibição de exigir o motivo:

> **Lei seca:** Art. 10, § 3º. **São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes** da solicitação de informações de interesse público.

Prazo de resposta:

> **Lei seca:** Art. 11, § 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato (...), o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo **não superior a 20 (vinte) dias** (...). § 2º O prazo referido no § 1º poderá ser **prorrogado por mais 10 (dez) dias**, mediante **justificativa expressa**, da qual será cientificado o requerente.

Gratuidade:

> **Lei seca:** Art. 12. O serviço de busca e de fornecimento de informação é **gratuito**.

Recurso:

> **Lei seca:** Art. 15. (...) poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de **10 (dez) dias** a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à **autoridade hierarquicamente superior** à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de **5 (cinco) dias**.

CGU só no Executivo federal, depois da autoridade superior:

> **Lei seca:** Art. 16, § 1º. O recurso previsto neste artigo **somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior** àquela que exarou a decisão impugnada (...). § 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações** (...)

Direitos humanos:

> **Lei seca:** Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas **não poderão ser objeto de restrição de acesso**.

Prazos de sigilo:

> **Lei seca:** Art. 24, § 1º. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação (...) vigoram **a partir da data de sua produção** e são os seguintes: I - ultrassecreta: **25 (vinte e cinco) anos**; II - secreta: **15 (quinze) anos**; e III - reservada: **5 (cinco) anos**.

Presidente e Vice:

> **Lei seca:** Art. 24, § 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como **reservadas** e ficarão sob sigilo **até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição**.

Abertura automática:

> **Lei seca:** Art. 24, § 4º. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, **automaticamente**, de acesso público.

Informação pessoal:

> **Lei seca:** Art. 31, § 1º, I - terão seu acesso restrito, **independentemente de classificação de sigilo** e pelo prazo máximo de **100 (cem) anos** a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem;

Sigilo como escudo é ilícito:

> **Lei seca:** Art. 32, V - **impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal** cometido por si ou por outrem;

Prorrogação pela CMRI:

> **Lei seca:** Art. 35, § 1º, III - **prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta**, sempre por prazo determinado (...). § 2º O prazo referido no inciso III é **limitado a uma única renovação**.

Pegadinhas da banca

- **"A LAI não se aplica a empresas públicas e sociedades de economia mista (direito privado)."** Errado: estão expressamente incluídas (art. 1º, parágrafo único, II).
- **"Entidades sem fins lucrativos que recebem verba pública devem total transparência sobre todas as suas atividades."** A publicidade se limita à parcela dos recursos públicos e à sua destinação.
- **"O sigilo é o preceito geral; a publicidade, a exceção."** Errado: é o inverso.
- **"O dever de divulgar informações de interesse coletivo só surge depois de requerimento."** Errado: transparência ativa independe de pedido.
- **"Informação sigilosa é restrita em caráter permanente."** Errado: a restrição é **temporária**.
- **"Primariedade é a informação produzida ou modificada por determinado indivíduo."** Errado: isso é autenticidade. Primariedade é a coleta na fonte, sem modificação.
- **"O direito de acesso compreende pesquisa científica cujo sigilo é imprescindível à segurança."** Errado: está excluída (art. 7º, § 1º).
- **"Municípios até 50 mil habitantes estão dispensados de qualquer divulgação na internet, inclusive da execução orçamentária."** Errado: 10 mil, e a execução orçamentária segue obrigatória em tempo real.
- **"A criação do serviço de informações ao cidadão é facultativa."** Errado: é obrigatória.
- **"O pedido deve expor os motivos."** Errado: é vedado exigir motivos.
- **"A busca é onerosa"** ou **"sempre cobrada"**. Errado: é gratuita; cobra-se só a reprodução.
- **"A isenção dos custos de reprodução depende de decisão judicial."** Errado: basta a declaração.
- **"Informação digital será fornecida impressa, independentemente da anuência."** Errado: é fornecida em formato digital, se o requerente concordar.
- **"Resposta em 30 dias, prorrogáveis por 30."** Errado: 20 + 10.
- **"Recurso em 30 dias, à mesma autoridade, que decide em 20."** Errado: 10 dias, autoridade superior, 5 dias.
- **"Pode-se recorrer diretamente à CGU"** ou **"a CGU aprecia negativas de qualquer Poder"**. Errado: só Executivo federal e depois de pelo menos uma autoridade superior.
- **"Negado pela CGU, cabe recurso ao Ministro de Estado."** Errado: cabe à CMRI. O Ministro julga recurso sobre desclassificação negada.
- **"Informação sobre violação de direitos humanos por agentes públicos pode ser ultrassecreta, se ratificada pela CMRI."** Errado: não pode ter restrição alguma.
- **Prazos de sigilo trocados**: ultrassecreta 50 anos, secreta 10 anos. Errado: 25 e 15 (reservada, 5).
- **"Prazo da reservada conta do pedido e não pode ter evento como termo final."** Errado: conta da produção, e o evento é admitido.
- **"Informações sobre a segurança do Presidente ficam reservadas por 25 anos."** Errado: até o fim do mandato (ou do último, se reeleito).

- **"Titulares de autarquias e estatais classificam como ultrassecreta."** Errado: até secreta.
- **"Autoridade DAS 101.5 classifica como ultrassecreta."** Errado: só reservada.
- **"Informação pessoal fica restrita por 50 anos"** ou **"por 25 anos, se classificada como ultrassecreta"**. Errado: 100 anos, independentemente de classificação.
- **"A CMRI prorroga indefinidamente o sigilo de ultrassecretas e reservadas."** Errado: só ultrassecretas, uma única renovação.

Itens comentados

- **Item:** O pedido de acesso à informação deve conter a exposição dos motivos determinantes da solicitação, para que o órgão avalie o interesse do requerente. **Errado.** O art. 10, § 3º, proíbe qualquer exigência sobre os motivos. O pedido só precisa identificar o requerente e especificar a informação.
- **Item:** Não sendo possível o acesso imediato, o órgão deve responder ao pedido de informação em até 20 dias, prazo prorrogável por mais 10 dias mediante justificativa expressa comunicada ao requerente. **Certo.** É a regra do art. 11, §§ 1º e 2º.
- **Item:** O recurso contra o indeferimento de acesso deve ser interposto no prazo de 30 dias e dirigido à mesma autoridade que negou o acesso. **Errado.** O prazo é de 10 dias, e o recurso vai à autoridade hierarquicamente superior, que decide em 5 dias (art. 15).
- **Item:** Pela Lei de Acesso à Informação, municípios com até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, mantida a obrigação de divulgar em tempo real informações sobre a execução orçamentária e financeira. **Certo.** É o texto do art. 8º, § 4º.
- **Item:** Na administração pública federal, a classificação de informação no grau ultrassecreto compete também aos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. **Errado.** Esses titulares classificam até o grau secreto. O ultrassecreto é das autoridades de cúpula (art. 27, I e II).
- **Item:** Na Lei de Acesso à Informação, o prazo máximo de restrição de acesso da informação reservada é de 5 anos, contados da data do pedido de acesso, sendo vedado fixar evento como termo final. **Errado.** O prazo conta da produção da informação, e a lei permite fixar evento como termo final (art. 24, §§ 1º e 3º).
- **Item:** Na Lei de Acesso à Informação, as informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem têm acesso restrito por até 100 anos, contados da data de sua produção, independentemente de classificação de sigilo. **Certo.** É o art. 31, § 1º, I.
- **Item:** Para a Lei de Acesso à Informação, primariedade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. **Errado.** Essa é a definição de autenticidade. Primariedade é a informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento, sem modificações.
- **Item:** Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso ao Ministro de Estado da área, que decidirá em caráter definitivo. **Errado.** Depois da CGU, o recurso vai à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (art. 16, § 3º).

- **Item:** As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos poderão ser classificados como ultrassecretos, desde que a decisão seja ratificada pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações. **Errado.** Essas informações não podem ter nenhuma restrição de acesso (art. 21, parágrafo único).
- **Item:** As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e do Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo pelo prazo de vinte e cinco anos. **Errado.** São reservadas, mas o sigilo dura até o fim do mandato em exercício ou do último, se houver reeleição (art. 24, § 2º).
- **Item:** Situação hipotética: A Câmara dos Deputados negou acesso a determinada informação solicitada por cidadã. Nessa situação, a requerente poderá recorrer diretamente à Controladoria-Geral da União, que, por força da Lei de Acesso à Informação, apreciará toda negativa de acesso proferida por órgão de qualquer dos Poderes. **Errado.** A CGU só aprecia negativas do Executivo federal. O Legislativo tem regulamentação própria (art. 18).
- **Item:** A Comissão Mista de Reavaliação de Informações pode prorrogar indefinidamente o prazo de sigilo das informações ultrassecretas e reservadas, sem limite de renovações. **Errado.** A prorrogação vale só para informação ultrassecreta e é limitada a uma única renovação (art. 35).
- **Item:** Desde que não seja configurada hipótese de informação classificada como sigilosa ou decorrente de sigilo legal, o direito de acesso aos pareceres jurídicos utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. **Certo.** É a regra do art. 7º, § 3º: documentos que fundamentam a decisão ficam acessíveis com a edição do ato.

Resumo para revisar

- A LAI (Lei 12.527/2011) vale para União, Estados, DF e Municípios, em todos os Poderes (Legislativo com Tribunais de Contas), MP, administração direta e indireta, **inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista**.
- Entidades privadas **sem fins lucrativos** com verba pública: LAI no que couber, só quanto à verba e sua destinação.
- Diretrizes: publicidade é regra, sigilo é exceção; divulgação sem pedido; tecnologia; cultura de transparência; controle social.
- Informação sigilosa: restrição **temporária**, por segurança da sociedade e do Estado. Informação pessoal: pessoa natural identificada ou identificável.
- Autenticidade = quem produziu; integridade = não modificada; primariedade = coletada na fonte, sem modificações; disponibilidade = acessível a autorizados.
- Parcialmente sigilosa: acesso à parte não sigilosa por certidão, extrato ou cópia com ocultação. Pesquisa científica sigilosa por segurança fica fora do direito de acesso.
- Pareceres e documentos que fundamentam a decisão: acesso assegurado com a edição do ato decisório.

- Transparência ativa: mínimo de competências, repasses, despesas, licitações e contratos, programas e obras, perguntas frequentes; internet obrigatória; formatos abertos (planilha, texto).
- Municípios até **10 mil** habitantes: dispensa da internet, mas execução orçamentária e financeira em tempo real continua obrigatória.
- SIC é obrigatório.
- Pedido: identificação + especificação; **vedado exigir motivo**; pode ser pela internet.
- Resposta: imediata; se não der, **20 dias + 10** (justificativa expressa e aviso). Sem a informação, o órgão avisa e indica ou remete a quem a tem.
- Formato digital, se o requerente concordar.
- Busca **gratuita**; cobra-se só reprodução; isenção por **declaração** de quem não pode pagar.
- Direito ao inteiro teor da negativa por certidão ou cópia.
- Recurso: **10 dias**, autoridade **superior**, decisão em **5 dias**.
- CGU: só Executivo federal, depois de ao menos uma autoridade superior; depois da CGU, **CMRI**. Ministro de Estado: desclassificação negada. Legislativo, Judiciário e MP: regulamentação própria.
- Nunca se nega informação necessária à tutela de direitos fundamentais; violação de direitos humanos por agentes públicos não pode ter restrição.
- Graus: ultrassecreta **25**, secreta **15**, reservada **5** anos, contados da **produção**; evento pode ser termo final; fim do prazo = abertura **automática**.
- Presidente, Vice, cônjuges e filhos: reservada até o fim do mandato (ou do último, se reeleito).
- Ultrassecreto: Presidente, Vice, Ministros, Comandantes, Chefes de Missão. Secreto: + titulares de autarquias, fundações e estatais. Reservado: + DAS 101.5 ou superior.
- Informação pessoal: **100 anos**, sem classificação; acesso por previsão legal ou consentimento expresso, com exceções.
- Impor sigilo para proveito próprio ou para esconder ilegalidade é ilícito; servidor da Lei 8.112 recebe no mínimo suspensão e pode responder por improbidade.
- CMRI: revê classificações ultrassecretas e secretas; prorroga só ultrassecreta, **uma única vez**.

TEMA 13 DE 21

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)

55 perguntas no app · Informação e dados

O que cai

O edital pede a "Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 e suas alterações)" (item 12 de Direito Administrativo). Como na LAI, a banca cobra o texto da lei quase literalmente. Os assuntos que mais se repetem:

- **Onde a lei se aplica e onde não se aplica**: vale para setor público e privado, mesmo para empresa estrangeira que coleta dados no Brasil; **não** vale para uso pessoal sem fim econômico, jornalismo, segurança pública e investigação penal.
- **Definições**: dado pessoal x **dado sensível**; dado anonimizado; **controlador x operador x encarregado**.
- **Bases legais**: o consentimento é **só uma** das hipóteses; legítimo interesse e proteção do crédito **não** servem para dados sensíveis.
- **Consentimento, crianças, término do tratamento e direitos do titular** (art. 18, prazo de 15 dias para declaração completa).
- **Poder Público**: finalidade pública, encarregado, compartilhamento entre órgãos, proibição (com exceções) de transferir dados a entidades privadas, estatais em concorrência.
- **Responsabilidade, incidentes e sanções**: multa de até **2%** do faturamento, limitada a **R$ 50 milhões** por infração; suspensão por **6 meses**.
- **ANPD**: hoje **autarquia de natureza especial**, vinculada ao Ministério da Justiça, com autonomia; Conselho Diretor de **5** diretores, mandato de **4 anos**, aprovação do Senado.

Entenda o tema

Para que serve a LGPD

A **Lei 13.709/2018**, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), regula o **tratamento de dados pessoais**, inclusive nos meios digitais, feito por **pessoa natural** ou por **pessoa jurídica de direito público ou privado**. O objetivo é proteger a **liberdade**, a **privacidade** e o **livre desenvolvimento da personalidade** da pessoa natural (art. 1º). As normas gerais da LGPD são de **interesse nacional** e valem para União, Estados, DF e Municípios.

A proteção de dados também está na Constituição, desde a **EC 115/2022**:

- é direito fundamental "a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais" (art. 5º, LXXIX);

- compete à União **organizar e fiscalizar** a proteção e o tratamento de dados pessoais (art. 21, XXVI);
- compete **privativamente à União legislar** sobre proteção e tratamento de dados pessoais (art. 22, XXX).

Fundamentos da disciplina (art. 2º): respeito à **privacidade**; **autodeterminação informativa** (cada pessoa decide sobre os próprios dados); liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião; inviolabilidade da intimidade, honra e imagem; desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação; livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor; direitos humanos, dignidade e cidadania.

Onde a lei se aplica (art. 3º)

A LGPD se aplica a **qualquer operação de tratamento**, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, **independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam os dados**, desde que:

1. a operação de tratamento seja **realizada no território nacional**; ou
2. o tratamento tenha por objetivo **oferecer bens ou serviços** a indivíduos no Brasil, ou tratar dados de indivíduos **localizados no Brasil**; ou
3. os dados tenham sido **coletados no território nacional**. Consideram-se coletados no Brasil os dados cujo titular **aqui se encontre no momento da coleta** (§ 1º).

O que importa é **onde está a pessoa e onde o dado foi coletado**, não onde fica a sede da empresa.

> **Exemplo:** uma rede social com sede no exterior e servidores fora do Brasil coleta dados de usuários que estão em Recife. A LGPD se aplica.
>
> **Pegadinha:** "a LGPD só alcança agentes com sede no Brasil, não empresas estrangeiras, ainda que os dados tenham sido coletados aqui". Errado.

Onde a lei não se aplica (art. 4º)

A LGPD **não se aplica** ao tratamento de dados:

- **I** - feito por **pessoa natural** para fins **exclusivamente particulares e não econômicos** (por exemplo, a agenda de contatos pessoal no celular);
- **II** - feito para fins exclusivamente **jornalísticos e artísticos**, ou **acadêmicos** (nestes, aplicam-se os arts. 7º e 11);
- **III** - feito para fins **exclusivos** de **segurança pública**, **defesa nacional**, **segurança do Estado** ou **atividades de investigação e repressão de infrações penais**;
- **IV** - vindo de fora do país e que não seja compartilhado com agentes brasileiros nem transferido a outro país, desde que o país de origem tenha proteção adequada.

Sobre o inciso III (segurança e investigação penal):

- esse tratamento será regido por **legislação específica**, com medidas proporcionais e estritamente necessárias, observados o devido processo legal, os princípios gerais e os direitos

do titular da LGPD (§ 1º);

- é **vedado** esse tratamento por **pessoa de direito privado**, **exceto** em procedimentos **sob tutela de pessoa jurídica de direito público**, com **informe específico à autoridade nacional** (§ 2º);
- **em nenhum caso** a **totalidade** dos dados desse banco pode ser tratada por pessoa de direito privado, salvo se tiver **capital integralmente público** (§ 4º).

> **Pegadinha:** "a LGPD se aplica integralmente ao tratamento para segurança pública e investigação penal, sem necessidade de lei específica" (errado) e "empresas privadas podem fazer esse tratamento livremente, sem tutela de pessoa de direito público" (errado). A prova da Câmara de 2026 também trouxe: "a LGPD aplica-se ao tratamento para fins exclusivamente jornalísticos e de repressão a infrações penais". Errado: as duas hipóteses estão excluídas.

Definições (art. 5º)

- **Dado pessoal**: informação relacionada a **pessoa natural identificada ou identificável**. Nome, endereço, telefone, CPF, e-mail são dados pessoais **comuns**.
- **Dado pessoal sensível**: dado pessoal sobre **origem racial ou étnica**, **convicção religiosa**, **opinião política**, **filiação a sindicato** ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à **saúde** ou à **vida sexual**, dado **genético** ou **biométrico**, **quando vinculado a uma pessoa natural**. São dados que podem gerar discriminação, por isso têm regras mais rígidas.
- **Dado anonimizado**: dado relativo a titular que **não possa ser identificado**, usando meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento.
- **Anonimização**: uso de meios técnicos razoáveis pelos quais o dado **perde a possibilidade de associação**, direta ou indireta, a um indivíduo.
- **Titular**: a pessoa natural a quem os dados se referem.
- **Controlador**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, **a quem competem as decisões** referentes ao tratamento.
- **Operador**: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que **realiza o tratamento em nome do controlador**.
- **Agentes de tratamento**: o controlador e o operador.
- **Encarregado**: pessoa **indicada pelo controlador e operador** para atuar como **canal de comunicação** entre o controlador, os titulares e a ANPD.
- **Tratamento**: **toda operação** com dados pessoais (coleta, produção, recepção, classificação, uso, acesso, reprodução, transmissão, armazenamento, eliminação, comunicação, transferência etc.).
- **Consentimento**: manifestação **livre, informada e inequívoca** pela qual o titular concorda com o tratamento para uma **finalidade determinada**.
- **Bloqueio**: suspensão **temporária** de qualquer operação de tratamento, guardando o dado. **Eliminação**: exclusão do dado.
- **Uso compartilhado de dados**: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão ou tratamento compartilhado de bancos de dados entre órgãos públicos, ou entre eles e entes

privados, ou entre entes privados.

- **Relatório de impacto à proteção de dados**: documento do controlador que descreve os tratamentos que podem gerar riscos e as medidas para reduzi-los.
- **Autoridade nacional**: entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e **fiscalizar** a lei em todo o território nacional.

> **Exemplo:** a Câmara contrata empresa para hospedar e processar o cadastro de visitantes, seguindo as instruções da Casa, que define as finalidades e os meios. A **Câmara é a controladora** (decide). A **empresa é a operadora** (executa em nome da Câmara).
>
> **Pegadinha:** "o operador é a pessoa a quem competem as decisões sobre o tratamento". Errado: isso é o **controlador**.

Dado anonimizado não é dado pessoal (art. 12). Os dados anonimizados **não são considerados dados pessoais** para a LGPD, **salvo** quando a anonimização for **revertida** com meios próprios, ou quando **puder ser revertida com esforços razoáveis**. Para medir o que é razoável, consideram-se custo, tempo e tecnologia disponível.

> **Exemplo:** um setor de estudos anonimizou uma base de forma irreversível, sem possibilidade de identificar ninguém por meios razoáveis. Esses dados **deixam de ser** dados pessoais para a LGPD.

Perfil comportamental (art. 12, § 2º): também **podem ser considerados dados pessoais** aqueles usados para formar o **perfil comportamental** de determinada pessoa natural, **se identificada** (hábitos de compra, navegação etc.).

Princípios (art. 6º)

O tratamento deve observar a **boa-fé** e dez princípios:

1. **Finalidade**: tratamento para propósitos **legítimos, específicos, explícitos e informados** ao titular, sem tratamento posterior incompatível.
2. **Adequação**: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas.
3. **Necessidade**: limitação do tratamento ao **mínimo necessário** para as finalidades; dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.
4. **Livre acesso**: consulta **facilitada e gratuita** sobre a forma e a duração do tratamento e sobre a integralidade dos dados.
5. **Qualidade dos dados**: exatidão, clareza, relevância e atualização.
6. **Transparência**: informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento e os agentes, observados os segredos comercial e industrial.
7. **Segurança**: medidas técnicas e administrativas contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas.
8. **Prevenção**: medidas para **prevenir danos**.
9. **Não discriminação**: proibição de tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

10. **Responsabilização e prestação de contas**: o agente deve **demonstrar** que adotou medidas eficazes para cumprir a lei.

> **Pegadinha:** a banca troca **finalidade** e **necessidade**. Finalidade = **para quê** (propósito legítimo, específico, explícito, informado). Necessidade = **quanto** (o mínimo necessário).

Bases legais para dados comuns (art. 7º)

O tratamento de dados pessoais **só pode** ocorrer numa das hipóteses da lei. O **consentimento é apenas uma delas**:

1. **consentimento** do titular;
2. cumprimento de **obrigação legal ou regulatória** pelo controlador;
3. pela **administração pública**, para execução de **políticas públicas** previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;
4. **estudos por órgão de pesquisa**, com anonimização sempre que possível;
5. execução de **contrato** (ou procedimentos preliminares) de que o titular seja parte, a pedido dele;
6. **exercício regular de direitos** em processo judicial, administrativo ou arbitral;
7. **proteção da vida** ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
8. **tutela da saúde**, exclusivamente por profissionais ou serviços de saúde ou autoridade sanitária;
9. **interesses legítimos do controlador** ou de terceiro, salvo se prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular;
10. **proteção do crédito**.

> **Exemplo:** o departamento de pessoal da Câmara trata dados dos servidores para cumprir obrigações legais da folha de pagamento, sem pedir consentimento. O tratamento é **lícito**: a base é o cumprimento de **obrigação legal**, que dispensa consentimento.

Outras regras: dados de acesso público devem ser tratados considerando a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua divulgação; é dispensado o consentimento para dados **tornados manifestamente públicos pelo titular**; e a dispensa do consentimento **não dispensa** os demais deveres da lei (princípios e direitos do titular).

Consentimento (art. 8º)

- Deve ser dado **por escrito** ou por outro meio que demonstre a vontade do titular; se for por escrito em contrato, deve vir em **cláusula destacada**.
- **Cabe ao controlador o ônus da prova** de que o consentimento foi obtido conforme a lei.
- É vedado tratar dados com **vício de consentimento**.
- O consentimento deve referir-se a **finalidades determinadas**; **autorizações genéricas são nulas**.
- **Revogação**: o consentimento pode ser **revogado a qualquer momento**, por **manifestação expressa** do titular, por **procedimento gratuito e facilitado**. Os tratamentos feitos antes, com

base no consentimento anterior, ficam **ratificados** enquanto não houver **requerimento de eliminação**.

- Quem obteve consentimento e precisa compartilhar os dados com outros controladores deve obter **consentimento específico** para isso (art. 7º, § 5º), salvo hipóteses de dispensa.

Dados sensíveis (art. 11)

Para dados sensíveis, a lista de hipóteses é **própria e mais fechada**:

- **com consentimento**: o titular ou seu responsável legal consente de forma **específica e destacada**, para **finalidades específicas**;
- **sem consentimento**, quando **indispensável** para: cumprimento de **obrigação legal ou regulatória**; **políticas públicas** previstas em leis ou regulamentos (tratamento compartilhado pela administração); **estudos por órgão de pesquisa**; **exercício regular de direitos**, inclusive em contrato e processo; **proteção da vida**; **tutela da saúde** por profissionais ou serviços de saúde; **prevenção à fraude e segurança do titular** em processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

O que **não está** na lista dos sensíveis: **legítimo interesse do controlador** e **proteção do crédito**. Essas duas bases só valem para dados **comuns**.

> **Pegadinha:** "a LGPD admite o interesse legítimo do controlador como base para dados sensíveis, respeitados os direitos do titular" ou "legítimo interesse e proteção do crédito autorizam tratar dados sensíveis sem consentimento". Errado.

Quando órgãos públicos tratam dados sensíveis sem consentimento por obrigação legal ou política pública, devem dar **publicidade** a essa dispensa (art. 11, § 2º). É vedado às operadoras de planos de saúde usar dados de saúde para **seleção de riscos** (§ 5º).

Dados de crianças e adolescentes (art. 14)

O tratamento deve ser feito no **melhor interesse** da criança e do adolescente.

- Dados de **crianças**: exigem **consentimento específico e em destaque** dado por **pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal** (§ 1º). Não precisa dos dois pais, e o responsável legal (um tutor, por exemplo) também pode consentir.
- **Sem consentimento**, podem ser coletados dados de criança quando a coleta for necessária para **contatar os pais ou o responsável**, usados **uma única vez e sem armazenamento**, ou para sua **proteção**; **em nenhum caso** podem ser repassados a terceiro sem o consentimento (§ 3º).
- O controlador deve fazer **esforços razoáveis** para verificar que o consentimento foi dado pelo responsável (§ 5º).
- Não se pode condicionar a participação da criança em jogos e aplicativos ao fornecimento de dados além dos estritamente necessários (§ 4º).

Término do tratamento (arts. 15 e 16)

O tratamento **termina** quando (art. 15):

1. a **finalidade foi alcançada** ou os dados deixaram de ser necessários;
2. acaba o **período de tratamento**;
3. o **titular comunica**, inclusive revogando o consentimento, resguardado o interesse público;
4. a **autoridade nacional determina**, por violação da lei.

Depois do término, os dados são **eliminados**, mas a lei **autoriza a conservação** para (art. 16):

- **cumprimento de obrigação legal ou regulatória** pelo controlador;
- **estudo por órgão de pesquisa**, com anonimização sempre que possível;
- **transferência a terceiro**, respeitados os requisitos da lei;
- **uso exclusivo do controlador**, vedado acesso por terceiro, **desde que anonimizados**.

> **Pegadinha:** "terminado o tratamento, os dados serão sempre eliminados, sem exceção, vedada a conservação para cumprir obrigação legal". Errado.

Direitos do titular (arts. 17 a 20)

O titular pode obter do controlador, **a qualquer momento e mediante requisição** (art. 18):

1. **confirmação da existência** de tratamento;
2. **acesso** aos dados;
3. **correção** de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
4. **anonimização, bloqueio ou eliminação** de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade;
5. **portabilidade** dos dados a outro fornecedor, mediante **requisição expressa**, conforme regulamentação da ANPD;
6. **eliminação** dos dados tratados com consentimento (salvo as hipóteses de conservação do art. 16);
7. informação sobre as entidades com quem o controlador **compartilhou** dados;
8. informação sobre a possibilidade de **não consentir** e as consequências;
9. **revogação do consentimento**.

A portabilidade é **direito do titular**; não depende de autorização judicial. O requerimento é atendido **sem custos** para o titular. O titular pode **peticionar contra o controlador perante a ANPD** (e também perante os órgãos de defesa do consumidor).

Prazos de confirmação e acesso (art. 19):

- em **formato simplificado**: **imediatamente**;
- por **declaração clara e completa** (origem dos dados, inexistência de registro, critérios usados e finalidade): em até **15 (quinze) dias**, contados do **requerimento** do titular.

As informações podem ser fornecidas, a critério do titular, por meio eletrônico ou impresso.

Decisões automatizadas (art. 20). O titular pode pedir a **revisão** de decisões tomadas **unicamente** com base em tratamento automatizado que afetem seus interesses (perfil pessoal, profissional, de

consumo, de crédito). O controlador deve informar os **critérios e procedimentos** usados, observados os segredos comercial e industrial. Se ele **se recusar invocando segredo comercial e industrial**, a **ANPD pode realizar auditoria** para verificar aspectos **discriminatórios**. O segredo não blinda o controlador.

Tratamento de dados pelo Poder Público (arts. 23 a 32)

Finalidade pública (art. 23). As pessoas jurídicas de direito público (as mesmas da LAI) tratam dados para atender à sua **finalidade pública**, na persecução do **interesse público**, para **executar competências legais** ou cumprir **atribuições legais** do serviço público, desde que:

- **informem** as hipóteses em que tratam dados, com informações claras e atualizadas sobre previsão legal, finalidade, procedimentos e práticas, em veículos de fácil acesso, **preferencialmente em seus sítios eletrônicos**; e
- **indiquem um encarregado**.

A LGPD **não dispensa** os órgãos de instituir as autoridades exigidas pela LAI. Os prazos e procedimentos para o titular exercer seus direitos perante o Poder Público seguem a legislação específica, em especial a Lei do **Habeas Data**, a **Lei 9.784/1999** e a **LAI**. Cartórios (serviços notariais e de registro) recebem o mesmo tratamento do Poder Público.

Estatais (art. 24). Empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em **regime de concorrência** (art. 173 da CF) têm o **mesmo tratamento das empresas privadas**. Só recebem o tratamento do Poder Público **quando estiverem operacionalizando políticas públicas**, no âmbito da execução delas.

> **Pegadinha:** "estatais em concorrência têm o mesmo tratamento do Poder Público, mesmo fora da execução de políticas públicas". Errado.

Interoperabilidade (art. 25). Os dados devem ser mantidos em **formato interoperável e estruturado** para o uso compartilhado, visando a políticas públicas, prestação de serviços, **descentralização** da atividade pública e acesso do público às informações.

Uso compartilhado entre órgãos (art. 26, caput). O uso compartilhado de dados pelo Poder Público deve atender a **finalidades específicas** de execução de **políticas públicas** e **atribuição legal**, respeitados os princípios do art. 6º. Portanto, a LGPD **permite** que órgãos públicos compartilhem dados para executar políticas públicas.

> **Exemplo:** um Ministério compartilha dados de beneficiários com outro para uma política de combate à desnutrição, observadas as exigências legais. É lícito.

Transferência a entidades privadas (art. 26, § 1º). É **vedado** ao Poder Público transferir a entidades privadas dados de suas bases, **exceto**:

- em **execução descentralizada de atividade pública** que exija a transferência, só para esse fim específico;
- quando os dados forem **acessíveis publicamente**;

- quando houver **previsão legal** ou a transferência for **respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres** (que devem ser comunicados à ANPD);
- quando a transferência visar **exclusivamente à prevenção de fraudes** e irregularidades ou à **segurança e integridade do titular**, vedado outro uso.

> **Exemplo:** sem previsão legal, contrato ou convênio, a Câmara repassa a base de visitantes a uma empresa de marketing. A transferência é **ilícita**. Dados em poder do Poder Público **não são públicos** para qualquer fim.

Comunicação a pessoa privada (art. 27). A comunicação ou o uso compartilhado de dados de pessoa de direito público a pessoa de direito privado será **informada à ANPD** e dependerá de **consentimento** do titular, **exceto** nas hipóteses de dispensa de consentimento da lei, nos casos de uso compartilhado com publicidade (art. 23, I) e nas exceções do art. 26, § 1º.

A ANPD pode pedir aos órgãos públicos informações sobre o tratamento, enviar informe com medidas para cessar violações e pedir a publicação de **relatórios de impacto** (arts. 29 a 32).

Transferência internacional (art. 33)

A transferência de dados para outro país ou organismo internacional **só é permitida** em casos previstos, entre eles:

- para países ou organismos com **grau de proteção adequado** ao da LGPD;
- quando o controlador **oferecer e comprovar garantias**, como **cláusulas contratuais específicas**, **cláusulas-padrão contratuais**, **normas corporativas globais**, **selos, certificados e códigos de conduta**;
- para **cooperação jurídica internacional** entre órgãos de inteligência, investigação e persecução;
- para **proteção da vida** do titular ou de terceiro;
- quando a **ANPD autorizar**;
- por compromisso em **acordo de cooperação internacional**;
- para execução de **política pública** ou atribuição legal do serviço público, com publicidade;
- com **consentimento específico e em destaque** do titular, informado do caráter internacional;
- nas hipóteses de obrigação legal, contrato e exercício de direitos (art. 7º, II, V e VI).

Agentes de tratamento e encarregado (arts. 37 a 41)

- Controlador e operador devem **manter registro** das operações de tratamento, especialmente quando baseadas no legítimo interesse (art. 37).
- A ANPD pode determinar ao controlador que elabore **relatório de impacto** (art. 38).
- O **operador** trata os dados **segundo as instruções do controlador**, que verifica o cumprimento (art. 39).

Encarregado (art. 41). O **controlador deve indicar** um encarregado. A **identidade e as informações de contato** do encarregado devem ser **divulgadas publicamente**, de forma clara e objetiva, **preferencialmente no sítio eletrônico** do controlador. Não ficam em sigilo.

Atividades do encarregado:

1. **aceitar reclamações e comunicações dos titulares**, prestar esclarecimentos e adotar providências;
2. **receber comunicações da autoridade nacional** e adotar providências;
3. **orientar** funcionários e contratados sobre as práticas de proteção de dados;
4. executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou por normas complementares.

O encarregado é **indicado pela organização** (controlador). **Não** é designado pela ANPD e **não** fiscaliza nem aplica sanções: isso é papel da ANPD.

> **Exemplo:** a Câmara indica um encarregado e publica no seu site o nome e o contato dele. Ele recebe reclamações de visitantes e servidores e as comunicações da ANPD. A conduta atende à LGPD.

Responsabilidade e ressarcimento (arts. 42 a 45)

O controlador ou o operador que, ao tratar dados, causar dano **patrimonial ou moral, individual ou coletivo**, em violação à lei, deve **repará-lo** (art. 42).

- O **operador responde solidariamente** quando **descumprir** as obrigações da lei ou **não seguir as instruções lícitas** do controlador; nesse caso, **equipara-se ao controlador** (§ 1º, I).
- Os **controladores diretamente envolvidos** no tratamento que causou dano respondem **solidariamente** (§ 1º, II).
- **Inversão do ônus da prova** (§ 2º): o juiz **poderá** inverter o ônus a favor do titular quando, **a seu juízo**, a alegação for **verossímil**, houver **hipossuficiência** para produzir prova, ou a prova for **excessivamente onerosa** ao titular. **Não é automática**.
- Ações por danos coletivos podem ser propostas coletivamente; quem repara o dano tem **direito de regresso** contra os demais responsáveis.

Os agentes **só não são responsabilizados** quando provarem que **não realizaram** o tratamento, que **não houve violação** da lei, ou que o dano decorre de **culpa exclusiva** do titular ou de terceiro (art. 43). Nas relações de consumo, valem as regras de responsabilidade do CDC (art. 45).

Segurança e incidentes (arts. 46 a 49)

Os agentes devem adotar **medidas de segurança, técnicas e administrativas**, desde a **concepção** do produto ou serviço até a execução (art. 46). O dever de segurança continua **mesmo após o término** do tratamento (art. 47).

Incidente de segurança (art. 48). O controlador deve **comunicar à ANPD e ao titular** a ocorrência de incidente que possa acarretar **risco ou dano relevante** aos titulares. A comunicação é feita em **prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional**, e deve mencionar, no mínimo: a natureza dos dados afetados, os titulares envolvidos, as medidas de segurança usadas, os riscos, **os motivos da demora** (se não foi imediata) e as medidas para reverter ou mitigar o prejuízo. A ANPD pode determinar **ampla divulgação** do fato e medidas para reverter os efeitos.

Sanções administrativas (art. 52)

Aplicadas **pela ANPD** (com exclusividade, art. 55-K), após procedimento com **ampla defesa**, de forma **gradativa, isolada ou cumulativa**:

1. **advertência**, com prazo para medidas corretivas;
2. **multa simples** de até **2% do faturamento** da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado **no Brasil** no último exercício, **excluídos os tributos**, **limitada a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração**;
3. **multa diária**, observado o mesmo limite total;
4. **publicização** da infração, depois de apurada e confirmada;
5. **bloqueio** dos dados até a regularização;
6. **eliminação** dos dados;
7. **suspensão parcial do funcionamento do banco de dados** por até **6 meses, prorrogável por igual período**;
8. **suspensão do exercício da atividade de tratamento** por até **6 meses, prorrogável por igual período**;
9. **proibição parcial ou total** de atividades de tratamento.

Pontos de prova:

- As três sanções mais graves (suspensão do banco, suspensão da atividade, proibição) só vêm **depois de já aplicada ao menos uma** das sanções de multa, publicização, bloqueio ou eliminação no mesmo caso (§ 6º).
- **Órgãos e entidades públicos** podem receber advertência, publicização, bloqueio, eliminação, suspensões e proibição, **mas não multa** (§ 3º), sem prejuízo da Lei 8.112, da Lei de Improbidade e da LAI.
- Critérios de dosimetria: gravidade, **boa-fé**, vantagem obtida, condição econômica, **reincidência**, grau do dano, **cooperação**, boas práticas, pronta correção, proporcionalidade (§ 1º).
- O dinheiro das multas vai para o **Fundo de Defesa de Direitos Difusos** (§ 5º).
- As sanções da LGPD **não substituem** as do CDC e de outras leis (§ 2º).

> **Pegadinha:** "multa de até 10% do faturamento, limitada a R$ 100 milhões" (errado: 2% e R$ 50 milhões) e "as sanções se limitam à advertência e à multa" (errado: há publicização, bloqueio, eliminação, suspensão e proibição).

A ANPD (arts. 55-A a 55-K)

Natureza jurídica. Na redação original da LGPD, a autoridade nacional era **órgão da administração direta**, integrante da **Presidência da República**, sem personalidade jurídica própria. A **Lei 14.460/2022** a transformou em **autarquia de natureza especial**. Hoje o art. 55-A a designa **Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**:

- **autarquia de natureza especial**, vinculada ao **Ministério da Justiça e Segurança Pública** (vinculação, não subordinação hierárquica);
- dotada de **autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira**;
- com **patrimônio próprio**, **sede e foro no Distrito Federal**;
- nos termos da **Lei 13.848/2019** (lei das agências reguladoras).

> **Pegadinha:** "a ANPD continua sendo órgão da Presidência, sem personalidade jurídica" ou "é órgão da administração direta, subordinado ao Ministro da Justiça, sem autonomia decisória". Errado.

Estrutura (art. 55-C): Conselho Diretor (órgão máximo de direção), Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, Corregedoria, Ouvidoria e unidades administrativas e especializadas.

Conselho Diretor (art. 55-D):

- **5 (cinco) diretores**, incluído o Diretor-Presidente;
- **escolhidos e nomeados pelo Presidente da República**, **após aprovação do Senado Federal**;
- **mandato de 4 (quatro) anos**;
- só perdem o cargo por **renúncia**, **condenação judicial transitada em julgado** ou **demissão** em processo administrativo disciplinar (art. 55-E).

Competências (art. 55-J), entre outras: zelar pela proteção dos dados; elaborar diretrizes da política nacional; **fiscalizar e aplicar sanções** em caso de tratamento em descumprimento à lei, por processo com contraditório, ampla defesa e recurso; **apreciar petições** de titulares contra controladores (depois de reclamação não resolvida pelo controlador); fazer **auditorias**, inclusive no Poder Público; editar regulamentos; celebrar compromissos com agentes de tratamento; garantir tratamento de dados de **idosos** de forma simples e acessível. Seus regulamentos devem ser precedidos de **consulta e audiência públicas** e de **análise de impacto regulatório**.

A **aplicação das sanções** da LGPD compete **exclusivamente à ANPD**, e suas competências prevalecem, em proteção de dados, sobre as de outros órgãos (art. 55-K).

Quadros para memorizar

Onde a LGPD se aplica

Aplica-se	Não se aplica
setor público e privado	pessoa natural, fins exclusivamente particulares e não econômicos
qualquer meio, inclusive digital	fins exclusivamente jornalísticos e artísticos
empresa estrangeira que trata dados coletados no Brasil	fins acadêmicos (salvo arts. 7º e 11)
oferta de bens ou serviços a quem está no Brasil	segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão penal (lei específica)

Controlador, operador, encarregado

Figura	Papel	Quem indica
Controlador	**decide** sobre o tratamento	—
Operador	**executa** o tratamento em nome do controlador	contratado pelo controlador
Encarregado	**canal de comunicação** com titulares e ANPD	indicado pelo controlador (e operador); contato público
ANPD	fiscaliza e **aplica sanções**	autarquia especial

Bases legais: comuns x sensíveis

Base	Dado comum (art. 7º)	Dado sensível (art. 11)
Consentimento	sim	sim, **específico e destacado**
Obrigação legal ou regulatória	sim	sim
Políticas públicas	sim	sim
Órgão de pesquisa	sim	sim
Contrato / exercício de direitos	sim	sim (exercício de direitos, inclusive em contrato)
Proteção da vida; tutela da saúde	sim	sim
Prevenção à fraude na autenticação de cadastro	não listada	sim
Legítimo interesse	sim	**não**
Proteção do crédito	sim	**não**

Números da LGPD

Regra	Número
Declaração completa de acesso aos dados	até **15 dias** do requerimento
Acesso em formato simplificado	**imediato**
Multa simples	até **2%** do faturamento no Brasil, sem tributos, máximo **R$ 50 milhões** por infração
Suspensão do banco de dados ou da atividade	até **6 meses**, prorrogável por igual período
Conselho Diretor da ANPD	**5** diretores, mandato de **4 anos**, nomeação pelo Presidente após **aprovação do Senado**
Comunicação de incidente	**prazo razoável**, definido pela ANPD

Finalidade x necessidade

Princípio	Ideia
Finalidade	propósito legítimo, específico, explícito e informado
Adequação	compatível com a finalidade informada
Necessidade	mínimo necessário para a finalidade

Poder Público e entidades privadas

Situação	Regra
Compartilhamento entre órgãos públicos	permitido para finalidades específicas de políticas públicas e atribuição legal
Transferência a entidade privada	**vedada, salvo**: execução descentralizada, dados públicos, lei ou contrato/convênio, prevenção de fraude ou segurança do titular
Comunicação a pessoa privada	informar à ANPD; consentimento, salvo exceções
Estatal em concorrência	tratada como empresa privada
Estatal executando política pública	tratada como Poder Público
Multa a órgão público	**não** cabe; as demais sanções cabem

Lei seca que cai

Alcance territorial:

> **Lei seca:** Art. 3º. Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento (...) **independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados**, desde que: (...) III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido **coletados no território nacional**. § 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo **titular nele se encontre no momento da coleta**.

Exclusões:

> **Lei seca:** Art. 4º. Esta Lei **não se aplica** ao tratamento de dados pessoais: I - realizado por pessoa natural para fins **exclusivamente particulares e não econômicos**; II - realizado para fins exclusivamente: a) **jornalístico e artísticos** (...); III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de investigação e repressão de infrações penais (...)

Empresa privada e segurança pública:

> **Lei seca:** Art. 4º, § 2º. **É vedado** o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo **por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público**, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional (...)

Dado sensível:

> **Lei seca:** Art. 5º, II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre **origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato** ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à **saúde ou à vida sexual**, dado **genético ou biométrico**, quando vinculado a uma pessoa natural;

Controlador e operador:

> **Lei seca:** Art. 5º, VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, **a quem competem as decisões** referentes ao tratamento de dados pessoais; VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que **realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador**;

Finalidade e necessidade:

> **Lei seca:** Art. 6º, I - **finalidade**: realização do tratamento para propósitos **legítimos, específicos, explícitos e informados** ao titular (...); III - **necessidade**: limitação do tratamento ao **mínimo necessário** para a realização de suas finalidades (...)

Consentimento:

> **Lei seca:** Art. 8º, § 2º. **Cabe ao controlador o ônus da prova** de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei. (...) § 4º (...) as **autorizações genéricas** para o tratamento de dados pessoais **serão nulas**. § 5º O consentimento pode ser **revogado a qualquer momento** mediante manifestação expressa do titular, por **procedimento gratuito e facilitado**, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação (...)

Anonimizados:

> **Lei seca:** Art. 12. Os dados anonimizados **não serão considerados dados pessoais** para os fins desta Lei, **salvo** quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido (...) ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. (...) § 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais (...) aqueles utilizados para formação do **perfil comportamental** de determinada pessoa natural, se identificada.

Crianças:

> **Lei seca:** Art. 14, § 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por **pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal**.

Conservação após o término:

> **Lei seca:** Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento (...), **autorizada a conservação** para as seguintes finalidades: I - **cumprimento de obrigação legal ou regulatória** pelo controlador; (...)

Prazo de 15 dias:

> **Lei seca:** Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados (...): I - em formato simplificado, **imediatamente**; ou II - por meio de declaração clara e completa (...), fornecida no prazo de **até 15 (quinze) dias**, contado da data do requerimento do titular.

Auditoria diante do segredo:

> **Lei seca:** Art. 20, § 2º. Em caso de não oferecimento de informações (...) baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional **poderá realizar auditoria** para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

Poder Público:

> **Lei seca:** Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público (...) deverá ser realizado para o atendimento de sua **finalidade pública**, na persecução do interesse público (...), desde que: I - sejam informadas as hipóteses (...), **preferencialmente em seus sítios eletrônicos**; (...) III - seja **indicado um encarregado** (...)

Estatais em concorrência:

> **Lei seca:** Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em **regime de concorrência** (...) terão o **mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares** (...). Parágrafo único. (...) **quando estiverem operacionalizando políticas públicas** (...) terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público (...)

Transferência a entidades privadas:

> **Lei seca:** Art. 26, § 1º. **É vedado** ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, **exceto**: I - em casos de execução descentralizada de atividade pública (...); III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente (...); IV - quando houver **previsão legal** ou a transferência for respaldada em **contratos, convênios** ou instrumentos congêneres; ou V - (...) prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular (...)

Encarregado com contato público:

> **Lei seca:** Art. 41, § 1º. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser **divulgadas publicamente**, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

Operador responde solidariamente:

> **Lei seca:** Art. 42, § 1º, I - o operador **responde solidariamente** pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando **não tiver seguido as instruções lícitas do controlador**, hipótese em que o operador **equipara-se ao controlador** (...)

Inversão do ônus não é automática:

> **Lei seca:** Art. 42, § 2º. O juiz, no processo civil, **poderá** inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for **verossímil** a alegação, houver **hipossuficiência** para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

Incidente:

> **Lei seca:** Art. 48. O controlador deverá **comunicar à autoridade nacional e ao titular** a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. § 1º A comunicação será feita em **prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional** (...)

Multa:

> **Lei seca:** Art. 52, II - multa simples, de **até 2% (dois por cento) do faturamento** da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, **excluídos os tributos**, limitada, no total, a **R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração**;

ANPD:

> **Lei seca:** Art. 55-A. Fica criada a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), **autarquia de natureza especial** vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dotada de **autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira**, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal, nos termos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

Conselho Diretor:

> **Lei seca:** Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de **5 (cinco) diretores**, incluído o Diretor-Presidente. § 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo **Presidente da República** e por ele nomeados, **após aprovação pelo Senado Federal** (...). § 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de **4 (quatro) anos**.

Pegadinhas da banca

- **"A LGPD não alcança empresas estrangeiras, ainda que os dados tenham sido coletados no Brasil."** Errado.
- **"A LGPD se aplica integralmente à agenda pessoal de contatos."** Errado: uso particular e não econômico está fora.
- **"A LGPD se aplica ao tratamento para fins exclusivamente jornalísticos e de repressão penal."** Errado: ambos excluídos.
- **"Segurança pública e investigação penal seguem a LGPD integralmente, sem lei específica."** Errado.
- **"Empresas privadas podem tratar dados de segurança pública livremente."** Errado: só sob tutela de pessoa jurídica de direito público, com informe à ANPD.
- **"Dado sensível é qualquer dado pessoal, como nome, endereço e telefone."** Errado: esses são dados comuns; sensível é o do rol especial.
- **"Dados anonimizados de forma irreversível continuam sendo dados pessoais."** Errado.
- **"O operador é quem toma as decisões sobre o tratamento."** Errado: é o controlador.
- **"O encarregado é designado pela ANPD para fiscalizar e aplicar sanções."** Errado: é indicado pelo controlador e serve de canal de comunicação.
- **"A identidade e o contato do encarregado ficam em sigilo."** Errado: são divulgados publicamente.
- **Finalidade e necessidade trocadas.**
- **"O consentimento é a única base legal."** Errado: há dez hipóteses no art. 7º (obrigação legal, por exemplo).
- **"Legítimo interesse e proteção do crédito autorizam tratar dados sensíveis sem consentimento."** Errado.
- **"Dados de crianças exigem o consentimento de ambos os pais, não valendo o do responsável legal."** Errado: basta um dos pais ou o responsável legal.
- **"Terminado o tratamento, os dados são sempre eliminados, sem exceção."** Errado: podem ser conservados para obrigação legal, pesquisa, transferência a terceiro ou uso exclusivo anonimizado.
- **"A portabilidade não é direito do titular e depende de autorização judicial."** Errado.
- **"Invocando segredo comercial, o controlador fica livre de qualquer verificação da ANPD."** Errado: a ANPD pode fazer auditoria.
- **"Estatais em concorrência são tratadas como Poder Público mesmo fora de políticas públicas."** Errado.
- **"Dados em poder do Poder Público são públicos e podem ser repassados livremente a entidades privadas."** Errado.
- **"A inversão do ônus da prova é automática."** Errado: depende de verossimilhança, hipossuficiência ou prova excessivamente onerosa, a juízo do juiz.
- **"Multa de até 10% do faturamento, limitada a R$ 100 milhões."** Errado: 2% e R$ 50 milhões.

- **"As sanções se limitam a advertência e multa."** Errado.
- **"A ANPD é órgão da Presidência, sem personalidade jurídica"** ou **"órgão da administração direta, subordinado ao Ministro da Justiça"**. Errado: autarquia de natureza especial, vinculada ao MJSP, com autonomia.
- **"O Conselho Diretor tem 3 diretores, escolhidos pelo Ministro da Justiça, mandato de 2 anos, sem aprovação do Senado."** Errado: 5 diretores, Presidente da República, aprovação do Senado, 4 anos.

Itens comentados

- **Item:** Situação hipotética: O Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados trata dados pessoais de servidores para cumprir obrigações legais relativas à folha de pagamento, sem colher o consentimento deles. Assertiva: Nessa situação, o tratamento é ilegal, pois o consentimento do titular é a única base legal que autoriza o tratamento de dados pessoais na LGPD. **Errado.** O cumprimento de obrigação legal ou regulatória é base legal própria (art. 7º, II), que dispensa o consentimento.
- **Item:** Na disciplina dos dados pessoais sensíveis, a LGPD admite o interesse legítimo do controlador como base legal apta a autorizar o tratamento, desde que respeitados os direitos e as liberdades fundamentais do titular. **Errado.** O art. 11 tem lista própria para dados sensíveis, e o legítimo interesse não está nela.
- **Item:** Situação hipotética: A Câmara dos Deputados contratou empresa para hospedar e processar os dados do cadastro de visitantes, seguindo as instruções da Casa, que define as finalidades e os meios desse tratamento. Assertiva: Nessa situação, a empresa é o operador, pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. **Errado.** A empresa é operadora, mas a definição dada é a do controlador. Quem decide é a Câmara.
- **Item:** Situação hipotética: Um setor de estudos da Câmara dos Deputados submeteu uma base de dados a processo de anonimização irreversível, de modo que nenhum titular pode ser identificado por meios razoáveis. Assertiva: Nessa situação, os dados anonimizados continuam a ser considerados dados pessoais para todos os efeitos da LGPD. **Errado.** Dados anonimizados de forma irreversível não são dados pessoais (art. 12).
- **Item:** A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que os dados tenham sido coletados no território nacional, considerando-se como tal aqueles cujo titular nele se encontre no momento da coleta. **Certo.** É o art. 3º, III e § 1º.
- **Item:** O tratamento de dados pessoais de crianças exige o consentimento específico e em destaque de ambos os pais, não sendo admitido o consentimento de responsável legal que não seja genitor. **Errado.** Basta o consentimento de pelo menos um dos pais ou do responsável legal (art. 14, § 1º).
- **Item:** Terminado o tratamento, os dados pessoais serão sempre eliminados pelo controlador, sem exceção, sendo vedada a sua conservação para cumprimento de obrigação legal ou

regulatória. **Errado.** O art. 16 autoriza a conservação, entre outros casos, para cumprir obrigação legal ou regulatória.

- **Item:** O titular dos dados pode requisitar a confirmação de existência ou o acesso a seus dados pessoais por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, fornecida no prazo de até quinze dias, contado da data do requerimento. **Certo.** É o art. 19, II. O formato simplificado é imediato.
- **Item:** As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao art. 173 da Constituição Federal, terão, na LGPD, o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público, mesmo fora da operacionalização de políticas públicas. **Errado.** Em concorrência, são tratadas como empresas privadas; só recebem o tratamento do Poder Público ao executar políticas públicas (art. 24).
- **Item:** Na ação de reparação por dano decorrente de violação à LGPD, a inversão do ônus da prova a favor do titular dos dados é automática, independentemente de verossimilhança da alegação ou de hipossuficiência para a produção de prova. **Errado.** O juiz "poderá" inverter, se a alegação for verossímil, houver hipossuficiência ou a prova for excessivamente onerosa (art. 42, § 2º).
- **Item:** Segundo a LGPD, a identidade e as informações de contato do encarregado devem ser mantidas em sigilo pelo controlador, sendo comunicadas somente à autoridade nacional. **Errado.** Devem ser divulgadas publicamente, preferencialmente no site do controlador (art. 41, § 1º).
- **Item:** Entre as sanções da LGPD está a multa simples de até 10% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado no último exercício, limitada, no total, a R$ 100 milhões por infração. **Errado.** O limite é de 2% do faturamento, sem tributos, e de R$ 50 milhões por infração (art. 52, II).
- **Item:** O Conselho Diretor da ANPD é composto de três diretores, incluído o Diretor-Presidente, escolhidos pelo Ministro da Justiça e nomeados com mandato de dois anos, sem necessidade de aprovação pelo Senado Federal. **Errado.** São 5 diretores, escolhidos e nomeados pelo Presidente da República após aprovação do Senado, com mandato de 4 anos (art. 55-D).
- **Item:** A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e para fins exclusivos de atividades de repressão a infrações penais. **Errado.** As duas hipóteses estão expressamente excluídas da LGPD (art. 4º, II, "a", e III, "d").
- **Item:** A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autarquia de natureza especial dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, possui competência sancionatória em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação. **Certo.** É o art. 55-A combinado com o art. 55-J, IV.

Resumo para revisar

- LGPD (Lei 13.709/2018): dados pessoais, inclusive digitais, por pessoa natural ou jurídica, pública ou privada; normas gerais de interesse nacional. Proteção de dados é direito fundamental (CF, art. 5º, LXXIX, EC 115/2022); legislar sobre o tema é privativo da União.
- Aplica-se independentemente do meio, da sede ou do local dos dados, se o tratamento ocorre no Brasil, visa a pessoas no Brasil ou os dados foram coletados aqui (titular aqui no momento da coleta).
- Não se aplica: uso pessoal não econômico; jornalístico e artístico; acadêmico (com ressalvas); segurança pública, defesa, segurança do Estado, investigação e repressão penal (lei específica; privados só sob tutela pública, com informe à ANPD).
- Dado pessoal: pessoa natural identificada ou identificável. Sensível: raça ou etnia, religião, opinião política, sindicato, saúde, vida sexual, genético, biométrico.
- Anonimizado irreversível não é dado pessoal; perfil comportamental de pessoa identificada pode ser.
- Controlador decide; operador executa em nome do controlador; encarregado é o canal de comunicação, indicado pelo controlador, com contato público.
- Princípios: finalidade (para quê), adequação, necessidade (mínimo), livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização.
- Dez bases legais para dados comuns; consentimento é uma delas. Obrigação legal dispensa consentimento.
- Sensíveis: consentimento específico e destacado ou lista fechada; **sem** legítimo interesse e **sem** proteção do crédito.
- Consentimento: ônus da prova do controlador; autorizações genéricas nulas; revogável a qualquer momento, gratuitamente, ratificado o passado.
- Crianças: consentimento de pelo menos um dos pais ou do responsável; exceção para contatar os pais (uma vez, sem armazenar) ou proteger a criança, sem repasse a terceiros.
- Término: finalidade alcançada, fim do período, pedido do titular, ordem da ANPD. Conservação permitida para obrigação legal, pesquisa, transferência a terceiro, uso exclusivo anonimizado.
- Direitos (art. 18): confirmação, acesso, correção, anonimização/bloqueio/eliminação, portabilidade, eliminação, informação sobre compartilhamento e sobre não consentir, revogação. Sem custo.
- Acesso: simplificado imediato; declaração completa em até **15 dias**.
- Decisão automatizada: direito à revisão; segredo comercial não impede auditoria da ANPD.
- Poder Público: finalidade pública, informar as hipóteses (de preferência no site), indicar encarregado. Compartilhamento entre órgãos para políticas públicas é permitido.
- Transferência a privados: vedada, salvo execução descentralizada, dados públicos, lei ou contrato/convênio, prevenção de fraudes ou segurança do titular. Marketing sem respaldo é ilícito.
- Estatais em concorrência = empresa privada; executando política pública = Poder Público.

- Transferência internacional: país adequado, garantias (cláusulas-padrão, normas corporativas, selos), cooperação, vida, ANPD, consentimento específico etc.
- Operador responde solidariamente se descumpre a lei ou as instruções lícitas do controlador. Inversão do ônus: possível, não automática.
- Incidente relevante: comunicar à ANPD e ao titular em prazo razoável definido pela ANPD.
- Sanções: advertência; multa até **2%** (máx. **R$ 50 milhões** por infração); multa diária; publicização; bloqueio; eliminação; suspensões por até **6 meses** prorrogáveis; proibição. Órgão público não leva multa.
- ANPD: autarquia de natureza especial (Lei 14.460/2022), vinculada ao MJSP, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira; aplica sanções com exclusividade.
- Conselho Diretor: **5** diretores, nomeados pelo Presidente após aprovação do **Senado**, mandato de **4 anos**.

TEMA 14 DE 21

Extinção, nulidades e revogação

138 perguntas no app · Ato administrativo

O que cai

O edital pede "extinção, nulidades e revogação" do ato administrativo. As perguntas giram em torno de cinco blocos:

- **Formas de extinção**: natural (cumprimento dos efeitos, fim do prazo), subjetiva e objetiva, renúncia e recusa, cassação, caducidade, contraposição, anulação e revogação. A banca troca os nomes: dá a definição de cassação e chama de caducidade, ou a de contraposição e chama de cassação.
- **Anulação x revogação**: fundamento (ilegalidade x conveniência), quem pode (Administração e Judiciário x só a Administração), efeitos (*ex tunc* x *ex nunc*), dever x faculdade. Lei 9.784/1999, art. 53, e Súmulas 346 e 473 do STF.
- **Limites da revogação**: atos vinculados, consumados, que geraram direito adquirido, sancionatórios, preclusos, complexos; competência para revogar; indenização.
- **Nulidades e convalidação**: teoria monista x dualista, vícios sanáveis (competência e forma) e insanáveis (motivo, finalidade, objeto), requisitos do art. 55 da Lei 9.784, ratificação, reforma e conversão, efeitos retroativos da convalidação.
- **Decadência e segurança jurídica**: prazo de **cinco anos** do art. 54 da Lei 9.784, salvo má-fé; contraditório antes de anular; modulação; manutenção de ato ilegal antigo em nome da boa-fé.

Entenda o tema

Como um ato administrativo deixa de existir

O ato administrativo nasce, produz efeitos e, um dia, sai do mundo jurídico. A doutrina (sistematização de Celso Antônio Bandeira de Mello, seguida por Di Pietro e Carvalho Filho) reúne as formas de extinção em quatro grupos:

1. **Extinção natural:** o ato cumpre o que tinha de cumprir.
2. **Desaparecimento do sujeito ou do objeto:** extinção subjetiva e objetiva.
3. **Vontade do beneficiário:** renúncia e recusa.
4. **Retirada pela Administração:** cassação, caducidade, contraposição, anulação e revogação.

Extinção natural

O ato se extingue **naturalmente** quando **esgota seus efeitos** ou quando **termina o prazo** nele fixado. A licença para capacitação de três meses termina com o fim dos três meses; a autorização

para fechar uma rua num dia termina naquele dia. Ninguém precisa editar outro ato para isso.

> **Atenção:** o ato que já **exauriu** seus efeitos (ato consumado) não pode mais ser **revogado**: não há o que retirar. Exemplo: a servidora fez a licença para capacitação de três meses e voltou ao trabalho; a nova Mesa não pode "revogar" a licença.

Extinção subjetiva e objetiva

- **Extinção subjetiva:** desaparece o **sujeito** beneficiário do ato. Exemplo: o **falecimento** do servidor extingue os efeitos da nomeação; a morte do permissionário extingue a permissão pessoal.
- **Extinção objetiva:** desaparece o **objeto** sobre o qual o ato incidia. Exemplo: o Município autorizou a reforma de um prédio histórico, e antes da obra o prédio desabou e foi demolido. A autorização se extingue porque o objeto sumiu.

> **Pegadinha:** a banca troca as duas: "extinção subjetiva é o desaparecimento do objeto, e objetiva é o desaparecimento do beneficiário". Errado. **S**ubjetiva = **s**ujeito; **o**bjetiva = **o**bjeto.

Renúncia e recusa

O próprio beneficiário pode pôr fim ao ato que **o favorece**. São duas figuras, que **não** têm o mesmo significado:

- **Recusa:** o beneficiário rejeita o ato **antes** que ele produza qualquer efeito. Exemplo: o candidato nomeado **não toma posse**; a recusa extingue o ato de nomeação. A autorização de uso também pode se extinguir pela recusa do beneficiário antes de começar a ser usada.
- **Renúncia:** o beneficiário abre mão de um ato **cujos efeitos já vinha usufruindo**. Exemplo: Rui, servidor efetivo há dois anos, pede **exoneração** para mudar de carreira; a exoneração a pedido é renúncia aos efeitos da nomeação.

> **Dica: re**cusa vem antes; **re**núncia vem depois de usufruir. Se ainda não usou, recusou. Se já usou, renunciou.

Limite: renúncia e recusa só cabem em atos **ampliativos** (que beneficiam o particular) ou que dependem de sua concordância. **Não** cabem em atos **sancionatórios**. Pedro, suspenso por dez dias após processo regular, não pode "renunciar à penalidade" nem "recusar seu cumprimento": a vontade do punido não extingue a sanção.

Cassação

Cassação é a retirada do ato porque o **beneficiário descumpriu as condições** que deveria observar para continuar desfrutando da situação jurídica. O ato era válido; o problema está na conduta posterior do beneficiário.

> **Exemplo:** o Município deu alvará de funcionamento ao bar de Carlos com a condição de fechar à meia-noite. As fiscalizações mostram que o bar funciona até o amanhecer. O alvará pode ser **cassado**.

Características da cassação:

- Tem **natureza sancionatória**: é uma punição pelo descumprimento.
- Por ser punição, exige **processo administrativo prévio**, com **contraditório e ampla defesa**. O conselho profissional não pode cassar a licença de um médico "de imediato", sem processo e sem ouvi-lo.
- **Não é perpétua.** A Constituição veda penas de caráter perpétuo; cumpridos de novo os requisitos, o interessado pode voltar a pedir o benefício.
- Produz efeitos **ex nunc** (daí para frente), a partir da decisão que reconhece o descumprimento. Até lá, o ato era válido. É errado dizer que a cassação "sempre retroage".

Caducidade

Caducidade é a extinção do ato porque uma **norma jurídica superveniente** (lei nova, plano diretor novo) tornou **inadmissível** a situação que o ato permitia. O beneficiário não fez nada de errado, e o ato não era ilegal quando nasceu.

> **Exemplo:** uma permissão de uso autorizava bancas numa área. Lei municipal posterior transforma a área em zona onde esse uso é proibido. A permissão **caduca**.

- Caducidade **não** é anulação: a anulação pressupõe ilegalidade **desde a origem**; na caducidade o ato era legal e deixou de ser compatível com a norma nova.
- Caducidade **não** é cassação: na cassação o beneficiário descumpre condições; na caducidade, quem muda é a norma.
- **Indenização:** como o particular não deu causa à extinção, a caducidade de ato que lhe conferia **direito** (ato com prazo certo, não precário) pode gerar **indenização** dos prejuízos comprovados.

> **Atenção:** a **caducidade da concessão de serviço público** é outra coisa. Na Lei 8.987/1995 (art. 38), ela é declarada quando a **concessionária descumpre** obrigações contratuais ou legais (inexecução total ou parcial do contrato): é extinção **por culpa** do concessionário. Não confunda com a caducidade do ato administrativo, causada por norma nova.

Contraposição (ou derrubada)

Contraposição ocorre quando um **novo ato**, de efeitos **opostos** e incompatíveis com o anterior, o elimina. Exemplos: a **exoneração** em relação à nomeação; a **dispensa** de função de confiança em relação à designação. O Diretor-Geral designou um servidor para função de confiança e, meses depois, o dispensou: a designação se extinguiu por contraposição.

> **Pegadinha:** "contraposição decorre de norma jurídica nova" (isso é **caducidade**) e "cassação ocorre quando novo ato de efeitos opostos elimina o anterior" (isso é **contraposição**). Errados.

Anulação (invalidação)

Anulação é a retirada do ato por **ilegalidade** (vício de legalidade) existente **desde a origem**. Pontos que caem:

É dever, não faculdade. A Administração **deve** anular seus atos ilegais, mesmo que o vício só seja descoberto muito tempo depois (respeitado o prazo decadencial, adiante). A Lei 8.112/1990 diz que a administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade (art. 114).

Quem anula. A própria **Administração**, de ofício, no exercício da **autotutela**, sem precisar ir ao Judiciário nem ser provocada; e o **Poder Judiciário**, quando provocado, no controle de legalidade. Também o **Legislativo**, com o auxílio do **Tribunal de Contas**, exerce controle de legalidade sobre os atos do Executivo: o TCU assina prazo para corrigir a ilegalidade e, se não atendido, **susta** a execução do ato (CF, art. 71, IX e X), e o Congresso susta os atos normativos que exorbitem do poder regulamentar (CF, art. 49, V).

> **Atenção:** a autoridade que acha que "ato ilegal só pode ser revogado, e a anulação depende de decisão judicial" está duplamente errada. Ato ilegal se **anula**, e a própria Administração anula, sem juiz.

Súmulas do STF. A Súmula **346** diz que a Administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. A Súmula **473** completa: a Administração pode **anular** seus atos ilegais, "porque deles não se originam direitos", ou **revogá-los** por conveniência ou oportunidade, **respeitados os direitos adquiridos**, ressalvada sempre a apreciação judicial.

Contraditório antes de anular. Se a anulação vai atingir direitos ou interesses de alguém, a Administração precisa **ouvi-lo antes** (contraditório e ampla defesa). O STF fixou que, se do ato já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo. Exemplo: antes de anular a licença de construção de Rita, que já começou a obra, a Prefeitura deve intimá-la para se defender. A motivação também é obrigatória (Lei 9.784, art. 50, VIII).

Efeitos. Em regra, a anulação produz efeitos **ex tunc** (retroativos): desfaz o ato desde a edição. Mas **não sempre**:

- **Modulação:** os efeitos podem ser ajustados para evitar prejuízos e proteger a **segurança jurídica**. A LINDB manda a decisão que invalida ato indicar suas consequências e as condições para a regularização, sem impor ônus anormais ou excessivos (art. 21). Na Lei 14.133/2021, ao declarar a nulidade de um contrato, a autoridade pode decidir que ela só tenha eficácia no futuro, por até **6 meses**, prorrogável uma vez, para dar tempo à nova contratação (art. 148, § 2º).
- **Ato inválido produz efeitos até ser anulado.** Por causa da presunção de legitimidade, o ato viciado vale até que alguém (Administração ou juiz) declare a nulidade. O contrato de limpeza feito sem licitação, executado por três meses, **produziu efeitos** nesse período. É errado dizer que, por ser inválido desde a origem, ele "jamais produziu efeitos".

Indenização. A anulação **não** gera "sempre" dever de indenizar. Indeniza-se quem agiu de **boa-fé** e **não deu causa** ao vício. Na Lei 14.133, a nulidade do contrato não exonera a Administração de indenizar o contratado pelo que executou, **desde que a nulidade não lhe seja imputável** (art. 149). A empresa que obteve licença ambiental com laudos que **sabia serem falsos** não tem direito a ressarcimento pelos investimentos.

Manutenção excepcional do ato ilegal. O dever de anular pode ser **relativizado** quando a ponderação com a **segurança jurídica**, a **proteção da confiança** e a **boa-fé** recomendar manter o ato. A jurisprudência usa esses princípios para limitar a autotutela, sobretudo quando decorreu **longo tempo** e o particular está de boa-fé.

> **Exemplo:** há vinte anos, o Município deu a João licença de construção com pequeno vício formal; João construiu e mora na casa com a família. A Administração pode, excepcionalmente, deixar de anular o ato.

A LINDB também proíbe que, com base em **mudança posterior de orientação geral**, se declarem inválidas situações plenamente constituídas sob a orientação da época (art. 24).

Revogação

Revogação é a retirada de um ato **válido** (legal) que se tornou **inconveniente ou inoportuno** para o interesse público. O fundamento é o **mérito** administrativo, e não a ilegalidade.

É faculdade, não dever. A Administração **pode** revogar; não está obrigada a fazê-lo "sempre que o ato se tornar inconveniente". A Lei 9.784 usa os verbos certos: a Administração **deve** anular e **pode** revogar (art. 53).

Só a Administração revoga. O **Judiciário não revoga** atos de outro Poder: revogar é juízo de conveniência, que só a Administração faz. Se um servidor pede ao juiz que "revogue" uma portaria de horário porque ela é inconveniente, o pedido não cabe; ele só poderia pedir a **anulação**, se a portaria fosse ilegal. O Judiciário só revoga os **seus próprios** atos administrativos (quando exerce função administrativa atípica).

Quem revoga. A **autoridade que editou** o ato (ou, no controle hierárquico, seu superior). **Não** é prerrogativa de qualquer órgão: um Secretário não pode revogar portaria de outro Secretário com quem não tem relação hierárquica, só por discordar do conteúdo. Um Poder não revoga atos de outro. E a revogação se aplica a **atos administrativos**; leis e sentenças, atos das funções típicas do Legislativo e do Judiciário, não se desfazem por revogação administrativa.

Efeitos ex nunc. A revogação vale **daí para a frente** (efeito prospectivo, *ex nunc*). Ela **não** apaga o que o ato produziu enquanto válido. O Município autorizou uma feira semanal em janeiro e revogou a autorização em junho: a feira funcionou **regularmente** de janeiro a junho.

Contraditório. Quando a revogação atinge interesses de um administrado determinado, ele deve ser **ouvido antes**. O juízo de mérito não dispensa o contraditório e a ampla defesa. A revogação também deve ser **motivada** (Lei 9.784, art. 50, VIII).

Revogação tácita. A revogação pode ser **expressa** ou **tácita**: um novo ato que torna inviável a manutenção do anterior revoga-o tacitamente.

Revogação da revogação. Se a Administração revoga o ato revogador, o ato original **não** volta automaticamente a valer. Não há efeito **repristinatório** automático; é preciso que o novo ato o diga expressamente (mesma lógica da LINDB, art. 2º, § 3º, para as leis).

Mudança de interpretação. A Administração pode revogar o **parecer** que embasava sua orientação e adotar nova interpretação, que passa a reger os **casos futuros**, sem retroagir às situações já decididas. A Lei 9.784 veda a aplicação retroativa de nova interpretação (art. 2º, parágrafo único, XIII). A Administração também pode revogar ato válido que ficou incompatível com novo regulamento ou nova diretriz que ela adotou, respeitados os direitos adquiridos e os efeitos já produzidos.

O que não pode ser revogado

A revogação tem **limites**. É errado dizer que ela pode ocorrer "a qualquer tempo e sem limitações". Não podem ser revogados:

- **Atos vinculados.** Não há conveniência a avaliar quando a lei predeterminou tudo. A licença de obra de Maria, que cumpriu todos os requisitos, não pode ser revogada por conveniência; a **licença para exercício de profissão** regulamentada, concedida a quem preencheu os requisitos, é **irrevogável**. Revogar é instrumento dos atos **discricionários**.
- **Atos que geraram direitos adquiridos.** A Súmula 473 e a Lei 9.784 (art. 53) mandam respeitá-los.
- **Atos consumados**, que já **exauriram** seus efeitos (a licença para capacitação já gozada).
- **Atos pendentes depois de implementada a condição ou o termo.** O ato pendente só pode ser revogado **antes** de a condição ou o termo ocorrer.
- **Atos sancionatórios.** A punição válida não se afasta "por conveniência"; se é ilegal, anula-se.
- **Atos preclusos** de um processo já encerrado. A oitiva de testemunha num PAD concluído, com penalidade aplicada, não pode ser "revogada".
- **Atos complexos por um só dos órgãos.** Como o ato complexo nasce da vontade de vários órgãos, sua retirada também exige a manifestação deles (simetria). Um só órgão não o revoga sozinho.

> **Atenção:** a decisão judicial que apenas declara **válido** (legal) um ato discricionário **não** impede que a Administração o revogue depois por conveniência: o juiz examinou a legalidade, não o mérito. O que a Administração não pode é desrespeitar o que a **coisa julgada** garantiu: se a sentença definitiva assegurou ao particular a situação criada pelo ato, a revogação não pode atingi-la, assim como não atinge direitos adquiridos.

Atos externos podem ser revogados. Atos que produzem efeitos para terceiros podem ser revogados, desde que discricionários e sem direito adquirido. A autorização dada ao ambulante Júlio para vender lanches na praça pode ser revogada para a reforma do local.

Revogação e indenização

Regra: a revogação **não** gera dever de indenizar, porque retira ato válido ou **precário**, que o beneficiário sabia que podia ser desfeito. A Câmara que autorizou a título precário um quiosque em

seu edifício pode revogar a autorização para reorganizar o espaço sem indenizar. Paula, que tinha autorização para fechar a rua para uma festa, não tem indenização se a Administração precisar da via na véspera.

Exceção: pode haver indenização em situações especiais, com base na **proteção da confiança legítima**, como nas **permissões qualificadas** (ou condicionadas): permissões de uso em que a Administração fixou **prazo** e direitos específicos. Retirá-las antes do prazo pode gerar indenização.

Ato	Natureza	Revogação
Autorização de uso	discricionária e precária; não gera direito adquirido	a qualquer momento, sem indenização
Permissão de uso simples	discricionária e precária	a qualquer momento, sem indenização
Permissão de uso qualificada	com prazo e direitos fixados	pode gerar indenização
Licença	vinculada e definitiva	não se revoga por conveniência
Permissão de serviço público	contrato de adesão (Lei 8.987, art. 40)	segue o regime contratual; não é ato precário que se retira livremente sem indenização

Pegadinha: "autorização e permissão de uso sempre geram direito adquirido" e "autorização tem o mesmo efeito da licença, conferindo direito definitivo". Errados: ambas são precárias.

Anulação x revogação

	Anulação	Revogação
Motivo	ilegalidade (vício de legalidade)	inconveniência ou inoportunidade
Ato atingido	ato inválido	ato válido
Quem faz	Administração (autotutela) e Judiciário	só a Administração que editou o ato
Natureza	dever ("deve anular")	faculdade ("pode revogar")
Efeitos	em regra *ex tunc* (retroativos), modulação possível	*ex nunc* (para o futuro)
Prazo	5 anos para atos favoráveis, salvo má-fé	sem prazo, mas com limites materiais
Alcança atos vinculados?	sim	não

Pegadinha: "revogação e anulação têm o mesmo fundamento, a ilegalidade, e a Administração escolhe conforme a gravidade do vício" ou "revoga-se o ato ilegal e anula-se o inconveniente". Errados: os fundamentos são diferentes e a banca inverte os papéis.

Simetria das formas e formalidades

Pelo princípio da **simetria das formas**, a alteração ou a revogação de um ato deve observar a **mesma forma** da edição. O ato veiculado por **decreto** não pode ser desfeito por instrumento inferior. O Secretário de Obras não pode, por portaria, revogar o decreto do Prefeito que declarou a utilidade pública de um imóvel.

Formalidades essenciais x irregularidades irrelevantes. A falta de **formalidade essencial**, como a oportunidade de defesa antes de uma sanção, gera **nulidade**. Roberto, demitido sem ser citado e sem poder se defender, tem a demissão nula. Já as **irregularidades formais irrelevantes** (falta de data num requerimento) podem ser **corrigidas** sem anular o ato, pelo **formalismo moderado**, se não prejudicam o interesse público nem o administrado.

> **Exemplo:** o chefe autorizou **oralmente** o servidor Marcos a usar uma sala para dar curso interno, e Marcos cumpria todos os requisitos. Depois se notou a falta da forma escrita. O ato pode ser **convalidado**: não houve prejuízo.

Vícios dos elementos e teoria dos motivos determinantes

A anulação decorre de vício em algum dos elementos (Lei 4.717/1965, art. 2º):

- **Desvio de finalidade (desvio de poder):** o ato é praticado para fim diverso do previsto em lei, como atender **interesses particulares**. A **motivação formal** bem escrita **não** legitima o ato: a autoridade que inventa uma justificativa para um ato feito só para beneficiar alguém pratica ato nulo. Exemplo: Lúcia critica a chefia em reunião e, dias depois, é removida para unidade distante, sem necessidade do serviço, com o propósito declarado pelo chefe, em mensagens, de puni-la. Há desvio de poder.
- **Motivos determinantes:** a validade do ato fica presa aos **motivos expostos**. Se a justificativa for falsa ou inexistente, o ato é inválido, **ainda que a motivação não fosse exigida**. O assessor Paulo, comissionado, exonerado por "faltas injustificadas" quando estava de licença médica, pode obter a anulação da exoneração.

Controle judicial do ato discricionário. O Judiciário **não** substitui o juízo de conveniência e oportunidade do administrador nem **revoga** o ato que considera inoportuno; o controle não abrange "todos os aspectos" do ato. Mas pode **anular** o ato discricionário que viole a **razoabilidade** e a **proporcionalidade** (por exemplo, sanção desproporcional), porque discricionariedade não autoriza arbitrariedade.

Presunção de legitimidade. Os atos são considerados válidos até prova em contrário. Por isso, quem ajuíza ação para anular um ato tem o **ônus de provar** a irregularidade, conforme a regra processual de que o autor prova os fatos constitutivos de seu direito.

Classificação lembrada nas perguntas. A revogação de ato discricionário e a aplicação de sanção são atos **restritivos** (limitam ou extinguem direitos do destinatário) e **constitutivos** (alteram a situação jurídica), e não declaratórios.

Teorias das nulidades: monista e dualista

No direito privado se distinguem atos **nulos** (vício grave, sem conserto) e **anuláveis** (vício sanável). Há divergência sobre se isso vale no Direito Administrativo:

- **Teoria monista** (Hely Lopes Meirelles e Diógenes Gasparini): **todo** ato ilegal é **nulo**. Não há atos anuláveis nem espaço para convalidação.
- **Teoria dualista** (Celso Antônio Bandeira de Mello, Di Pietro, Carvalho Filho, seguindo Seabra Fagundes): há atos **nulos** (vício **insanável**, devem ser anulados) e atos **anuláveis** (defeito **sanável**, admitem convalidação), conforme a gravidade do vício. Celso Antônio vai além e fala em atos inexistentes, nulos, anuláveis e irregulares.

A **Lei 9.784/1999**, ao prever a convalidação de atos com defeitos sanáveis (art. 55), **acolheu a teoria dualista**. É a posição que as perguntas adotam. É errado dizer que "todos os atos administrativos ilegais são nulos e não podem ser convalidados" ou que a Lei 9.784 adotou a teoria monista.

> **Dica:** ato **nulo** = vício **insanável** = **anula**. Ato **anulável** = defeito **sanável** = pode **convalidar**. A banca troca as palavras.

Convalidação

Convalidação (ou saneamento) é a correção de um ato com **defeito sanável**, aproveitando-o em vez de anulá-lo. Seu fundamento é a **segurança jurídica**: preservar as relações já constituídas e os efeitos produzidos.

Requisitos da Lei 9.784 (art. 55):

1. o defeito deve ser **sanável**;
2. a decisão deve **evidenciar** que a convalidação **não acarreta lesão ao interesse público**;
3. nem **prejuízo a terceiros**.

Faltando qualquer um, o ato deve ser anulado. Exemplos:

- Dispensa de licitação praticada por autoridade incompetente, que resultou em contratação com **preço acima do mercado**: houve **lesão ao interesse público**, e a convalidação não cabe, ainda que o vício de competência seja, em tese, sanável.
- Remoção em concurso interno praticada por autoridade incompetente, que deu a um servidor a vaga de outro **melhor classificado**: há **prejuízo a terceiro**, e o ato deve ser anulado.
- Portaria de designação de comissão assinada com vício sanável de competência, sem lesão nem prejuízo: a própria Administração pode convalidar.

Vícios sanáveis e insanáveis.

Elemento	Vício sanável?	Exceção
Competência	sim, em regra (ratificação pela autoridade competente)	**não** quando a competência é **exclusiva**

Elemento	Vício sanável?	Exceção
Forma	sim, em regra	**não** quando a lei exige a forma como **essencial** à validade
Motivo	não	—
Finalidade	não	—
Objeto	não (pode haver conversão, ver adiante)	—

> **Pegadinha:** "admite-se convalidar vício de finalidade se não houver prejuízo a terceiros" e "vícios de motivo e de finalidade são sanáveis, salvo prejuízo a terceiros". Errados. A ausência de prejuízo não salva vício insanável.

Ratificação de competência. Só ratifica quem **tem** atribuição para praticar o ato, e só se a competência **não** for exclusiva. Exemplo: um chefe de serviço sem competência autorizou a averbação de tempo de contribuição de servidor, comprovado por certidão do INSS; o Diretor do Departamento de Pessoal, competente, confirmou expressamente a averbação. Houve **ratificação**.

Efeitos. A convalidação produz efeitos **ex tunc** (retroativos): alcança o momento em que o ato viciado foi praticado e **preserva** os efeitos produzidos desde então. A revogação, ao contrário, é *ex nunc*.

Convalidar é dever ou faculdade? A doutrina diverge.

- **Di Pietro** e a letra da Lei 9.784 ("poderão ser convalidados"): em regra, convalidar é **discricionário**; a Administração pondera legalidade, segurança jurídica, boa-fé e interesse público para decidir entre corrigir e anular.
- **Celso Antônio** (com Weida Zancaner): sempre que possível, a convalidação é **obrigatória**, salvo no ato **discricionário** praticado por autoridade incompetente, em que a autoridade competente pode escolher.
- Os dois lados concordam num ponto cobrado: se um ato **vinculado** foi praticado por agente **incompetente** em favor de quem preencheu todos os requisitos, a convalidação pelo agente competente é **obrigatória**, porque a lei não lhe deixa escolha sobre o conteúdo.

As perguntas adotam: **em regra**, a convalidação depende de ponderação (não é "sempre vinculada"), e a convalidação **não** prevalece "sempre" sobre a anulação; é **obrigatória** no caso do ato vinculado com vício de competência.

Teoria da evidência. De origem alemã, diz que **não** se convalidam atos com vícios **manifestos e graves**, cuja ilegalidade é evidente a qualquer pessoa, sem conhecimento técnico. A ilegalidade evidente não pode ser aproveitada em nome da segurança jurídica.

Formas de convalidação voluntária (classificação de Carvalho Filho, que as perguntas seguem):

- **Ratificação:** a autoridade competente confirma o ato praticado com vício de **competência** ou de **forma**. Exemplo: a averbação confirmada pelo Diretor; o ato praticado sem a forma exigida (não essencial) e depois formalizado.
- **Reforma:** num ato com **mais de um objeto**, exclui-se a parte **inválida** e mantém-se a **válida**.

- **Conversão:** retira-se a parte inválida e coloca-se em seu lugar um elemento **novo e válido**, mantendo o restante do ato.

> **Atenção:** Di Pietro usa "conversão" em sentido diferente: a transformação de um ato inválido em outro ato, de **outra categoria**, para o qual ele preenche os requisitos (por exemplo, uma concessão de uso feita sem licitação aproveitada como permissão de uso). Nas perguntas vale a definição de Carvalho Filho.

Convalidação tácita. Além da convalidação voluntária, por ato expresso, admite-se que o ato se estabilize **sem qualquer manifestação** da Administração, pelo simples **decurso do prazo decadencial** de cinco anos para anular atos favoráveis, salvo má-fé.

Decadência administrativa

Decadência administrativa é a perda, pelo decurso do tempo, do direito de a Administração anular um ato ilegal. A autotutela **tem** limite temporal.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram **efeitos favoráveis** para os destinatários **decai em cinco anos**, contados da **data em que foram praticados**, **salvo comprovada má-fé**.

Detalhes do art. 54:

- Vale para atos **favoráveis** ao destinatário.
- O prazo é de **cinco** anos (não dez), contados da **prática** do ato.
- Se houver **má-fé comprovada**, não há o limite de cinco anos.
- Em **efeitos patrimoniais contínuos** (uma gratificação mensal), o prazo conta da **percepção do primeiro pagamento** (§ 1º).
- Considera-se exercício do direito de anular **qualquer medida de autoridade administrativa** que importe impugnação à validade do ato (§ 2º); basta, por exemplo, a instauração formal do procedimento de anulação dentro do prazo.

> **Exemplo:** em 2016, a Câmara concedeu a um servidor de boa-fé uma vantagem que, em 2024, uma auditoria considerou indevida. Passaram mais de cinco anos: a Administração **decaiu** do direito de anular, e o ato se estabilizou. O mesmo vale para a licença ilegal concedida em 2010 e atacada só em 2025, e para a gratificação de 2019 descoberta em 2026.

Estados e municípios. A Lei 9.784 é federal. Se o estado ou município tem lei própria, ela prevalece; na falta, o STJ admite aplicar o prazo federal de forma **subsidiária** (Súmula 633 do STJ).

Inconstitucionalidade flagrante. Segundo o STF, situações **flagrantemente inconstitucionais** não se consolidam pelo decurso do tempo; nelas, a decadência pode ser afastada.

Delegação: revogável, e quem responde é o delegado

As perguntas do tema também lembram a extinção da **delegação de competência**. A delegação **não** é definitiva: o ato de delegação é **revogável a qualquer tempo** pelo delegante (Lei 9.784, art.

14, § 2º). E as decisões tomadas por delegação consideram-se **editadas pelo delegado** (art. 14, § 3º), que **responde** por elas. É errado dizer que a delegação "não pode ser revogada" e que o delegante "responde pelos atos do delegatário".

Quadros para memorizar

Formas de extinção

Forma	O que acontece	Exemplo	Efeitos
Natural	o ato cumpre seus efeitos ou o prazo acaba	licença de 3 meses que terminou	—
Subjetiva	desaparece o sujeito beneficiário	morte do servidor	—
Objetiva	desaparece o objeto	prédio desabou antes da reforma autorizada	—
Recusa	beneficiário rejeita **antes** de qualquer efeito	nomeado que não toma posse	—
Renúncia	beneficiário abre mão **depois** de usufruir	exoneração a pedido	—
Cassação	beneficiário **descumpre condições**	alvará do bar que fecha de madrugada	*ex nunc*; sanção; exige processo
Caducidade	**norma nova** torna a situação inadmissível	lei proíbe o uso antes permitido	pode gerar indenização
Contraposição (derrubada)	**novo ato** de efeitos opostos elimina o anterior	exoneração x nomeação; dispensa x designação	—
Anulação	**ilegalidade** desde a origem	licença obtida com laudo falso	em regra *ex tunc*
Revogação	ato válido ficou **inconveniente**	autorização de feira revogada para obra	*ex nunc*

Os quatro que a banca troca

Se o item fala em...	O nome certo é
descumprimento das condições pelo beneficiário	cassação
norma superveniente que proíbe a situação	caducidade
novo ato com efeitos opostos	contraposição
ilegalidade desde a origem	anulação
ato válido que ficou inconveniente	revogação

Revogação: o que não se revoga

Ato	Por quê
Vinculado (licença, licença profissional)	não há juízo de conveniência
Que gerou direito adquirido	Súmula 473; Lei 9.784, art. 53
Consumado (exauriu efeitos)	não há o que retirar
Pendente, depois de implementada a condição ou o termo	só se revoga antes
Sancionatório	punição válida não se afasta por conveniência
Ato precluso de processo encerrado	já cumpriu seu papel
Complexo, por um só órgão	simetria: exige os órgãos que o formaram
De outro órgão sem hierarquia ou de outro Poder	só quem editou (ou seu superior) revoga

Convalidação (Lei 9.784, art. 55)

Requisito	Se faltar
defeito sanável (competência não exclusiva, forma não essencial)	anula
sem lesão ao interesse público	anula
sem prejuízo a terceiros	anula
decisão que evidencie isso	—

Formas de convalidação (Carvalho Filho)

Forma	Como funciona
Ratificação	autoridade competente confirma o ato (vício de competência ou forma)
Reforma	retira a parte inválida e mantém a válida
Conversão	retira a parte inválida e põe no lugar uma parte nova e válida
Tácita	decurso dos 5 anos do art. 54, salvo má-fé

Monista x dualista

Teoria	Quem defende	O que diz
Monista	Hely Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini	todo ato ilegal é nulo; não há convalidação
Dualista	Celso Antônio, Di Pietro, Carvalho Filho (Seabra Fagundes)	há atos nulos (insanáveis) e anuláveis (sanáveis); adotada pela Lei 9.784

Números e prazos

Ponto	Regra
Decadência para anular ato favorável	**5 anos** da prática do ato, salvo má-fé comprovada
Efeitos patrimoniais contínuos	conta do **primeiro pagamento**
Nulidade de contrato com eficácia adiada (Lei 14.133)	até **6 meses**, prorrogável uma vez

Lei seca que cai

O artigo-base do tema: dever de anular, faculdade de revogar, limite dos direitos adquiridos.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 53. A Administração **deve anular** seus próprios atos, quando eivados de **vício de legalidade**, e **pode revogá-los** por motivo de **conveniência ou oportunidade**, respeitados os **direitos adquiridos**.

O prazo de decadência, cobrado com datas em situações hipotéticas.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários **decai em cinco anos**, contados da data em que foram praticados, **salvo comprovada má-fé**. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da **percepção do primeiro pagamento**. § 2º Considera-se exercício do direito de anular **qualquer medida de autoridade administrativa** que importe impugnação à validade do ato.

A convalidação e seus requisitos; a banca troca "sanáveis" por "insanáveis".

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 55. Em decisão na qual se evidencie **não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros**, os atos que apresentarem **defeitos sanáveis** poderão ser **convalidados** pela própria Administração.

A anulação, a revogação e a convalidação precisam de motivação.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...) VIII - importem **anulação, revogação, suspensão ou convalidação** de ato administrativo.

Nova interpretação não retroage (base da revogação do parecer com efeitos futuros).

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**.

Delegação revogável e responsabilidade do delegado.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 14, § 2º O ato de delegação é **revogável a qualquer tempo** pela autoridade delegante. § 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão **editadas pelo delegado**.

As súmulas do STF sobre autotutela.

> **Lei seca:** Súmula 346 do STF: A Administração Pública **pode declarar a nulidade dos seus próprios atos**.
>
> **Lei seca:** Súmula 473 do STF: A administração pode **anular** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, **porque deles não se originam direitos**; ou **revogá-los**, por motivo de conveniência ou oportunidade, **respeitados os direitos adquiridos**, e ressalvada, em todos os casos, a **apreciação judicial**.

O dever de rever atos ilegais no estatuto federal.

> **Lei seca:** Lei 8.112/1990, art. 114. A administração **deverá rever seus atos, a qualquer tempo**, quando eivados de ilegalidade.

Consequências da invalidação e proteção das situações constituídas (LINDB).

> **Lei seca:** LINDB, art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá **indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas**.
>
> **Lei seca:** LINDB, art. 24. A revisão (...) quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as **orientações gerais da época**, sendo vedado que, com base em **mudança posterior de orientação geral**, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Nulidade de contrato: modulação e indenização de quem não deu causa.

> **Lei seca:** Lei 14.133/2021, art. 148, § 2º Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de **até 6 (seis) meses**, prorrogável uma única vez.
>
> **Lei seca:** Lei 14.133/2021, art. 149. A nulidade **não exonerará a Administração do dever de indenizar** o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, **desde que não lhe seja imputável** (...).

Controle de legalidade pelo Legislativo com o TCU.

> **Lei seca:** CF, art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) IX - **assinar prazo** para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; X - **sustar**, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Caducidade da concessão: culpa da concessionária.

> **Lei seca:** Lei 8.987/1995, art. 38. A **inexecução total ou parcial do contrato** acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de **caducidade da concessão** ou a aplicação das sanções contratuais (...).

Pegadinhas da banca

- **"O ato inválido desde a origem jamais produziu efeitos."** Errado: produz efeitos até ser anulado (presunção de legitimidade).
- **"A motivação regular afasta o desvio de finalidade."** Errado: ato feito para benefício privado é nulo, com ou sem justificativa formal.
- **"Decreto pode ser revogado por portaria."** Errado: simetria das formas.
- **"Exoneração de comissionado não pode ser questionada mesmo com motivo falso."** Errado: motivos determinantes.
- **"O Judiciário pode substituir o mérito e revogar o ato inoportuno."** Errado: anula por ilegalidade (inclusive desproporcionalidade); não revoga.
- **"Um só órgão revoga o ato complexo."** Errado.
- **"Sanção e revogação são atos declaratórios."** Errado: são constitutivos (e restritivos).
- **"Atos revogáveis podem ser anulados por conveniência."** Errado: anulação é por ilegalidade.
- **"Ato pendente pode ser revogado mesmo depois de implementada a condição."** Errado: só antes.
- **"Atos externos nunca podem ser revogados."** Errado: podem, se discricionários e sem direito adquirido.
- **"Permissão de serviço público é ato precário, revogável sem indenização."** Errado: hoje é contrato (de adesão).
- **"Autorização e permissão sempre geram direito adquirido."** Errado: são precárias.
- **"Extinção subjetiva é o desaparecimento do objeto."** Invertido.
- **"O particular pode extinguir qualquer ato, até sancionatório."** Errado: só atos que o beneficiam.
- **"Renúncia é antes dos efeitos (desistir da posse); recusa é depois."** Invertido.
- **"Recusa e renúncia são a mesma coisa."** Errado.
- **"Caducidade é ilegalidade desde a origem."** Errado: é norma superveniente.
- **"Caducidade é descumprimento das condições pelo beneficiário."** Errado: isso é cassação.
- **"Contraposição decorre de norma nova."** Errado: é caducidade.
- **"Cassação é novo ato de efeitos opostos."** Errado: é contraposição.
- **"Cassação pode ser perpétua."** Errado: sem penas perpétuas.
- **"Cassação sempre retroage."** Errado: *ex nunc*.
- **"Cassação de licença profissional sem processo é válida."** Errado: exige contraditório e ampla defesa.

- **"A anulação sempre gera indenização."** Errado: não para quem deu causa ao vício ou agiu de má-fé.
- **"Revogação e anulação têm o mesmo fundamento."** Errado.
- **"A revogação é dever sempre que o ato fica inconveniente."** Errado: é faculdade.
- **"A anulação sempre retroage, sem modulação."** Errado: modulação por segurança jurídica é possível.
- **"A revogação vale para atos vinculados e discricionários."** Errado: só discricionários.
- **"A autotutela não tem prazo."** Errado: 5 anos para atos favoráveis, salvo má-fé.
- **"O prazo decadencial é de 10 anos."** Errado: 5.
- **"Revoga-se o ato ilegal e anula-se o inconveniente."** Invertido.
- **"Qualquer órgão pode revogar ato de outro."** Errado.
- **"A revogação tem efeitos retroativos (ex tunc)."** Errado: *ex nunc*.
- **"A revogação dispensa contraditório por ser juízo de mérito."** Errado: quem é afetado deve ser ouvido.
- **"Atos que já exauriram efeitos podem ser revogados."** Errado.
- **"Revogar o ato revogador restaura automaticamente o ato original."** Errado: não há repristinação automática.
- **"A revogação pode atingir direitos adquiridos, se houver interesse público."** Errado.
- **"Atos preclusos podem ser revogados."** Errado.
- **"Toda revogação gera indenização."** Errado: regra é não indenizar; exceção, permissão qualificada e confiança legítima.
- **"Atos sancionatórios podem ser revogados por conveniência."** Errado.
- **"A declaração judicial de validade impede a revogação."** Errado: o juiz examinou a legalidade, não o mérito.
- **"A convalidação sempre prevalece sobre a anulação."** Errado: exige ponderação.
- **"Pode-se convalidar defeito insanável sem lesão nem prejuízo."** Errado.
- **"Todo ato ilegal é nulo; não há graduação."** Errado: teoria dualista, acolhida pela Lei 9.784.
- **"A Lei 9.784 adotou a teoria monista de Hely."** Errado: dualista.
- **"Vício de competência se convalida mesmo com lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiro."** Errado.
- **"A convalidação é sempre vinculada."** Errado: em regra depende de ponderação.
- **"Vícios de motivo e finalidade são sanáveis."** Errado.
- **"Competência exclusiva admite ratificação."** Errado.
- **"Ato com vício insanável é anulável; ato com defeito sanável é nulo."** Invertido.
- **"Ato ilegal só pode ser revogado; anular depende do juiz."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Situação hipotética: O Município de Vila Nova celebrou, sem licitação e fora das hipóteses legais de contratação direta, contrato de limpeza urbana com a empresa Alfa, que prestou o serviço por três meses até que o Judiciário declarasse a nulidade da avença. Assertiva: Nessa situação, por ser inválido desde a origem, o ato administrativo de contratação jamais produziu efeitos, nem mesmo no período em que o serviço foi prestado. **Errado.** O ato inválido produz efeitos até que a nulidade seja declarada; o serviço foi prestado e produziu efeitos nesses três meses.
- **Item:** Na extinção dos atos administrativos por vontade do beneficiário, a renúncia extingue o ato antes da produção de qualquer de seus efeitos, como ocorre quando o candidato nomeado desiste de tomar posse, hipótese distinta da recusa, que pressupõe a fruição parcial dos efeitos do ato. **Errado.** Os conceitos estão invertidos: não tomar posse é recusa (antes dos efeitos); renúncia pressupõe que o beneficiário já usufruiu do ato.
- **Item:** A caducidade é a extinção do ato administrativo em razão do descumprimento, pelo beneficiário, das condições que deveria observar para continuar desfrutando da situação jurídica. **Errado.** Isso é cassação. Caducidade decorre de norma superveniente que torna inadmissível a situação.
- **Item:** Diferentemente da caducidade do ato administrativo, que decorre de norma superveniente incompatível com o ato, a caducidade do contrato de concessão de serviço público é declarada quando o concessionário descumpre obrigações contratuais ou legais, extinguindo-se a concessão por culpa dele. **Certo.** Na Lei 8.987/1995 (art. 38), a caducidade da concessão é extinção por inexecução imputável à concessionária.
- **Item:** Situação hipotética: Um órgão federal concedeu a Pedro, em 2010, licença com vício de legalidade que lhe era favorável, e ele não agiu de má-fé; somente em 2025 a Administração instaurou procedimento para anulá-la. Assertiva: Nessa situação, a Administração pode anular o ato ilegal, pois o poder de autotutela não se sujeita a qualquer limitação temporal nem à decadência administrativa. **Errado.** O art. 54 da Lei 9.784 dá cinco anos para anular atos favoráveis ao destinatário de boa-fé; o prazo se esgotou.
- **Item:** Situação hipotética: O Município de Vila Nova autorizou, em janeiro, a realização de uma feira semanal em praça pública e, em junho, revogou a autorização por conveniência administrativa, para instalar uma obra no local. Assertiva: Nessa situação, a revogação produz efeitos retroativos, tornando irregular o funcionamento da feira entre janeiro e junho. **Errado.** A revogação tem efeitos *ex nunc*; o período anterior permanece regular.
- **Item:** Caso a Administração revogue o ato revogador, o ato originalmente revogado restaura automaticamente sua vigência, por efeito repristinatório, ainda que o novo ato nada disponha a respeito, pois a retirada da revogação equivale à sua inexistência. **Errado.** Não há repristinação automática; o novo ato precisa restaurar expressamente o anterior.
- **Item:** Situação hipotética: Um servidor da Câmara dos Deputados pediu ao juízo federal que revogasse portaria da Diretoria-Geral que alterou o horário de funcionamento de seu setor, por considerá-la inconveniente aos servidores. Assertiva: Nessa situação, o Poder Judiciário pode

promover a revogação da portaria, caso se convença de que o ato se tornou inconveniente, pois o controle judicial alcança o mérito dos atos administrativos. **Errado.** O Judiciário não revoga ato de outro Poder; ele só pode anular, se houver ilegalidade.

- **Item:** Situação hipotética: Um ato administrativo discricionário da Câmara dos Deputados foi impugnado em juízo e o Judiciário o declarou válido. Assertiva: Nessa situação, a decisão judicial impede que a própria Administração revogue o ato por razões de conveniência e oportunidade, pois a validade reconhecida pelo juiz vincula o juízo de mérito administrativo. **Errado.** O juiz examinou só a legalidade; a Administração mantém o poder de revogar por conveniência, respeitados os direitos adquiridos.
- **Item:** Para a teoria monista, defendida por Hely Lopes Meirelles e Diógenes Gasparini, todos os atos administrativos ilegais são nulos, de modo que não há espaço para a convalidação, diferentemente da teoria dualista, que distingue atos nulos e anuláveis conforme a gravidade do vício. **Certo.** É a divergência clássica; a Lei 9.784 ficou com a teoria dualista.
- **Item:** Situação hipotética: A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados identificou que determinado ato de dispensa de licitação, praticado por autoridade incompetente, causou lesão ao interesse público, por ter resultado em contratação com preço acima do mercado. Assertiva: Nessa situação, a convalidação do ato pela autoridade competente é admissível, pois o vício de competência é sanável e a lesão ao interesse público não impede a correção. **Errado.** A convalidação exige ausência de lesão ao interesse público (art. 55); havendo lesão, o ato deve ser anulado.
- **Item:** Caso um ato vinculado seja praticado por agente incompetente em favor de particular que preencheu todos os requisitos legais, a convalidação pelo agente competente é obrigatória, pois a lei não deixa à Administração escolha quanto ao conteúdo do ato e o vício de competência é sanável. **Certo.** No ato vinculado, a autoridade competente não pode fazer outra coisa senão praticar o mesmo ato.
- **Item:** Além da convalidação voluntária, praticada por ato expresso, admite-se que a convalidação ocorra sem qualquer manifestação da Administração Pública, pelo simples decurso do prazo decadencial de cinco anos para anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, salvo comprovada má-fé. **Certo.** É a convalidação tácita pelo decurso do prazo do art. 54.
- **Item:** Situação hipotética: Em 2016, a Câmara dos Deputados concedeu a servidor, de boa-fé, vantagem remuneratória que, em 2024, uma auditoria apontou como indevida. A Administração instaurou processo para a anulação do ato. Assertiva: Nessa situação, a anulação é possível, porque o prazo decadencial para a Administração anular atos favoráveis aos destinatários é de 10 anos, contados da data em que foram praticados. **Errado.** O prazo é de cinco anos; passados oito, a Administração decaiu do direito de anular.

Resumo para revisar

- Extinção **natural**: o ato cumpre os efeitos ou o prazo termina. Ato consumado não se revoga.
- **Subjetiva** = some o sujeito (morte do servidor); **objetiva** = some o objeto (prédio desabou).

- **Recusa**: antes de qualquer efeito (nomeado que não toma posse). **Renúncia**: depois de usufruir (exoneração a pedido). Só em atos ampliativos; nunca em sanções.
- **Cassação**: beneficiário descumpre condições (alvará do bar). É sanção: exige processo, não é perpétua, efeitos *ex nunc*.
- **Caducidade**: norma superveniente proíbe a situação; pode gerar indenização. Caducidade da **concessão** (Lei 8.987, art. 38) é outra coisa: inexecução da concessionária.
- **Contraposição** (derrubada): novo ato de efeitos opostos (exoneração x nomeação; dispensa x designação).
- **Anulação**: ilegalidade desde a origem; **dever**; pela Administração (autotutela, sem juiz) e pelo Judiciário; Legislativo com TCU também controla legalidade. Em regra *ex tunc*, com modulação possível. Ato inválido produz efeitos até ser anulado.
- Antes de anular ou revogar ato que atinge alguém: **contraditório e ampla defesa**; motivação obrigatória (art. 50, VIII).
- Indeniza-se na anulação só quem está de boa-fé e não deu causa ao vício.
- Segurança jurídica e boa-fé podem justificar manter ato ilegal antigo; LINDB, art. 24, protege situações constituídas sob orientação da época.
- **Revogação**: ato válido inconveniente; **faculdade**; **só** a Administração que editou (ou o superior); efeitos *ex nunc*; pode ser tácita; não repristina automaticamente.
- Não se revogam: vinculados (licença, licença profissional), consumados, os que geraram direito adquirido, pendentes após a condição, sancionatórios, preclusos, complexo por um só órgão.
- Declaração judicial de validade não impede a revogação.
- Revogação em regra não indeniza (autorização precária); exceção: permissão qualificada (com prazo) e confiança legítima.
- Permissão de serviço público é contrato de adesão; não é ato precário livremente revogável.
- Simetria das formas: decreto se desfaz por decreto.
- Súmula 346: Administração declara a nulidade dos próprios atos. Súmula 473: anula ilegais, revoga inconvenientes, respeitados os direitos adquiridos, ressalvada a apreciação judicial.
- Teoria **monista** (Hely, Gasparini): todo ato ilegal é nulo. **Dualista** (Celso Antônio, Di Pietro, Carvalho Filho): nulos e anuláveis. A Lei 9.784 adotou a **dualista**.
- Convalidação (art. 55): defeito **sanável**, **sem lesão** ao interesse público, **sem prejuízo** a terceiros. Efeitos *ex tunc*. Fundamento: segurança jurídica.
- Sanáveis: competência (não exclusiva) e forma (não essencial). Insanáveis: motivo, finalidade, objeto.
- Convalidar é, em regra, ponderação (não "sempre vinculada"); é obrigatória no ato vinculado praticado por incompetente.
- Teoria da evidência: vício manifesto e grave não se convalida.
- Ratificação (autoridade competente confirma), reforma (tira a parte inválida), conversão (troca a parte inválida por válida); convalidação tácita pelo decurso dos 5 anos.
- **Decadência**: 5 anos da prática do ato favorável, salvo má-fé; efeitos contínuos contam do primeiro pagamento; qualquer medida de autoridade que impugne o ato dentro do prazo já

conta como exercício do direito de anular. Lei local prevalece (Súmula 633 do STJ); flagrante inconstitucionalidade não se consolida.

- Delegação é revogável a qualquer tempo; responde o delegado.

TEMA 15 DE 21

Responsabilidade civil do Estado

303 perguntas no app · Poderes e responsabilidade

O que cai

O edital pede "Responsabilidade civil do Estado": no direito brasileiro, por ato comissivo, por omissão, requisitos para demonstrá-la e causas excludentes e atenuantes. As perguntas deste tema se concentram em seis blocos:

- **A regra do art. 37, § 6º, da Constituição**: responsabilidade **objetiva** do Estado e das prestadoras de serviço público (inclusive perante não usuários), teoria do **risco administrativo**, requisitos (conduta, dano e nexo causal, sem prova de culpa) e regresso contra o agente só com **dolo ou culpa**.
- **Excludentes e atenuantes**: culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e caso fortuito ou força maior **excluem**; culpa **concorrente** só **reduz**. Risco administrativo admite excludentes; risco **integral** (dano ambiental, nuclear, terrorismo) não admite.
- **Omissão**: omissão específica x genérica, as três correntes, o Estado não é "segurador universal", teses do STF (preso, jornalista, fogos de artifício).
- **Quem responde e como**: Administração Indireta, concessionárias, PPPs, Terceiro Setor, obras públicas, notários; responsabilidade **primária** x **subsidiária** x **solidária**; teoria da **dupla garantia** (Tema 940 do STF).
- **Atos legislativos e judiciais**: em regra, sem indenização; exceções (lei de efeitos concretos, lei inconstitucional, mora legislativa, erro judiciário, prisão além do tempo, demora injustificada).
- **Prescrição**: 5 anos contra a Fazenda (Decreto 20.910/1932), 3 anos contra notários, imprescritibilidades (improbidade dolosa, dano ambiental, tortura no regime militar).

Também aparecem a evolução histórica (irresponsabilidade, atos de império e de gestão, culpa anônima, risco), as Constituições brasileiras, os tipos de dano (emergente, lucro cessante, moral, estético) e as teorias do nexo causal. A banca adora trocar **objetiva** por **subjetiva**, **exclusiva** por **concorrente**, **subsidiária** por **solidária** e **risco administrativo** por **risco integral**.

Entenda o tema

O que é responsabilidade civil do Estado

Responsabilidade civil é o dever de reparar o dano causado a outra pessoa. Na teoria geral, ela nasce da **violação de um dever jurídico preexistente** (o dever originário de não lesar ninguém); dessa violação surge um **dever sucessivo**, o de reparar o dano.

A **responsabilidade civil do Estado** é a obrigação de o poder público reparar os danos que seus agentes causam a terceiros. É uma obrigação de natureza **patrimonial**: resolve-se com indenização em dinheiro. Ela não se confunde com a responsabilidade penal nem com a administrativa.

A reparação pode decorrer tanto de conduta **ilícita** (contrária à lei) quanto de conduta **lícita** do Estado. O que importa é a lesão a direitos de terceiros. Não é verdade que "atos lícitos nunca geram indenização".

Contratual x extracontratual. A responsabilidade do Estado pode vir de uma relação **contratual** (havia um contrato válido com a Administração) ou **extracontratual** (o dano atinge alguém sem vínculo jurídico prévio com o poder público). O art. 37, § 6º, da Constituição trata da responsabilidade **extracontratual**. Por isso, a empresa contratada pelo Estado não invoca o § 6º para cobrar prejuízos do próprio contrato: vale o contrato e a lei de licitações.

> **Exemplo:** o STF entendeu que, no furto de veículo dentro de estacionamento fechado mantido pelo Município, a relação com o dono do carro é **contratual** (contrato de depósito). Não se aplica o art. 37, § 6º.

A doutrina também admite a **responsabilidade pré-contratual** do Estado, com base na **boa-fé** e na **confiança legítima**. Se a Administração desfaz sem motivo legítimo uma licitação já homologada, e a vencedora já tinha feito despesas para contratar, pode ter de indenizá-la.

Responsabilidade civil x sacrifício de direitos

São coisas diferentes, e a banca cobra a distinção.

- No **sacrifício de direitos**, o Estado age **autorizado pelo ordenamento** com o **objetivo** de restringir ou extinguir direitos de terceiros (em geral patrimoniais). A restrição é o **próprio objeto** da medida. Por isso a indenização é **necessária**, prevista de antemão. Exemplo clássico: a **desapropriação**, que exige prévia e justa indenização. Desapropriar sem pagar é irregular.
- Na **responsabilidade civil**, a lesão ao direito é um **efeito reflexo**, indesejado, da atuação estatal (lícita ou ilícita). O Estado não queria atingir aquele direito, mas atingiu.

> **Pegadinha:** "A desapropriação é exemplo de responsabilidade civil do Estado." Errado: é sacrifício de direitos.

Evolução histórica: da irresponsabilidade ao risco

A evolução da responsabilidade do Estado serve justamente para **proteger os indivíduos contra abusos do poder público** e para **limitar a atuação estatal**, como é próprio do Estado de Direito. O caminho foi do Estado que nunca responde para o Estado que responde pelos danos que causa.

1. Irresponsabilidade. Típica dos **Estados absolutistas**: o monarca se confundia com o Estado ("o Estado sou eu"; "o rei não erra"). O Estado não respondia por nada. A **Revolução Francesa** (1789) começou a erodir essa tese, ao afirmar a legalidade e a separação de poderes, mas a irresponsabilidade **não acabou de imediato**: sobreviveu no início do Estado Liberal e foi sendo afastada **aos poucos**, por evolução legislativa e jurisprudencial.

2. Teorias civilistas (responsabilidade subjetiva). O Estado passou a responder com base nas regras do direito civil, isto é, **com culpa**.

- **Atos de império x atos de gestão**: o Estado respondia apenas pelos **atos de gestão** (em que age como um particular, por exemplo ao comprar materiais). Pelos **atos de império** (praticados com supremacia, com autoridade) **não** respondia.
- **Teoria do Fisco**: dividia o Estado em duas pessoas. O **Estado soberano** não respondia; o **Estado Fisco**, que age nos atos de gestão, podia ser responsabilizado.
- **Responsabilidade subjetiva** propriamente dita: a vítima tinha de **identificar o agente** e **provar a culpa** dele. Numa Administração grande e complexa, isso **dificultava** muito a reparação.

3. Culpa anônima (culpa do serviço, faute du service). Foi um **avanço**: a vítima não precisa mais identificar o agente culpado; basta provar a **falha do serviço**. O serviço falha quando **não funcionou**, **funcionou mal** ou **funcionou atrasado**. Se funcionou corretamente, não há culpa do serviço. Exemplo clássico: a enchente causada por **bueiros entupidos**, sem que se precise apontar qual servidor deixou de limpá-los. A culpa anônima ainda é responsabilidade subjetiva (há uma "culpa", a do serviço) e **não substituiu completamente** a responsabilidade subjetiva: foi uma etapa no caminho até a objetiva.

4. Teorias do risco (responsabilidade objetiva). A vítima fica dispensada de provar a culpa do agente **e** a falha do serviço. Basta a conduta estatal, o dano e o nexo causal. Há duas versões:

- **Risco administrativo**: regra no Brasil. **Admite excludentes** (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior).
- **Risco integral**: **não admite excludentes**; o Estado responde até em caso fortuito e força maior. É **exceção**.

A evolução no Brasil

No Brasil, a tese da **irresponsabilidade nunca foi adotada**. Leis, doutrina e tribunais sempre reconheceram algum dever de o Estado reparar danos.

Norma	O que previa
Constituições de **1824** e **1891**	só a responsabilidade **pessoal** dos agentes públicos por abusos e omissões; não falavam expressamente da responsabilidade do Estado
Código Civil de 1916 (art. 15)	responsabilidade **subjetiva** das pessoas jurídicas de direito público (exigia culpa)
Constituições de **1934** (art. 171) e **1937** (art. 158)	responsabilidade **subjetiva e solidária** entre o Estado e o agente
Constituição de **1946** (art. 194)	**primeira** a consagrar a responsabilidade **objetiva**
Constituição de 1967 e EC 1/1969	mantiveram a objetiva
CF/1988 (art. 37, § 6º)	consolidou a objetiva, **estendeu-a** às pessoas de direito privado prestadoras de serviço público e garantiu o **regresso** contra o agente nos casos de dolo ou culpa

Norma	O que previa
Código Civil de 2002 (art. 43)	repete a regra: pessoas jurídicas de direito público interno respondem pelos atos de seus agentes, com regresso se houver culpa ou dolo

A regra atual: o art. 37, § 6º

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de **direito público** e as de **direito privado prestadoras de serviços públicos** responderão pelos danos que seus agentes, **nessa qualidade**, causarem a **terceiros**, assegurado o **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa**.

Daí saem as regras principais:

- **Quem responde objetivamente**: as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, DF, Municípios, autarquias, fundações autárquicas) e as de direito privado **prestadoras de serviço público** (concessionárias, permissionárias, estatais que prestam serviço público).
- **Responsabilidade objetiva e primária**: essas entidades são as primeiras a ser cobradas, e a vítima não precisa provar culpa.
- **O agente responde de forma subjetiva**: só se agiu com **dolo** (de propósito) ou **culpa** (negligência, imprudência ou imperícia), e só **perante o Estado**, em ação **regressiva**. O agente **nunca** responde objetivamente.
- **"Nessa qualidade"**: o dano tem de ter sido causado pelo agente **no exercício da função** ou a pretexto de exercê-la.
- **"Terceiros"**: qualquer pessoa atingida, **usuária ou não** do serviço.

A responsabilidade objetiva se **fundamenta** em duas ideias: o **risco administrativo** (a atividade estatal cria riscos para as pessoas) e a **repartição dos encargos sociais** (como todos se beneficiam da atividade administrativa, o prejuízo de quem foi atingido deve ser suportado pela **coletividade**, por meio da indenização paga com recursos públicos). A repartição dos encargos também é chamada de princípio da igualdade perante os encargos públicos.

> **Atenção:** responsabilidade objetiva não quer dizer que o Estado paga qualquer dano. Ela dispensa a prova de **culpa**, mas não dispensa a prova do **dano** e do **nexo causal**, e admite excludentes.

Requisitos: conduta, dano e nexo causal

Para responsabilizar o Estado objetivamente, a vítima demonstra três elementos. **Não** precisa provar dolo ou culpa do agente nem falha do serviço.

1. Conduta administrativa (fato administrativo). Ação (conduta **comissiva**) ou omissão (conduta **omissiva**) de um **agente público** atuando nessa qualidade. A conduta pode ser **lícita ou ilícita**.

2. Dano. Sem dano não há indenização: a lesão a um bem jurídico da vítima (patrimônio, saúde, honra) é **imprescindível**, mesmo na responsabilidade objetiva. E o dano tem de ser **antijurídico**,

isto é, um dano que o particular **não tinha obrigação de suportar**. Os incômodos normais da vida em sociedade não geram indenização.

Quando a conduta é **lícita**, a doutrina exige que o dano seja também **anormal** (foge do comum) e **específico** ou **desproporcional** (atinge pessoa ou grupo determinado, não todos). Na responsabilidade objetiva, o foco deixa de ser a ilicitude da conduta e passa a ser a injustiça do dano.

> **Exemplo:** uma obra pública regularmente licitada interditou por dois anos a única via de acesso ao pequeno comércio de Paulo. A obra é lícita, mas o prejuízo é anormal e específico: pode haver indenização. O mesmo vale para o **fechamento permanente de rua** que arruína postos de gasolina ou estacionamentos ali instalados.

3. Nexo causal. É a relação de **causa e efeito** entre a conduta estatal e o dano. Não basta o dano aparecer **depois** da conduta: é preciso mostrar que a conduta **causou** o dano.

> **Exemplo:** dias depois de a prefeitura pavimentar a rua, Sérgio vê rachaduras na casa e pede indenização sem demonstrar que a obra as causou. Não há nexo causal provado; a mera ordem dos fatos não basta.

Tipos de dano

- **Dano material (patrimonial)**: divide-se em **dano emergente** (o que a vítima perdeu de imediato, como o conserto do carro) e **lucro cessante** (o que deixou de ganhar, como as corridas que o taxista não fez enquanto o táxi estava parado).
- **Dano moral**: lesão a direitos da personalidade (honra, imagem, integridade psíquica). Em regra é **presumido** (*in re ipsa*): decorre do próprio fato ofensivo e **dispensa prova do prejuízo concreto**.
- **Dano estético**: marca ou deformidade no corpo.

Regras sumuladas pelo STJ que a banca cobra:

- Material e moral do **mesmo fato** podem ser **cumulados** (Súmula 37). A vítima não precisa escolher.
- **Estético e moral** podem ser cumulados, desde que possam ser apurados separadamente (Súmula 387).
- **Pessoa jurídica pode sofrer dano moral** (Súmula 227), quando atingida na **honra objetiva** (reputação, imagem perante o público).
- A indenização por dano moral **não** está sujeita à tarifação da Lei de Imprensa (Súmula 281). O STF, na ADPF 130, declarou a Lei de Imprensa incompatível com a Constituição. O juiz fixa o valor conforme a extensão do dano.

Teorias do nexo causal

- **Equivalência das condições** (*conditio sine qua non*): todo fato que contribuiu para o resultado é causa, com o **mesmo peso**. Crítica: leva a um **regresso infinito** e a responsabilização exagerada.

- **Causalidade adequada**: causa é o fato que, em abstrato, em condições normais, seria o **mais provável** de produzir o dano. Crítica: baseia-se em **juízos de probabilidade**, o que gera incerteza.
- **Causalidade direta e imediata** (dano direto e imediato, ou interrupção do nexo causal): só é causa o fato ligado **diretamente** ao dano, sem outro fato no meio. Foi a consagrada no **art. 403 do Código Civil**: as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes "por efeito dela direto e imediato". Por essa teoria, danos **remotos**, vindos de uma longa cadeia de fatos com interferência de terceiros, **dificilmente** geram responsabilidade estatal.

Excludentes e atenuantes

Excludentes rompem **completamente** o nexo causal e **afastam** a responsabilidade do Estado. São três:

- **Fato (culpa) exclusivo da vítima**: o dano veio só da conduta da própria vítima.
- **Fato de terceiro**: o dano foi causado só por pessoa sem vínculo com a Administração (por exemplo, um ladrão).
- **Caso fortuito ou força maior**: evento natural ou humano **imprevisível e inevitável**.

Em todas, o Estado se defende provando que o dano **não** foi causado por sua ação ou omissão. O Estado **não** responde por qualquer dano ocorrido em seu território: não é **segurador universal**.

> **Atenção:** a exclusão por fato de terceiro só rompe o nexo com o Estado. Ela **não** significa que o terceiro será **automaticamente** responsabilizado; isso depende dos requisitos próprios da responsabilidade dele.

Caso fortuito e força maior. A doutrina diverge sobre a definição de cada termo, mas a distinção **não tem impacto prático**: os dois rompem o nexo causal. O que conta é ser **imprevisível** e **inevitável**. Se o evento era **inevitável**, o Estado não tinha como impedi-lo e não responde, ainda que fosse previsível. A responsabilidade surge quando o dano podia ser previsto **e** evitado.

Fortuito interno x externo. O **fortuito interno** está ligado aos riscos da **própria atividade** e **não exclui** a responsabilidade. Só o **fortuito externo**, estranho à atividade, rompe o nexo.

> **Exemplo:** uma chuva torrencial imprevisível e de intensidade excepcional inunda um bairro cujo sistema de drenagem funcionava perfeitamente. É força maior: o Município não responde só porque a enchente ocorreu em seu território. Mas se a enchente aconteceu também porque o Município não limpava os bueiros, a omissão contribuiu para o dano, e ele pode responder.

Atenuantes. A **culpa concorrente** da vítima (ou de terceiro) **não exclui** a responsabilidade; apenas a **reduz**. O Estado responde **na proporção** de sua participação no dano (CC, art. 945: a indenização é fixada considerando a gravidade da culpa da vítima em confronto com a do autor do dano). Sempre que o Estado **contribuiu** para o dano, responde, mesmo que a vítima, um terceiro ou um evento natural também tenham participado.

> **Exemplo:** viatura da polícia, sem urgência, avança o sinal vermelho e bate na moto de André, que estava acima da velocidade. A perícia diz que ambos contribuíram. O Estado indeniza, mas em valor **reduzido**. Culpa concorrente atenua; só culpa **exclusiva** exclui.

Risco integral. Nos casos excepcionais de risco integral, o Estado responde **mesmo** diante de caso fortuito ou força maior. Exemplos cobrados: **dano ambiental**, **dano nuclear** e **atentados terroristas** contra aeronaves brasileiras (Lei 10.744/2003, que autoriza a União a assumir as responsabilidades civis perante terceiros por danos causados por atentados terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as de táxi aéreo). O risco integral **não** pode ser adotado de forma irrestrita: só onde a lei ou a jurisprudência o admitem.

Responsabilidade por atos lícitos

O Estado pode responder por atos **lícitos** quando a **lei** prevê ou quando o dano é **anormal e desproporcional** (fundamento: repartição dos encargos sociais). O Código Civil também tem hipóteses de responsabilidade por ato lícito: quem destrói coisa alheia ou lesa alguém para **remover perigo iminente** não comete ato ilícito (art. 188, II), mas deve indenizar o lesado que não causou o perigo (art. 929), com regresso contra o terceiro culpado pelo perigo (art. 930).

Quem é o agente e quando o Estado responde por ele

"Agente público", para o § 6º, tem sentido **amplo**: servidores estatutários, empregados públicos, agentes políticos, temporários e **particulares em colaboração** com o Estado, como o **mesário** convocado pela Justiça Eleitoral ou o jurado.

O Estado responde quando o agente age **nessa qualidade**: no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Ter **vínculo funcional não basta**. Se o agente age como pessoa comum, sem relação com a função, o Estado não responde.

> **Exemplo:** policial civil em férias, sem farda e sem usar arma ou qualquer meio da corporação, agride o vizinho numa briga particular. O Estado **não** responde: falta ligação com a função. A conclusão muda quando o policial, mesmo de folga, usa a **arma da corporação**: aí o STF reconhece a responsabilidade do Estado.

O Estado também responde por atos de quem exerce a função pública **de forma irregular** (o **agente de fato**, com investidura viciada), desde que atue com **aparência** de agente legítimo perante as vítimas.

A responsabilidade objetiva do Estado depende sempre de **ação ou omissão de agente público** no exercício da função. A expressão "função administrativa" aqui abrange também os atos administrativos praticados pelo Legislativo e pelo Judiciário em funções atípicas.

Administração Indireta e prestadoras de serviço público

Entidade	Responsabilidade
Autarquias e fundações autárquicas	**objetiva** (direito público)

Entidade	Responsabilidade
Empresas públicas e sociedades de economia mista **prestadoras de serviço público**	**objetiva** (art. 37, § 6º)
Estatais que **exploram atividade econômica**	em regra **subjetiva** (regime de direito privado); podem responder **objetivamente** pelo **CDC** quando há relação de consumo
Concessionárias e permissionárias	**objetiva**, perante **usuários e não usuários**

Usuários e não usuários. O STF (RE 591.874, Tema 130) decidiu que a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público alcança também o **terceiro não usuário**. O pedestre atropelado pelo ônibus da concessionária só precisa provar o dano e o nexo causal.

A Lei 8.987/1995 (art. 25) diz que incumbe à concessionária responder por **todos os prejuízos** causados ao poder concedente, **aos usuários ou a terceiros**, sem que a fiscalização do poder concedente exclua ou atenue essa responsabilidade. O usuário pode, portanto, acionar **diretamente a concessionária**.

Responsabilidade do Estado pelos atos da concessionária. Prevalece que a responsabilidade do poder concedente é **subsidiária**: a concessionária responde **primeiro** (primariamente); o Estado só responde se ela **não tiver patrimônio** suficiente para pagar. **Não** há solidariedade: a solidariedade não se presume, só existe se a lei ou o contrato disserem. O mesmo raciocínio vale para as entidades da Administração Indireta: o ente que as criou responde **subsidiariamente**. Para parte da doutrina, essa responsabilidade subsidiária alcança tanto as estatais prestadoras de serviço público quanto as econômicas, pois ambas são controladas pelo ente federativo.

> **Atenção:** existe corrente doutrinária minoritária que defende **solidariedade** entre Estado e concessionária, por entender que o serviço público é relação de consumo (CDC, art. 22, que obriga órgãos públicos e concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros). Se o item disser "segundo parte da doutrina", pode estar certo. Mas a posição **majoritária** é a da **subsidiariedade**, porque a Lei 8.987 (especial) prevalece sobre o CDC (geral).

Parcerias público-privadas (Lei 11.079/2004).

- **PPP patrocinada**: concessão de serviço público ou obra pública com contraprestação pecuniária do parceiro público **além da tarifa**. Envolve serviço público, então o parceiro privado responde **objetivamente**.
- **PPP administrativa**: prestação de serviços de que a **Administração é usuária** direta ou indireta. Para parte da doutrina, se o serviço é apenas prestado ao próprio Estado (por exemplo, limpeza de prédios), sem caráter de serviço público, o parceiro responde **subjetivamente** (Código Civil, arts. 186 e 927).

Portanto, é errado dizer que nas PPPs a responsabilidade é "sempre objetiva".

Terceiro Setor (Sistema S, OS, OSCIP, OSC). **Não há consenso.** Há três correntes:

1. Todas respondem **objetivamente**, porque têm vínculo com o Estado e fazem atividades de interesse público (serviço público em sentido amplo).
2. Só os **serviços sociais autônomos** (Sistema S) respondem objetivamente; OS e OSCIPs, mais distantes do Estado, respondem **subjetivamente**.
3. As entidades que **não prestam serviço público** respondem **subjetivamente**, pois exercem atividade privada de interesse social, sem delegação estatal formal como a das concessionárias. Essa é a posição majoritária.

> **Exemplo:** uma organização da sociedade civil, com termo de colaboração com a União para oficinas culturais, causa dano a um participante. Não é correto dizer que ela responde objetivamente "porque a responsabilidade do Terceiro Setor é sempre objetiva".

Empresas contratadas e obras públicas

Empresas **contratadas** pela Administração para executar obras ou serviços (que não são prestadoras de serviço público) **não** se submetem ao § 6º. Respondem, em regra, **subjetivamente** pelos danos causados por seus prepostos. A Lei 14.133/2021 (art. 120) diz que o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e que a fiscalização do contratante não exclui nem reduz essa responsabilidade. Entre o Estado e a contratada **não há solidariedade**.

Obras públicas têm três situações:

Situação	Quem responde e como
Obra executada **diretamente** pela Administração	Estado, **objetivamente** (basta dano e nexo causal)
Dano pelo **simples fato da obra** (bem executada, mas que prejudica alguém, como o viaduto que bloqueia a visibilidade e o acesso de uma loja)	Estado, **objetivamente**
Dano por **má execução** de obra feita por empreiteira	empreiteira, de forma **primária e subjetiva**; Estado, **subsidiariamente**

> **Exemplo:** a empreiteira Beta deixou o canteiro de obras de uma rodovia sem sinalização, e Fábio se acidentou. A responsável primária é a empreiteira; o Estado só responde em segundo plano. E se a Construtora Sigma, por má execução, danifica o caminhão de Antônio e não tem patrimônio, o Município pode responder **subsidiariamente**. Errado dizer que o Estado "nunca" responde.

Encargos trabalhistas da terceirizada. O Estado **não** tem responsabilidade objetiva pelos encargos trabalhistas da empresa contratada que não pagou seus empregados. Pela Lei 14.133 (art. 121), só o contratado responde por esses encargos; a inadimplência não se transfere à Administração. A exceção (§ 2º): nos serviços contínuos com **dedicação exclusiva de mão de obra**, a Administração responde **solidariamente** pelos encargos **previdenciários** e **subsidiariamente** pelos **trabalhistas**, **se comprovada falha na fiscalização**. O STF (RE 760.931, Tema 246) também afasta a transferência automática: é preciso provar a culpa da Administração na fiscalização.

Responsabilidade por omissão

O Estado responde não só pelo que faz (**conduta comissiva**), mas também pelo que **deixa de fazer** quando tinha o **dever de agir**. Não é qualquer omissão: é preciso que existisse a **obrigação de agir para evitar o dano** e que o dano fosse **previsível e evitável**.

> **Exemplo:** apesar de reiteradas denúncias, o Município não fiscalizou a estrutura precária de um viaduto, que desabou sobre o carro de Roberto. Há dever de indenizar por omissão. É errado dizer que o Estado só responde por condutas comissivas.

Omissão natural x omissão normativa. A **omissão natural** é a simples inércia, sem dever jurídico de agir: não gera responsabilidade. A **omissão normativa** viola um **dever legal** de agir: pode gerar o dever de indenizar. A distinção importa.

Não há unanimidade sobre o tipo de responsabilidade por omissão. Há três correntes:

1. **Objetiva**: o § 6º não distingue ação de omissão.
2. **Subjetiva**, com base na culpa do serviço (culpa anônima), em geral com **culpa presumida**: a vítima prova a falta do serviço.
3. **Omissão específica x genérica** (corrente muito cobrada): - **Omissão específica**: o Estado tinha um dever **concreto e individualizado** de agir e, ao se omitir, criou a situação propícia ao dano. Responsabilidade **objetiva**. Exemplos: morte ou lesão de **preso** sob custódia; **aluno** agredido por colega na escola pública durante a aula, sem que os servidores fizessem nada. - **Omissão genérica**: o Estado tinha apenas um dever **geral** (como a segurança pública de todos). Responsabilidade **subjetiva**: a vítima precisa provar a **falta do serviço**.

Para essa terceira corrente, a responsabilidade objetiva por omissão **não** é sempre reconhecida: só existe na omissão específica.

O Estado não é segurador universal. A falha numa obrigação **genérica** de fiscalizar não basta. Um comerciante que teve a loja assaltada no centro da cidade não ganha indenização alegando apenas que "segurança é dever do Estado". O carro de Ricardo, furtado em bairro com policiamento regular, sem falha específica dos policiais, também não gera indenização. Em regra, o Estado **não** responde por crimes cometidos em seu território, **salvo** omissão específica (por exemplo, ausência de providências diante de ocorrências **constantes** e previsíveis naquele local).

Teses do STF sobre omissão que caem:

- **Comércio de fogos de artifício** (Tema 366, RE 136.861): o Estado só responde pela explosão se violou um **dever específico de agir**, o que ocorre quando licenciou o comércio **sem as cautelas legais** ou sabia das irregularidades.
- **Morte de detento** (Tema 592, RE 841.526): descumprido o dever específico de proteção do preso (CF, art. 5º, XLIX), o Estado é responsável pela morte. Mas a responsabilidade não é automática: se o Estado **prova que não podia prever nem evitar** a morte (por exemplo, suicídio de preso sem histórico psiquiátrico, com vigilância regular), o nexo causal se rompe. O Estado não responde "sempre" pelo suicídio de preso.
- **Condições degradantes do presídio** (Tema 365, RE 580.252): é dever do Estado manter nos presídios os padrões mínimos de humanidade; ele responde objetivamente, nos termos do art.

37, § 6º, pelos danos, **inclusive morais**, causados aos presos pela falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento (cela superlotada e insalubre).

- **Jornalista ferido em protesto** (Tema 1.055): é **objetiva** a responsabilidade do Estado pelo profissional de imprensa ferido por policiais durante cobertura de manifestação com tumulto. Cabe a excludente de **culpa exclusiva da vítima** quando o jornalista **descumpre advertência ostensiva e clara** sobre acesso a áreas delimitadas de grave risco.
- **Previsibilidade e evitabilidade**: o STF não admite que o Estado responda objetivamente por **qualquer** omissão, "como segurador universal"; é preciso que o dano fosse previsível e evitável.

Concessionária e assalto no ônibus. O roubo de passageiro dentro do ônibus é, em regra, **fato de terceiro** (fortuito externo) e afasta a responsabilidade da concessionária. Errado dizer que ela é "sempre" responsável.

Atos de multidões

Danos causados por **multidões** (tumultos, saques, depredações) **em regra não** geram responsabilidade do Estado: são atos de terceiros, e falta nexo com a conduta estatal. O Estado responde quando o evento era **previsível** e ele **podia evitá-lo**, mas se omitiu. Quando há previsibilidade, o Estado deve adotar **medidas preventivas**.

> **Exemplo:** a Polícia Militar soube, com dias de antecedência, que torcidas rivais marcaram confronto na praça, e não enviou efetivo. A banca de jornal de Ivo foi destruída. O Estado pode ser responsabilizado.

Dano ambiental

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é **bem de uso comum do povo**; o Poder Público e a coletividade têm o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225). Proteger o meio ambiente e combater a poluição é **competência comum** de União, Estados, DF e **Municípios** (CF, art. 23, VI). Os Municípios **têm** essa competência.

- **Responsabilidade civil ambiental**: **objetiva**, pela Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente, art. 14, § 1º): o **poluidor**, pessoa física ou jurídica, é obrigado, **independentemente de culpa**, a indenizar ou reparar os danos ao meio ambiente e a terceiros. Funda-se no **risco integral**: **não** admite caso fortuito nem força maior.
- **Poluidor-pagador**: quem causa dano ambiental deve repará-lo ou indenizá-lo, independentemente de culpa. **Não** é autorização para poluir mediante pagamento.
- **Dano efetivo**: a responsabilidade objetiva **não** dispensa a prova de **dano concreto**. Não basta a atividade ser "potencialmente poluidora".
- **Estado por ação**: conceder licença em desacordo com as normas ambientais (por exemplo, curtume às margens de rio usado por pescadores) gera responsabilidade.
- **Estado por omissão**: o Estado responde também quando **deixa de fiscalizar** (por exemplo, anos sem fiscalizar área de preservação permanente onde houve desmatamento). Não responde só pelos danos que ele próprio causa.

- **Solidariedade**: o Estado omisso na fiscalização responde **solidariamente** com os poluidores diretos e indiretos. Mas, pela **Súmula 652 do STJ**, a responsabilidade da Administração por dano ambiental decorrente de omissão no dever de fiscalizar é de caráter **solidário**, mas de **execução subsidiária**: cobra-se primeiro o poluidor direto.
- **Responsabilidade administrativa ambiental** (multas e sanções do órgão ambiental): é **subjetiva**, exige dolo ou culpa do infrator (posição do STJ). Não confunda com a reparação civil, que é objetiva.
- **Exploração irregular do patrimônio mineral da União**: provoca dano ambiental e pode gerar responsabilidade, inclusive do Estado quando a omissão na fiscalização da lavra contribuiu.

O agente público: dupla garantia e regresso

Teoria da dupla garantia (Tema 940 do STF, RE 1.027.633). A tese fixada: a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada **contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público**, sendo **parte ilegítima** para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A garantia é dupla:

- para a **vítima**: ela cobra de quem tem condições de pagar (o Estado), sem precisar provar culpa;
- para o **agente**: ele fica protegido contra ações diretas da vítima; só responde perante o Estado, em ação **regressiva**, se agiu com **dolo ou culpa**.

Consequências:

- A vítima **não pode escolher** processar o agente, o Estado ou ambos. O agente **não** é litisconsorte necessário, nem pode figurar no polo passivo ao lado do Estado.
- A tese vale também para **magistrados** e **membros do Ministério Público**: a vítima aciona o Estado diretamente, sem precisar acionar o juiz antes.

> **Atenção:** na doutrina **não há consenso**. Há autores que admitem a ação direta contra o agente ou o litisconsórcio passivo entre Estado e agente. Um item que diga "há consenso doutrinário de que não cabe ação contra o agente" está errado; o entendimento consolidado é o do **STF**.

Ação regressiva.

- O Estado tem o **dever** (não mera faculdade) de cobrar do agente os valores pagos quando houver dolo ou culpa, para proteger o erário. No caso dos cartórios, o STF diz que o regresso é devido "sob pena de improbidade administrativa".
- O direito de regresso **nasce com o pagamento** da indenização à vítima, e não com o trânsito em julgado da condenação. Antes de pagar, o Estado não teve prejuízo; por isso a ação regressiva **não** pode ser proposta antes do pagamento.
- A responsabilidade do agente é **subjetiva**: exige prova de dolo ou culpa. O regresso **não** se exerce só com dano e nexo causal.
- A Lei 8.112/1990 confirma: a responsabilidade civil do servidor decorre de ato omissivo ou comissivo, **doloso ou culposo** (art. 122); tratando-se de dano a terceiros, o servidor responde

perante a Fazenda Pública, em ação regressiva (art. 122, § 2º).

- O ressarcimento pode ser buscado também na **via administrativa**, por processo com **contraditório e ampla defesa**. Mas **não** se admite desconto em folha **sem autorização** do servidor ou sem esse processo prévio.
- **Denunciação da lide**: o Estado **não é obrigado** a denunciar a lide ao agente na ação da vítima, e não perde o direito de regresso se não o fizer. A denunciação é polêmica porque traz para o processo a discussão sobre culpa e atrasa a indenização da vítima. Admite-se em algumas situações, como na responsabilidade objetiva de concessionárias (o CPC, art. 125, diz que a denunciação é "admissível", não obrigatória).

LINDB, art. 28. O agente público responderá **pessoalmente** por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de **dolo ou erro grosseiro**. Simples equívoco de interpretação não basta.

Independência das instâncias. As esferas civil, penal e administrativa são independentes. O servidor absolvido na ação penal **por insuficiência de provas** pode ser cobrado na esfera civil pelo prejuízo. Só a absolvição que **nega a existência do fato ou a autoria** repercute nas outras esferas.

Atos legislativos

Regra: a atividade legislativa **não** gera responsabilidade civil do Estado. Legislar é função essencial, e as leis são **gerais e abstratas**: valem para todos, não para uma pessoa determinada. A responsabilidade do Estado legislador é **excepcional** e não surge em qualquer edição de norma.

Exceções:

1. Leis de efeitos concretos. Não têm generalidade nem abstração; atingem pessoas determinadas e se assemelham a **atos administrativos**. Se causam dano desproporcional a alguém, geram indenização, com base na **repartição dos encargos sociais**: o prejuízo deve ser suportado por toda a coletividade. Vale **mesmo que a lei tenha sido aprovada regularmente**.

> **Exemplo:** a Assembleia Legislativa do Estado Beta aprova lei que, sem regra geral, fecha o único terminal de cargas da empresa Alfa. Ou o Município de Vila Nova proíbe, de modo desproporcional, o acesso de veículos à única rua dos restaurantes de Marta, que prova queda abrupta de faturamento. Em ambos os casos pode haver indenização.

2. Leis inconstitucionais. Podem gerar indenização, com estas condições:

- É indispensável a **prova do dano concreto**. A declaração de inconstitucionalidade, sozinha, **não** gera indenização automática.
- Serve tanto a declaração em **controle concentrado** quanto em **controle incidental** (difuso). Mas a decisão incidental vale, em regra, **só para as partes**; o efeito **contra todos** (*erga omnes*), que permite responsabilização **coletiva**, é do controle concentrado.
- No controle incidental, o **Senado** pode **suspender a execução**, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF (CF, art. 52, X).
- Se o STF **modula os efeitos** (por exemplo, a decisão vale só a partir do julgamento), a lei é tratada como válida até então, o que pode **afastar** a indenização pelos efeitos anteriores.

- Quem responde é o **ente federado** que editou a norma (União, Estado, DF, Município), e não a Casa Legislativa, que é **órgão sem personalidade jurídica**.
- Lei inconstitucional que **aumentou tributo**: o contribuinte tem direito à **restituição** do indébito **e**, se provar prejuízos adicionais, também à **indenização**.

3. Omissão legislativa (mora legislativa). Pode gerar indenização quando o legislador, de forma **injustificada**, deixa de cumprir o dever constitucional de editar a lei, e isso causa **dano concreto e individualizado**. A simples ausência da lei não basta. Pontos:

- Se a Constituição fixa **prazo expresso** para a lei e o prazo se esgota, a mora se configura **sozinha**, sem decisão judicial.
- Sem prazo expresso, a mora pode ser formalizada por decisão do STF. Na **ação direta de inconstitucionalidade por omissão**, declarada a omissão, dá-se **ciência ao Poder competente** para adotar as providências e, se for órgão administrativo, para fazê-lo em **30 dias** (CF, art. 103, § 2º). No **mandado de injunção**, o Judiciário supre a falta da norma regulamentadora para que o direito possa ser exercido.
- Reconhecida a mora (por exemplo, em mandado de injunção) e provado dano concreto, o prejudicado pode pedir indenização.
- A decisão do STF que manda regulamentar **não** gera indenização **automática**: só se for descumprida ou se a demora causar dano comprovado.
- O **Executivo** também pode responder, quando a ele cabia regulamentar o direito (por decreto ou regulamento). Não é só o Legislativo.
- A falta de regulamentação de **direito fundamental** pode gerar responsabilidade, se causar dano.
- A demora em regulamentar **política pública** pode ser questionada judicialmente e, se a obrigação de legislar for clara e o atraso causar prejuízo concreto, gerar indenização.
- **Normas programáticas** (que só fixam metas e objetivos, deixando ao legislador a escolha de quando e como agir), em regra, **não** geram responsabilidade por omissão.
- **Lei tardia**: a edição de lei com atraso pode gerar responsabilidade se o atraso causar prejuízo **desproporcional**; a mera demora não basta.

Atos jurisdicionais

Regra: a atividade jurisdicional típica **não** gera responsabilidade do Estado. As exceções expressas estão na Constituição:

> **Lei seca:** CF, art. 5º, LXXV. O Estado indenizará o condenado por **erro judiciário**, assim como o que ficar **preso além do tempo fixado na sentença**.

Por isso se diz que, segundo o STF, a responsabilidade por atos jurisdicionais se limita, em regra, ao **erro judiciário** e à **prisão indevida** (além do tempo).

Erro judiciário.

- A **independência** do magistrado **não** impede a responsabilização do Estado.

- O erro indenizável deve ser **substancial e inescusável**. Interpretação razoável da lei ou falha de menor gravidade não bastam.
- Pode ocorrer na esfera **penal** e também na **cível**.
- Prevalece que é preciso **desconstituir antes** a decisão transitada em julgado, por **revisão criminal** (penal) ou **ação rescisória** (cível). Enquanto ela vale, presume-se correta.
- A **recorribilidade** das decisões não afasta, por si, a responsabilidade: quem recorreu e mesmo assim foi condenado por erro tem direito à indenização. Mas, segundo a doutrina, se o jurisdicionado **não interpôs** o recurso cabível que corrigiria o erro, a indenização é afastada.
- **Prisão cautelar seguida de absolvição**: **não** gera indenização automática. Se a prisão foi decretada **com observância dos requisitos legais**, não houve erro judiciário, porque a cautelar é provisória e não decide a culpa. Há quem defenda indenização com base na **dignidade da pessoa humana**, mas o tema **não é unânime**.

Prisão além do tempo. A responsabilidade pode recair sobre o **Judiciário** (erro na decisão) ou sobre o **Executivo** (falha da administração do presídio, que não soltou na hora). Alcança a prisão penal e também a **prisão civil** (devedor de alimentos) e a **prisão administrativa** (como a disciplinar militar).

> **Exemplo:** Roberto, condenado a dois anos, só foi solto quatro meses depois de cumprir a pena, por falha no controle da execução. O Estado responde.

Demora na prestação jurisdicional. Não está no inciso LXXV; é construção da doutrina com base no art. 5º, **LXXVIII** (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação). A demora **excessiva e injustificada** pode ser vista como **negativa de prestação jurisdicional** ou **erro judiciário por omissão** e gerar indenização. Assim, é correto dizer que o Estado pode responder por erro judiciário, prisão além do tempo **e** demora injustificada. Mas o **simples descumprimento de prazo** pelo juiz (por exemplo, quinze dias de atraso por acúmulo de processos, sem prejuízo) **não** gera indenização automática.

Responsabilidade pessoal do juiz e do promotor. É **subjetiva e regressiva**:

> **Lei seca:** CPC, art. 143. O juiz responderá, **civil e regressivamente**, por perdas e danos quando: I - no exercício de suas funções, proceder com **dolo ou fraude**; II - **recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo**, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

O inciso II só se verifica depois que a parte requerer a providência e o juiz não apreciar o pedido em **10 dias** (parágrafo único; a LOMAN, art. 49, tem regra igual). O membro do **Ministério Público** responde nos mesmos moldes, civil e regressivamente, quando agir com **dolo ou fraude** (CPC, art. 181).

A vítima aciona **o Estado** diretamente; o juiz é **parte ilegítima** e não pode ser réu nem em litisconsórcio com o Estado (Tema 940). Davi, absolvido em revisão criminal, não pode processar só a juíza que o condenou.

Atos administrativos do Judiciário. Quando o Judiciário exerce **função atípica** administrativa (contratar, administrar prédios), vale a regra geral: responsabilidade **objetiva** do art. 37, § 6º. O Estado responde por atos administrativos, legislativos e jurisdicionais; nos dois últimos, só nas hipóteses específicas.

Notários e registradores

> **Lei seca:** CF, art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em **caráter privado**, por **delegação** do Poder Público.

- Não são exercidos pelo Judiciário. A lei disciplina a responsabilidade civil e criminal deles e define a **fiscalização** de seus atos **pelo Poder Judiciário** (art. 236, § 1º).
- Notários e registradores **não são servidores públicos** nem ocupam cargo efetivo: são **particulares em colaboração**, que recebem a delegação.
- Ingresso por **concurso público de provas e títulos**; nenhuma serventia pode ficar vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de **seis meses** (art. 236, § 3º).
- Têm **autonomia** e não se sujeitam à hierarquia administrativa; exercem a atividade **por conta e risco**: gerenciam a serventia, arcam com os custos e ficam com os ganhos e prejuízos.
- São remunerados por **emolumentos** pagos pelos usuários, e não por recursos orçamentários (Lei 8.935/1994, art. 28).
- O **cartório não é pessoa jurídica**: não responde em nome próprio. Responde o **titular** da serventia.

Responsabilidade (Tema 777 do STF, RE 842.846). O **Estado** responde **objetivamente** pelos atos dos tabeliães e registradores que, no exercício das funções, causem dano a terceiros, assegurado o **regresso** contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, **sob pena de improbidade administrativa**. Fundamento: art. 37, § 6º. Por ser tese de **repercussão geral**, é de observância **obrigatória** pelos demais tribunais.

- O **notário** responde de forma **subjetiva** (Lei 8.935/1994, art. 22, com redação da Lei 13.286/2016): é civilmente responsável pelos prejuízos que causar a terceiros **por culpa ou dolo**, pessoalmente ou pelos substitutos e escreventes que designar ou autorizar, assegurado o regresso.
- **Não** há solidariedade entre Estado e notário, e não é o notário que responde objetivamente com o Estado só subsidiário. É o contrário.
- **Prescrição** contra notários: **três anos**, contados da **data da lavratura** do ato (Lei 8.935, art. 22, parágrafo único).

Prescrição

Prescrição é a perda da pretensão de cobrar por **inércia** do titular durante o prazo fixado em lei.

Ações da vítima contra o Estado: 5 anos.

- **Decreto 20.910/1932**, art. 1º: as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios e todo direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescrevem em **cinco anos**,

contados da **data do ato ou fato** do qual se originarem.

- **Lei 9.494/1997**, art. 1º-C: prescreve em **cinco anos** o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas **de direito público** e de pessoas jurídicas **de direito privado prestadoras de serviços públicos**.
- Houve divergência: parte da doutrina e decisões de turmas do STJ defenderam os **três anos** do Código Civil (art. 206, § 3º, V, "pretensão de reparação civil"). O **STJ pacificou** os **cinco anos** (REsp 1.251.993, Tema 553), pelo critério da **especialidade**: o decreto especial prevalece sobre a regra geral do Código Civil. **Não há consenso doutrinário**, mas o prazo aplicado é o quinquenal.
- O prazo quinquenal foi criado para dar **segurança jurídica** à coletividade, limitando no tempo as demandas contra a Fazenda.
- **Não** está no Decreto-Lei 200/1967 (que organiza a Administração federal e traça diretrizes da reforma administrativa). Está no **Decreto 20.910/1932**.
- **Estatais**: as que prestam **serviço público essencial sem finalidade lucrativa** também têm o prazo de **5 anos**. As que exploram **atividade econômica** concorrencial seguem o **Código Civil** (3 anos para reparação civil).
- **Isonomia**: a Administração também tem **5 anos** para cobrar seus créditos **não tributários** (por exemplo, multa contratual), o mesmo prazo do particular contra ela.
- **Tarifa de água e esgoto** não é tributo. A repetição de indébito contra a concessionária segue o **Código Civil** (Súmula 412 do STJ): prazo geral de **dez anos** (art. 205). Quem pagou a mais nos últimos oito anos ainda pode cobrar.
- **Regra de transição** do Código Civil de 2002 (art. 2.028): quando o novo Código **reduziu** o prazo e, na data em que entrou em vigor, já havia passado **mais da metade** do prazo da lei antiga, aplica-se o **prazo antigo**.

Ações do Estado para ressarcimento ao erário.

Situação	Prescreve?
Dano decorrente de **ilícito civil comum** (ex.: batida de trânsito com viatura)	**sim** (Tema 666 do STF)
Ressarcimento por ato **doloso** de **improbidade**	**não**, é **imprescritível** (Tema 897)
Ressarcimento por ato **culposo** de improbidade	**sim**
Ressarcimento fundado em **decisão de Tribunal de Contas**	**sim** (Tema 899)
Reparação de **dano ambiental**	**não** (Tema 999), inclusive quando o dano foi causado por ação estatal
Ressarcimento por **exploração irregular de minérios da União**	**não**, por estar ligado ao dano ambiental (Tema 1.268)
Indenização por **tortura e perseguição política** no **regime militar**	**não** (STJ, Súmula 647)

Portanto, é errado dizer que "todas as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis" ou que a ação contra o servidor é "sempre imprescritível". O motorista que causou acidente em

serviço e é cobrado quinze anos depois pode alegar prescrição; a Procuradoria que cobra de um particular, vinte anos depois, o conserto de uma viatura também esbarra na prescrição.

Ministério Público. A intervenção do MP **não** é obrigatória em toda ação de ressarcimento ao erário. O CPC (art. 178, parágrafo único) diz que a participação da Fazenda Pública **não configura, por si só**, hipótese de intervenção do MP. A falta de intimação dele não anula a cobrança.

Quadros para memorizar

As teorias, em ordem histórica

Fase	Ideia central	Precisa provar culpa?
Irresponsabilidade	Estado absolutista; "o rei não erra"	Estado não responde
Atos de império x de gestão	responde só pelos atos de **gestão**	sim
Teoria do Fisco	Estado soberano não responde; **Estado Fisco** responde	sim
Subjetiva civilista	vítima identifica o agente e prova a culpa dele	sim, do agente
Culpa anônima (faute du service)	basta provar a **falha do serviço** (não funcionou, funcionou mal ou atrasado)	sim, do serviço
Risco administrativo	conduta + dano + nexo; **admite** excludentes	não
Risco integral	responde até em caso fortuito e força maior; **não admite** excludentes	não

Risco administrativo x risco integral

	Risco administrativo	Risco integral
Aplicação	**regra geral** (CF, art. 37, § 6º)	**exceção**
Culpa exclusiva da vítima	exclui	não exclui
Fato de terceiro	exclui	não exclui
Caso fortuito ou força maior	exclui	não exclui
Exemplos	viatura, hospital público, obra	dano ambiental, dano nuclear, atentado terrorista contra aeronave brasileira

Excludentes x atenuantes

Causa	Efeito
Culpa (fato) **exclusiva** da vítima	**exclui** a responsabilidade
Fato **exclusivo** de terceiro	**exclui**

Causa	Efeito
Caso fortuito ou força maior (fortuito **externo**)	**exclui**
Fortuito **interno** (risco da própria atividade)	**não exclui**
Culpa **concorrente** da vítima	só **reduz** a indenização, na proporção da culpa

Quem responde e como

Sujeito	Perante a vítima	Observação
Pessoas de direito público	objetiva e primária	art. 37, § 6º
Prestadoras de serviço público (concessionárias, permissionárias, estatais de serviço público)	objetiva e primária	alcança **usuários e não usuários**
Estatais de atividade econômica	em regra subjetiva	objetiva pelo CDC em relação de consumo
Poder concedente ou ente criador	**subsidiária**	majoritário; solidariedade só para corrente minoritária
Empresa contratada para obra ou serviço	subjetiva, primária na má execução	Estado subsidiário
Parceiro de PPP patrocinada	objetiva	serviço público
Parceiro de PPP administrativa só para a Administração	subjetiva (parte da doutrina)	não presta serviço público
Terceiro Setor	sem consenso; majoritário: subjetiva	três correntes
Agente público	**subjetiva**, só em **regresso**	dolo ou culpa; parte ilegítima na ação da vítima
Juiz e membro do MP	subjetiva e regressiva	dolo ou fraude (juiz também recusa, omissão ou retardo injustificado)
Notário e registrador	subjetiva (culpa ou dolo)	Estado responde objetivamente, com regresso
Estado em dano ambiental por omissão	solidária, de **execução subsidiária**	Súmula 652 do STJ

Omissão

	Omissão específica	Omissão genérica
Dever do Estado	concreto e individualizado	geral
Responsabilidade	objetiva	subjetiva (falta do serviço)
Exemplos	preso sob custódia, aluno na escola, licença de fogos sem cautela, confronto anunciado	assalto qualquer na rua, furto em bairro policiado normalmente

Prazos e números

Assunto	Prazo ou número	Fonte
Ação contra a Fazenda Pública e prestadoras de serviço público	**5 anos** do ato ou fato	Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei 9.494/1997, art. 1º-C
Reparação civil no Código Civil (regra geral, estatais econômicas)	3 anos	CC, art. 206, § 3º, V
Ação contra notários e registradores	**3 anos** da lavratura do ato	Lei 8.935/1994, art. 22, parágrafo único
Repetição de tarifa de água e esgoto	10 anos	CC, art. 205; Súmula 412 do STJ
Créditos não tributários da Administração	5 anos	isonomia com o Decreto 20.910
Transição do CC/2002	mais da metade do prazo antigo já corrido: vale o antigo	CC, art. 2.028
Serventia vaga sem concurso	no máximo **6 meses**	CF, art. 236, § 3º
Órgão administrativo omisso, após ADO	**30 dias**	CF, art. 103, § 2º
Juiz que não aprecia requerimento	**10 dias** para configurar retardo	CPC, art. 143, parágrafo único

Teses do STF e súmulas do STJ

Referência	O que diz
Tema 130 (RE 591.874)	prestadora responde objetivamente também perante **não usuário**
Tema 940 (RE 1.027.633)	ação contra o Estado ou a prestadora; agente é **parte ilegítima**; regresso por dolo ou culpa (**dupla garantia**)
Tema 777 (RE 842.846)	Estado responde objetivamente por notários e registradores; regresso obrigatório
Tema 592 (RE 841.526)	Estado responde pela morte de detento quando descumpre o dever específico de proteção
Tema 365 (RE 580.252)	indenização, inclusive moral, ao preso em condições degradantes
Tema 366 (RE 136.861)	fogos de artifício: só com violação de dever específico de agir
Tema 1.055	jornalista ferido em protesto: objetiva; excludente se descumpriu advertência clara
Tema 246 (RE 760.931)	sem transferência automática de encargos trabalhistas da terceirizada
Temas 666, 897, 899, 999, 1.268	prescrição: ilícito civil prescreve; improbidade dolosa não; TCU prescreve; dano ambiental não; minério da União não
Súmulas 37, 387, 227, 281 do STJ	cumulação material + moral; estético + moral; PJ sofre dano moral; dano moral sem tarifação
Súmula 412 do STJ	tarifa de água e esgoto: prazo do Código Civil
Súmula 647 do STJ	imprescritível a indenização por perseguição política no regime militar
Súmula 652 do STJ	Estado omisso em dano ambiental: solidário, execução subsidiária

Atos legislativos e jurisdicionais

Ato	Regra	Exceções
Legislativo	não indeniza (lei geral e abstrata)	lei de efeitos concretos; lei inconstitucional com dano provado; mora legislativa injustificada com dano
Jurisdicional	não indeniza	erro judiciário e prisão além do tempo (CF, art. 5º, LXXV); demora injustificada (doutrina, art. 5º, LXXVIII)
Administrativo do Legislativo ou do Judiciário	objetiva	regra geral do § 6º

Lei seca que cai

Por que importa: é a base de tudo. Note "nessa qualidade", "terceiros" e "dolo ou culpa" só para o regresso.

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de **direito público** e as de **direito privado prestadoras de serviços públicos** responderão pelos danos que seus agentes, **nessa qualidade**, causarem a **terceiros**, assegurado o **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa**.

Por que importa: o Código Civil repete a regra para as pessoas de direito público interno.

> **Lei seca:** CC, art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são **civilmente responsáveis** por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado **direito regressivo** contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, **culpa ou dolo**.

Por que importa: as duas hipóteses expressas de responsabilidade por ato jurisdicional.

> **Lei seca:** CF, art. 5º, LXXV. O Estado indenizará o condenado por **erro judiciário**, assim como o que ficar **preso além do tempo fixado na sentença**.

Por que importa: fundamento da responsabilidade por demora do processo.

> **Lei seca:** CF, art. 5º, LXXVIII. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a **razoável duração do processo** e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por que importa: o nexo causal adotado pelo Código Civil.

> **Lei seca:** CC, art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela **direto e imediato**, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Por que importa: culpa concorrente reduz, não exclui.

> **Lei seca:** CC, art. 945. Se a vítima tiver **concorrido culposamente** para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Por que importa: a concessionária responde perante usuários e terceiros.

> **Lei seca:** Lei 8.987/1995, art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por **todos os prejuízos** causados ao poder concedente, **aos usuários ou a terceiros**, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

Por que importa: o agente público só responde pessoalmente por dolo ou erro grosseiro.

> **Lei seca:** LINDB, art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de **dolo ou erro grosseiro**.

Por que importa: a responsabilidade do juiz é subjetiva e regressiva; a do MP, também.

> **Lei seca:** CPC, art. 143. O juiz responderá, **civil e regressivamente**, por perdas e danos quando: I - no exercício de suas funções, proceder com **dolo ou fraude**; II - recusar, omitir ou retardar, **sem justo motivo**, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.
>
> **Lei seca:** CPC, art. 181. O membro do Ministério Público será **civil e regressivamente** responsável quando agir com **dolo ou fraude** no exercício de suas funções.

Por que importa: o servidor responde perante a Fazenda, em regresso.

> **Lei seca:** Lei 8.112/1990, art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, **doloso ou culposo**, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. (...) § 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor **perante a Fazenda Pública, em ação regressiva**.

Por que importa: cartórios são privados, por delegação, com concurso e prazo de vacância.

> **Lei seca:** CF, art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em **caráter privado, por delegação** do Poder Público. (...) § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de **concurso público de provas e títulos**, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de **seis meses**.

Por que importa: a responsabilidade pessoal do notário é subjetiva, e o prazo contra ele é de três anos.

> **Lei seca:** Lei 8.935/1994, art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, **por culpa ou dolo**, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Parágrafo único. Prescreve em **três anos** a pretensão de reparação civil, contado o prazo da **data de lavratura** do ato registral ou notarial.

Por que importa: o prazo de cinco anos contra a Fazenda e as prestadoras.

> **Lei seca:** Lei 9.494/1997, art. 1º-C. Prescreverá em **cinco anos** o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Por que importa: a ADO constitui o Poder em mora; órgão administrativo tem 30 dias.

> **Lei seca:** CF, art. 103, § 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada **ciência ao Poder competente** para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em **trinta dias**.

Por que importa: o Senado suspende a lei declarada inconstitucional em controle incidental.

> **Lei seca:** CF, art. 52, X. Compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por **decisão definitiva** do Supremo Tribunal Federal.

Por que importa: encargos da terceirizada não passam automaticamente à Administração.

> **Lei seca:** Lei 14.133/2021, art. 121, § 2º. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de **dedicação exclusiva de mão de obra**, a Administração responderá **solidariamente** pelos encargos **previdenciários** e **subsidiariamente** pelos encargos **trabalhistas** se **comprovada falha na fiscalização** do cumprimento das obrigações do contratado.

Pegadinhas da banca

- **"O Estado só responde por conduta comissiva."** Errado: responde também por omissão, quando tinha dever de agir.
- **"Atos lícitos não geram dever de indenizar."** Errado: geram, se o dano for anormal e específico (desproporcional) ou se a lei prever.
- **"A desapropriação é responsabilidade civil."** Errado: é sacrifício de direitos, com indenização prévia; a restrição é o objeto da medida.
- **"No sacrifício de direitos, o Estado pode restringir direitos sem indenizar."** Errado: a indenização é necessária.
- **"Pelos atos de império o Estado respondia."** Errado: na teoria civilista, respondia só pelos atos de **gestão**.
- **"A responsabilidade subjetiva facilitava a reparação."** Errado: dificultava, porque era preciso achar o agente e provar sua culpa.
- **"Na culpa anônima é preciso identificar o agente."** Errado: basta a falha do serviço; por isso é anônima.
- **"A culpa do serviço exige que o serviço tenha funcionado corretamente."** Errado: exige que não tenha funcionado, funcionado mal ou com atraso.

- **"A irresponsabilidade foi abandonada imediatamente com o Estado Liberal"** ou **"a Revolução Francesa não teve impacto"**. Errado nos dois casos: a Revolução começou a erodir a tese, e o abandono foi gradual.
- **"No Brasil, a irresponsabilidade vigorou até 1946."** Errado: nunca foi adotada no Brasil.
- **"As Constituições de 1824 e 1891 já previam a responsabilidade do Estado."** Errado: previam só a responsabilidade pessoal dos agentes.
- **"O Código Civil de 1916 consagrou a responsabilidade objetiva."** Errado: era subjetiva. A primeira objetiva foi a Constituição de 1946.
- **"A CF/1988 consolidou a responsabilidade subjetiva."** Errado: consolidou a objetiva e a estendeu às prestadoras privadas.
- **"O agente público responde objetivamente."** Errado: responde só com dolo ou culpa (subjetiva), em regresso.
- **"A vítima precisa provar a culpa do agente."** Errado: na objetiva, bastam conduta, dano e nexo causal.
- **"O § 6º é responsabilidade contratual"** ou **"a empresa contratada pode invocar o § 6º".** Errado: é extracontratual.
- **"Furto em estacionamento municipal fechado: responsabilidade objetiva do § 6º."** Errado: é relação contratual (depósito).
- **"Risco integral é a regra"** ou **"risco administrativo não admite excludentes".** Errado: risco administrativo é a regra e admite excludentes; o integral é exceção e não admite.
- **Teorias invertidas**: "o risco integral admite excludentes e o administrativo não". Errado: é o contrário.
- **"Culpa concorrente exclui a responsabilidade"** ou **"culpa exclusiva só reduz".** Errado: concorrente reduz; exclusiva exclui.
- **"Evento previsível, mas inevitável, gera responsabilidade."** Errado: se era inevitável, o Estado não tinha como impedir.
- **"Fortuito interno exclui a responsabilidade."** Errado: só o externo rompe o nexo.
- **"Afastada a responsabilidade por fato de terceiro, o terceiro responde automaticamente."** Errado: depende dos requisitos próprios.
- **"O Estado responde por qualquer dano em seu território"** ou **"por qualquer crime de terceiro".** Errado: não é segurador universal.
- **"O Estado sempre responde pelo suicídio de preso."** Errado: se provar que não podia prever nem evitar, rompe-se o nexo.
- **"Concessionária é sempre responsável por assalto no ônibus."** Errado: é fato de terceiro.
- **"Danos de multidões sempre geram responsabilidade objetiva."** Errado: só se o evento era previsível e evitável.
- **"Basta o dano ocorrer depois da conduta estatal."** Errado: é preciso provar o nexo causal.
- **"Dano moral exige prova concreta do prejuízo."** Errado: em regra é presumido (in re ipsa).
- **"Dano material e moral do mesmo fato não se cumulam."** Errado: cumulam-se (Súmula 37 do STJ).

- **"Dano moral segue a tarifação da Lei de Imprensa."** Errado: Súmula 281 do STJ.
- **"Equivalência das condições considera só o evento mais próximo."** Errado: considera todos os antecedentes; quem olha a causa direta é a causalidade direta e imediata.
- **"O § 6º só alcança pessoas de direito público."** Errado: alcança as privadas prestadoras de serviço público.
- **"Prestadora responde subjetivamente perante não usuários."** Errado: objetivamente (Tema 130).
- **"Estatais econômicas sempre respondem objetivamente."** Errado: em regra, subjetivamente (salvo CDC).
- **"O usuário só pode acionar o poder concedente."** Errado: pode acionar a concessionária (Lei 8.987, art. 25).
- **"Estado e concessionária respondem solidariamente"** ou **"prevalece o CDC".** Errado na posição majoritária: o Estado é subsidiário; a Lei 8.987 prevalece.
- **"Estado e empreiteira respondem sempre solidariamente."** Errado: a solidariedade não se presume; o Estado é subsidiário.
- **"O Estado nunca responde por dano de empresa contratada."** Errado: responde subsidiariamente.
- **"Falta de sinalização da empreiteira gera responsabilidade primária do Estado."** Errado: a primária é da empreiteira.
- **"Contratadas para obras respondem objetivamente pelo § 6º."** Errado: em regra, subjetivamente.
- **"Em PPP a responsabilidade é sempre objetiva."** Errado: na administrativa que só serve à Administração, pode ser subjetiva.
- **"Há consenso de que o Terceiro Setor responde objetivamente."** Errado: não há consenso; a maioria diz subjetiva.
- **"Estado responde objetivamente por encargos trabalhistas da terceirizada."** Errado: só subsidiariamente, se provada falha na fiscalização (dedicação exclusiva de mão de obra).
- **"Agente público é só o estatutário e o empregado público."** Errado: inclui o mesário e outros particulares em colaboração.
- **"Basta o vínculo funcional para o Estado responder."** Errado: o dano tem de ser causado no exercício da função.
- **"A vítima pode escolher processar o agente, o Estado ou ambos."** Errado: só o Estado ou a prestadora (Tema 940).
- **"O agente é litisconsorte necessário."** Errado: é parte ilegítima.
- **"Há consenso doutrinário de que não cabe ação contra o agente."** Errado: há autores que admitem litisconsórcio.
- **"O regresso independe de dolo ou culpa"** ou **"exige só dano e nexo".** Errado: exige dolo ou culpa.
- **"O regresso nasce do trânsito em julgado"** ou **"pode ser proposto antes do pagamento".** Errado: nasce com o pagamento.

- **"Denunciação da lide obrigatória, sob pena de perder o regresso."** Errado: não é obrigatória.
- **"Desconto em folha sem autorização."** Errado: exige autorização ou processo com defesa.
- **"O Estado responde só por atos administrativos."** Errado: também por legislativos e jurisdicionais, em hipóteses específicas.
- **"Qualquer lei gera indenização"** ou **"lei inconstitucional gera indenização automática".** Errado: exige dano concreto e hipóteses específicas.
- **"Só o controle concentrado serve de base."** Errado: o incidental também, com dano provado (mas efeito em regra só entre as partes).
- **"A Casa Legislativa responde pela lei inconstitucional."** Errado: responde o ente federado; a Casa não tem personalidade jurídica.
- **"Lei que aumentou tributo inconstitucionalmente só dá restituição."** Errado: com prejuízo adicional provado, cabe indenização.
- **"A mora legislativa sempre exige decisão judicial."** Errado: se a Constituição fixou prazo e ele se esgotou, a mora é automática.
- **"Só o Legislativo responde por omissão normativa."** Errado: o Executivo também, se a ele cabia regulamentar.
- **"Decisão do STF que manda regulamentar gera indenização automática."** Errado: só com descumprimento ou dano.
- **"Normas programáticas geram responsabilidade por omissão."** Errado: em regra, não.
- **"Recorribilidade das decisões impede indenização por erro judiciário."** Errado (para quem recorreu); só a falta de uso do recurso cabível afasta.
- **"A independência do juiz impede a responsabilização."** Errado.
- **"Erro judiciário só na esfera penal."** Errado: também cível.
- **"Prisão cautelar seguida de absolvição sempre gera indenização."** Errado: se decretada legalmente, não há erro judiciário automático; e o tema não é unânime.
- **"Prisão além do tempo só na esfera penal."** Errado: alcança a prisão civil e a administrativa (militar).
- **"Simples atraso do juiz gera indenização."** Errado: exige demora injustificada com prejuízo.
- **"Juiz e promotor respondem diretamente à vítima"** ou **"a vítima de erro judiciário pode processar só o juiz".** Errado: responde o Estado; eles, em regresso, por dolo ou fraude.
- **"Cartórios são exercidos pelo Judiciário."** Errado: caráter privado, por delegação; o Judiciário fiscaliza.
- **"O notário é servidor público efetivo."** Errado: é particular delegatário.
- **"Notários são pagos pelo orçamento."** Errado: por emolumentos.
- **"Notário responde objetivamente e o Estado subsidiariamente."** Errado: o Estado responde objetivamente; o notário, por dolo ou culpa, em regresso.
- **"Estado e notário são solidários."** Errado.
- **"O cartório responde como pessoa jurídica."** Errado: não tem personalidade; responde o titular.
- **"Prazo contra notários é de 5 anos."** Errado: 3 anos da lavratura.

- **"Prazo contra a Fazenda é de 3 anos (Código Civil)."** Errado: 5 anos (Decreto 20.910 e Lei 9.494).
- **"Há consenso sobre os 5 anos."** Errado: houve divergência; o STJ pacificou.
- **"O prazo quinquenal está no Decreto-Lei 200/1967."** Errado: Decreto 20.910/1932.
- **"Estatal econômica tem o mesmo prazo da prestadora de serviço público."** Errado: segue o Código Civil.
- **"Repetição de tarifa de água: 5 anos."** Errado: 10 anos (Código Civil).
- **"Toda ação de ressarcimento ao erário é imprescritível."** Errado: só a de improbidade **dolosa** (e as hipóteses especiais do quadro).
- **"Improbidade culposa também é imprescritível."** Errado.
- **"Dano ambiental prescreve"** ou **"exploração irregular de minério da União prescreve".** Errado: imprescritíveis.
- **"Ressarcimento com base em decisão de Tribunal de Contas é imprescritível."** Errado: prescreve.
- **"Intervenção do MP é obrigatória em toda ação de ressarcimento."** Errado.
- **"Responsabilidade ambiental admite caso fortuito."** Errado: risco integral.
- **"Responsabilidade administrativa ambiental é objetiva."** Errado: é subjetiva.
- **"Basta a atividade ser potencialmente poluidora."** Errado: exige dano efetivo.
- **"O Estado não responde por omissão na fiscalização ambiental."** Errado: responde, solidariamente, com execução subsidiária.
- **"Municípios não têm competência ambiental."** Errado: competência comum (CF, art. 23, VI).

Itens comentados

- **Item:** Em decorrência da teoria do risco administrativo, o Estado possui responsabilidade civil objetiva pelos encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada pela administração pública. **Errado.** A inadimplência da contratada não se transfere automaticamente à Administração. Só nos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra a Administração responde, subsidiariamente, pelos encargos trabalhistas, e apenas se comprovada falha na fiscalização (Lei 14.133, art. 121, § 2º).
- **Item:** Na evolução das teorias sobre a responsabilidade civil do Estado, a teoria do risco integral admite excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, ao passo que a teoria do risco administrativo não as admite. **Errado.** As teorias foram invertidas. O risco administrativo, regra no Brasil, admite excludentes; o risco integral não admite nenhuma.
- **Item:** Situação hipotética: Viatura oficial de um ministério colidiu com o carro de Joana, que ajuizou ação de indenização contra a União, demonstrando o dano e o nexo causal com a conduta do motorista. Assertiva: Nessa situação, para obter reparação, Joana precisa ainda comprovar a culpa do agente público, exigência própria da responsabilidade objetiva do Estado. **Errado.** A responsabilidade objetiva dispensa a prova de culpa. Conduta, dano e nexo causal bastam.

- **Item:** Situação hipotética: Ao atravessar a avenida fora da faixa de pedestres, Gilberto foi atingido por veículo oficial do Município, conduzido por servidor acima da velocidade permitida, de modo que ambos contribuíram para o acidente. Assertiva: Nessa situação, segundo a teoria do risco administrativo, a culpa concorrente da vítima exclui integralmente o dever de indenizar do Estado. **Errado.** Culpa concorrente só reduz a indenização, na proporção da culpa de cada um. Apenas a culpa exclusiva da vítima exclui.
- **Item:** As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ainda que estes não sejam usuários do serviço. **Certo.** O STF (Tema 130) estendeu a responsabilidade objetiva da prestadora ao terceiro não usuário, como o pedestre atropelado pelo ônibus.
- **Item:** Segundo o STF no Tema 940, a vítima pode escolher ajuizar a ação por danos diretamente contra o agente público autor do ato, contra o Estado ou contra ambos. **Errado.** Pela dupla garantia, a ação vai contra o Estado ou a prestadora; o agente é parte ilegítima e só responde em regresso, por dolo ou culpa.
- **Item:** Na omissão específica, como a do preso sob custódia, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva e exige prova de falta do serviço, ao passo que na omissão genérica a responsabilidade é objetiva. **Errado.** Inverteu as regras: omissão específica gera responsabilidade objetiva; a genérica, subjetiva, com prova da falta do serviço.
- **Item:** Situação hipotética: Chuva torrencial imprevisível e de intensidade excepcional provocou inundação em bairro cujo sistema de drenagem estava em perfeitas condições de funcionamento. Assertiva: Nessa situação, o município pode ser responsabilizado pela inundação, pois os danos decorreram de evento ocorrido em seu território. **Errado.** É força maior, que rompe o nexo causal. O Estado não é segurador universal e não responde só porque o dano ocorreu em seu território.
- **Item:** Segundo o STF, notários e registradores respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, cabendo ao Estado apenas responsabilidade subsidiária. **Errado.** É o contrário: o Estado responde objetivamente (Tema 777), com regresso obrigatório contra o notário que agiu com dolo ou culpa.
- **Item:** Situação hipotética: Ricardo foi prejudicado por erro em ato lavrado pelo cartório de registro de imóveis de sua cidade e, quatro anos depois da lavratura, ajuizou ação de reparação civil contra o registrador. Assertiva: Nessa situação, a pretensão de Ricardo não prescreveu, pois o prazo prescricional para pleitear indenização contra notários e registradores é de 5 anos. **Errado.** O prazo é de três anos, contados da lavratura do ato (Lei 8.935, art. 22, parágrafo único). A pretensão prescreveu.
- **Item:** O prazo quinquenal de prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública está previsto no Decreto-Lei 200/1967, diploma que também dispõe sobre a organização da Administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa. **Errado.** O prazo de cinco anos está no Decreto 20.910/1932 (e a Lei 9.494/1997 o repete para danos causados por agentes).
- **Item:** Assim como ocorre com os atos dolosos, a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato culposo de improbidade administrativa é igualmente imprescritível, segundo a tese

fixada pelo STF em repercussão geral. **Errado.** Só o ressarcimento por ato doloso de improbidade é imprescritível. O culposo prescreve.

- **Item:** Quanto à responsabilidade civil do Estado por atos legislativos, apenas leis inconstitucionais declaradas em controle concentrado podem ensejar o dever de indenizar, não servindo de fundamento a declaração de inconstitucionalidade proferida em controle incidental. **Errado.** O controle incidental também serve, desde que o prejudicado prove o dano concreto.
- **Item:** Situação hipotética: Teresa teve a prisão preventiva decretada com observância de todos os requisitos legais e, ao final do processo, foi absolvida por negativa de autoria. Assertiva: Nessa situação, a prisão cautelar que resulta em absolvição por negativa de autoria gera automaticamente responsabilidade do Estado, independentemente da legalidade da decretação. **Errado.** Prisão cautelar decretada legalmente não é erro judiciário; a absolvição posterior não gera indenização automática.
- **Item:** A Súmula 652 do STJ determina que a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ambientais é subsidiária na execução. **Certo.** Por omissão no dever de fiscalizar, a responsabilidade é solidária, mas de execução subsidiária: cobra-se primeiro o poluidor direto.

Resumo para revisar

- Regra: responsabilidade **objetiva** (CF, art. 37, § 6º) das pessoas de direito público e das privadas **prestadoras de serviço público**, perante usuários **e não usuários**.
- Base: **risco administrativo** e **repartição dos encargos sociais**. Risco administrativo **admite** excludentes; risco **integral** (ambiental, nuclear, terrorismo) **não**.
- Requisitos: **conduta** (comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita) + **dano** antijurídico + **nexo causal**. Sem prova de culpa. Ato lícito indeniza se o dano for anormal e específico.
- **Excludentes**: culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior (fortuito externo). **Atenuante**: culpa concorrente reduz a indenização.
- O Estado **não** é segurador universal.
- Evolução: irresponsabilidade (absolutismo) → atos de império x gestão / teoria do Fisco → subjetiva → culpa anônima (falha do serviço) → risco. No Brasil, nunca houve irresponsabilidade; **1946** foi a primeira Constituição com a objetiva; CC/1916 era subjetivo; 1934 e 1937, subjetiva e solidária.
- Sacrifício de direitos (desapropriação) não é responsabilidade civil: a indenização é necessária e a restrição é o objeto do ato.
- O § 6º é extracontratual; quem tem contrato segue o contrato.
- **Omissão**: específica → objetiva; genérica → subjetiva (falta do serviço). Precisa de dever de agir e dano previsível e evitável. Há três correntes, sem unanimidade.
- STF: preso (Temas 592 e 365), fogos (Tema 366), jornalista (Tema 1.055), não usuário (Tema 130), notários (Tema 777), dupla garantia (Tema 940).
- **Dupla garantia**: vítima processa o Estado ou a prestadora; o agente é parte ilegítima e responde só em **regresso**, por **dolo ou culpa**.

- Regresso nasce com o **pagamento**; é dever do Estado; denunciação da lide não é obrigatória; desconto em folha exige autorização ou processo.
- Agente "nessa qualidade": vínculo funcional não basta; o mesário é agente público; o policial de férias numa briga particular não gera responsabilidade do Estado.
- Concessionária responde primeiro; o Estado é **subsidiário** (não solidário). Empreiteira por má execução: primária e subjetiva; Estado subsidiário. Obra executada pelo Estado ou dano pelo simples fato da obra: objetiva.
- Estatais econômicas: em regra subjetiva (objetiva pelo CDC). PPP patrocinada: objetiva; administrativa só para a Administração: subjetiva. Terceiro Setor: sem consenso, maioria subjetiva.
- Atos legislativos: em regra não indenizam; exceções: lei de efeitos concretos, lei inconstitucional (com dano provado; concentrado ou incidental), mora legislativa injustificada (Executivo também). Responde o ente, não a Casa.
- Atos jurisdicionais: só erro judiciário e prisão além do tempo (art. 5º, LXXV), mais demora injustificada (doutrina, art. 5º, LXXVIII). Erro substancial e inescusável, penal ou cível; em regra, desconstituir antes a coisa julgada. Prisão cautelar legal seguida de absolvição: sem indenização automática.
- Juiz e promotor: responsabilidade pessoal subjetiva e regressiva (dolo ou fraude; o juiz também por recusa, omissão ou retardo injustificado).
- Notários: atividade privada por delegação, concurso, emolumentos, fiscalização do Judiciário, cartório sem personalidade jurídica. Estado objetivo; notário subjetivo; prescrição de **3 anos** da lavratura.
- Prescrição contra a Fazenda e prestadoras: **5 anos** (Decreto 20.910/1932; Lei 9.494/1997), pacificado pelo STJ. Estatal econômica: Código Civil. Tarifa de água: 10 anos.
- Imprescritíveis: ressarcimento por improbidade **dolosa**, dano **ambiental**, minério da União, tortura no regime militar. Prescrevem: ilícito civil comum, improbidade culposa, decisões de Tribunal de Contas.
- Dano ambiental: objetivo, risco integral, poluidor-pagador, exige dano efetivo; Estado omisso responde de forma solidária com execução subsidiária (Súmula 652); responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva.
- Danos: emergente + lucro cessante; moral presumido; cumulam-se material + moral e estético + moral; pessoa jurídica sofre dano moral; sem tarifação.
- Nexo causal: equivalência das condições (regresso infinito), causalidade adequada (probabilidade), direta e imediata (CC, art. 403).

TEMA 16 DE 21

Estado, governo e Administração Pública

83 perguntas no app · Estado e Administração

O que cai

O edital abre a matéria com "Estado, governo e Administração Pública: conceito, elementos, poderes e organização do Estado". As perguntas deste tema giram em torno de poucos conceitos, cobrados quase sempre em pares (um item certo e outro com os termos trocados).

Os assuntos que mais se repetem:

- **Elementos do Estado**: povo, território e governo soberano; povo x população.
- **Governo x Administração**: direção política x execução subordinada à lei.
- **Sentidos de Administração Pública**: subjetivo x objetivo; amplo x estrito.
- **Poderes e funções do Estado**: tripartição, funções típicas e atípicas, independência e harmonia, cláusula pétrea.
- **Sistemas administrativos**: jurisdição única (inglês) x contencioso administrativo (francês); inafastabilidade da jurisdição e a exceção da justiça desportiva.
- **Fontes do Direito Administrativo**: lei como única fonte primária; doutrina, jurisprudência e costumes como secundárias.
- **Evolução do Estado e do Direito Administrativo**: Estado absoluto, liberal, social e democrático; reforma gerencial; Estado regulador; juridicidade, consensualidade e participação.
- **Regime jurídico-administrativo**: prerrogativas (supremacia) e sujeições (indisponibilidade).

Entenda o tema

Elementos do Estado

Na formulação clássica (Dalmo de Abreu Dallari), o Estado tem **três elementos**:

- **Povo**: o elemento humano. É o conjunto de pessoas ligadas ao Estado pelo **vínculo da nacionalidade**. O brasileiro que mora no exterior continua fazendo parte do povo brasileiro.
- **Território**: a base física sobre a qual o Estado exerce seu poder.
- **Governo soberano**: o poder político que comanda dentro do território sem depender de outro Estado.

A **soberania** é um **atributo** (uma qualidade) do poder estatal, e não um quarto elemento autônomo. A **Constituição escrita** também **não** é elemento do Estado: o Reino Unido, por exemplo, não tem uma Constituição escrita em documento único e nem por isso deixa de ser Estado.

> **Pegadinha: povo** não é o mesmo que **população**. População é todo mundo que está no território num dado momento, inclusive estrangeiros e turistas de passagem. Povo é só quem tem a nacionalidade.

Organização do Estado brasileiro. O Brasil é uma federação: a organização político-administrativa compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos** (CF, art. 18).

Poderes e funções do Estado

O poder do Estado é uno, mas se divide em **funções**, exercidas por **Poderes** diferentes. A Constituição diz:

> **Lei seca:** CF, art. 2º – São Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

- **Independentes e harmônicos**: **não há hierarquia** entre os Poderes. Nenhum, nem o Legislativo, tem supremacia sobre os demais.
- A separação dos Poderes é **princípio fundamental** e **cláusula pétrea**: não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda **tendente a abolir** a separação dos Poderes (CF, art. 60, § 4º, III). Nenhuma emenda pode acabar com ela, por mais votos que tenha.

As três funções.

- **Função legislativa**: editar normas gerais e abstratas que inovam no Direito. Típica do Legislativo.
- **Função executiva**, também chamada **função administrativa**: administrar, aplicar a lei de ofício aos casos concretos, gerir os serviços públicos. Típica do Executivo.
- **Função jurisdicional**: julgar conflitos com força definitiva (coisa julgada). Típica do Judiciário.

> **Pegadinha:** quem também se chama "administrativa" é a função **executiva**, não a jurisdicional. E editar normas gerais e abstratas é função **legislativa**, não jurisdicional.

Funções típicas e atípicas. A tripartição **não é absoluta**. Cada Poder tem sua função principal (típica) e exerce, de forma secundária, funções próprias dos outros (atípicas):

- o **Judiciário** julga (típica), mas também **administra** seus quadros (concursos, nomeações) e **edita seus regimentos** internos;
- o **Executivo** administra (típica), mas também edita normas (decretos, medidas provisórias);
- o **Legislativo** legisla e fiscaliza (típicas), mas também administra seus servidores e **julga** em certos casos.

Exemplo: quando a Câmara dos Deputados faz concurso público para prover cargos de seus quadros, exerce **função administrativa atípica**. Por isso se diz que há Administração Pública em todos os Poderes.

Exemplo: quando o Senado processa e julga o Presidente da República nos **crimes de responsabilidade** (impeachment), o Legislativo exerce **função atípica** de julgar (CF, art. 52, I). Não é função típica do Legislativo.

Governo e Administração Pública

Governo é a atividade de **direção política**: fixar diretrizes, prioridades e planos, com **expressiva margem de discricionariedade** (liberdade de escolha). Em sentido orgânico, é o conjunto de órgãos que tomam essas decisões políticas.

Administração Pública é o **aparelhamento instrumental** que **executa** as diretrizes do governo, de modo técnico e **subordinado à lei**. É atividade instrumental, não política.

Dica: governo **decide** os rumos; Administração **executa**, dentro da lei. A mesma autoridade (um ministro, por exemplo) pode exercer as duas funções em momentos diferentes.

Pegadinha: a banca troca os papéis: "Administração é direção política discricionária, e governo é aparelhamento neutro que apenas executa". Está errado; é o contrário.

Sentidos da expressão Administração Pública

Subjetivo x objetivo.

- **Sentido subjetivo, formal ou orgânico**: **quem** administra. É o conjunto de **órgãos, agentes e entidades** que exercem a função administrativa. (Subjetivo lembra **sujeito**.)
- **Sentido objetivo, material ou funcional**: **o que** se faz. É o conjunto das **atividades administrativas**: **serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção**. (Objetivo lembra **objeto**, a atividade em si.)

Amplo x estrito (Maria Sylvia Zanella Di Pietro).

- **Sentido amplo**: inclui os **órgãos de governo**, que exercem **função política**, e os órgãos e entidades administrativos, que exercem função administrativa. É o sentido mais largo.
- **Sentido estrito**: abrange **apenas** os órgãos e entidades que exercem **função administrativa**, excluída a função política de governo. É o sentido mais apertado.

Pegadinha: a banca inverte: põe o governo no sentido estrito e o tira do amplo. Lembre: o **amplo** é o que inclui mais coisa (inclusive o governo).

Regime jurídico-administrativo

O regime jurídico-administrativo (Celso Antônio Bandeira de Mello) combina dois lados:

- **Prerrogativas**: poderes que o particular não tem (impor obrigações, alterar contratos unilateralmente, desapropriar). Vêm da **supremacia do interesse público** sobre o privado.

- **Sujeições**: limites e deveres que o particular não tem (licitar, fazer concurso, motivar, prestar contas). Vêm da **indisponibilidade do interesse público**: o administrador não é dono do interesse público e não pode abrir mão dele.

> **Pegadinha:** prerrogativas vêm da **supremacia**; sujeições vêm da **indisponibilidade**. O item errado troca as origens.

Sistemas administrativos: jurisdição única x contencioso administrativo

Há dois grandes modelos de controle dos atos da Administração.

- **Sistema de jurisdição única** (também chamado **sistema inglês** ou **judiciarista**): só o **Poder Judiciário** decide com força de **coisa julgada** (decisão definitiva, que não pode mais ser rediscutida), inclusive nos litígios que envolvem a Administração. A palavra final sobre a legalidade dos atos administrativos é sempre do juiz. **É o sistema adotado no Brasil.**
- **Sistema do contencioso administrativo** ou de **dualidade de jurisdição** (também chamado **sistema francês**): ao lado do Judiciário, há **tribunais administrativos autônomos**, cujas decisões fazem coisa julgada e não são revistas pelo Judiciário. É típico da **França**.

No Brasil existem órgãos administrativos de julgamento (conselhos de recursos, tribunais administrativos), mas suas decisões produzem só **coisa julgada administrativa**: a própria Administração não pode mais mudar o caso, mas o **Judiciário pode revê-lo**. Não há coisa julgada material na esfera administrativa.

O fundamento constitucional é a **inafastabilidade da jurisdição**:

> **Lei seca:** CF, art. 5º, XXXV – a lei **não excluirá** da apreciação do Poder Judiciário **lesão ou ameaça a direito**;

- Nenhuma lei pode excluir do Judiciário as decisões administrativas, nem mesmo as que já passaram por todas as instâncias administrativas.
- Em regra, ninguém precisa esgotar a via administrativa antes de ir à Justiça.
- **Exceção constitucional expressa**: nas ações relativas à **disciplina e às competições desportivas**, é preciso esgotar antes as instâncias da **justiça desportiva**.

> **Lei seca:** CF, art. 217, § 1º – O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à **disciplina e às competições desportivas** após **esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva**, regulada em lei.
>
> **Pegadinha:** a banca diz que o Brasil adota a dualidade de jurisdição "prevista no art. 5º, XXXV". Errado duas vezes: o Brasil adota a jurisdição única, e o art. 5º, XXXV, é justamente o fundamento dela. Também troca os países: jurisdição única é o modelo **inglês**; contencioso é o **francês**.

Fontes do Direito Administrativo

- **Fonte primária**: a **lei em sentido amplo** (Constituição, leis e atos normativos). É a **única** fonte primária: só ela cria, por si, direitos e obrigações. Pela legalidade, só a lei obriga o particular a

fazer ou deixar de fazer algo.

- **Fontes secundárias**: **doutrina**, **jurisprudência** e **costumes**.
- A **doutrina** (opinião dos estudiosos) ajuda a interpretar, mas não cria regras. Não é fonte primária.
- A **jurisprudência** (decisões reiteradas dos tribunais) é fonte secundária e, em regra, não cria direitos por si. Mas ganha **força vinculante** quando vira **súmula vinculante** (CF, art. 103-A) ou **decisão definitiva do STF em controle concentrado** (ADI e ADC, CF, art. 102, § 2º), que obrigam a Administração Pública direta e indireta de todas as esferas.
- O **costume** (a prática reiterada da Administração) **não cria nem extingue obrigações**; serve apenas de elemento de **integração** (preencher lacunas) e de **interpretação**.

> **Pegadinha:** itens dizendo que jurisprudência, doutrina ou costume são fontes primárias, ou que criam direitos "em qualquer caso", estão errados.

Evolução do Estado e do Direito Administrativo

Estado absoluto (Estado de Polícia). Vigorou aproximadamente dos séculos XIV a XVIII, antes da Revolução Francesa. O poder era **concentrado** nas mãos do rei; a vontade do monarca era a vontade do Estado, sem limites jurídicos. Não havia controle real sobre os atos do soberano, e o **Estado não respondia** pelos danos que causava: vigorava a máxima de que "o rei não erra" (the king can do no wrong). É errado dizer que o Estado absoluto se baseava na descentralização do poder.

Estado de Direito e legalidade. Com as revoluções liberais, o Estado passa a se **submeter à lei**. O **princípio da legalidade** afastou o "governo dos homens" e o substituiu pelo **"governo das leis"**: vale o que a lei estabelece, e não a vontade de quem manda. É o nascimento do Direito Administrativo.

Estado Liberal de Direito. Era **abstencionista**, não intervencionista: ficava fora da economia, valorizava a livre-iniciativa e se limitava a garantir as liberdades individuais.

Estado Social de Direito. Surgiu para reduzir as **desigualdades** geradas pelo liberalismo. **Aumentou a intervenção** do Estado na economia e nas relações sociais, inclusive firmando mais contratos e prestando serviços diretamente.

Estado Democrático de Direito e reforma do Estado. A partir da **década de 1980**, vários países fizeram ajuste fiscal e **privatizações** para reduzir o aparato estatal; no Brasil, isso ganhou força nos **anos 1990**. Mas isso **não** foi um retorno ao liberalismo clássico: o Estado continua com papel importante, **muda a forma de agir**. Passa atividades à iniciativa privada e reforça a **regulação** e o **fomento** (incentivo). Diminuir o aparelho estatal e delegar atividades econômicas **não** significa abrir mão da função regulatória.

- O **Programa Nacional de Desestatização (PND)** foi instituído nos anos 1990 (lei de 1990, depois substituída pela Lei 9.491/1997) para **reduzir o tamanho do Estado** e liberalizar a economia.
- O **Estado Regulador** substitui parte da atuação direta pela **regulação** e pelo **fomento**, buscando mais eficiência.

- A **descentralização** administrativa, com criação de entidades autônomas, não visa "apenas" reduzir o Estado: visa **eficiência** e melhor qualidade dos serviços prestados à população.

Administração burocrática x gerencial. A **burocrática** é presa a regras, formalidades e controle de processos. A **gerencial** substituiu-a, priorizando **eficiência**, **resultados** e **descentralização** de atividades. A **Reforma Administrativa de 1998** (Emenda Constitucional 19) foi o marco no Brasil. A gerencial avalia desempenho por **metas e indicadores**, em geral previstos em **contratos de gestão** ou de desempenho, e relativiza formalidades desnecessárias.

Setores do aparelho do Estado (Plano Diretor da Reforma, 1995).

- **Núcleo estratégico**: define leis e políticas públicas. É próprio do Estado e **não pode ser delegado** a particulares, nem com controle estatal. O cidadão pode, no máximo, participar opinando.
- **Atividades exclusivas do Estado**: as que só o Estado pode realizar, como regulação, fiscalização, arrecadação e polícia. A execução de **serviços exclusivos** pode ser passada a particulares por concessão ou permissão, **desde que não envolva poder de polícia**, que é poder de limitar direitos e só o Estado exerce.
- **Serviços não exclusivos**: saúde, educação, cultura, pesquisa. O Estado atua, mas os **particulares também podem atuar**; o Estado ainda incentiva essas atividades. Não são prestados "unicamente" pelo Estado.
- **Produção de bens e serviços para o mercado**: em geral, fica com os **particulares**; o Estado só entra em casos de relevante interesse coletivo ou de segurança nacional.

Tendências do Direito Administrativo contemporâneo

Constitucionalização. O Direito Administrativo passou a ser lido a partir da Constituição e dos direitos fundamentais. Consequência: a **discricionariedade** não é mais imune ao controle judicial. Antes, muitos diziam que o juiz não podia examinar o mérito das escolhas do administrador; hoje, o Judiciário pode controlar as escolhas discricionárias à luz dos **princípios constitucionais** (razoabilidade, proporcionalidade, moralidade).

Juridicidade. A legalidade foi **flexibilizada** no sentido de ampliada: o administrador se vincula não só à lei formal, mas ao **Direito como um todo** (Constituição, leis, princípios), interpretando as normas conforme a Constituição e os direitos fundamentais. Isso **não** diminuiu o controle; o controle continua, agora também à luz da Constituição. É errado dizer que a juridicidade exige respeitar "apenas a lei".

Efetividade dos direitos fundamentais. A reformulação do Direito Administrativo busca dar efetividade aos direitos fundamentais, com **novos instrumentos de controle** da atuação estatal e incentivo à participação social.

Participação e consensualidade. A Administração contemporânea busca **legitimidade democrática** pela **participação dos cidadãos** nas decisões (consultas e audiências públicas). A **consensualidade** é incentivada por instrumentos como **mediação**, **acordos** e **audiências públicas**, reduzindo a atuação unilateral e impositiva do Estado.

Segurança jurídica e confiança legítima.

- A Administração deve atuar para aumentar a segurança jurídica, inclusive por meio de **regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas**, que têm **caráter vinculante** para o órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão (LINDB, art. 30).
- A segurança jurídica e a **proteção da confiança legítima** podem justificar **manter os efeitos** de atos ilegais já consolidados, quando o particular confiou de boa-fé (por exemplo, pela decadência de 5 anos para anular atos favoráveis, salvo má-fé, Lei 9.784/1999, art. 54; e pela vedação de invalidar situações constituídas com base em mudança posterior de orientação geral, LINDB, art. 24).
- Mas isso **não obriga** a Administração a **repetir** o entendimento ilegal em casos futuros: nos casos novos, aplica-se a interpretação correta. A lei veda apenas a **aplicação retroativa** de nova interpretação (Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, XIII).

Quadros para memorizar

Elementos do Estado

Elemento	O que é	Cuidado
Povo	pessoas com vínculo de nacionalidade	não é população (quem está no território)
Território	base física	
Governo soberano	poder político independente	soberania é atributo, não 4º elemento
Constituição escrita	**não** é elemento	Reino Unido

Sentidos de Administração Pública

Sentido	Também chamado	Significa
Subjetivo	formal, orgânico	quem: órgãos, agentes, entidades
Objetivo	material, funcional	o quê: serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção
Amplo		órgãos de governo (função política) + órgãos e entidades administrativos
Estrito		só os que exercem função administrativa

Governo x Administração

Governo	Administração
direção política	execução
fixa diretrizes	cumpre diretrizes
ampla discricionariedade	atividade instrumental, subordinada à lei

Funções do Estado

Função	Conteúdo	Típica de	Exemplos de exercício atípico
Legislativa	normas gerais e abstratas	Legislativo	Executivo edita medidas provisórias e decretos; Judiciário edita regimentos

Função	Conteúdo	Típica de	Exemplos de exercício atípico
Executiva (administrativa)	aplicar a lei de ofício, gerir serviços	Executivo	Câmara faz concurso; Judiciário administra seus servidores
Jurisdicional	julgar com força definitiva	Judiciário	Senado julga crimes de responsabilidade

Sistemas administrativos

	Jurisdição única	Contencioso administrativo
Outros nomes	sistema inglês, judiciarista	dualidade de jurisdição, sistema francês
Coisa julgada	só no Judiciário	também nos tribunais administrativos
Decisão administrativa	coisa julgada administrativa, revisável pelo juiz	definitiva
Onde	**Brasil** (CF, art. 5º, XXXV)	França

Fontes

Fonte	Tipo	Observação
Lei em sentido amplo (CF, leis, atos normativos)	**primária** (única)	cria direitos e obrigações
Jurisprudência	secundária	vincula quando súmula vinculante ou decisão do STF em ADI/ADC
Doutrina	secundária	não cria regras
Costume	secundária	só integra e interpreta; não cria obrigação

Evolução do Estado

Modelo	Marca
Estado absoluto (de Polícia), séc. XIV a XVIII	poder concentrado no rei; Estado irresponsável ("o rei não erra")
Estado Liberal	abstenção, livre-iniciativa, liberdades individuais; governo das leis
Estado Social	intervenção para reduzir desigualdades
Estado Democrático / Regulador	menos execução direta, mais regulação e fomento; não é volta ao liberalismo

Regime jurídico-administrativo

Lado	Origem	Exemplos
Prerrogativas	supremacia do interesse público	alteração unilateral, desapropriação
Sujeições	indisponibilidade do interesse público	licitar, concurso, motivar

Lei seca que cai

A separação dos Poderes, sem hierarquia entre eles:

> **Lei seca:** CF, art. 2º – São Poderes da União, **independentes e harmônicos entre si**, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

A separação como cláusula pétrea:

> **Lei seca:** CF, art. 60, § 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) III - **a separação dos Poderes**;

O fundamento da jurisdição única:

> **Lei seca:** CF, art. 5º, XXXV – a lei **não excluirá** da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

A única exceção constitucional de esgotamento prévio:

> **Lei seca:** CF, art. 217, § 1º – O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas **após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva**, regulada em lei.

O exemplo clássico de função atípica do Legislativo:

> **Lei seca:** CF, art. 52 – Compete privativamente ao Senado Federal: I - **processar e julgar** o Presidente e o Vice-Presidente da República nos **crimes de responsabilidade** (...)

Quando a jurisprudência obriga a Administração:

> **Lei seca:** CF, art. 102, § 2º – As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e **efeito vinculante**, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à **administração pública direta e indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal.
>
> **Lei seca:** CF, art. 103-A – O Supremo Tribunal Federal poderá (...) aprovar **súmula** que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá **efeito vinculante** em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à **administração pública direta e indireta** (...)

Os instrumentos de segurança jurídica com efeito vinculante:

> **Lei seca:** LINDB, art. 30 – As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de **regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas**. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão **caráter vinculante** em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

A vedação de aplicar nova interpretação para trás:

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**.

Pegadinhas da banca

- **Quarto elemento.** O item diz que a Constituição escrita (ou a soberania) é quarto elemento autônomo do Estado. Errado: os elementos são povo, território e governo soberano; soberania é atributo.
- **Povo = população.** O item inclui estrangeiros de passagem no povo. Errado: isso é população; povo exige nacionalidade.
- **Papéis trocados.** O item diz que a Administração faz a direção política e o governo apenas executa. Errado: é o contrário.
- **Sentidos trocados.** O item chama de subjetivo o conjunto de atividades (serviço público, polícia, fomento) ou de objetivo o conjunto de órgãos e agentes. Errado: atividades = objetivo; sujeitos = subjetivo.
- **Amplo e estrito invertidos.** O item diz que o sentido estrito inclui o governo. Errado: o governo só está no sentido amplo.
- **Tripartição absoluta.** O item diz que cada Poder exerce exclusivamente sua função típica. Errado: há funções atípicas.
- **Poderes hierarquizados.** O item dá supremacia ao Legislativo. Errado: são independentes e harmônicos.
- **Separação abolível por emenda.** Errado: é cláusula pétrea.
- **Impeachment como função típica do Legislativo.** Errado: julgar é função atípica do Legislativo.
- **Função jurisdicional chamada de administrativa, ou definida como edição de normas.** Errado: administrativa é a executiva; normas gerais são função legislativa.
- **Dualidade de jurisdição no Brasil.** Errado: o Brasil adota a jurisdição única; as decisões administrativas não fazem coisa julgada material.
- **Países trocados.** O item chama a jurisdição única de sistema francês. Errado: é o inglês.
- **Lei excluindo decisões administrativas do Judiciário.** Errado: inafastabilidade.
- **Esgotamento da via administrativa como regra.** Errado: só há a exceção da justiça desportiva.
- **Jurisprudência, doutrina ou costume como fonte primária.** Errado: só a lei é fonte primária.
- **Origens do regime trocadas.** O item liga prerrogativas à indisponibilidade e sujeições à supremacia. Errado: é o inverso.
- **Estado absoluto descentralizado.** Errado: o poder era concentrado no monarca.
- **Estado Liberal intervencionista.** Errado: era abstencionista; quem interveio foi o Estado Social.
- **Volta ao liberalismo clássico.** O item diz que o Estado Democrático ou a desestatização abandonaram toda atuação econômica e social e a função regulatória. Errado: mudou a forma de agir (regulação e fomento).

- **Núcleo estratégico delegável.** Errado, mesmo com controle estatal.
- **Serviços não exclusivos só pelo Estado.** Errado: particulares também atuam.
- **Produção para o mercado prioritariamente estatal.** Errado.
- **Descentralização só para reduzir o Estado.** Errado: visa eficiência e qualidade.
- **Discricionariedade imune ao Judiciário.** Errado: com a constitucionalização, há controle à luz dos princípios.
- **Juridicidade = só a lei.** Errado: é a lei e o Direito como um todo.
- **Flexibilizar a legalidade = menos controle.** Errado: o controle continua, agora também pela Constituição.

Itens comentados

- **Item:** Na formulação clássica, são elementos constitutivos do Estado o povo, o território e o governo soberano, sendo a soberania atributo do poder estatal, e não um quarto elemento autônomo. **Certo.** São três elementos; a soberania qualifica o governo.
- **Item:** Entre os elementos constitutivos do Estado, o povo é o conjunto de todas as pessoas que se encontram no território em determinado momento, inclusive estrangeiros de passagem. **Errado.** Isso é população. Povo é o conjunto dos nacionais.
- **Item:** Administração Pública é a atividade de direção política e de fixação de diretrizes, com conteúdo discricionário, ao passo que o governo é o aparelhamento neutro que apenas executa essas diretrizes. **Errado.** Os papéis foram trocados: o governo dirige; a Administração executa, subordinada à lei.
- **Item:** Em sentido estrito, a Administração Pública inclui os órgãos de governo, que exercem função política, e os órgãos e entidades administrativos; em sentido amplo, abrange apenas os que exercem função administrativa. **Errado.** O sentido amplo inclui o governo; o estrito fica só com a função administrativa.
- **Item:** O conjunto das atividades administrativas, como o serviço público, a polícia administrativa e o fomento, corresponde ao sentido subjetivo, formal ou orgânico, de Administração Pública. **Errado.** Atividades formam o sentido objetivo; o subjetivo trata dos sujeitos.
- **Item:** Ao realizar concurso público para prover cargos de seus próprios quadros, a Câmara dos Deputados exerce função administrativa, de natureza atípica em relação ao Poder Legislativo. **Certo.** Administrar seus quadros é função atípica do Legislativo.
- **Item:** Segundo a Constituição, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes independentes e harmônicos, e o julgamento de autoridades nos crimes de responsabilidade pelo Senado é função típica do Legislativo. **Errado.** Julgar crimes de responsabilidade é função atípica do Legislativo.
- **Item:** A separação de Poderes prevista no art. 2º da Constituição é princípio fundamental, mas não figura entre as cláusulas pétreas, podendo ser abolida por emenda constitucional aprovada em dois turnos. **Errado.** A separação dos Poderes é cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4º, III).

- **Item:** O Brasil adotou o sistema de dualidade de jurisdição, de modo que as decisões proferidas pelos órgãos superiores do contencioso administrativo produzem coisa julgada material. **Errado.** O Brasil adota a jurisdição única; só o Judiciário produz coisa julgada material.
- **Item:** A regra da inafastabilidade do controle jurisdicional comporta exceção constitucional expressa que condiciona o ingresso em juízo, nas ações relativas à disciplina e às competições desportivas, ao prévio esgotamento das instâncias da justiça desportiva. **Certo.** É a exceção do art. 217, § 1º, da CF.
- **Item:** No Direito Administrativo, a jurisprudência é fonte secundária, mas ganha força vinculante quando assume a forma de súmula vinculante ou de decisão em controle concentrado de constitucionalidade. **Certo.** CF, arts. 103-A e 102, § 2º.
- **Item:** O regime jurídico-administrativo conjuga prerrogativas, decorrentes da indisponibilidade do interesse público, e sujeições, decorrentes da supremacia do interesse público. **Errado.** As origens foram trocadas: prerrogativas vêm da supremacia; sujeições, da indisponibilidade.
- **Item:** O Estado absoluto, vigente nos séculos XIV a XVIII, baseava-se na descentralização do poder, permitindo maior controle jurídico sobre os atos do monarca. **Errado.** O poder era concentrado no rei, sem controle jurídico efetivo.
- **Item:** A transição do Estado Social para o Estado Democrático de Direito acarretou um retorno ao modelo liberal clássico, com o Estado abdicando de qualquer atuação econômica e social. **Errado.** O Estado mudou a forma de atuar (regulação e fomento), mas não abandonou seu papel.
- **Item:** A segurança jurídica e a proteção da confiança legítima podem justificar a manutenção dos efeitos de atos administrativos ilegais já consolidados, mas não obrigam a Administração a repetir o entendimento ilegal em casos futuros. **Certo.** Preservam-se situações consolidadas de boa-fé, mas os casos novos seguem a interpretação correta.

Resumo para revisar

- Elementos do Estado: povo (nacionais), território e governo soberano. Soberania é atributo; Constituição escrita não é elemento.
- Povo ≠ população (população inclui estrangeiros de passagem).
- Brasil: federação de União, Estados, DF e Municípios, todos autônomos (CF, art. 18).
- Poderes independentes e harmônicos, sem hierarquia (CF, art. 2º); separação dos Poderes é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III).
- Funções: legislativa (normas gerais), executiva = administrativa (aplicar a lei de ofício), jurisdicional (julgar com definitividade).
- Tripartição não é absoluta: todos exercem funções atípicas. Câmara fazendo concurso = administrativa atípica; Senado julgando impeachment = jurisdicional atípica.
- Governo: direção política, diretrizes, ampla discricionariedade. Administração: execução instrumental subordinada à lei.

- Sentido subjetivo (formal, orgânico) = quem; objetivo (material, funcional) = o quê (serviço público, polícia, fomento, intervenção).
- Sentido amplo inclui o governo; estrito só a função administrativa.
- Regime jurídico-administrativo: prerrogativas (supremacia) + sujeições (indisponibilidade).
- Brasil: jurisdição única (sistema inglês, judiciarista); França: contencioso administrativo (dualidade).
- Decisão administrativa faz só coisa julgada administrativa; o Judiciário sempre pode rever (CF, art. 5º, XXXV).
- Única exceção de esgotamento prévio: justiça desportiva (CF, art. 217, § 1º).
- Fonte primária: só a lei em sentido amplo. Secundárias: doutrina, jurisprudência, costumes.
- Jurisprudência vincula na súmula vinculante e nas decisões do STF em ADI/ADC; costume só integra e interpreta.
- Estado absoluto: poder concentrado, Estado irresponsável ("o rei não erra"). Legalidade: governo das leis.
- Estado Liberal: abstencionista. Estado Social: intervencionista. Estado Democrático/Regulador: regula e fomenta; não é volta ao liberalismo.
- Anos 1980: ajuste fiscal e privatizações; Brasil, anos 1990 (PND, Lei 9.491/1997).
- Administração gerencial (marco: Reforma de 1998) substituiu a burocrática: resultados, eficiência, descentralização, metas em contratos de gestão.
- Núcleo estratégico indelegável; serviços não exclusivos também por particulares; produção para o mercado em regra privada.
- Constitucionalização: discricionariedade controlável pelos princípios; juridicidade = lei + Direito; mais participação e consensualidade (mediação, acordos, audiências públicas).
- Regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas vinculam o órgão (LINDB, art. 30); confiança legítima mantém efeitos consolidados, sem obrigar a repetir o erro.

TEMA 17 DE 21

Princípios constitucionais e doutrinários da Administração

196 perguntas no app · Estado e Administração

O que cai

O edital pede "Princípios constitucionais e doutrinários da Administração Pública" (item 1.1 de Direito Administrativo). As perguntas deste tema se concentram em seis blocos:

- **O LIMPE do art. 37 da Constituição**: quais são os cinco princípios expressos, a quem se aplicam (toda a Administração, direta e indireta, de todos os Poderes e entes) e qual deles entrou depois (a **eficiência**, pela **EC 19/1998**). A banca troca a emenda (EC 20, EC 45) e troca o princípio (moralidade, publicidade, impessoalidade).
- **Cada princípio em detalhe**: legalidade (só pode o que a lei autoriza), impessoalidade (isonomia e proibição de promoção pessoal), moralidade (exigível por si só), publicidade (regra, com exceções; requisito de eficácia, não de validade), eficiência (resultado sem dispensar controle).
- **A lista do art. 2º da Lei 9.784/1999**: onze princípios, sem impessoalidade e sem publicidade no caput; motivação (art. 50) e motivação aliunde.
- **Supremacia x indisponibilidade do interesse público**: prerrogativas de um lado, sujeições do outro; interesse primário x secundário; a visão contemporânea de ponderação.
- **Autotutela, presunção de legitimidade, continuidade, especialidade, tutela x hierarquia**: Súmulas 346 e 473, art. 53 da Lei 9.784, corte de serviço por inadimplência (Lei 8.987).
- **Segurança jurídica e confiança legítima**: sentido objetivo e subjetivo, boa-fé objetiva x subjetiva, requisitos, efeitos, regime de transição (LINDB, arts. 23 e 24), teoria dos atos próprios.

Também aparecem itens sobre princípios x regras (pós-positivismo, Dworkin, Alexy, Ávila), razoabilidade e proporcionalidade (origem e subprincípios), participação popular e consensualidade, e uma ponta de LAI e LGPD ligada à publicidade. Atenção às palavras absolutas ("sempre", "qualquer", "irrestrita", "absoluta"): quase sempre tornam o item errado neste tema.

Entenda o tema

Princípios e regras

Uma **norma jurídica** pode ser uma **regra** ou um **princípio**. As duas espécies obrigam; nenhuma é mero conselho.

O **pós-positivismo**, corrente que marca o Direito atual, reconhece que os princípios da Constituição têm **força normativa própria**. Eles não ficam abaixo das leis comuns nem servem só para tapar buracos. Podem ser aplicados diretamente e servem de parâmetro para controlar se o Estado age conforme o Direito.

Os princípios são dotados de **fundamentalidade** e de **abertura linguística** (texto amplo, que comporta vários sentidos). Eles condensam os valores mais importantes da ordem jurídica e se **irradiam** por todo o ordenamento, dando coerência e harmonia ao sistema e orientando a interpretação das regras.

Há vários critérios para distinguir princípio de regra:

- **Abstração**: os princípios são mais genéricos e valem para um número maior de situações; as regras são mais específicas.
- **Aplicação e conflito** (Dworkin e Alexy): a regra se aplica no **"tudo ou nada"** (ou incide, ou não incide); o princípio é um **mandamento de otimização** (deve ser cumprido na maior medida possível) e, quando colide com outro, os dois são **ponderados** no caso concreto. Na visão tradicional, conflito entre regras se resolve pela **validade** (uma delas é inválida ou vira exceção), sem ponderação.
- **Humberto Ávila** critica essa separação rígida: para ele, as **regras também podem ser ponderadas** em certos casos. Por isso é errado atribuir a Ávila a ideia de que conflitos entre regras se resolvem "sempre" pela validade, sem ponderação.

> **Pegadinha:** "o pós-positivismo reconhece a primazia das normas infraconstitucionais sobre os princípios, que teriam função meramente supletiva". Errado: é o oposto. Os princípios constitucionais têm força normativa própria.

Classificações dos princípios

Quanto à abrangência:

- **Princípios fundamentais**: as grandes decisões políticas que estruturam o Estado (republicano, federativo, separação de poderes, Estado Democrático de Direito). São a matriz de todas as demais normas constitucionais. São os **mais abstratos**.
- **Princípios gerais**: **menos abstratos** que os fundamentais, mas se espalham por todo o ordenamento (legalidade, isonomia). Não valem "apenas para situações específicas".
- **Princípios setoriais ou especiais**: valem para determinados temas da Constituição. Exemplo: os princípios da Administração Pública do art. 37.

Quanto à forma:

- **Expressos**: estão escritos no texto da norma. Legalidade e impessoalidade são expressos na Constituição (art. 37).
- **Implícitos**: a doutrina e os tribunais os extraem da interpretação do conjunto de normas. Exemplos clássicos: supremacia do interesse público, autotutela, confiança legítima.

Atenção: razoabilidade e proporcionalidade não estão no art. 37 da Constituição, mas estão escritas no art. 2º da **Lei 9.784/1999**. Por isso é correto dizer que são princípios **expressos no ordenamento federal** (na lei), embora implícitos na Constituição.

Exemplo: um instrutor diz que legalidade e impessoalidade são implícitas e que expressos são os reconhecidos pela doutrina. Ele inverteu as categorias.

Princípios não dispensam motivação (LINDB)

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB, Decreto-Lei 4.657/1942), alterada em 2018, proíbe decidir com base em **valores jurídicos abstratos** sem considerar as **consequências práticas** da decisão. A regra vale nas esferas **administrativa, controladora e judicial** (art. 20). A motivação precisa demonstrar a necessidade e a adequação da medida, inclusive diante das alternativas possíveis.

Exemplo: uma autoridade da Câmara indefere pedido de servidor dizendo apenas "aplica-se a supremacia do interesse público", sem explicar por que nem quais consequências considerou. A decisão não se sustenta: citar o princípio sozinho não é motivação.

O rol de princípios do Direito Administrativo

Os princípios do Direito Administrativo vão além dos cinco do art. 37. A lista costuma incluir: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, **segurança jurídica, confiança legítima, boa-fé**, razoabilidade, proporcionalidade, supremacia e indisponibilidade do interesse público, autotutela, continuidade, especialidade, tutela, motivação, finalidade, presunção de legitimidade, consensualidade e participação.

LIMPE: os cinco princípios expressos do art. 37

O caput do art. 37 diz que a administração pública **direta e indireta** de **qualquer dos Poderes** da **União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**. Sigla: **LIMPE**.

Duas coisas caem sempre:

1. **A quem se aplica**: a toda a Administração do país, órgãos e entidades (autarquias, fundações, estatais), nos três níveis da Federação e nos três Poderes. Não é "só a administração direta da União".
2. **Quando cada um entrou**: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade estão no **texto original de 1988**. A **eficiência** foi acrescentada pela **Emenda Constitucional 19, de 1998**, a emenda da **reforma administrativa**.

Pegadinha: a banca troca a emenda. A **EC 20/1998** foi a reforma da **previdência**; a **EC 45/2004** foi a reforma do **Judiciário**. Quem trouxe a eficiência foi a **EC 19/1998**.

Dica: o "E" é o último da sigla e foi o último a chegar.

Legalidade

Para o **particular**, vale o art. 5º, II, da Constituição: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O particular pode fazer **tudo o que a lei não proíbe**. A legalidade, para ele, é critério de **não contradição** com a lei.

Para a **Administração**, a legalidade é critério de **subordinação positiva**: ela **só pode agir quando e como a lei autoriza ou determina**. Precisa de habilitação legal prévia.

Duas teorias explicam isso:

- **Vinculação negativa** (*negative Bindung*): a lei é só um **limite**; o administrador pode agir livremente no que a lei não proíbe, e tem mais liberdade quando não há norma específica. É a descrição correta da teoria, mas **não é a que prevalece no Brasil**.
- **Vinculação positiva** (*positive Bindung*): a Administração só age com base em lei. É a visão que **prevalece no Brasil**.

> **Pegadinha:** "No Brasil prevalece a vinculação negativa, e o administrador pode fazer tudo o que a lei não proíbe." Errado. Mas o item que apenas **descreve** a vinculação negativa ("a lei é um limite, com maior liberdade quando não há norma") está certo.

A legalidade se desdobra em:

- **Supremacia da lei** (primazia da lei): a lei vale mais que os atos da Administração. A Administração **não pode** editar atos com força de lei, nem para regular matéria que a lei não tratou.
- **Reserva legal**: certas matérias só podem ser tratadas por **lei formal**. Nelas, decreto ou portaria não pode regular o assunto.

Legalidade não é aplicação mecânica. O administrador **interpreta** e, de certo modo, é **criativo** ao executar a norma no caso concreto. É errado dizer que a legalidade "impede qualquer grau de criatividade".

Juridicidade. Com a **constitucionalização do Direito Administrativo**, a Administração passou a se vincular não só à lei, mas também à **Constituição**, aos princípios e a todo o ordenamento (o "bloco de legalidade"). A legalidade fica dentro de um princípio mais amplo, a **juridicidade**. A Lei 9.784 traduz isso no critério de "atuação conforme a lei e o Direito" (art. 2º, parágrafo único, I). Consequências:

- a juridicidade **permite** (e não impede) soluções baseadas na razoabilidade e nos direitos fundamentais;
- houve **ampliação do controle judicial da discricionariedade** e a distinção entre ato vinculado e discricionário ficou **menos rígida**.

Impessoalidade

A impessoalidade tem duas faces.

1. Isonomia (finalidade). A Administração trata todos sem favoritismo nem perseguição. Mas isonomia não é tratar todos de modo **idêntico**: é tratar igualmente os iguais e desigualmente os

desiguais, na medida da desigualdade. A impessoalidade proíbe diferenças **arbitrárias**, não as **justificadas**.

- **Concurso público** e **licitação** são expressões clássicas da impessoalidade: todos têm chance igual, e a escolha não depende de simpatia.
- **Reserva de vagas** para pessoas com deficiência (art. 37, VIII) e para pessoas negras **não é exceção** à impessoalidade nem a viola. É um modo de concretizar a **igualdade material**. O STF já declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos.

2. Vedação à promoção pessoal. Os atos são **imputados ao órgão ou à entidade**, não ao servidor que os pratica. A obra é da prefeitura, não do prefeito. O art. 37, § 1º, diz que a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas deve ter caráter **educativo, informativo ou de orientação social**, e dela **não podem constar nomes, símbolos ou imagens** que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores.

- A proibição alcança **nomes, símbolos e imagens**, não só símbolos partidários.
- Não importa que o texto seja informativo: se há nome ou foto que promove a autoridade, a regra foi violada.
- Não importa de onde vem o dinheiro: publicidade oficial **não pode ser promocional da gestão**, mesmo custeada com recursos próprios do órgão.
- A Lei 9.784 repete a ideia: "objetividade no atendimento do interesse público, **vedada a promoção pessoal** de agentes ou autoridades" (art. 2º, parágrafo único, III). E a Lei de Improbidade tipifica a publicidade que promove o agente (art. 11, XII).

> **Exemplo:** material publicitário sobre a inauguração de um anexo traz nome e foto do dirigente, atribuindo-lhe a obra. Viola a impessoalidade (e o art. 37, § 1º).
>
> **Pegadinha:** "A impessoalidade limita-se ao tratamento isonômico, sem abranger a vedação à promoção pessoal." Errado: as duas faces fazem parte do princípio.

Moralidade e nepotismo

A **moralidade administrativa** exige atuação **ética, leal e séria**, segundo padrões de **probidade, decoro e boa-fé** (Lei 9.784, art. 2º, parágrafo único, IV). Ela está na Constituição (art. 37, caput) e na Lei 9.784 (art. 2º, caput).

A moralidade é **juridicamente exigível e autônoma**: um ato **formalmente legal, mas desonesto, é inválido** e pode ser anulado só por ofender a moralidade.

Instrumentos de controle da moralidade:

- **Ação popular** (CF, art. 5º, LXXIII): qualquer cidadão pode propô-la para anular ato lesivo ao patrimônio público, à **moralidade administrativa**, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
- **Ação de improbidade administrativa** (CF, art. 37, § 4º; Lei 8.429/1992): combate condutas que causam enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação de princípios.

Nepotismo. A **Súmula Vinculante 13** do STF considera inconstitucional a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o terceiro grau, inclusive**, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para **cargo em comissão ou de confiança ou função gratificada**, em qualquer Poder e ente, incluído o **nepotismo cruzado** (designações recíprocas). A proibição decorre da moralidade e da impessoalidade e não depende de lei.

O STF entende que a SV 13, **em regra, não se aplica a cargos de natureza política** (Ministro, Secretário de Estado, Secretário municipal). A nomeação de parente para esses cargos só é invalidada se houver **inequívoca falta de qualificação técnica ou inidoneidade moral** do nomeado, ou **fraude à lei** (nepotismo cruzado, por exemplo).

> **Exemplo:** um Governador nomeia o irmão Secretário de Estado da Saúde. O pedido de anulação baseado só na SV 13, sem apontar inaptidão técnica nem fraude, não deve ser acolhido.

Publicidade

Num Estado Democrático de Direito, a **publicidade é a regra** e o **sigilo é a exceção**. A divulgação dos atos permite **transparência** e **controle social**. O sigilo só se admite nas hipóteses previstas e justificadas em lei.

Publicação: eficácia, não validade. Nos atos de **efeitos externos**, a publicação é **requisito de eficácia**: o ato pode ser **válido** (todos os elementos atendidos) e ainda **não produzir efeitos** perante terceiros enquanto não for publicado. É também da divulgação oficial que começam a correr os prazos. A falta de publicação **não torna o ato nulo**.

> **Exemplo:** a autoridade da Câmara assina ato que muda regras de acesso de fornecedores, com todos os elementos, mas não o publica. O ato é válido, mas ainda não produz efeitos perante os fornecedores.

Publicidade não é absoluta. A Constituição admite sigilo:

- informações cujo sigilo seja **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado** (art. 5º, XXXIII);
- proteção da **intimidade, vida privada, honra e imagem** (art. 5º, X);
- restrição da publicidade de **atos processuais** quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX).

A Lei 9.784 fala em "divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição" (art. 2º, parágrafo único, V).

Direito à informação. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral (art. 5º, XXXIII). Esse direito inclui a **transparência ativa**: o Estado deve divulgar informações de interesse público **independentemente de solicitação**, por exemplo em portais de transparência. O direito à informação convive com limites: **segurança jurídica, privacidade e proteção de dados pessoais**.

- A **Lei de Acesso à Informação** (Lei 12.527/2011) reafirma: publicidade como preceito geral e sigilo como exceção. Não é a LAI que "determina o sigilo como regra".
- **Informações pessoais** ligadas à intimidade (como **diagnóstico médico** de servidores afastados) têm acesso restrito; só podem ser divulgadas com **consentimento** da pessoa ou nas hipóteses legais. O órgão que entrega a jornalista a lista de servidores afastados com o diagnóstico de cada um age de forma **ilícita**.
- **Sigilo bancário e fiscal** faz parte da privacidade. O Poder Público não pode quebrá-lo sem **autorização judicial ou previsão legal específica**.

Direito de petição e mandado de segurança coletivo. A Constituição garante a todos, sem pagamento de taxas, o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, XXXIV, "a"). E o **mandado de segurança coletivo** pode ser impetrado por **organização sindical**, entidade de classe ou associação legalmente constituída e **em funcionamento há pelo menos um ano**, em defesa dos interesses de seus membros (art. 5º, LXX, "b").

> **Exemplo:** um sindicato com mais de um ano de funcionamento pede a um órgão os critérios de distribuição de gratificações entre seus filiados e recebe negativa sem fundamento legal. Ele pode impetrar mandado de segurança coletivo.

Publicidade e proteção de dados (LGPD)

A **Lei Geral de Proteção de Dados** (Lei 13.709/2018) vale para o **setor público e o privado**, em meio físico ou digital. Pontos que aparecem neste tema:

- O tratamento de dados pelo Poder Público deve atender à sua **finalidade pública**, na persecução do **interesse público**, para executar **competências legais** ou cumprir atribuições legais do serviço público (art. 23), e não a conveniências do gestor.
- Os dados devem ser mantidos em **formato interoperável e estruturado** para o **uso compartilhado**, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços, à **descentralização** da atividade pública e ao acesso das informações pelo público (art. 25).
- O **uso compartilhado entre órgãos públicos** é permitido para **finalidades específicas** de execução de políticas públicas e atribuição legal, respeitados os princípios da LGPD (art. 26). Um Ministério pode compartilhar dados de beneficiários com outro para uma política de combate à desnutrição.
- **Transferir dados a entidades privadas é, em regra, vedado**, mas **não em qualquer circunstância** (art. 26, § 1º). Exceções: execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, dados acessíveis publicamente, **previsão legal ou respaldo em contratos, convênios** ou instrumentos congêneres, prevenção de fraudes ou proteção da segurança do titular.
- A comunicação de dados do Poder Público a pessoa privada depende, em regra, de **consentimento**, mas há exceções (dispensa de consentimento prevista na lei, uso compartilhado com publicidade, exceções do art. 26, § 1º) (art. 27). Portanto o consentimento **não é sempre** necessário.

- Repassar a base de cidadãos a uma **empresa de marketing**, sem previsão legal, contrato ou vínculo com atividade pública, é **ilícito**.
- A **ANPD** (Agência Nacional de Proteção de Dados), autarquia de natureza especial, **fiscaliza** o cumprimento da LGPD em todo o território nacional.

Eficiência

A **eficiência** foi inserida no caput do art. 37 pela **EC 19/1998** (reforma administrativa). A ideia não era nova: já era reconhecida pela **doutrina** e constava do **Decreto-Lei 200/1967**. A emenda apenas a escreveu na Constituição.

O objetivo foi substituir a **administração burocrática** (presa a processos e formalidades) pela **administração gerencial**, voltada a **resultados** para a população.

Desdobramentos na Constituição:

- **Avaliação periódica de desempenho** como causa de perda do cargo do servidor **estável** (art. 41, § 1º, III), ao lado da sentença judicial transitada em julgado e do processo administrativo com ampla defesa.
- **Contrato de gestão** (art. 37, § 8º): a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades pode ser **ampliada** mediante contrato que fixe **metas de desempenho**.
- **Razoável duração do processo** (art. 5º, LXXVIII), judicial e administrativo.

Eficiência **não dispensa o controle**. O controle interno e externo continua, e passa a olhar também os **resultados**, além da legalidade. Eficiência também não autoriza agir contra a lei.

Eficiência significa foco no resultado e na efetivação dos direitos, **não** em formalidades inúteis. A Lei 9.784 manda adotar **formas simples**, suficientes para dar certeza e segurança (art. 2º, parágrafo único, IX), e proíbe exigências maiores que as estritamente necessárias (inciso VI).

> **Exemplo:** o servidor que se recusa a protocolar requerimento completo e legível porque foi preenchido com caneta azul, e não preta, age errado. A Administração não deve priorizar formalidades sobre a efetividade dos direitos.

Análise Econômica do Direito (AED). A eficiência administrativa sofre influência da AED, que considera eficientes as normas que levam em conta as **consequências econômicas** de sua aplicação. A Administração deve avaliar **custos e benefícios** das alternativas, e não só a conformidade formal com a lei.

Eficiência de Pareto. Uma medida é Pareto-eficiente quando **melhora a situação de alguém sem piorar a de ninguém**. Atingido o **ótimo de Pareto**, não é mais possível beneficiar um indivíduo sem prejudicar outro.

Os princípios da Lei 9.784/1999

O caput do art. 2º da Lei 9.784/1999 (processo administrativo federal) lista **onze** princípios: **legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência**.

O que a banca explora:

- **Impessoalidade e publicidade não estão no caput do art. 2º.** Elas aparecem só como **critérios** no parágrafo único (vedação à promoção pessoal, inciso III; divulgação oficial dos atos, inciso V). Logo, o caput **não reproduz** o LIMPE inteiro.
- **Segurança jurídica**, **motivação**, **finalidade**, **ampla defesa**, **razoabilidade** e **proporcionalidade** estão **expressos** no caput.

Critérios do parágrafo único que mais aparecem:

Inciso	Critério
I	atuação conforme a lei e o Direito (juridicidade)
II	atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia de poderes ou competências, salvo autorização em lei
III	objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal
IV	padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé
V	divulgação oficial dos atos, ressalvado o sigilo previsto na Constituição
VI	adequação entre meios e fins, sem obrigações ou sanções além do estritamente necessário
VII	indicação dos pressupostos de fato e de direito da decisão
IX	formas simples, suficientes para certeza e segurança
XIII	interpretação que melhor garanta o fim público, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**

Motivação e finalidade

A **motivação** é a indicação dos **pressupostos de fato e de direito** que levaram à decisão. Está expressa na Lei 9.784 (art. 2º, caput e parágrafo único, VII), e o **art. 50** lista os atos que devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos: os que negam, limitam ou afetam direitos; impõem ou agravam deveres, encargos ou sanções; decidem concurso ou seleção; dispensam ou declaram inexigível a licitação; decidem recursos; decorrem de reexame de ofício; deixam de aplicar jurisprudência ou discrepam de pareceres; importam anulação, revogação, suspensão ou convalidação.

A motivação deve ser **explícita, clara e congruente** e pode consistir em **declaração de concordância** com fundamentos de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores, que passam a **integrar o ato** (art. 50, § 1º). É a **motivação aliunde** (ou por remissão), **admitida** pela lei.

A motivação é essencial quando a Administração **pondera** interesses: ela mostra por que um interesse prevaleceu sobre outro e permite o **controle** da escolha.

A **finalidade pública** exige que o administrador use o ato para atender ao interesse coletivo definido no ordenamento. Usar o ato para outro fim (favorecer ou perseguir alguém) é **desvio de finalidade**. Não basta invocar um "interesse público" vago: o ato precisa estar ligado a uma **finalidade legal** e apoiado em **fatos concretos**.

> **Exemplo:** um órgão revoga a autorização de uso de espaço público dada a uma associação dizendo apenas que "a medida atende ao interesse público", sem apontar a finalidade legal nem os fatos. A revogação não se sustenta.

Razoabilidade e proporcionalidade

Origem. A **razoabilidade** nasceu no direito **norte-americano**, a partir da cláusula do **devido processo legal** (*due process of law*) em sentido substantivo. A **proporcionalidade** tem raiz no direito **alemão**. Por isso é errado dizer que a razoabilidade tem origem "exclusivamente alemã", sem relação com o devido processo legal.

Subprincípios da proporcionalidade:

1. **Adequação (idoneidade)**: o meio escolhido **contribui** para o resultado pretendido?
2. **Necessidade (exigibilidade)**: entre os meios aptos, foi escolhido o **menos gravoso** aos direitos fundamentais?
3. **Proporcionalidade em sentido estrito**: o **benefício** compensa o **custo**? A restrição imposta se justifica pela importância do interesse público perseguido?

Razoabilidade e proporcionalidade estão **positivadas** no art. 2º da Lei 9.784 e funcionam como **limites à discricionariedade**. O **Judiciário pode anular** ato desproporcional **sem que isso seja substituição do mérito** administrativo: o juiz faz controle de legalidade (juridicidade), não escolhe no lugar do administrador.

Supremacia e indisponibilidade do interesse público

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, esses dois princípios formam a base do **regime jurídico-administrativo**:

- **Supremacia do interesse público** gera **prerrogativas** (poderes especiais): autoexecutoriedade, cláusulas exorbitantes nos contratos, desapropriação, presunção de legitimidade.
- **Indisponibilidade do interesse público** gera **sujeições** (limites): o interesse público pertence à coletividade, não ao administrador. Daí a obrigação de **licitar**, de fazer **concurso público** e de **prestar contas**, e a proibição de **renunciar** a poderes ou **transigir** sobre o interesse público **sem autorização legal**, ainda que o acordo pareça vantajoso.

> **Pegadinha:** a banca troca as duas. Prerrogativas vêm da **supremacia**; sujeições (licitar, concurso, prestar contas) vêm da **indisponibilidade**.

Interesse primário x secundário (doutrina italiana, de Renato Alessi, difundida por Bandeira de Mello):

- **Primário**: o interesse da **coletividade**, a satisfação das necessidades coletivas.
- **Secundário**: o interesse do **Estado como pessoa jurídica**, sujeito de direitos e obrigações (arrecadar, economizar).

Para a doutrina tradicional, a supremacia vale para o interesse **primário**. O secundário só é legítimo quando coincide com o primário; ele **não** prevalece automaticamente sobre o particular. O

interesse secundário **não justifica** deixar de pagar dívida reconhecida por decisão definitiva.

> **Exemplo:** condenado em definitivo a pagar dívida contratual, um Município deixa de incluir o valor no orçamento dizendo que preservar os cofres atende ao interesse secundário. A recusa é ilegítima.

Visão contemporânea. A doutrina atual critica a ideia de que o interesse público "sempre" vence o privado:

- O interesse público **não é absoluto nem estático**: varia com o contexto histórico e as necessidades sociais e deve ser interpretado à luz do ordenamento.
- Interesse público e privado **não são sempre antagônicos**: proteger direitos individuais também é interesse público. Eles devem ser **harmonizados**.
- A prevalência depende de **ponderação** no caso concreto, e o interesse privado pode prevalecer.
- A ponderação pode ser feita **preferencialmente pelo legislador**, que fixa parâmetros abstratos, cabendo ao administrador aplicá-los atento às particularidades do caso.
- A **proporcionalidade** é a ferramenta dessa ponderação e evita arbitrariedades "em nome da supremacia".
- A supremacia **não é cheque em branco**: não justifica qualquer atuação; respeita direitos fundamentais, razoabilidade e proporcionalidade.

Autotutela

Autotutela é o **poder-dever** de a Administração **rever os próprios atos**, **sem precisar do Judiciário**:

- **anula** os atos **ilegais** (dever);
- **revoga** os atos **válidos** que se tornaram **inconvenientes ou inoportunos** (faculdade), respeitados os **direitos adquiridos**.

Fontes:

- **Súmula 346 do STF**: a Administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
- **Súmula 473 do STF**: a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e **ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial**.
- **Lei 9.784, art. 53**: a Administração **deve** anular seus atos ilegais e **pode** revogá-los por conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Pontos de prova:

- A anulação **não depende de autorização judicial**. O Judiciário também pode anular (quando provocado), mas não tem exclusividade.
- A autotutela **não exclui** o controle judicial.
- Anular ato ilegal é **obrigação**, não faculdade discricionária. A revogação é que é escolha.

- Ato ilegal se **anula**; a revogação atinge ato **válido**.
- A anulação **não pode ocorrer a qualquer tempo** quando o ato gerou efeitos favoráveis a destinatário de boa-fé: o prazo é de **cinco anos**, contados da data em que o ato foi praticado, **salvo comprovada má-fé** (Lei 9.784, art. 54).

Autotutela não é autoexecutoriedade. Autotutela é **rever** os próprios atos. **Autoexecutoriedade** é **executar** diretamente as próprias decisões, sem ordem judicial prévia. São prerrogativas diferentes.

Presunção de legitimidade

Os atos administrativos **presumem-se legais e verdadeiros** até prova em contrário. A presunção é **relativa**, não absoluta.

Efeito prático: **inverte o ônus da prova** contra o **particular**, que deve provar a ilegalidade ou a falsidade do ato. O particular **pode** discutir o ato na via administrativa e em juízo, inclusive a veracidade dos fatos.

Continuidade do serviço público

A atividade administrativa e os serviços públicos **não podem ser interrompidos injustificadamente**. O princípio vale para os serviços públicos **e para a atividade administrativa em geral** (Di Pietro). Ele fundamenta:

- a **substituição** de servidores e a **suplência** (chefe ausente tem substituto);
- os **limites à greve** dos servidores: o direito de greve existe (art. 37, VII), mas a greve **não pode paralisar totalmente** a Administração; parcela mínima dos serviços deve ser mantida, especialmente nos essenciais;
- a **ocupação temporária** de bens e a **reversão**: extinta a concessão, os **bens reversíveis voltam ao poder concedente** (Lei 8.987, art. 35, § 1º), e não ficam com o concessionário;
- a proibição de o concessionário **parar o serviço** quando quer rescindir o contrato por descumprimento do poder concedente: ele precisa de **ação judicial** e não pode interromper o serviço **até o trânsito em julgado** (Lei 8.987, art. 39).

Continuidade **não** significa que todo serviço funcione sem parar. Serviços de necessidade absoluta (pronto-socorro) não param; outros (uma biblioteca) podem ter horário definido.

Corte por inadimplência (Lei 8.987, art. 6º, § 3º). **Não** caracteriza descontinuidade a interrupção:

- em **situação de emergência**; ou
- **após prévio aviso**, quando motivada por **razões técnicas ou de segurança** das instalações, ou por **inadimplemento do usuário**, considerado o interesse da coletividade.

O corte por inadimplência **não pode começar** na **sexta-feira, no sábado, no domingo, em feriado ou no dia anterior a feriado** (§ 4º).

> **Exemplo:** Carlos ficou três meses sem pagar a água, recebeu aviso prévio e teve o fornecimento suspenso numa terça-feira. Não houve ofensa à continuidade.

Especialidade, tutela e hierarquia

Especialidade. As entidades da administração **indireta** (autarquias, fundações, estatais) ficam vinculadas às **finalidades** definidas na **lei** que as criou ou autorizou. Não podem ampliar ou mudar essas finalidades por decisão dos dirigentes ou do conselho: isso exige **lei**. O princípio veda o desvio de finalidade institucional.

Tutela (controle finalístico ou supervisão ministerial). É o controle da administração **direta** sobre as entidades da **indireta**. Características:

- **não há hierarquia**, e sim **vinculação**, porque são pessoas jurídicas diferentes;
- é **finalístico**: verifica se a entidade cumpre sua finalidade;
- é **limitado**: só existe **nos limites da lei**;
- é controle **externo** (de uma pessoa sobre outra).

Hierarquia. Existe **dentro da mesma pessoa jurídica**, entre órgãos e agentes. O controle hierárquico é **interno, pleno, automático e permanente** e permite **dar ordens, fiscalizar, avocar, delegar** e rever atos.

> **Pegadinha:** a banca põe as características da hierarquia (pleno, automático, permanente) na tutela, ou diz que a tutela pressupõe hierarquia. Errado nos dois casos.

Segurança jurídica, confiança legítima e boa-fé

A **segurança jurídica** tem **dois sentidos**:

- **Objetivo**: **estabilidade** do ordenamento e das relações jurídicas (direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, prescrição, decadência).
- **Subjetivo**: **proteção da confiança legítima** que o administrado, de boa-fé, depositou nos atos do Estado.

A segurança jurídica está **expressa** no caput do art. 2º da Lei 9.784, que também proíbe a **aplicação retroativa de nova interpretação** (parágrafo único, XIII).

Confiança legítima. É o desdobramento subjetivo da segurança jurídica. Protege o particular contra mudanças **inesperadas, desarrazoadas e arbitrárias** do Estado, resguardando a esfera jurídica de quem confiou de boa-fé.

- **Origem**: jurisprudência **alemã**, depois da Segunda Guerra Mundial; marco no **caso da viúva de Berlim**, julgado em **1956**, em que se manteve benefício concedido a quem nele confiou de boa-fé.
- **Não está expressa na Constituição**: é princípio **implícito**, extraído do Estado Democrático de Direito e da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

Requisitos para invocar a confiança legítima:

- **boa-fé** do administrado (quem usou documento que sabia ser falso não pode invocá-la);
- uma **base séria** para a confiança: um ato, promessa ou compromisso do Estado. **Mera negligência ou ignorância** do particular, ou a simples demora da fiscalização, não bastam;

- **surpresa** e **prejuízo** (na atividade normativa, a pessoa precisa mostrar que foi pega de surpresa e sofreu prejuízo);
- a confiança não protege interpretação **já declarada ilegal** pelo Judiciário.

Efeitos:

- **negativos**: o Estado deve **abster-se** de atos que restrinjam situações consolidadas;
- **positivos**: dever de **manter e garantir** os direitos reconhecidos;
- **redução da discricionariedade**: quando o Estado assume compromissos prévios, perde parte da liberdade de escolher solução diferente da que gerou a expectativa;
- **indenização**: quando não é possível manter a situação nem fazer transição, a saída pode ser indenizar. A revogação de **permissão de uso antes do prazo** estipulado e a revogação de **benefício fiscal prometido** depois que o particular investiu podem gerar indenização ou violar a confiança.

Limites. A confiança legítima **não congela** o Direito:

- **não impede** a Administração de editar **novos atos restritivos**, desde que haja motivo e **prazo razoável de adaptação**;
- **não impede** mudança normativa **anunciada** e com **regime de transição** adequado;
- **não prevalece sempre** sobre o interesse público: deve ser **ponderada** (por exemplo, com o interesse em corrigir gratificação ilegal recebida de boa-fé).

Por outro lado, ato normativo que altera **abruptamente** situações consolidadas, de modo desproporcional e imprevisível, **sem transição**, pode ser **anulado**. E se a Administração garantiu tratamento especial **por prazo certo**, não pode aplicar regra nova de imediato a quem confiou na antiga, sem transição.

Instrumentos de proteção da confiança:

- **Regime de transição** (LINDB, art. 23): a decisão que fixar **interpretação ou orientação nova** sobre norma de **conteúdo indeterminado**, impondo novo dever ou condicionamento de direito, deve prever regime de transição quando indispensável para que a mudança seja cumprida de modo **proporcional, equânime e eficiente**.
- **Proibição de invalidar por mudança de orientação** (LINDB, art. 24): na revisão de ato, contrato ou norma já completados, levam-se em conta as **orientações gerais da época**, sendo **vedado** declarar inválidas **situações plenamente constituídas** com base em **mudança posterior de orientação geral**.
- **Vacatio legis**: o intervalo entre a publicação e a vigência da norma reduz a surpresa e permite adaptação.

Boa-fé.

- **Boa-fé subjetiva**: estado **psicológico** de quem acredita sinceramente agir conforme o Direito.
- **Boa-fé objetiva**: padrão de **conduta** exigível, de **lealdade e lisura** nas relações.

> **Pegadinha:** a banca inverte as definições. Crença interna = subjetiva; lealdade de comportamento = objetiva.

Teoria dos atos próprios (proibição do comportamento contraditório): a Administração não pode agir contra o que ela mesma fez antes. Requisito: os dois atos (anterior e posterior) devem ter sido praticados pelo **mesmo ente** e **na mesma relação jurídica**.

> **Exemplo:** o Município aprova o projeto de reforma, expede alvará e depois multa o proprietário porque a obra, feita exatamente conforme o projeto, descumpriria normas que o próprio Município considerou atendidas. A multa ofende a teoria dos atos próprios.

Participação popular e consensualidade

Consensualidade. O Direito Administrativo atual procura substituir, sempre que possível, a **imposição unilateral** por **participação e negociação** (acordos, consultas públicas, audiências). Decisões construídas com a sociedade ganham **legitimidade** e aceitação.

Participação administrativa. Não está no rol do caput do art. 37, mas a Constituição prevê expressamente que **a lei disciplinará as formas de participação do usuário** na administração direta e indireta (art. 37, § 3º): reclamações sobre os serviços, acesso a registros e informações sobre atos de governo, representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo. A Lei 13.460/2017 (defesa do usuário de serviço público) cumpre esse papel. O fundamento maior é o art. 1º, parágrafo único: todo o poder emana do povo.

Exemplos de participação na legislação:

- **Lei 14.133/2021, art. 21**: a Administração **poderá** convocar **audiência pública** sobre licitação que pretenda realizar (com antecedência mínima de 8 dias úteis) e **poderá** submetê-la a **consulta pública**. É **faculdade**, não etapa obrigatória de toda licitação, e sua falta não anula o certame.
- **Agências reguladoras**: suas leis preveem **consultas e audiências públicas** antes de normas relevantes. É errado dizer que, por serem técnicas e dirigidas por especialistas com mandato fixo, decidem sem consulta à sociedade.
- **Estatuto da Cidade**: a gestão democrática da cidade usa **audiências públicas, debates, consultas** e a **gestão orçamentária participativa** (a população influi nas prioridades do orçamento municipal).

Democracia deliberativa. A deliberação pública busca decisões aceitáveis por **toda a sociedade**, considerando também os argumentos e interesses das **minorias**, e não só da maioria vencedora.

Para a participação ser efetiva: **mais publicidade, clareza e inclusão digital**, divulgação das oportunidades de participar, **linguagem acessível** e **canais eletrônicos**.

Limite. O Judiciário **não anula** decisão administrativa só porque não houve participação popular **quando nenhuma norma a exigia**. Ele intervém diante de ilegalidade; não deve invalidar "todas as decisões sem participação".

> **Exemplo:** antes de editar norma sobre o acesso de visitantes, a Câmara abre consulta pública e incorpora sugestões da sociedade civil. A medida fortalece a democracia e a legitimidade da decisão.

Quadros para memorizar

Onde está cada princípio

Princípio	Caput do art. 37 da CF	Caput do art. 2º da Lei 9.784	Observação
Legalidade	sim (1988)	sim	subordinação positiva
Impessoalidade	sim (1988)	**não**	aparece só como critério (vedação à promoção pessoal)
Moralidade	sim (1988)	sim	exigível por si só
Publicidade	sim (1988)	**não**	aparece só como critério (divulgação oficial)
Eficiência	sim (**EC 19/1998**)	sim	já estava no DL 200/1967
Finalidade, motivação	não	sim	motivação detalhada no art. 50
Razoabilidade, proporcionalidade	não (implícitos)	sim	expressos na lei
Ampla defesa, contraditório	no art. 5º, LV	sim	
Segurança jurídica, interesse público	não (implícitos)	sim	
Supremacia, autotutela, continuidade, especialidade, confiança legítima	não	não	implícitos / doutrinários (autotutela no art. 53 da lei e nas Súmulas 346 e 473)

Emendas que a banca troca

Emenda	Assunto
EC 19/1998	reforma **administrativa**; inseriu a **eficiência**
EC 20/1998	reforma da **previdência**
EC 45/2004	reforma do **Judiciário**

Legalidade para quem

	Particular	Administração
Regra	pode tudo o que a lei não proíbe	só pode o que a lei autoriza ou determina
Critério	não contradição	subordinação positiva

	Particular	Administração
Teoria	vinculação negativa	vinculação positiva (prevalece no Brasil)
Base	CF, art. 5º, II	CF, art. 37, caput

Supremacia x indisponibilidade

Supremacia do interesse público	Indisponibilidade do interesse público
gera **prerrogativas**	gera **sujeições**
autoexecutoriedade, cláusulas exorbitantes, desapropriação	licitar, concurso público, prestar contas
vale para o interesse **primário**	proíbe renunciar ou transigir sem lei

Interesse primário x secundário

Primário	Secundário
da coletividade	do Estado como pessoa jurídica
goza de supremacia	só é legítimo se coincide com o primário
ex.: saúde, segurança	ex.: arrecadar, economizar

Anular x revogar

	Anulação	Revogação
Motivo	ilegalidade	conveniência ou oportunidade
Natureza	dever ("deve anular")	faculdade ("pode revogar")
Quem	Administração e Judiciário	só a Administração
Limite	5 anos para atos favoráveis, salvo má-fé (art. 54)	respeito aos direitos adquiridos
Base	Súmulas 346 e 473; art. 53	Súmula 473; art. 53

Tutela x hierarquia

Tutela (controle finalístico)	Hierarquia
entre pessoas jurídicas diferentes (direta sobre indireta)	dentro da mesma pessoa jurídica
vinculação, sem subordinação	subordinação
limitada, só nos termos da lei	plena, automática, permanente
verifica cumprimento da finalidade	dar ordens, fiscalizar, avocar, delegar
externa	interna

Proporcionalidade em três testes

Subprincípio	Pergunta
Adequação (idoneidade)	o meio serve para alcançar o fim?

Subprincípio	Pergunta
Necessidade (exigibilidade)	há meio menos gravoso igualmente eficaz?
Proporcionalidade em sentido estrito	o benefício compensa a restrição?

Continuidade: quando o corte é permitido (Lei 8.987, art. 6º)

Situação	Pode cortar?
Emergência	sim, sem aviso
Razão técnica ou de segurança	sim, após aviso prévio
Inadimplemento do usuário	sim, após aviso prévio, considerado o interesse da coletividade
Inadimplemento, corte iniciado em sexta, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado	não
Concessionária quer rescindir por culpa do poder concedente	não pode parar até o trânsito em julgado

Segurança jurídica e boa-fé

Conceito	O que é
Segurança jurídica objetiva	estabilidade do ordenamento
Segurança jurídica subjetiva	proteção da confiança legítima
Boa-fé subjetiva	crença interna de agir corretamente
Boa-fé objetiva	conduta leal e proba exigível
Atos próprios	proíbe contradição; mesmo ente e mesma relação jurídica
LINDB, art. 23	regime de transição para nova interpretação de norma indeterminada
LINDB, art. 24	não invalidar situação plenamente constituída por mudança posterior de orientação

Lei seca que cai

O LIMPE e a quem ele se aplica:

> **Lei seca:** CF, art. 37. A administração pública **direta e indireta** de **qualquer dos Poderes** da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** (...)

A proibição de promoção pessoal na publicidade oficial:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter **educativo, informativo ou de orientação social**, dela não podendo constar **nomes, símbolos ou imagens** que caracterizem **promoção pessoal** de autoridades ou servidores públicos.

Participação do usuário (fundamento da participação administrativa):

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 3º. **A lei disciplinará as formas de participação do usuário** na administração pública direta e indireta (...)

Contrato de gestão, desdobramento da eficiência:

> **Lei seca:** CF, art. 37, § 8º. A **autonomia gerencial, orçamentária e financeira** dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser **ampliada mediante contrato** (...) que tenha por objeto a fixação de **metas de desempenho** para o órgão ou entidade (...)

Avaliação de desempenho como causa de perda do cargo:

> **Lei seca:** CF, art. 41, § 1º. O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Exceção à publicidade:

> **Lei seca:** CF, art. 5º, XXXIII. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral (...), ressalvadas aquelas cujo sigilo seja **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**.

Ação popular e moralidade:

> **Lei seca:** CF, art. 5º, LXXIII. Qualquer cidadão é parte legítima para propor **ação popular** que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público (...), à **moralidade administrativa**, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (...)

A lista da Lei 9.784 (sem impessoalidade e sem publicidade):

> **Lei seca:** Lei 9.784, art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da **legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência**.

Motivação aliunde:

> **Lei seca:** Lei 9.784, art. 50, § 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, **podendo consistir em declaração de concordância** com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, **serão parte integrante do ato**.

Autotutela na lei (dever x faculdade):

> **Lei seca:** Lei 9.784, art. 53. A Administração **deve anular** seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e **pode revogá-los** por motivo de conveniência ou oportunidade, **respeitados os direitos adquiridos**.

Limite temporal da autotutela:

> **Lei seca:** Lei 9.784, art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários **decai em cinco anos**, contados da data em que foram praticados, **salvo comprovada má-fé**.

Consequências práticas (LINDB):

> **Lei seca:** LINDB, art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, **não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos** sem que sejam consideradas as **consequências práticas** da decisão.

Regime de transição e estabilidade de situações constituídas:

> **Lei seca:** LINDB, art. 24. (...) sendo **vedado** que, com base em **mudança posterior de orientação geral**, se declarem inválidas **situações plenamente constituídas**.

Continuidade e corte de serviço:

> **Lei seca:** Lei 8.987, art. 6º, § 3º. **Não se caracteriza como descontinuidade** do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou **após prévio aviso**, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por **inadimplemento do usuário**, considerado o interesse da coletividade.

Pegadinhas da banca

- **"O pós-positivismo nega força normativa aos princípios."** Errado: reconhece força normativa própria aos princípios constitucionais.
- **"Para Humberto Ávila, conflito entre regras se resolve sempre pela validade, sem ponderação."** Errado: Ávila admite ponderação de regras.
- **"Princípios gerais são mais abstratos que os fundamentais e valem só para situações específicas."** Errado: são menos abstratos e se irradiam por todo o ordenamento.

- **Expressos e implícitos invertidos.** Legalidade e impessoalidade são **expressos** (estão no texto).
- **"Razoabilidade e proporcionalidade não estão positivadas na legislação federal."** Errado: estão no art. 2º da Lei 9.784.
- **"O LIMPE se aplica só à administração direta da União."** Errado: direta e indireta, todos os Poderes e entes.
- **Emenda ou princípio trocado.** A eficiência entrou pela **EC 19/1998**; não pela EC 20 nem pela EC 45. Moralidade, publicidade e impessoalidade estão desde 1988.
- **"A eficiência está no texto originário de 1988."** Errado.
- **"No Brasil prevalece a vinculação negativa."** Errado: prevalece a positiva. A Administração só faz o que a lei autoriza.
- **Papéis do particular e do administrador invertidos** na legalidade (não contradição x subordinação positiva).
- **"A supremacia da lei permite à Administração editar atos com força de lei."** Errado.
- **"A legalidade impede qualquer criatividade do administrador."** Errado: aplicar a lei exige interpretação.
- **"A juridicidade impede soluções baseadas em razoabilidade e direitos fundamentais."** Errado: permite.
- **"Impessoalidade é tratar todos de maneira idêntica."** Errado: admite diferenças justificadas (cotas, reserva para pessoas com deficiência), que não são exceção à impessoalidade.
- **"Publicidade oficial pode ter nomes e imagens se for informativa"** ou **"pode ser promocional se paga com recursos próprios"** ou **"só símbolos partidários são vedados"**. Todas erradas.
- **"A moralidade não é exigível de forma autônoma."** Errado: ato legal mas desonesto é inválido.
- **"A SV 13 veda o nepotismo em todos os cargos, inclusive políticos."** Errado: em regra não alcança cargos políticos, salvo falta de qualificação ou fraude.
- **"Na Administração, o sigilo é a regra."** Errado, tanto pela Constituição quanto pela LAI.
- **"A publicação é requisito de validade; ato não publicado é nulo."** Errado: é requisito de **eficácia**.
- **"A publicidade é irrestrita e não admite exceção."** Errado: segurança da sociedade e do Estado, intimidade.
- **"Informações pessoais (diagnóstico médico) podem ser divulgadas livremente."** Errado.
- **"O sigilo bancário e fiscal pode ser quebrado sem previsão legal específica."** Errado.
- **LGPD: "compartilhar dados com entidades privadas é proibido em qualquer circunstância"** (errado: há exceções) ou **"pode ocorrer sem restrições, bastando interesse do órgão"** (errado: exige hipótese legal) ou **"o consentimento é sempre necessário"** (errado) ou **"a LGPD veda compartilhamento entre órgãos públicos para políticas públicas"** (errado: permite).
- **"A eficiência dispensa o controle de legalidade."** Errado.
- **"A Administração deve priorizar formalidades"** (a caneta azul). Errado: formas simples e foco no resultado.

- **"A razoabilidade tem origem exclusivamente alemã."** Errado: nasceu do devido processo legal norte-americano.
- **"Os interesses coletivos sempre prevalecem"**, **"a supremacia justifica qualquer atuação"**, **"o interesse público é sempre antagônico ao privado"**, **"a proporcionalidade não tem relação com a supremacia"**. Todas erradas.
- **"A supremacia vale igualmente para o interesse primário e o secundário."** Errado: vale para o primário.
- **"A Administração pode deixar de pagar dívida em nome do interesse secundário."** Errado.
- **Supremacia e indisponibilidade trocadas.** Licitar, concurso e prestar contas vêm da **indisponibilidade**.
- **"Basta invocar o interesse público abstrato para revogar."** Errado: precisa de finalidade legal e fatos concretos.
- **"Autotutela é o mesmo que autoexecutoriedade."** Errado.
- **"A anulação pela Administração depende de autorização judicial"** ou **"a anulação é reservada ao Judiciário"**. Errado.
- **"A Súmula 473 exclui da apreciação judicial a anulação e a revogação."** Errado: ressalva a apreciação judicial em todos os casos.
- **"A anulação de ato ilegal é faculdade discricionária."** Errado: é dever ("deve anular").
- **"A Administração deve revogar atos ilegais, mesmo atingindo direitos adquiridos."** Errado: ato ilegal se anula; revogação é faculdade e respeita direitos adquiridos.
- **"A Administração pode anular a qualquer tempo, mesmo com efeitos favoráveis a quem está de boa-fé."** Errado: 5 anos, salvo má-fé.
- **"A presunção de legitimidade é absoluta"** ou **"inverte o ônus contra a Administração"**. Errado: é relativa e o ônus é do particular.
- **"A Lei 9.784 veda a motivação aliunde"** ou **"a motivação é só construção doutrinária"**. Errado.
- **"A Lei 9.784 lista impessoalidade e publicidade no caput do art. 2º"** ou **"reproduz o LIMPE inteiro"**. Errado.
- **"A continuidade obriga todo serviço a funcionar sem interrupção."** Errado.
- **"A Lei 8.987 proíbe qualquer corte, inclusive por inadimplência."** Errado.
- **"A greve de servidores pode paralisar totalmente a Administração."** Errado.
- **"A concessionária pode parar o serviço antes do trânsito em julgado"** da ação de rescisão. Errado.
- **"A continuidade vale só para serviços públicos, e não fundamenta a substituição e a suplência."** Errado.
- **"Ao fim da concessão, os bens voltam ao concessionário."** Errado: revertem ao poder concedente.
- **Continuidade e especialidade trocadas.** Continuidade: não parar. Especialidade: ficar na finalidade legal.
- **"A especialidade permite que os dirigentes ampliem as finalidades."** Errado: só lei.

- **"A tutela pressupõe hierarquia"**, **"é plena e independe de lei"**, **"é interna, plena e automática"**. Errado.
- **"A segurança jurídica tem um só sentido."** Errado: objetivo e subjetivo.
- **Boa-fé objetiva e subjetiva invertidas.**
- **"A confiança legítima está expressa na Constituição."** Errado: é implícita.
- **"A confiança legítima vale mesmo com má-fé, negligência ou ignorância do administrado."** Errado.
- **"A confiança legítima impede novos atos restritivos"**, **"impede qualquer mudança, mesmo anunciada e com transição"**, **"sempre prevalece sobre o interesse público"**. Errado.
- **"A confiança pode manter interpretação já declarada ilegal."** Errado.
- **"A audiência pública é obrigatória em toda licitação, sob pena de nulidade."** Errado: é faculdade (Lei 14.133, art. 21).
- **"Agências reguladoras decidem sem participação popular."** Errado.
- **"Na democracia deliberativa, só a maioria importa."** Errado.
- **"O Judiciário deve anular toda decisão sem participação popular."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** O princípio da eficiência consta do texto originário da Constituição de 1988, entre os princípios expressos do caput do art. 37. **Errado.** A eficiência foi acrescentada pela EC 19/1998, a da reforma administrativa. O texto original trazia legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
- **Item:** O caput do art. 2º da Lei 9.784/1999 arrola expressamente, entre os princípios a que se submete a Administração Pública, a impessoalidade e a publicidade. **Errado.** A lista do caput tem onze princípios e deixa de fora impessoalidade e publicidade, que aparecem só como critérios no parágrafo único.
- **Item:** Na doutrina e na prática brasileira, prevalece a ideia de vinculação negativa da Administração Pública à lei, segundo a qual o administrador pode fazer tudo o que a lei não proíbe, dispensando-se prévia habilitação legal para a sua atuação. **Errado.** No Brasil prevalece a vinculação positiva: a Administração só age quando e como a lei autoriza.
- **Item:** A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos é uma exceção ao princípio da impessoalidade, pois cria tratamento desigual entre candidatos. **Errado.** A reserva concretiza a igualdade material. A impessoalidade proíbe diferenças arbitrárias, não as justificadas.
- **Item:** Situação hipotética: Um Governador nomeou o próprio irmão para o cargo de Secretário de Estado da Saúde. O Ministério Público pediu a anulação com fundamento exclusivo na Súmula Vinculante 13 do STF, sem apontar inaptidão técnica do nomeado ou fraude à lei. Assertiva: Nessa situação, o pedido deve ser acolhido, pois a Súmula Vinculante 13 do STF veda expressamente o nepotismo em todos os cargos públicos, incluindo cargos políticos. **Errado.**

Para o STF, a SV 13, em regra, não alcança cargos políticos; a nomeação só cai se houver falta de qualificação ou fraude à lei.

- **Item:** Situação hipotética: A autoridade competente da Câmara dos Deputados assinou ato, de efeitos externos, que alterava regras de acesso de fornecedores às dependências da Casa, observando todos os seus elementos, mas o ato não foi publicado. Assertiva: Nessa situação, o ato é válido, mas ainda não produz efeitos perante terceiros, pois a publicação do ato administrativo de efeitos externos constitui requisito de eficácia, e não de validade do ato. **Certo.** A publicação condiciona a eficácia do ato de efeitos externos, não a sua validade.
- **Item:** A indisponibilidade do interesse público confere prerrogativas à Administração, como a autoexecutoriedade e as cláusulas exorbitantes, e a supremacia do interesse público impõe sujeições ao agente, que não pode dele dispor livremente. **Errado.** Os princípios foram trocados: prerrogativas vêm da supremacia; sujeições, da indisponibilidade.
- **Item:** Para a doutrina tradicional, o princípio da supremacia do interesse público se aplica indistintamente tanto ao interesse público primário, relativo à coletividade, quanto ao secundário, relativo ao Estado enquanto pessoa jurídica, de modo que ambos prevalecem igualmente sobre o interesse do particular. **Errado.** A supremacia vale para o interesse primário. O secundário não tem prioridade automática sobre o particular.
- **Item:** Pelo art. 53 da Lei 9.784/1999, a Administração pode, por conveniência, deixar de anular seus próprios atos eivados de vício de legalidade, pois a anulação é faculdade discricionária. **Errado.** A lei diz que a Administração "deve" anular atos ilegais. A faculdade existe só na revogação.
- **Item:** A Administração pode anular seus atos a qualquer tempo, mesmo que tenham gerado efeitos favoráveis aos administrados de boa-fé. **Errado.** O direito de anular atos favoráveis decai em cinco anos, contados da prática do ato, salvo comprovada má-fé (Lei 9.784, art. 54).
- **Item:** Situação hipotética: Depois de três meses sem pagar as faturas de água, Carlos recebeu aviso prévio da concessionária e, numa terça-feira, teve o fornecimento suspenso. Ele alegou ofensa à continuidade do serviço público. Assertiva: Nessa situação, a alegação não procede, pois a interrupção do serviço público por inadimplemento do usuário, após prévio aviso e considerado o interesse da coletividade, é, em regra, permitida. **Certo.** A Lei 8.987 não considera descontinuidade o corte por inadimplência após aviso prévio, e o corte não começou em sexta, fim de semana ou feriado.
- **Item:** O controle que decorre da tutela é interno, pleno, automático e permanente, e permite dar ordens, fiscalizar, avocar e delegar. **Errado.** Essas são as características do controle hierárquico. A tutela é finalística, limitada à lei e não pressupõe hierarquia.
- **Item:** Enquanto a boa-fé objetiva se relaciona ao estado psicológico daquele que acredita estar agindo conforme o direito, a boa-fé subjetiva diz respeito à lealdade e lisura da atuação dos particulares em suas relações com a Administração, servindo de padrão de conduta exigível. **Errado.** As definições foram invertidas: o estado psicológico é a boa-fé subjetiva; o padrão de conduta leal é a objetiva.

- **Item:** Situação hipotética: Durante anos, Renata ocupou área pública sem autorização, sem que a fiscalização municipal adotasse providências, e alegou desconhecer que precisava de licença. Notificada para desocupar o imóvel, invocou proteção da confiança. Assertiva: Nessa situação, a pretensão deve ser acolhida, pois a confiança legítima pode ser invocada mesmo quando baseada em mera negligência ou ignorância do administrado. **Errado.** A confiança legítima exige base séria (ato ou promessa do Estado) e boa-fé; não nasce da ignorância do particular nem da simples inércia da fiscalização.
- **Item:** Nos termos da Lei 14.133/2021, a Administração deve convocar audiência pública em todo processo licitatório, como etapa obrigatória da fase preparatória, sob pena de nulidade do certame, independentemente do valor estimado da contratação. **Errado.** O art. 21 diz que a Administração "poderá" convocar audiência pública: é faculdade.

Resumo para revisar

- Princípios têm força normativa própria (pós-positivismo). Regras: tudo ou nada; princípios: mandamentos de otimização, ponderáveis. Ávila admite ponderar regras.
- Fundamentais (mais abstratos) > gerais (legalidade, isonomia) > setoriais (os do art. 37).
- Expresso = escrito; implícito = extraído pela doutrina e jurisprudência. Razoabilidade e proporcionalidade são expressas na Lei 9.784.
- LINDB, art. 20: não decidir com base em valores abstratos sem considerar as consequências práticas.
- LIMPE vale para a administração direta e indireta de todos os Poderes e entes.
- Eficiência: EC 19/1998 (reforma administrativa); já existia no DL 200/1967. Os outros quatro são de 1988.
- Legalidade: Administração só faz o que a lei autoriza (vinculação positiva); particular faz tudo o que a lei não proíbe. Supremacia da lei e reserva legal. Juridicidade amplia a legalidade e o controle judicial.
- Impessoalidade: isonomia (com ações afirmativas) e vedação à promoção pessoal (art. 37, § 1º: nada de nomes, símbolos ou imagens).
- Moralidade é autônoma; controlada por ação popular e improbidade. SV 13 não alcança, em regra, cargos políticos.
- Publicidade é regra, sigilo é exceção (segurança da sociedade e do Estado, intimidade). Publicação é requisito de eficácia, não de validade.
- LGPD: vale para público e privado; dados compartilhados entre órgãos para políticas públicas; transferência a privados é vedada, salvo exceções (lei, contrato, convênio, execução descentralizada); consentimento nem sempre exigido; ANPD fiscaliza.
- Eficiência não dispensa controle; contrato de gestão (art. 37, § 8º); avaliação de desempenho (art. 41, § 1º, III); formas simples; Pareto: melhorar alguém sem piorar ninguém.
- Lei 9.784, art. 2º: onze princípios, sem impessoalidade e publicidade. Motivação (art. 50) e motivação aliunde (art. 50, § 1º).

- Razoabilidade: origem no devido processo legal norte-americano. Proporcionalidade: adequação, necessidade, sentido estrito. O juiz anula ato desproporcional sem invadir o mérito.
- Supremacia gera prerrogativas; indisponibilidade gera sujeições (licitar, concurso, prestar contas, não renunciar sem lei).
- Interesse primário (coletividade) x secundário (Estado-pessoa). Interesse público não é absoluto; pondera-se no caso concreto.
- Autotutela: deve anular o ilegal, pode revogar o inconveniente, sem Judiciário (Súmulas 346 e 473; art. 53); controle judicial sempre possível; 5 anos para anular atos favoráveis, salvo má-fé. Não confundir com autoexecutoriedade.
- Presunção de legitimidade: relativa; ônus da prova do particular.
- Continuidade: vale para toda a atividade administrativa; limita a greve; fundamenta substituição, ocupação temporária e reversão. Corte permitido em emergência ou após aviso (técnica, segurança, inadimplência), mas não em sexta, fim de semana, feriado ou véspera.
- Especialidade: entidade presa à finalidade da lei. Tutela: finalística, limitada à lei, sem hierarquia. Hierarquia: interna, plena, automática, permanente.
- Segurança jurídica: objetiva (estabilidade) e subjetiva (confiança legítima). Confiança: origem alemã, viúva de Berlim (1956); implícita; exige boa-fé, base séria, surpresa e prejuízo; não impede mudança com transição; pode gerar indenização.
- Boa-fé subjetiva = crença; objetiva = conduta leal. Atos próprios: mesmo ente, mesma relação jurídica.
- LINDB, art. 23 (regime de transição) e art. 24 (não invalidar situação constituída por mudança de orientação).
- Participação: art. 37, § 3º; audiência pública na Lei 14.133 é faculdade; agências e Estatuto da Cidade preveem participação; Judiciário não anula por falta de participação não exigida.

TEMA 18 DE 21

Parecer e responsabilidade do parecerista

53 perguntas no app · Ato administrativo

O que cai

O edital pede "Parecer: responsabilidade do emissor do parecer". As perguntas cobram quatro blocos:

- **O que é o parecer**: ato enunciativo, opinativo, sem imperatividade; parecer normativo e parecer técnico; o visto da autoridade superior; motivação por remissão a parecer (*per relationem*).
- **Facultativo, obrigatório e vinculante**: o que cada um significa para a autoridade que decide e, na Lei 9.784/1999, o prazo de **15 dias** do parecer obrigatório e o que acontece com o processo se ele atrasa (art. 42), além do laudo técnico (art. 43).
- **Responsabilidade do parecerista**: os julgados do STF (MS 24.073 e MS 24.631), o art. 28 da LINDB (**dolo ou erro grosseiro**) e o Decreto 9.830/2019 (o que é erro grosseiro; o dano grande não basta; o decisor não responde automaticamente).
- **Parecer jurídico na Lei 14.133/2021** (art. 53): controle **prévio de legalidade** no fim da fase preparatória, que alcança também contratações diretas e adesões a atas; dispensa por ato da autoridade jurídica máxima.

A banca troca "facultativo" por "obrigatório" e "obrigatório" por "vinculante", troca 15 por 30 dias e escreve "culpa leve" no lugar de "erro grosseiro".

Entenda o tema

O que é parecer

Parecer é a manifestação de um órgão **técnico ou consultivo** (uma consultoria jurídica, uma equipe técnica) sobre assunto submetido à sua apreciação. Em regra, é uma **opinião**: o parecerista não decide; ele orienta quem vai decidir.

Na classificação de Hely Lopes Meirelles, o parecer é ato **enunciativo**, ao lado da certidão, do atestado e da apostila. Atos enunciativos apenas **atestam fatos** ou emitem **juízos de valor**, sem criar, modificar ou extinguir direitos. Por isso o parecer **não tem imperatividade**: não impõe obrigação a ninguém. É errado dizer que pareceres e certidões "sempre impõem uma obrigação ao administrado"; a imperatividade não está em todos os atos (falta nos negociais e nos enunciativos).

> **Atenção:** há divergência sobre a natureza do parecer. Hely o trata como ato administrativo enunciativo. O STF, no **MS 24.073**, disse que o parecer **não é ato administrativo**, mas **opinião** emitida pelo operador do direito; o ato administrativo é a **decisão** da autoridade que o adota. Celso Antônio fala em atos da "administração consultiva". As perguntas classificam o parecer como **enunciativo** e o tratam como opinativo em regra.

Parecer normativo. É o parecer que, **aprovado** pela autoridade competente, é convertido em **norma de procedimento interno**: passa a ser **obrigatório** para todos os órgãos subordinados a essa autoridade, nos casos semelhantes. O parecer não "nasce" normativo; vira normativo pela **aprovação**. É errado dizer que todo parecer juntado aos autos ganha força normativa, e também que o parecer normativo "não pode ser convertido em norma de procedimento interno".

O exemplo legal é o parecer do **Advogado-Geral da União** (Lei Complementar 73/1993, arts. 40 e 41):

- o parecer do AGU é submetido à **aprovação do Presidente da República**;
- aprovado **e publicado** junto com o despacho presidencial, **vincula toda a Administração Federal**, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento;
- aprovado **mas não publicado**, obriga **apenas as repartições interessadas**, a partir do momento em que dele tenham ciência;
- também se consideram pareceres do AGU, para esse fim, os da Consultoria-Geral da União que ele aprovar e submeter ao Presidente.

Parecer técnico. É o emitido por órgão ou agente **especializado** na matéria (engenharia, meio ambiente, saúde). Um parecer técnico sobre impacto ambiental, feito por equipe multidisciplinar para subsidiar um licenciamento, é **opinião especializada** no caso concreto; **não** é parecer normativo e não passa a vincular toda a Administração só porque a autoridade o acolheu.

Parecer e visto. Quando o parecer de um agente precisa do **visto** da autoridade superior para produzir efeitos, o ato é **composto**: um agente define o conteúdo (o parecer), e a autoridade superior apenas confere a regularidade (o visto). Não é ato complexo, que exigiria vontades autônomas fundidas em pé de igualdade. O **visto** verifica só a **legitimidade formal**, **sem reexaminar o conteúdo**; quem examina conveniência é a **aprovação**.

Efeitos atípicos. Na formação de atos que dependem de parecer aparecem os **efeitos preliminares** (prodrômicos), que surgem durante a formação do ato, como o dever de o órgão consultivo se manifestar. Ao lado deles, os **efeitos reflexos** alcançam terceiros estranhos à relação, como o locatário do imóvel desapropriado. Ambos são **efeitos atípicos**; os **típicos** correspondem ao conteúdo próprio do ato.

Parecer e motivação da decisão

A autoridade pode **motivar** sua decisão simplesmente declarando que **concorda** com os fundamentos de um parecer anterior. Os fundamentos do parecer passam a **integrar** o ato.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 50, § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em **declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres**, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, **serão parte integrante do ato**.

Essa técnica se chama **motivação *per relationem*** (ou *aliunde*, ou por remissão). Exemplo: o Diretor-Geral indefere o pedido de um servidor dizendo apenas que acolhe, como razões de decidir, os fundamentos do parecer da consultoria jurídica juntado aos autos. A motivação é válida.

Divergir do parecer exige motivação. A autoridade que decide **contra** o parecer precisa **explicar por quê**, com fatos e fundamentos jurídicos. O fato de o parecer ser só opinativo **não dispensa** a motivação.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...) VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou **discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais**.

Facultativo, obrigatório e vinculante

A doutrina (Hely, Di Pietro) e o STF classificam o parecer conforme a lei obrigue ou não a pedi-lo e a segui-lo:

- **Facultativo:** a lei **não exige** que seja pedido. A autoridade consulta se quiser e **não fica vinculada** à conclusão; seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo. Pedir a opinião por vontade própria não amarra a autoridade, que pode deixar de seguir o parecer sem precisar de decisão judicial.
- **Obrigatório:** a lei **obriga a consultar** o órgão; o parecer tem de ser pedido e emitido. Mas a autoridade **não** está obrigada a seguir a conclusão: pode decidir de modo **diverso**, desde que **motive**. Segundo o STF (MS 24.631), se a autoridade quiser praticar ato **diferente** do que foi submetido à consultoria, deverá submetê-lo a **novo parecer**.
- **Vinculante:** a lei obriga a consultar **e** a decidir **à luz da conclusão** do parecer. Aqui o parecer **deixa de ser meramente opinativo**: o administrador **não pode decidir senão nos termos da conclusão**, ou então **deixar de decidir**. Há **compartilhamento do poder decisório** entre o parecerista e a autoridade.

> **Exemplo:** num processo da Câmara, a lei exigia parecer **vinculante** do órgão técnico, que concluiu pela impossibilidade do deferimento. A autoridade deferiu assim mesmo, sem sequer mencionar o parecer. A decisão é **irregular**: parecer vinculante não pode ser ignorado.
>
> **Pegadinha:** "o parecer obrigatório precisa sempre ser seguido, e a autoridade não pode divergir nem com motivação própria". Errado: isso é o **vinculante**. O obrigatório obriga a **pedir**, não a **seguir**.

Tipo	Precisa pedir?	Precisa seguir?	Efeito
Facultativo	não	não	autoridade decide livremente

Tipo	Precisa pedir?	Precisa seguir?	Efeito
Obrigatório	sim	não (pode divergir motivadamente; ato diferente exige novo parecer)	parecer opinativo
Vinculante	sim	sim (ou não decide)	poder decisório compartilhado

Prazos e atrasos na Lei 9.784/1999

Prazo do parecer obrigatório. Quando um órgão consultivo deve ser **obrigatoriamente** ouvido, o parecer deve sair em **no máximo 15 dias**, salvo **norma especial** ou **comprovada necessidade** de maior prazo (art. 42). O prazo vale para a consulta **obrigatória**, e não para consultas meramente facultativas.

E se o parecer atrasar? Depende de ele ser vinculante ou não:

- **Obrigatório e vinculante** atrasado: o processo **não terá seguimento** até que o parecer chegue, e **responde quem der causa** ao atraso (art. 42, § 1º). Faz sentido: a decisão depende do resultado do parecer.
- **Obrigatório e não vinculante** atrasado: o processo **pode prosseguir** e ser **decidido com a dispensa** do parecer, **sem prejuízo da responsabilidade** de quem se omitiu (art. 42, § 2º).

> **Pegadinha:** a banca inverte as duas consequências, ou diz que a omissão no parecer não vinculante "impede o processo e afasta a responsabilidade de quem se omitiu". Errado duas vezes.

Laudo técnico atrasado. Quando ato normativo exige **laudos técnicos prévios** de órgãos administrativos e eles não cumprem o encargo no prazo, o órgão responsável pela instrução **deve pedir o laudo a outro órgão** com qualificação e capacidade técnica **equivalentes** (art. 43). O processo **não** fica suspenso à espera do órgão atrasado.

> **Atenção:** não confunda os 15 dias do parecer obrigatório com os **10 dias** que o interessado tem para se manifestar depois de **encerrada a instrução** (art. 44).

Responsabilidade do parecerista: o STF

MS 24.073 (2002). O STF afastou a responsabilização solidária de advogados pareceristas pelo TCU e fixou que, para responsabilizar o advogado pela emissão de parecer, é preciso demonstrar que ele agiu com **culpa, em sentido largo**, ou cometeu **erro grave, inescusável**. O simples fato de o administrador ter acolhido o parecer **não basta** para punir os dois em conjunto.

MS 24.631 (2007). O STF sistematizou a responsabilidade conforme o tipo de parecer:

- **Consulta facultativa:** a autoridade não se vincula ao parecer, e seu poder de decisão não se altera.
- **Consulta obrigatória:** a autoridade não se vincula à conclusão, mas, se quiser praticar ato diferente do submetido à consultoria, deve pedir **novo parecer**. O parecerista responde se atuar

com **dolo ou culpa** (erro grosseiro).

- **Parecer vinculante:** a lei faz a autoridade decidir à luz do parecer; há **partilha do poder decisório**, e a responsabilidade pode ser **solidária** entre parecerista e administrador.
- Para o parecer de natureza **meramente opinativa**, o advogado público **só** pode ser responsabilizado pelo seu conteúdo se ficar demonstrada **culpa ou erro grosseiro**. **Não** há responsabilidade **objetiva** do parecerista pelos atos da autoridade que adotou o parecer.

> **Pegadinha:** "segundo o STF, o parecerista responde solidariamente com a autoridade em qualquer espécie de parecer, inclusive no facultativo, mesmo sem dolo ou erro grosseiro". Errado. Solidariedade é ideia ligada ao parecer **vinculante**, e mesmo assim exige conduta culposa; no opinativo, só com culpa ou erro grosseiro.

Responsabilidade do parecerista: LINDB e Decreto 9.830/2019

A regra geral hoje está na LINDB, que vale para qualquer agente público, inclusive o parecerista:

> **Lei seca:** LINDB, art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou **opiniões técnicas** em caso de **dolo ou erro grosseiro**.

Ou seja, **culpa leve não basta**. O **Decreto 9.830/2019**, que regulamenta esses dispositivos da LINDB na esfera federal, detalha (art. 12):

- **Erro grosseiro** é o erro **manifesto, evidente e inescusável**, praticado com **culpa grave**, caracterizado por ação ou omissão com **elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia**.
- O dolo ou o erro grosseiro precisa ser demonstrado no processo de responsabilização por elementos concretos.
- O **mero nexo de causalidade** entre a conduta e o resultado danoso **não** gera responsabilização, salvo se comprovado dolo ou erro grosseiro.
- Deve-se considerar a **complexidade** da matéria e das atribuições do agente.
- O **montante do dano** ao erário, **ainda que expressivo**, **não** caracteriza, **por si só**, dolo ou erro grosseiro.
- A responsabilização pela **opinião técnica não se estende automaticamente ao decisor** que a adotou como fundamento de decidir. O decisor **só** responde se havia **elementos suficientes para ele aferir** o dolo ou o erro grosseiro da opinião, ou se houve **conluio** entre os agentes.
- O superior hierárquico responde por *culpa in vigilando* só se sua omissão configurar dolo ou erro grosseiro.

> **Exemplo:** o parecerista Otávio opinou pela legalidade de uma contratação que depois deu grande prejuízo. O tamanho do prejuízo, sozinho, não prova erro grosseiro. E a diretora Sílvia, que decidiu com base no parecer, só responde por ele se podia perceber o erro grosseiro ou se combinou o resultado com Otávio.

Parecer jurídico na Lei 14.133/2021

Na nova Lei de Licitações, o parecer jurídico é um **controle prévio de legalidade** (art. 53):

- **Quando: ao final da fase preparatória**, **antes** da divulgação do edital. Encerrada a instrução do processo sob os aspectos **técnico e jurídico**, a autoridade determina a **divulgação do edital**. É errado dizer que o parecer vem depois do edital, na fase externa, para "convalidar falhas apontadas pelos licitantes".
- **O que examina:** a **legalidade** da contratação. O órgão jurídico **não** faz controle de **conveniência e oportunidade** nem substitui o gestor na avaliação do **mérito**.
- **Como escreve:** deve apreciar o processo conforme **critérios objetivos prévios** de prioridade e redigir em **linguagem simples e compreensível**, de forma **clara e objetiva**, apreciando todos os elementos indispensáveis à contratação e expondo os **pressupostos de fato e de direito** considerados.
- **Alcance:** não se limita à licitação. Também passam por controle prévio de legalidade as **contratações diretas**, **acordos**, **termos de cooperação**, **convênios**, **ajustes**, **adesões a atas de registro de preços**, outros instrumentos congêneres e seus **termos aditivos**.
- **Dispensa:** a análise jurídica é **dispensável** nas hipóteses **previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima** competente, considerando **baixo valor**, **baixa complexidade**, **entrega imediata** do bem ou uso de **minutas padronizadas** pelo órgão jurídico. Não é o ordenador de despesa quem decide, caso a caso, pular o parecer.

Quadros para memorizar

Tipos de parecer

Tipo	Definição	Ponto-chave
Facultativo	lei não exige a consulta	não vincula; poder de decisão inalterado
Obrigatório	lei exige a consulta	não vincula; divergir exige motivação; ato diferente exige novo parecer
Vinculante	lei exige consultar e seguir	deixa de ser opinativo; poder decisório compartilhado
Normativo	aprovado pela autoridade e convertido em norma interna	obriga os órgãos subordinados
Técnico	de órgão especializado, sobre caso concreto	opinião especializada; não vira norma por ser acolhido

Lei 9.784/1999 e o parecer

Situação	Regra
Prazo do parecer obrigatório	**15 dias**, salvo norma especial ou comprovada necessidade
Obrigatório e vinculante atrasado	processo **para**; responde quem atrasou
Obrigatório e não vinculante atrasado	processo **segue** com dispensa; responde quem se omitiu

Situação	Regra
Laudo técnico atrasado	pede-se a **outro órgão** equivalente
Manifestação do interessado após a instrução	**10 dias**
Decisão que diverge de parecer	motivação obrigatória (art. 50, VII)
Decisão que adota parecer	pode motivar por concordância (art. 50, § 1º)

Parecer do AGU (LC 73/1993)

Situação	Quem fica vinculado
Aprovado pelo Presidente **e publicado** com o despacho	toda a Administração Federal
Aprovado, **não publicado**	só as repartições interessadas, a partir da ciência

Responsabilidade do parecerista

Fonte	Regra
MS 24.073 (STF)	só com culpa em sentido largo ou erro grave inescusável; acolhimento pelo administrador não basta
MS 24.631 (STF)	facultativo e obrigatório: opinativos, responde com dolo ou culpa (erro grosseiro); vinculante: decisão compartilhada, responsabilidade pode ser solidária
LINDB, art. 28	responde pessoalmente só por **dolo ou erro grosseiro** (não culpa leve)
Decreto 9.830/2019	erro grosseiro = manifesto, evidente, inescusável, culpa grave; dano expressivo não basta; nexo causal não basta; decisor não responde automaticamente

Parecer jurídico na Lei 14.133/2021 (art. 53)

Ponto	Regra
Momento	fim da fase preparatória, antes do edital
Natureza	controle prévio de **legalidade** (não de mérito)
Alcance	licitação, contratação direta, acordos, convênios, adesões a atas, aditivos
Dispensa	hipóteses fixadas antes por ato da autoridade jurídica máxima (baixo valor, baixa complexidade, entrega imediata, minutas padronizadas)

Lei seca que cai

O prazo do parecer obrigatório e as consequências do atraso.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 42. Quando deva ser **obrigatoriamente** ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de **quinze dias**, salvo **norma especial** ou **comprovada necessidade** de maior prazo. § 1º Se um parecer obrigatório e **vinculante** deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo **não terá seguimento** até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. § 2º Se um parecer obrigatório e **não vinculante** deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo **poderá ter prosseguimento** e ser decidido com sua dispensa, **sem prejuízo da responsabilidade** de quem se omitiu no atendimento.

O laudo técnico que não chega.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos **laudos técnicos** de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá **solicitar laudo técnico de outro órgão** dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

O prazo que a banca mistura com o do parecer.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de **dez dias**, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

A regra de responsabilidade de quem opina.

> **Lei seca:** LINDB, art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou **opiniões técnicas** em caso de **dolo ou erro grosseiro**.

O parecer jurídico da Lei de Licitações.

> **Lei seca:** Lei 14.133/2021, art. 53. **Ao final da fase preparatória**, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará **controle prévio de legalidade** mediante análise jurídica da contratação. (...) § 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a **divulgação do edital** de licitação (...). § 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de **contratações diretas**, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, **adesões a atas de registro de preços**, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. § 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses **previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima** competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

A forma do parecer jurídico.

> **Lei seca:** Lei 14.133/2021, art. 53, § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá: I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade; II - redigir sua manifestação em **linguagem simples e compreensível** e de forma **clara e objetiva**, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos **pressupostos de fato e de direito** levados em consideração na análise jurídica.

Os dois incisos do art. 50 que ligam motivação e parecer foram transcritos na seção "Parecer e motivação da decisão": o inciso VII (motivar quando discrepar de pareceres) e o § 1º (motivar por concordância com parecer).

Pegadinhas da banca

- **"Pareceres e certidões têm imperatividade."** Errado: são enunciativos; não impõem obrigação.
- **"Parecer que depende de visto da autoridade superior é ato complexo."** Errado: é **composto**.
- **"Todo parecer vincula a autoridade e ganha força normativa ao ser juntado aos autos."** Errado: em regra é opinião; normativo só depois de aprovado pela autoridade.
- **"Parecer vinculante pode ser ignorado pela autoridade."** Errado.
- **"Parecer obrigatório precisa sempre ser seguido."** Errado: obriga a pedir, não a seguir; divergir exige motivação.
- **"Na consulta obrigatória, a autoridade decide necessariamente nos termos do parecer."** Errado: isso é o vinculante.
- **"Na consulta facultativa, pedido o parecer, a autoridade fica vinculada e só se libera por decisão judicial."** Errado.
- **"No parecer vinculante, o parecer continua meramente opinativo e não há repartição do poder decisório."** Errado.
- **"Parecer técnico ambiental acolhido vira parecer normativo."** Errado.
- **"Parecer normativo apenas orienta o caso concreto e não pode virar norma interna."** Errado: é justamente o que vira norma interna.
- **"Parecer do AGU aprovado mas não publicado vincula toda a Administração Federal."** Errado: só as repartições interessadas, a partir da ciência; para vincular tudo, precisa ser publicado com o despacho presidencial.
- **"O prazo do parecer obrigatório é de 30 dias, sem ampliação."** Errado: 15 dias, ampliável por norma especial ou comprovada necessidade.
- **"Parecer obrigatório e vinculante atrasado: o processo segue com dispensa."** Errado: isso vale para o não vinculante; o vinculante para o processo.
- **"Parecer não vinculante atrasado impede o processo e afasta a responsabilidade."** Errado duas vezes.
- **"Laudo técnico atrasado suspende o processo até o mesmo órgão entregar."** Errado: pede-se a outro órgão.
- **"Após a instrução, o interessado tem 15 dias para se manifestar."** Errado: 10 dias.
- **"Quem diverge de parecer opinativo dispensa motivação."** Errado: o art. 50, VII, exige motivar.

- **"O parecerista responde solidariamente em qualquer parecer, mesmo sem dolo ou erro grosseiro."** Errado.
- **"No MS 24.631, o parecerista de parecer opinativo responde objetivamente."** Errado: só com culpa ou erro grosseiro.
- **"No MS 24.073, basta o administrador ter acolhido o parecer para o TCU responsabilizar os dois solidariamente."** Errado: exige culpa ou erro grave inescusável.
- **"O agente responde pessoalmente por culpa leve."** Errado: dolo ou erro grosseiro (LINDB, art. 28).
- **"Dano expressivo ao erário, por si só, caracteriza erro grosseiro."** Errado (Decreto 9.830).
- **"O decisor que adota o parecer jamais responde, mesmo com conluio."** Errado: responde se podia aferir o dolo ou erro grosseiro ou se houve conluio.
- **"O parecer jurídico da Lei 14.133 controla conveniência e oportunidade e substitui o gestor."** Errado: controle de legalidade.
- **"O controle jurídico prévio se limita à licitação; contratação direta e adesão a ata dispensam parecer."** Errado.
- **"O ordenador de despesa define caso a caso quando dispensar a análise jurídica."** Errado: ato prévio da autoridade jurídica máxima.
- **"O parecer jurídico vem depois da divulgação do edital, para convalidar falhas."** Errado: antes, no fim da fase preparatória.

Itens comentados

- **Item:** Situação hipotética: O Diretor-Geral da Câmara dos Deputados indeferiu pedido de servidor com decisão que se limitou a declarar que acolhia, como razões de decidir, os fundamentos do parecer da consultoria jurídica juntado aos autos. Assertiva: Nessa situação, houve motivação per relationem, admitida pelo ordenamento, que ocorre quando o ato administrativo menciona os fundamentos de outra decisão ou parecer anterior. **Certo.** A Lei 9.784 (art. 50, § 1º) admite motivar por concordância com parecer anterior, que passa a integrar o ato.

- **Item:** O parecer de um agente público que precisa do visto da autoridade superior para produzir efeitos é um exemplo de ato complexo. **Errado.** É ato composto: uma vontade principal (o parecer) e uma instrumental (o visto), que só confere a regularidade.

- **Item:** Quando a lei exige a prévia manifestação do órgão consultivo, os pareceres obrigatórios precisam sempre ser seguidos pela autoridade administrativa, que não pode decidir em sentido contrário à conclusão do parecer, ainda que apresente motivação própria para divergir. **Errado.** O obrigatório tem de ser pedido, mas a autoridade pode divergir motivadamente. Seguir é exigência do parecer vinculante.

- **Item:** Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo administrativo federal poderá ter prosseguimento e ser decidido com a dispensa do parecer, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu. **Errado.** Essa é a regra do parecer não vinculante (art. 42, § 2º). Atrasado o vinculante, o processo não tem seguimento (§ 1º).

- **Item:** Quando ato normativo exigir laudos técnicos prévios de órgãos administrativos e estes não os entregarem no prazo, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo a outro órgão com qualificação e capacidade técnica equivalentes. **Certo.** É o texto do art. 43 da Lei 9.784.
- **Item:** Segundo a Lei 9.784/1999, encerrada a instrução, o interessado terá direito de manifestar-se no prazo máximo de quinze dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. **Errado.** São dez dias (art. 44). Os quinze dias são do parecer obrigatório (art. 42).
- **Item:** No MS 24.631, o STF assentou que o advogado público que emite parecer meramente opinativo responde, objetivamente, pelos atos praticados pela autoridade que o adotou, independentemente de demonstração de culpa ou erro grosseiro. **Errado.** No parecer opinativo, o parecerista só responde se demonstrada culpa ou erro grosseiro.
- **Item:** Segundo a orientação do STF, no parecer obrigatório o parecerista responde se atuar com dolo ou culpa, e no parecer vinculante há compartilhamento do poder decisório, podendo a responsabilidade ser solidária. **Certo.** É a sistematização do MS 24.631.
- **Item:** De acordo com o Decreto 9.830/2019, o montante do dano ao erário, quando expressivo, é suficiente, por si só, para caracterizar o erro grosseiro do agente público que emitiu a opinião técnica. **Errado.** O decreto diz que o montante do dano, ainda que expressivo, não caracteriza por si só dolo ou erro grosseiro.
- **Item:** Segundo o Decreto 9.830/2019, o decisor que adota a opinião técnica como fundamento de decidir jamais responde por ela, mesmo que haja conluio entre os agentes ou elementos suficientes para perceber o dolo ou o erro grosseiro do parecer. **Errado.** A responsabilização não se estende automaticamente ao decisor, mas ele responde se havia elementos para aferir o dolo ou erro grosseiro ou se houve conluio.
- **Item:** Pela Lei Complementar 73/1993, o parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, mas não publicado, vincula toda a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. **Errado.** Sem publicação, obriga só as repartições interessadas, a partir da ciência.
- **Item:** Na Lei 14.133/2021, as hipóteses em que é dispensável a análise jurídica são definidas, caso a caso, pelo ordenador de despesa responsável pela contratação, sem necessidade de ato prévio. **Errado.** São definidas previamente em ato da autoridade jurídica máxima competente (art. 53, § 5º).

Resumo para revisar

- Parecer é manifestação de órgão técnico ou consultivo; em regra, **opinião**. É ato **enunciativo**: sem imperatividade, não cria direitos.
- Divergência: Hely o vê como ato enunciativo; o STF (MS 24.073) diz que é opinião, e o ato administrativo é a decisão que o adota.
- **Parecer normativo**: aprovado pela autoridade, vira norma interna para os subordinados. Parecer do AGU aprovado pelo Presidente **e publicado** vincula toda a Administração Federal; não

publicado, só as repartições interessadas, após a ciência.

- **Parecer técnico**: opinião especializada no caso; não vira normativo só por ser acolhido.
- Parecer + **visto** da autoridade superior = ato **composto**. O visto confere só a legitimidade formal.
- Motivar por concordância com parecer é válido (motivação *per relationem*, art. 50, § 1º). Divergir de parecer exige motivação (art. 50, VII).
- **Facultativo**: não precisa pedir nem seguir. **Obrigatório**: precisa pedir, não precisa seguir (diverge motivadamente; ato diferente exige novo parecer). **Vinculante**: precisa pedir e seguir; poder decisório compartilhado.
- Prazo do parecer obrigatório: **15 dias**, salvo norma especial ou comprovada necessidade; não se aplica à consulta facultativa.
- Atrasou o **vinculante**: processo para. Atrasou o **não vinculante**: processo segue com dispensa. Em ambos, responde quem atrasou.
- Laudo técnico atrasado: pede-se a **outro órgão** equivalente.
- Após a instrução, o interessado tem **10 dias** para se manifestar.
- STF, MS 24.073: responsabilizar o parecerista exige culpa em sentido largo ou erro grave inescusável.
- STF, MS 24.631: opinativo, responde só com culpa ou erro grosseiro (nunca objetivamente); vinculante, responsabilidade pode ser solidária.
- LINDB, art. 28: responde pessoalmente por opiniões técnicas só com **dolo ou erro grosseiro**.
- Decreto 9.830/2019: erro grosseiro é manifesto, evidente, inescusável, com culpa grave; dano expressivo e mero nexo causal não bastam; o decisor só responde se podia aferir o erro ou se houve conluio.
- Lei 14.133, art. 53: parecer jurídico é controle **prévio de legalidade**, no fim da fase preparatória e antes do edital; não avalia mérito; linguagem simples e clara.
- Alcança contratações diretas, acordos, convênios, adesões a atas de registro de preços e aditivos.
- Dispensa da análise jurídica: só nas hipóteses fixadas antes por ato da autoridade jurídica máxima (baixo valor, baixa complexidade, entrega imediata, minutas padronizadas).
- Efeitos atípicos: preliminares (durante a formação do ato) e reflexos (terceiros, como o locatário na desapropriação).

TEMA 19 DE 21

Poderes administrativos e abuso de poder

241 perguntas no app · Poderes e responsabilidade

O que cai

O edital pede "Poderes administrativos": discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia, e "uso e abuso do poder". As perguntas deste tema se concentram em cinco blocos:

- **Poder de polícia** (o bloco mais cobrado): conceito do art. 78 do CTN, sentido amplo x restrito, polícia administrativa x judiciária, ciclo de polícia (ordem, consentimento, fiscalização e sanção), licença x autorização, atributos (discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade) e suas exceções, delegação a estatais (Tema 532 do STF), prescrição (Lei 9.873/1999).
- **Poder regulamentar**: regulamento executivo x autônomo (art. 84, IV e VI, da CF), poder regulamentar x regulatório, classificações de regulamentos, reserva de administração e deslegalização.
- **Poder hierárquico**: ordenar, fiscalizar, rever, delegar e avocar (Lei 9.784, arts. 11 a 15); hierarquia x vinculação; recurso hierárquico próprio x impróprio.
- **Poder disciplinar**: alcança servidores e particulares com vínculo especial; exige processo com contraditório; discricionariedade na escolha da pena, com motivação e proporcionalidade.
- **Abuso de poder**: excesso de poder (competência) x desvio de poder ou finalidade (fim).

A banca adora trocar **licença** (vinculada) por **autorização** (discricionária), **exigibilidade** por **executoriedade**, **excesso** por **desvio**, **hierarquia** por **vinculação** e as fases do ciclo de polícia entre si.

Entenda o tema

O que são os poderes administrativos

Poderes administrativos são as prerrogativas que a ordem jurídica dá à Administração para que ela atinja o **interesse público**. Não servem às necessidades pessoais do agente: o agente se submete à finalidade do Estado.

A palavra "poder" tem dois sentidos na doutrina:

- **Poder orgânico**: a estrutura do Estado (Executivo, Legislativo, Judiciário).
- **Poder funcional**: o modo de exercer as funções (normativa, administrativa, jurisdicional). Os poderes administrativos estão aqui.

Poder-dever. Os poderes administrativos são, ao mesmo tempo, **deveres**. Por isso são:

- **Irrenunciáveis**: o agente não pode abrir mão deles porque acha que não são necessários, nem deixar de usá-los por amizade ou conveniência pessoal. A Lei 9.784/1999 (art. 11) diz que a competência é **irrenunciável** e se exerce pelos órgãos a que foi atribuída como própria, salvo delegação e avocação legalmente admitidas.
- **Limitados**: não são prerrogativas absolutas nem ilimitadas. Mesmo quando a lei dá liberdade de escolha, o agente continua preso à lei e ao interesse público.

> **Exemplo:** o diretor de um departamento da Câmara deixa de apurar falta grave de um subordinado "por amizade". A conduta é ilegítima: apurar é dever (poder-dever), não faculdade.

Competência administrativa não é sinônimo de poder usado à vontade. É a atribuição para agir, sempre ligada à **finalidade pública** que justificou sua previsão em lei.

Poder vinculado e poder discricionário

- **Vinculado**: a lei fixa todos os elementos do ato; não há escolha. Preenchidos os requisitos, a Administração **tem** de agir daquele modo (exemplo: licença).
- **Discricionário**: a lei dá ao administrador **margem de liberdade** para decidir segundo **conveniência e oportunidade** (o **mérito** administrativo).

A discricionariedade **não é ilimitada**. O Judiciário controla a **legalidade** do ato discricionário, incluindo a **razoabilidade**, a **proporcionalidade** e a **existência dos motivos**. O que o juiz não pode é **substituir** o administrador numa escolha válida (não reexamina o mérito).

> **Exemplo:** um gestor prorroga só os contratos das empresas que "o agradam", sem justificativa de interesse público. Não é discricionariedade válida: é uso arbitrário do poder. Não existe "discricionariedade absoluta".

Uso e abuso do poder

O **uso** normal do poder é o exercício dentro da lei e para o interesse público. **Abuso de poder** é o gênero; tem duas espécies:

- **Excesso de poder**: o agente **vai além da sua competência**, extrapola os limites do que a lei lhe permite. O vício está na **competência**. Exemplos: servidor que aplica multa que a lei não o autoriza a aplicar; policial autorizado só a manter a ordem que usa força desproporcional contra manifestantes pacíficos.
- **Desvio de poder (desvio de finalidade)**: o agente **é competente**, mas pratica o ato visando **fim diverso** do previsto na regra de competência. O vício está na **finalidade**. Exemplos: servidora competente para remover servidores que remove um colega para puni-lo por desavença pessoal; ato editado para beneficiar parente.

> **Lei seca:** Lei 4.717/1965 (Ação Popular), art. 2º, parágrafo único, "e". O **desvio de finalidade** se verifica quando o agente pratica o ato visando a **fim diverso** daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
>
> **Dica: excesso** = passou do **limite** (competência). **Desvio** = mudou o **destino** (finalidade). Os dois são abuso de poder; é errado dizer que só o excesso é abuso.

Poder regulamentar e poder normativo

Poder normativo é a prerrogativa da Administração de editar atos gerais e abstratos. Ele faz parte da própria função administrativa e **não depende só de delegação expressa** do Legislativo. Aparece de duas formas:

- por **delegação legislativa**, com atos normativos **primários** (com força de lei): **medidas provisórias** e **leis delegadas** (CF, arts. 62 e 68), editadas com fundamento **direto na Constituição**;
- pelo **poder regulamentar**, com normas **secundárias**, apoiadas na lei.

O princípio da legalidade **não impede** a Administração de editar normas. O CNJ e o CNMP, por exemplo, têm **poder normativo previsto na Constituição**: podem "expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência" (arts. 103-B, § 4º, I, e 130-A, § 2º, I).

Poder regulamentar x poder regulatório. Não são sinônimos.

- **Poder regulamentar**: privativo do **chefe do Executivo**, por decreto; conteúdo mais **político**.
- **Poder regulatório**: exercido por **entidades administrativas**, como as **agências reguladoras**, com conteúdo **técnico**. Inclui atividades normativas, executivas e judicantes (resolver conflitos). Os atos das agências **têm força normativa**: obrigam os regulados, não são meras recomendações.

Regulamento executivo. É a regra. O Presidente expede decretos e regulamentos **para a fiel execução das leis** (CF, art. 84, IV). O regulamento executivo:

- **pressupõe lei** anterior e se apoia nela (não tem fundamento direto na Constituição nem força de lei);
- **detalha** a lei para garantir sua aplicação, **sem inovar** na ordem jurídica (não cria direitos nem obrigações novas) e sem ultrapassar os limites da lei;
- pode ser editado **mesmo que a lei não autorize expressamente** a regulamentação.

Se o regulamento exorbita, o **Congresso Nacional** pode **sustá-lo** (CF, art. 49, V: sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa), e o Judiciário pode invalidá-lo.

> **Exemplo:** após a sanção de lei sobre acessibilidade em prédios públicos, o Presidente edita decreto para detalhar os procedimentos. É regulamento executivo, mas não tem força de lei nem fundamento direto na Constituição: apoia-se na lei.

Regulamento autônomo. Inova na ordem jurídica sem lei anterior, com fundamento direto na Constituição. É **controverso**: não há consenso sobre sua constitucionalidade (há quem o rejeite, por violar a reserva de lei, e quem o aceite). Mas também é errado dizer que é "inconstitucional em qualquer hipótese", porque a própria Constituição o admite desde a **EC 32/2001**:

> **Lei seca:** CF, art. 84, VI. Compete privativamente ao Presidente da República dispor, **mediante decreto**, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, **quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos**; b) extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**.

Pontos sobre o decreto autônomo:

- **Não pode** aumentar despesa nem criar ou extinguir órgãos: isso exige lei.
- A Administração **não** pode, por regulamento autônomo, inovar livremente nem criar obrigações para particulares em matérias não disciplinadas por lei.
- O parágrafo único do art. 84 permite ao Presidente **delegar** a atribuição do inciso VI aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União.
- Para parte da doutrina, o **princípio da juridicidade** (a Administração se submete ao Direito como um todo, não só à lei) pode justificar regulamento autônomo quando a **omissão legislativa** impede a efetividade da Constituição, em matérias que não exigem lei.

Classificações dos regulamentos

Tipo	O que é
Executivo	detalha a lei para sua fiel execução (art. 84, IV)
Autônomo	fundamento direto na Constituição, sem lei (art. 84, VI)
Autorizado (delegado)	decorre de função normativa delimitada em ato legislativo, que fixa os **parâmetros** dentro dos quais a Administração disciplina a matéria
De necessidade	editado em situações de **urgência** (estado de necessidade administrativo), para proteger o interesse público diante de circunstâncias excepcionais
Jurídico (normativo)	decorre da **supremacia geral**; atinge **a coletividade** em geral
Administrativo (de organização)	decorre da **supremacia especial**; atinge só quem tem **relação de sujeição especial** com a Administração (servidores, alunos de escola pública); disciplina a estrutura e o funcionamento interno

Regulamento jurídico e administrativo **não** têm o mesmo alcance. Um regulamento que organiza o funcionamento de órgãos internos é **administrativo**, não jurídico.

Delegação com parâmetros. A doutrina admite que o Legislativo delegue função normativa ao Executivo **desde que a lei fixe parâmetros suficientes** (standards) para controlar a atuação do delegado.

Relações de sujeição especial. Nelas, a legalidade é aplicada de forma **mais flexível**: a Administração pode editar regulamentos administrativos internos **sem lei específica**, com fundamento direto na Constituição. Mas há limites: mesmo nessas relações, a Administração **não**

pode restringir direitos fundamentais sem lei, e o regulamento administrativo não pode ser editado "sem qualquer limite". Hoje se entende que todas as relações administrativas estão sujeitas ao Direito.

Reserva de administração

A **reserva de administração** decorre da **separação de poderes**. Protege o **núcleo essencial** das competências administrativas contra ingerências indevidas do Legislativo.

- **Reserva geral**: impede a invasão de competências entre os Poderes e garante ao Executivo a **execução das leis**.
- **Reserva específica**: matérias que a Constituição submete à competência **exclusiva** do Executivo (como a organização de seus serviços, art. 84, VI).

Limites da ideia:

- A reserva de administração **não** impede o Legislativo de **legislar** sobre matérias que o Executivo vai executar, nem de editar normas gerais sobre atividade administrativa (por exemplo, normas gerais de processo administrativo). O que ele não pode é **invadir** o que a Constituição reservou ao Executivo.
- O STF já declarou inconstitucionais leis que interferiam em competências reservadas ao chefe do Executivo. Exemplo cobrado: o STF considerou inconstitucional a **anulação de concurso público pelo Legislativo**, porque rever os próprios atos (autotutela) cabe ao Executivo que os praticou.

Deslegalização

Deslegalização (ou **delegificação**) é a transferência de matérias do campo da **lei** para o campo dos **atos administrativos** (regulamentos). Na regulamentação executiva, o regulamento apenas detalha a lei; na deslegalização, a própria disciplina da matéria sai da lei.

- A **EC 32/2001** promoveu deslegalização: a organização e o funcionamento da administração federal (respeitados os limites do art. 84, VI, "a") passaram a ser disciplinados por **decreto** do chefe do Executivo. É errado dizer que, mesmo após a EC 32, tudo continua dependendo de lei.
- Justificativas: a **falta de celeridade** do processo legislativo e o **conhecimento técnico insuficiente** do legislador para assuntos complexos.
- É muito invocada para fundamentar o **poder normativo ampliado das agências reguladoras** (lei atribui à agência a disciplina técnica de um setor antes tratada na própria lei).
- **Não é pacífica**: a doutrina discute sua compatibilidade com a Constituição.
- **Não** é um "passe livre" para o Executivo legislar sobre tudo; tem limites constitucionais. E **não** se confunde com descentralização administrativa.

Segurança jurídica e LINDB

A Administração deve atuar para **aumentar a segurança jurídica** na aplicação das normas, inclusive por meio de **regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas**, que têm **caráter vinculante** para o órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão (LINDB, art. 30).

- **Regime de transição** (LINDB, art. 23): a decisão que estabelecer interpretação ou orientação **nova** sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou condicionamento de direito, **deverá prever regime de transição quando indispensável** para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente.
- **Orientações da época** (LINDB, art. 24): a revisão da validade de ato, contrato ou norma **já completados** levará em conta as orientações gerais da época, sendo **vedado** declarar inválidas situações plenamente constituídas **com base em mudança posterior de orientação geral**.

Poder de polícia: conceito

O conceito legal está no Código Tributário Nacional, que o definiu para fins **tributários**: o art. 77 permite cobrar **taxa** pelo **exercício regular do poder de polícia** (ao lado da taxa pela utilização de serviço público específico e divisível). O conceito é amplamente adotado no Direito Administrativo.

> **Lei seca:** CTN, art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, **limitando ou disciplinando** direito, interesse ou liberdade, regula a **prática de ato ou abstenção de fato**, em razão de **interesse público** concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

O parágrafo único do art. 78 considera **regular** o exercício do poder de polícia desempenhado pelo órgão competente **nos limites da lei**, com observância do **processo legal** e, se a atividade for discricionária, **sem abuso ou desvio de poder**.

Pontos do conceito:

- O poder de polícia **limita e disciplina** direitos; **não** amplia direitos nem presta serviço público.
- Regula a **prática de ato** (obrigação de fazer) **e** a **abstenção de fato** (obrigação de não fazer).
- **Sempre depende de lei.** A Administração restringe direitos **nos termos da lei**, nunca por vontade própria. O fundamento é o interesse público, mas a execução respeita os limites legais.

Os entes federativos podem cobrar **taxas** uns dos outros pelo exercício do poder de polícia, salvo isenção legal.

Sentido amplo x sentido restrito.

- **Sentido amplo**: abrange a **edição de leis** pelo Legislativo que condicionam a liberdade e a propriedade (normas gerais e abstratas que **inovam** na ordem jurídica) **e** a atuação administrativa que as executa. Uma lei do Congresso que restringe certa atividade econômica para proteger a saúde pública é poder de polícia em sentido amplo; não é exclusivo do Executivo.
- **Sentido restrito**: só a **atividade administrativa** que, com base na lei, restringe ou condiciona direitos individuais em favor do interesse público. É a chamada **polícia administrativa**.

Por isso, "poder de polícia" (amplo) e "polícia administrativa" **não** são sinônimos perfeitos, mas a polícia administrativa **corresponde** ao poder de polícia em sentido restrito.

Críticas ao nome. A expressão **não é unânime**. Parte da doutrina a critica por ser ampla demais e por ter **conotação autoritária**, lembrando o antigo **Estado de Polícia**, em que o monarca impunha as normas. Propõe-se trocá-la por "**limitações administrativas** à liberdade e à propriedade" ou "**Administração ordenadora**", sem mudar o significado jurídico. Apesar disso, a expressão continua **amplamente usada** na Constituição, no CTN, na legislação e na jurisprudência.

Fundamento. Tradicionalmente, a **supremacia do interesse público** sobre o privado. No Estado Democrático de Direito, o fundamento passa a ser também a **promoção e a proteção dos direitos fundamentais**. Os direitos fundamentais têm papel duplo: **limitam** o poder de polícia e também **justificam** sua existência. O poder de polícia permite ao Estado intervir em vários setores para proteger interesses constitucionalmente consagrados.

Princípios. O poder de polícia respeita a **juridicidade** (o Direito como um todo), com destaque para a **legalidade** e a **proporcionalidade**, e deve ser **motivado**, porque a motivação permite controlar sua legitimidade, sobretudo quando direitos fundamentais entram em choque. A lei traz soluções **abstratas e preferenciais** para esses conflitos, mas o caso concreto pode exigir **ponderação** do administrador; a lei não dá soluções definitivas que dispensem essa análise.

Polícia administrativa x polícia judiciária

	Polícia administrativa	Polícia judiciária
Caráter predominante	**preventivo**	**repressivo**
Incide sobre	**atividades, bens e direitos**	**pessoas** (suspeitos de crimes)
Ilícito	administrativo	penal
Finalidade	evitar dano ao interesse público; **exaure-se em si mesma**	apurar **autoria e materialidade** e preparar a função jurisdicional penal (inquérito para o titular da ação penal)
Quem exerce	diversos órgãos de fiscalização (vigilância sanitária, trânsito, meio ambiente, obras)	corporações especializadas (polícia civil, polícia federal)
Exemplos	multa e interdição sanitária, blitz de trânsito, apreensão de alimentos	inquérito policial

A distinção **não é absoluta**:

- A polícia administrativa também pode agir de forma **repressiva** (apreensão de alimentos impróprios, multa). Multa e interdição aplicadas pela vigilância sanitária continuam sendo **polícia administrativa**, mesmo tendo caráter punitivo.
- Um mesmo órgão pode acumular as duas funções. A **polícia militar** faz policiamento ostensivo (polícia administrativa) e, ao apurar **crime militar** em inquérito policial militar, atua como polícia judiciária.

Polícia de segurança (ordem pública e prevenção de crimes) não é só a Polícia Militar: a segurança pública é exercida pela polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais (CF, art. 144).

Supremacia geral x supremacia especial

- **Supremacia geral**: a autoridade do Estado sobre **todos** os administrados, sem vínculo especial. Fundamenta o **poder de polícia** e os **regulamentos jurídicos**.
- **Supremacia especial**: existe quando há **relação jurídica específica**, de origem **legal ou negocial** (contrato), entre o administrado e a Administração, que o submete a regime diferenciado: servidores, contratados, alunos de escola pública, usuários de biblioteca pública. Fundamenta o **poder disciplinar** e os **regulamentos administrativos**.

> **Exemplo:** a vigilância sanitária multa um restaurante, após processo regular. É **poder de polícia** (supremacia geral), não poder disciplinar, porque o restaurante não tem vínculo especial com a Administração.

Ciclo de polícia

A doutrina decompõe a atuação de polícia em **quatro fases**:

1. **Ordem de polícia**: a **norma** (lei e, nos limites dela, atos normativos) que estabelece as restrições e condições para as atividades privadas. É a base das demais fases.
2. **Consentimento de polícia**: a **anuência prévia** da Administração para o exercício de certa atividade (**licença** ou **autorização**, como o alvará de funcionamento ou a licença para construir).
3. **Fiscalização de polícia**: a verificação do cumprimento das normas da ordem e das condições do consentimento. Pode ocorrer **de ofício** ou por **provocação** de qualquer interessado. Exemplos: vistoria de obra, **blitz** de trânsito, radar.
4. **Sanção de polícia**: a medida aplicada a quem descumpre a ordem ou os limites do consentimento: **multa**, **interdição**, **apreensão**.

> **Atenção:** nem toda atividade passa pela fase de consentimento. Só as que dependem de licença ou autorização. Mas isso não autoriza dizer que o ciclo tem três fases: são quatro.
>
> **Exemplo:** blitz para conferir velocidade e documentos é **fiscalização**; multa por excesso de velocidade registrado por radar é **sanção**; licença para dirigir é **consentimento**; a lei que fixa os limites de velocidade é **ordem**.

Licença x autorização

	Licença	Autorização
Natureza	ato **vinculado**	ato **discricionário**
Direito do particular	reconhece **direito subjetivo** preexistente de quem cumpre os requisitos	**não** gera direito subjetivo; depende de conveniência e oportunidade
Pode negar se cumpridos os requisitos?	**não**	sim
Revogação	não por conveniência	em regra **precária**, revogável a qualquer tempo

	Licença	Autorização
Exemplos	licença para **construir**, para **dirigir** (CNH), para exercer profissão	**porte de arma** de fogo

> **Exemplo:** Mariana pede licença para construir com todos os documentos exigidos. O secretário não pode indeferir "por considerar inoportuno": a licença é vinculada.

A distinção foi relativizada. Antes tida como dogma absoluto, hoje há **autorizações vinculadas** e licenças com alguma margem de escolha. O grau de vinculação depende da **quantidade e qualidade das exigências legais**: quanto mais exigências claras, mais vinculado o ato.

- A **autorização de serviço de telecomunicações** é ato **vinculado** (Lei 9.472/1997, Lei Geral de Telecomunicações). Logo, é errado dizer que "todas as autorizações são sempre discricionárias".
- A **licença ambiental**, embora vinculada, **não** é irrevogável nem eterna: tem **prazo determinado** fixado pelo órgão competente e pode ser **revista** (tem caráter precário), se mudarem as condições do empreendimento.

Portar arma e dirigir veículo **não** são atividades livres: dependem de consentimento estatal prévio.

Atividades livres, comunicadas e dependentes de consentimento

Nem toda atividade econômica exige consentimento prévio. A doutrina distingue:

- **Atividades sujeitas a consentimento**: dependem de licença ou autorização antes de começar.
- **Atividades comunicadas**: **não** dependem de autorização prévia; o particular só **comunica** a Administração do início, o que permite a fiscalização. A comunicação é obrigação acessória e **não interfere na livre-iniciativa**. Exemplos:
- **reunião pacífica** em local aberto ao público: independe de autorização, exigido apenas **prévio aviso** à autoridade competente (CF, art. 5º, XVI);
- implantação de **usinas termelétricas** de potência igual ou inferior a **5.000 kW**: não exige concessão, permissão nem autorização, só comunicação ao poder concedente;
- **substituição de hospital** credenciado por operadora de plano de saúde (por outro equivalente): exige **comunicação** aos consumidores e à ANS, **não** autorização prévia;
- lei municipal que dispensa licença para pequenos escritórios e exige só a informação do início das atividades.
- **Atividades livres**: não exigem consentimento nem comunicação; estão no campo da **livre-iniciativa** e sofrem só a **fiscalização genérica** do Estado.
- **Serviço público**: quando o Estado retira a atividade da livre-iniciativa e a qualifica como serviço público, o particular só pode prestá-la com **delegação formal** (concessão ou permissão).

Áreas de atuação do poder de polícia

O poder de polícia **não se limita à segurança pública**. Atua também em salubridade, decoro, estética urbana, meio ambiente, economia. Espécies cobradas:

Espécie	Exemplo
Polícia de segurança	preservação da ordem pública e prevenção de crimes (órgãos do art. 144 da CF)
Polícia sanitária	fiscalização da higiene de restaurantes (conservação de alimentos, limpeza de utensílios)
Polícia edilícia	regras de construção: **altura máxima** (gabarito), **recuos**, **taxa de ocupação** (fixadas por lei municipal); negar alvará a prédio acima da altura permitida
Polícia ambiental	preservação do meio ambiente; criação de **áreas de proteção ambiental**
Polícia de costumes	aspectos morais e culturais: restrição à venda de material pornográfico (proibição a crianças, embalagem lacrada); regras de **traje** em prédios públicos (por exemplo, acesso de visitantes ao Plenário e às comissões da Câmara)

> **Pegadinha:** regras de recuo, taxa de ocupação e altura de prédios são **polícia edilícia**, não ambiental. E a fiscalização sanitária é da **polícia sanitária**, não da polícia de segurança.

Atributos do poder de polícia

São três, e **nenhum é absoluto**:

1. Discricionariedade (como regra). Em geral há margem de escolha: por exemplo, escolher a **sanção mais adequada** entre as previstas em lei (o administrador **não** precisa aplicar todas). Mas há atos de polícia **vinculados**, como a **licença**. Os atos de polícia podem ser discricionários ou vinculados, conforme a liberdade dada pelo legislador. É errado dizer que o poder de polícia é "sempre discricionário".

2. Autoexecutoriedade. A Administração executa suas decisões **diretamente**, **sem prévia autorização judicial**. Divide-se em:

- **Exigibilidade**: meios **indiretos** de coerção (a Administração pressiona para que o particular cumpra). Exemplo: exigir o **pagamento prévio das multas de trânsito** para emitir o Certificado de Registro de Veículo; aplicar multa.
- **Executoriedade**: meios **diretos**, em que a própria Administração impõe sua decisão materialmente, até com força. Exemplos: usar a força para encerrar um **tumulto violento**; **apreender e inutilizar** alimentos deteriorados expostos à venda.

Exigibilidade e executoriedade **não** são sinônimos.

Limites da autoexecutoriedade:

- Para a doutrina **majoritária**, depende de **previsão legal** ou de **situação de urgência**. Para a corrente **minoritária**, é a **regra** e só é afastada quando a lei a proíbe claramente.
- **Não** alcança a **cobrança coercitiva de multa**. A Administração aplica a multa, mas, se o infrator não paga, só pode tomar seus bens por **execução fiscal** no Judiciário (Lei 6.830/1980). Não pode penhorar bens nem retirar dinheiro da conta do infrator por conta própria.
- Pode ser afastada quando houver **impossibilidade concreta** de execução administrativa; aí a Administração recorre ao Judiciário.

- A **ampla defesa** não impede a execução direta nos casos legais ou urgentes; o contraditório pode ser **diferido** (depois da medida).

3. Coercibilidade. As determinações de polícia são **obrigatórias** e podem ser impostas ao particular, mesmo contra sua vontade, com uso de meios de coação se necessário. Mas **não** está presente em todos os atos: os **consentimentos** (licenças e autorizações), pedidos pelo próprio interessado, **não** têm coercibilidade, porque permitem uma atividade em vez de obrigar a algo. Por isso também é errado dizer que todo ato de polícia impõe restrição.

> **Dica:** atributos = **D-A-C** (discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade), e cada um tem exceção: licença (vinculada), cobrança de multa (exige execução fiscal), consentimentos (sem coercibilidade).

Obrigações de fazer e de não fazer

Tradicionalmente se dizia que o poder de polícia impõe só **obrigações negativas** (não fazer, abster-se). Hoje se reconhece que ele impõe também **obrigações positivas** (fazer), sobretudo quando ajudam a garantir direitos fundamentais. O próprio art. 78 do CTN fala em "prática de ato ou abstenção de fato".

Obrigação negativa (não fazer)	Obrigação positiva (fazer)
não construir acima de certa altura	instalar **saídas de emergência** em edifícios
não construir em área de preservação	manter **terrenos limpos**
não fazer barulho após certo horário	**edificar compulsoriamente** a propriedade
	exibir a planta para licenciar a construção

Delegação do poder de polícia

Tema 532 do STF (RE 633.782). A tese: é **constitucional** a delegação do poder de polícia, **por meio de lei**, a pessoas jurídicas de direito privado **integrantes da Administração Pública indireta**, de **capital social majoritariamente público**, que prestem **exclusivamente serviço público** de atuação própria do Estado e em **regime não concorrencial**.

- Fases delegáveis a essas estatais: **consentimento, fiscalização e sanção** (inclusive multar).
- Fase **indelegável**: a **ordem de polícia** (edição da norma restritiva), que continua exclusiva do poder público.
- **Não** se delega a **qualquer** entidade privada, nem a empresas que atuam em **regime concorrencial** ou visam **lucro**, nem **por contrato** administrativo: exige **lei**. A delegação deve respeitar a legalidade e ter base em norma constitucional ou legal que fixe seus limites.
- Atividades ligadas à **soberania** (segurança, defesa) nunca são delegáveis, e a atividade **punitiva** não vai para particulares sem vínculo com a Administração (o STF, na ADI 1.717, negou a delegação de fiscalização de profissões a entidades privadas).

Outros pontos cobrados:

- **Notários e registradores**, que exercem atividade em caráter privado por delegação (CF, art. 236), exercem, segundo a doutrina, poder de polícia **delegado** nos aspectos de **consentimento e fiscalização**.
- A **autorregulamentação publicitária** do **CONAR** (entidade privada) é apontada como exemplo de função regulatória exercida por particular.
- **Funcionários de concessionárias** podem exercer autoridade sobre os usuários nos limites legais e contratuais.
- **Atos materiais de apoio** podem ser executados por particulares contratados (por exemplo, operar **radares e câmeras**), e esses instrumentos tecnológicos **reduzem o subjetivismo** na fiscalização.
- **Regime celetista** não impede o exercício do poder de polícia por agentes públicos: a atuação fiscalizadora não é restrita a ocupantes de cargo efetivo.

Poder de polícia entre entes federativos

Não há hierarquia entre União, Estados, DF e Municípios, mas o **poder de polícia interfederativo existe**: cada ente, dentro de sua competência constitucional, pode submeter bens e atividades de outro ente às suas normas de polícia.

- Obra da **União** em terreno urbano deve respeitar a **lei municipal de zoneamento** e de construção (uso do solo é competência municipal).
- **Viaturas públicas** se sujeitam às normas de trânsito e podem ser fiscalizadas e autuadas.
- A **polícia civil** (estadual) pode **prender em flagrante** autoridade federal que pratica crime comum, quando não houver foro ou imunidade que impeça.
- Os entes podem cobrar **taxas** de polícia entre si, salvo isenção.

Prescrição da ação punitiva (Lei 9.873/1999)

Na esfera **federal**:

Situação	Prazo	Contagem
Ação punitiva no exercício do poder de polícia (art. 1º)	**5 anos**	da data da prática do ato ou, se a infração for **permanente ou continuada**, do dia em que **cessou**
Prescrição **intercorrente** (art. 1º, § 1º)	**3 anos**	procedimento administrativo **paralisado** por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho
Fato que também é crime (art. 1º, § 2º)	prazo da **lei penal**	
Execução da multa, constituído definitivamente o crédito (art. 1º-A)	**5 anos**	do término regular do processo administrativo

As multas do poder de polícia **ambiental** seguem as mesmas regras gerais da Lei 9.873. A **Súmula 467 do STJ** diz que prescreve em **cinco anos**, contados do **término do processo administrativo**, a pretensão de executar a multa por infração ambiental (e **não** do momento da infração).

Poder hierárquico

Hierarquia é a relação de **coordenação e subordinação** entre órgãos e agentes de uma **mesma pessoa jurídica**. O poder hierárquico confere ao superior as faculdades de:

- **Ordenar**: dar ordens, que os subordinados devem cumprir, **salvo as manifestamente ilegais** (Lei 8.112, art. 116, IV).
- **Fiscalizar**: verificar se os subordinados cumprem as normas e ordens.
- **Rever**: **anular** atos ilegais e **revogar** atos inconvenientes ou inoportunos dos subordinados, garantindo legalidade e eficiência.
- **Delegar** e **avocar** competências, nos limites da lei.
- **Resolver conflitos de atribuições** entre subordinados, internamente, sem intervenção judicial.

A **insubordinação** (descumprimento de ordens superiores) é **infração funcional** e, se grave, pode levar à **demissão** (Lei 8.112, art. 132, VI: insubordinação grave em serviço), sempre em processo com contraditório e ampla defesa.

Onde existe hierarquia. É característica da **função administrativa**. Existe na Administração **Direta** e **dentro** de cada entidade da **Indireta** (dentro de uma autarquia há chefes e subordinados). **Não** existe:

- nas funções **típicas jurisdicional e legislativa**: juízes julgam com independência (o Presidente do Tribunal não manda nos demais magistrados ao julgar) e parlamentares votam livremente. No Judiciário e no Legislativo, a hierarquia só aparece nas **funções administrativas** (organizar seus serviços);
- **entre** a Administração Direta e as entidades da **Indireta**. A relação entre a União e uma autarquia é de **vinculação** (**supervisão ministerial**, controle **finalístico** ou tutela), **não** de subordinação. A autarquia é pessoa jurídica própria, com **autonomia** administrativa, e a União só a controla nos limites da lei.

Delegação e avocação (Lei 9.784/1999).

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, **se não houver impedimento legal**, delegar **parte** da sua competência a outros órgãos ou titulares, **ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados**, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
>
> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 13. Não podem ser objeto de delegação: I - a edição de **atos de caráter normativo**; II - a decisão de **recursos administrativos**; III - as matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.

- O ato de delegação e sua revogação devem ser **publicados** no meio oficial (art. 14), e a delegação é **revogável a qualquer tempo**. Mas a publicação **não** torna delegável o que o art. 13 proíbe.
- **Avocação** (o superior chama para si competência do inferior) **não é proibida**: é permitida em caráter **excepcional**, **temporário** e por **motivos relevantes devidamente justificados** (art. 15).

Recurso hierárquico próprio x impróprio.

- **Próprio**: dirigido à autoridade **superior dentro da mesma pessoa jurídica**. Decorre da hierarquia e cabe **independentemente de previsão legal específica**.
- **Impróprio**: dirigido a autoridade de **outra pessoa jurídica** que exerce apenas supervisão (por exemplo, recurso contra decisão de autarquia dirigido ao ministério supervisor). Como não há hierarquia e o recurso mexe na autonomia da entidade, **só cabe se a lei o previr expressamente**.

> **Exemplo:** empresa multada por autarquia federal recorre ao ministério supervisor sem lei que preveja esse recurso. O recurso não deve ser conhecido.

Poder disciplinar

Poder disciplinar é a prerrogativa de **apurar infrações e aplicar penalidades** a quem está sujeito à **disciplina administrativa**. Decorre da **supremacia especial**.

Quem alcança. Os **agentes públicos** (qualquer que seja o vínculo) **e** os **particulares com vínculo especial** com a Administração: **empresas contratadas** (multa por falha contratual), **alunos** de escola pública, **usuários de bibliotecas** públicas. O poder disciplinar **não depende de hierarquia**: alcança a contratada mesmo sem subordinação funcional. Diferentemente do poder de polícia, que incide sobre relações **gerais**, o disciplinar incide sobre relações **especiais**.

> **Exemplo:** a demissão de servidor por infração funcional, apurada em processo disciplinar, é exercício do poder disciplinar.

Dever de apurar. A Administração tem o **dever-poder** de apurar infrações funcionais de seus agentes e, se for o caso, punir. Não pode se omitir diante de condutas irregulares.

Devido processo. Nenhuma sanção disciplinar é aplicada **sem processo** que assegure **contraditório e ampla defesa**. A natureza administrativa da sanção não dispensa isso. Um chefe que aplica suspensão "na hora", sem ouvir o servidor, age irregularmente.

Discricionariedade (relativa). O poder disciplinar costuma ser **discricionário**, especialmente na **escolha e graduação da pena**:

- As infrações são descritas de forma **menos rígida** que no Direito Penal; não há tipicidade rígida como a dos crimes. A lei usa conceitos mais genéricos.
- A lei lista as penalidades, mas a autoridade escolhe a mais adequada; não aplica mecanicamente. Também **não** há regra de que a suspensão deva vir antes da demissão: em falta grave, a demissão pode ser aplicada diretamente.
- Discricionariedade não é arbítrio: a escolha respeita a **razoabilidade e a proporcionalidade** e exige **motivação**. A advertência não é aplicada "por conveniência", sem olhar a gravidade.

> **Lei seca:** Lei 8.112/1990, art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a **natureza e a gravidade** da infração cometida, os **danos** que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias **agravantes ou atenuantes** e os **antecedentes funcionais**. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará **sempre** o **fundamento legal** e a **causa** da sanção disciplinar.
>
> **Exemplo:** após processo regular, a autoridade aplica suspensão à servidora Helena sem indicar as razões da escolha. O ato é inválido por falta de motivação.

Comparação entre os poderes

Poder	Ideia central	Alcança
Vinculado	lei fixa tudo, sem escolha	
Discricionário	escolha por conveniência e oportunidade, nos limites da lei	
Hierárquico	ordenar, fiscalizar, rever, delegar, avocar	subordinados da **mesma pessoa jurídica**
Disciplinar	apurar e punir infrações	agentes públicos e particulares com **vínculo especial** (supremacia especial)
Regulamentar	detalhar a lei por decreto; decreto autônomo do art. 84, VI	a coletividade (regulamento jurídico) ou o âmbito interno (administrativo)
De polícia	limitar e condicionar direitos em favor do interesse público	**todos** (supremacia geral)

Quadros para memorizar

Abuso de poder

Espécie	Vício em	O agente	Exemplo
Excesso de poder	**competência**	vai **além** dos limites da competência	multa que a lei não o autoriza a aplicar; força desproporcional
Desvio de poder (de finalidade)	**finalidade**	é competente, mas busca **fim diverso**	remoção para punir desafeto; ato para favorecer parente

Regulamento executivo x autônomo

	Executivo	Autônomo
Fundamento	a **lei** (CF, art. 84, IV)	direto na **Constituição** (CF, art. 84, VI)
Inova na ordem jurídica?	não	sim, nos limites do art. 84, VI
Força	secundária, abaixo da lei	ocupa espaço que seria da lei (deslegalização)
Limites	não ultrapassar a lei; não criar obrigações novas	não aumentar despesa; não criar nem extinguir órgãos; extinguir só cargos e funções **vagos**
Controvérsia	pacífico	**não** é pacífico na doutrina

	Executivo	Autônomo
Controle	Congresso pode sustar o que exorbitar (CF, art. 49, V)	idem

Ciclo de polícia

Fase	O que é	Exemplo	Delegável a estatal (Tema 532)?
1. **Ordem**	a norma que restringe	lei que fixa limite de velocidade, altura de prédios	**não**
2. **Consentimento**	anuência prévia	licença, autorização, alvará	sim
3. **Fiscalização**	verificar o cumprimento (de ofício ou por provocação)	blitz, vistoria, radar	sim
4. **Sanção**	punir o descumprimento	multa, interdição, apreensão	sim

Atributos do poder de polícia e suas exceções

Atributo	Significado	Exceção
Discricionariedade	margem de escolha (ex.: sanção mais adequada)	**licença** é vinculada
Autoexecutoriedade	executar sem ordem judicial (exigibilidade = meio indireto; executoriedade = meio direto)	depende de lei ou urgência; **cobrança de multa** exige execução fiscal
Coercibilidade	imposição obrigatória, com coação se preciso	**consentimentos** (licença e autorização) não têm

Polícia administrativa x judiciária

Administrativa	Judiciária
preventiva (em regra)	repressiva
bens, atividades e direitos	pessoas
ilícito administrativo	ilícito penal
exaure-se em si	prepara a jurisdição penal

Hierarquia x vinculação

	Hierarquia	Vinculação (supervisão, tutela)
Onde	dentro da **mesma pessoa jurídica**	entre **pessoas jurídicas** diferentes (Direta e Indireta)
Controle	amplo: ordens, revisão, avocação	só nos **limites da lei** (finalístico)
Recurso	hierárquico **próprio**, sem lei específica	hierárquico **impróprio**, só com **lei expressa**

Números e prazos

Assunto	Regra
Ação punitiva federal no poder de polícia	**5 anos** da prática do ato ou da cessação da infração permanente ou continuada
Prescrição intercorrente	processo parado por mais de **3 anos**
Execução da multa	**5 anos** após a constituição definitiva do crédito (multa ambiental: do fim do processo, Súmula 467 do STJ)
Fato que também é crime	prazo da lei penal
Usina termelétrica comunicada	até **5.000 kW**
Fases do ciclo de polícia	**4**
Atributos do poder de polícia	**3** (D-A-C)

Não podem ser delegados (Lei 9.784, art. 13)

Indelegável	Observação
edição de atos de caráter **normativo**	nem com publicação
decisão de **recursos** administrativos	nem com publicação
matérias de competência **exclusiva**	

Lei seca que cai

Por que importa: competência irrenunciável e as exceções de delegação e avocação.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 11. A competência é **irrenunciável** e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de **delegação e avocação** legalmente admitidos.

Por que importa: delegação vale até para quem não é subordinado.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar **parte** da sua competência a outros órgãos ou titulares, **ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados** (...).

Por que importa: a lista do que não se delega é campeã de pegadinha.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 13. Não podem ser objeto de delegação: I - a edição de **atos de caráter normativo**; II - a decisão de **recursos administrativos**; III - as matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.
>
> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser **publicados no meio oficial**. (...) § 2º O ato de delegação é **revogável a qualquer tempo** pela autoridade delegante.

Por que importa: os requisitos da avocação.

> **Lei seca:** Lei 9.784/1999, art. 15. Será permitida, em caráter **excepcional** e por **motivos relevantes devidamente justificados**, a avocação **temporária** de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Por que importa: base do regulamento executivo.

> **Lei seca:** CF, art. 84, IV. (Compete privativamente ao Presidente da República) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos **para sua fiel execução**.

Por que importa: os limites do decreto autônomo.

> **Lei seca:** CF, art. 84, VI. Dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, **quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos**; b) extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**.

Por que importa: o controle do Congresso sobre o regulamento que exorbita.

> **Lei seca:** CF, art. 49, V. (É da competência exclusiva do Congresso Nacional) **sustar** os atos normativos do Poder Executivo que **exorbitem do poder regulamentar** ou dos limites de delegação legislativa.

Por que importa: o conceito legal de poder de polícia.

> **Lei seca:** CTN, art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, **limitando ou disciplinando** direito, interesse ou liberdade, regula a **prática de ato ou abstenção de fato**, em razão de interesse público (...).

Por que importa: a definição legal de desvio de finalidade.

> **Lei seca:** Lei 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, "e". O **desvio de finalidade** se verifica quando o agente pratica o ato visando a **fim diverso** daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Por que importa: o subordinado não cumpre ordem manifestamente ilegal.

> **Lei seca:** Lei 8.112/1990, art. 116, IV. (São deveres do servidor) cumprir as ordens superiores, **exceto quando manifestamente ilegais**.

Por que importa: critérios e motivação da pena disciplinar.

> **Lei seca:** Lei 8.112/1990, art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a **natureza e a gravidade** da infração cometida, os **danos** que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os **antecedentes funcionais**. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará **sempre** o **fundamento legal** e a **causa** da sanção disciplinar.

Por que importa: reunião é atividade comunicada, não autorizada.

> **Lei seca:** CF, art. 5º, XVI. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido **prévio aviso** à autoridade competente.

Por que importa: regime de transição e proteção das situações já constituídas.

> **Lei seca:** LINDB, art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer **interpretação ou orientação nova** sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever **regime de transição quando indispensável** (...).
>
> **Lei seca:** LINDB, art. 24. A revisão (...) quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as **orientações gerais da época**, sendo **vedado** que, com base em **mudança posterior de orientação geral**, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
>
> **Lei seca:** LINDB, art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a **segurança jurídica** na aplicação das normas, inclusive por meio de **regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas**. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão **caráter vinculante** em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

Por que importa: o prazo da ação punitiva federal.

> **Lei seca:** Lei 9.873/1999, art. 1º. Prescreve em **cinco anos** a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração **permanente ou continuada**, do dia em que tiver **cessado**. § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo **paralisado por mais de três anos**, pendente de julgamento ou despacho (...).

Pegadinhas da banca

- **"Os poderes administrativos são prerrogativas absolutas, exercidas conforme a conveniência pessoal."** Errado: são poderes-deveres, limitados e voltados ao interesse público.
- **"O agente pode renunciar ao poder se achar desnecessário."** Errado: a competência é irrenunciável.
- **"Competência é poder usado livremente, sem ligação com a finalidade."** Errado.
- **"Os poderes servem às necessidades pessoais dos agentes."** Errado: servem ao interesse público.
- **"Discricionariedade absoluta"** ou **"ato discricionário escapa a qualquer controle judicial".** Errado: o juiz controla legalidade, razoabilidade e motivos, sem substituir o mérito válido.
- **Excesso x desvio trocados.** O item diz que o agente competente que age com fim diverso comete "excesso". Errado: é **desvio de finalidade**. Excesso é ir além da competência.
- **"Só o excesso é abuso de poder."** Errado: o desvio também é.

- **"Regulamentar e regulatório são sinônimos"** ou **"agências não editam normas técnicas".** Errado.
- **"Atos das agências reguladoras são meramente consultivos."** Errado: têm força normativa.
- **"Regulamento executivo tem fundamento direto na Constituição e força de lei."** Errado: apoia-se na lei.
- **"Sem autorização expressa da lei, o Presidente não pode regulamentá-la."** Errado.
- **"O poder normativo da Administração depende exclusivamente de delegação expressa."** Errado: é inerente à função administrativa.
- **"Regulamento autônomo é pacífico"** ou **"é inconstitucional em qualquer hipótese".** Errado nos dois sentidos: é controverso, e a CF o admite no art. 84, VI.
- **"Regulamento autônomo permite inovar livremente e criar obrigações para particulares."** Errado.
- **"Decreto autônomo pode criar órgãos ou aumentar despesa."** Errado.
- **"Mesmo após a EC 32/2001, a organização federal só se faz por lei."** Errado: deslegalização para decreto.
- **"Regulamentos jurídicos e administrativos têm o mesmo alcance."** Errado: jurídicos atingem todos; administrativos, só quem tem vínculo especial.
- **"Regulamento sobre funcionamento interno de órgãos é regulamento jurídico."** Errado: é administrativo (de organização).
- **"Regulamentos administrativos dispensam qualquer limite"** ou **"podem restringir direitos fundamentais sem lei nas relações especiais".** Errado.
- **"A reserva de administração impede qualquer lei sobre matéria executada pelo Executivo"** ou **"o Legislativo não pode regular matéria administrativa".** Errado: só não pode invadir o núcleo reservado ao Executivo.
- **"Deslegalização é pacífica"** ou **"permite ao Executivo legislar sobre tudo"** ou **"é forma de descentralização".** Errado.
- **"Nova interpretação pode impor novo dever sem regime de transição, mesmo indispensável."** Errado (LINDB, art. 23).
- **"Atos concluídos podem ser invalidados com base em nova orientação geral."** Errado (LINDB, art. 24).
- **"Poder de polícia restringe direitos independentemente de lei."** Errado: sempre com base em lei.
- **"Poder de polícia amplia direitos e presta serviços."** Errado: limita e disciplina.
- **"O art. 78 do CTN só regula atos positivos."** Errado: também a abstenção de fato.
- **"O poder de polícia não pode ser remunerado por taxa."** Errado: o CTN prevê taxa pelo exercício do poder de polícia.
- **"Lei do Congresso não é poder de polícia em sentido amplo."** Errado: o sentido amplo inclui a atividade legislativa.
- **"Polícia administrativa não tem relação com o poder de polícia em sentido restrito"** ou **"é sinônimo perfeito do sentido amplo".** Errado.

- **"A expressão poder de polícia é unânime, sem críticas."** Errado.
- **"O fundamento é exclusivamente a supremacia do interesse público"** ou **"os direitos fundamentais só limitam".** Errado: também fundamentam.
- **Polícia administrativa repressiva e judiciária preventiva.** Errado: é o contrário.
- **"Multa sanitária é polícia judiciária por ter caráter punitivo."** Errado: é polícia administrativa.
- **"A polícia judiciária fiscaliza atividades privadas."** Errado.
- **"A distinção entre as polícias é absoluta; o mesmo órgão não acumula as duas."** Errado (polícia militar).
- **"O poder de polícia se exerce na supremacia especial."** Errado: na geral. A especial é do disciplinar.
- **"Supremacia geral alcança só servidores e contratados."** Errado: alcança todos.
- **"Multa sanitária a estabelecimento é poder disciplinar."** Errado: é poder de polícia.
- **"O ciclo de polícia tem três fases."** Errado: quatro (ordem, consentimento, fiscalização, sanção).
- **Fases trocadas**: blitz como consentimento; multa como consentimento; fiscalização como edição da norma. Errado em todos.
- **"Licença e autorização são iguais"** ou **"ambas discricionárias"** ou **"autorização gera direito subjetivo".** Errado.
- **"Porte de arma é licença."** Errado: é autorização.
- **"A Administração pode negar licença a quem cumpre os requisitos por conveniência."** Errado.
- **"Todas as autorizações são discricionárias."** Errado: a de telecomunicações é vinculada.
- **"Licença ambiental é por prazo indeterminado e irrevogável."** Errado.
- **"Poder de polícia só atua na segurança pública."** Errado.
- **"Polícia de segurança é só a Polícia Militar."** Errado.
- **"Recuos, altura e taxa de ocupação são polícia ambiental."** Errado: polícia edilícia.
- **"Polícia de segurança fiscaliza condições sanitárias."** Errado: polícia sanitária.
- **"Poder de polícia não pode impor regras de traje em repartições."** Errado: polícia de costumes.
- **"Poder de polícia é sempre discricionário."** Errado: a licença é vinculada.
- **"Havendo duas sanções previstas, aplicam-se todas."** Errado: escolhe-se a adequada.
- **"Coercibilidade está em todos os atos de polícia, inclusive licenças"** ou **"todo ato de polícia impõe restrição".** Errado.
- **"Exigibilidade e executoriedade são sinônimos."** Errado.
- **"Autoexecutoriedade permite cobrar a multa sem execução fiscal"** ou **"retirar o valor da conta do infrator".** Errado.
- **"A ampla defesa impede a execução direta sem ordem judicial."** Errado.
- **Correntes invertidas**: "para a minoritária, a autoexecutoriedade é exceção". Errado: para a minoritária é a regra; para a majoritária depende de lei ou urgência.
- **"Poder de polícia só impõe obrigações de não fazer."** Errado.
- **"Exigir saída de emergência é obrigação negativa."** Errado: é positiva.

- **"Atividade comunicada exige autorização prévia."** Errado.
- **"Usina termelétrica até 5.000 kW exige concessão ou permissão."** Errado: basta comunicar.
- **"Troca de hospital credenciado exige autorização prévia da ANS."** Errado: exige comunicação.
- **"Toda atividade econômica exige consentimento prévio."** Errado: há atividades livres.
- **"Poder de polícia pode ser delegado a qualquer entidade privada com lei"** ou **"por contrato a empresa com fins lucrativos ou em regime concorrencial".** Errado (Tema 532).
- **"É inconstitucional qualquer delegação a pessoa privada."** Errado: admite-se a estatal com os requisitos do Tema 532.
- **"Pode-se delegar a atividade punitiva e a ligada à soberania a particular sem vínculo."** Errado.
- **"Celetistas não podem exercer poder de polícia."** Errado.
- **"Não existe poder de polícia interfederativo"** ou **"obra federal ignora o zoneamento municipal"** ou **"viatura pública não se sujeita ao trânsito".** Errado.
- **"Prescrição intercorrente é de 5 anos."** Errado: 3 anos.
- **"Cobrança da multa definitivamente constituída prescreve em 3 anos."** Errado: 5 anos.
- **"Súmula 467: a prescrição da execução da multa ambiental conta da infração."** Errado: conta do término do processo.
- **"Hierarquia existe nas funções jurisdicional e legislativa"** ou **"o Presidente do Tribunal manda nos juízes ao julgar".** Errado.
- **"Subordinação só existe na Administração Direta."** Errado: também dentro das entidades da Indireta.
- **"Autarquia é subordinada à União"** ou **"supervisão ministerial é subordinação"** ou **"a direta dá ordens à indireta".** Errado: é vinculação.
- **"Recurso hierárquico impróprio cabe sem lei."** Errado.
- **"Avocação é vedada."** Errado: é excepcional e temporária.
- **"Com publicação, pode-se delegar ato normativo e decisão de recurso."** Errado.
- **"Poder disciplinar dispensa contraditório."** Errado.
- **"Poder disciplinar alcança só agentes públicos"** ou **"depende sempre de hierarquia".** Errado: alcança contratados, alunos, usuários de biblioteca.
- **"Poder disciplinar é sempre vinculado, inclusive na escolha da pena."** Errado.
- **"Exige tipicidade rígida como no Direito Penal."** Errado.
- **"A sanção pode ser escolhida livremente, sem motivação"** ou **"advertência por conveniência".** Errado.
- **"Sanções disciplinares taxativas, sem interpretação discricionária."** Errado.
- **"A suspensão é etapa obrigatória antes da demissão."** Errado.
- **"Discricionariedade permite punir arbitrariamente."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Configura excesso de poder a conduta do agente que, embora competente para praticar o ato, o realiza com finalidade diversa daquela prevista na regra de competência. **Errado.** Agente competente que busca fim diverso comete desvio de finalidade. Excesso de poder é extrapolar os limites da competência.
- **Item:** Situação hipotética: O servidor Davi aplicou multa que a lei não o autorizava a aplicar, e a servidora Eva, competente para remover servidores, removeu um colega para puni-lo por desavença pessoal. Assertiva: Nessa situação, ambos praticaram abuso de poder, que pode se manifestar tanto por excesso de poder, caso de Davi, quanto por desvio de poder, caso de Eva. **Certo.** Davi foi além da competência (excesso); Eva usou a competência para fim pessoal (desvio). Ambos são abuso de poder.
- **Item:** O decreto autônomo previsto no art. 84, VI, da Constituição permite ao Presidente da República dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, ainda que haja aumento de despesa ou criação de órgãos públicos. **Errado.** O decreto autônomo só cabe quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos.
- **Item:** Na esfera federal, a competência para decidir recursos administrativos e para editar atos de caráter normativo pode ser delegada, desde que o ato de delegação seja publicado no meio oficial. **Errado.** O art. 13 da Lei 9.784 proíbe delegar essas competências. A publicação é exigida para delegações válidas, mas não supera a proibição.
- **Item:** Segundo a doutrina que decompõe a atuação de polícia administrativa em etapas, o ciclo de polícia é composto por três fases, ordem, fiscalização e sanção, inexistindo etapa autônoma destinada à anuência estatal para o exercício de atividades pelo particular. **Errado.** São quatro fases; falta o consentimento (licença ou autorização).
- **Item:** O porte de arma de fogo é concedido por meio de uma licença, pois se trata de um direito subjetivo do particular. **Errado.** O porte de arma é autorização, ato discricionário e precário, que não gera direito subjetivo.
- **Item:** Situação hipotética: Marcos recebeu notificação de multa de trânsito por estacionamento irregular e deixou de pagá-la no prazo. O órgão de trânsito pretendeu, então, retirar o valor da conta bancária do condutor sem recorrer ao Judiciário. Assertiva: Nessa situação, a medida é válida, pois a multa de trânsito possui autoexecutoriedade e deve ser paga imediatamente após sua aplicação. **Errado.** A cobrança forçada da multa exige execução fiscal. A Administração pode usar meios indiretos (exigibilidade), mas não tomar o dinheiro por conta própria.
- **Item:** A exigência do pagamento prévio de multas de trânsito para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) é um exemplo de exigibilidade, e não de executoriedade. **Certo.** É meio indireto de coerção. Executoriedade seria a Administração impor a decisão por meios diretos.
- **Item:** Pela tese do Tema 532 do STF, é constitucional a delegação, por lei, das fases de consentimento, fiscalização e sanção de polícia a pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, de capital majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço

público próprio do Estado em regime não concorrencial. **Certo.** É a tese do STF. A ordem de polícia (edição da norma) continua indelegável.

- **Item:** Situação hipotética: A vigilância sanitária de um município aplicou multa a um estabelecimento comercial por descumprimento de normas sanitárias, após regular processo administrativo. Assertiva: Nessa situação, a sanção aplicada configura exercício do poder disciplinar, uma vez que decorre de infração administrativa. **Errado.** É poder de polícia (supremacia geral). O disciplinar alcança só quem tem vínculo especial com a Administração.
- **Item:** A prescrição intercorrente para a conclusão do processo administrativo instaurado para apuração de infração administrativa é de cinco anos. **Errado.** Pela Lei 9.873/1999, incide a prescrição no procedimento paralisado por mais de três anos.
- **Item:** Situação hipotética: Empresa sancionada por autarquia federal recorreu diretamente ao ministério supervisor, embora nenhuma lei previsse esse recurso. Assertiva: Nessa situação, o recurso deve ser conhecido, pois, nas relações de vinculação, o recurso hierárquico pode ser interposto a qualquer tempo, independentemente de previsão legal. **Errado.** Entre ministério e autarquia há vinculação, não hierarquia. O recurso hierárquico impróprio só cabe com previsão legal expressa.
- **Item:** O poder disciplinar não depende de hierarquia e alcança quem tem vínculo jurídico específico com a Administração, como a empresa contratada, ainda que sem subordinação funcional. **Certo.** O poder disciplinar decorre da supremacia especial e alcança contratados, alunos de escola pública e usuários de biblioteca, além dos servidores.
- **Item:** Situação hipotética: Após processo disciplinar regular, a autoridade competente aplicou à servidora Helena pena de suspensão, sem indicar no ato as razões da escolha dessa sanção. Assertiva: Nessa situação, o ato é válido, pois a Administração pode escolher livremente a sanção disciplinar aplicável a uma infração funcional sem necessidade de fundamentação. **Errado.** O ato de punição mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção (Lei 8.112, art. 128, parágrafo único).
- **Item:** No poder discricionário, a margem de liberdade do administrador é ilimitada, de modo que o ato discricionário escapa a qualquer controle judicial, inclusive quanto à razoabilidade e aos motivos. **Errado.** O Judiciário controla a legalidade, a razoabilidade e os motivos do ato discricionário; só não substitui a escolha válida do administrador.

Resumo para revisar

- Poderes administrativos são **poderes-deveres**: irrenunciáveis, limitados pela lei e voltados ao interesse público.
- Discricionariedade = conveniência e oportunidade **dentro da lei**; o juiz controla legalidade, razoabilidade e motivos, sem substituir o mérito.
- **Abuso de poder** = **excesso** (além da competência) + **desvio** (fim diverso). Lei 4.717, art. 2º, parágrafo único, "e".
- **Regulamento executivo** (art. 84, IV): detalha a lei, não inova, dispensa autorização expressa. **Autônomo** (art. 84, VI): sem aumento de despesa, sem criar ou extinguir órgãos; extingue

cargos **vagos**. O Congresso susta o que exorbitar (art. 49, V).

- Regulamentar (chefe do Executivo, político) ≠ regulatório (agências, técnico, com força normativa). CNJ e CNMP têm poder normativo constitucional. MP e lei delegada = normas primárias.
- Regulamentos: executivo, autônomo, autorizado, de necessidade; **jurídico** (todos, supremacia geral) x **administrativo** (vínculo especial).
- **Reserva de administração**: geral e específica; protege o núcleo do Executivo, mas não impede o Legislativo de legislar sobre administração. **Deslegalização**: EC 32/2001; lentidão e falta de técnica do legislador; não é pacífica.
- LINDB: regime de transição (art. 23), orientações da época (art. 24), atos vinculantes (art. 30).
- **Poder de polícia** (CTN, art. 78): limita e disciplina direitos, regula ato e abstenção, sempre com base em lei; permite cobrar **taxa**. Sentido amplo (lei + administração) x restrito (polícia administrativa).
- Polícia **administrativa** (preventiva, bens e atividades) x **judiciária** (repressiva, pessoas); a distinção não é absoluta.
- Poder de polícia = **supremacia geral**; disciplinar = **supremacia especial**.
- **Ciclo**: ordem, consentimento, fiscalização, sanção. Só a **ordem** é indelegável (Tema 532: estatal de capital majoritariamente público, serviço público exclusivo, regime não concorrencial, por lei).
- **Licença** vinculada (construir, dirigir); **autorização** discricionária (porte de arma); distinção relativizada (telecomunicações: autorização vinculada; licença ambiental com prazo e revisável).
- Atividades livres, comunicadas (reunião, usina até 5.000 kW, troca de hospital do plano) e dependentes de consentimento.
- Áreas: segurança, sanitária, edilícia (altura, recuo), ambiental (APAs), costumes (traje, pornografia).
- Atributos D-A-C com exceções: licença vinculada; multa só por execução fiscal; consentimentos sem coercibilidade. Exigibilidade (indireta) ≠ executoriedade (direta).
- Poder de polícia impõe obrigações de **fazer** e de **não fazer**.
- Polícia interfederativa existe: zoneamento municipal vale para a União; viaturas sujeitas ao trânsito.
- Lei 9.873/1999: ação punitiva **5 anos**; intercorrente **3 anos**; execução da multa **5 anos**; Súmula 467 do STJ (multa ambiental, do fim do processo).
- **Hierárquico**: ordenar, fiscalizar, rever (anular e revogar), delegar, avocar, resolver conflitos; só dentro da mesma pessoa jurídica; não há hierarquia nas funções típicas judicial e legislativa nem entre Direta e Indireta (vinculação).
- Indelegáveis: atos normativos, decisão de recursos, competência exclusiva. Avocação: excepcional, temporária e justificada. Recurso impróprio só com lei.
- **Disciplinar**: alcança servidores e particulares com vínculo especial; exige processo com contraditório; discricionário na pena, mas com proporcionalidade e motivação (Lei 8.112, art. 128); tipicidade menos rígida que a penal; insubordinação grave pode levar à demissão.

TEMA 20 DE 21

Licitação: princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei 14.133/2021)

842 perguntas no app · Licitações e contratos

O que cai

O edital pede "Licitação pública: conceito, princípios, finalidade do procedimento licitatório, modalidades, dispensa e inexigibilidade de licitação", tudo pela Lei 14.133/2021 e suas alterações. As perguntas deste tema vão além dessa lista curta e passeiam pela lei inteira. Os blocos que mais se repetem:

- **Base constitucional e alcance da lei**: art. 37, XXI, e art. 22, XXVII, da CF; quem está obrigado a licitar; quem fica de fora (estatais, operações de crédito, reservas internacionais); normas gerais x normas específicas.
- **Objetivos e princípios**: os quatro objetivos do art. 11 e a lista do art. 5º (rol exemplificativo; o formalismo moderado não está nela).
- **Agentes públicos**: agente de contratação, pregoeiro, comissão de contratação, equipe de apoio, segregação de funções, defesa pela advocacia pública, e quem não pode disputar a licitação (art. 14).
- **Fase preparatória e definições**: plano de contratações anual, estudo técnico preliminar, termo de referência, anteprojeto, projeto básico e executivo, regimes de execução de obras, compras, serviços, terceirização, alienação e locação de imóveis.
- **Modalidades e critérios de julgamento**: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo; menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, maior retorno econômico.
- **Procedimentos auxiliares**: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços (com as regras da "carona") e registro cadastral.
- **Contratação direta**: diferença entre licitação dispensada, dispensável e inexigível; valores da dispensa; emergência; fracionamento.
- **Fases do processo**: ordem do art. 17 (julgamento antes da habilitação), forma eletrônica, divulgação do edital, orçamento sigiloso, modos de disputa, garantia de proposta, desclassificação, habilitação, adjudicação e homologação, revogação e anulação, impugnação e recursos.
- **Participantes especiais**: consórcios, cooperativas, ME e EPP (LC 123/2006) e licitação internacional. E, de quebra, temas vizinhos que as perguntas puxam: terceirização (com a jurisprudência do STF), quarteirização, publicidade (Lei 12.232/2010), alienação e locação de imóveis.

Atenção redobrada aos números: um ano de validade da pré-qualificação e da ata de registro de preços, 50% e o dobro na carona, oito dias úteis da intenção de registro de preços, três membros da comissão, cinco anos do impedimento por trabalho infantil, um ano da contratação emergencial, R$ 100 mil e R$ 50 mil da dispensa por valor, 75% e 85% nas obras, 1% da garantia de proposta, 10% do patrimônio líquido mínimo, três dias úteis dos recursos e 15 dias úteis contra sanções. E às trocas de palavras: dispensa x inexigibilidade, agente x comissão, adjudicação x homologação, revogação x anulação, obrigatório x facultativo.

Entenda o tema

Licitação: o que é e de onde vem

Licitação é o procedimento administrativo que a Administração usa para escolher, entre vários interessados, quem vai fornecer um bem, prestar um serviço, executar uma obra ou comprar um bem público. Ela tem duas faces ao mesmo tempo: garante **tratamento igual** a quem quer contratar com o Estado e busca a **contratação mais vantajosa** para o interesse público.

A regra vem da própria Constituição. O art. 37, XXI, manda que obras, serviços, compras e alienações sejam contratados mediante **processo de licitação pública**, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, **ressalvados os casos especificados na legislação**. Por isso se fala em **princípio da licitação** (ou da obrigatoriedade de licitar): licitar é a regra; a lei pode criar exceções (dispensa e inexigibilidade). A frase "toda contratação pública passa por licitação, sem exceção" está errada.

A regra constitucional alcança a **Administração direta e indireta** de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Autarquias e fundações também licitam.

Competência para legislar. Cabe **privativamente à União** editar **normas gerais** de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações diretas, autárquicas e fundacionais de todos os entes, e para as estatais nos termos do art. 173, § 1º, III (CF, art. 22, XXVII). Não é competência concorrente (aquela do art. 24, em que União faz normas gerais e Estados suplementam, como em direito financeiro e orçamento). Mesmo assim, como a União só edita as **normas gerais**, Estados, DF e Municípios podem editar **normas específicas** sobre suas licitações, para atender peculiaridades locais, desde que não contrariem as normas gerais. As normas gerais garantem uniformidade no país, sem anular a autonomia federativa.

Por isso a Lei 14.133/2021 tem **natureza híbrida**. Na parte em que traz normas gerais, é **lei nacional** e vale para todos os entes. Na parte em que desce a detalhes de organização e gestão, é **lei federal** e vincula só a União (o STF já decidiu assim sobre a lei antiga, na ADI 927). Não é correto dizer que todas as suas normas são gerais, nem que ela vale só para a União.

Estatais. O art. 173, § 1º, III, da CF manda que a lei crie um estatuto jurídico próprio para as empresas públicas e sociedades de economia mista, com regras próprias de licitação e contratos. Esse estatuto é a **Lei 13.303/2016** (Lei das Estatais). Por isso a Lei 14.133 **não se aplica** às empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias, **ressalvado o art. 178** (os crimes em licitações e contratos que a Lei 14.133 inseriu no Código Penal valem também para elas).

Vigência. A Lei 14.133 foi publicada e **entrou em vigor na data da publicação** (1º/4/2021). Não houve *vacatio legis* de 180 dias. Houve um **período de transição** de dois anos, prorrogado até 30/12/2023, em que a Administração podia escolher licitar pela lei nova ou pelas leis antigas (Lei 8.666/1993, Lei do Pregão e Lei do RDC), **indicando a opção no edital e sem combinar as duas**. Hoje as leis antigas estão revogadas. O contrato cujo instrumento foi assinado antes da entrada em vigor da lei nova continua regido pela lei revogada, ainda que sua execução se estenda depois.

A quem a lei se aplica e o que ela regula

A Lei 14.133 traz normas gerais para as **Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais** da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, e abrange também:

- os órgãos dos **Poderes Legislativo e Judiciário** da União, dos Estados e do DF e os órgãos do **Legislativo dos Municípios**, quando no desempenho de **função administrativa** (a Câmara dos Deputados, quando compra ou contrata, segue a Lei 14.133);
- os **fundos especiais** e as **demais entidades controladas direta ou indiretamente** pela Administração Pública.

Situações especiais do art. 1º:

- **Repartições públicas no exterior** (embaixadas, consulados): seguem as **peculiaridades locais** e os **princípios básicos** da lei, na forma de regulamento editado por **ministro de Estado**. Não aplicam a lei integralmente, sem adaptação.
- **Recursos de organismos financeiros internacionais ou de agência oficial de cooperação estrangeira** (empréstimo ou doação): podem ser admitidas condições previstas em acordos internacionais aprovados pelo Congresso e ratificados pelo Presidente, e condições próprias de seleção e contratação das normas desses organismos, desde que (a) sejam **exigidas para obter o empréstimo ou doação**, (b) não conflitem com os princípios constitucionais e (c) sejam **indicadas no contrato de empréstimo ou doação**, com **parecer favorável do órgão jurídico** do contratante antes da celebração.
- **Reservas internacionais do País**: as contratações de sua gestão direta e indireta são disciplinadas em **ato normativo próprio do Banco Central**, observados os princípios do art. 37, caput, da CF.

O que a lei regula (art. 2º): alienação e concessão de direito real de uso de bens; compra, inclusive por encomenda; locação; concessão e permissão de uso de bens públicos; prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; obras e serviços de arquitetura e engenharia; contratações de **tecnologia da informação e comunicação**.

O que fica fora (art. 3º): contratos de **operação de crédito** (interno ou externo) e de **gestão da dívida pública**, incluídas a contratação de agente financeiro e a concessão de garantia ligadas a eles; e as contratações sujeitas a **normas previstas em legislação própria**. Além disso, quando há legislação especial sobre determinado objeto (por exemplo, a Lei 12.232/2010, de publicidade), ela convive com a lei geral, que se aplica no que couber. Os contratos sobre **imóveis da União** seguem a legislação patrimonial própria da União, com a Lei 14.133 aplicada de forma **subsidiária**.

Microempresas e empresas de pequeno porte

A lei manda aplicar às licitações os arts. 42 a 49 da **Lei Complementar 123/2006** (Estatuto da ME e EPP). Esses benefícios incluem a **regularização fiscal tardia** (a pequena empresa pode apresentar certidão com restrição e regularizá-la depois) e o **empate ficto**: considera-se empatada a proposta da ME ou EPP até 10% acima da melhor proposta (5% no pregão), e ela pode cobrir a oferta. O empate ficto continua valendo na Lei 14.133. O tratamento favorecido não fere a isonomia: a própria Constituição manda favorecer as pequenas empresas (tratar desigualmente os desiguais).

Os benefícios têm **limites** (art. 4º):

- em compras e serviços em geral, não se aplicam ao **item** cujo valor estimado for superior à **receita bruta máxima da EPP** (hoje R$ 4,8 milhões);
- em obras e serviços de engenharia, não se aplicam à **licitação** cujo valor estimado superar esse mesmo limite;
- só tem direito a ME ou EPP que, **no ano-calendário da licitação**, ainda não celebrou contratos com a Administração cujos valores somados ultrapassem a receita bruta máxima da EPP. O órgão deve **exigir do licitante declaração** de que observa esse limite;
- em contratos com vigência superior a um ano, conta-se o **valor anual**.

> **Pegadinha:** "os benefícios das ME e EPP valem sempre, qualquer que seja o valor" e "nas obras não há limite" estão errados. E a microempresa que já estourou o limite em contratos com a Administração naquele ano perde os benefícios.

Agentes públicos: quem conduz a licitação

Requisitos gerais (art. 7º). A autoridade máxima do órgão designa os agentes públicos para as funções essenciais da lei, observando que eles:

1. sejam, **preferencialmente**, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes;
2. tenham **atribuições relacionadas a licitações e contratos** ou **formação compatível** ou qualificação atestada por certificação de **escola de governo**;
3. **não** sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais, nem tenham com eles parentesco até o **terceiro grau** ou vínculo **técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil**.

A autoridade deve observar a **segregação de funções**: é **vedado** designar o mesmo agente para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, para reduzir a possibilidade de **ocultação de erros e de fraudes**. Não importa que o agente seja tecnicamente capaz de fazer tudo. Essas regras (requisitos e segregação) valem **também para os órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno**. A segregação aumenta a especialização, reduz conflitos de interesse e se reflete na atuação dos órgãos de controle e na definição de quem responde por quê.

Agente de contratação (art. 8º). Na lei nova, a regra é que a licitação seja conduzida por **uma pessoa**, o agente de contratação, e não por comissão (a comissão era a regra na Lei 8.666). O modelo foi inspirado no **pregoeiro** da antiga Lei do Pregão. O agente de contratação:

- é designado pela autoridade competente **entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes** (aqui a lei não diz "preferencialmente": é exigência);
- toma decisões, acompanha o trâmite, dá impulso ao procedimento e executa as demais atividades necessárias **até a homologação**. Ele não faz a fase preparatória (estudos, orçamento, termo de referência ficam com as áreas requisitante e de planejamento) nem pratica a **adjudicação e a homologação**, que são da **autoridade superior**;
- é auxiliado por **equipe de apoio** (também servidores ou empregados dos quadros permanentes);
- **responde individualmente** pelos atos que praticar, **salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe**.

No **pregão**, o agente de contratação recebe o nome de **pregoeiro**. As funções são as mesmas; muda o nome.

Uma exceção de transição: nos **Municípios de até 20 mil habitantes**, a lei deu **seis anos** (contados da publicação) para cumprir os requisitos do art. 7º e a exigência de servidor efetivo do art. 8º (art. 176, I). Nesse período, eles podem usar comissionados.

Comissão de contratação. Em licitação de **bens ou serviços especiais**, o agente pode ser substituído por comissão de contratação de **no mínimo três membros**, que respondem **solidariamente** por todos os atos da comissão, **ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata**. Não cabe trocar o agente por comissão em qualquer licitação. No **diálogo competitivo**, a condução por comissão é **obrigatória**: comissão de pelo menos três servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes, admitida a contratação de **profissionais para assessoramento técnico** da comissão.

Em licitação de bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado, pode-se contratar, **por prazo determinado**, empresa ou profissional especializado para **assessorar** os agentes.

As regras de atuação do agente, da equipe de apoio, da comissão, dos fiscais e gestores serão fixadas em **regulamento**. Cada ente edita o seu; Estados e Municípios **podem** aplicar os regulamentos federais (art. 187), mas não são obrigados. A designação de agentes respeita a autonomia de cada ente para definir o regime jurídico de seus servidores.

Vedações ao agente público (art. 9º). O agente que atua em licitações e contratos não pode, ressalvados os casos previstos em lei:

- admitir, prever, incluir ou tolerar situações que **comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo**, inclusive quanto à participação de cooperativas;
- estabelecer **preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio** dos licitantes (nem para proteger a economia local);
- incluir exigências **impertinentes ou irrelevantes** para o objeto do contrato (prever no edital não salva);
- dar **tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras**, de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou outra, inclusive quanto a **moeda, modalidade e local de pagamento**, mesmo com financiamento de agência internacional;

- opor resistência injustificada ao andamento dos processos, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei ("interesse da Administração" não justifica atraso).

O agente público do órgão licitante **não pode participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato**. Essas vedações se estendem a **terceiros** que auxiliem a contratação: integrantes da equipe de apoio, profissionais especializados, funcionários ou representantes de empresa de assessoria técnica. O objetivo é garantir imparcialidade e evitar conflito de interesses.

> **Exemplo:** o edital da Câmara para serviços gráficos dá preferência a empresas sediadas no DF. A cláusula é ilegal: distinção pela sede. Também é ilegal exigir experiência apenas em contratos com o Poder Legislativo, se isso não tem relação com o objeto.

Defesa pela advocacia pública (art. 10). Se a autoridade ou o servidor que participou da licitação precisar se defender nas esferas administrativa, controladora ou judicial por ato praticado **com estrita observância de parecer jurídico**, a advocacia pública promoverá, **a critério do agente**, sua representação judicial ou extrajudicial. Não se aplica quando houver nos autos **provas de atos ilícitos dolosos**. Vale **inclusive para quem já deixou o cargo**. Não é defesa automática para quem agiu contra a lei sem parecer.

A doutrina apontou inconstitucionalidade do art. 10 por invadir a autonomia dos entes para organizar sua advocacia pública. O STF, ao julgar a questão, afastou a leitura de que a advocacia pública seria **obrigada** a defender todo agente (inclusive acusado de improbidade): a defesa é **possibilidade**, que depende de autorização, e pode ocorrer quando a própria assessoria jurídica atestou a legalidade do ato. A frase "o STF declarou constitucional a obrigação de defender todos os agentes" está errada.

Parecer jurídico e responsabilidade. Seguir parecer jurídico **não afasta automaticamente** a responsabilidade do gestor: a decisão é dele, e ele responde em caso de dolo ou erro grosseiro (LINDB, art. 28). O **parecerista**, em regra, não responde por sua opinião técnica, mas responde se agir com **dolo ou fraude** (ou erro grosseiro).

Quem não pode disputar a licitação (art. 14)

Não podem disputar a licitação nem participar da execução do contrato, direta ou indiretamente:

1. o **autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo**, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2. a **empresa** responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de **mais de 5% do capital votante**, **responsável técnico** ou subcontratado;
3. quem estiver, ao tempo da licitação, **impossibilitado de participar em razão de sanção** (e não pode ser contratado diretamente, o que seria burlar a sanção). O impedimento alcança quem atua **em substituição** ao sancionado para burlar a sanção, inclusive controladora, controlada ou coligada, se comprovado o ilícito;
4. quem mantenha **vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil** com **dirigente do órgão** contratante ou com agente que atue na licitação, fiscalização ou gestão do

contrato, ou que deles seja **cônjuge, companheiro ou parente** em linha reta, colateral ou por afinidade **até o terceiro grau**. Essa proibição deve constar expressamente do edital; declarar o parentesco no edital não autoriza a participação;

5. **empresas controladoras, controladas ou coligadas** (Lei 6.404/1976) **concorrendo entre si**. A proibição decorre da própria lei, não depende de previsão no edital;
6. quem, nos **cinco anos anteriores à divulgação do edital**, tenha sido **condenado judicialmente, com trânsito em julgado**, por exploração de **trabalho infantil**, por submissão a **condições análogas às de escravo** ou por contratação de adolescentes em casos vedados.

Equiparam-se aos autores do projeto as **empresas do mesmo grupo econômico**. Os impedimentos valem para empresas brasileiras e estrangeiras.

Exceções e ressalvas:

- a critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor do projeto pode **apoiar** o planejamento, a licitação ou a gestão do contrato, sob supervisão exclusiva de agentes públicos;
- os impedimentos não impedem a licitação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do **projeto básico e executivo**, na **contratação integrada**, e do **projeto executivo**, nos demais regimes;
- em projetos financiados (mesmo parcialmente) por **organismo financeiro internacional** ou agência de cooperação estrangeira, não pode participar quem integre o **rol de sancionados por essas entidades** ou tenha sido declarado inidôneo pela Lei 14.133.

> **Atenção:** estar **em litígio judicial** com o órgão **não** é motivo de impedimento. Exigir isso restringe a competição sem base legal.

Objetivos da licitação (art. 11)

A licitação não serve só para garantir igualdade. O art. 11 lista **quatro objetivos**:

1. assegurar a seleção da proposta apta a gerar o **resultado de contratação mais vantajoso**, inclusive quanto ao **ciclo de vida do objeto** (não conta só o preço de compra: contam também manutenção, consumo, descarte);
2. assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes e a **justa competição**;
3. evitar contratações com **sobrepreço** ou com **preços manifestamente inexequíveis** e o **superfaturamento** na execução dos contratos;
4. incentivar a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**.

A **alta administração** do órgão responde pela **governança das contratações**: implementa processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar as licitações e os contratos.

> **Pegadinha:** "a isonomia é o único objetivo da licitação" e "o único objetivo é a proposta mais barata" estão errados. Mais vantajoso não é sinônimo de mais barato.

Função regulatória (ou extraeconômica) da licitação. Além de comprar, a licitação serve a finalidades constitucionais mais amplas: estimular a sustentabilidade ("licitações verdes", que dão valor a soluções ambientalmente adequadas), a inclusão social e a participação de pequenas empresas. Exemplos previstos na lei: margem de preferência, benefícios às ME e EPP e a possibilidade de o edital exigir que um percentual mínimo da mão de obra seja de **mulheres vítimas de violência doméstica** e de **egressos do sistema prisional** (art. 25, § 9º). Mas a licitação não é instrumento para resolver qualquer problema da Administração: ela precisa ser planejada e justificada e funciona como instrumento complementar das políticas públicas.

Desenvolvimento nacional sustentável. Está ao mesmo tempo no art. 5º (é **princípio**) e no art. 11 (é **objetivo**). Não envolve só crescimento econômico: abrange qualidade de vida, proteção do meio ambiente, inovação tecnológica, liberdade política e instituições que funcionam. A Constituição dá base a isso: a lei estabelece as diretrizes e bases do **planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado** (CF, art. 174, § 1º), e o **mercado interno** integra o **patrimônio nacional** e será incentivado para viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico e a autonomia tecnológica do País (CF, art. 219).

Margem de preferência (art. 26). É uma vantagem de preço: o produto preferido pode vencer mesmo custando um pouco mais. Pode ser estabelecida para:

- **bens manufaturados e serviços nacionais** que atendam a normas técnicas brasileiras, definida em **decisão fundamentada do Poder Executivo federal**;
- **bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis**, conforme regulamento.

A margem é de **até 10%**, ou **até 20%** para bens e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País. Pode ser estendida a bens e serviços do **Mercosul** só se houver **reciprocidade prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso e ratificado pelo Presidente**. Não se aplica se a capacidade de produção no País for inferior à quantidade a ser adquirida.

Critérios de desempate (art. 60). Em caso de empate entre propostas, aplicam-se, **nesta ordem**:

1. **disputa final**: os empatados apresentam nova proposta logo após a classificação;
2. **avaliação do desempenho contratual prévio**, preferencialmente com base em **registros cadastrais**;
3. desenvolvimento de **ações de equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho;
4. desenvolvimento de **programa de integridade**.

Se ainda houver empate, há preferência, sucessivamente, para bens e serviços de: empresas estabelecidas no território do Estado ou do DF do órgão licitante (ou do Estado, se a licitação for municipal); empresas brasileiras; empresas que invistam em **pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no País**; empresas que comprovem práticas de **mitigação** da mudança do clima. Tudo isso **sem prejuízo do empate ficto** das ME e EPP (LC 123, art. 44), que continua valendo.

Princípios da licitação (art. 5º)

O art. 5º manda observar os princípios da **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência,**

eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável, além das disposições da **LINDB** (Decreto-Lei 4.657/1942).

Pontos que caem:

- A lista é **exemplificativa**, não exaustiva. Valem também princípios implícitos, que decorrem do regime jurídico-administrativo. Errado dizer que a licitação só observa princípios expressos na Constituição.
- O **formalismo moderado não está escrito no art. 5º**. Ele se extrai do art. 12, III (veja abaixo) e da jurisprudência.
- Princípios próprios das licitações que a Lei 14.133 trouxe expressamente, além dos constitucionais: **planejamento, transparência, segregação de funções, eficácia, celeridade, economicidade, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade**, além da menção à LINDB.
- **Publicidade** e **eficiência** têm base constitucional (CF, art. 37, caput; a eficiência entrou pela EC 19/1998). A lei apenas repete.
- **Economicidade e celeridade** estão escritas com nome próprio no art. 5º, mas são ligadas à **eficiência** (bons resultados, com menor custo e sem demora). Não são princípios isolados, sem relação com nada, nem dependem da eficiência para existir.

Legalidade, impessoalidade e moralidade. O agente só faz o que a lei permite, não pode favorecer nem perseguir ninguém e deve agir com honestidade e boa-fé.

Isonomia (igualdade) e competitividade. Todos os licitantes recebem tratamento igual, qualquer que seja sua origem. Por isso é vedado preferir empresas pela **naturalidade, sede ou domicílio** (art. 9º, I, b), mesmo para "proteger a economia local", e restringir a licitação a empresas sediadas no território do ente. A isonomia, porém, admite **tratamento desigual quando há justificativa fático-jurídica e proporcionalidade**: é o caso do tratamento favorecido às ME e EPP, que a Constituição manda dar (arts. 170, IX, e 179), e às cooperativas. A **competitividade** quer muitos disputando, porque isso aumenta a chance de achar a proposta mais vantajosa. Por isso a lei veda cláusulas que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo. Restrição só se admite quando **pertinente e relevante para o objeto**.

> **Exemplo:** cobrar pela "compra do edital" como condição para participar afasta interessados e é incompatível com a competitividade. O edital deve estar acessível a todos (a lei manda divulgá-lo no portal oficial). Também é ilegal impedir de participar a empresa que está **em litígio judicial** com o órgão.

Vinculação ao edital. O edital é a "lei interna" da licitação: obriga a Administração e os licitantes. Publicado, a Administração não pode mudar as regras no meio da disputa (se precisar alterar, republica e reabre prazos), nem desconsiderar exigências ao julgar. O edital não é "mero guia". O vencedor é escolhido pelo **critério de julgamento previsto no edital**, sem troca no curso do certame. Quem descumpre o edital é **inabilitado** (falha nos documentos de habilitação, como a certidão fiscal) ou **desclassificado** (falha na proposta).

Julgamento objetivo. As propostas são julgadas por critérios **objetivos, definidos antes** no edital, e não pelo gosto de quem julga. Justificar não transforma critério subjetivo em válido. Julgar por critério subjetivo fere também a isonomia. Os critérios de julgamento são os da lista **fechada** do art. 33 (menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, maior retorno econômico); o gestor não pode criar outro.

Formalismo moderado (art. 12, III). O procedimento é formal, mas sem rigidez extrema. O desatendimento de **exigências meramente formais** que não comprometam a aferição da **qualificação do licitante** ou a **compreensão da proposta** não leva ao afastamento do licitante nem à invalidação do processo. Atos com vício formal podem ser **saneados** ou **convalidados** quando não prejudicam direitos dos participantes nem o interesse público. A lei quer menos burocracia. Outras regras do art. 12:

- documentos **por escrito**, com data, local e assinatura;
- valores em **moeda corrente nacional** (com ressalva para a licitação internacional);
- a prova de **autenticidade de cópia** pode ser feita perante agente da Administração, com a apresentação do **original**, ou por **declaração de autenticidade de advogado**, sob sua responsabilidade pessoal;
- o **reconhecimento de firma** só é exigido quando houver **dúvida de autenticidade**, salvo imposição legal;
- os atos serão **preferencialmente digitais**.

Ligado a isso: o **contrato verbal** com a Administração é **nulo**, salvo o de **pequenas compras ou serviços de pronto pagamento** de valor não superior a **R$ 10.000** no texto da lei (art. 95, § 2º; valor atualizado anualmente por decreto).

Publicidade (art. 13). Os atos da licitação são **públicos**, ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível à **segurança da sociedade e do Estado**. Publicidade é a regra; sigilo é a exceção. A publicidade é **diferida** (adiada):

- quanto ao **conteúdo das propostas**, até a respectiva abertura;
- quanto ao **orçamento estimado** da Administração (art. 24): pode ficar sigiloso durante a disputa, desde que **justificado**, mas o sigilo **nunca vale para os órgãos de controle** interno e externo.

A publicidade se liga ao **princípio democrático** (CF, art. 1º): a visibilidade dos atos permite o **controle social**. Um cidadão pode, por exemplo, pedir as atas de uma licitação concluída.

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Criado pela Lei 14.133 (art. 174), é o **sítio eletrônico oficial** para divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela lei. Facilita o controle social e institucional, e não só a publicidade dos contratos. Não substitui a **Lei de Acesso à Informação** (que continua obrigatória) e deve respeitar a **LGPD**.

Eficiência, eficácia e economicidade. Eficiência é bom resultado com menor custo, menos burocracia e melhor gestão. **Economicidade** não é escolher o mais barato: é a melhor relação **custo-benefício**, considerando qualidade, prazo e sustentabilidade, e deve ser analisada já no **estudo técnico preliminar** (comparar custos de aquisição, manutenção, consumo). Instrumentos de eficiência da lei:

- **remuneração variável** vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade e prazos definidos no edital e no contrato (art. 144). A lei **permite**; não impõe preço fixo;
- **contrato de eficiência** (ou de performance): o contratado é remunerado conforme o resultado, inclusive por percentual da economia gerada;
- **matriz de riscos**: cláusula que define os riscos e as responsabilidades de cada parte e meios de mitigá-los. Cada risco vai para **quem tem melhores condições de gerenciá-lo**; não é para jogar todos os riscos sobre o contratado.

Segregação de funções. Já vista no tópico dos agentes: aumenta a especialização, reduz conflitos de interesse, vale também para assessoria jurídica e controle interno e se reflete na atuação dos órgãos de controle e na imputação de responsabilidades. O mesmo agente não pode acumular funções sujeitas a risco, ainda que tecnicamente capaz.

Planejamento. Decorre da eficiência e já existia antes (o Decreto-Lei 200/1967 já tratava o planejamento como princípio da atividade administrativa), mas a Lei 14.133 o colocou expressamente entre os princípios da licitação. Busca alinhar as contratações ao **planejamento estratégico** do órgão. Contratar sem planejamento prévio, prometendo justificar depois, é irregular.

Planejamento e fase preparatória

Plano de contratações anual (PCA). A partir dos documentos de formalização de demandas, os órgãos de planejamento de cada ente **poderão**, na forma de regulamento, elaborar o PCA, para racionalizar as contratações, alinhá-las ao planejamento estratégico e **subsidiar as leis orçamentárias** (art. 12, VII). Elaborá-lo é faculdade ("poderão"). Mas, **uma vez elaborado**, o plano:

- **deve ser divulgado** e mantido à disposição do público em **sítio eletrônico oficial** (não pode ficar sigiloso);
- **deve ser observado** na realização das licitações e na execução dos contratos (não é meramente informativo).

Fase preparatória (art. 18). É a fase do planejamento. Deve se compatibilizar com o **PCA, sempre que elaborado**, e com as **leis orçamentárias**, e abordar todas as **considerações técnicas, mercadológicas e de gestão** que possam interferir na contratação. Nela se fazem: a descrição da necessidade, o **estudo técnico preliminar**, a definição do objeto (termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou executivo), o orçamento estimado, a escolha da modalidade e do critério de julgamento, a análise de riscos, a minuta do edital e do contrato.

Estudo técnico preliminar (ETP). É o documento da **primeira etapa do planejamento**: caracteriza o **interesse público** envolvido e a **melhor solução** para o problema, e serve de base ao **anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico**, se a contratação for viável. Tem impacto direto na qualidade do planejamento; não é mera repetição de outros documentos. Quando for possível **comprar ou alugar** um bem, o ETP deve comparar **custos e benefícios** de cada opção e indicar a mais vantajosa (art. 44).

Termo de referência. Documento necessário para a contratação de **bens e serviços**, com a definição do objeto, quantitativos, prazo, fundamentação, modelo de execução e de gestão,

critérios de pagamento, forma de seleção do fornecedor, estimativa de valor e adequação orçamentária.

Anteprojeto, projeto básico e projeto executivo (para obras e serviços de engenharia):

- **anteprojeto**: peça técnica com os subsídios necessários à elaboração do projeto básico; usado na **contratação integrada**;
- **projeto básico**: conjunto de elementos com precisão adequada para definir e dimensionar a obra ou o serviço, avaliar o custo e definir métodos e prazo;
- **projeto executivo**: detalhamento completo para a execução da obra.

Bens e serviços comuns x especiais. Comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser **objetivamente definidos pelo edital por especificações usuais de mercado**. **Especiais** são os que, por sua **alta heterogeneidade ou complexidade**, não podem ser descritos assim (exige justificativa prévia). A distinção importa para escolher a modalidade (pregão é para comuns) e para usar comissão no lugar do agente (só em bens e serviços especiais).

Obras, serviços e fornecimentos de grande vulto: valor estimado superior a **R$ 200 milhões** (valor do texto da lei, atualizado por decreto).

O que a fase preparatória deve conter (art. 18). A lei nova detalha **mais** essa fase do que a Lei 8.666. Entre outros itens: descrição da necessidade fundamentada no ETP; definição do objeto; condições de execução, pagamento, garantias e recebimento; **orçamento estimado** com a composição dos preços; edital; **minuta de contrato, quando necessária** (se for feita, é **obrigatoriamente anexo do edital**); regime de execução; modalidade, critério de julgamento e modo de disputa; **motivação** das condições do edital, como a justificativa das exigências de **qualificação técnica**, dos **critérios de pontuação** e das **regras de consórcio**; **análise dos riscos** que possam comprometer a licitação e a execução; e a **motivação sobre o momento da divulgação do orçamento**.

O **ETP** deve evidenciar o **problema** a ser resolvido e a **melhor solução**, permitindo avaliar a **viabilidade técnica e econômica** da contratação. Precisa conter **ao menos**: a descrição da necessidade, a estimativa de quantidades, a estimativa de valor, a justificativa do parcelamento ou não e o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação; se não trouxer os demais elementos, justifica. Para **obras e serviços comuns de engenharia**, demonstrada a falta de prejuízo, a especificação pode ficar **só no termo de referência ou no projeto básico**, dispensados os projetos.

Ferramentas de padronização (art. 19). Os órgãos com competência regulamentar sobre licitações **deverão**:

- instituir instrumentos que permitam, **preferencialmente**, a **centralização** das compras e contratações;
- **criar catálogo eletrônico de padronização** de compras, serviços e obras (obrigatório; admite-se adotar o catálogo do Executivo federal). O catálogo pode ser usado nas licitações de **menor preço ou de maior desconto**;
- instituir **sistema informatizado de acompanhamento de obras**, inclusive com imagem e vídeo;
- instituir **modelos de minutas** de editais, termos de referência e contratos padronizados;

- promover a adoção **gradativa** de modelagem digital de obras.

Deixar de usar o **catálogo** ou as **minutas padronizadas** é possível, mas exige **justificativa por escrito anexada ao processo**. O **BIM** (Modelagem da Informação da Construção) é adotado **preferencialmente**, sempre que adequado ao objeto, não obrigatoriamente em toda licitação de obra.

Artigos de luxo (art. 20). Os itens de consumo devem ser de **qualidade comum**, não superior à necessária. É **vedada a aquisição de artigos de luxo**, mesmo com justificativa orçamentária. **Cada Poder** (Executivo, Legislativo e Judiciário) define em regulamento os limites entre bem comum e bem de luxo.

Participação popular (art. 21). A Administração **pode** convocar **audiência pública**, presencial ou a distância, com antecedência mínima de **8 dias úteis**, e submeter a licitação a **consulta pública** prévia, em que os interessados formulam sugestões.

Matriz de riscos (art. 22). O edital **pode** contemplar matriz de alocação de riscos; nesse caso, o valor estimado pode considerar uma **taxa de risco** compatível. A matriz é **obrigatória** nas obras e serviços de **grande vulto** e nos regimes de **contratação integrada e semi-integrada**. Ela deve promover a **alocação eficiente** dos riscos (cada risco para quem melhor pode geri-lo, e não meio a meio) e prever mecanismos que **afastem o sinistro e mitiguem seus efeitos**. O **contrato deve refletir a matriz**, especialmente quanto: ao **restabelecimento do equilíbrio** econômico-financeiro quando o sinistro for, pela matriz, risco não suportado pela parte que pede a recomposição; à possibilidade de **resolução** quando o sinistro onerar excessivamente ou impedir a execução; e aos **seguros obrigatórios previamente definidos no contrato**, com custo embutido no preço. A Lei 8.666 **não previa** expressamente a matriz; a lei nova seguiu modelos das PPPs e do RDC. Repartir bem os riscos reduz a insegurança jurídica e aumenta a economicidade.

Valor estimado (art. 23). Deve ser compatível com os **preços de mercado**, considerando **bancos de dados públicos**, quantidades, economia de escala e peculiaridades do local. A Lei 8.666 não trazia esses critérios (dependia de normas infralegais); a lei nova os fixou, o que uniformiza a atuação e dá segurança jurídica. Para **bens e serviços em geral**, usam-se, **de forma combinada ou não**: o **painel de preços** do PNCP (mediana), **contratações similares** do último ano, pesquisa em **mídia especializada** e sítios eletrônicos, **pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores** (orçamentos com até 6 meses) e base de **notas fiscais eletrônicas**. A pesquisa com três fornecedores é só um dos parâmetros, não o único. Para **obras e serviços de engenharia**, a referência é o **Sicro** (infraestrutura de transportes) ou o **Sinapi** (demais obras), mais BDI e encargos sociais. **Estados, DF e Municípios** podem usar seus próprios sistemas de custos **quando não houver recursos da União**. Na **contratação direta**, se não for possível estimar o valor, o **contratado comprova** que seus preços seguem os de contratações semelhantes (por exemplo, com notas fiscais do último ano). Na **integrada e semi-integrada**, o valor pode incluir **parcela de remuneração do risco**, e a estimativa pode usar **orçamento sintético** e, para frações pouco detalhadas no anteprojeto, **metodologia expedita ou paramétrica**.

Orçamento sigiloso (art. 24). Desde que **justificado**, o orçamento estimado pode ser **sigiloso**, **sem prejuízo da divulgação dos quantitativos e das demais informações** necessárias às propostas (por isso o sigilo não impede ninguém de formular a oferta). O sigilo **não prevalece para os órgãos de controle interno e externo**. Objetivo: evitar que as empresas usem o valor como

referência para **elevar artificialmente os preços** e dificultar o **cartel**. No critério de **maior desconto**, o preço estimado ou o máximo aceitável **consta do edital** (é preciso saber sobre o que dar o desconto). Na Lei 8.666, o orçamento era anexo obrigatório do edital, em planilhas de quantitativos e preços unitários. O dispositivo do projeto de lei que mandava divulgar o orçamento logo após o julgamento **foi vetado**, para permitir manter o sigilo até a **negociação**; a fase preparatória motiva o momento da divulgação.

Edital (art. 25). Contém o objeto e as regras de convocação, **julgamento, habilitação, recursos e penalidades**, **fiscalização e gestão do contrato**, **entrega do objeto** e **condições de pagamento**. Todos os anexos (minuta de contrato, termo de referência, projetos) são divulgados no sítio oficial **na mesma data** do edital, **sem necessidade de registro ou identificação**. Outras regras: nas contratações de **grande vulto**, o vencedor deve implantar **programa de integridade** em até **6 meses** da celebração do contrato; o edital pode atribuir ao contratado o **licenciamento ambiental** e a **desapropriação**; os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados têm **prioridade de tramitação** nos órgãos ambientais (Sisnama); o edital pode prever o uso de **mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais**, se o ETP demonstrar que isso não prejudica a competitividade nem a eficiência; e pode exigir **percentual mínimo de mão de obra** de mulheres vítimas de violência doméstica e de egressos do sistema prisional.

Reajuste no edital. É **obrigatório** prever **índice de reajustamento**, qualquer que seja o prazo do contrato, com **data-base vinculada à data do orçamento estimado** (não à da assinatura do contrato). Nos **serviços contínuos**, observado o interregno mínimo de 1 ano, o reajuste é por **índices específicos ou setoriais** (reajuste em sentido estrito) quando **não houver** dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra, e por **repactuação** (demonstração analítica da variação dos custos) quando **houver**.

Certificação pelo Inmetro (art. 17, § 6º). A Administração **pode** exigir certificação por **organização independente acreditada pelo Inmetro** para aceitar estudos, anteprojetos e projetos, a conclusão de fases do contrato e o **material e o corpo técnico** apresentados na **habilitação**.

Obras e serviços de engenharia

Obra (art. 6º, XII) não é qualquer intervenção no meio ambiente: é a atividade **privativa das profissões de arquiteto e engenheiro**, por força de lei, que implica intervenção no meio ambiente por um conjunto harmônico de ações que inova o espaço físico ou altera substancialmente as características originais de um imóvel. **Serviço de engenharia** é a atividade, também privativa dessas profissões ou de técnicos especializados, que não se enquadra no conceito de obra.

A obra pode ser executada de forma **direta** (pela própria Administração, com seus servidores e meios) ou **indireta** (por terceiros contratados). Não é verdade que só a forma indireta é admitida.

Regimes de execução indireta (art. 46):

Regime	O que é
Empreitada por preço unitário	preço certo de **unidades determinadas** (paga-se por metro, por m², por unidade)
Empreitada por preço global	preço certo e **total**

Regime	O que é
Empreitada integral	o **empreendimento inteiro** (obras, serviços e instalações), sob inteira responsabilidade do contratado até a entrega **em condições de entrada em operação**
Contratação por tarefa	**mão de obra para pequenos trabalhos** por preço certo, **com ou sem fornecimento de materiais**
Contratação integrada	o contratado elabora o **projeto básico e o executivo**, executa a obra e faz o necessário para a entrega final
Contratação semi-integrada	o contratado elabora **só o projeto executivo** (a Administração entrega o projeto básico) e executa
Fornecimento e prestação de serviço associado	além de fornecer o objeto, o contratado **opera, mantém ou ambos**, por tempo determinado

Regras do art. 46:

- É **vedada** obra ou serviço de engenharia **sem projeto executivo**, ressalvada a hipótese do art. 18, § 3º (obras e serviços **comuns** de engenharia, quando demonstrada a inexistência de prejuízo, caso em que a especificação pode ficar só no termo de referência ou no projeto básico).
- Na **contratação integrada**, a Administração é **dispensada do projeto básico**, que é substituído pelo **anteprojeto** (metodologia definida em ato do órgão competente). Depois, o projeto básico feito pelo contratado é **submetido à aprovação** da Administração, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil.
- Na **semi-integrada**, o projeto básico **pode ser alterado**, com **prévia autorização** da Administração, se demonstrada a **superioridade das inovações** (redução de custo ou prazo, mais qualidade, facilidade de manutenção ou operação); o contratado assume os riscos da alteração.
- Nas duas (integrada e semi-integrada), o edital e o contrato devem prever, quando for o caso, as providências para a **desapropriação** autorizada: responsável por cada fase, quem paga as indenizações, estimativa de valor, distribuição dos riscos.
- A execução de cada etapa é **obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação**, pela autoridade competente, das etapas anteriores.
- Os regimes de **preço global, integral, por tarefa, integrada e semi-integrada** são licitados por preço global e adotam **medição e pagamento por etapas do cronograma físico-financeiro** vinculadas a metas de resultado, **vedada** a remuneração por **preços unitários**.

Licitação de obras e serviços de engenharia (art. 45) deve respeitar, especialmente, as normas sobre:

- disposição final ambientalmente adequada dos **resíduos sólidos**;
- **mitigação** por condicionantes e **compensação ambiental**, que são definidas no **procedimento de licenciamento ambiental** (não no processo licitatório);
- produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a **redução do consumo de energia e de recursos naturais**;

- **avaliação de impacto de vizinhança**, na forma da legislação urbanística;
- proteção do **patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial**, inclusive avaliando o impacto direto ou indireto das obras;
- **acessibilidade** para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nada disso é opcional ou dispensável.

Serviços e terceirização

Serviço (art. 6º, XI) é a atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada **utilidade, intelectual ou material**, de interesse da Administração. A Administração pode contratar até a **gestão e manutenção integrada de seus prédios**, com fornecimento de equipamentos e materiais (o chamado contrato de *facilities*, previsto na Lei 14.011/2020).

As licitações de serviços atendem aos princípios (art. 47):

- da **padronização**, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
- do **parcelamento**, **quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso** (não em qualquer situação). Consideram-se a responsabilidade técnica, o custo de vários contratos frente às vantagens da divisão e o dever de ampliar a competição e **evitar a concentração de mercado**.

Na licitação de **manutenção e assistência técnica**, o edital deve **definir o local** dos serviços, podendo exigir deslocamento do técnico ou unidade de atendimento a distância compatível.

Mais de uma empresa para o mesmo serviço (art. 49). Admite-se, com justificativa expressa e sem perda de economia de escala, quando o objeto puder ser executado de forma concorrente e simultânea e a múltipla execução for conveniente. A Administração mantém **controle individualizado** de cada contratado.

Terceirização (art. 48). Podem ser executadas por terceiros as **atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares** aos assuntos de competência legal do órgão. A lei **não menciona** a terceirização de atividades-fim. Na contratação do serviço terceirizado, é **vedado** à Administração:

1. **indicar pessoas nominadas** para executar o objeto (quem escolhe os empregados é a empresa);
2. fixar **salário inferior** ao definido em lei ou em ato normativo;
3. estabelecer **vínculo de subordinação** com funcionário da terceirizada (dar ordens diretas a ele);
4. definir pagamento por **exclusivo reembolso dos salários** pagos (nem com previsão no edital);
5. exigir do funcionário tarefas **fora do escopo** do contrato;
6. prever exigências que sejam **intervenção indevida na gestão interna** do contratado.

Durante a vigência do contrato, o contratado **não pode contratar cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau** (linha reta, colateral ou afinidade) de **dirigente** do órgão ou de agente que atue na licitação, fiscalização ou gestão do contrato. A proibição deve constar do edital.

Dedicação exclusiva de mão de obra (art. 50). O contratado deve apresentar, quando solicitado e **sob pena de multa**, comprovação das obrigações **trabalhistas e do FGTS**: registro de ponto, recibos de salários, adicionais, horas extras, 13º, depósitos do FGTS, férias, quitação dos dispensados e recibo de **vale-transporte e vale-alimentação**.

Antes de contratar a terceirizada, a Administração verifica sua regularidade na **habilitação**: situação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira.

Terceirização no setor privado e no STF. A Reforma Trabalhista de 2017 alterou a **Lei 6.019/1974** para permitir a terceirização de **quaisquer atividades** da contratante, **inclusive a atividade principal** (atividade-fim), e exigiu que a prestadora tenha **capacidade econômica compatível** com o serviço. Em 2018, ao julgar a **ADPF 324** e o **RE 958.252** (Tema 725), o **STF** declarou lícita a terceirização de **atividade-meio ou atividade-fim**, afastando o entendimento da **Súmula 331 do TST** (que só admitia na atividade-meio). O STF considerou a dicotomia meio/fim imprecisa e artificial, apoiou-se na **livre iniciativa e livre concorrência**, na modernização da economia e na especialização, e afirmou que a terceirização **não precariza automaticamente** o trabalho (os terceirizados seguem protegidos pelas normas trabalhistas).

Responsabilidade da Administração. A inadimplência da contratada quanto aos encargos trabalhistas **não transfere automaticamente** ao Poder Público a responsabilidade pelo pagamento (art. 121, § 1º; STF, RE 760.931, Tema 246). Exclusivamente nos serviços contínuos com **dedicação exclusiva de mão de obra**, a Administração responde **solidariamente** pelos encargos **previdenciários** e **subsidiariamente** pelos **trabalhistas**, se **comprovada falha na fiscalização** (art. 121, § 2º). A terceirização na Administração segue os princípios da **eficiência e da economicidade**.

Quarteirização. É a contratação de uma **empresa gerenciadora** especializada para gerenciar o fornecimento de serviços por terceiros (exemplo clássico: gestão da manutenção da frota de veículos, com rede de oficinas, peças, mão de obra e guincho). A relação jurídica da Administração é **direta com a gerenciadora**, não com as oficinas. Em princípio, o Estado **não responde diretamente** pelos atos das quarteirizadas. A gerenciadora organiza e controla, mas **não assume** os encargos trabalhistas das terceirizadas, que são delas. O **TST** já admitiu a **responsabilidade subsidiária** da Administração pelo descumprimento de obrigações trabalhistas das quarteirizadas.

Serviços de publicidade (Lei 12.232/2010)

A contratação de **agências de propaganda** segue lei própria, a **Lei 12.232/2010**, com a Lei 14.133 aplicada no que couber. Regras que caem:

- a agência precisa ter **certificado de qualificação técnica de funcionamento** (emitido pelo CENP, entidade do setor);
- o julgamento é por **melhor técnica** ou **técnica e preço**. **Não** se usa menor preço nem maior desconto e, por isso, **não cabe pregão**;
- não há projeto básico: em seu lugar há o **briefing**, com as informações precisas, claras e objetivas para os licitantes elaborarem as propostas;
- a **proposta técnica** tem um **plano de comunicação publicitária** pertinente ao briefing e um **conjunto de informações referentes ao proponente**;

- as propostas técnicas são analisadas e julgadas por uma **subcomissão técnica** de profissionais de comunicação (pelo menos três membros, sendo no mínimo um terço sem vínculo com o órgão), e não pela comissão de licitação;
- as propostas são julgadas **antes da habilitação**, que fica restrita aos licitantes classificados (ordem parecida com a regra da Lei 14.133).

Compras

Compra (art. 6º, X) é a **aquisição remunerada de bens** para fornecimento **de uma só vez ou parceladamente**; é **imediata** a que tem prazo de entrega de até **30 dias** da ordem de fornecimento.

Planejamento das compras (art. 40). Considera a **expectativa de consumo anual** e observa: condições de aquisição e pagamento **semelhantes às do setor privado**; **sistema de registro de preços, quando pertinente** (é permitido nas compras e útil quando não se sabe a quantidade exata); quantidades em função do consumo provável; **guarda e armazenamento** que não permitam a deterioração; e os princípios da **padronização**, do **parcelamento** (quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso) e da **responsabilidade fiscal**. Comprar sem planejar não é permitido.

Parcelamento das compras. Considera a viabilidade de dividir em lotes, o aproveitamento do mercado local e o dever de **ampliar a competição e evitar a concentração de mercado**. O parcelamento **não será adotado** quando:

- a **economia de escala**, a redução de custos de gestão ou maior vantagem recomendar comprar o item do **mesmo fornecedor**;
- o objeto for **sistema único e integrado** com risco ao conjunto;
- a padronização ou a escolha de marca levar a **fornecedor exclusivo**.

Pela **Súmula 247 do TCU**, sendo o objeto divisível e sem prejuízo ao conjunto ou perda de economia de escala, a licitação **por item** é a regra, porque amplia a participação. A licitação **por lote ou grupo** é exceção, justificada quando a divisão por item for técnica ou economicamente inviável e sem risco à competição.

Marca, amostra, padronização (arts. 41 a 43). Na licitação de bens, a Administração pode, **excepcionalmente**:

- **indicar marcas ou modelos**, com justificativa formal, para **padronização**, para manter a **compatibilidade** com plataformas já adotadas, quando a marca vendida por mais de um fornecedor for a **única capaz** de atender, ou como **mera referência** para descrever melhor o objeto (aceitando similares, o "ou equivalente"). Indicar marca para favorecer alguém e restringir a competição é ilegal;
- exigir **amostra ou prova de conceito** na pré-qualificação, no julgamento (só do **provisoriamente vencedor**) ou durante o contrato ou a ata, **desde que previsto no edital e justificado**;
- **vedar marca ou produto** quando, **mediante processo administrativo**, ficar comprovado que produtos usados antes não atenderam a requisitos indispensáveis ao contrato (não basta a opinião do setor requisitante);
- pedir **carta de solidariedade do fabricante** quando o licitante for revendedor ou distribuidor.

O produto **similar** à marca indicada pode provar qualidade por: conformidade com normas da **ABNT**, dos órgãos oficiais ou de entidade credenciada pelo **Inmetro**; declaração de atendimento satisfatório de outro órgão de nível federativo equivalente ou superior; ou certificação ou laudo de instituição oficial ou credenciada. O edital pode exigir **certificação de qualidade por instituição credenciada pelo Conmetro** como condição de aceitabilidade da proposta.

O **processo de padronização** contém parecer técnico (especificações técnicas e estéticas, desempenho, **contratações anteriores**, custo e condições de **manutenção e garantia**), despacho motivado da autoridade e divulgação em sítio oficial. Pode-se aderir à padronização de **outro órgão de nível federativo igual ou superior**, com motivação.

O termo de referência de compras inclui a especificação do produto (preferencialmente pelo **catálogo eletrônico de padronização**), os locais de entrega e as regras de recebimento, a garantia e a assistência técnica.

Alienação de bens (arts. 76 e 77)

Alienar (vender, doar, permutar) bens da Administração exige **interesse público justificado** e **avaliação prévia** (obrigatória; nem justificativa do gestor a dispensa). Além disso:

- **Imóveis** (inclusive de autarquias e fundações): exigem **autorização legislativa** e **licitação na modalidade leilão**. A licitação é **dispensada** em casos como dação em pagamento, doação a outro órgão ou entidade da Administração, permuta, investidura, venda a outro órgão e programas de habitação e regularização fundiária de interesse social.
- Imóveis adquiridos por **procedimentos judiciais** ou **dação em pagamento**: **dispensam autorização legislativa**; exigem só avaliação prévia e leilão.
- **Móveis**: exigem **leilão** (sem autorização legislativa). Licitação dispensada, entre outros casos, na **doação para fins e uso de interesse social**, na **permuta entre órgãos ou entidades da Administração**, na venda de ações e títulos e na venda de bens sem utilização previsível a outros órgãos.

Bem público **afetado** (em uso no serviço, como a sede de uma autarquia) não pode ser vendido; antes é preciso **desafetá-lo** (torná-lo dominical).

A Administração pode conceder **título de propriedade ou de direito real de uso** de imóvel com dispensa de licitação **só** quando o uso se destinar a **outro órgão ou entidade da Administração** ou a **pessoa natural** que cumpra os requisitos legais de ocupação rural. Não "em qualquer situação".

Doação com encargo. Será **licitada**, e o instrumento traz **obrigatoriamente** os encargos, o prazo e a **cláusula de reversão**, sob pena de **nulidade**. A licitação pode ser **dispensada** havendo **interesse público devidamente justificado**. Se o donatário precisar dar o imóvel em garantia de financiamento, a reversão e as demais obrigações são garantidas por **hipoteca em segundo grau** em favor do doador.

Direito de preferência (art. 77). Na venda de imóveis, tem preferência o licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, **comprove a ocupação** do imóvel. Não é qualquer interessado.

Locação de imóveis

Quando a Administração **aluga um imóvel de que precisa**, deve fazer **licitação** e **avaliação prévia** do bem, do seu **estado de conservação**, dos **custos de adaptações** e do **prazo de amortização** dos investimentos (art. 51). A exceção é a **inexigibilidade** do art. 74, V: imóvel cujas **características de instalações e de localização** tornem necessária sua escolha (e, mesmo então, a avaliação prévia continua exigida).

Regime jurídico da locação:

- Quando a Administração é **inquilina** de imóvel particular, aplica-se a **Lei 8.245/1991** (Lei do Inquilinato), com as cláusulas próprias do contrato administrativo no que couber.
- A Lei do Inquilinato **não se aplica** aos imóveis **da União, dos Estados, dos Municípios, de suas autarquias e fundações** (eles seguem o Código Civil e leis especiais).
- Para entregar a um particular o **uso privativo de bem público** (uma lanchonete num prédio público, por exemplo), usam-se instrumentos de direito público: **autorização, permissão ou concessão de uso**, e não contrato de locação pela Lei do Inquilinato.
- Bens das **estatais de direito privado** da Administração indireta: aplica-se o **direito privado**.

Modalidades de licitação (arts. 28 a 32)

São **cinco** (art. 28): **pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo**. Em relação à Lei 8.666, a lei nova **extinguiu o convite e a tomada de preços**, **trouxe o pregão** para a lei geral (antes estava na Lei 10.520/2002) e **criou o diálogo competitivo**. Para contratações de pequeno valor, hoje se usa em geral a dispensa por valor; obras de valor intermediário vão para a concorrência.

> **Atenção:** a modalidade agora é escolhida pelo **objeto** (bem comum, especial, obra, alienação, trabalho artístico), e **não mais pelo valor** estimado, como na Lei 8.666.

É **vedado** ao administrador **criar outras modalidades** ou **combinar** as existentes (art. 28, § 2º). Essa vedação não impede o **legislador**: uma lei nova pode criar outra modalidade. Além das modalidades, a Administração pode usar os **procedimentos auxiliares**.

Pregão. Modalidade **obrigatória** para aquisição de **bens e serviços comuns** (aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser **objetivamente definidos pelo edital**, por especificações usuais de mercado). Critério de julgamento: **menor preço** ou **maior desconto** (nunca "maior preço" ou "maior oferta"). Pode ser usado para **serviços comuns de engenharia** (ações objetivamente padronizáveis de manutenção, adequação e adaptação de bens, preservadas suas características originais, como a manutenção predial rotineira). **Não se aplica** a **obras**, a **serviços de engenharia não comuns** nem a **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual** (pareceres, perícias, projetos, consultorias). A lei nova **manteve** a vedação do pregão para obras. No pregão, o agente de contratação se chama **pregoeiro**.

Concorrência. Modalidade para **bens e serviços especiais** e para **obras e serviços comuns e especiais de engenharia**. Não é para "qualquer contratação" (bens e serviços comuns vão para o pregão), mas também não é só para obras: um sistema de informática sem especificação usual de mercado, por exemplo, é serviço especial e vai para a concorrência. Critérios admitidos: **menor**

preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Concorrência e pregão seguem o **mesmo rito procedimental comum** (art. 17); diferem pelo **objeto** e pelos **critérios** admitidos.

Concurso. Escolha de **trabalho técnico, científico ou artístico** (um projeto de arquitetura, um monumento), com **prêmio ou remuneração** ao vencedor. Critério: **melhor técnica ou conteúdo artístico** (não se combina com preço). O edital indica a **qualificação** exigida dos participantes, as **diretrizes e formas de apresentação** do trabalho e as **condições de realização e o prêmio**. No concurso para **elaboração de projeto**, o vencedor **cede à Administração todos os direitos patrimoniais** do projeto e autoriza sua execução conforme a conveniência das autoridades.

Leilão. Alienação de **bens imóveis** ou de **bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos**, a quem oferecer o **maior lance** (respeitado o preço mínimo). Não é só para móveis. Na Lei 8.666, a regra era concorrência para imóveis e leilão para móveis. Regras (art. 31):

- pode ser conduzido por **leiloeiro oficial** ou por **servidor designado** pela autoridade;
- se optar por leiloeiro oficial, a Administração o seleciona por **credenciamento ou pregão**, com critério de **maior desconto** sobre as comissões, usando como **teto** os percentuais da lei que regula a profissão (não por concurso público, nem com comissão livre);
- o **edital** é divulgado no **sítio eletrônico oficial** e também **afixado em local de ampla circulação na sede** da Administração, podendo ser divulgado por outros meios. Contém: descrição do bem (no imóvel, **situação, divisas, matrícula e registros**), **valor de avaliação**, **preço mínimo**, condições de pagamento, comissão do leiloeiro, local onde estão os bens, sítio e período do leilão e **ônus, gravames ou pendências** sobre os bens;
- a regra é o leilão **eletrônico**; o presencial só por **comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem**;
- **não exige registro cadastral prévio** e **não tem fase de habilitação**;
- é **homologado** assim que concluída a fase de lances, **superada a fase recursal** e **efetivado o pagamento** pelo vencedor.

Diálogo competitivo (art. 32). Novidade sem correspondente na Lei 8.666. A Administração **dialoga com licitantes previamente selecionados** por critérios objetivos para desenvolver **alternativas** que atendam às suas necessidades; encerrado o diálogo, os licitantes apresentam **proposta final**. Serve para **obras, serviços e compras**, mas é **restrito** a contratações em que:

- o objeto envolva, ao mesmo tempo, **inovação tecnológica ou técnica**, a impossibilidade de satisfazer a necessidade **sem adaptar soluções do mercado** e a impossibilidade de a Administração **definir com precisão as especificações técnicas**; ou
- a Administração precise **definir e identificar** a **solução técnica** mais adequada, os **requisitos técnicos** ou a **estrutura jurídica ou financeira** do contrato.

Não serve para compra de papel A4. Regras do procedimento:

- o edital é divulgado no **sítio eletrônico oficial**, com as necessidades e exigências já definidas, e prazo mínimo de **25 dias úteis** para manifestação de interesse;
- os **critérios de pré-seleção** estão no edital e são **admitidos todos** os que preencherem os requisitos objetivos;

- é **vedado** divulgar informações de modo **discriminatório** que dê vantagem a algum licitante;
- a Administração **não pode revelar** a outros licitantes as soluções propostas ou informações sigilosas de um licitante **sem o seu consentimento**;
- a fase de diálogo pode durar **até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução** (não termina só porque alguém apresentou solução viável); o edital pode prever **fases sucessivas** que vão restringindo as soluções;
- as reuniões são **registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo**; ao concluir o diálogo, os registros e gravações são **juntados aos autos** (o procedimento não é sigiloso);
- concluído o diálogo, a Administração divulga **novo edital** com a solução escolhida e os **critérios objetivos** de seleção e abre prazo de no mínimo **60 dias úteis** para as propostas finais;
- pode pedir **esclarecimentos ou ajustes** às propostas, sem discriminação nem distorção da concorrência;
- a proposta vencedora é definida pelos critérios divulgados **no início da fase competitiva**;
- conduzido por **comissão de contratação de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos** dos quadros permanentes, admitida a contratação de **profissionais para assessoramento técnico**, que assinam **termo de confidencialidade** e se abstêm de atividades com conflito de interesses.

Didaticamente, o diálogo tem três etapas: **pré-seleção**, **diálogo** e **competição** entre as propostas finais.

Critérios de julgamento (arts. 33 a 39)

A lista é **fechada** (art. 33): **menor preço; maior desconto; melhor técnica ou conteúdo artístico; técnica e preço; maior lance (leilão); maior retorno econômico**. A Administração não pode criar outros.

- **Menor preço e maior desconto** consideram o **menor dispêndio** para a Administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade; podem entrar custos indiretos ligados ao **ciclo de vida** (manutenção, reposição, impacto ambiental). No **maior desconto**, a referência é o **preço global fixado no edital** (que por isso não pode ser sigiloso), e o desconto se estende aos aditivos.
- **Melhor técnica ou conteúdo artístico**: considera **exclusivamente** as propostas técnicas ou artísticas; o edital define o prêmio ou a remuneração. Usado em projetos e trabalhos técnicos, científicos ou artísticos.
- **Técnica e preço**: maior pontuação pela ponderação das notas de técnica e de preço, com **no máximo 70%** de peso para a técnica. Escolhido quando o ETP demonstrar que a qualidade técnica é relevante, por exemplo em serviços técnicos especializados de natureza intelectual (preferencialmente), bens e serviços especiais de TI, obras e serviços especiais de engenharia. O **desempenho pretérito** em contratos com a Administração **deve** ser considerado na pontuação técnica. A banca que dá notas tem **no mínimo 3 membros**.
- **Maior lance**: exclusivo do **leilão**.
- **Maior retorno econômico**: usado **exclusivamente** para o **contrato de eficiência**, em que o contratado é remunerado por **percentual da economia** efetivamente gerada. Não é critério de obras de grande vulto nem do leilão. Entre as modalidades, só a **concorrência** o admite.

O processo licitatório passo a passo

Fases (art. 17), em sequência:

1. **preparatória** (fase interna: planejamento);
2. **divulgação do edital** (começa a fase externa);
3. **apresentação de propostas e lances**, quando for o caso;
4. **julgamento**;
5. **habilitação**;
6. **recursal**;
7. **homologação**.

A licitação, portanto, não tem "uma fase só": há a fase **interna** (preparatória) e a **externa** (a partir da publicação do edital). A ordem **não é rígida**: a **habilitação pode anteceder** as fases de propostas e de julgamento (**inversão de fases**), mediante **ato motivado com explicitação dos benefícios** e **desde que expressamente previsto no edital**. Na Lei 8.666, ao contrário, a habilitação vinha antes do julgamento na concorrência e na tomada de preços; a lei nova adotou como regra o modelo do pregão (julgar primeiro e conferir só os documentos de quem venceu, o que deixa o processo mais rápido).

Forma eletrônica. As licitações são **preferencialmente eletrônicas**. A forma **presencial** é admitida, **desde que motivada** (por exemplo, falha prolongada do sistema), com a sessão pública **registrada em ata e gravada em áudio e vídeo**, e a gravação **juntada aos autos** depois. A licitação eletrônica **não é novidade** da Lei 14.133: o pregão eletrônico já existia, e um decreto de 2019 tornou a forma eletrônica obrigatória no pregão federal. Ela amplia a **competitividade** e a **isonomia** e reduz os custos de participação.

Controle jurídico prévio (art. 53). Ao fim da fase preparatória, o processo vai ao **órgão de assessoramento jurídico**, que faz **controle prévio de legalidade**. O parecer deve ser em **linguagem simples, clara e objetiva**, apreciando todos os elementos indispensáveis. O mesmo controle alcança contratações diretas, convênios, adesões a atas e aditivos. A análise jurídica é **dispensável** só nas hipóteses definidas previamente em **ato da autoridade jurídica máxima**, considerando **baixo valor**, baixa complexidade, entrega imediata ou uso de minutas padronizadas (não "a critério da autoridade da contratação"). O parecer **não vincula**: a autoridade pode decidir de forma diferente, **motivadamente**. A falta do parecer é irregularidade, mas **não gera nulidade automática** do contrato.

Divulgação do edital (art. 54). A publicidade se faz pela divulgação do **inteiro teor** do edital e anexos no **PNCP** (a fase externa começa aí). Também é **obrigatória** a publicação de **extrato** no **Diário Oficial** do ente e em **jornal diário de grande circulação**. É **facultado** divulgar o edital no **sítio oficial do próprio ente** e enviá-lo diretamente a **interessados cadastrados**. Após a **homologação**, os documentos da fase preparatória que não integraram o edital são disponibilizados no PNCP. A falta de publicação no Diário Oficial é irregularidade a ser apurada, mas **não invalida automaticamente** o certame (avalia-se o saneamento e o interesse público).

Prazos mínimos para propostas (art. 55), contados da divulgação do edital: bens, **8 dias úteis** (menor preço ou maior desconto) ou **15**; serviços comuns e obras e serviços comuns de

engenharia, **10** (menor preço ou maior desconto); serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia, **25**; contratação **integrada**, **60**; **semi-integrada** e demais casos, **35**; **maior lance**, **15**; **técnica e preço ou melhor técnica**, **35**. **Modificação no edital** exige nova divulgação e reabertura dos prazos, **salvo** quando a alteração **não comprometer a formulação das propostas**. O Ministério da Saúde pode reduzir os prazos à metade no SUS.

Modos de disputa (art. 56). Aberto: lances **públicos e sucessivos**, crescentes ou decrescentes. **Fechado**: propostas em **sigilo** até a data e hora da divulgação. Podem ser usados isolada ou conjuntamente, mas:

- é **vedado o modo fechado isolado** nos critérios de **menor preço ou maior desconto**;
- é **vedado o modo aberto** no critério de **técnica e preço**.

Lances intermediários: iguais ou inferiores ao maior já ofertado (no maior lance) ou iguais ou superiores ao menor já ofertado (nos demais critérios). Se a diferença entre a melhor proposta e a segunda for de **pelo menos 5%**, a Administração pode **reiniciar a disputa aberta** para definir as demais colocações. O edital pode fixar **intervalo mínimo** entre lances, que vale para os intermediários e para o lance que cobre a melhor oferta (art. 57). Nas **obras e serviços de engenharia**, o vencedor **reelabora e apresenta as planilhas** com quantitativos, custos unitários, **BDI** e **encargos sociais** ajustados ao valor final.

Garantia de proposta (art. 58). Pode ser exigida (não é vedada), no momento da apresentação da proposta, como **requisito de pré-habilitação**. Limite: **até 1% do valor estimado**. Modalidades: **caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária**. Devolvida em **10 dias úteis** da assinatura do contrato ou da declaração de **fracasso** da licitação. A **recusa em assinar** o contrato ou a não apresentação dos documentos implica **execução do valor integral**. Ela é diferente da **garantia de execução do contrato** (outra finalidade e outro artigo). Deve ser usada com cautela, porque pode afastar interessados.

Julgamento e desclassificação (art. 59). São **desclassificadas** as propostas que: tiverem **vícios insanáveis**; não obedecerem às especificações técnicas do edital; apresentarem **preços inexequíveis** ou **acima do orçamento estimado**; não tiverem a **exequibilidade demonstrada**, quando exigido; ou estiverem em desconformidade insanável com o edital. A verificação de conformidade pode ser feita **só em relação à proposta mais bem classificada**. A Administração **pode fazer diligências** para aferir a exequibilidade ou exigir que o licitante a demonstre. Nas **obras e serviços de engenharia**:

- é **inexequível** a proposta **inferior a 75%** do valor orçado pela Administração;
- se a proposta vencedora for **inferior a 85%** do orçado, exige-se **garantia adicional** igual à **diferença** entre o valor orçado e o da proposta.

Desde que previsto no edital, no julgamento a Administração pode **testar** a proposta do **provisoriamente vencedor**: homologação de **amostras**, exame de conformidade, **prova de conceito**.

Negociação (art. 61). Definido o resultado, a Administração **pode negociar** condições mais vantajosas com o **primeiro colocado**. Se ele, mesmo após a negociação, for desclassificado por ficar **acima do preço máximo**, a negociação pode seguir com os **demais, na ordem de**

classificação. Quem conduz é o **agente ou a comissão de contratação**; o resultado é **divulgado a todos** e **anexado aos autos**.

Habilitação (arts. 62 a 70)

Habilitação é a fase em que se verifica o conjunto de informações e documentos **necessários e suficientes** para demonstrar a **capacidade do licitante** de realizar o objeto. Divide-se em **jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-financeira**.

Regras gerais (art. 63):

- pode ser exigida **declaração** de que o licitante atende aos requisitos, respondendo ele pela veracidade;
- os documentos são exigidos **apenas do licitante vencedor**, **salvo** quando houver inversão de fases (aí todos entregam antes);
- a **regularidade fiscal** é exigida, **em qualquer caso**, **só depois do julgamento** e **só do mais bem classificado**;
- exige-se **declaração** de que o licitante cumpre a **reserva de cargos para pessoa com deficiência e reabilitado da Previdência**. Na Lei 8.666, esse cumprimento dava **margem de preferência**; agora é **requisito de habilitação** (não foi eliminado);
- o edital exige, sob pena de **desclassificação**, declaração de que a proposta compreende a **integralidade dos custos trabalhistas**;
- **vistoria prévia**: quando a avaliação do local for imprescindível, o edital pode exigir que o licitante ateste conhecer o local, mas deve **sempre** permitir **substituir a vistoria por declaração formal do responsável técnico**; e, se houver vistoria, oferecer datas e horários diferentes aos interessados.

Documentos depois da entrega (art. 64). Entregues os documentos, não se admite substituição ou novos documentos, **salvo em diligência**, para **complementar** informações sobre **fatos existentes à época da abertura** do certame ou **atualizar** documentos vencidos depois do recebimento das propostas. A comissão pode **sanar erros ou falhas que não alterem a substância** dos documentos, por despacho fundamentado. Se a habilitação veio **antes** do julgamento e já terminou, **não cabe excluir** licitante por motivo de habilitação, **salvo fatos supervenientes** ou só conhecidos depois do julgamento.

Outras regras (arts. 65 e 70): empresas **criadas no exercício da licitação** cumprem todas as exigências, mas podem substituir os demonstrativos contábeis pelo **balanço de abertura**; a habilitação pode ser feita por **meio eletrônico**; os documentos podem ser apresentados em original, cópia ou outro meio admitido, **substituídos por registro cadastral** emitido por órgão público (se o edital previr) ou **dispensados, total ou parcialmente**, nas contratações para **entrega imediata**, nas de valor inferior a **1/4 do limite de dispensa para compras** e nas de produto para **pesquisa e desenvolvimento** até R$ 300 mil. **Empresas estrangeiras** que não funcionem no País apresentam **documentos equivalentes**, conforme regulamento do Executivo federal.

Habilitação jurídica (art. 66). Demonstra a capacidade de exercer direitos e assumir obrigações: limita-se à prova da **existência jurídica** e, quando cabível, da **autorização para exercer a atividade**. A aptidão econômica é tema da habilitação econômico-financeira.

Qualificação técnica (art. 67). A documentação técnico-profissional e técnico-operacional é **restrita** a: profissional registrado com **atestado de responsabilidade técnica**; **certidões ou atestados de capacidade operacional**; **indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento**; prova de requisitos de lei especial; **registro na entidade profissional**; e declaração de conhecimento das condições locais. Não se limita ao atestado do responsável técnico. Limites:

- atestados só para as **parcelas de maior relevância ou valor significativo** (as de valor igual ou superior a **4%** do total estimado);
- quantidades mínimas de **até 50%** dessas parcelas, vedadas limitações de tempo e de local;
- em **serviços contínuos**, pode-se exigir experiência por prazo mínimo de **até 3 anos**;
- o edital pode admitir **atestados de potencial subcontratado** para até **25%** do objeto;
- os profissionais indicados devem **participar** da obra ou serviço (substituição só por outro de experiência equivalente ou superior, aprovada pela Administração);
- pode-se exigir a relação de compromissos que reduzam a disponibilidade do pessoal técnico.

Habilitação fiscal, social e trabalhista (art. 68): inscrição no **CPF ou CNPJ**; inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal; **regularidade com as Fazendas**; regularidade com a **Seguridade Social e o FGTS**; regularidade perante a **Justiça do Trabalho**; e cumprimento da proibição de **trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16**, salvo aprendiz (CF, art. 7º, XXXIII). Os documentos podem ser substituídos por outros meios hábeis, inclusive eletrônicos. A regularidade com a **Seguridade Social é obrigatória**: a própria Constituição proíbe que a pessoa jurídica em débito com ela contrate com o Poder Público (art. 195, § 3º).

Habilitação econômico-financeira (art. 69). Demonstra a **aptidão econômica** para cumprir o contrato, de forma **objetiva**, por **índices previstos no edital e justificados**. Documentos (restritos a): **balanço patrimonial** e demonstrações contábeis dos **2 últimos exercícios** (só o último, se a empresa tem menos de 2 anos) e **certidão negativa de feitos sobre falência**. Regras:

- a certidão de falência **não abrange recuperação judicial**. A empresa **em recuperação judicial pode participar**, se demonstrar viabilidade econômica (entendimento do STJ e do TCU);
- **a critério da Administração**, pode-se exigir **declaração de profissional de contabilidade** atestando o atendimento dos índices;
- é **vedado** exigir **valores mínimos de faturamento anterior** e índices de **rentabilidade ou lucratividade**;
- é **vedado** exigir **índices e valores não usualmente adotados**;
- admite-se a **relação dos compromissos assumidos** que diminuam a capacidade econômico-financeira, **excluídas as parcelas já executadas**;
- nas **compras para entrega futura** e na execução de **obras e serviços**, pode-se exigir **capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de até 10%** do valor estimado (exemplo: obra de R$ 2 milhões admite exigir até R$ 200 mil).

Encerramento da licitação (art. 71)

Encerradas as fases de julgamento e habilitação e **exauridos os recursos**, o processo vai à **autoridade superior**, que pode:

1. determinar o **retorno dos autos para saneamento** de irregularidades (a lei privilegia corrigir antes de anular);
2. **revogar** a licitação por **conveniência e oportunidade**;
3. **anular** a licitação, **de ofício ou por provocação de terceiros**, quando houver **ilegalidade insanável**;
4. **adjudicar** o objeto e **homologar** a licitação.

Adjudicação x homologação. Adjudicar é atribuir o objeto ao vencedor. **Homologar** é o ato que **certifica a validade do procedimento** e **confirma o interesse** na contratação (para parte da doutrina, funciona como um **despacho saneador**). A ordem é **adjudicação primeiro, homologação depois**, ambas pela **autoridade superior** (não pelo agente de contratação). A adjudicação não aparece no rol de fases do art. 17, mas vem antes da homologação. Essa ordem resolveu a dúvida da Lei 8.666 (que ora punha uma, ora outra primeiro) e **já era adotada** no pregão, no RDC e nas estatais.

Revogação x anulação:

	Revogação	Anulação
Motivo	**conveniência e oportunidade**	**ilegalidade insanável**
Natureza	discricionária, mas exige **fato superveniente devidamente comprovado** e motivação	**dever**, não escolha
Quem pode	**só a própria Administração** que licitou	a Administração (de ofício ou provocada) e o **Judiciário** no controle externo
Indenização	a lei não prevê; a revogação legítima **não gera** indenização a todos os licitantes (parte da doutrina defende ressarcir despesas do vencedor, pela boa-fé)	a Administração **indeniza o contratado** pelo que executou e por prejuízos comprovados, **se ele não deu causa** (art. 149)

Nos dois casos, é obrigatória a **prévia manifestação dos interessados** (contraditório), e cabe **recurso em 3 dias úteis**. Ao anular, a autoridade **indica os atos com vício insanável**, torna sem efeito os **atos subsequentes que deles dependam** e dá ensejo à **apuração de responsabilidade**. A anulação pode ocorrer **mesmo depois da assinatura do contrato**, alcançando-o; mas a declaração de nulidade do contrato exige análise prévia do interesse público e não exonera a Administração de indenizar o contratado. Pela **LINDB**, as decisões de anular ou revogar consideram as **consequências práticas, jurídicas e administrativas** e, na invalidação, indicam as condições de regularização. As regras do art. 71 valem, no que couber, para a **contratação direta** e os **procedimentos auxiliares**.

Exemplo de revogação: a Câmara abre licitação para reformar um auditório e, depois, recebe de outro órgão um espaço equivalente pronto. O fato novo e comprovado justifica revogar, ouvidos os interessados.

Impugnação, esclarecimentos e recursos (arts. 164 a 168)

Impugnação e esclarecimento. Qualquer pessoa pode **impugnar** o edital por irregularidade ou pedir **esclarecimento**, até **3 dias úteis antes da abertura** do certame. A resposta é divulgada no sítio oficial em até **3 dias úteis**, limitada ao último dia útil antes da abertura. Os **esclarecimentos** integram o edital e **vinculam** a Administração e os licitantes.

Recurso (3 dias úteis), contado da intimação ou da lavratura da ata, contra: deferimento ou indeferimento de **pré-qualificação** ou de **inscrição em registro cadastral**; **julgamento das propostas**; **habilitação ou inabilitação**; **anulação ou revogação** da licitação; **extinção unilateral** do contrato.

- Contra **julgamento** e **habilitação/inabilitação**: a **intenção de recorrer** deve ser manifestada **imediatamente**, **sob pena de preclusão**; o prazo das razões começa na intimação ou na lavratura da **ata de habilitação** (ou da ata de julgamento, se houve inversão de fases); e a apreciação se dá em **fase única** (não há duas fases recursais).
- O recurso é dirigido à **autoridade que praticou o ato**, que tem **3 dias úteis** para **reconsiderar** ou encaminhá-lo à **autoridade superior**, que decide em até **10 dias úteis**.
- O acolhimento do recurso invalida **apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento**.
- **Contrarrazões**: mesmo prazo do recurso, contado da **intimação pessoal ou da divulgação da interposição**.
- O licitante tem **vista dos elementos indispensáveis à defesa** de seus interesses (inclusive os documentos da vencedora que pretende contestar).

Pedido de reconsideração (3 dias úteis): só contra ato do qual **não caiba recurso hierárquico**.

Recursos contra sanções. Contra **advertência, multa e impedimento de licitar e contratar**: **recurso em 15 dias úteis** (a autoridade reconsidera em 5 dias úteis ou encaminha à superior, que decide em 20). Contra a **declaração de inidoneidade**: **apenas pedido de reconsideração**, em **15 dias úteis**, decidido em até 20.

Efeito suspensivo. O recurso **e** o pedido de reconsideração têm **efeito suspensivo** até a decisão final. A autoridade é auxiliada pelo **órgão de assessoramento jurídico**.

Participantes especiais

Consórcio (art. 15). Salvo **vedação justificada** no processo, pessoas jurídicas podem participar em consórcio (o silêncio do edital permite). Regras: **compromisso de constituição** subscrito pelos consorciados; indicação da **empresa líder**, que representa o consórcio; **soma** dos quantitativos de cada consorciado para a **habilitação técnica** e **soma dos valores** para a **econômico-financeira**; a consorciada **não pode participar** da mesma licitação **isoladamente nem em outro consórcio**; **responsabilidade solidária** na licitação e na execução. O consórcio **não tem personalidade jurídica** própria. O edital estabelece **acréscimo de 10% a 30%** sobre o valor exigido do licitante individual para a habilitação econômico-financeira, **salvo justificação** (pode deixar de exigir, justificando); o acréscimo **não se aplica** a consórcios formados **inteiramente por ME e EPP**. O vencedor deve **constituir e registrar o consórcio antes de assinar o contrato**. A **substituição de consorciado** depende de **autorização** e de a nova empresa ter os mesmos quantitativos e valores.

A lei nova **não repete** a regra da Lei 8.666 de que, no consórcio de brasileiras e estrangeiras, a líder deve ser brasileira.

Cooperativas (art. 16). Podem participar quando: seguem a legislação própria (Lei 5.764/1971, Lei 12.690/2012 e LC 130/2009); apresentam **demonstrativo de atuação em regime cooperado**, com repartição de receitas e despesas; **qualquer cooperado com igual qualificação** pode executar o objeto (é **vedado** à Administração **indicar nominalmente** pessoas); e, nas **cooperativas de trabalho**, o objeto é **serviço especializado** constante do **objeto social**, executado de forma **complementar** à sua atuação. A lei não as proíbe. Mesmo assim, o tema é **polêmico**: a Constituição dá tratamento diferenciado às cooperativas (dispensa autorização para criá-las, prevê adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e manda a lei apoiar o cooperativismo), e parte da doutrina exige que incluam encargos trabalhistas e tributários nas propostas, para garantir isonomia com as empresas. A participação deve ser **vedada** em serviços que exijam **subordinação jurídica**, pessoalidade e habitualidade (como secretariado), para evitar **cooperativas fraudulentas** que só intermedeiam mão de obra; nesses casos, o Poder Público pode responder **subsidiariamente** pelos encargos trabalhistas. Pela Lei 5.764/1971, a cooperativa pode fornecer bens e serviços a **não associados**, se compatível com seus objetivos sociais, e o resultado dessas operações é **tributável** (não é isento).

ME e EPP (LC 123/2006, arts. 42 a 49). Além dos limites do art. 4º da Lei 14.133 (vistos no começo):

- **Regularidade fiscal e trabalhista**: a ME ou EPP **apresenta** a documentação **mesmo com restrições**; a comprovação de regularidade só é exigida **para a assinatura do contrato**. Declarada vencedora, tem **5 dias úteis, prorrogáveis por igual período**, para regularizar. Se não regularizar, **decai do direito** à contratação, e a Administração pode **convocar os remanescentes na ordem de classificação** ou **revogar** a licitação.
- **Empate ficto**: proposta da ME ou EPP **até 10%** superior à melhor (no **pregão, até 5%**). A ME ou EPP mais bem classificada pode apresentar **proposta de preço inferior** à vencedora e passa a vencer. Se nenhuma o fizer, prevalece a **proposta original**, adjudicada a quem a apresentou. Aplica-se às licitações de **menor preço** (não às de melhor técnica).
- Esses benefícios valem **diretamente pela lei**; não dependem de regulamento de cada ente.
- **Licitação exclusiva** para ME e EPP nos itens de até **R$ 80.000**.
- **Subcontratação** de ME e EPP: **pode** ser exigida pelo edital em **obras e serviços** (não é obrigatória em todas as licitações).
- **Cota de até 25%** para ME e EPP na aquisição de bens de natureza **divisível** (não cabe em objeto indivisível).
- **Prioridade local ou regional**: justificadamente, pode-se priorizar ME e EPP sediadas local ou regionalmente, até **10% do melhor preço válido**.
- O tratamento diferenciado é **obrigatório** (não mera faculdade), mas **não se aplica** quando: não houver **mínimo de 3 fornecedores competitivos** enquadrados como ME ou EPP sediados local ou regionalmente; não for vantajoso ou representar **prejuízo ao conjunto** do objeto; ou se tratar de **dispensa ou inexigibilidade**, **exceto as dispensas por valor** (art. 75, I e II), em que a compra é feita **preferencialmente** de ME e EPP.

- O enquadramento depende da **receita bruta**, **não** de estar no **Simples Nacional**. A ME ou EPP apresenta **declaração de enquadramento** (e, pela Lei 14.133, de que não ultrapassou o limite de contratos no ano).
- Se a empresa ultrapassar o limite de receita **durante a execução**, o contrato **não é rescindido**.
- **Cédula de crédito microempresarial**: título que a ME ou EPP pode emitir quando tiver **empenhos liquidados e não pagos em até 30 dias**.
- A Administração pode **alterar a ordem cronológica de pagamentos** para pagar ME e EPP quando houver **risco de descontinuidade** do contrato (Lei 14.133, art. 141, § 1º).

Licitação internacional (art. 52). É a licitação **processada no território nacional** com participação de **licitantes estrangeiros** (com possível cotação em moeda estrangeira), ou aquela cujo objeto pode ou deve ser executado **no todo ou em parte no exterior**. Empresas estrangeiras podem, sim, participar de licitação feita no Brasil. Regras:

- o edital se ajusta às diretrizes da **política monetária e do comércio exterior**;
- se o estrangeiro pode **cotar em moeda estrangeira**, o **brasileiro também pode**; mas o **pagamento ao brasileiro** contratado é feito em **moeda nacional**;
- as **garantias de pagamento** ao brasileiro são **equivalentes** às do estrangeiro;
- todas as propostas se sujeitam às **mesmas regras**;
- o edital **não pode** prever condições de habilitação, classificação e julgamento que sejam **barreiras ao estrangeiro**, mas **admite margem de preferência** para bens produzidos no País e serviços nacionais.

Outras regras ligadas à margem de preferência (arts. 26 e 27). Os editais podem exigir, com prévia justificativa, **medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica** em favor da Administração, na forma de regulamento do Executivo federal. Nas contratações de **sistemas de TI estratégicos**, a licitação pode ser **restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País**. A cada exercício, divulga-se em sítio oficial a **relação das empresas favorecidas** pela margem de preferência, com o **volume de recursos** destinado a cada uma. A margem da lei nova **não é idêntica** à da Lei 8.666: incluiu os bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. A margem só beneficia bens e serviços que atendam às **normas técnicas brasileiras** e **não pode ultrapassar** os tetos de 10% e 20%, nem com justificativa.

Procedimentos auxiliares (arts. 78 a 88)

São **cinco**: **credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse (PMI), sistema de registro de preços (SRP) e registro cadastral**. Não são modalidades de licitação: apoiam as licitações e contratações. Obedecem a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. O julgamento da pré-qualificação e do PMI segue o mesmo procedimento das licitações.

Credenciamento (art. 79). É um **chamamento público** em que a Administração convoca interessados e **credencia todos** os que preencherem os requisitos fixados **previamente**, para depois contratá-los. Não escolhe um único vencedor nem é processo seletivo competitivo. Como não há disputa, é hipótese expressa de **inexigibilidade** (art. 74, IV). Não é modalidade de licitação nem é obrigatório para todas as contratações. Cabe em quatro hipóteses:

1. **paralela e não excludente**: é viável e vantajoso fazer contratações simultâneas em condições padronizadas (se não der para contratar todos ao mesmo tempo, a demanda é distribuída por critérios objetivos);
2. **com seleção a critério de terceiros**: quem escolhe o contratado é o **beneficiário direto** da prestação (exemplo: o servidor escolhe a clínica credenciada);
3. **em mercados fluidos**: a flutuação constante do valor e das condições inviabiliza a licitação (a Administração registra as cotações vigentes no momento da contratação);
4. **comércio eletrônico**: contratação de bens e serviços comuns padronizados no Sistema de Compras Expressas (Sicx), hipótese acrescentada recentemente ao texto da lei.

Regras: o **edital de chamamento** fica **permanentemente** disponível no sítio oficial, para cadastramento contínuo de novos interessados; prevê as **condições padronizadas** e, nas hipóteses 1 e 2, **define o valor** da contratação; o credenciado **não pode transferir o objeto a terceiros sem autorização expressa**; e cabe **denúncia** (desligamento) por qualquer das partes nos prazos do edital.

Pré-qualificação (art. 80). Procedimento técnico-administrativo, convocado por edital, para selecionar **previamente**:

- **licitantes** que reúnam condições de **habilitação** para futura licitação (podem ser dispensados documentos que já estejam no registro cadastral); e
- **bens** que atendam às exigências técnicas ou de **qualidade** (pode ser exigida comprovação de qualidade).

Regras: fica **permanentemente aberta** para inscrição de interessados (não se encerra com a primeira licitação); o edital traz as informações mínimas para definir o objeto, a **modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento**; os documentos são examinados em até **10 dias úteis**; pode ser feita **em grupos ou segmentos**, segundo as especialidades dos fornecedores, e pode ser **parcial ou total**, sempre com igualdade de condições; validade de **no máximo 1 ano**, atualizável a qualquer tempo, e **não superior à validade dos documentos** apresentados; licitantes e bens pré-qualificados são divulgados ao público; a licitação seguinte **pode ser restrita** aos pré-qualificados.

A pré-qualificação identifica interessados e fixa direito de participação e padrões mínimos de qualidade para a futura competição, mas **não é a competição** nem etapa definitiva de habilitação. Na pré-qualificação permanente, a Administração define padrões mínimos sem precisar indicar recursos orçamentários. Ela **já existia** na Lei 8.666 (só nas concorrências que exigiam análise mais detida da qualificação técnica); a lei nova ampliou seu uso.

Procedimento de manifestação de interesse (PMI, art. 81). A Administração, por **edital de chamamento público**, pede à **iniciativa privada** estudos, investigações, levantamentos e projetos de **soluções inovadoras** de relevância pública. Os estudos úteis à licitação ficam à disposição dos interessados, e o **vencedor da licitação ressarce** os gastos, conforme o edital. A realização dos estudos:

- **não dá direito de preferência** ao autor na licitação;
- **não obriga** o poder público a licitar;

- **não gera, por si só, direito a ressarcimento**;
- é remunerada **somente pelo vencedor da licitação**, **vedada** em qualquer hipótese a cobrança do poder público.

Para aceitar o que foi entregue, a Administração elabora **parecer fundamentado** demonstrando que o produto é adequado e suficiente, que as premissas são compatíveis com as necessidades do órgão e que a metodologia é a de **maior economia e vantagem**. O PMI pode ser **restrito a startups** (MEI, ME e EPP emergentes com soluções tecnológicas inovadoras de alto impacto), exigida **validação prévia com métricas objetivas** na seleção definitiva da inovação.

Sistema de registro de preços (SRP, arts. 82 a 86). É o conjunto de procedimentos para **registro formal de preços** de serviços, obras e aquisição e locação de bens, para **contratações futuras e frequentes**. Feito por licitação nas modalidades **pregão ou concorrência**, ou por **contratação direta** (dispensa ou inexigibilidade, na forma de regulamento, para contratação por mais de um órgão). Serve para racionalizar, evitar a repetição de certames e o **fracionamento** de despesas, e economizar.

- **Critério de julgamento**: **menor preço** ou **maior desconto sobre tabela de preços** praticada no mercado.
- **Condições de uso**: **ampla pesquisa de mercado prévia** (um único orçamento não basta), seleção conforme regulamento, **rotina de controle obrigatória**, atualização periódica dos preços, período de validade definido e inclusão na ata dos licitantes que aceitarem cotar o preço do vencedor.
- **Obras e serviços de engenharia** podem ser registrados se houver **projeto padronizado, sem complexidade** técnica e operacional, e **necessidade permanente ou frequente**.
- O edital pode prever **preços diferentes** conforme o **local de entrega**, a forma e o local de acondicionamento, o tamanho do lote ou outro motivo justificado.
- Em regra o edital indica a **quantidade máxima** de cada item. Pode-se registrar **sem indicar o total** só em três casos: **primeira licitação** do objeto sem registro de demandas anteriores, **alimento perecível** e **serviço integrado ao fornecimento de bens** (nesses casos, indica-se o valor máximo da despesa e é vedada a participação de outros órgãos).
- O órgão **não pode participar de mais de uma ata com o mesmo objeto** durante a validade daquela de que já participa, salvo se ela registrou quantitativo inferior ao máximo previsto.
- **Não é preciso indicar dotação orçamentária** para registrar preços; a disponibilidade de recursos só é exigida na **formalização do contrato**.
- A **ata de registro de preços** é documento **vinculativo e obrigacional**, com característica de **compromisso para futura contratação** (registra objeto, preços, fornecedores, órgãos participantes e condições). Os preços registrados geram **compromisso de fornecimento**, mas **não obrigam a Administração a contratar**; ela pode fazer **licitação específica**, desde que **motivada** (art. 83).
- **Vigência da ata: 1 ano, prorrogável por igual período**, se comprovado o preço vantajoso (art. 84). Não é de cinco anos nem prorrogável indefinidamente. O contrato que dela decorre tem vigência conforme a própria ata.

Intenção de registro de preços (IRP). Na fase preparatória, o **órgão gerenciador** faz procedimento público de intenção de registro de preços, pelo prazo **mínimo de 8 dias úteis**, para que outros órgãos participem da ata e para estimar as quantidades totais. É **dispensável** quando o gerenciador for o **único contratante**.

Adesão por não participante ("carona", art. 86). Quem não participou da IRP pode aderir à ata, com: **justificativa da vantagem** da adesão; demonstração de que os preços são **compatíveis com o mercado**; e **prévias consulta e aceitação do órgão gerenciador e do fornecedor**. Limites:

- **por órgão aderente**: até **50%** dos quantitativos dos itens registrados para o gerenciador e os participantes;
- **no total** das adesões: até o **dobro** do quantitativo de cada item registrado para o gerenciador e os participantes, qualquer que seja o número de aderentes.

Quem pode aderir: órgãos de **qualquer esfera** podem aderir a atas de gerenciador **federal, estadual ou distrital**; órgãos **municipais** podem aderir a atas de **outro município**, desde que o SRP tenha sido formalizado **mediante licitação** (regra incluída pela Lei 14.770/2023). É **vedado** a órgãos **federais** aderir a atas estaduais, distritais ou municipais. Exceções ao limite do dobro: adesão a ata do **Executivo federal** exigida para **transferências voluntárias** destinadas a programa federal descentralizado, com preços compatíveis; e aquisição **emergencial de medicamentos e material médico-hospitalar** por adesão a ata do **Ministério da Saúde**.

Registro cadastral (arts. 87 e 88). Os órgãos usam o **sistema de registro cadastral unificado** disponível no **PNCP**. Ele é público, amplamente divulgado e **permanentemente aberto** aos interessados (qualquer um pode pedir inscrição a qualquer tempo), com **chamamento público pela internet no mínimo anual** para atualização e ingresso de novos interessados. Regras:

- é **proibido** exigir **registro cadastral complementar** para acesso ao **edital e anexos**;
- pode haver **licitação restrita a fornecedores cadastrados**, conforme regulamento e com ampla publicidade, admitido quem se cadastrar **dentro do prazo de apresentação das propostas**;
- o interessado fornece os elementos exigidos para **habilitação**; é classificado por **categorias e grupos** segundo a área de atuação e a qualificação técnica e econômico-financeira, e recebe **certificado**, renovável a cada atualização;
- quem pediu o cadastro pode **participar da licitação até a decisão** da Administração, mas a **celebração do contrato** depende da emissão do certificado;
- o registro pode ser **alterado, suspenso ou cancelado** se o inscrito deixar de atender às exigências.

Novidade em relação à Lei 8.666 (que era meramente documental): o contratante **avalia o desempenho** do contratado na execução do contrato, com indicadores objetivos, e emite documento que **consta do registro cadastral**, junto com as penalidades aplicadas. Isso depende do **cadastro de atesto de cumprimento de obrigações**, que permite **incentivos** aos bem avaliados. A avaliação pode pesar na **pontuação técnica**, no **desempate** (desempenho contratual prévio) e na **qualificação técnico-operacional**.

Contratação direta: as três figuras

A licitação é a regra (CF, art. 37, XXI), mas a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". A contratação **sem licitação** se chama **contratação direta** e tem três figuras, que não se confundem nem são intercambiáveis:

Figura	Onde está	Competição	Quem decide
Licitação dispensada	art. 76 (alienação de bens)	possível	o **legislador** já decidiu que não haverá licitação; o administrador só verifica se o caso se encaixa (não há discricionariedade)
Licitação dispensável (dispensa)	art. 75	**possível**, mas a lei autoriza não licitar	o **administrador**, com juízo de conveniência, **nas hipóteses da lei**
Inexigibilidade	art. 74	**inviável**	a realidade: não há como competir

Na **dispensa**, a licitação poderia ser feita, mas a lei permite não fazer. Na **inexigibilidade**, a disputa é impossível, seja por impossibilidade de fato (só um fornecedor atende), seja por falta de critérios objetivos de comparação (o artista, o profissional de notória especialização). Se vários fornecedores podem prestar o serviço, não há inexigibilidade.

Rol taxativo x exemplificativo. As hipóteses de **dispensa** (art. 75) e de **licitação dispensada** (art. 76) formam rol **taxativo**: o administrador não pode criar outras por achar conveniente. O rol de **inexigibilidade** é **exemplificativo** (o art. 74 diz "em especial nos casos de"): qualquer situação de inviabilidade real de competição gera inexigibilidade.

O legislador, por sua vez, não tem liberdade total para criar dispensas: elas precisam ser compatíveis com a Constituição e com o interesse público. O STF já deu **interpretação conforme a Constituição** a hipóteses de licitação dispensada da lei antiga (ADI 927), reconhecendo que os entes têm **autonomia para legislar sobre a gestão do próprio patrimônio**, inclusive sobre licitação dispensada. Como a lei nova repetiu muito do texto antigo, essas polêmicas **continuam**.

Processo de contratação direta (art. 72). Contratar sem licitação **não** é contratar sem processo. O processo é instruído com:

1. documento de formalização de demanda e, se for o caso, ETP, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou executivo;
2. **estimativa de despesa** (calculada como na licitação, art. 23);
3. **parecer jurídico** e pareceres técnicos, se for o caso;
4. demonstração da **compatibilidade da previsão de recursos orçamentários** com o compromisso;
5. comprovação de que o contratado preenche os requisitos de **habilitação e qualificação mínima**;
6. **razão da escolha do contratado**;
7. **justificativa de preço** (também na inexigibilidade: não há contratação direta sem demonstrar que o preço é adequado e vantajoso);
8. **autorização da autoridade competente**.

O **ato que autoriza** a contratação direta, ou o extrato do contrato, deve ser **divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial**, **qualquer que seja o valor**. A doutrina entende que essas exigências formais valem também para a licitação dispensada na alienação de bens.

Responsabilidade (art. 73). Na contratação direta **indevida** com **dolo, fraude ou erro grosseiro**, o **contratado e o agente público** respondem **solidariamente** pelo dano ao erário, sem prejuízo de outras sanções.

Inexigibilidade (art. 74)

É inexigível a licitação quando **inviável a competição**, em especial nos casos de:

I - Fornecedor exclusivo. Materiais, equipamentos, gêneros **ou serviços** que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial **exclusivos** (vale para compras e para serviços). A exclusividade é demonstrada por **atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo**, e não por papel feito pelo próprio interessado. É **vedada a preferência por marca** específica.

II - Profissional do setor artístico, contratado diretamente ou por **empresário exclusivo**, **desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública**. Não basta ter empresário exclusivo: uma banda iniciante, sem reconhecimento, não se enquadra. Empresário exclusivo é quem tem contrato ou documento que ateste exclusividade **permanente e contínua** de representação, no País ou em Estado específico; não serve o empresário com representação restrita a um evento ou local.

III - Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de **notória especialização**, **vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação** (nem com "singularidade" demonstrada). A lista:

- estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou executivos;
- pareceres, perícias e avaliações em geral;
- assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- **treinamento e aperfeiçoamento de pessoal** (cursos de capacitação);
- restauração de obras de arte e bens de valor histórico;
- controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e **ensaios** de campo e **laboratoriais**, instrumentação e **monitoramento** de parâmetros de obras e do **meio ambiente** e demais serviços de engenharia do gênero (não só fiscalização e gerenciamento).

Notória especialização: o conceito do profissional ou da empresa, decorrente de desempenho anterior, estudos, **experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica** ou outros requisitos, permite inferir que seu trabalho é **essencial e reconhecidamente adequado** à plena satisfação do objeto. Nessas contratações é **vedada a subcontratação** de empresas e a atuação de profissionais **diferentes** daqueles que justificaram a inexigibilidade.

> **Atenção:** a Lei 8.666 exigia serviço "de **natureza singular**". O art. 74, III, da lei nova **não repete** essa expressão. Parte da doutrina e do TCU continua exigindo algo parecido, mas isso não está escrito na lei.

IV - Credenciamento: objetos que devam ou possam ser contratados por credenciamento (todos os que preenchem requisitos **previamente fixados** são contratados; não há competição).

V - Aquisição ou locação de imóvel cujas características de **instalações e de localização** tornem necessária sua escolha. Requisitos (§ 5º): **avaliação prévia** do bem, do estado de conservação, dos custos de adaptação e do prazo de amortização; **certificação de que não há imóveis públicos vagos e disponíveis** que atendam ao objeto; **justificativas** que demonstrem a **singularidade** do imóvel e a **vantagem** para a Administração.

> **Atenção:** a **compra de imóvel** nessas condições era hipótese de **dispensa** na Lei 8.666; na lei nova passou para a **inexigibilidade**.

Dispensa de licitação (art. 75)

Pelo valor (incisos I e II). É dispensável a licitação para contratações de valores **inferiores** a:

- **R$ 100.000**: **obras e serviços de engenharia** ou **serviços de manutenção de veículos automotores**;
- **R$ 50.000**: **outros serviços e compras**.

Esses são os valores do **texto da lei**, que é o que a banca costuma cobrar. Eles **não são fixos**: o art. 182 manda o Poder Executivo federal **atualizar todos os valores da lei a cada 1º de janeiro pelo IPCA-E**, por decreto, com divulgação no PNCP. Em 2025, por exemplo, passaram a cerca de R$ 125 mil e R$ 62,7 mil. Se o item cobrar "nos termos da lei", use 100 mil e 50 mil.

Outras regras da dispensa por valor:

- **Fracionamento.** Para aferir os limites, soma-se o que a **unidade gestora** gastar **no exercício financeiro** com **objetos de mesma natureza** (mesmo ramo de atividade). Dividir uma compra grande em várias pequenas para caber no limite é **fracionamento ilegal** (e o SRP ajuda a evitá-lo). Exceção: contratações de até **R$ 8.000** de manutenção de veículos do próprio órgão, incluídas as peças, não entram nessa soma.
- Os valores são **duplicados** para **consórcios públicos** e **autarquias ou fundações qualificadas como agências executivas**.
- Essas contratações serão **preferencialmente** precedidas de **aviso em sítio eletrônico oficial** por no mínimo **3 dias úteis**, para obter propostas adicionais, escolhendo-se a mais vantajosa (uma disputa simplificada, a chamada "dispensa eletrônica").
- Serão **preferencialmente pagas por cartão de pagamento**, com extrato divulgado no PNCP.

Licitação deserta ou fracassada (inciso III). Contratação que mantenha **todas as condições do edital** de licitação realizada **há menos de 1 ano**, quando nela **não surgiram interessados** ou não houve propostas válidas (deserta ou fracassada), ou as propostas tinham **preços manifestamente superiores** aos de mercado.

Objetos específicos (inciso IV). Entre outros:

- peças de origem nacional ou estrangeira para manutenção de equipamentos, compradas do **fornecedor original durante a garantia**, quando a exclusividade for indispensável para manter a garantia;
- bens, serviços, alienações ou obras nos termos de **acordo internacional aprovado pelo Congresso**, quando as condições forem **manifestamente vantajosas** (ser estrangeiro, por si só, não basta);
- **produtos para pesquisa e desenvolvimento**, **limitada**, no caso de obras e serviços de engenharia, a **R$ 300.000** (valor da lei, atualizável). Não é "sem limite";
- transferência de tecnologia ou licenciamento por ICT pública ou agência de fomento;
- **hortifrutigranjeiros, pães e outros perecíveis**, no período necessário para a licitação, **pelo preço do dia**;
- bens ou serviços **produzidos ou prestados no País** que envolvam, **cumulativamente**, **alta complexidade tecnológica e defesa nacional** (a lei permite, não proíbe);
- **materiais de uso das Forças Armadas** (exceto de uso pessoal e administrativo), quando houver **necessidade de padronização** do apoio logístico, mediante **autorização do comandante da força** (exige justificativa);
- bens e serviços para **contingentes militares em operações de paz no exterior**, com justificativa de preço e escolha e **ratificação pelo comandante da força**;
- abastecimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração fora da sede;
- **coleta e comercialização de resíduos recicláveis** por **associações ou cooperativas de catadores** de baixa renda reconhecidas pelo poder público;
- **aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos**, **de autenticidade certificada** e **inerentes ou compatíveis com as finalidades do órgão**;
- serviços ou equipamentos para **rastreamento e obtenção de provas** (Lei 12.850/2013), quando houver necessidade justificada de **sigilo**;
- **medicamentos exclusivamente para doenças raras** definidas pelo Ministério da Saúde.

Demais incisos do art. 75:

- **V** - contratações para estímulo à inovação (Lei 10.973/2004, Lei de Inovação);
- **VI** - contratação que possa comprometer a **segurança nacional**, nos casos estabelecidos pelo **Ministro de Estado da Defesa**, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios (não é decreto do Presidente);
- **VII** - **guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem**;
- **VIII** - **emergência ou calamidade pública** (veja abaixo);
- **IX** - aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens ou serviços de **órgão ou entidade da Administração criado para esse fim específico**, com preço compatível com o de mercado. A lei nova **não exige** mais que a entidade tenha sido criada antes da lei;
- **X** - quando a **União** tiver de **intervir no domínio econômico** para regular preços ou normalizar o abastecimento;

- **XI** - **contrato de programa** com ente federativo ou entidade de sua Administração indireta, para prestação de serviços públicos de forma associada, autorizado em **contrato de consórcio público ou convênio de cooperação**;
- **XII** - **transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS**, conforme lista da direção nacional do SUS;
- **XIII** - **profissionais de notória especialização para compor comissão de avaliação de critérios de técnica**;
- **XIV** - **associação de pessoas com deficiência**, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, com preço de mercado e serviços prestados **exclusivamente** por pessoas com deficiência;
- **XV** - **instituição brasileira** sem fins lucrativos, de **inquestionável reputação ética e profissional**, cuja finalidade estatutária seja apoiar **ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e inovação**, inclusive na gestão administrativa e financeira, ou dedicada à **recuperação social do preso**;
- **XVI** - **produtos estratégicos para a saúde** fornecidos por produtores públicos por meio de **fundação** de apoio **criada para esse fim em data anterior à entrada em vigor da lei** (aqui sim a data importa), com preço de mercado;
- **XVII** - entidades privadas sem fins lucrativos para **cisternas** e outras tecnologias sociais de acesso à água para famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca;
- **XVIII** - entidades privadas sem fins lucrativos para o **Programa Cozinha Solidária** (alimentação gratuita, preferencialmente a pessoas em vulnerabilidade, inclusive em situação de rua).

Emergência ou calamidade (inciso VIII). Cabe quando há **urgência** de atender situação que possa causar prejuízo ou comprometer a **continuidade dos serviços públicos** ou a **segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares**. Não exige calamidade: a emergência basta. Limites:

- só para os bens necessários ao atendimento da situação e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas em **no máximo 1 ano** contado da **ocorrência da emergência**;
- **vedadas a prorrogação** do contrato e a **recontratação** da empresa já contratada com esse fundamento. O contrato emergencial não pode ser por tempo indeterminado;
- devem ser observados os **preços de mercado** e adotadas as providências para **concluir a licitação**;
- a emergência causada por **desídia** (negligência) dos agentes **ainda permite** a contratação direta, para proteger o interesse público, **sem prejuízo da apuração da responsabilidade** de quem deu causa.

Hipóteses que saíram ou mudaram de lugar. A lei nova não manteve todas as dispensas da Lei 8.666: a **compra de imóvel** foi para a **inexigibilidade**; a contratação de **remanescente de obra** (quando o contrato é rescindido) deixou de ser dispensa e passou para as regras de **formalização dos contratos** (art. 90, § 7º: convocação dos demais licitantes na ordem de classificação).

Licitação dispensada: alienação de bens (art. 76)

Já vista no tópico da alienação. Os pontos-chave: a lista é **taxativa**; a licitação dispensada **não dispensa** o **interesse público justificado** nem a **avaliação prévia** (nem na permuta entre órgãos); para **imóveis** da Administração direta, autarquias e fundações, continua exigida a **autorização legislativa**, mesmo nos casos de licitação dispensada (como a venda a outro órgão). A licitação não é dispensada em todos os casos de imóveis.

- **Doação de imóveis** sem licitação: em regra, **só para outro órgão ou entidade da Administração**, de qualquer esfera (ressalvados os programas habitacionais e de regularização fundiária). Cessadas as razões da doação, o imóvel **reverte** ao doador.
- **Permuta de imóveis**: só por outros imóveis que atendam às **finalidades precípuas da Administração**, com diferença de valor de no máximo metade do valor do imóvel ofertado pela União, com torna quando for o caso.
- **Doação de móveis**: permitida **para fins e uso de interesse social**, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica (não exclusivamente a entes públicos).
- **Permuta de móveis**: **exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração**.
- **Venda de móveis** dispensada: ações (em bolsa), títulos, **bens produzidos ou comercializados por entidades da Administração em virtude de suas finalidades** (exemplo: livros de uma editora pública) e **materiais e equipamentos sem utilização previsível** vendidos a **outros órgãos** (exemplo: computadores sem uso vendidos a outro órgão, sem leilão).

Quadros para memorizar

As cinco modalidades

Modalidade	Para quê	Critério de julgamento
Pregão	**bens e serviços comuns** (inclusive serviços comuns de engenharia); obrigatório para eles	**menor preço** ou **maior desconto**
Concorrência	**bens e serviços especiais**; **obras e serviços de engenharia** (comuns e especiais)	menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, **maior retorno econômico**, maior desconto
Concurso	**trabalho técnico, científico ou artístico**, com prêmio ou remuneração	**melhor técnica ou conteúdo artístico**
Leilão	**alienação** de imóveis e de móveis inservíveis ou apreendidos	**maior lance**
Diálogo competitivo	objetos com **inovação** e solução que a Administração não sabe definir sozinha	critérios do edital da fase competitiva

Extintos: **convite** e **tomada de preços**. Proibido ao administrador: criar modalidade nova ou combinar modalidades.

Números da licitação

Assunto	Número	Detalhe
Comissão de contratação	**mínimo 3 membros**	só em bens e serviços especiais; obrigatória no diálogo competitivo (servidores efetivos)
Impedimento por trabalho infantil ou escravo	**5 anos** antes do edital	condenação judicial com trânsito em julgado
Parentesco que impede	até o **3º grau**	inclui cônjuge e companheiro
Participação do autor do projeto	mais de **5%** do capital votante	impede a empresa
Municípios pequenos	até **20 mil habitantes**	**6 anos** para cumprir os arts. 7º e 8º
Audiência pública	antecedência mínima de **8 dias úteis**	facultativa
Margem de preferência	até **10%**; até **20%** com inovação tecnológica	Mercosul só com acordo e reciprocidade
Grande vulto	acima de **R$ 200 milhões**	programa de integridade em **6 meses**
Dispensa por valor (texto da lei)	**< R$ 100 mil** obras, engenharia e manutenção de veículos; **< R$ 50 mil** outros serviços e compras	atualizados todo 1º de janeiro pelo IPCA-E; dobro para consórcios e agências executivas
Aviso da dispensa por valor	**3 dias úteis**	preferencialmente
Licitação deserta ou fracassada	contratação direta em **menos de 1 ano**	mantidas as condições do edital
Emergência	**1 ano** da ocorrência	sem prorrogação e sem recontratar a mesma empresa
P&D (obras e serviços de engenharia)	até **R$ 300 mil**	dispensa
Pré-qualificação	validade de **até 1 ano**	exame em 10 dias úteis; sempre aberta
Ata de registro de preços	**1 ano**, prorrogável por igual período	se o preço for vantajoso
Intenção de registro de preços	mínimo de **8 dias úteis**	dispensável se o gerenciador for o único contratante
Carona	**50%** por órgão; **dobro** no total	sobre os quantitativos do gerenciador e dos participantes
Registro cadastral	chamamento **no mínimo anual**	permanentemente aberto
Diálogo competitivo	**25 dias úteis** para manifestar interesse; **60 dias úteis** para a proposta final	
Garantia de proposta	até **1%** do valor estimado	devolvida em **10 dias úteis**
Disputa aberta reiniciada	diferença de **5%** entre 1º e 2º	para definir as demais colocações

Assunto	Número	Detalhe
Inexequibilidade em obras	proposta **< 75%** do orçado	
Garantia adicional em obras	proposta **< 85%** do orçado	igual à diferença
Técnica e preço	peso técnico de **até 70%**	banca de no mínimo 3 membros
Atestados técnicos	parcelas de **4%** ou mais do total; quantidades de **até 50%**; subcontratado **até 25%**; serviços contínuos **até 3 anos**	
Capital ou patrimônio líquido mínimo	**até 10%** do valor estimado	compras para entrega futura, obras e serviços
Consórcio	acréscimo de **10% a 30%**	não se aplica se todos forem ME ou EPP
Empate ficto	**10%** (pregão: **5%**)	só no menor preço
Licitação exclusiva para ME e EPP	itens de até **R$ 80 mil**	cota de até **25%** em bens divisíveis; prioridade local até 10%
Contrato verbal admitido	até **R$ 10 mil** (texto da lei)	pequenas compras de pronto pagamento

Prazos mínimos para propostas (dias úteis)

Objeto e critério	Prazo
Bens, menor preço ou maior desconto	8
Bens, outros critérios	15
Serviços comuns e obras e serviços comuns de engenharia, menor preço ou maior desconto	10
Serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia, menor preço ou maior desconto	25
Contratação integrada	60
Contratação semi-integrada e demais casos	35
Maior lance	15
Técnica e preço ou melhor técnica	35

Impugnação e recursos

Medida	Prazo	Contra o quê
Impugnação ou esclarecimento	até **3 dias úteis antes** da abertura; resposta em até 3 dias úteis	edital (qualquer pessoa)
Recurso	**3 dias úteis**	pré-qualificação e cadastro; julgamento; habilitação ou inabilitação; anulação ou revogação; extinção unilateral do contrato

Medida	Prazo	Contra o quê
Reconsideração pela autoridade recorrida	3 dias úteis	depois, a superior decide em **10 dias úteis**
Pedido de reconsideração	**3 dias úteis**	ato do qual não cabe recurso hierárquico
Recurso contra advertência, multa e impedimento	**15 dias úteis**	reconsideração em 5; decisão em 20
Contra a declaração de inidoneidade	só **pedido de reconsideração**, em **15 dias úteis**	decisão em 20

Dispensa x inexigibilidade x licitação dispensada

	Dispensável (art. 75)	Inexigível (art. 74)	Dispensada (art. 76)
Competição	possível	**inviável**	possível
Rol	**taxativo**	**exemplificativo**	**taxativo**
Quem decide	o administrador, nas hipóteses legais	decorre da realidade	o próprio legislador
Exemplos	valor, emergência, licitação deserta, perecíveis, catadores	fornecedor exclusivo, artista consagrado, notória especialização, credenciamento, imóvel singular	alienação de bens (dação, doação a órgão, permuta)

Procedimentos auxiliares

Procedimento	Ideia central	Pontos que caem
Credenciamento	contrata **todos** os que preenchem os requisitos	inexigibilidade; paralela, por terceiros, mercados fluidos, comércio eletrônico; edital sempre aberto; denúncia por qualquer parte
Pré-qualificação	seleciona **antes** licitantes ou bens	sempre aberta; até 1 ano; em grupos ou segmentos; parcial ou total; licitação pode ser restrita aos pré-qualificados
PMI	o particular faz **estudos** a pedido da Administração	sem preferência, sem obrigação de licitar, sem ressarcimento automático; quem paga é o vencedor; pode ser só para startups
SRP	**registra preços** para compras futuras	pregão ou concorrência; menor preço ou maior desconto; não obriga a contratar; ata de 1 ano + 1; IRP de 8 dias úteis; carona de 50% e dobro
Registro cadastral	**cadastro unificado** no PNCP	sempre aberto; chamamento anual; avaliação de desempenho; proibido cadastro complementar para ver o edital

Adjudicação, homologação, revogação e anulação

Ato	Quem	O que é
Adjudicação	autoridade superior	atribui o objeto ao vencedor (vem **antes**)

Ato	Quem	O que é
Homologação	autoridade superior	confirma a validade do procedimento e o interesse em contratar (vem **depois**)
Revogação	só a Administração que licitou	conveniência e oportunidade + **fato superveniente comprovado**
Anulação	a Administração (de ofício ou provocada) e o Judiciário	**ilegalidade insanável**; dever, não escolha

Lei seca que cai

A regra constitucional da licitação e sua ressalva:

> **Lei seca:** CF, art. 37, XXI - **ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante **processo de licitação pública** que assegure **igualdade de condições a todos os concorrentes** [...].

A competência da União, que é privativa:

> **Lei seca:** CF, art. 22. Compete **privativamente à União** legislar sobre: [...] XXVII - **normas gerais** de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios [...].

Os princípios, cobrados por omissão e por troca:

> **Lei seca:** Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do **planejamento**, da transparência, da eficácia, da **segregação de funções**, da motivação, da **vinculação ao edital**, do **julgamento objetivo**, da segurança jurídica, da razoabilidade, da **competitividade**, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do **desenvolvimento nacional sustentável**, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (**Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro**).

Quem conduz a licitação e como responde:

> **Lei seca:** Art. 8º A licitação será conduzida por **agente de contratação**, pessoa designada pela autoridade competente, entre **servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes** da Administração Pública, [...] **até a homologação**. § 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, **salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe**.

O impedimento por trabalho infantil e escravo:

> **Lei seca:** Art. 14, VI - pessoa física ou jurídica que, nos **5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital**, tenha sido condenada judicialmente, **com trânsito em julgado**, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

O formalismo moderado:

> **Lei seca:** Art. 12, III - o desatendimento de **exigências meramente formais** que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta **não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo**;

A publicidade diferida:

> **Lei seca:** Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são **públicos**, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. Parágrafo único. A publicidade será **diferida**: I - quanto ao conteúdo das propostas, **até a respectiva abertura**; II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.

A ordem das fases, a inversão e a forma eletrônica:

> **Lei seca:** Art. 17. [...] I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; IV - de **julgamento**; V - de **habilitação**; VI - recursal; VII - de homologação. § 1º A fase referida no inciso V [...] poderá, mediante **ato motivado com explicitação dos benefícios** decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV [...], **desde que expressamente previsto no edital** de licitação. § 2º As licitações serão realizadas **preferencialmente sob a forma eletrônica**, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e **gravada em áudio e vídeo**.

O orçamento sigiloso:

> **Lei seca:** Art. 24. Desde que **justificado**, o orçamento estimado da contratação poderá ter **caráter sigiloso**, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso: I - o sigilo **não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo**; [...] Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por **maior desconto**, o preço estimado ou o máximo aceitável **constará do edital** da licitação.

As modalidades e a proibição de criar ou combinar:

> **Lei seca:** Art. 28. São modalidades de licitação: I - pregão; II - concorrência; III - concurso; IV - leilão; V - diálogo competitivo. [...] § 2º É **vedada a criação de outras modalidades** de licitação ou, ainda, a **combinação** daquelas referidas no caput deste artigo.

Onde o pregão não entra:

> **Lei seca:** Art. 29, parágrafo único. O pregão **não se aplica** às contratações de **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual** e de **obras e serviços de engenharia**, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea "a" do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

(A exceção final são os **serviços comuns de engenharia**.)

O leilão sem cadastro e sem habilitação:

> **Lei seca:** Art. 31, § 4º O leilão **não exigirá registro cadastral prévio**, **não terá fase de habilitação** e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Os modos de disputa:

> **Lei seca:** Art. 56, § 1º A utilização **isolada do modo de disputa fechado será vedada** quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço ou de maior desconto**. § 2º A utilização do **modo de disputa aberto será vedada** quando adotado o critério de julgamento de **técnica e preço**.

A habilitação só do vencedor e a regularidade fiscal depois do julgamento:

> **Lei seca:** Art. 63, II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação **apenas pelo licitante vencedor**, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento; III - serão exigidos os documentos relativos à **regularidade fiscal**, em qualquer caso, **somente em momento posterior ao julgamento** das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

O que a habilitação econômico-financeira não pode exigir:

> **Lei seca:** Art. 69, § 2º [...] é **vedada** a exigência de **valores mínimos de faturamento anterior** e de índices de **rentabilidade ou lucratividade**.

O encerramento:

> **Lei seca:** Art. 71. [...] I - determinar o retorno dos autos para **saneamento** de irregularidades; II - **revogar** a licitação por motivo de **conveniência e oportunidade**; III - proceder à **anulação** da licitação, **de ofício ou mediante provocação de terceiros**, sempre que presente **ilegalidade insanável**; IV - **adjudicar** o objeto e **homologar** a licitação. [...] § 2º O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de **fato superveniente devidamente comprovado**.

A instrução da contratação direta e sua publicidade:

> **Lei seca:** Art. 72. [...] VI - **razão da escolha do contratado**; VII - **justificativa de preço**; VIII - **autorização da autoridade competente**. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato **deverá ser divulgado** e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

A inexigibilidade:

> **Lei seca:** Art. 74. É inexigível a licitação quando **inviável a competição**, **em especial** nos casos de: [...] II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, **desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública**; III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de **notória especialização**, **vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação**: [...]

A dispensa por valor:

> **Lei seca:** Art. 75. É dispensável a licitação: I - para contratação que envolva valores inferiores a **R$ 100.000,00** (cem mil reais), no caso de **obras e serviços de engenharia** ou de **serviços de manutenção de veículos automotores**; II - para contratação que envolva valores inferiores a **R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), no caso de **outros serviços e compras**;

A emergência:

> **Lei seca:** Art. 75, VIII - nos casos de **emergência ou de calamidade pública**, [...] para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de **1 (um) ano**, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, **vedadas a prorrogação** dos respectivos contratos e a **recontratação** de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

A carona:

> **Lei seca:** Art. 86, § 4º As aquisições ou as contratações adicionais [...] não poderão exceder, **por órgão ou entidade, a 50%** (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. § 5º O quantitativo decorrente das adesões [...] não poderá exceder, **na totalidade, ao dobro** do quantitativo de cada item registrado [...], independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

A atualização dos valores:

> **Lei seca:** Art. 182. O Poder Executivo federal **atualizará, a cada dia 1º de janeiro**, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (**IPCA-E**) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.

Pegadinhas da banca

Base e alcance

- **"Toda contratação pública passa por licitação, sem exceção."** Errado: a CF ressalva os casos da legislação (dispensa e inexigibilidade).
- **"Normas gerais de licitação são de competência concorrente."** Errado: competência **privativa** da União. Estados e Municípios editam só normas **específicas**.
- **"A Lei 14.133 é só federal" ou "todas as suas normas são gerais".** Errado: é híbrida (nacional nas normas gerais, federal no resto).
- **"A Lei 14.133 vale para as estatais."** Errado: elas seguem a Lei 13.303/2016, ressalvados os crimes (art. 178).
- **"A lei entrou em vigor 180 dias após a publicação."** Errado: entrou em vigor na **data da publicação**; houve período de transição, sem mistura das leis.
- **"O Legislativo e o Judiciário não seguem a Lei 14.133" ou "autarquias e fundações não licitam".** Errado.
- **"A lei não alcança fundos especiais nem entidades controladas."** Errado: alcança.

Agentes e impedimentos

- **"Qualquer pessoa pode ser agente de contratação" ou "a lei só recomenda servidor efetivo".** Errado: é exigência (salvo a transição de 6 anos dos Municípios de até 20 mil habitantes).
- **"A comissão é a regra" ou "pode substituir o agente em qualquer licitação".** Errado: só em bens e serviços especiais; obrigatória no diálogo competitivo.
- **"Comissão responde sempre solidariamente."** Errado: escapa quem registrou divergência fundamentada em ata.
- **"O agente responde mesmo quando induzido a erro pela equipe."** Errado.
- **"O agente atua desde a fase preparatória" ou "adjudica e homologa".** Errado: atua até a homologação, e adjudicar e homologar cabe à autoridade superior.
- **"No pregão, quem conduz é a comissão" ou "o leiloeiro".** Errado: é o **pregoeiro**.
- **"A União edita o regulamento do agente, obrigatório para todos."** Errado: cada ente edita o seu.
- **"Parentes podem participar se declararem no edital" ou "se a autoridade justificar".** Errado.
- **"Controladas e coligadas só são impedidas se o edital disser."** Errado: a proibição vem da lei.
- **"Os impedimentos do art. 14 não valem para estrangeiras" ou "não têm exceção nem na contratação integrada".** Errado.
- **"Empresa em litígio com o órgão pode ser impedida."** Errado.
- **"A advocacia pública defende sempre, mesmo com dolo" ou "o STF declarou constitucional a obrigação de defender todos".** Errado.
- **"Seguir parecer jurídico afasta automaticamente a responsabilidade do gestor."** Errado.

Princípios, objetivos e planejamento

- **"O rol do art. 5º é exaustivo" ou "o formalismo moderado está no art. 5º".** Errado nos dois casos.
- **"O art. 5º só repete o LIMPE" ou "não menciona a LINDB".** Errado.
- **"Desenvolvimento nacional sustentável é só objetivo" ou "foi excluído".** Errado: é princípio e objetivo.
- **"A isonomia é o único objetivo" ou "o único objetivo é o menor preço".** Errado.
- **"O agente de contratação é o responsável pela governança" ou "o controle interno é só do Tribunal de Contas".** Errado: a governança é da **alta administração**.
- **"A margem de preferência pode passar de 10% (ou 20%) se justificada", "vale para o Mercosul sem acordo" ou "dispensa as normas técnicas brasileiras".** Errado.
- **"Cumprir reserva de cargos para PCD dá margem de preferência."** Errado: hoje é declaração exigida na **habilitação**.
- **"O sigilo do orçamento vale contra os órgãos de controle" ou "o orçamento é sempre público".** Errado. E no maior desconto o preço consta do edital.
- **"O sigilo do orçamento impede formular a proposta."** Errado: quantitativos e demais dados continuam divulgados.
- **"O PCA é obrigatório" ou "uma vez feito, pode ficar sigiloso e não precisa ser seguido".** Errado: elaborar é faculdade; feito, é divulgado e observado.
- **"ETP é dispensável ou mera formalidade."** Errado.
- **"Minuta de contrato é sempre obrigatória."** Errado: só quando necessária; feita, é anexo obrigatório.
- **"O catálogo eletrônico é facultativo" ou "só vale no maior desconto".** Errado.
- **"Minutas padronizadas são obrigatórias sem exceção."** Errado: pode-se deixar de usar, justificando por escrito.
- **"BIM é obrigatório em toda obra."** Errado: é preferencial.
- **"Pode comprar artigo de luxo com justificativa orçamentária."** Errado.
- **"Valor estimado só por três cotações."** Errado: há vários parâmetros, combinados ou não.
- **"Estados e Municípios sempre usam Sinapi e Sicro."** Errado: só quando há recursos da União.
- **"Matriz de riscos divide os riscos meio a meio", "transfere tudo ao contratado" ou "não precisa ser refletida no contrato".** Errado.
- **"Programa de integridade é requisito de habilitação na contratação de grande vulto."** Errado: é exigido do vencedor, em 6 meses da assinatura.
- **"O índice de reajuste se vincula à data da assinatura."** Errado: à data do orçamento estimado.
- **"Em serviços contínuos, reajuste sempre por repactuação."** Errado: repactuação só com dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra.

Objetos

- **"Obra é qualquer intervenção no meio ambiente."** Errado: atividade privativa de arquiteto e engenheiro.
- **"Obra só por execução indireta."** Errado.

- **"Na tarefa, o contratado não fornece materiais."** Errado: com ou sem materiais.
- **"No fornecimento com serviço associado, o contratado só entrega o bem."** Errado: também opera ou mantém.
- **"Na semi-integrada, o projeto básico nunca muda."** Errado: muda com autorização e inovação superior.
- **"Obra sem projeto executivo é permitida em geral."** Errado: só a exceção das obras e serviços comuns de engenharia.
- **"Regimes do art. 46, § 9º, pagam por preço unitário."** Errado: vedado.
- **"Normas de acessibilidade, vizinhança ou patrimônio são opcionais."** Errado.
- **"Terceirização: a Administração pode indicar nomes, dar ordens diretas, pagar por reembolso de salários ou abaixo do piso."** Errado.
- **"A terceirizada pode contratar parente do diretor-geral."** Errado, durante a vigência do contrato.
- **"Não precisa comprovar vale-transporte e vale-alimentação."** Errado.
- **"O STF vedou a terceirização de atividade-fim" ou "o inadimplemento trabalhista passa automaticamente ao Estado".** Errado.
- **"Na quarteirização, a relação é direta com as prestadoras" ou "a gerenciadora paga os encargos".** Errado.
- **"Publicidade por pregão, por menor preço, com projeto básico ou com habilitação antes."** Errado.
- **"Indicar marca é proibido em qualquer caso" ou "vedar marca sem processo".** Errado.
- **"Amostra pode ser exigida a qualquer tempo, sem previsão no edital."** Errado.
- **"Parcelamento sempre" ou "nunca".** Errado: quando técnica e economicamente vantajoso, sem concentração de mercado e sem perder economia de escala.
- **"Licitação por lote é a regra."** Errado: por item é a regra (Súmula 247 do TCU).
- **"Imóvel se vende só com avaliação e leilão."** Errado: falta a autorização legislativa (salvo imóvel vindo de processo judicial ou dação).
- **"Bem afetado pode ser vendido."** Errado: precisa ser desafetado.
- **"Doação com encargo sempre licitada" ou "sem cláusula de reversão".** Errado.
- **"Direito de preferência para qualquer interessado."** Errado: para quem ocupa o imóvel.
- **"A Lei do Inquilinato vale para imóveis públicos" ou "locação de qualquer imóvel sem avaliação".** Errado.

Modalidades, critérios e fases

- **"A lei manteve o convite e a tomada de preços" ou "extinguiu o pregão".** Errado.
- **"A modalidade é definida pelo valor."** Errado: pelo objeto.
- **"Pode combinar modalidades" ou "o legislador não pode criar outra".** Errado.
- **"Pregão para obras" ou "para projeto de engenharia complexo".** Errado: só serviços **comuns** de engenharia.
- **"Concorrência só com menor preço", "só para obras" ou "para qualquer objeto".** Errado.

- **"Concurso combina técnica e menor preço" ou "serve para comprar bens".** Errado.
- **"No concurso de projeto, o vencedor mantém os direitos patrimoniais."** Errado: cede.
- **"Leilão só para móveis", "exige cadastro e habilitação", "edital só no site" ou "presencial a critério da Administração".** Errado.
- **"Leiloeiro escolhido por concurso" ou "com comissão sem limite".** Errado.
- **"Diálogo competitivo para qualquer objeto", "edital só no Diário Oficial", "acaba com a primeira solução viável", "sem registro das reuniões" ou "sem segundo edital".** Errado.
- **"Maior retorno econômico serve para obras de grande vulto ou para o leilão."** Errado: só no contrato de eficiência.
- **"Os critérios de julgamento podem ser criados pelo gestor."** Errado.
- **"A licitação tem uma fase só."** Errado: interna e externa.
- **"Habilitação antes do julgamento é obrigatória" ou "a inversão é proibida".** Errado: a inversão é exceção com ato motivado e previsão no edital.
- **"Licitação presencial é a regra" ou "é proibida".** Errado: eletrônica preferencial; presencial motivada e gravada.
- **"A licitação eletrônica é invenção da Lei 14.133."** Errado.
- **"A análise jurídica pode ser dispensada a critério da autoridade da contratação" ou "o parecer vincula".** Errado.
- **"O edital só vai para o PNCP" ou "sem Diário Oficial a licitação é nula automaticamente".** Errado.
- **"Qualquer mudança no edital reabre os prazos."** Errado: não reabre se não afetar a formulação das propostas.
- **"Modo fechado isolado no menor preço" ou "modo aberto na técnica e preço".** Errado.
- **"Garantia de proposta é proibida", "executada só em parte" ou "igual à garantia contratual".** Errado.
- **"Não se pode fazer diligência sobre a exequibilidade."** Errado.
- **"O primeiro critério de desempate é o sorteio" ou "programa de integridade e preferência regional não desempatam".** Errado.
- **"Negociação só com o primeiro colocado."** Errado.

Habilitação, encerramento e recursos

- **"Habilitação de todos antes dos lances no rito comum" ou "regularidade fiscal de todos antes do julgamento".** Errado.
- **"Vistoria obrigatória sem alternativa."** Errado.
- **"É vedado substituir documentos por registro cadastral."** Errado: permitido se o edital previr.
- **"A qualificação técnica só se prova por atestado do responsável técnico."** Errado.
- **"Pode-se exigir faturamento mínimo ou índices não usuais."** Errado.
- **"A certidão de falência abrange recuperação judicial" ou "empresa em recuperação não licita".** Errado.
- **"A regularidade com a Seguridade Social é dispensável."** Errado.

- **"A homologação vem antes da adjudicação" ou "a adjudicação certifica a validade do procedimento".** Errado: a adjudicação vem antes, e quem certifica é a homologação.
- **"Revogação sem motivação" ou "pelo Judiciário".** Errado.
- **"Anulação é discricionária" ou "só por provocação".** Errado.
- **"Anulado o contrato, a Administração não paga nada" ou "a revogação gera indenização a todos os licitantes".** Errado.
- **"Acolhido o recurso, tudo é anulado."** Errado: só o ato insuscetível de aproveitamento.
- **"Duas fases recursais separadas."** Errado: fase única.
- **"Intenção de recorrer pode ser manifestada dias depois."** Errado: imediatamente, sob pena de preclusão.
- **"Pedido de reconsideração contra qualquer decisão."** Errado: só quando não cabe recurso hierárquico.
- **"Recurso contra sanção em 3 dias úteis" ou "recurso hierárquico contra a inidoneidade".** Errado.
- **"A autoridade superior decide o recurso em 30 dias úteis."** Errado: 10 dias úteis.
- **"Esclarecimentos sobre o edital não vinculam."** Errado.

Participantes especiais

- **"Consórcio é vedado se o edital silencia", "tem personalidade jurídica", "dispensa empresa líder" ou "a consorciada pode concorrer também sozinha".** Errado.
- **"O acréscimo de 10% a 30% é obrigatório" ou "vale para consórcio só de ME e EPP".** Errado.
- **"A líder do consórcio com estrangeiras deve ser brasileira."** Errado na lei nova.
- **"Cooperativas são proibidas", "não geram polêmica" ou "a Administração pode indicar os cooperados".** Errado.
- **"Resultado com não associados é isento."** Errado: é tributável.
- **"ME e EPP comprovam regularidade fiscal para participar."** Errado: só para assinar o contrato.
- **"Empate ficto de 15%" ou "aplicável na melhor técnica".** Errado.
- **"Para ter os benefícios, a ME precisa estar no Simples" ou "depende de regulamento local".** Errado.
- **"Cota de 25% em objeto indivisível" ou "subcontratação de ME obrigatória em toda licitação".** Errado.
- **"Crescer acima do limite no meio do contrato gera rescisão."** Errado.
- **"Na licitação internacional, o brasileiro que cotou em dólar recebe em dólar" ou "recebe garantias menores".** Errado.
- **"Estrangeira não participa de licitação feita no Brasil."** Errado.

Procedimentos auxiliares

- **"Credenciamento é modalidade", "é obrigatório", "seleciona um único fornecedor" ou "o credenciado nunca pode ser desligado".** Errado.

- **"No credenciamento, quem escolhe é sempre a Administração."** Errado: há a seleção por terceiros.
- **"Pré-qualificação vale 2 anos", "só para licitantes", "acaba com a primeira licitação", "é habilitação definitiva" ou "é novidade da lei".** Errado.
- **"O autor do PMI tem preferência", "a Administração é obrigada a licitar" ou "a Administração paga os estudos".** Errado.
- **"Registro de preços obriga a contratar", "exige dotação para registrar", "sempre exige o total" ou "a ata vale 5 anos ou é prorrogável indefinidamente".** Errado.
- **"Carona acima do dobro", "órgão federal adere a ata municipal" ou "município nunca adere a ata de outro município".** Errado.
- **"O mesmo órgão participa de várias atas com o mesmo objeto."** Errado, salvo quantitativo inferior ao máximo.
- **"Exigir cadastro complementar para acessar o edital" ou "quem se cadastra no prazo das propostas não participa".** Errado.
- **"O registro cadastral é só documental, como na Lei 8.666."** Errado: tem avaliação de desempenho.

Contratação direta

- **"Dispensa e inexigibilidade são a mesma coisa" ou com os conceitos trocados.** Errado: inexigibilidade é competição inviável; dispensa é competição possível.
- **"Só existe contratação direta por inexigibilidade."** Errado.
- **"O rol de dispensa é exemplificativo."** Errado: é taxativo (o exemplificativo é o da inexigibilidade).
- **"Inexigibilidade no art. 75 e dispensa no art. 74."** Errado: é o contrário.
- **"Contratação direta sem processo, só com nota de empenho, sem justificativa de preço, sem previsão orçamentária ou sem publicidade."** Errado.
- **"Artista basta ter empresário exclusivo."** Errado: precisa ser consagrado.
- **"Inexigibilidade para publicidade se houver singularidade."** Errado: vedada.
- **"O art. 74, III, exige natureza singular."** Errado: a expressão saiu da lei.
- **"Exclusividade provada por documento do próprio interessado" ou "fornecedor exclusivo só vale para compras".** Errado.
- **"Na notória especialização, pode subcontratar."** Errado.
- **"Serviços de engenharia inexigíveis só incluem fiscalização e gerenciamento."** Errado.
- **"Locação por inexigibilidade sem justificativa ou sem verificar imóvel público vago."** Errado.
- **"Valores da dispensa são fixos."** Errado: atualizados todo 1º de janeiro pelo IPCA-E.
- **"Emergência só com calamidade", "contrato emergencial prorrogável" ou "por tempo indeterminado".** Errado.
- **"Emergência causada por negligência impede a contratação direta."** Errado: contrata-se e apura-se a responsabilidade.
- **"Emergência autoriza comprar qualquer coisa ligada ao serviço."** Errado.

- **"Fracionar a compra em várias dispensas é regular."** Errado.
- **"Segurança nacional por decreto do Presidente."** Errado: Ministro da Defesa.
- **"Proibida a dispensa para alta tecnologia e defesa nacional."** Errado: é hipótese de dispensa.
- **"Obra de arte sem autenticidade ou sem relação com o órgão por dispensa."** Errado.
- **"P&D sem limite."** Errado.
- **"Estrangeiro por dispensa sem acordo internacional."** Errado.
- **"Compra de imóvel singular é dispensa" ou "remanescente de obra continua dispensa".** Errado.
- **"Fundação de insumos de saúde criada depois da lei."** Errado: tem de ser anterior.
- **"Entidade da Administração criada antes da lei" (art. 75, IX).** Errado: não se exige mais.
- **"A lei nova manteve todas as dispensas da antiga."** Errado.
- **"Licitação dispensada é discricionária", "exemplificativa" ou "dispensa avaliação e autorização legislativa".** Errado.
- **"O legislador cria dispensas livremente" ou "a lei nova acabou com as polêmicas".** Errado.
- **"Doação de móveis só a entes públicos" ou "permuta de imóveis em qualquer caso".** Errado.

Itens comentados

- **Item:** O art. 5º da Lei 14.133/2021 apresenta um rol exaustivo de princípios aplicáveis às licitações, de modo que não podem ser invocados no certame princípios que não constem expressamente dessa enumeração, como o formalismo moderado. **Errado.** O rol é exemplificativo. O formalismo moderado não está escrito no art. 5º, mas decorre do art. 12, III, e se aplica.
- **Item:** Em qualquer licitação, o agente de contratação pode ser substituído por uma comissão de contratação, e não apenas naquelas que envolvam bens ou serviços especiais, desde que a comissão seja formada por, no mínimo, três membros. **Errado.** A substituição do agente por comissão de pelo menos três membros só cabe em licitação de bens ou serviços especiais (e a comissão é obrigatória no diálogo competitivo).
- **Item:** Na Lei 14.133/2021, a validade da pré-qualificação é de, no máximo, dois anos, podendo ser atualizada a qualquer tempo, desde que não supere o prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. **Errado.** A validade é de no máximo um ano. O resto está certo: atualização a qualquer tempo e limite da validade dos documentos.
- **Item:** A adesão a atas de registro de preços por órgãos não participantes sujeita-se a limites fixados na Lei 14.133/2021, segundo a qual as contratações adicionais não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens registrados para o gerenciador e os participantes. **Certo.** É o limite individual da carona. No total, as adesões não passam do dobro do quantitativo registrado.
- **Item:** Situação hipotética: Para evento comemorativo, a Câmara dos Deputados pretende contratar diretamente uma banda iniciante, ainda sem reconhecimento da crítica especializada ou do público. Assertiva: Nessa situação, a contratação direta desses serviços artísticos pode

ser feita por inexigibilidade, independentemente do reconhecimento do artista pelo público. **Errado.** A inexigibilidade para artista exige consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública.

- **Item:** A contratação emergencial pode ter prazo máximo de um ano, vedada a prorrogação e a recontratação da mesma empresa. **Certo.** O prazo de um ano conta da ocorrência da emergência, e a lei proíbe prorrogar e recontratar com o mesmo fundamento.
- **Item:** Na Lei 14.133/2021, a compra de imóveis para atender finalidades administrativas, quando as características de instalação e de localização tornarem necessária sua escolha, é feita por dispensa de licitação, e não por inexigibilidade. **Errado.** Na lei nova, a compra ou locação de imóvel singular é hipótese de inexigibilidade (art. 74, V).
- **Item:** O pregão, modalidade obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, pode ser utilizado também para a contratação de serviços comuns de engenharia, embora não se aplique às obras nem aos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. **Certo.** É exatamente o que diz o art. 29, parágrafo único.
- **Item:** O modo de disputa fechado pode ser utilizado isoladamente quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. **Errado.** O modo fechado isolado é vedado nesses critérios. O aberto é que é vedado na técnica e preço.
- **Item:** Situação hipotética: Encerrados julgamento, habilitação e recursos em pregão da Câmara dos Deputados, o processo seguiu à autoridade superior, que primeiro homologou o certame e, dias depois, adjudicou o objeto. Assertiva: Nessa situação, a ordem foi correta, pois a homologação da licitação ocorre antes da adjudicação do objeto ao licitante vencedor. **Errado.** A autoridade superior adjudica primeiro e homologa depois.
- **Item:** Situação hipotética: Uma empresa ajuizou ação pedindo que o juiz revogasse licitação da Câmara dos Deputados, por entendê-la inconveniente, sem apontar nenhuma ilegalidade. Assertiva: Nessa situação, o pedido pode ser acolhido, pois a revogação da licitação pode ser feita pelo Poder Judiciário no exercício do controle externo. **Errado.** O Judiciário só anula licitação ilegal. Revogar por conveniência cabe apenas à Administração que licitou.
- **Item:** Segundo a Lei 14.133/2021, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pode ser contestada por meio de recurso administrativo dirigido à autoridade superior, no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. **Errado.** O prazo é de 15 dias úteis, mas contra a inidoneidade cabe apenas pedido de reconsideração, não recurso.
- **Item:** Situação hipotética: Em licitação de obra estimada em R$ 2 milhões, o edital da Câmara dos Deputados exigiu dos licitantes patrimônio líquido mínimo de R$ 200 mil. Assertiva: Nessa situação, a exigência respeita a lei, segundo a qual a exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo não pode ultrapassar 10% do valor estimado da contratação. **Certo.** R$ 200 mil é exatamente 10% de R$ 2 milhões, o teto do art. 69, § 4º.
- **Item:** Pela Lei Complementar 123/2006, ocorre empate ficto quando a proposta de ME ou EPP for até 15% superior à melhor proposta, percentual que se reduz a 5% na modalidade pregão. **Errado.** O empate ficto é de até 10% (no pregão, 5%).

- **Item:** Situação hipotética: Para evitar licitação, a unidade gestora da Câmara dos Deputados dividiu a compra de material de escritório, ao longo do exercício financeiro, em diversas contratações diretas, cada uma de valor inferior ao limite da dispensa por valor. Nessa situação, a dispensa é regular, pois o limite é aferido contratação a contratação. **Errado.** O limite é aferido pela soma do que a unidade gestora gasta no exercício com objetos da mesma natureza. Dividir a compra é fracionamento ilegal.

Resumo para revisar

1. Licitação é a regra (CF, art. 37, XXI); a lei cria exceções. Normas gerais: competência **privativa** da União; Estados e Municípios editam normas específicas.
2. A Lei 14.133 é híbrida e vale para a Administração direta, autárquica e fundacional e para Legislativo e Judiciário em função administrativa; não vale para as estatais (Lei 13.303), salvo os crimes. Entrou em vigor na publicação.
3. Objetivos: proposta mais vantajosa (ciclo de vida), isonomia e justa competição, evitar sobrepreço, inexequibilidade e superfaturamento, inovação e desenvolvimento sustentável (princípio e objetivo). Governança é da alta administração.
4. Rol de princípios exemplificativo; formalismo moderado vem do art. 12, III; publicidade é a regra, com publicidade diferida das propostas e do orçamento; PNCP não substitui a LAI.
5. Agente de contratação: servidor efetivo ou empregado permanente, conduz até a homologação, responde sozinho salvo erro induzido pela equipe; no pregão é o pregoeiro. Comissão (mínimo 3) só em bens e serviços especiais; obrigatória no diálogo competitivo.
6. Impedidos (art. 14): autor do projeto e sua empresa, sancionados, quem tem vínculo ou parentesco até o 3º grau com dirigente ou agente, controladas e coligadas entre si, condenados por trabalho infantil ou escravo nos 5 anos anteriores.
7. ME e EPP: empate ficto de 10% (pregão 5%), regularidade fiscal só para assinar, exclusiva até R$ 80 mil, cota de 25% em bens divisíveis; benefícios limitados pela receita bruta máxima de EPP.
8. PCA é facultativo, mas, feito, é divulgado e seguido. ETP é a primeira etapa do planejamento. Orçamento pode ser sigiloso (justificado), nunca para o controle; no maior desconto, o preço vai no edital.
9. Modalidades: pregão (comuns; menor preço ou maior desconto), concorrência (especiais e engenharia), concurso (trabalho técnico ou artístico), leilão (alienação; maior lance; sem habilitação), diálogo competitivo (inovação; comissão de 3). Sem convite e tomada de preços; proibido criar ou combinar.
10. Critérios: lista fechada; maior retorno econômico só no contrato de eficiência; técnica com peso de até 70% na técnica e preço.
11. Fases: preparatória, edital, propostas e lances, julgamento, habilitação, recursal, homologação. Inversão por ato motivado e previsão no edital. Forma eletrônica preferencial.
12. Modo fechado isolado vedado no menor preço e no maior desconto; modo aberto vedado na técnica e preço.

13. Garantia de proposta de até 1%, devolvida em 10 dias úteis, executada integralmente se o vencedor não assinar.
14. Obras: inexequível abaixo de 75% do orçado; garantia adicional abaixo de 85%.
15. Desempate: disputa final, desempenho prévio, equidade de gênero, integridade; depois, preferências por empresa local, brasileira, que invista em P&D e com mitigação climática; sem prejuízo do empate ficto.
16. Habilitação: jurídica, técnica, fiscal-social-trabalhista e econômico-financeira; documentos só do vencedor; regularidade fiscal depois do julgamento; vedados faturamento mínimo e índices não usuais; patrimônio líquido mínimo de até 10%.
17. Autoridade superior: sanear, revogar (fato superveniente comprovado), anular (ilegalidade insanável, de ofício ou provocada) ou adjudicar e depois homologar. Ouvir os interessados antes de anular ou revogar.
18. Recursos: 3 dias úteis, intenção imediata contra julgamento e habilitação, fase única, reconsideração em 3 e decisão em 10 dias úteis; sanções: 15 dias úteis (inidoneidade só reconsideração); efeito suspensivo.
19. Procedimentos auxiliares: credenciamento, pré-qualificação (1 ano), PMI, SRP (ata de 1 ano + 1; IRP de 8 dias úteis; carona de 50% e dobro) e registro cadastral (PNCP, sempre aberto, com avaliação de desempenho).
20. Contratação direta: dispensada (art. 76, o legislador decide), dispensável (art. 75, rol taxativo) e inexigível (art. 74, rol exemplificativo). Sempre com processo, justificativa de preço, razão da escolha e publicidade. Responsabilidade solidária por dolo, fraude ou erro grosseiro.
21. Inexigibilidade: exclusivo (documento idôneo), artista consagrado, notória especialização (vedada para publicidade; sem subcontratação), credenciamento, imóvel singular (sem imóvel público vago).
22. Dispensa: menos de R$ 100 mil (obras, engenharia, manutenção de veículos) e de R$ 50 mil (demais), valores da lei atualizados todo 1º de janeiro pelo IPCA-E; soma anual por unidade gestora (fracionar é ilegal). Emergência: 1 ano, sem prorrogação nem recontratação.
23. Alienação: interesse público, avaliação prévia e leilão; imóveis exigem autorização legislativa (salvo os vindos de processo judicial ou dação). Doação com encargo tem cláusula de reversão, sob pena de nulidade.
24. Terceirização (art. 48): atividades acessórias; vedado indicar nomes, subordinar, pagar por reembolso ou abaixo do piso. STF: terceirização lícita em qualquer atividade; sem responsabilidade automática do Estado.
25. Publicidade (Lei 12.232): melhor técnica ou técnica e preço, briefing, subcomissão técnica, julgamento antes da habilitação; nada de pregão nem de inexigibilidade.

TEMA 21 DE 21

Contratos administrativos: gestão, fiscalização, ETP e termo de referência

410 perguntas no app · Licitações e contratos

O que cai

O edital pede, dentro de "Noções de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)": contratos administrativos, suas características, formalização, gestão e fiscalização do contrato, planejamento e fiscalização contratual, o papel do fiscal do contrato e o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência. As perguntas deste tema se concentram em oito blocos:

- **Regime e características**: direito público com direito privado só supletivo, contrato administrativo x contrato privado da Administração, quem pode celebrar, e as **cláusulas exorbitantes** do art. 104 (alterar e extinguir sozinha, fiscalizar, punir, ocupar bens), com o limite de que as cláusulas econômico-financeiras **não** mudam sem o contratado concordar.
- **Formalização**: forma escrita, contrato verbal (só pequenas compras de pronto pagamento), quando o termo de contrato pode ser trocado por nota de empenho, divulgação no **PNCP** como condição de eficácia (20 e 10 dias úteis), consulta ao Ceis e ao Cnep, cláusulas necessárias.
- **Garantias e riscos**: 5% (até 10%), seguro-garantia com cláusula de retomada (até 30%), modalidades, matriz de alocação de riscos.
- **Duração**: contínuos por até **5 anos**, prorrogáveis até **10**; prazo indeterminado só no monopólio; contrato por escopo prorrogado automaticamente; 10 e 35 anos nos contratos de receita e de eficiência; 15 anos na TI estruturante.
- **Alteração e equilíbrio**: limites de **25%** e **50%** (só acréscimo em reforma), reajuste x repactuação x revisão x atualização monetária, apostila x termo aditivo, fato do príncipe x fato da Administração.
- **Extinção**: motivos do art. 137, quando o contratado pode pedir a extinção (atraso de pagamento acima de **2 meses**, suspensão acima de **3 meses**, suspensões que somam **90 dias úteis**), consequências da extinção unilateral, meios alternativos (arbitragem, mediação, comitês).
- **Sanções**: advertência, multa (0,5% a 30%), impedimento (até **3 anos**, só no ente que puniu) e inidoneidade (**3 a 6 anos**, todos os entes), prescrição de **5 anos**, reabilitação (1 e 3 anos).
- **Gestão, fiscalização e planejamento**: fiscal x gestor, fiscal técnico x administrativo x setorial, requisitos do art. 7º, contratação de terceiros para apoiar o fiscal, encargos trabalhistas dos terceirizados, controle (linhas de defesa e Tribunal de Contas) e a ordem dos documentos de planejamento (**ETP primeiro**, depois termo de referência ou projeto básico).

Atenção aos números e às palavras absolutas. A banca troca 25% por 40% ou 50%, 5 anos por 2 ou 10, 3 anos por 6, 15 dias úteis por 30, e escreve "sempre", "exclusivamente", "em qualquer hipótese" onde a lei abre exceção.

Entenda o tema

Contrato administrativo: o que é e que regime segue

Contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública celebra, nessa qualidade, com um particular ou com outra entidade, para atender ao interesse público, sob regime de direito público. Ele é **bilateral**: depende da vontade das duas partes para nascer e cria obrigações para os dois lados (a Administração paga, o contratado entrega a obra, o bem ou o serviço).

Por isso contrato administrativo **não é ato administrativo**. O ato administrativo nasce da vontade só da Administração. O contrato exige acordo. A Administração não pode, sozinha, criar o vínculo contratual e impor obrigações a quem não aceitou contratar.

O regime vem do art. 89 da Lei 14.133/2021: o contrato se rege pelas **suas cláusulas** e pelos **preceitos de direito público**; os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado se aplicam **supletivamente**, isto é, para completar o que faltar. Assim, o contrato administrativo é regido **predominantemente** pelo direito público, mas **não exclusivamente**.

> **Pegadinha:** "regido exclusivamente pelo direito público, afastado o direito privado" está errado. O direito privado entra de forma supletiva.

Quem legisla. A Constituição dá à União competência **privativa** para editar **normas gerais** de licitação e contratação para todos os entes (CF, art. 22, XXVII). Estados, Distrito Federal e Municípios podem editar **normas específicas**, respeitadas as gerais.

A Lei 14.133/2021 **não é a única** lei sobre contratações. Continuam valendo leis especiais, como a Lei 8.987/1995 (concessões e permissões de serviço público), a Lei 11.079/2004 (parcerias público-privadas) e a Lei 13.303/2016 (estatais). A própria Lei 14.133 diz que os prazos contratuais dela não excluem os de lei especial (art. 112).

Contrato administrativo x contrato privado da Administração

A Administração também celebra **contratos privados** (por exemplo, locação de imóvel em que ela é locatária, seguro, compra e venda regida pelo direito civil). A diferença está na **posição das partes** e, por consequência, no regime jurídico:

- **Contrato administrativo**: relação **vertical**. A Administração fica acima do particular, com as cláusulas exorbitantes. Regime predominantemente público.
- **Contrato privado da Administração**: relação mais **horizontal**. As partes ficam em pé de igualdade, e o regime é predominantemente privado.

A diferença **não** está na finalidade (o "elemento objetivo"): nos dois tipos a Administração busca o interesse público.

Nos contratos privados da Administração, as cláusulas exorbitantes **não são obrigatórias**: só existem se as partes as previrem expressamente. Ainda assim, esses contratos **não são totalmente privados**. Algumas normas de direito público continuam valendo, como a exigência de licitação (quando cabível) e certas cláusulas necessárias. A licitação, portanto, pode ser exigida nos dois tipos de contrato.

Exemplos clássicos de contrato administrativo: a **concessão de serviço público** e o **contrato de obra pública**.

Quem celebra contrato administrativo

- **Administração Direta** e entidades da **Administração Indireta de direito público** (autarquias e fundações públicas de direito público) celebram contratos administrativos.
- **Empresas públicas e sociedades de economia mista** seguem a Lei 13.303/2016, cujos contratos se regem pelas suas cláusulas, por aquela lei e pelos **preceitos de direito privado** (art. 68). A estatal que **explora atividade econômica em concorrência** segue o regime das empresas privadas (CF, art. 173, § 1º, II) e, em regra, não celebra contrato administrativo regido pelo direito público. Já a estatal **prestadora de serviço público** se aproxima do regime público e pode ter contratos de natureza administrativa. A Lei 13.303 não "proíbe" isso, e os contratos das estatais não são regidos "exclusivamente" pelo direito privado.
- Uma estatal econômica pode figurar como **contratada** de um ente público. Nesse contrato, quem tem as prerrogativas é o ente contratante.
- **Contratos entre entes públicos** (interadministrativos) são admitidos pela legislação, por exemplo no âmbito dos consórcios públicos. Não é verdade que a lei vede "qualquer" contrato entre entes federados. Mas, como os dois lados defendem o interesse público e estão em posição de igualdade, as cláusulas exorbitantes ficam **atenuadas**: não se aplicam com a mesma força dos contratos com particulares.

> **Atenção:** quando os entes buscam **objetivos comuns**, em comunhão de esforços (dois Municípios que executam juntos um programa de coleta seletiva), o ajuste não é contrato, e sim **convênio** ou **consórcio**. O contrato pressupõe interesses **opostos** (um quer o serviço, o outro quer o pagamento).

Características do contrato administrativo

As características que a banca cobra:

- **Presença da Administração** como parte, com **supremacia** (posição de superioridade).
- **Finalidade pública**.
- **Contrato de adesão**: as cláusulas vêm prontas no edital e na minuta; não há livre negociação do conteúdo.
- **Bilateralidade**: vontade das duas partes e obrigações recíprocas.
- **Formalismo moderado**: exige, em regra, licitação prévia e forma escrita, mas a lei admite exceções (contratação direta, contrato verbal de pequeno valor, substituição do termo de contrato). Não é formalismo "absoluto".
- **Natureza personalíssima** (*intuitu personae*): o contrato é executado por quem venceu a licitação. Outro só entra nos casos da lei, como a **subcontratação parcial** autorizada pela Administração.
- **Mutabilidade (instabilidade)**: a Administração pode alterar ou extinguir o contrato sozinha quando o interesse público exigir. O interesse público muda com a realidade social, política e econômica, e o contrato precisa acompanhar. Não vale o *pacta sunt servanda* puro.

- **Cláusulas exorbitantes**.
- **Equilíbrio econômico-financeiro**: a relação entre encargos e remuneração fixada na proposta deve ser mantida durante toda a execução. Esse equilíbrio é o limite da mutabilidade.

> **Pegadinha:** "igualdade absoluta entre as partes, imutabilidade das cláusulas e livre negociação" descreve o contrário do contrato administrativo.

Cláusulas exorbitantes (art. 104)

Cláusulas exorbitantes são as que dão à Administração prerrogativas que um contratante comum não teria. Elas "exorbitam" (vão além) do direito comum. No contrato administrativo, elas são **inerentes**: decorrem **da lei**, valem mesmo que o contrato não as escreva, e criam **prerrogativas** para a Administração e **sujeições** para o contratado.

O art. 104 lista cinco prerrogativas:

1. **Modificar** o contrato **unilateralmente**, para melhor adequação ao interesse público, **respeitados os direitos do contratado**.
2. **Extinguir** o contrato **unilateralmente**, nos casos especificados na lei.
3. **Fiscalizar** a execução (é poder e também dever).
4. **Aplicar sanções motivadas** pela inexecução total ou parcial.
5. **Ocupar provisoriamente** bens móveis e imóveis e **utilizar pessoal e serviços** vinculados ao objeto, em duas hipóteses: **risco à prestação de serviços essenciais** ou **necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas** do contratado, inclusive após a extinção do contrato.

> **Exemplo:** a empresa que presta hemodiálise em um hospital federal comete faltas graves e o serviço corre risco. A Administração pode, por ato próprio, ocupar provisoriamente os bens e usar o pessoal ligados ao contrato, para que os pacientes não fiquem sem atendimento enquanto as faltas são apuradas.

Os limites dessas prerrogativas:

- As **cláusulas econômico-financeiras e monetárias** não podem ser alteradas **sem prévia concordância do contratado** (art. 104, § 1º). A alteração unilateral alcança as cláusulas **regulamentares** ou **de serviço** (projeto, especificações, quantidades), nunca o preço por decisão isolada.
- Quando a Administração altera o contrato sozinha, as cláusulas econômico-financeiras **devem ser revistas** para manter o equilíbrio (art. 104, § 2º).
- Toda prerrogativa exige **motivação** e respeito ao **contraditório e à ampla defesa**. A supremacia do interesse público não dispensa nada disso.
- As cláusulas exorbitantes existem **só a favor** da Administração. Não há cláusula exorbitante em favor do particular; o contratado **não** pode alterar o contrato sozinho, nem com aviso por escrito ao fiscal, nem alegando bilateralidade.

> **Pegadinha:** "a Câmara baixou portaria reduzindo em 10% o preço unitário, sem consultar a empresa: medida válida". Errado. Preço é cláusula econômica; só muda com concordância do contratado.

O que mudou em relação à Lei 8.666/1993. Pouco. O art. 104 manteve praticamente a mesma estrutura do antigo art. 58. Não houve alteração substancial do regime das cláusulas exorbitantes.

Relativização das cláusulas exorbitantes (debate doutrinário). Parte da doutrina defende diminuir o peso dessas cláusulas, com base na **segurança jurídica**, na **eficiência** e na **economicidade**: o risco de alteração ou extinção unilateral faz o particular embutir esse risco no preço, encarecendo as contratações. Esses autores propõem que as prerrogativas dependam de **previsão expressa** no contrato, em vez de decorrerem automaticamente da lei. Para eles, o interesse público **não** fica desprotegido sem as cláusulas: as mudanças necessárias podem ser feitas por **acordo** (art. 124, II) e, sem acordo, a Administração pode contratar de novo.

Formalização: convocação e assinatura

Encerrada a licitação, a Administração **convoca** o vencedor para assinar o termo de contrato (ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente) **no prazo e nas condições do edital**, sob pena de **decair o direito à contratação**, sem prejuízo das sanções (art. 90). Esse prazo de convocação pode ser **prorrogado uma vez**, por igual período, a pedido justificado do convocado, feito durante o prazo.

- **Recusa injustificada** do adjudicatário em assinar caracteriza **descumprimento total** da obrigação. Ele fica sujeito às penalidades e **perde imediatamente a garantia de proposta** (art. 90, § 5º). Não é algo "sem consequência".
- Se o vencedor não assinar, a Administração **pode** convocar os **licitantes remanescentes, na ordem de classificação**, para contratar **nas condições propostas pelo vencedor**.
- Se nenhum aceitar essas condições, a Administração, observado o **valor estimado**, pode: convocar os remanescentes, na ordem, para **negociar** preço melhor (ainda que acima do preço do vencedor); e, frustrada a negociação, contratar nas condições ofertadas pelos remanescentes, na ordem de classificação.
- Passado o **prazo de validade da proposta** sem convocação, os licitantes ficam **liberados** dos compromissos assumidos (art. 90, § 3º).
- Extinto um contrato por **rescisão**, a Administração **pode** convocar os demais classificados para contratar o **remanescente** da obra, do serviço ou do fornecimento, pelos mesmos critérios (art. 90, § 7º).

Formalização: forma escrita, contrato verbal e instrumento

Forma escrita. Os contratos e seus aditamentos têm **forma escrita**, são **juntados ao processo** da contratação e **divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial** (art. 91). A Administração **não pode dispensar** essa divulgação a seu critério. A única ressalva é o **sigilo** imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da Lei de Acesso à Informação.

- Contratos sobre **direitos reais sobre imóveis**: escritura pública lavrada em notas de tabelião.

- **Forma eletrônica** é admitida para contratos e termos aditivos, atendidas as exigências do regulamento. Não é verdade que só valha a forma física.

Contrato verbal. Em regra, é **nulo e de nenhum efeito**. A exceção são as **pequenas compras** ou a **prestação de serviços de pronto pagamento**, de valor não superior a **R$ 10.000,00** no texto da lei (valor atualizado periodicamente por decreto) (art. 95, § 2º).

> **Exemplo:** um órgão compra, verbalmente, material de expediente barato numa papelaria e paga na hora. É válido. Já combinar verbalmente uma reforma cara de um edifício é nulo.

Termo de Ajuste de Contas. Quando alguém de boa-fé presta um serviço à Administração sem contrato escrito válido, a Administração não pode ficar com o serviço de graça: isso seria **enriquecimento sem causa**. O pagamento é formalizado por instrumento próprio, conhecido como **Termo de Ajuste de Contas**, sem prejuízo de apurar a responsabilidade de quem deu causa à irregularidade.

Instrumento de contrato. O **termo de contrato** é obrigatório, **salvo** em duas hipóteses, em que pode ser substituído por **carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço** (art. 95):

1. **dispensa de licitação em razão do valor**;
2. **compras com entrega imediata e integral** dos bens, das quais não resultem obrigações futuras (inclusive assistência técnica), **independentemente do valor**.

PNCP e eficácia. A divulgação no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** é **condição indispensável para a eficácia** do contrato e de seus aditamentos (art. 94). Não é opcional. Prazos, contados da assinatura:

- **20 dias úteis**, no caso de **licitação**;
- **10 dias úteis**, no caso de **contratação direta**.

Contratos de **urgência** têm eficácia desde a assinatura, mas devem ser publicados nesses mesmos prazos, sob pena de nulidade. O PNCP é o sítio eletrônico oficial de **divulgação centralizada** de licitações e contratações exigidas pela lei, o que reduz custos e aumenta a transparência.

> **Atenção:** para o **edital**, a lei exige a divulgação do inteiro teor no PNCP **e** a publicação de **extrato** no Diário Oficial do ente **e** em **jornal diário de grande circulação** (art. 54, § 1º). O PNCP não acabou com o extrato em diário oficial e jornal.

Ceis e Cnep. Antes de **formalizar** e antes de **prorrogar** o contrato, a Administração deve verificar a regularidade fiscal do contratado, **consultar o Ceis** (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) e o **Cnep** (Cadastro Nacional de Empresas Punidas), emitir certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao processo (art. 91, § 4º). Isso vale também para a **contratação direta** (dispensa e inexigibilidade), e a consulta feita na assinatura **não dispensa** nova consulta antes de cada prorrogação.

> **Atenção:** na **dispensa em razão do valor**, o limite não se mede compra por compra. Somam-se o que a **unidade gestora** gasta no **exercício financeiro** com **objetos de mesma natureza** (mesmo ramo de atividade) (art. 75, § 1º). Analisar cada pedido isoladamente para ficar abaixo do limite é **fracionamento** de despesa, vedado.

Cláusulas necessárias

Todo contrato menciona as partes e seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a lavratura, o número do processo e a sujeição às normas da lei e às cláusulas (art. 89, § 1º). E o art. 92 exige cláusulas que estabeleçam, entre outras:

- o **objeto** e seus elementos característicos;
- a **vinculação ao edital** e à **proposta do vencedor** (ou ao ato que autorizou a contratação direta e à proposta);
- a legislação aplicável, inclusive para os casos omissos;
- o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- o **preço e as condições de pagamento**, os critérios, a **data-base e a periodicidade do reajustamento** e os critérios de **atualização monetária** entre o adimplemento e o pagamento;
- critérios de medição, prazo para liquidação e pagamento; prazos de início, conclusão, entrega e recebimento;
- o crédito orçamentário;
- a **matriz de risco, quando for o caso**;
- prazos de resposta aos pedidos de repactuação e de reequilíbrio, quando for o caso;
- as **garantias**, quando exigidas;
- o **prazo de garantia mínima do objeto**, observadas a lei e as normas técnicas, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
- direitos, responsabilidades, penalidades e valores das multas;
- as **condições de importação** e a data e a **taxa de câmbio** para conversão, quando for o caso;
- a obrigação do contratado de **manter, durante toda a execução, as condições de habilitação** (ou de qualificação, na contratação direta). Esse dever é **do contratado**;
- a obrigação de cumprir a **reserva de cargos** para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz;
- o **modelo de gestão** do contrato;
- os **casos de extinção**.

Foro. O contrato **deve** ter cláusula que declare competente o **foro da sede da Administração** (art. 92, § 1º), com exceções ligadas a licitação internacional financiada por organismo estrangeiro, compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior e unidades com sede no exterior. Não é mera faculdade.

Reajuste. Independentemente do prazo de duração, o edital e o contrato devem prever o **índice de reajustamento**, com **data-base vinculada à data do orçamento estimado** (arts. 25, § 7º, e 92, § 3º). O contrato não pode omitir o índice, a data-base e a periodicidade.

> **Atenção:** a matriz de risco consta "quando for o caso". Ela não é exigida em todo contrato. É **obrigatória** no edital de obras e serviços de **grande vulto** (acima de R$ 200 milhões) e nos regimes de contratação **integrada e semi-integrada** (art. 22, § 3º).

Garantias

A **garantia de execução** protege a Administração contra o inadimplemento do contratado. Regras (arts. 96 a 102):

- Pode ser exigida **a critério da autoridade competente**, em cada caso, **mediante previsão no edital**, em obras, serviços e fornecimentos. Não é automática.
- Quem **escolhe a modalidade é o contratado**, entre quatro: **caução** em dinheiro ou em títulos da dívida pública; **seguro-garantia**; **fiança bancária**; **título de capitalização** custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
- **Valor**: até **5%** do valor inicial do contrato, podendo subir para até **10%**, se justificado pela complexidade técnica e pelos riscos (art. 98). Em serviços e fornecimentos contínuos com vigência acima de 1 ano, usa-se o **valor anual** do contrato.
- **Obras e serviços de engenharia de grande vulto**: pode ser exigido **seguro-garantia com cláusula de retomada**, em até **30%** do valor inicial (art. 99).
- Se o contratado ficar **depositário** de bens entregues pela Administração, o valor desses bens é **acrescido** à garantia (art. 101). Só nesse caso, não em todo contrato.
- **Liberação**: a garantia é liberada ou restituída após a **fiel execução** do contrato ou após a extinção por **culpa exclusiva da Administração**; quando em dinheiro, **atualizada monetariamente** (art. 100).
- Se o contrato for suspenso por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado não precisa renovar a garantia até o reinício.
- **Execução da garantia**: se o contratado falha e o contrato é extinto, a Administração **pode executar** a garantia para se ressarcir dos prejuízos, pagar verbas trabalhistas e previdenciárias, cobrar multas e exigir que a seguradora assuma a obra (art. 139, III). A garantia não serve "só para ser devolvida".

Seguro-garantia. Garante o **fiel cumprimento das obrigações do contratado**, **inclusive multas, prejuízos e indenizações** decorrentes do inadimplemento (art. 97). Ele protege a Administração; não serve para garantir que a Administração pague. A apólice dura, no mínimo, o prazo do contrato e o acompanha por endosso. E o seguro **continua em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio** nas datas combinadas: a Administração não fica descoberta.

Seguro-garantia com cláusula de retomada (*performance bond*). Em **obras e serviços de engenharia**, o edital pode prever que a **seguradora**, se o contratado falhar, **assuma a execução e conclua o objeto** (art. 102). É o que a doutrina chama de *step-in rights*: a seguradora "entra no lugar" do contratado. Nesse caso:

- a seguradora assina o contrato e os aditivos como **interveniente anuente** e pode ter **livre acesso às instalações**, **acompanhar a execução**, ter **acesso a auditoria técnica e contábil** e

pedir esclarecimentos ao responsável técnico. Ela tem todo interesse em acompanhar a obra, o que reforça a fiscalização;

- a seguradora **pode subcontratar** a conclusão, total ou parcialmente;
- se a seguradora **executar e concluir** o objeto, fica **isenta** de pagar a importância segurada;
- se **não assumir** a execução, paga a **integralidade** da importância segurada.

O *performance bond* ajuda a concluir **obras paralisadas** por inadimplência. Mas não barateia o contrato: como a seguradora assume um risco grande, o custo tende a subir, e não a cair.

Matriz de alocação de riscos

O contrato pode identificar os riscos previstos e presumíveis e prever **matriz de alocação de riscos**, dizendo quais ficam com a Administração, quais com o contratado e quais são compartilhados (art. 103). Regras:

- A alocação considera a **natureza do risco**, o **beneficiário** das prestações e a **capacidade de cada parte para melhor gerenciá-lo**. Não é aleatória.
- Riscos que tenham **cobertura de seguradoras** são **preferencialmente transferidos ao contratado**.
- A alocação é **quantificada** para projetar seus reflexos no **valor estimado** da contratação. Quem assume mais risco cobra mais; a matriz impacta o preço.
- A matriz **define o equilíbrio econômico-financeiro inicial** em relação a eventos supervenientes e deve ser observada na **solução de pleitos** e disputas entre as partes. Ela serve para prever, de antemão, quem responde por cada evento futuro. Tem natureza **contratual**; não é mero documento de planejamento para orientar pesquisa de preços.
- Atendidas as condições do contrato e da matriz, considera-se **mantido o equilíbrio**, e as partes **renunciam** aos pedidos de reequilíbrio ligados aos riscos que assumiram, **exceto** em dois casos: (1) **alterações unilaterais** determinadas pela Administração; (2) **aumento ou redução, por legislação superveniente, de tributos** diretamente pagos pelo contratado em razão do contrato.
- Assinada a matriz, ela **vincula** as duas partes. A construtora não pode, por ofício, "devolver" à Administração um risco que assumiu.

Uma boa alocação de riscos **aumenta** a segurança jurídica e ajuda a economizar.

> **Exemplo:** o contrato de serviços da Câmara tem matriz de riscos. A Câmara, por ato próprio, amplia o objeto e os custos da empresa sobem. A empresa pode pedir reequilíbrio: alteração unilateral é exceção à renúncia.

Duração dos contratos

Regra geral. A duração é a prevista no edital. No momento da contratação e **a cada exercício financeiro**, devem ser observadas a **disponibilidade de créditos orçamentários** e, quando passar de 1 exercício, a **previsão no plano plurianual** (art. 105). O princípio da anualidade orçamentária **não** impede contratos de mais de um ano. A regra é o **prazo determinado**, e os prazos variam conforme a natureza e o objeto do contrato.

Serviços e fornecimentos contínuos (os que mantêm a atividade administrativa, por necessidades permanentes ou prolongadas, como limpeza, vigilância, manutenção, fornecimento de água mineral):

- podem ser celebrados por **até 5 anos** de uma vez (art. 106), sem obrigação de firmar por 1 ano e renovar todo ano. A regra vale igualmente para **fornecimento contínuo de bens**, e também para aluguel de equipamentos e uso de programas de informática;
- requisitos: a autoridade competente **atesta a maior vantagem econômica** da contratação plurianual; a Administração atesta, no início e **a cada exercício**, os **créditos orçamentários** e a vantagem da manutenção;
- a Administração pode **extinguir sem ônus** só em dois casos: **falta de créditos orçamentários** ou quando o contrato **não oferecer mais vantagem**. Essa extinção ocorre **apenas na próxima data de aniversário** do contrato e **não pode ocorrer em prazo inferior a 2 meses** contado dessa data. Fora disso (por exemplo, "preferência pessoal" do diretor), não há extinção sem ônus a qualquer tempo;
- podem ser **prorrogados sucessivamente**, respeitada a **vigência máxima decenal (10 anos)**, desde que haja **previsão no edital** e que a **autoridade competente ateste** que condições e preços **permanecem vantajosos**, permitida a negociação ou a extinção sem ônus para qualquer das partes (art. 107).

> **Atenção:** a prorrogação de contrato contínuo **não é automática**. Exige previsão no edital, justificativa escrita, autorização da autoridade, atestado de vantajosidade, nova consulta ao Ceis/Cnep e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Não existe prorrogação "indefinida", nem cláusula de renovação anual automática.

Outros prazos:

- **Prazo indeterminado**: só quando a Administração é **usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio** (como água ou energia da concessionária local), comprovados os créditos orçamentários a cada exercício (art. 109). Não vale para qualquer serviço contínuo.
- **Até 10 anos**: algumas hipóteses de dispensa ligadas a inovação, defesa e segurança nacional (art. 108).
- **Contratos que geram receita** e **contratos de eficiência** (que geram economia, remunerados por percentual da economia): até **10 anos sem investimento** e até **35 anos com investimento** em benfeitorias permanentes feitas pelo contratado, que revertem ao patrimônio público (art. 110).
- **Fornecimento e prestação de serviço associado**: prazo do fornecimento ou da obra mais até **5 anos** de operação e manutenção, prorrogável.
- **Operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação**: vigência máxima de **15 anos** (art. 114).
- **Leis especiais** mantêm seus prazos (art. 112): concessões de serviço público podem passar de 10 anos, porque o concessionário precisa amortizar grandes investimentos.

Contrato por prazo certo x contrato por escopo. A lei atribui funções diferentes ao prazo:

- **Prazo certo**: o contrato se extingue quando chega o **termo final**.

- **Escopo** (serviços não contínuos, conclusão de objeto predefinido): o contrato se extingue com a **conclusão do objeto**. Se o objeto não ficar pronto no prazo, a vigência é **prorrogada automaticamente** (art. 111).

Mesmo no contrato por escopo, o prazo **não é irrelevante**: ele serve para caracterizar a **mora** do contratado. Se a não conclusão for **culpa do contratado**, ele é **constituído em mora**, com as sanções cabíveis, e a Administração **pode optar** pela extinção do contrato. A mora não obriga a extinguir; a Administração pode manter o contrato e aplicar as sanções.

> **Exemplo:** o contrato da Câmara para o projeto executivo de uma reforma chega ao fim da vigência sem o projeto entregue. O contrato não se extingue: a vigência se prorroga até a conclusão. Se o atraso foi culpa da empresa, ela responde pela mora.

Análise econômica. A possibilidade de extinção prematura aumenta o risco do contratado, que tende a embutir esse risco no preço. Por isso a extinção antecipada, quando banalizada, pode encarecer as contratações.

Execução do contrato: deveres e responsabilidades do contratado

O contrato deve ser executado **fielmente** pelas partes, e cada uma responde pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 115). A Administração não pode retardar a obra ou o serviço sem motivo, nem mesmo quando toma posse um novo chefe do Executivo ou um novo titular do órgão. Se houver impedimento, ordem de paralisação ou suspensão, o cronograma é prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, por simples apostila.

Deveres do contratado durante a execução:

- cumprir a **reserva de cargos** para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz, e comprová-la sempre que a Administração pedir (art. 116);
- manter **preposto** aceito pela Administração no local da obra ou do serviço (art. 118);
- **reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir**, à sua custa, o que tiver vícios, defeitos ou incorreções (art. 119);
- manter as condições de habilitação.

Subcontratação. O contratado **pode subcontratar partes** da obra, do serviço ou do fornecimento, **até o limite autorizado pela Administração** em cada caso, sem deixar de responder pelo contrato (art. 122). Ele apresenta documentos da capacidade técnica do subcontratado. O regulamento ou o edital podem vedar, restringir ou condicionar a subcontratação. É vedado subcontratar quem tem vínculo (técnico, comercial, econômico, de parentesco até o terceiro grau etc.) com dirigente do órgão ou com agente que atue na licitação, na fiscalização ou na gestão do contrato. A subcontratação **parcial** é permitida; o que contraria o caráter personalíssimo é entregar o contrato inteiro a outro.

Danos causados na execução. O contratado responde pelos danos causados **diretamente** à Administração ou a terceiros em razão da execução, e a **fiscalização ou o acompanhamento** pelo contratante **não exclui nem reduz** essa responsabilidade (art. 120). O contratado é o **responsável**

primário. A responsabilidade da Administração por esses danos é **subsidiária**, não solidária: a vítima não pode cobrar de qualquer dos dois, indistintamente, desde o início.

> **Atenção:** a Lei 8.666/1993 falava em danos "decorrentes de sua culpa ou dolo". A Lei 14.133 não repete essas palavras, mas isso **não** tornou objetiva a responsabilidade do contratado. Em regra, ela continua dependendo de culpa ou dolo, salvo previsão legal específica ou atividade de risco.
>
> **Exemplo:** durante a reforma de um anexo da Câmara, um operário da empresa danifica o carro de um visitante. A empresa responde, ainda que o fiscal acompanhasse a obra todos os dias.

Nas **concessões de serviço público**, a concessionária responde **objetivamente** pelos prejuízos a usuários e terceiros, e a fiscalização do poder concedente não exclui nem atenua essa responsabilidade (Lei 8.987/1995, art. 25). O Estado responde só **subsidiariamente**, e não de forma solidária.

Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais (art. 121):

- **Somente o contratado** responde por esses encargos resultantes da execução.
- A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais **não transfere** à Administração a responsabilidade pelo pagamento. Não há transferência automática.
- **Exceção**, **exclusivamente** nos **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra** (terceirização em que os empregados ficam à disposição do órgão, como limpeza e vigilância): a Administração responde **solidariamente** pelos encargos **previdenciários** e **subsidiariamente** pelos encargos **trabalhistas**, **se comprovada falha na fiscalização** do cumprimento das obrigações do contratado.
- Essa regra incorporou a tese do **STF**: não há transferência automática da responsabilidade trabalhista ao poder público; ela depende de prova de falha na fiscalização.

> **Dica:** "**P**revidenciário = **P**arceiros (solidária); **T**rabalhista = **T**ardia (subsidiária, e só com falha na fiscalização)".

Para proteger os trabalhadores nesses contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, o edital ou o contrato **podem** prever (art. 121, § 3º):

- exigir **caução, fiança bancária ou seguro-garantia** com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;
- **condicionar o pagamento** à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas;
- **depositar valores em conta vinculada** (esses valores são absolutamente impenhoráveis);
- em caso de inadimplemento, **pagar diretamente** as verbas trabalhistas aos empregados, **deduzindo** do pagamento devido ao contratado;
- pagar ao contratado os valores de **férias, 13º salário, ausências legais e verbas rescisórias** somente na **ocorrência do fato gerador**.

Gestão e fiscalização do contrato

A fiscalização é prerrogativa e dever. A execução do contrato deve ser **acompanhada e fiscalizada** por **um ou mais fiscais do contrato**, representantes da Administração especialmente designados conforme os requisitos do art. 7º, ou por seus substitutos (art. 117). A fiscalização é essencial: o que o fiscal registra influencia os **pagamentos**, os pedidos de **reequilíbrio** e a aplicação de **sanções**. E o desatendimento das determinações regulares do fiscal é **motivo de extinção** do contrato (art. 137, II).

Quem pode ser designado (art. 7º). Cabe à autoridade máxima (ou a quem as normas indicarem) designar agentes que:

- sejam, **preferencialmente**, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. É preferência, **não** obrigação absoluta;
- tenham atribuições ligadas a licitações e contratos ou formação compatível ou qualificação certificada por escola de governo;
- **não** sejam **cônjuge ou companheiro** de licitantes ou contratados habituais da Administração, nem tenham com eles **parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau**, ou vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil.

A autoridade deve observar a **segregação de funções**: o mesmo agente não pode atuar ao mesmo tempo em funções mais suscetíveis a riscos, para reduzir a chance de ocultar erros e de fraudes.

> **Exemplo:** a autoridade da Câmara quer designar como fiscal um servidor casado com o sócio de uma empresa que contrata habitualmente com a Casa. A designação contraria o art. 7º, III.

Recusa da designação. Ser designado fiscal é ordem de serviço ligada aos deveres do cargo. O servidor só pode recusar se a ordem for **manifestamente ilegal**. Simples falta de vontade não justifica.

Responsabilidade de quem designa. Se a autoridade nomeia fiscal sem a qualificação necessária, ou não acompanha o trabalho de quem nomeou, ela também pode responder pelos problemas (culpa na escolha ou na vigilância).

O que o fiscal faz (art. 117, §§ 1º a 3º):

- **anota em registro próprio todas as ocorrências** da execução, por escrito, e **determina o que for necessário** para regularizar faltas ou defeitos. Não há "comunicação só verbal";
- **informa a seus superiores, em tempo hábil**, a situação que exigir decisão ou providência **que ultrapasse sua competência**. O fiscal não decide sozinho tudo;
- é **auxiliado** pelos órgãos de **assessoramento jurídico** e de **controle interno**, que tiram dúvidas e o subsidiam para prevenir riscos;
- faz o **recebimento provisório** de obras e serviços (art. 140).

> **Exemplo:** Mariana, fiscal de um contrato de limpeza, registra as falhas em registro próprio e leva aos superiores, a tempo, um problema que exige decisão fora de sua competência. Ela agiu exatamente como a lei manda.

Limites do fiscal. O fiscal verifica se o contrato é cumprido. Ele **não interfere no gerenciamento interno** da empresa (quem ela contrata, como distribui tarefas). E a fiscalização **não pode ser só documental**: conferir notas fiscais e relatórios do contratado não basta; é preciso verificar a execução **no local**.

Terceiros contratados para apoiar o fiscal. A lei permite contratar terceiros para **assistir e subsidiar** o fiscal com informações (art. 117, caput e § 4º). Regras:

- o terceiro assume **responsabilidade civil objetiva** pela **veracidade e precisão** das informações que presta e firma termo de **confidencialidade**;
- o terceiro **não pode exercer atribuição própria e exclusiva** de fiscal;
- a contratação de terceiros **não exime** o fiscal de responsabilidade, **nos limites das informações recebidas**.

A contratação de serviços de **fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços**, quando técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, prestados por profissional ou empresa de **notória especialização**, pode ser feita por **inexigibilidade** de licitação (art. 74, III, "d").

Gestor x fiscal. A lei separa os papéis e manda o regulamento detalhar a atuação de **fiscais e gestores de contratos** (art. 8º, § 3º). Na prática do regulamento federal:

- o **fiscal** acompanha a **rotina** da execução e fornece **subsídios ao gestor**;
- o **gestor coordena** as atividades de gestão e fiscalização, supervisiona os fiscais e encaminha as decisões importantes do contrato (prorrogação, alteração, sanções).

A banca inverte esses papéis: "o gestor acompanha a rotina e informa o fiscal" está errado.

Tipos de fiscalização (regulamento federal, Decreto 11.246/2022):

- **Fiscalização técnica**: acompanha a execução do objeto quanto à **qualidade** e à **conformidade técnica** com o edital e o contrato.
- **Fiscalização administrativa**: acompanha os aspectos **documentais** e administrativos, como as obrigações **previdenciárias, fiscais e trabalhistas** do contratado e os prazos.
- **Fiscalização setorial**: acompanha a execução quando ela ocorre em **setores distintos** ou em **unidades desconcentradas** do mesmo órgão, nos aspectos técnicos e administrativos.

Planejamento da fiscalização. O **modelo de gestão** do contrato (como a execução será acompanhada e fiscalizada) é definido **antes** da licitação: aparece no **termo de referência** (art. 6º, XXIII, "f"), no edital e, como cláusula necessária, no contrato. O ETP deve prever as providências prévias, inclusive a **capacitação** de servidores para **fiscalização e gestão** contratual (art. 18, § 1º, X).

Tecnologia na fiscalização. A lei submete as contratações a práticas contínuas de **gestão de riscos e controle preventivo**, **inclusive com recursos de tecnologia da informação** (art. 169), e manda os órgãos competentes instituírem **sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo** (art. 19, III). A ideia é trocar a fiscalização formalista e analógica por uma fiscalização **digital**, mais eficiente. Usar inteligência artificial para cruzar medições com fotos georreferenciadas e apontar divergências ao fiscal é compatível com a lei.

Alteração dos contratos

Os contratos podem ser alterados, **com as devidas justificativas**, de duas formas (art. 124):

1. Unilateralmente pela Administração:

- **qualitativa**: modificação do **projeto ou das especificações**, para melhor adequação técnica aos objetivos;
- **quantitativa**: modificação do **valor contratual** por **acréscimo ou diminuição quantitativa** do objeto, nos limites legais.

2. Por acordo entre as partes:

- substituição da **garantia** de execução;
- modificação do **regime de execução** ou do modo de fornecimento, por verificação técnica de que os termos originais não se aplicam;
- modificação da **forma de pagamento** por circunstâncias supervenientes, mantido o valor e vedada a antecipação sem contraprestação;
- **restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro** (revisão), nos casos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, respeitada a repartição de riscos do contrato.

Limites da alteração quantitativa (art. 125). O contratado é **obrigado a aceitar**, nas mesmas condições, **acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado** do contrato, em obras, serviços ou compras. No caso de **reforma de edifício ou de equipamento**, o limite para **acréscimos** é de **50%**. Para **supressões** em reforma, o limite continua 25%.

> **Exemplo:** contrato de construção de 100 casas populares. A Administração pode exigir mais unidades, dentro do limite de 25% do valor inicial atualizado. Numa reforma de prédio, os acréscimos podem chegar a 50%; as supressões, não.

Outros limites:

- As alterações unilaterais **não podem transfigurar o objeto** (art. 126). A Administração não pode mudar o objeto de forma irrestrita, sem justificativa, transformando o contrato em outra coisa.
- Se a alteração unilateral **aumentar ou diminuir os encargos** do contratado, a Administração deve restabelecer o equilíbrio **no mesmo termo aditivo** (art. 130). Revisar é **obrigatório**.
- Se a Administração **suprimir** parte do objeto e o contratado já tiver comprado e levado os materiais ao local, ela paga esses materiais pelo custo comprovado e reajustado, e pode haver indenização por outros danos comprovados (art. 129).
- Supressão **além do limite** do art. 125 dá ao contratado o **direito de pedir a extinção** (art. 137, § 2º, I).
- Os **percentuais** valem para acréscimos e supressões do **objeto**, e não autorizam mexer sozinho no preço.
- O **termo aditivo** deve ser formalizado **antes** de o contratado executar as prestações determinadas; em caso de necessidade justificada de antecipar os efeitos, a formalização ocorre em até **1 mês** (art. 132).

- Alteração de obra decorrente de **falha de projeto** leva à apuração da responsabilidade do responsável técnico.

Equilíbrio econômico-financeiro

Equilíbrio econômico-financeiro é a relação entre os **encargos** do contratado e a **remuneração** que ele recebe. Essa equação é fixada na **apresentação da proposta** (e não só na assinatura) e deve ser **mantida durante toda a execução**. Tem base constitucional: a licitação deve ter cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, "**mantidas as condições efetivas da proposta**" (CF, art. 37, XXI).

O equilíbrio **protege as duas partes**. Se os custos sobem por fato extraordinário, o contratado tem direito à recomposição. Se os custos **caem** (por exemplo, um tributo é reduzido), a Administração **deve reduzir** o valor pago. A revisão não serve só para aumentar o preço.

Há **quatro instrumentos**, que a banca adora trocar:

1. Reajuste (reajustamento em sentido estrito). Aplicação do **índice de correção monetária previsto no contrato**, para preservar o valor diante da **inflação** (art. 6º, LVIII). Regras:

- depende de **previsão no edital e no contrato** (índice, data-base, periodicidade). Sem previsão, o entendimento tradicional é que o preço da proposta fica irreajustável;
- **data-base** vinculada à **data do orçamento estimado**;
- **interregno mínimo de 1 ano** (12 meses) contado da data-base. Não pode ser inferior a 12 meses nem por acordo; e não precisa esperar 24 meses;
- como conta da data-base, e não da assinatura, mesmo um contrato com prazo menor que um ano pode ter reajuste, se já passou um ano da data-base;
- é usado nos serviços contínuos **sem** dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra (art. 92, § 4º, I);
- formaliza-se por **simples apostila** (art. 136, I).

2. Repactuação. Forma de manter o equilíbrio usada **só** nos **serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra** (art. 6º, LIX, e art. 135). Não vale para todo contrato. Regras:

- feita por **demonstração analítica da variação dos custos** (planilha de custos e formação de preços), e não por aplicação de índice pronto;
- deve estar **prevista no edital** (e no contrato);
- data vinculada: à **apresentação da proposta**, para custos de **mercado** (insumos); ao **acordo, convenção ou dissídio coletivo**, para custos de **mão de obra**;
- **interregno mínimo de 1 ano**, contado da apresentação da proposta ou da **última repactuação**;
- precedida de **solicitação do contratado**, com a planilha ou o novo instrumento coletivo;
- pode ser **dividida em parcelas** e feita em **momentos distintos**, para custos com anualidade em datas diferentes (mão de obra e insumos);
- se o contrato envolver **mais de uma categoria profissional**, pode haver uma repactuação para cada convenção coletiva;

- a Administração **não se vincula** a cláusulas de acordos e convenções que tratem de **matéria não trabalhista**, de participação nos lucros, ou que criem direitos não previstos em lei (índices obrigatórios de encargos, preços de insumos), nem às que valham só para contratos com a Administração;
- formaliza-se por **simples apostila** (art. 136, I);
- o prazo de resposta ao pedido é, preferencialmente, de 1 mês.

> **Exemplo:** após nova convenção coletiva dos vigilantes, a empresa que presta vigilância à Câmara com dedicação exclusiva de mão de obra apresenta planilha com o aumento dos salários. É repactuação, por demonstração analítica dos custos.

3. Revisão (recomposição ou reequilíbrio em sentido estrito). Restabelece o equilíbrio rompido por **evento superveniente e extraordinário**: força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis (art. 124, II, "d"), além da alteração unilateral (art. 130) e da variação de tributos (art. 134). Regras:

- **não depende de cláusula contratual**: é direito do contratado e dever da Administração sempre que o equilíbrio for rompido. Comprovado o desequilíbrio, a Administração não pode negá-la por conveniência;
- pode ocorrer **a qualquer tempo** durante a execução (não "só antes da assinatura");
- pode alterar **cláusulas econômicas e regulamentares** (por exemplo, prorrogar o prazo de execução quando circunstâncias supervenientes o exigirem);
- respeita a **repartição objetiva de riscos** do contrato;
- formaliza-se por **termo aditivo**, porque altera o contrato. Não cabe apostila;
- o pedido deve ser feito **durante a vigência** e **antes de eventual prorrogação** (art. 131, parágrafo único). E a **extinção do contrato não impede** o reconhecimento do desequilíbrio ocorrido na vigência: nesse caso, paga-se **indenização por termo indenizatório** (art. 131).

Tributos. Os preços são alterados, **para mais ou para menos**, se depois da **apresentação da proposta** houver criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, ou nova disposição legal, **com comprovada repercussão** nos preços (art. 134). Se o tributo cai, a Administração pode (e deve) reduzir o valor pago.

4. Atualização monetária. Corrige o valor entre a **data do adimplemento** da obrigação (entrega do bem, prestação do serviço) e a **data do efetivo pagamento** (art. 92, V). Tem o mesmo objetivo do reajuste (compensar a inflação), mas incide sobre **período distinto**. Por isso **não substitui** o reajuste nem dispensa a previsão de índice. Formaliza-se por **apostila** (art. 136, II).

> **Exemplo:** a empresa entregou cadeiras ao Plenário e só recebeu dois meses depois. A atualização monetária cobre esses dois meses, contados do adimplemento, e não desde a assinatura do contrato.

Apostila x termo aditivo (art. 136). Registros que **não alteram** o contrato são feitos por **simples apostila**, dispensado o aditivo: reajuste e repactuação previstos no contrato; atualizações, compensações ou penalizações financeiras das condições de pagamento; alteração da razão ou

denominação social do contratado; empenho de dotações orçamentárias. Tudo o que **altera** o contrato (alteração unilateral, revisão, prorrogação) exige **termo aditivo**.

Inexecução: com culpa e sem culpa

A **inexecução** pode ser **total ou parcial** e pode decorrer de **culpa** de uma das partes ou de **fatos alheios** a elas.

Inexecução culposa. Ocorre por **dolo** ou por **culpa em sentido estrito** (negligência, imprudência, falta de diligência) de **qualquer das partes**. Não é "exclusivamente" por dolo do contratado.

- Culpa do **contratado**: sujeita-o a **sanções** e permite à Administração **extinguir unilateralmente** o contrato, sempre com **contraditório e ampla defesa** e **motivação**. A autoexecutoriedade não dispensa o devido processo.
- Culpa da **Administração**: o contrato pode ser **revisto** para restabelecer o equilíbrio ou **extinto**, com indenização ao contratado. A Administração **não pode** extinguir unilateralmente o contrato por descumprimento decorrente de sua **própria conduta** (art. 138, I).

Inexecução sem culpa (álea extraordinária). Decorre de eventos **extraordinários**, **imprevisíveis** (ou previsíveis de consequências incalculáveis) e **supervenientes**, que ninguém causou. Só a inexecução culposa sujeita o contratado a sanções. As figuras:

- **Teoria da imprevisão**: evento imprevisível e superveniente que **desequilibra economicamente** o contrato (por exemplo, alta abrupta e extraordinária no preço do aço). Autoriza a **revisão**.
- **Caso fortuito e força maior**: eventos **imprevisíveis e inevitáveis** (terremoto, chuvas extraordinárias) que afetam a execução. Autorizam a **revisão** e, se **regularmente comprovados** e **impeditivos** da execução, a **extinção** (art. 137, V). A Administração **não** é obrigada a indenizar o contratado em qualquer caso fortuito ou força maior: a indenização ampla (prejuízos, desmobilização) está ligada à extinção por **culpa exclusiva da Administração** (art. 138, § 2º).
- **Fato do príncipe**: medida **geral** do poder público, **externa ao contrato**, que repercute nele (aumento de tributo sobre o objeto, por exemplo). Autoriza a **revisão** dos valores.
- **Fato da Administração**: ação ou omissão da Administração **contratante**, **dentro do contrato**, que impede ou retarda a execução (atraso de pagamento, não liberação da área, suspensão da obra). Não é sinônimo de fato do príncipe.

> **Pegadinha:** "atraso no pagamento das faturas é fato do príncipe". Errado: é **fato da Administração**. Fato do príncipe é medida geral, de fora do contrato.

Diante de um evento sem culpa, a **primeira saída é revisar** o contrato. A extinção só se impõe quando não há alternativa viável.

> **Exemplo:** chuvas extraordinárias alagam o canteiro de uma obra da Câmara. A conclusão ainda é viável com novo cronograma e revisão de preços. O contrato não precisa ser extinto.

Exceção do contrato não cumprido (*exceptio non adimpleti contractus*). É o direito de deixar de cumprir a obrigação porque a outra parte não cumpriu a dela. No contrato administrativo, o contratado **não pode invocá-la livremente**: a regra é a continuidade do serviço público. A lei só

admite que o contratado **suspenda** suas obrigações, **sem precisar de decisão judicial**, nas hipóteses legais, como **atraso de pagamento superior a 2 meses**, contado da emissão da nota fiscal (art. 137, §§ 2º, IV, e 3º, II). E isso **não** vale em **calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra**, nem quando o próprio contratado contribuiu para o fato.

> **Exemplo:** a Câmara atrasa 20 dias o pagamento da empresa de copa, sem calamidade. A empresa não pode suspender o serviço. Só com atraso acima de 2 meses.

Nas **concessões de serviço público**, a concessionária que quiser rescindir por descumprimento do poder concedente precisa de **ação judicial**, e os serviços **não podem ser interrompidos até a decisão judicial transitada em julgado** (Lei 8.987/1995, art. 39).

Extinção do contrato

Vocabulário. A Lei 14.133 usa **extinção**, termo **amplo**, que cobre todas as formas de término do contrato. **Rescisão** é só uma dessas formas. Os termos não são sinônimos técnicos.

Extinção natural e prematura. O contrato se extingue **naturalmente** pela **conclusão do objeto** ou pelo **decurso do prazo**. A extinção é **prematura** quando ocorre antes disso: por culpa de uma das partes, por impossibilidade de continuar ou por anulação.

Motivos de extinção (art. 137). A extinção deve ser **formalmente motivada nos autos**, com **contraditório e ampla defesa**. São motivos:

1. não cumprimento ou cumprimento irregular de normas do edital, cláusulas, especificações, projetos ou prazos;
2. **desatendimento das determinações regulares** da autoridade designada para **acompanhar e fiscalizar** a execução (o fiscal) ou de autoridade superior;
3. **alteração social** ou modificação da finalidade ou da **estrutura da empresa** que restrinja sua capacidade de concluir o contrato (fusão, cisão, por exemplo). Não é verdade que isso "nunca" justifique extinção;
4. **falência**, **insolvência civil**, **dissolução da sociedade** ou **falecimento** do contratado;
5. **caso fortuito ou força maior**, **regularmente comprovados**, impeditivos da execução;
6. **atraso na obtenção da licença ambiental**, impossibilidade de obtê-la, ou **alteração substancial do anteprojeto** que dela resultar, ainda que obtida no prazo;
7. **atraso na liberação das áreas** sujeitas a **desapropriação**, desocupação ou servidão administrativa, ou impossibilidade de liberá-las;
8. **razões de interesse público**, **justificadas pela autoridade máxima** do órgão ou da entidade contratante. Não basta alegar "interesse público" de forma genérica;
9. descumprimento da **reserva de cargos** para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência e aprendiz.

Os **emitentes das garantias** (banco, seguradora) devem ser **notificados** do **início** do processo que apura descumprimento de cláusulas (art. 137, § 4º).

Direito do contratado à extinção (art. 137, § 2º). O contratado pode pedir a extinção quando houver:

- **supressão** pela Administração que modifique o valor inicial **além do limite** do art. 125;
- **suspensão** da execução, por ordem escrita da Administração, por **mais de 3 meses**;
- **repetidas suspensões** que totalizem **90 dias úteis**;
- **atraso superior a 2 meses**, contado da emissão da nota fiscal, nos **pagamentos** devidos pela Administração;
- **não liberação**, nos prazos, de **área, local ou objeto** para a execução, ou de fontes de materiais naturais, inclusive por atraso em desapropriação, desocupação ou licenciamento ambiental.

Nos casos de suspensão acima de 3 meses, suspensões que somam 90 dias úteis e atraso de pagamento acima de 2 meses, há duas regras (art. 137, § 3º):

- **não** se admite a extinção em **calamidade pública**, **grave perturbação da ordem interna** ou **guerra**, nem quando o contratado praticou, participou ou contribuiu para o fato;
- o contratado pode **optar pela suspensão** do cumprimento de suas obrigações até a normalização, com direito ao reequilíbrio.

Formas de extinção (art. 138):

1. **Unilateral**: por **ato unilateral e escrito** da Administração, **exceto** quando o descumprimento decorrer da **própria conduta** da Administração. Não precisa de autorização judicial.
2. **Consensual**: por **acordo** entre as partes, por **conciliação**, **mediação** ou **comitê de resolução de disputas**, **desde que haja interesse da Administração**. Não depende só da vontade do contratado.
3. **Arbitral ou judicial**: por **decisão arbitral** (cláusula compromissória ou compromisso arbitral) ou **decisão judicial**.

A extinção **unilateral** e a **consensual** devem ser precedidas de **autorização escrita e fundamentada da autoridade competente** e reduzidas a termo no processo. Um despacho verbal, sem motivo nos autos, não vale. A decisão também deve considerar as **consequências práticas**, e não se basear em motivos abstratos.

Extinção por culpa exclusiva da Administração (art. 138, § 2º). O contratado é **ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados** e tem direito a:

- **devolução da garantia**;
- **pagamentos devidos** pela execução até a data da extinção;
- pagamento do **custo da desmobilização**.

Já quando o contratado dá causa à extinção, ele **não** tem direito a indenização. Não é verdade que toda extinção indeniza o contratado.

Consequências da extinção unilateral (art. 139), sem prejuízo das sanções:

- **assunção imediata do objeto**, no **estado e local em que se encontrar**, por ato próprio da Administração;

- **ocupação e utilização** do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal necessários à continuidade, **sem necessidade de decisão judicial** (no Executivo, precedida de autorização do ministro ou secretário competente);
- **execução da garantia** para ressarcir prejuízos, pagar verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias (quando cabível), pagar multas e **exigir que a seguradora assuma e conclua o objeto**, quando cabível;
- **retenção dos créditos** do contratado até o limite dos **prejuízos** causados e das **multas** aplicadas.

A assunção do objeto e a ocupação ficam **a critério** da Administração, que pode continuar a obra ou o serviço por **execução direta ou indireta** (contratando outro). Não é obrigada a executar diretamente.

Recebimento do objeto

O recebimento tem duas etapas (art. 140):

- **Obras e serviços**: **provisoriamente**, pelo **responsável pelo acompanhamento e fiscalização** (o fiscal), mediante termo detalhado, quando verificadas as exigências técnicas; **definitivamente**, por **servidor ou comissão designada pela autoridade competente**, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
- **Compras**: **provisoriamente**, de forma **sumária**, pelo responsável pela fiscalização, com verificação posterior; **definitivamente**, por servidor ou comissão designada, mediante termo detalhado.

No regulamento federal, o recebimento definitivo costuma ficar com o **gestor do contrato** ou com comissão. A regra para a prova: **provisório = fiscal; definitivo = servidor ou comissão designada (gestor)**. A banca inverte.

Outras regras: o objeto pode ser **rejeitado**, no todo ou em parte, se estiver em desacordo; o recebimento **não exclui** a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra; ensaios e testes exigidos por normas técnicas correm, em regra, por conta do contratado; em **obras**, o contratado responde **objetivamente**, por no mínimo **5 anos** após o recebimento definitivo, pela solidez, segurança e funcionalidade.

Pagamento

- A Administração paga observando a **ordem cronológica** para cada fonte de recursos, separada em fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras (art. 141). A ordem só pode ser alterada nas hipóteses legais (emergência, calamidade, risco de descontinuidade etc.), com justificativa prévia e comunicação ao controle interno e ao Tribunal de Contas. Quebrar a ordem sem motivo gera responsabilização.
- Havendo controvérsia sobre a execução, a **parcela incontroversa** é liberada no prazo de pagamento (art. 143).
- Pode haver **remuneração variável** ligada ao desempenho (metas, qualidade, sustentabilidade, prazos) (art. 144).

- **Pagamento antecipado é proibido**, salvo se propiciar sensível economia ou for condição indispensável para obter o bem ou serviço, com justificativa prévia e previsão no edital; a Administração pode exigir garantia adicional, e o valor é devolvido se o objeto não for executado (art. 145).

Nulidade do contrato

Constatada irregularidade na licitação ou na execução, a regra é **sanear**. Se não for possível, a **suspensão** ou a **declaração de nulidade** só será adotada se se revelar **medida de interesse público**, depois de avaliar impactos econômicos, riscos sociais e ambientais, custo de deterioração das parcelas executadas, custo de desmobilização, fechamento de postos de trabalho, custo de nova licitação e outros aspectos (art. 147). Se a anulação **não** atender ao interesse público, o poder público **continua o contrato** e resolve a irregularidade por **indenização por perdas e danos**, apurando responsabilidades.

- A nulidade **retroage**, desfazendo os efeitos já produzidos (art. 148). Se não for possível voltar à situação anterior, resolve-se em perdas e danos.
- A autoridade pode dar à nulidade **eficácia futura**, por até **6 meses**, prorrogável uma vez, para dar tempo de fazer nova contratação.
- A nulidade **não exonera** a Administração de **indenizar** o contratado pelo que ele executou e por outros prejuízos comprovados, **desde que a irregularidade não lhe seja imputável**, e promove a responsabilização de quem deu causa (art. 149).
- Nenhuma contratação será feita sem caracterização adequada do objeto e indicação dos créditos orçamentários, sob pena de nulidade (art. 150).

Autotutela. A Administração **anula** licitações e contratos **ilegais** e **revoga** a licitação por razões de interesse público decorrentes de **fato superveniente** devidamente comprovado, assegurada a **prévia manifestação dos interessados** (art. 71).

> **Exemplo:** assinado o contrato de tradução da Câmara, descobre-se ilegalidade insanável na licitação, e a avaliação dos impactos mostra que anular atende ao interesse público. A Câmara pode anular o contrato.

Meios alternativos de resolução de controvérsias

A lei admite **conciliação**, **mediação**, **comitê de resolução de disputas** e **arbitragem** (art. 151), para controvérsias sobre **direitos patrimoniais disponíveis**, como o **restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro**, o **inadimplemento** de obrigações por qualquer das partes e o **cálculo de indenizações**. O interesse público indisponível não impede a arbitragem nessas matérias. Mas ela **não** alcança qualquer tema: o que é indisponível fica de fora.

- **Arbitragem**: solução por **árbitro**, e não por juiz. Nos contratos administrativos, é **sempre de direito** (segue a lei, não a equidade) e observa o **princípio da publicidade** (art. 152). Pela Lei 9.307/1996, a instituição da arbitragem **interrompe a prescrição**, retroagindo à data do **requerimento** de instauração, ainda que a arbitragem seja extinta por ausência de jurisdição (art. 19, § 2º).

- **Mediação**: um **terceiro imparcial** (mediador) **auxilia** as partes a chegarem a um acordo; ele não decide.
- **Conciliação**: também busca acordo entre as partes, com ajuda de terceiro. Mediação e conciliação **não exigem** o Poder Judiciário para produzir efeitos.
- **Negociação**: as **próprias partes** resolvem entre si, **sem terceiro**. Quem impõe decisão obrigatória é o árbitro ou o juiz, não a negociação.
- **Comitê de resolução de disputas (*dispute board*)**: órgão **colegiado** formado para **acompanhar a execução** e resolver conflitos, com recomendações ou decisões.

Os contratos **podem ser aditados** para incluir os meios alternativos, ainda que o instrumento original não os previsse (art. 153). A escolha de árbitros, colegiados arbitrais e comitês segue **critérios isonômicos, técnicos e transparentes** (art. 154).

A **Lei 13.140/2015** (Lei de Mediação) também prevê que a **advocacia pública** pode instaurar **mediação coletiva** de conflitos ligados à **prestação de serviços públicos**, e que a Administração federal pode resolver controvérsias por **transação por adesão**, com base em jurisprudência pacífica do STF ou dos tribunais superiores, mediante **autorização do Advogado-Geral da União**.

Sanções administrativas

Infrações (art. 155). O licitante ou o contratado responde por: (I) dar causa à **inexecução parcial**; (II) inexecução parcial que cause **grave dano** à Administração, aos serviços públicos ou ao interesse coletivo; (III) **inexecução total**; (IV) não entregar documentação exigida; (V) não manter a proposta; (VI) **não celebrar o contrato** quando convocado dentro da validade da proposta; (VII) **retardar** a execução ou a entrega sem motivo; (VIII) **declaração ou documentação falsa**; (IX) **fraudar** a licitação ou praticar ato fraudulento na execução; (X) comportamento **inidôneo** ou fraude de qualquer natureza; (XI) atos ilícitos para frustrar a licitação; (XII) **ato lesivo** da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Sanções (art. 156), graduadas pela **natureza e gravidade** da infração, peculiaridades do caso, agravantes e atenuantes, **danos** à Administração e programa de integridade. Nem toda infração tem a mesma pena:

1. **Advertência**: a mais branda. Aplica-se **exclusivamente** à **inexecução parcial** (inciso I), quando não se justificar pena mais grave. Não serve para qualquer infração.
2. **Multa**: calculada na forma do edital ou do contrato, **não inferior a 0,5% nem superior a 30%** do valor do contrato. Cabe para **qualquer** infração do art. 155. Pode ser **cumulada** com advertência, impedimento ou inidoneidade.
3. **Impedimento de licitar e contratar**: para as infrações II a VII, quando não se justificar pena mais grave. Vale **só na Administração direta e indireta do ente federativo que aplicou** a sanção, pelo **prazo máximo de 3 anos**.
4. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar**: a mais grave. Para as infrações **VIII a XII** (declaração falsa, fraude, ato lesivo) e para as II a VII que justifiquem pena mais grave. Vale em **todos os entes federativos**, por **no mínimo 3 e no máximo 6 anos**. Não exige prejuízo financeiro comprovado: a apresentação de documento falso já a justifica.

Competência para a inidoneidade. É precedida de **análise jurídica**. No Executivo, é competência exclusiva de **ministro de Estado, secretário estadual ou secretário municipal** (ou da autoridade máxima, em autarquia e fundação). No **Legislativo**, no Judiciário, no MP e na Defensoria, de autoridade de **nível hierárquico equivalente**, na forma de regulamento. Um chefe de seção não pode aplicá-la.

Multa x multa de mora. A **multa sanção** (art. 156, II) pune infração administrativa. A **multa de mora** (art. 162) decorre do **atraso injustificado** na execução, na forma do edital ou do contrato. São diferentes. A multa de mora não impede a Administração de convertê-la em **compensatória** e extinguir o contrato, cumulando outras sanções.

Processo.

- **Multa**: defesa em **15 dias úteis**, contados da intimação (art. 157).
- **Impedimento e inidoneidade**: exigem **processo de responsabilização**, conduzido por **comissão de 2 ou mais servidores estáveis**, que intima o acusado para defesa escrita em **15 dias úteis** (art. 158). Sem servidores estatutários, a comissão é de 2 ou mais empregados públicos permanentes, de preferência com 3 anos de serviço.
- Toda sanção exige **motivação**, **contraditório e ampla defesa**. Multa aplicada por despacho sem fundamentação e sem ouvir a empresa é irregular.
- As sanções **não excluem** a obrigação de **reparar integralmente** o dano. Se a multa e as indenizações superarem o que a Administração deve ao contratado, a diferença é descontada da garantia ou cobrada judicialmente.

Prescrição (art. 158, § 4º): **5 anos**, contados da **ciência da infração pela Administração**. É:

- **interrompida** pela **instauração do processo de responsabilização**;
- **suspensa** pela celebração de **acordo de leniência** da Lei 12.846/2013;
- **suspensa** por **decisão judicial** que inviabilize a conclusão da apuração.

Lei Anticorrupção. Atos que são infração na Lei 14.133 **e** ato lesivo na Lei 12.846/2013 são **apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos**, com o **rito e a autoridade da Lei 12.846** (art. 159). Não em processos distintos. A Administração pode celebrar **acordo de leniência** com a empresa que colabora, com isenção ou atenuação de sanções. Na Lei Anticorrupção, o acordo cabe à **autoridade máxima** do órgão ou entidade e, no Executivo federal, à **Controladoria-Geral da União**; a participação do **Tribunal de Contas não é obrigatória** para a validade do acordo (o tribunal continua podendo cobrar o dano).

Desconsideração da personalidade jurídica (art. 160). Se a pessoa jurídica for usada com **abuso de direito** para facilitar, encobrir ou dissimular ilícitos, ou provocar confusão patrimonial, os efeitos das sanções se estendem aos **administradores e sócios com poderes de administração**, à sucessora ou a empresa do mesmo ramo coligada ou controlada, com contraditório, ampla defesa e análise jurídica prévia.

Cadastros. Os órgãos de todos os Poderes e entes devem informar as sanções aplicadas ao **Ceis** e ao **Cnep** no prazo máximo de **15 dias úteis** da aplicação (art. 161).

Reabilitação (art. 163). É feita perante a **própria autoridade** que aplicou a pena, exigidos, cumulativamente: **reparação integral do dano**; **pagamento da multa**; **prazo mínimo de 1 ano** da aplicação, no **impedimento**, ou de **3 anos**, na **inidoneidade**; cumprimento das condições do ato punitivo; **análise jurídica prévia**. Para as infrações de **declaração ou documentação falsa** (VIII) e de **ato lesivo da Lei Anticorrupção** (XII), que inclui fraudar licitação, exige-se também a **implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade**. O impedimento, portanto, **não é definitivo**.

> **Exemplo:** a empresa Alfa, declarada inidônea por fraude, repara o dano e paga a multa dois anos depois. Ainda não pode ser reabilitada: na inidoneidade, o prazo mínimo é de 3 anos.

Planejamento: ETP, termo de referência e projetos

A fase preparatória da licitação é marcada pelo **planejamento** (art. 18). Os documentos têm uma **ordem**:

1. **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**: documento constitutivo da **primeira etapa** do planejamento. Caracteriza o **interesse público** envolvido e a sua **melhor solução** e **dá base** ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, que serão feitos **se** se concluir pela **viabilidade** da contratação (art. 6º, XX). É feito **antes** da licitação, e não depois da assinatura do contrato.
2. **Termo de Referência (TR)**: documento necessário para a contratação de **bens e serviços** (art. 6º, XXIII). Vem **depois** do ETP, e não o contrário.
3. **Anteprojeto**: peça técnica com todos os subsídios necessários à **elaboração do projeto básico** (art. 6º, XXIV). Usado sobretudo na contratação integrada.
4. **Projeto básico**: conjunto de elementos para definir e dimensionar a **obra ou o serviço de engenharia**, elaborado com base no ETP (art. 6º, XXV).
5. **Projeto executivo**: elementos necessários e suficientes à **execução completa da obra**, com o **detalhamento** das soluções do projeto básico (art. 6º, XXVI). É o último, e não o primeiro.

> **Dica:** "TR é para **bens e serviços**; projeto básico é para **obras e serviços de engenharia**". E a sequência das obras: anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, do mais geral ao mais detalhado.

Conteúdo do ETP (art. 18, § 1º). Deve evidenciar o **problema** a resolver e a **melhor solução**, permitindo avaliar a **viabilidade técnica e econômica**. Traz, entre outros: descrição da **necessidade**; previsão no plano de contratações anual; requisitos; **estimativa das quantidades**; **levantamento de mercado**; **estimativa do valor**; descrição da solução como um todo; justificativa do **parcelamento** ou não; resultados pretendidos; providências prévias (inclusive **capacitação** para fiscalização e gestão); contratações correlatas; impactos ambientais; e **posicionamento conclusivo** sobre a adequação da contratação. Precisa ter **no mínimo** a necessidade, as quantidades, a estimativa de valor, a justificativa do parcelamento e o posicionamento conclusivo; o que faltar dos demais deve ser justificado.

Conteúdo do TR (art. 6º, XXIII): **definição do objeto** (natureza, quantidades, prazo do contrato, possibilidade de prorrogação); **fundamentação** (referência ao ETP); descrição da solução

considerando todo o **ciclo de vida**; requisitos da contratação; **modelo de execução** do objeto; **modelo de gestão do contrato** (como a execução será acompanhada e fiscalizada); **critérios de medição e de pagamento**; forma e critérios de **seleção do fornecedor**; **estimativa do valor**; **adequação orçamentária**. Nas compras, o TR também especifica o produto, os locais de entrega e as regras de recebimento, e a garantia exigida (art. 40, § 1º).

Controle das contratações

Linhas de defesa (art. 169). As contratações se sujeitam a práticas contínuas de **gestão de riscos e controle preventivo**, inclusive com **tecnologia da informação**, ao **controle social** e a três linhas de defesa:

- **1ª linha**: servidores, empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na governança do órgão;
- **2ª linha**: **assessoramento jurídico** e **controle interno** do próprio órgão;
- **3ª linha**: **órgão central de controle interno** e **Tribunal de Contas**.

A implementação dessas práticas é de responsabilidade da **alta administração** do órgão, e não do Tribunal de Contas. E segue os parâmetros da lei: a Administração não escolhe "qualquer forma" de controle. O **controle social** (feito pelos cidadãos) não é dispensável: a lei subordina expressamente as contratações a ele.

Acesso e sigilo. Os órgãos de controle têm **acesso irrestrito** aos documentos necessários, **inclusive os classificados** pela Lei de Acesso à Informação, e passam a ser **corresponsáveis** pela manutenção do sigilo.

Como o controle atua (arts. 170 e 171):

- adota critérios de **oportunidade, materialidade, relevância e risco** e considera as razões dos órgãos fiscalizados e os **resultados** obtidos com a contratação;
- **desconsidera** documentos **impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse** para esclarecer os fatos;
- elabora **relatórios tecnicamente fundamentados**, baseados **exclusivamente nas evidências** obtidas e organizados conforme as normas de auditoria, para evitar interpretações tendenciosas;
- **qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica** pode **representar** ao controle interno ou ao Tribunal de Contas contra irregularidades, mesmo sem ter participado da licitação.

Suspensão cautelar de licitação pelo Tribunal de Contas (art. 171). O tribunal **pode** suspender cautelarmente a licitação. Feito isso:

- o órgão intimado tem **10 dias úteis**, admitida prorrogação, para informar as medidas adotadas, prestar informações e apurar responsabilidades, se for o caso;
- o tribunal deve decidir o mérito em **25 dias úteis**, contados do recebimento das informações, **prorrogável uma vez** por igual período. A suspensão não pode durar indefinidamente;
- o descumprimento gera **apuração de responsabilidade** e **obrigação de reparar** o prejuízo ao erário.

Sustação de contratos (CF, art. 71, §§ 1º e 2º). O Tribunal de Contas pode sustar **atos** diretamente. No caso de **contrato**, a sustação é adotada **diretamente pelo Congresso Nacional**, que pede ao Executivo as medidas cabíveis. Se o **Congresso ou o Executivo** não agirem em **90 dias**, o **Tribunal decide** a respeito.

Controle externo x mérito. O Tribunal de Contas faz controle de **legalidade, legitimidade e economicidade**, na fiscalização **contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** (CF, art. 70). Ele **não substitui** as escolhas discricionárias do gestor por critérios próprios de conveniência e oportunidade.

Autonomia dos tribunais. As súmulas e decisões do **TCU não vinculam** os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, que têm autonomia. E o **controle interno** de cada Poder **não é subordinado** ao TCU: atua de forma integrada, **apoia** o controle externo e deve dar ciência ao TCU das irregularidades que conhecer (CF, art. 74).

Capacitação. Os Tribunais de Contas devem, por suas **escolas de contas**, promover **capacitação** para os servidores e empregados que atuam nas contratações (art. 173).

Segurança jurídica. Pela LINDB, as **próprias autoridades públicas** devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas (art. 30). Esse dever de coerência não é só dos Tribunais de Contas.

Responsabilidade do parecerista jurídico

O parecer jurídico aparece em vários momentos da contratação (minutas, dispensas, aditivos). O **STF** (MS 24.631) adotou a classificação:

- **Facultativo**: a autoridade **não é obrigada a pedir**; se pedir, pode **decidir livremente**, sem seguir a opinião.
- **Obrigatório**: a lei **obriga a pedir**, mas a autoridade **não é obrigada a seguir** a conclusão. Se decidir diferente, deve justificar (pode até submeter a novo parecer).
- **Vinculante**: a autoridade **não pode decidir contra** a conclusão. Há **partilha do poder de decisão**.

A **responsabilidade solidária** do parecerista com o administrador ocorre **apenas no parecer vinculante**. Nos pareceres **opinativos** (facultativos e obrigatórios), o parecerista não responde solidariamente.

Fora disso, o advogado público responde pessoalmente só em caso de **dolo ou erro grosseiro** (LINDB, art. 28: o agente público responde por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro). Civilmente, o **CPC** diz que o membro da Advocacia Pública é responsável, civil e regressivamente, quando agir com **dolo ou fraude** (art. 184). Consequências:

- interpretação jurídica **razoável**, depois rejeitada pelo controle, **não** gera responsabilidade;
- a **inviolabilidade** do advogado por suas manifestações **não** é imunidade absoluta: havendo dolo ou erro grosseiro, ele responde;
- a **segregação de funções** (um opina, outro decide) não impede, por si só, a responsabilização do parecerista que agiu com dolo ou erro grosseiro;

- a LINDB reconhece que punir pareceristas de forma indiscriminada gera insegurança e **prejudica a eficiência** da Administração (o chamado "apagão das canetas").

Quadros para memorizar

Números e prazos dos contratos

Assunto	Regra	Base
Contrato verbal admitido	pequenas compras ou serviços de pronto pagamento até R$ 10.000,00 (valor atualizado por decreto)	art. 95, § 2º
Divulgação no PNCP (condição de eficácia)	20 dias úteis (licitação); 10 dias úteis (contratação direta)	art. 94
Prorrogação do prazo de convocação para assinar	1 vez, por igual período	art. 90, § 1º
Garantia de execução	até 5%; até 10% com justificativa	art. 98
Seguro-garantia com retomada (obra de grande vulto)	até 30%	art. 99
Grande vulto	acima de R$ 200 milhões	art. 6º, XXII
Contínuos: prazo inicial	até 5 anos	art. 106
Contínuos: vigência máxima com prorrogações	10 anos	art. 107
Extinção sem ônus do contínuo	só na data de aniversário; não antes de 2 meses dessa data	art. 106, § 1º
Hipóteses de dispensa do art. 108	até 10 anos	art. 108
Contrato de receita ou de eficiência	10 anos sem investimento; 35 anos com investimento	art. 110
Serviço associado (operação e manutenção)	até 5 anos após o recebimento	art. 113
TI estruturante (operação continuada)	até 15 anos	art. 114
Prazo indeterminado	só serviço público em monopólio	art. 109
Acréscimo ou supressão unilateral	até 25% do valor inicial atualizado	art. 125
Reforma de edifício ou equipamento	acréscimo até 50%; supressão até 25%	art. 125
Aditivo com efeitos antecipados	formalizar em até 1 mês	art. 132
Reajuste e repactuação	interregno mínimo de 1 ano	arts. 92, § 4º, e 135, § 3º
Decisão sobre pedidos do contratado	1 mês, prorrogável por igual período	art. 123
Contratado pode pedir extinção	atraso de pagamento > 2 meses; suspensão > 3 meses; suspensões somando 90 dias úteis	art. 137, § 2º

Assunto	Regra	Base
Responsabilidade objetiva pela obra	mínimo de 5 anos após o recebimento definitivo	art. 140, § 6º
Nulidade com eficácia futura	até 6 meses, prorrogável 1 vez	art. 148, § 2º
Multa	0,5% a 30% do valor do contrato	art. 156, § 3º
Impedimento de licitar e contratar	até 3 anos; só no ente que aplicou	art. 156, § 4º
Declaração de inidoneidade	3 a 6 anos; todos os entes	art. 156, § 5º
Defesa contra multa	15 dias úteis	art. 157
Defesa no processo de responsabilização	15 dias úteis; comissão de 2 ou mais servidores estáveis	art. 158
Prescrição das sanções	5 anos da ciência da infração	art. 158, § 4º
Informar sanção ao Ceis/Cnep	até 15 dias úteis	art. 161
Reabilitação	1 ano (impedimento); 3 anos (inidoneidade)	art. 163
Órgão intimado da suspensão cautelar	10 dias úteis, prorrogáveis	art. 171, § 2º
Tribunal de Contas decide o mérito da suspensão	25 dias úteis, prorrogável 1 vez	art. 171, § 1º
Congresso e Executivo não agem sobre contrato irregular	90 dias; depois o Tribunal decide	CF, art. 71, § 2º

Contrato administrativo x contrato privado da Administração

Aspecto	Contrato administrativo	Contrato privado da Administração
Posição das partes	vertical (supremacia da Administração)	horizontal (igualdade)
Regime	predominantemente público; privado supletivo	predominantemente privado; algumas normas públicas
Cláusulas exorbitantes	inerentes, decorrem da lei	só se previstas no contrato
Licitação	pode ser exigida	pode ser exigida
Finalidade	interesse público	interesse público

Prerrogativas da Administração (art. 104) e seus limites

Prerrogativa	Limite
Modificar unilateralmente	só cláusulas de serviço; respeitar direitos do contratado; não transfigurar o objeto; 25% ou 50%; rever o preço
Extinguir unilateralmente	só nos casos da lei; motivação; contraditório; não por falha própria
Fiscalizar	poder e dever; não exclui a responsabilidade do contratado
Aplicar sanções	motivadas; com defesa

Prerrogativa	Limite
Ocupar bens e usar pessoal	risco a serviço essencial ou para acautelar apuração de faltas
Cláusulas econômico-financeiras	nunca sem prévia concordância do contratado

Reajuste, repactuação, revisão e atualização

Instrumento	Para quê	Quando cabe	Como se formaliza
Reajuste	inflação, por índice previsto	previsão no edital e no contrato; 1 ano da data-base (orçamento estimado)	apostila
Repactuação	variação de custos, por planilha	só serviços contínuos com dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra; 1 ano da proposta ou da última repactuação	apostila
Revisão	evento extraordinário (álea extraordinária), alteração unilateral, tributos	a qualquer tempo; independe de cláusula	termo aditivo
Atualização monetária	inflação entre adimplemento e pagamento	atraso entre a entrega e o pagamento	apostila

Álea extraordinária

Figura	O que é	Exemplo
Teoria da imprevisão	fato imprevisível (ou previsível de consequências incalculáveis) que desequilibra o contrato	alta abrupta do aço
Caso fortuito e força maior	evento imprevisível e inevitável, sem culpa de ninguém	chuva extraordinária, terremoto
Fato do príncipe	medida geral do poder público, fora do contrato	aumento de tributo
Fato da Administração	ação ou omissão da Administração contratante, dentro do contrato	atraso de pagamento, área não liberada

Formas de extinção (art. 138)

Forma	Requisito
Unilateral	ato escrito; autorização escrita e fundamentada; não cabe por falha da própria Administração
Consensual (acordo, conciliação, mediação, comitê)	interesse da Administração; autorização escrita e fundamentada
Arbitral ou judicial	cláusula compromissória ou compromisso arbitral; ou decisão judicial

As quatro sanções

Sanção	Infrações	Prazo	Alcance
Advertência	só inexecução parcial (I)	não tem	não se aplica
Multa	qualquer infração	0,5% a 30%	cumulável com as outras
Impedimento	II a VII (sem pena mais grave)	até 3 anos	ente que aplicou
Inidoneidade	VIII a XII e II a VII graves	3 a 6 anos	todos os entes

Encargos do contratado (art. 121)

Encargo	Regra geral	Dedicação exclusiva de mão de obra
Trabalhista	só o contratado; não transfere	Administração subsidiária, se houver falha na fiscalização
Previdenciário	só o contratado	Administração solidária
Fiscal e comercial	só o contratado; não transfere	só o contratado

Papéis na fiscalização

Agente	Função
Fiscal do contrato	acompanha a rotina; registra ocorrências; manda regularizar; informa superiores; recebe provisoriamente
Fiscal técnico	qualidade e conformidade técnica do objeto
Fiscal administrativo	documentos; obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias; prazos
Fiscal setorial	execução em setores ou unidades desconcentradas
Gestor do contrato	coordena e supervisiona os fiscais; decisões importantes; recebimento definitivo (com servidor ou comissão designada)
Terceiro contratado	só assiste e subsidia; responde objetivamente pelas informações; não substitui o fiscal

Documentos de planejamento

Documento	Para quê	Ordem
ETP	necessidade, melhor solução, viabilidade	1º
Termo de referência	bens e serviços	depois do ETP
Anteprojeto	base para o projeto básico	depois do ETP
Projeto básico	obras e serviços de engenharia	depois do anteprojeto ou do ETP
Projeto executivo	detalhamento para executar a obra	último

Pareceres jurídicos

Tipo	Pedir é obrigatório?	Seguir é obrigatório?	Responsabilidade solidária?
Facultativo	não	não	não
Obrigatório	sim	não (decidir diferente com motivação)	não
Vinculante	sim	sim	sim

Lei seca que cai

O regime do contrato: direito público, com o privado só para completar.

> **Lei seca:** Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de **direito público**, e a eles serão aplicados, **supletivamente**, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

A recusa do vencedor em assinar tem consequência pesada.

> **Lei seca:** Art. 90, § 5º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o **descumprimento total** da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à **imediata perda da garantia de proposta** em favor do órgão ou entidade licitante.

Ceis e Cnep antes de assinar e antes de prorrogar.

> **Lei seca:** Art. 91, § 4º Antes de **formalizar ou prorrogar** o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (**Ceis**) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (**Cnep**), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

O PNCP condiciona a eficácia.

> **Lei seca:** Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é **condição indispensável para a eficácia** do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - **20 (vinte) dias úteis**, no caso de licitação; II - **10 (dez) dias úteis**, no caso de contratação direta.

Quando o termo de contrato pode ser trocado e quando o verbal vale.

> **Lei seca:** Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço: I - **dispensa de licitação em razão de valor**; II - compras com **entrega imediata e integral** dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, **independentemente de seu valor**.
>
> **Lei seca:** Art. 95, § 2º É **nulo e de nenhum efeito o contrato verbal** com a Administração, **salvo** o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de **pronto pagamento**, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Garantia: quem escolhe e quanto.

> **Lei seca:** Art. 96, § 1º Caberá **ao contratado optar** por uma das seguintes modalidades de garantia: I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública (...); II - seguro-garantia; III - fiança bancária (...); IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
>
> **Lei seca:** Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de **até 5%** (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para **até 10%** (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

O seguro-garantia não cai por falta de pagamento do prêmio.

> **Lei seca:** Art. 97, II - o seguro-garantia **continuará em vigor** mesmo se o contratado **não tiver pago o prêmio** nas datas convencionadas.

As duas saídas da seguradora na cláusula de retomada.

> **Lei seca:** Art. 102, parágrafo único, I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará **isenta** da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; II - caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a **integralidade** da importância segurada indicada na apólice.

As duas exceções à renúncia do reequilíbrio na matriz de riscos.

> **Lei seca:** Art. 103, § 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere: I - às **alterações unilaterais** determinadas pela Administração (...); II - ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos **tributos** diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

As prerrogativas e o limite do preço.

> **Lei seca:** Art. 104. O regime jurídico dos contratos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de: I - **modificá-los, unilateralmente**, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; II - **extingui-los, unilateralmente**, nos casos especificados nesta Lei; III - **fiscalizar** sua execução; IV - aplicar **sanções motivadas** pela inexecução total ou parcial do ajuste; V - **ocupar provisoriamente** bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de: a) risco à prestação de **serviços essenciais**; b) necessidade de **acautelar apuração administrativa de faltas contratuais** pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.
>
> **Lei seca:** Art. 104, § 1º As cláusulas **econômico-financeiras e monetárias** dos contratos **não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado**.

Prazos dos contínuos.

> **Lei seca:** Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de **até 5 (cinco) anos** nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos (...).
>
> **Lei seca:** Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a **vigência máxima decenal**, desde que haja **previsão em edital** e que a autoridade competente **ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos** para a Administração (...).

Prazo indeterminado é exceção.

> **Lei seca:** Art. 109. A Administração poderá estabelecer a vigência por **prazo indeterminado** nos contratos em que seja usuária de **serviço público oferecido em regime de monopólio**, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

O contrato por escopo se prorroga sozinho.

> **Lei seca:** Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será **automaticamente prorrogado** quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

O papel do fiscal, artigo mais cobrado da fiscalização.

> **Lei seca:** Art. 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por **1 (um) ou mais fiscais do contrato**, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, **permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los** com informações pertinentes a essa atribuição.
>
> **Lei seca:** Art. 117, § 1º O fiscal do contrato **anotará em registro próprio** todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. § 2º O fiscal do contrato **informará a seus superiores, em tempo hábil** para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que **ultrapasse sua competência**.
>
> **Lei seca:** Art. 117, § 4º, II - a contratação de terceiros **não eximirá de responsabilidade o fiscal** do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Fiscalização não reduz a responsabilidade do contratado.

> **Lei seca:** Art. 120. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e **não excluirá nem reduzirá** essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

A exceção da terceirização com dedicação exclusiva.

> **Lei seca:** Art. 121, § 2º **Exclusivamente** nas contratações de serviços contínuos com regime de **dedicação exclusiva de mão de obra**, a Administração responderá **solidariamente pelos encargos previdenciários** e **subsidiariamente pelos encargos trabalhistas** se comprovada **falha na fiscalização** do cumprimento das obrigações do contratado.

Os limites da alteração quantitativa.

> **Lei seca:** Art. 125. Nas alterações unilaterais (...), o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de **até 25%** (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de **reforma de edifício ou de equipamento**, o limite para os **acréscimos** será de **50%** (cinquenta por cento).

O desequilíbrio sobrevive à extinção.

> **Lei seca:** Art. 131. A **extinção do contrato não configurará óbice** para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de **termo indenizatório**. Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado **durante a vigência** do contrato e **antes de eventual prorrogação** (...).

O que vai por apostila.

> **Lei seca:** Art. 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por **simples apostila**, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: I - variação do valor contratual para fazer face ao **reajuste ou à repactuação** de preços previstos no próprio contrato; II - **atualizações, compensações ou penalizações financeiras** decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato; III - alterações na razão ou na denominação social do contratado; IV - empenho de dotações orçamentárias.

Direitos do contratado à extinção.

> **Lei seca:** Art. 137, § 2º, II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a **3 (três) meses**; III - repetidas suspensões que totalizem **90 (noventa) dias úteis** (...); IV - atraso superior a **2 (dois) meses**, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração (...).
>
> **Lei seca:** Art. 137, § 3º, I - não serão admitidas em caso de **calamidade pública**, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra (...); II - assegurarão ao contratado o direito de **optar pela suspensão** do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação (...).

Formas de extinção.

> **Lei seca:** Art. 138. A extinção do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, **exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta**; II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, **desde que haja interesse da Administração**; III - determinada por decisão arbitral (...) ou por decisão judicial.

Recebimento provisório e definitivo.

> **Lei seca:** Art. 140, I, a) **provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização**, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; b) **definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente**, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Arbitragem.

> **Lei seca:** Art. 152. A arbitragem será **sempre de direito** e observará o princípio da **publicidade**.

Sanções: alcance e prazo do impedimento e da inidoneidade.

> **Lei seca:** Art. 156, § 4º (...) e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta **do ente federativo que tiver aplicado a sanção**, pelo prazo máximo de **3 (três) anos**.
>
> **Lei seca:** Art. 156, § 5º (...) e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta **de todos os entes federativos**, pelo prazo **mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos**.

Prescrição.

> **Lei seca:** Art. 158, § 4º A prescrição ocorrerá em **5 (cinco) anos**, contados da **ciência da infração** pela Administração, e será: I - **interrompida** pela instauração do processo de responsabilização (...); II - **suspensa** pela celebração de acordo de leniência (...); III - **suspensa** por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

Reabilitação.

> **Lei seca:** Art. 163, III - transcurso do prazo mínimo de **1 (um) ano** da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de **3 (três) anos** da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade.

ETP e termo de referência: definições.

> **Lei seca:** Art. 6º, XX - **estudo técnico preliminar**: documento constitutivo da **primeira etapa do planejamento** de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e **dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico** a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.
>
> **Lei seca:** Art. 6º, XXIII - **termo de referência**: documento necessário para a contratação de **bens e serviços** (...).

Linhas de defesa.

> **Lei seca:** Art. 169, II - **segunda linha** de defesa, integrada pelas unidades de **assessoramento jurídico e de controle interno** do próprio órgão ou entidade; III - **terceira linha** de defesa, integrada pelo **órgão central de controle interno** da Administração e pelo **tribunal de contas**.

Sustação de contrato pela Constituição.

> **Lei seca:** CF, art. 71, § 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado **diretamente pelo Congresso Nacional** (...). § 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de **noventa dias**, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, **o Tribunal decidirá** a respeito.

Responsabilidade por opinião técnica.

> **Lei seca:** LINDB, art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de **dolo ou erro grosseiro**.

Pegadinhas da banca

Regime e características

- **"Regido exclusivamente pelo direito público."** Errado: predominantemente; o direito privado se aplica supletivamente.

- **"Contrato administrativo e contrato privado da Administração têm o mesmo regime."** Errado: um é predominantemente público, o outro predominantemente privado.
- **"A diferença entre eles está na finalidade."** Errado: está na posição das partes (vertical x horizontal) e no regime; a finalidade pública existe nos dois.
- **"No contrato privado da Administração, a cláusula exorbitante é obrigatória."** Errado: só existe se prevista. E também é errado dizer que nele não incide nenhuma norma pública.
- **"Contrato administrativo é ato administrativo, dispensa a vontade do contratado."** Errado: é bilateral.
- **"Formalismo absoluto, sem exceção à forma escrita nem à licitação."** Errado: formalismo moderado.
- **"Qualquer pessoa pode executar o contrato."** Errado: é personalíssimo; só a subcontratação parcial autorizada.
- **"Subcontratação parcial é vedada em qualquer hipótese."** Errado: é permitida até o limite autorizado pela Administração.
- **"Contrato administrativo é imutável (pacta sunt servanda)."** Errado: é mutável, por causa do interesse público.
- **"Igualdade absoluta, imutabilidade e livre negociação."** Errado: supremacia, mutabilidade e adesão.
- **"A Lei 14.133 é a única lei de contratações e absorveu concessões e PPP."** Errado: há leis especiais.
- **"É vedado qualquer contrato entre entes públicos."** Errado: a legislação admite (consórcios públicos, por exemplo).
- **"Ajuste para objetivos comuns entre Municípios é sempre contrato."** Errado: é convênio ou consórcio.
- **"Entre entes públicos, as cláusulas exorbitantes valem com a mesma intensidade."** Errado: ficam atenuadas.
- **"Só a Administração Direta celebra contrato administrativo."** Errado: autarquias e fundações públicas também.
- **"Toda entidade da Administração Indireta celebra contrato administrativo."** Errado: a estatal econômica em concorrência segue o regime privado.
- **"A Lei 13.303 proíbe estatais de firmar contratos administrativos" ou "regula-os exclusivamente pelo direito privado".** Errado: palavras absolutas.

Cláusulas exorbitantes

- **"Cláusula exorbitante depende de previsão no contrato."** Errado: decorre da lei.
- **"Pode haver cláusula exorbitante a favor do particular."** Errado: só a favor da Administração.
- **"A Administração pode alterar sozinha as cláusulas econômicas", "mesmo respeitando os percentuais".** Errado: precisa de prévia concordância do contratado.
- **"O contratado pode alterar o contrato sozinho, avisando por escrito."** Errado.
- **"Prerrogativas exercidas sem motivação ou contraditório."** Errado.
- **"Extinção unilateral depende de autorização judicial."** Errado: é ato próprio da Administração.

- **"Alteração unilateral pode mudar o objeto de forma irrestrita."** Errado: não pode transfigurar o objeto.
- **"O art. 104 mudou substancialmente o regime da Lei 8.666."** Errado: manteve a estrutura.
- **"Os defensores da relativização dizem que sem as cláusulas o interesse público fica comprometido."** Errado: dizem o contrário (acordo ou nova contratação resolvem).

Formalização

- **"Contrato verbal é sempre nulo" ou "é válido em qualquer hipótese".** Errado: nulo, salvo pequenas compras de pronto pagamento.
- **"Só vale a forma física."** Errado: a eletrônica é admitida.
- **"A publicação em sítio oficial pode ser dispensada a critério da Administração."** Errado: só o sigilo imprescindível à segurança a afasta.
- **"Divulgação no PNCP é opcional e não afeta a eficácia."** Errado: é condição de eficácia.
- **"O termo de contrato é obrigatório sem exceções."** Errado: dispensa por valor e compra com entrega imediata permitem substituí-lo.
- **"A recusa do vencedor em assinar não gera sanção."** Errado: descumprimento total e perda da garantia de proposta.
- **"Vencida a validade da proposta, o licitante continua vinculado."** Errado: fica liberado.
- **"Consulta ao Ceis/Cnep só na licitação" ou "só na assinatura".** Errado: também na contratação direta e antes de cada prorrogação.
- **"Na dispensa por valor, cada compra é analisada isoladamente."** Errado: soma-se o gasto da unidade gestora no exercício com objetos de mesma natureza.
- **"Matriz de risco obrigatória em todos os contratos."** Errado: "quando for o caso".
- **"Foro da sede é mera faculdade."** Errado: cláusula obrigatória, salvo exceções.
- **"Manter as condições de habilitação é dever só da Administração."** Errado: é do contratado.
- **"Condições de importação não são cláusula necessária."** Errado: são, quando for o caso.
- **"O reajuste independe de previsão; o contrato pode omitir índice, data-base e periodicidade."** Errado.
- **"O PNCP dispensou o extrato do edital em diário oficial e jornal."** Errado.

Garantias e riscos

- **"O seguro-garantia garante o pagamento pela Administração e não cobre multas."** Errado: garante as obrigações do contratado, inclusive multas, prejuízos e indenizações.
- **"Sem o pagamento do prêmio, a apólice perde a validade."** Errado: continua em vigor.
- **"Sempre se acresce à garantia o valor dos bens entregues."** Errado: só quando o contratado for depositário.
- **"Se assumir a obra, a seguradora ainda paga a importância segurada."** Errado: fica isenta.
- **"O performance bond barateia os contratos."** Errado: tende a encarecer.
- **"A seguradora não tem interesse em acompanhar a obra; a lei não lhe dá acesso."** Errado: tem acesso às instalações e à auditoria.

- **"A garantia não pode ser executada; serve só para ser devolvida."** Errado.
- **"Riscos alocados de forma aleatória."** Errado: pela capacidade de gerenciar.
- **"A matriz não impacta o valor estimado."** Errado: é quantificada.
- **"Após assinada, a matriz pode ser mudada livremente por qualquer parte."** Errado.
- **"Pode-se pedir reequilíbrio por qualquer risco assumido na matriz."** Errado: só alteração unilateral e tributos supervenientes.
- **"A alocação de riscos reduz a segurança jurídica."** Errado: aumenta.
- **"Matriz é documento de planejamento sem natureza contratual."** Errado.

Duração

- **"Contínuos: até 12 meses" ou "1 ano renovado anualmente até 5".** Errado: até 5 anos de uma vez.
- **"Contínuos: inicial de até 10 anos, até 15" ou "até 2, prorrogável até 5".** Errado: 5 e 10.
- **"Contínuos prorrogáveis indefinidamente, se vantajosos."** Errado: teto de 10 anos.
- **"Prorrogação automática ao fim do prazo inicial."** Errado nos contínuos. (No escopo, a prorrogação automática é a regra.)
- **"Prorrogação sem justificativa formal, só com concordância do contratado."** Errado.
- **"Prorrogação sem manter o equilíbrio."** Errado.
- **"Prazo indeterminado em qualquer serviço contínuo" ou "em qualquer hipótese, bastando justificar".** Errado: só no monopólio.
- **"Fornecimento contínuo de bens não pode passar de um ano."** Errado.
- **"Contrato não pode passar de um exercício financeiro."** Errado: pode, com previsão no plano plurianual.
- **"No escopo, o prazo extingue o contrato" ou "é irrelevante".** Errado: prorroga-se automaticamente, e o prazo serve para a mora.
- **"No escopo, a mora obriga a extinguir."** Errado: a Administração pode optar.
- **"Extinção sem ônus do contínuo a qualquer tempo, por qualquer motivo."** Errado: só falta de crédito ou de vantagem, na data de aniversário.

Alteração e equilíbrio

- **Percentuais trocados.** 25% (não 40%) é o limite geral; 50% só para **acréscimos** em **reforma** (não para supressões, nem para "qualquer objeto").
- **"O equilíbrio só protege o contratado."** Errado: protege as duas partes.
- **"A equação é fixada na assinatura."** Errado: na apresentação da proposta.
- **"A extinção do contrato impede reconhecer o desequilíbrio."** Errado: indeniza-se por termo indenizatório.
- **"Reajuste só depois de 24 meses" ou "pode ser inferior a 12 meses por acordo".** Errado: 12 meses.
- **"Revisão depende de cláusula específica."** Errado: o reajuste depende; a revisão não.
- **"Revisão só antes da assinatura."** Errado: durante a execução.

- **"Revisão por apostila."** Errado: termo aditivo. (Reajuste, repactuação e atualização vão por apostila.)
- **"Repactuação exige termo aditivo."** Errado: apostila.
- **"Repactuação vale para todos os contratos."** Errado: só dedicação exclusiva ou predominância de mão de obra.
- **"Repactuação: prazo mínimo de 2 anos."** Errado: 1 ano.
- **"A Administração se vincula a tudo o que a convenção coletiva disser."** Errado.
- **"Atualização monetária desde a assinatura."** Errado: do adimplemento ao pagamento.
- **"Atualização monetária substitui o reajuste."** Errado.
- **"Revisão só para aumentar o preço."** Errado: também reduz.
- **"Com desequilíbrio comprovado, a Administração pode negar a revisão por conveniência."** Errado.

Inexecução e extinção

- **"Inexecução culposa só por dolo."** Errado: também por culpa (negligência, imprudência).
- **"Atraso de pagamento é fato do príncipe."** Errado: fato da Administração.
- **"Fato do príncipe e fato da Administração são sinônimos."** Errado.
- **"Caso fortuito obriga a Administração a indenizar sempre."** Errado.
- **"Inexecução sem culpa impõe a rescisão."** Errado: primeiro se tenta revisar.
- **"A exceção do contrato não cumprido cabe em qualquer atraso" ou "sem restrições".** Errado: só atraso acima de 2 meses, fora de calamidade, guerra ou perturbação da ordem.
- **"Em calamidade, o contratado pode pedir extinção por atraso de pagamento."** Errado.
- **"Falência não é motivo de extinção."** Errado.
- **"Alteração da estrutura da empresa nunca justifica extinção."** Errado.
- **"Atraso na liberação de áreas desapropriadas não é motivo de extinção."** Errado.
- **"Descumprir a reserva de cargos não permite extinguir."** Errado: permite.
- **"Extinção por interesse público sem justificativa" ou "por despacho verbal".** Errado: justificada pela autoridade máxima, por escrito, nos autos.
- **"Toda extinção dá indenização ao contratado."** Errado.
- **"Rescisão e extinção são sinônimos."** Errado: extinção é o gênero.
- **"Extinção só por decisão judicial."** Errado: também unilateral, consensual e arbitral.
- **"Extinção consensual depende só do contratado."** Errado: exige interesse da Administração e autorização.
- **"Ocupação dos bens após extinção depende de decisão judicial."** Errado.
- **"Após extinguir, a Administração deve executar diretamente."** Errado: direta ou indireta, a critério dela.
- **"Retenção de créditos é vedada."** Errado: até o limite dos prejuízos e multas.
- **"Pode encerrar sem avisar os emitentes da garantia."** Errado: devem ser notificados do início do processo.

Meios alternativos

- **"Não cabe arbitragem em contrato administrativo."** Errado: cabe para direitos patrimoniais disponíveis.
- **"Arbitragem sobre qualquer tema" ou "por equidade".** Errado: só disponíveis; sempre de direito.
- **"Mediação e conciliação exigem o Judiciário."** Errado.
- **"Na negociação, um terceiro decide."** Errado.

Sanções

- **"Todas as infrações têm a mesma sanção."** Errado.
- **"Advertência serve para qualquer infração."** Errado: só inexecução parcial.
- **"Impedimento para qualquer infração, inclusive inexecução parcial leve."** Errado.
- **Prazos trocados.** Impedimento: até 3 anos (não 6). Inidoneidade: 3 a 6 anos (não 8, não "até 3").
- **Alcances trocados.** Impedimento: só o ente que aplicou. Inidoneidade: todos os entes.
- **"Inidoneidade por qualquer autoridade."** Errado: ministro, secretário ou equivalente, com análise jurídica.
- **"Inidoneidade só com prejuízo comprovado."** Errado.
- **"Inidoneidade para infrações leves."** Errado: as mais graves.
- **"Prescrição de 10 anos."** Errado: 5 anos.
- **"Ceis/Cnep atualizados em 30 dias."** Errado: 15 dias úteis.
- **"Defesa contra multa em 30 dias úteis."** Errado: 15 dias úteis.
- **"Multa do art. 156 é a mesma multa de mora do art. 162."** Errado.
- **"Infração na Lei 14.133 e ato lesivo da Lei 12.846 vão em processos distintos."** Errado: mesmos autos, rito da Lei 12.846.
- **"Tribunal de Contas obrigatório no acordo de leniência."** Errado.
- **"Impedimento é definitivo."** Errado: há reabilitação.
- **"Reabilitação de inidôneo após 2 anos."** Errado: 3 anos.

Fiscalização e responsabilidades

- **"A lei não distingue gestor e fiscal."** Errado.
- **"O gestor acompanha a rotina e informa o fiscal."** Errado: é o inverso.
- **"Fiscalização administrativa cuida dos aspectos técnicos."** Errado: é a técnica; a administrativa cuida de documentos e obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias.
- **"Fiscal obrigatoriamente efetivo; vedado comissionado."** Errado: "preferencialmente".
- **"O servidor pode recusar a designação de fiscal em qualquer circunstância."** Errado: só ordem manifestamente ilegal.
- **"Fiscal comunica falhas só verbalmente, vedado o registro."** Errado.
- **"Fiscal decide tudo, mesmo fora da sua competência."** Errado.

- **"Só agentes públicos podem atuar na fiscalização, sem terceiros."** Errado.
- **"O terceiro assume toda a responsabilidade e o fiscal fica isento."** Errado.
- **"Fiscalização só documental."** Errado: inclui verificação no local.
- **"Recebimento definitivo pelo fiscal e provisório pelo gestor."** Errado: é o inverso.
- **"A lei não incentiva tecnologia na fiscalização."** Errado.
- **"Seguro-garantia não tem relação com a fiscalização."** Errado.
- **"Administração e contratado são solidários pelos danos a terceiros."** Errado: o contratado é o responsável primário; a Administração, subsidiária.
- **"A nova lei tornou objetiva a responsabilidade do contratado."** Errado.
- **"Na concessão, Estado e concessionária são solidários."** Errado: o Estado é subsidiário.
- **"Inadimplência trabalhista transfere automaticamente à Administração."** Errado.
- **"A Administração responde subsidiariamente em qualquer contrato."** Errado: só na dedicação exclusiva de mão de obra, com falha na fiscalização.
- **"A Administração não pode pagar diretamente os trabalhadores."** Errado: pode, se o edital ou o contrato previrem.

Planejamento

- **"ETP é feito após a assinatura do contrato."** Errado: é a primeira etapa do planejamento.
- **"O TR é a primeira etapa e dá base ao ETP."** Errado: o ETP dá base ao TR.
- **"O projeto executivo é a primeira etapa."** Errado: é o último.
- **"Projeto básico para bens comuns; TR exclusivo de obras."** Errado: é o inverso.
- **"Anteprojeto é o detalhamento completo para executar a obra."** Errado: isso é o projeto executivo.

Controle e parecerista

- **"O controle externo substitui as escolhas discricionárias do gestor."** Errado.
- **"Controle social é dispensável."** Errado.
- **"A gestão de riscos cabe exclusivamente ao Tribunal de Contas."** Errado: à alta administração.
- **"Tribunal de Contas não pode suspender licitação."** Errado: pode, cautelarmente.
- **"Não há prazo para decidir após a suspensão."** Errado: 25 dias úteis, prorrogáveis uma vez.
- **"O Tribunal de Contas susta contratos diretamente."** Errado: o Congresso susta; o tribunal decide se ninguém agir em 90 dias.
- **"Súmulas do TCU vinculam os tribunais estaduais e municipais."** Errado.
- **"O controle interno é subordinado ao TCU."** Errado.
- **"Só quem participou da licitação pode representar ao Tribunal de Contas."** Errado: qualquer pessoa.
- **"O dever de coerência é só dos Tribunais de Contas."** Errado: das próprias autoridades administrativas.
- **"Parecerista responde solidariamente por qualquer parecer."** Errado: só no vinculante.

- **"Parecer obrigatório deve ser seguido."** Errado: deve ser pedido, não necessariamente seguido.
- **"Parecer opinativo vincula e gera solidariedade."** Errado.
- **"Interpretação razoável depois rejeitada gera responsabilidade."** Errado.
- **"A inviolabilidade impede qualquer responsabilização, mesmo com dolo."** Errado.
- **"A segregação de funções impede responsabilizar o parecerista."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Situação hipotética: Para reduzir despesas, uma secretaria estadual baixou portaria que diminui em 10% o preço unitário previsto em contrato de fornecimento vigente, sem consultar a empresa contratada. Assertiva: Nessa situação, a medida é válida, pois a Administração Pública pode modificar as condições financeiras do contrato sem acordo com o contratado. **Errado.** As cláusulas econômico-financeiras e monetárias não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado (art. 104, § 1º). A alteração unilateral alcança só as cláusulas de serviço.
- **Item:** De acordo com a Lei 14.133/2021, a divulgação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é opcional, de modo que a ausência dessa providência não afeta a eficácia do ajuste nem a de seus aditamentos. **Errado.** A divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia, em 20 dias úteis (licitação) ou 10 dias úteis (contratação direta).
- **Item:** Situação hipotética: Uma empresa contratada pela Câmara dos Deputados para reformar um anexo prestou garantia na modalidade seguro-garantia, mas deixou de pagar o prêmio do seguro-garantia na data convencionada com a seguradora. Assertiva: Nessa situação, a apólice perde sua validade imediatamente, ficando a Administração sem cobertura até que o prêmio seja quitado. **Errado.** O seguro-garantia continua em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas (art. 97, II).
- **Item:** Atendidas as condições do contrato, as partes podem pleitear reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para qualquer risco alocado na matriz de alocação de riscos, não se limitando as exceções às alterações unilaterais e à variação superveniente de tributos. **Errado.** Quem assumiu o risco renuncia ao reequilíbrio por ele. As únicas exceções são as alterações unilaterais e a variação de tributos por lei superveniente.
- **Item:** Situação hipotética: Contrato da Câmara dos Deputados para elaboração de projeto executivo de reforma, com escopo predefinido, chegou ao fim do prazo de vigência sem a conclusão do objeto. Assertiva: Nessa situação, como nos contratos por escopo o prazo contratual é essencial para a sua extinção, o ajuste extinguiu-se automaticamente no termo final. **Errado.** No contrato por escopo, a vigência é prorrogada automaticamente até a conclusão do objeto (art. 111). O prazo serve para caracterizar a mora.
- **Item:** No caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite de 50% vale tanto para os acréscimos quanto para as supressões unilaterais do contrato. **Errado.** Os 50% valem só para acréscimos em reforma. As supressões continuam limitadas a 25% do valor inicial atualizado.

- **Item:** Assim como o reajuste e a repactuação previstos no próprio contrato, a revisão contratual destinada ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pode ser realizada por apostilamento, sem necessidade de termo aditivo. **Errado.** A revisão altera o contrato e exige termo aditivo. Apostila é para registros que não alteram o contrato, como reajuste, repactuação e atualização monetária.
- **Item:** Situação hipotética: O setor financeiro da Câmara dos Deputados atrasou o pagamento de três faturas de empresa de manutenção, o que comprometeu o fluxo de caixa da contratada. Assertiva: Nessa situação, ocorre fato do príncipe, figura caracterizada quando a Administração contratante atrasa o pagamento ao contratado. **Errado.** Atraso de pagamento é fato da Administração, conduta dentro do contrato. Fato do príncipe é medida geral do poder público, externa ao contrato.
- **Item:** Situação hipotética: A Câmara dos Deputados atrasou em vinte dias o pagamento de uma fatura à empresa que presta serviços de copa, sem que houvesse calamidade pública. Assertiva: Nessa situação, o contratado pode invocar a exceptio non adimpleti contractus e suspender de imediato a execução, pois a exceção cabe em qualquer situação de inadimplemento da Administração. **Errado.** O contratado só pode suspender a execução com atraso superior a 2 meses, contado da nota fiscal, e fora de calamidade, guerra ou grave perturbação da ordem.
- **Item:** Situação hipotética: Por ordens sucessivas da Administração, a obra de um anexo da Câmara dos Deputados foi paralisada várias vezes, totalizando 90 dias úteis, sem calamidade pública e sem culpa da construtora. Assertiva: Nessa situação, a suspensão reiterada permite à construtora pleitear a extinção do contrato. **Certo.** Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis dão ao contratado direito à extinção (art. 137, § 2º, III), afastado em calamidade ou quando ele contribuiu para o fato.
- **Item:** Situação hipotética: Empresa que deu causa à inexecução total de contrato com a Câmara dos Deputados foi punida com impedimento de licitar e contratar no âmbito da União pelo prazo de cinco anos. Assertiva: Nessa situação, o prazo é válido, pois a sanção de impedimento de licitar e contratar tem prazo máximo de 6 anos. **Errado.** O impedimento tem prazo máximo de 3 anos. Seis anos é o teto da declaração de inidoneidade.
- **Item:** O recebimento definitivo do objeto cabe ao fiscal técnico do contrato, e o recebimento provisório, ao gestor do contrato. **Errado.** É o inverso: o fiscal recebe provisoriamente; o definitivo cabe a servidor ou comissão designada pela autoridade competente (na prática, o gestor ou comissão).
- **Item:** De acordo com a Lei 14.133/2021, a Administração responderá subsidiariamente pelos encargos trabalhistas em qualquer contrato administrativo, e não apenas nos serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que comprovada falha na fiscalização. **Errado.** A responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas existe exclusivamente nos serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, e só com falha na fiscalização.
- **Item:** Na Lei 14.133/2021, o termo de referência é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento da contratação, que dá base ao estudo técnico preliminar a ser elaborado em

seguida. **Errado.** A primeira etapa é o estudo técnico preliminar, que dá base ao termo de referência, ao anteprojeto ou ao projeto básico.

- **Item:** Situação hipotética: Para auxiliar o acompanhamento de contrato de grande porte, a Câmara dos Deputados contratou empresa de engenharia consultiva para assistir o fiscal, e o fiscal passou a ser dispensado de responsabilidade pelas informações recebidas, já que a empresa assumiu todas as suas atribuições exclusivas. Nessa situação, a solução adotada é compatível com a Lei 14.133. **Errado.** O terceiro só assiste e subsidia o fiscal, não pode exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal, e o fiscal continua responsável nos limites das informações recebidas.

Resumo para revisar

1. Contrato administrativo: regido pelas suas cláusulas e pelo direito público; direito privado só supletivamente. É bilateral, de adesão, personalíssimo, mutável, com formalismo moderado.
2. Contrato privado da Administração: relação horizontal, regime predominantemente privado; cláusula exorbitante só se prevista. A diferença não é a finalidade.
3. Autarquias e fundações públicas celebram contrato administrativo; estatal econômica em concorrência segue o regime privado; entre entes públicos as prerrogativas ficam atenuadas; objetivos comuns geram convênio ou consórcio.
4. Cláusulas exorbitantes (art. 104) decorrem da lei: modificar e extinguir unilateralmente, fiscalizar, aplicar sanções motivadas, ocupar bens (serviço essencial ou apuração de faltas). Preço nunca muda sem concordância do contratado.
5. Contrato verbal é nulo, salvo pequenas compras de pronto pagamento. O termo de contrato pode ser trocado por nota de empenho na dispensa por valor e na compra com entrega imediata.
6. PNCP é condição de eficácia: 20 dias úteis (licitação) e 10 (contratação direta). Ceis e Cnep antes de assinar e de prorrogar, inclusive na contratação direta.
7. Recusa em assinar = descumprimento total + perda da garantia de proposta. Validade da proposta vencida libera os licitantes.
8. Garantia: a critério da autoridade, prevista no edital; o contratado escolhe a modalidade; até 5% (10% justificado); seguro com retomada em obra de grande vulto até 30%.
9. Seguro-garantia cobre multas e prejuízos, vale mesmo sem pagamento do prêmio; com retomada, a seguradora conclui (e não paga) ou não assume (e paga tudo).
10. Matriz de riscos: aloca a quem melhor gerencia, riscos seguráveis ao contratado, quantificada no preço; renúncia ao reequilíbrio salvo alteração unilateral e tributos.
11. Contínuos: até 5 anos de início, até 10 com prorrogações (previsão no edital + vantajosidade atestada). Extinção sem ônus só por falta de crédito ou de vantagem, na data de aniversário.
12. Prazo indeterminado só no monopólio; receita/eficiência 10 e 35 anos; TI estruturante 15; escopo prorroga automaticamente.
13. Alteração unilateral: qualitativa ou quantitativa; 25% para mais ou para menos; 50% só para acréscimos em reforma; sem transfigurar o objeto; revisão do preço no mesmo aditivo.

14. Equilíbrio protege as duas partes, fixado na proposta. Reajuste (índice, 1 ano da data-base, apostila); repactuação (planilha, só mão de obra dedicada, 1 ano, apostila); revisão (evento extraordinário, sem cláusula, aditivo); atualização monetária (adimplemento ao pagamento, apostila).
15. Extinção do contrato não impede reconhecer desequilíbrio: termo indenizatório; pedido durante a vigência e antes da prorrogação.
16. Fato do príncipe = medida geral externa; fato da Administração = conduta dentro do contrato; caso fortuito e força maior = imprevisível e inevitável. Sem culpa, primeiro se revisa.
17. Contratado pode pedir extinção: atraso de pagamento > 2 meses, suspensão > 3 meses, suspensões somando 90 dias úteis, supressão acima do limite, área não liberada. Não em calamidade, guerra ou grave perturbação da ordem.
18. Extinção: unilateral (escrita, motivada, não por culpa própria), consensual (com interesse da Administração) ou arbitral/judicial. Culpa exclusiva da Administração: garantia de volta, pagamentos devidos, desmobilização e prejuízos.
19. Extinção unilateral permite assumir o objeto, ocupar bens e pessoal, executar a garantia e reter créditos, sem ordem judicial.
20. Sanções: advertência (só inexecução parcial); multa 0,5% a 30% (qualquer infração, cumulável); impedimento até 3 anos no ente; inidoneidade 3 a 6 anos em todos os entes, por ministro, secretário ou equivalente.
21. Defesa: 15 dias úteis; comissão de 2 ou mais servidores estáveis; prescrição de 5 anos (interrompida pelo processo, suspensa pela leniência e por decisão judicial); Ceis/Cnep em 15 dias úteis; reabilitação após 1 ano (impedimento) ou 3 anos (inidoneidade).
22. Fiscal: preferencialmente efetivo, sem parentesco até o terceiro grau com contratados habituais; registra tudo, manda corrigir, avisa superiores do que excede sua competência, recebe provisoriamente. Terceiros só ajudam, e o fiscal continua responsável.
23. Encargos são só do contratado; na dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração é solidária nos previdenciários e subsidiária nos trabalhistas, se falhou na fiscalização. Danos a terceiros: contratado primeiro, Administração subsidiária.
24. ETP é a primeira etapa e dá base ao TR (bens e serviços) e ao projeto básico (obras e engenharia); anteprojeto prepara o projeto básico; projeto executivo é o detalhamento final.
25. Controle: três linhas de defesa (agentes; jurídico e controle interno; controle central e Tribunal de Contas) mais controle social; suspensão cautelar de licitação com 10 e 25 dias úteis; contrato é sustado pelo Congresso, e o Tribunal decide se ninguém agir em 90 dias; parecerista só responde solidariamente no parecer vinculante e, pessoalmente, por dolo ou erro grosseiro.